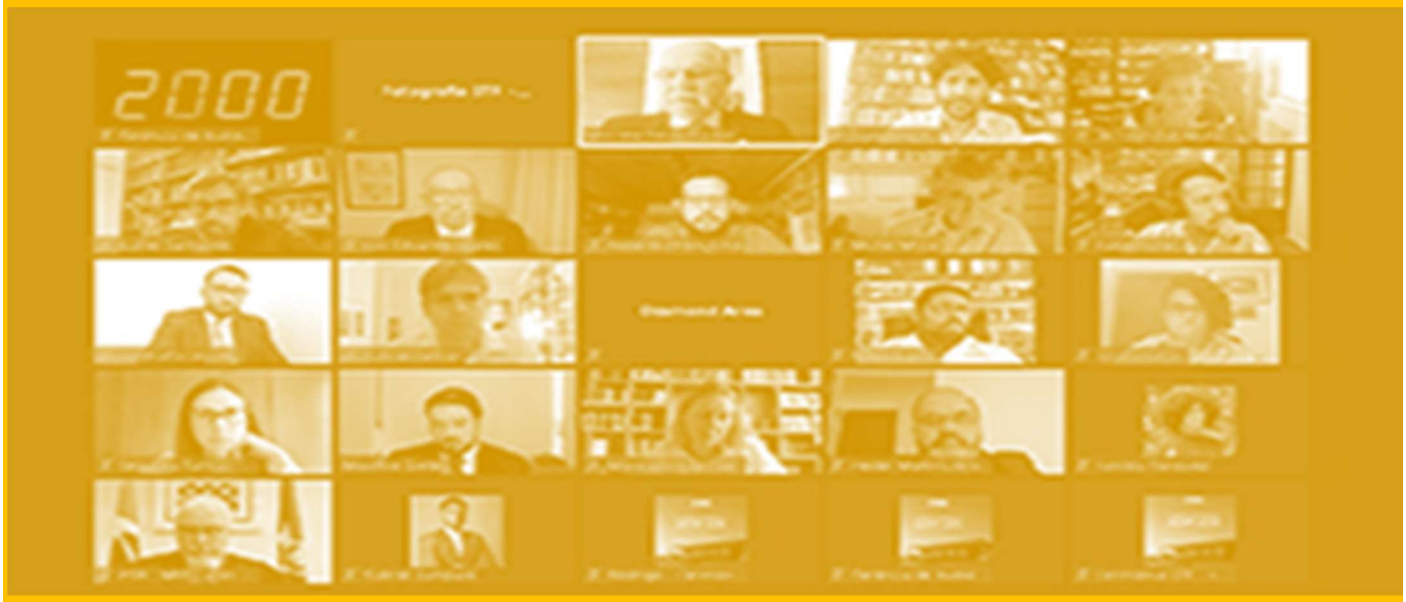
TRANSCRIÇÕES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ADPF 635

Discussão para Redução da Letalidade Policial

Ministro-Relator Edson Fachin



SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

SECRETARIA JUDICIÁRIA – SEJ

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO FINAL/GERÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO

16/04/2021 - MANHÃ

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Bom dia a todas e a todos!

Gostaria de iniciar esta audiência pública saudando a presença do eminente Ministro Gilmar Mendes, Presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, do ilustre representante do Ministério Público Federal, o Senhor Subprocurador-Geral da República, Doutor Carlos Vilhena, e a todos os demais que aqui se fazem presentes.

Desde logo, indico, com muita satisfação, que estamos iniciando esta audiência pública com este primeiro de quatro turnos da audiência convocada no âmbito da ADPF 635, a fim de permitir que o Supremo Tribunal Federal, atento a questões sensíveis como essa, possa contribuir e orientar o Estado do Rio de Janeiro a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que se elabore plano visando à redução da letalidade policial e de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses. Plano que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão de recursos necessários para sua implementação.

Esse plano, como todos sabem e como requer o autor da ação de descumprimento de preceito fundamental, deverá, entre outros pontos, contemplar medidas voltadas à melhoria do treinamento dos policiais e enfrentamento do

racismo estrutural e elaborar protocolos de uso público da força de modo proporcional e progressivo, em conformidade com a Constituição e com os parâmetros que se aplicam a essa matéria, do ponto de vista não apenas nacional, mas também internacional, especialmente os previstos nos princípios básicos sobre uso da força e armas de fogo por funcionários responsáveis pela aplicação da lei.

O plano, evidentemente, deverá contar com a participação da sociedade civil. Para seu sucesso, é indispensável que haja a colaboração efetiva dos órgãos federais, notadamente a Procuradoria-Geral da República, que enalteço na pessoa do Doutor Augusto Aras, aqui representado pelo Doutor Carlos Vilhena, que, desde o início, demonstrou plena disposição em colaborar, inclusive na realização desta audiência.

As senhoras e os senhores que aqui estão foram selecionados para dar seu testemunho, relatar suas experiências e, principalmente, trazer sua expertise para apontar os caminhos mais seguros, a fim de efetivamente realizarmos um plano concreto, efetivo e factível.

Como bem apontou o eminente Ministro Gilmar Mendes, na sessão da Segunda Turma, na última terça-feira, esta arguição tem, na realidade, o objetivo de mudar uma cultura que, como o Tribunal já afirmou, no julgamento da medida cautelar, decorre de um estado de coisas completamente contrário à Constituição da República brasileira.

O tempo para realizarmos esta audiência serão dois dias, hoje e a próxima segunda-feira, e é, ainda assim, lamentavelmente, limitado. Infelizmente, nem todos os que pediram para participar puderam ser atendidos.

Por isso, solicito a todas e a todos que, tanto quanto possível, atenham-se, ao máximo, a sua respectiva especialidade, apontando para as questões diretamente feitas quando da convocação da audiência.

As perguntas que formulamos no momento da convocação da audiência são relevantes para dar o fio condutor dos trabalhos, mas estão longe de serem exaustivas e é bem possível que haja outras considerações que as senhoras e os senhores queiram fazer.

Afinal, sobretudo nesta manhã, este também é um espaço de escuta, um espaço para ouvir experiências e testemunhos.

Espero, nada obstante, que as perguntas lhes auxiliem a orientar suas falas.

Finalmente, como já foi dito pela equipe do Cerimonial, a quem, desde logo, agradeço pelo diligente trabalho e, assim o faço, agradecendo a todo o corpo funcional que dá estrutura e condições para que esta audiência se inicie, como está a iniciar, e seja levada a efeito. Inclusive, à Secretaria da Segunda Turma, na pessoa da Doutora Maria Clara, agradeço a todas e a todos pelo dirigente trabalho.

Registro que haverá um espaço, ao final desta manhã e sempre ao final de cada um dos segmentos, para que sejam feitas perguntas dos Ministros presentes aos participantes e dos próprios participantes da sala diretamente entre si.

O método é simples: as perguntas devem ser escritas na ferramenta de diálogo do *chat* desta sala virtual e devem ser dirigidas ao Senhor Rodrigo, que estará coordenando este espaço de diálogo, o *chat,* e que trabalha conosco no Cerimonial deste Supremo Tribunal Federal.

Caso haja esclarecimentos adicionais que queiram fazer, o espaço e momento destinado será neste que denominamos de espaço dialogal, que servirá também para isso.

Desejo a todas e todos que tenhamos uma boa audiência pública e, de modo especial, agradeço a presença do Senhor Presidente da Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, aqui presente. Encareço a Sua Excelência que, por obséquio, conceda-nos sua manifestação neste momento.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Bom dia a todos! Bom dia, Ministro Fachin, Presidente desta 32ª Audiência Pública. Bom dia, Doutor Subprocurador-Geral Carlos Alberto Vilhena! Senhores funcionários, Doutora Paula, Doutora Maria Clara, todos os servidores do Supremo Tribunal Federal, todos os participantes desta audiência pública!

Esta relevante audiência pública trata de tema grave e relevante para as políticas públicas no Brasil, especialmente as de segurança pública: a discussão sobre estratégias para redução da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro.

Tão logo soube que neste dia haveria esta audiência, disse ao Ministro Fachin que pretendia participar desde que houvesse alguma abertura em nossa agenda, que, como todos sabem, anda bastante povoada de eventos e, às sextas-feiras, normalmente, acabamos preparando nossa semana seguinte. Por isso, procurei fazer esta abertura.

Dois motivos me levam a fazer agora breves considerações sobre essa temática. De um lado, estamos a ver - Ministro Fachin, Vossa Excelência que é um estudioso do tema - a importância, a riqueza, deste instituto - do qual tive a honra de participar na origem - que é a ADPF, que dá abertura para sairmos dos limites mínimos da ADI, do controle abstrato de normas.

A riqueza deste instituto se tem revelado bastante efetiva em alguns casos, como já falamos, como no caso do estado de coisas inconstitucional. Parece-me que é realmente um instrumento que dá aos requerentes, que são amplos, a possibilidade de controlar situações que precisam ser corrigidas.

Outro elemento que me parece digno de ressalva e de observação diz respeito à possibilidade que se abriu, tanto na ADI quanto na ADPF,

de se fazerem audiências públicas. Este é um instrumento extremamente importante e coloca o Tribunal em elevado diálogo institucional com *experts* e com segmentos importantes da sociedade.

Lembro que Vossa Excelência me deu a honra de participar de uma dessas audiências públicas - isso já faz alguns anos -, e dialogamos sobre isso: trazer a sociedade civil, a comunidade de *experts*, para que tragam sua cosmovisão sobre o microfenômeno que se está a avaliar no Supremo Tribunal Federal.

Antes de vir para essa audiência, municiei-me de alguns dados e vi, por exemplo, que sua primeira intervenção, com a liminar, produziu uma redução nos casos de letalidade. Ali se falava que as medidas tomadas reduziram o número de mortes e chegava mesmo a quantificar.

É difícil dizer o valor que uma ação como esta tem. Oxalá, a partir desta audiência pública, consigamos trazer elementos para os autos que contribuam para a mudança que todos almejam. Todos sabemos que, neste caso, há uma patologia e que precisamos de um instrumento de cura.

Espero que a audiência pública seja iluminada e que ajude o Tribunal e a Vossa Excelência, como Relator, a iluminar os caminhos para uma nova política pública, focada na gravidade da situação no Rio de Janeiro, mas, oxalá, possa vir a constituir a base, talvez, de uma lei de segurança pública - não de segurança nacional, mas de segurança pública.

Como Vossa Excelência sabe, Portugal, por exemplo, tem uma lei de segurança pública que leva em conta a atuação dos atores e contém esses elementos de contenção. Quem usa a força e está legitimado a usar a força não pode usá-la a qualquer tempo e não pode fazê-lo de maneira desproporcional. Por isso, Vossa Excelência, já nos enunciados das premissas, disse da importância do treinamento dos policiais. No caso do Rio de Janeiro, isso tem aparecido em vários diagnósticos, inclusive internacionais. Fala-se também dos problemas do racismo estrutural, que pode, de alguma forma, contaminar a ação da polícia.

Queria encerrar cumprimentando Vossa Excelência por essa iniciativa, que, de fato, nesse campo, é pioneira, para a qual desejo que haja todo o sucesso.

Muito obrigado pela oportunidade!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado a Vossa Excelência, Ministro Gilmar Mendes!

Como Vossa Excelência vem de lembrar, eu houvera recém entrado no Tribunal e, à primeira audiência pública, fui convidado por Vossa Excelência e lá estive. Debatia-se também tema importante, caro à compreensão do federalismo e de questões fiscais relevantíssimas. Estarmos hoje aqui juntos, nesta 32ª audiência pública, evidencia o espaço de importância que o Tribunal dá às

audiências públicas, para levar em conta em decisões, reflexões e diálogos entre os Ministros integrantes do Tribunal.

Muito obrigado a Vossa Excelência pela honrosa presença, quer como Presidente da Segunda Turma, quer como profundo conhecedor da matéria relevante e sensível que aqui está em pauta!

Para manifestação, também tenho a honra de conceder a palavra ao Doutor Carlos Alberto Vilhena, aqui representando o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras.

Doutor Vilhena, por favor!

O SENHOR CARLOS ALBERTO VILHENA (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Bom dia a todas e a todos!

Em nome do Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, cumprimento o Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, digníssimo Relator da ADPF 635 e Presidente desta 32ª audiência pública.

Cumprimento também o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, digníssimo Presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Cumprimento a servidora Doutora Maria Clara, ilustre Secretária da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em nome de quem

peço vênia para cumprimentar todos os servidores da Corte que tornaram possível a realização desta audiência pública.

Cumprimento, igualmente, todas as pessoas que participarão desta audiência pública, representando órgãos e instituições integrantes da estrutura dos três Poderes da República nos três níveis da Federação, representando as academias brasileiras, os coletivos, os movimentos, as associações, os institutos, enfim, a nossa sociedade.

Os próximos dois dias, hoje e segunda-feira, prometem ser de muito trabalho. Toda nossa energia estará voltada para discutir estratégias de redução da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro e, assim, contribuir para que este egrégio Supremo Tribunal Federal decida a ADPF 635.

Não é missão fácil, não há solução pronta. Será preciso construí-la e, para isso, será necessário dialogar, indagar, sugerir, ouvir, compreender e, eventualmente, ceder, sempre de maneira franca e respeitosa. O simples fato de se realizar esta audiência pública revela, ao menos, dois aspectos dignos de registro. O primeiro diz com a empatia do eminente Relator com a temática da ADPF 635. Sua Excelência abriu mão de, na solidão do seu gabinete, realizar os estudos, formular seu voto e apresentar aos eminentes Pares a solução que lhe parecesse mais justa e adequada para o caso.

Ao contrário - e aqui me refiro ao segundo aspecto -, Sua Excelência optou por fazer um chamamento público a toda sociedade brasileira, indo muito além da colaboração de eventuais *amicus curiae* ou amigos da Corte. Quis ouvir todos aqueles que têm alguma contribuição a dar à causa, independentemente de serem pessoas físicas, representantes de pessoas jurídicas, representantes do Poder Público ou de movimentos sociais com representatividade local, regional, nacional ou, inclusive, internacional. Todos serão ouvidos.

Com essa atitude, em demonstração eloquente de que não está indiferente aos anseios da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal abre suas portas e acolhe todas e todos.

Já caminhando para o final desta minha breve intervenção, Ministro Edson Fachin, reafirmo a Vossa Excelência e a todos que nos assistem, pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube, que o Ministério Público brasileiro tem importantíssimo papel na construção coletiva de soluções, não apenas para a violência policial no Estado do Rio de Janeiro, mas para todo e qualquer tipo de violência que assole a sociedade brasileira, principalmente a parcela mais vulnerável da sociedade. Trata-se de missão que nunca termina, mas que se renova de tempos em tempos e exige de cada membro do Ministério Público resiliência constante e crescente aperfeiçoamento profissional. Em momento processual oportuno, esta

Procuradoria-Geral da República se manifestará, por escrito, nos autos dessa ADPF.

Ouçamos agora com atenção a contribuição de todos aqueles que se inscreveram para falar sobre a violência e a letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro.

Oxalá esta audiência pública traga bons frutos e nos permita dar mais um passo na construção de uma sociedade cada vez mais livre, cada vez mais fraterna, cada vez mais justa, cada vez mais solidária.

Muito obrigado a todos, em especial, ao Ministro-Relator e Presidente desta audiência pública, Edson Fachin!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Somos nós quem lhe agradece, Doutor Carlos Vilhena. Vossa Excelência nos honra também com a sua presença como Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e Subprocurador-Geral da República, que Vossa Excelência exerce com muita correção, atenção e dedicação. Muito agradecido a Vossa Excelência.

Senhoras e Senhores, vamos iniciar, então, o primeiro bloco nesta primeira manhã com as intervenções conforme a planilha constante dos nomes, tal como já divulgada a todos os participantes. Portanto, reiterando votos de que tenhamos uma boa audiência pública, dou, então, início à participação dos

inscritos neste primeiro bloco e passo a palavra ao representa do Coletivo Fala Akari, Senhor José Luiz Faria da Silva.

O SENHOR JOSÉ LUIZ FARIA DA SILVA (COLETIVO FALA AKARI) - Excelência, já de antemão, quero agradecer ao Supremo Tribunal Federal, essa oportunidade que é ímpar na sociedade. Estamos diante dos Senhores, de todos que eu ouvi aqui desde o início. Quero agradecer, como pai do Maicon, vítima de bala perdida, que foi morto aos dois anos de idade e entrou no auto de resistência, uma coisa que vem me agoniando - estou com 60 anos - há quase 25 anos, essa agonia.

Eu queria morrer, Supremo Tribunal Federal, com essa imagem sendo limpa, que o meu filho trocou tiro aos dois anos de idade, que foi apreendido, dentro dos autos, uma 380, que era do traficante, e um rádio. Isso me agonia muito, Supremo. Eu gostaria de saber os direitos da mãe do Maicon, que foram negados. A gente não teve nenhuma estrutura do Estado. O Estado vem entrando com suas polícias, não tenho nada contra a Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro, tenho respeito ao Coronel Blum, Coronel (ininteligível), tem vários coronéis da Polícia Militar que eu tenho um grande respeito; ao Ministério Público, o Coronel Cláudio. Então a minha relação com a Polícia Militar é boa, no sentido de respeitar. Mas só que, quando entra na comunidade, os senhores têm que ter ciência que eles botam fuzil já para apertar em cima. Uma 762, uma 332, os senhores têm que ter ciência

que ela vara os tijolos. As nossas casas são feitas praticamente de papel no sentido dessas armas poderosas. E aí, ela não veio pela cegonha, ela simplesmente foi trazida por alguém corrupto. Então, acho que temos que ter uma solução, sim, junto com o Supremo Tribunal Federal, que abriu esse leque, que é muito importante para a gente de comunidade. Um grande respeito eu tenho pelos senhores, porque a minha mãe me ensinou a respeitar os mais velhos, no caso, o senhor, eu e todos nós temos que fazer isso.

Um dos participantes do Supremo Tribunal Federal falou uma coisa que minha mãe falou "obséquio", umas coisas que a gente esqueceu, densa, essas coisas. Então, ele me tocou muito quando ele falou "por obséquio" para passar a palavra. Então, acho que essas coisas morreram. Então, acho que os senhores devem ter alguma luz no fundo do poço, como falaram aí, a polícia tem que entrar, sim, na favela, mas não do jeito que entra, atirando e atingindo, como atingiu o Maicon, e o Maicon entrou no auto de resistência aos dois anos de idade.

Eu gostaria de perguntar aos senhores e às senhoras também, tem a Patrícia Acioli, que eu tenho um grande respeito, que já fui a um julgamento dela, eu gostaria de falar com os senhores o seguinte: como os senhores sentiriam com um filho de 2 anos num auto de resistência? Como os senhores iam viver o tempo que resta - que Deus vai determinar para mim -, como os senhores viveriam, com essa (ininteligível) nas costas, que seu filho trocou tiro com dois anos de idade,

brincando? O direito que foi exercido dele, o direito do artigo 5º da Constituição, o direito de ir e vir? A Constituição está aí para a gente respeitar, e eu respeito muito. Porque eu servi o quartel, votei sempre, fui lá e cumpri o meu dever como brasileiro, e aí a lei não cumpre comigo. Por quê? Será que eu não mereço a justiça do Maicon? A justiça dos senhores, que estudaram para isso? Saber que isso está errado, arquivar por falta de prova. Eu não tenho que atrair a prova, é o Ministério Público que detém o poder.

Então, é só isso que eu queria falar e fico muito grato a todos os participantes do evento, desde o que serve o café até Vossa Excelência. Eu fico muito grato de vocês abrirem esse leque para a gente, favelado - vamos dizer assim -, mas a gente tem muita coisa a contribuir, sim, para o evento que vocês falaram, que fizeram trabalho para fazer isso, estudaram para isso.

Então acho que - eu não tenho muito estudo -, mas o que me fala é o meu sentimento do meu filho e dos 25 anos que venho lutando e buscando Justiça. Não o assassino do Maicon, mas, sim, a justiça, que me ensinou que *data venia,* a quem eu tenho grande respeito, ela diz que a gente tem que ter a prova da materialidade. Bom, o Maicon não caiu, não levou um tombo. O Maicon foi baleado, com rosto, o sangue. Ao ver isso, essa imagem ficou para o resto da minha vida na minha vida, até eu sanar esse problema do auto de resistência. Isso é um troço que me incomoda muito. Troca com celular, nossos filhos trocam chave com

celular, troca com celular, e vai por aí afora, sempre botam uma coisa na nossa mão para dizer que nossos filhos trocaram tiro. Maicon foi a primeira criança que entrou no auto de resistência, a segunda foi Luciano, por quê? Favela, negro - o Maicon é descendente de negro, eu também sou, Excelência. Mas eu tenho muito orgulho de ser raiz da África. Então eu gostaria que Vossa Excelência tivesse uma luz no fundo do poço, a todos vocês que estão participando, desde o que serve o café, que a gente achasse uma luz no fundo do poço. Não é que a Polícia não tem que entrar na favela, mas, sim, Excelência, tem que achar uma luz para a gente poder sanar esse problema. Um fuzil 762! Não dá para entrar na quina do beco e atirar. A gente vê na imprensa isso direto, Excelência. Não precisa nem ver, eles vão entrando e atirando. A prova da materialidade está na mídia, eles entrando na favela e tal. É recebido a tiro? É, sim, porque dá tiro, então vai receber. Então, a Polícia Militar tem o dever e a obrigação de ter o cuidado de nos atingir, que quem está atirando não é o Maicon, nem as outras vítimas. São tantas, Excelência, que não dá para falar.

Eu fui em um julgamento no Espírito Santo, onde o policial falou que botou a pistola dele em cima do armário e deu laudo balístico para o Pedro Narcot e o filho do rei momo de Vitória. Excelência, arma não tem perna! Eu fui expulso por isso. Mas só que eu voltei, porque a imprensa estava lá, e eu ia falar sobre o absurdo. Depois voltei, retornei para sala.

Então, eu participei já de vários julgamentos com Patrícia Acioli, esse julgamento em Vitória, em vários estados, fui no Espírito Santo, e vai por aí afora.

Acho que a gente tem que colaborar sim, mas que uma luzinha lá no fundo do poço faça com que a gente ache essa solução. A Polícia tem que fazer, sim, a operação. Eu não estou aqui me resguardando desse dever e obrigação da Polícia, afinal ela recebe para isso. Mas só que ela tem que ter o cuidado, como a Civil às vezes entra. Dia 11 do mês passado, ela entrou. Não deu um tiro; deu fogos para avisar que a Civil estava entrando. Então há uma diferença entre a PM e a Civil. Não sei por que motivo, se é programado ou não, não sei. Eu sei que é uma diferença. Não estou desqualificando a PM não. Eu tenho respeito, eu tenho vários coronéis por quem tenho um grande respeito. O Coronel Blum que criou a Corregedoria móvel para o Ministério Público, e Acari foi agraciado. E o Major Cláudio, que mandou matar a Patrícia Acioli, está preso. Ele foi o outro denunciado, e nada aconteceu, Excelência. Criaram uma Corregedoria móvel que ia nas operações, seria uma grande solução, aí foram afastados o Coronel Blum, o Doutor Mário Lúcio, porque a coisa estava andando de uma forma correta. Então, não sei se seria voltar essa Corregedoria móvel, ou obrigar, por lei, a Polícia a entrar filmando as suas operações. Acho que, de repente, poderia ser uma, porque aí ia ver a ação, como a gente vê às vezes, na Providência, que o cara botou a arma no

bandido, deu tiro para o alto e depois executou. São coisas que a gente vê na televisão. E, claro, acontece em tudo quanto é favela. Os bandidos se entregam, eles vão e executam, como aquele da Maria Eduarda e tal. Então, quer dizer, são os fatos que provam a materialidade da ação da Polícia.

Então, o que eu posso colaborar é que espero que Maicon, por ser uma criança, ilumine os Senhores a achar uma solução.

Eu fico muito grato a todos, à Patrícia da Rede contra a Violência, que me indicou para me colocar hoje na conversa, ao Fala Akari, a todo mundo que está presente. Eu estou falando por Acari, mas acho que há várias comunidades que também sofrem essa pressão do governo e que não têm..., é como se fosse uma casa que não tem um pai. Imagine o Senhor - Deus me livre e guarde - falecer, e sua esposa ter que cuidar de cinco filhos seus. E aí ela tem que trabalhar para sobreviver. Aí o Senhor é o esteio da casa. O Senhor sabe muito bem, Excelência, que o Senhor é o esteio de uma casa. O homem tem que trabalhar, tem que correr atrás. Hoje me encontro, infelizmente, desempregado e tenho que pular daqui para lá para me virar e dar o meu jeito. Então, o homem é o esteio de uma casa. Sem o homem a casa vira não uma bagunça, mas ela começa a desgovernar: um filho vai para o lado errado e tal, a mãe não tem como tomar conta, como minha mãe tomou conta de cinco filhos, a mãe do Maicon também. O pai se separou da

mãe, a mãe teve que ser guerreira, lutar. Então, eu acho que é assim que funciona, Excelência.

Penha, você quer falar alguma coisa aqui? Eu estou direto do Supremo Tribunal Federal, Penha.

Eu gostaria, Excelência, de abrir um minuto para a mãe do Maicon falar sobre a dor que ela passa.

A SENHORA MARIA DA PENHA SILIVA - Bom dia a todos e a todas.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Bom dia.

A SENHORA MARIA DA PENHA SILVA - É um prazer enorme, apesar de tudo, é um prazer. Quando eu ganhei meu filho, antes de ganhar meu o filho Renan, eu era apaixonada por toda corporação. Eu queria que ele fosse marinheiro, mas infelizmente os filhos crescem e tomam outro destino. E o tempo foi passando, e então, logo Maicon veio, cinco anos de diferença do outro mais velho; e em dois e meio, ele partiu. Infelizmente houve essa fatalidade e ele partiu.

E, daí em diante, a gente vai perdendo aquela coisa que a gente tinha com a polícia. Hoje, desculpe o Senhor que eu vou lhe dizer, hoje, a gente tem medo; a gente não pergunta mais o que a gente queria perguntar a um policial,

porque a gente tem medo. Antigamente, a gente tinha um respeito pelo policial; hoje, a gente tem um pouco de medo, não sei o porquê, mas a gente tem.

Nunca recebi ameaça, apesar de tudo, esse tempo todo, nunca recebemos ameaça, graças a Deus; a gente está sempre na mídia. Mas, depois que Maicon foi embora, a gente ficou um pouco com medo, a gente anda um pouco com medo. O Senhor sabe que tem que ter um pouquinho, aqui e acolá, quem mora na comunidade sempre acerta o errado.

Eu gostaria muito era que o José tivesse um sossego. Eu, como mãe, que meu filho, outro meu filho que já foi embora do Brasil, por causa de criar os filhos dele. Hoje, vivo sozinha aqui, porque meus filhos, um, esse Maicon partiu; e o outro foi embora para Portugal com os filhos.

Então, aí, a doença, o Senhor sabe que a doença vem, a idade chega, a doença vem. É que os Senhores fizessem alguma coisa com a José para acabar com isso, para ele me deixar um pouco mais livre de ver ele nessa luta doida que eu não concordo. Mas o José quer tirar essa mancha que ficou do meu filho, apesar da gente morar na comunidade, mas somos direitos, graças a Deus.

Eu gostaria muito que o Maicon hoje fosse um menino, uma criança que morreu por uma fatalidade da vida.

Muito obrigada e tenha um bom dia.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigada à Senhora. Muito obrigado.

O SENHOR JOSÉ LUIZ FARIA DA SILVA (COLETIVO FALA AKARI) - Excelência, eu acho que eu não preciso falar muito, não é? Uma mãe desabafando. E minha alma sufocada, porque meu filho entrou nesse auto de resistência. Espero que vocês tenham uma direção nesta resposta.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Senhor José Luiz Faria da Silva. O Senhor receba, de nossa parte, de pronto, o nosso imenso respeito, solidariedade.

Esta audiência tem como objetivo transformar esses sentimentos em comportamentos; dar, às lágrimas da dor, mãos e pernas para se transformarem em comportamentos que tenham sentido de justiça, de reparação e de respeito ao futuro de todos indistintamente.

Muito obrigado pela sua participação.

Passamos à segunda intervenção neste bloco primeiro da manhã. E agora ouviremos os representantes do Movimento Negro Unificado Jefferson Amadeus e Marcelo Dias, a quem concedo a palavra.

O SENHOR MARCELO DIAS (MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO) - Senhores e Senhoras presentes, nos sentimos honrados em estarmos presentes nessa audiência pública.

Desde 1971, a política de combate às drogas, preconizada pelo presidente dos Estados Unidos na época, é uma verdadeira guerra contra a juventude negra nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo.

Em 1978, a polícia de São Paulo matou um jovem negro, chamado Robson da Luz, barbaramente. Nesse ano de 1978, em plena Ditadura Militar, foi fundado o Movimento Negro Unificado que luta, há 42 anos, contra o racismo e principalmente contra o extermínio da juventude negra nas favelas, na periferia, nas comunidades carentes.

Em 1991, Senhor Ministro, aqui, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a Chacina de Acari: onze jovens negros assassinados pela organização paramilitar chamada Cavalos Corredores. E, até hoje, os corpos desses jovens não foram encontrados para sua família enterrá-los dignamente. As mães de Acari estão morrendo. Só existe uma ou duas vivas hoje.

Em 1993, esse estado, essa cidade, viu a Polícia Militar, as forças de segurança do Estado, promover duas chacinas: a Chacina da Candelária e a Chacina de Vigário Geral. A nossa irmã Patrícia, irmã de um sobrevivente da Chacina da Candelária, está presente nessa audiência pública e irá se pronunciar.

Em 1995, Senhor Ministro, foi a Chacina da Nova Brasília, no Complexo do Alemão, onde mais de 14 jovens, na maioria negros, foram

assassinados. E, recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil em razão da Chacina da Nova Brasília.

Essa política de extermínio da juventude negra está presente hoje. A política de segurança pública do governo do estado é uma política de violação dos direitos das comunidades faveladas, uma política de repressão principalmente à nossa juventude.

O Governador Wilson Witzel preconizava que a força de segurança tinha que apontar um fuzil para cabeça da nossa juventude e atirar. Esse governador promoveu uma dança macabra na Ponte Rio-Niterói, quando a sua polícia assassinou um jovem com problemas mentais que já estava caído no chão e dominado pela Polícia Militar. Mas, para eles, não basta prender, tem que matar o corpo de um jovem negro. O atual governador descumpre a decisão judicial, descumpre a determinação da Suprema Corte do nosso país.

O Supremo Tribunal Federal é a última trincheira a que nós dos territórios favelados temos a recorrer, porque o presidente deste país tem uma política que prega o armamento em massa, ao invés de pregar o saneamento, a construção escolas, de creches, de postos de saúde dentro das favelas do nosso estado. A política do governador é uma política de abandonar essas comunidades à própria sorte. O Poder Legislativo nada faz para deter essas políticas belicistas. Então, só restou às entidades que atuam nas comunidades faveladas, nas

comunidades carentes, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Porque nós precisamos, Senhores Ministros, deter a mão opressora, a mão racista e a mão genocida do governo do Estado do Rio de Janeiro.

Essa política de repressão tem produzido a morte de nossas crianças. Duas meninas negras, uma de 4 e outra de 7 anos, assassinadas barbaramente na cidade de Duque de Caxias: Ágatha Félix, de 8 anos, assassinada, dentro da Kombi, por um policial na Comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. João Pedro, de 14 anos, assassinado pela Polícia Civil com apoio da Polícia Federal, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um menino de 14 anos que queria ser advogado. Cinco jovens negros, entre 14 e 17 anos, mortos pela Polícia Militar com 111 tiros, Senhor Ministro, 111 tiros disparados pelos policias contra cinco meninos na Favela da Lagartixa. Todos crianças e jovens negros e negras. Todos negros e negras. As balas perdidas só encontram os corpos negros das nossas crianças e dos nossos adolescentes.

Precisamos do apoio do Supremo Tribunal Federal, porque, a partir do momento da liminar de Vossa Excelência e depois confirmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos 4 primeiros meses nós tivemos uma redução drástica da letalidade policial.

Entretanto, após esse período, as incursões diárias nas favelas retornaram. E o que a gente vê hoje é a polícia subindo no Morro do Fallet e

matando 14 jovens negros, que eles chamam de traficantes, todos atingidos pelas costas, na cabeça, não houve confronto.

A política de segurança do governo do estado é subir a favela, Senhor Ministro, é subir os morros da nossa cidade, do nosso estado, e não descer, não sair de dentro das favelas sem deixar ao menos um corpo negro caído no chão. É preciso de uma ação do Poder Judiciário do nosso país para determos a carnificina existente dentro das comunidades faveladas. O que a grande imprensa divulga é uma fração, Senhor Ministro, da mortandade que existe nas comunidades faveladas da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro.

Nós do Movimento Negro Unificado, há 42 anos, pregamos a construção de uma nova sociedade. Uma sociedade em que os setores historicamente excluídos, marginalizados, os condenados da terra, tenham vez, tenham o direito de ir e vir, tenham direito à educação e tenham direito à saúde, nesse momento de pandemia do coronavírus.

Eu agradeço a atenção do Senhor Ministro, do Excelentíssimo Ministro-Relator Edson Fachin, de todos os presentes, e passo a palavra para o nosso colega, o advogado da nossa entidade do Movimento Negro Unificado, Djefferson Amadeus.

Muito obrigado!

O SENHOR DJEFFERSON AMADEUS (MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, que o acompanha aqui, Senhoras Ministras, Senhores Ministros e todos e todas que nos ouvem.

Eu gostaria de iniciar minha fala, dizendo que nesta madrugada eu não dormi, Excelência. Eu não dormi, porque recebi a honrosa visita dos meus ancestrais. E aqui eu quero mencionar com a maior intelectual do mundo, Carolina Maria de Jesus, e a conversa que tive com o maior advogado da história deste País, Luís Gama. Perguntei como deveria iniciar a minha fala. E me disseram: Em nossos nomes, disseram-me Carolina Maria de Jesus e Luís Gama, em nossos nomes e nos nomes de todas as mães e pais que tiveram suas filhas e filhos assassinados pelo Estado. Façam um minuto de silêncio, a fim de que os Ministros e Ministras do Supremo Tribunal Federal, em especial, o Ministro Edson Fachin, perceba a importância de se fazer um plano de redução da letalidade policial em conjunto com a sociedade civil, conforme pleiteado nesta ADPF.

Por essas mães, Excelência, por esses pais, por Carolina Maria de Jesus, por Luís Gama e, principalmente, por todas as crianças que tiveram as suas vidas ceifadas por este Estado e por este Governo genocida e racista, peço, aqui, talvez, pela primeira vez, na história deste Supremo Tribunal Federal, um

minuto de silêncio. E o faço, segurando as obras de Carolina Maria de Jesus e Luís Gama.

Excelências, na Idade Média, havia uma máscara de ferro, que tinha um enorme sorriso, e essas máscaras eram colocadas na cabeça das vítimas, enquanto elas gritavam de dor. Uma das ideias era naturalizar a barbárie, fazendo crer que as vítimas sorriam, enquanto eram torturadas. Eu cito esse exemplo, Excelências, porque toda vez que a polícia entrou na favela, matando pessoas e descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário coloca a máscara da vergonha e naturaliza a barbárie.

A partir daí, o sangue que sangra no corpo negro passa a servir de tinta para a caneta, assinada pelos juízes e juízas, assine a sentença de nossas mortes. E, ao fazer isso, o Judiciário permite aquilo que Luís Alberto Warat dizia ser a maior vergonha para qualquer juiz: o ocultamente do terror e da barbárie que sustenta uma falsa aparência de democracia.

Afinal, de que democracia estamos a falar quando uma mãe é acordada com a notícia de que policiais desceram de helicóptero, jogaram granadas dentro de uma casa onde só havia crianças e mataram uma delas, sendo esta o menino João Pedro, que sonhava ser advogado.

Excelências, quando nós nos deparamos com uma notícia dessas e não mais choramos nem nos indignamos, isso significa que nós naturalizamos a barbárie, a tal ponto que a vida não faz mais nenhum sentido.

É por isso que o coração de um dos maiores criminólogos da história deste País, meu querido irmão Thiago Fabres, não resistiu. Ele morreu de Brasil, Excelências.

A ausência de sofrimento alheio foi uma maneira que pessoas, num campo de concentração, encontraram para não enlouquecer ou não se matarem.

Muita gente achou que esse mecanismo seria uma forma de resiliência. Excelências, eu acho que não sei se seria bem uma forma de resiliência, mas, sim, o resultado que acontece quando a barbárie faz parte das nossas vidas. Nós embrutecemos. Só isso pode justificar o fato de que consigamos conviver com o assassinato de crianças por parte desse Estado racista e genocida.

Excelências, Ministro Gilmar Mendes, Ministro Edson Fachin, que eu acompanho aqui na tela, o Contardo Calligaris, grande psicanalista que nos deixou, disse que o pai dele, no último minuto de vida, respirando por aparelhos, virou-se para o filho e disse: "Faça alguma coisa".

O filho não sabia como deveria interpretar aquele faça alguma coisa. Se como um pedido para desligar o aparelho ou se como um pedido para

continuar mantendo-o vivo. O filho dele interpretou aquela forma, o "faça alguma coisa", como uma tentativa para ele continuar vivo.

Nós, pessoas negras deste País, estamos respirando por aparelho e pedimos as Vossa Excelências, Ministros e Ministras, que façam alguma coisa, mas que não entendam esse façam alguma coisa como desligar o aparelho que nos mantém vivos. Entendam esse façam alguma coisa como um pedido de vacina para que possamos viver e, mais do que isso, sonhar.

Encerro, aqui, com poema, uma poesia, que fiz em homenagem ao menino João Pedro, que sonhava em ser advogado. E o faço, aqui, enquanto membro do Movimento Negro Unificado e Coordenador do Instituto de Defesa da População Negra:

> Meu nome é Djefferson Amadeus.
> Eu vim aqui para lhes falar
> Do jovem João Pedro e de todas as crianças
> Que sonhavam advogar.
> Ele teve a vida interrompida
> Por um Estado genocida.
> Levaram o Joãozinho,
> Podia ser um Emicida
> Ou então o Luís Gama,
> Maior advogado do Brasil,
> Herói da libertação,
> Lutou contra a escravidão.
> Ou um Amílcar Cabral,
> Herói da Guiné-Bissau,
> Pedagogo da revolução
> E pai da libertação.
> Amílcar e João, viva a revolução.
> E para finalizar,
> Agora eu vou falar,

Cansamos de gritar presente,
A gente quer gritar: vive!
O povo preto vive,
E vira professor ou desembargador,
Mestre e doutor,
Viva João Pedro, advogado defensor.

Assim, encerro minha fala, pedindo a Vossas Excelências que façam alguma coisa.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Djefferson Amadeus, ao Senhor Marcelo Dias, que falaram pelo Movimento Negro Unificado neste primeiro bloco de audiência.

Nós vamos permanecer juntos pelo menos toda esta manhã e, desde logo, agradecemos muitíssimo esta presença, presença viva que traduz não apenas sentimentos, mas traduz uma realidade que é cortante e que não pode ser relegada à invisibilidade. Este Tribunal tem um compromisso não apenas em compreender essa realidade, mas contribuir para transformá-la.

Muito obrigado a ambos!

Passamos agora à terceira intervenção que, conforme temos no registro das inscrições, é da representante do Movimento Mães de Manguinhos. Ouviremos a Senhora Eliene Maria Vieira, a quem concedemos a palavra.

A SENHORA ELIENE MARIA VIEIRA (REPRESENTANTE DO MOVIMENTO MÃES DE MANGUINHOS) - Bom dia a todos! Bom dia, Senhor Ministro Fachin. Como o Senhor bem disse, eu sou Eliene, faço parte do Movimento

Mães de Manguinhos, uma favela do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Sou familiar e vítima de familiar. Tive meu filho alvejado e encarcerado. E é em nome desta favela, que é tão marginalizada, tão criminalizada, que eu começo a minha fala.

Antes de relatar as palavras que eu escrevi - eu vou pedir desculpa, porque estou um pouco nervosa -, mas queria deixar claro que a gente vive num território que é constantemente invadido pelo Estado. E a única outra coisa que esse Estado traz para a gente é o poder bélico.

Senhor Ministro e todos os presentes, eu não conheço nenhuma favela no Rio de Janeiro e no Brasil que tenha uma fábrica de armas! Eu não conheço nenhuma favela que tenha fábrica de drogas! Então, por que a favela é tão marginalizada? É tão criminalizada? Se tem armas é porque vem de fora! O controle é da Polícia Federal. Se aqui dentro tem armas, é porque vem de fora.

Nenhum morador tem condições financeiras de comprar um fuzil ou de comprar uma pistola, porque todo dinheiro que a gente ganha é revertido para alimentação. A gente está vivendo um momento de pandemia e temos muitos desempregados em nossas favelas.

Nenhuma favela que eu conheço tem fábrica de drogas. E se tem drogas nas favelas, é porque vem de fora! Não está sendo feito o controle que

deveria ser da competência do Estado. Então, por que o meu povo tem que ser marginalizado? Por que o meu povo tem que pagar essa conta?

Eu vou começar a minha fala lendo um pouco do que eu escrevi -e vou pedir licença para falar, porque, como eu falei, estou nervosa -, eu fiquei com receio de esquecer alguma coisa. Eu deixei escrito aqui. Então, eu vou ler.

Mães por mães. Quando uma mãe chora, todas choram. E é baseado nesta fala que venho aqui solicitar sua ajuda não só para minha a favela, mas para todas as favelas do Rio de Janeiro e que possa se estender para todas as favelas e periferias do País.

Vivo numa favela que é constantemente aterrorizada por ações policiais. Entendo toda a complexidade deste tema, mas vim aqui como mãe. Há décadas que nossas favelas e periferias vem sendo alvo dessa falácia chamada guerra às drogas e, no meio dessa falácia, nossos familiares vêm sendo assassinados. Primeiro, eles vieram e assassinaram os homens. Depois de um tempo, o alvo se voltou para os jovens e agora, Senhor Ministro, de uma forma absurdamente perversa, estão assassinando as nossas crianças.

Já perdi a conta de quantas crianças foram assassinadas e quantas mães choram as perdas dos seus bebês. É uma dor que não tem fim.

Quando tem operação na minha favela, meu coração dispara, minhas pernas tremem e perco completamente a saúde mental. Quando o caveirão aéreo vem dando voo rasante, parece que vai derrubar o telhado da minha casa.

Como vocês podem ver, minha telha é de amianto. Aqui tem casas pequenas e a maioria é barraco, sem estrutura para suportar as hélices do helicóptero.

Somos questionados o tempo pelo Estado por que sentimos tanto medo. Sei que o Senhor não mora, nem os Senhores moram em uma favela e acredito que nunca passaram por esse terror, mas digo, de todo o meu coração, que não é fácil acordar às 5 horas da manhã e ter em sua porta vários homens encapuzados, isso quando sua porta não é arrombada. Conheço várias pessoas que já passaram por essa situação, inclusive eu tenho uma amiga que teve a sua porta arrombada quando estava no oitavo mês de gestação.

Eu sou mãe e sou avó. Tenho tanto medo de perder meus filhos e netos que chego a perder a vontade de viver. Somos pessoas e a única coisa que nós queremos do Estado brasileiro é sobreviver, porque viver, esse direito nos é negado todos os dias.

No momento em que uma operação está acontecendo, a favela, que costuma ser um lugar de muita vida, se cala. Conseguimos observar nitidamente o medo na face dos moradores, o silêncio é ensurdecedor, famílias

inteiras apavoradas com o que está acontecendo. O meu neto chora e eu tento acalentá-lo em meu colo, na tentativa de acalmá-lo, para que ele não fique com tanto medo.

Vemos e vivemos tantos absurdos que o simples fato de ter um agente do Estado me olhando, na hora em que a operação está acontecendo, já me causa pânico, pela certeza de saber que posso ser abordada de forma ríspida e que esse mesmo agente é quem vai decidir, naquele momento, se serei espancada, se serei encarcerada ou se sairei dali viva.

O que mais gostaria é que toda a sociedade entendesse que o nosso povo é um povo violentado, um povo marginalizado, um povo criminalizado. Somos uma gente de muita garra, de muitos sonhos e de muita vontade de viver.

Eu lhe peço de todo o coração: deixe a minha favela viver, deixe nossas crianças crescerem, deixe nossos sonhos se concretizar. Eu não quero pedir paz, Senhor Ministro, porque toda vez em que é oferecida paz para minha favela, ela vem acompanhada de muito sangue derramado e muitas famílias destroçadas.

O que quero pedir é que deixem nossas crianças viver e crescer, porque já está mais do que entendido que, se operação policial dessa forma resolvesse criminalidade, a gente já teria resolvido essa questão há muito tempo e nós também não seríamos a terceira população carcerária do mundo. O que quero

pedir é que nos deixem sobreviver, nos deixem sonhar, nos permitam acreditar, neste País de brava gente, na Justiça e no papel e na responsabilidade que esse Supremo Tribunal, tem com todo o povo brasileiro; acreditar que as vidas nas favelas importam sim, vidas negras importam sim, e que o Brasil é capaz de evoluir e entender que não é violentando o seu povo que a gente vai conseguir mudar essa realidade.

Estamos vivendo algo que jamais aconteceu no mundo e nem isso faz as operações pararem, nem mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal faz com que eles parem. Se não respeitam a decisão do Supremo, imagine o Senhor o que eles são capazes de fazer conosco. Acreditamos que só através do apoio dos Senhores podemos mudar esse cenário.

Por favor, nos ouçam, ouçam os nossos clamores!

Não consigo mais ouvir uma mãe chorar, não suporto mais saber que mais uma criança foi assassinada. Gostaria que parasse de nos ver como números, como inimigos, somos pessoas, temos famílias, e essas famílias têm direitos. Esses direitos têm de ser respeitados.

Não é porque eu estou pedindo, não, Ministro, é porque é uma obrigação do Estado preservar vidas. A Polícia tem o dever de proteger e prevenir, mas o que eles têm feito é encarcerar e matar.

Senhores Ministros desta Audiência e pessoas que estão aqui, eu estou pedindo algo absurdo? O que eu quero é que minha favela viva, o que eu quero é poder sair de dentro da minha casa sem o terror de deixar meu filho. Eu sou mãe de um jovem negro de 24 anos de idade, que, toda vez que tem uma operação policial, o fuzil é botado na face dele.

Há pouco tempo, estávamos indo para o centro do Rio para tentar pegar o auxílio emergencial dele, e o carro foi parado por uma patrulha da Polícia, onde parou a Presidente Vargas. Não sei se o Senhor conhece o Rio de Janeiro, mas, ali na Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil, são quatro vias. E eles pararam uma dessas vias para abordar o meu filho. Então, tiraram-nos de dentro do carro, revistaram o carro todo e ficaram questionando o que o meu filho estava fazendo. A gente não tem nem o direito de ir e vir. E, quando eu questionei a abordagem, o policial falou para mim que a culpa de o meu filho ter sido preso era minha, porque eu estava trabalhando numa ONG de direitos humanos. Ele é um jovem negro, periférico que só quer viver. Ele só quer sustentar a família. Ele só quer continuar lavando carro, porque ele é lavador de carro. Se o Senhor vier aqui na estação de Manguinhos, todos os dias às cinco e meia da manhã, o meu filho está lavando carro. Eu tenho fotos, porque eu tiro foto, porque eu tenho medo que ele seja criminalizado mais uma vez por esse Estado. O meu

filho cumpriu três anos e, depois de três anos, ele foi absolvido. E é essa a realidade que a gente vive dentro da favela.

Eu quero pedir que os Senhores sejam as nossas vozes, porque as nossas vozes são silenciadas todos os dias. E, com certeza, a sua será ouvida. Eu peço não só pelos meus filhos, mas por todos os filhos deste País, por todas as crianças que estão sendo assassinadas.

Há um tempo atrás, o Sérgio Cabral falou que toda mulher favelada era fábrica de bandido, de marginal, que essas crianças não têm pai. Essas crianças não têm pai, porque eles estão sendo assassinados. Eles já vêm sendo assassinados há muito tempo. E as favelas, todas as favelas deste País são ministradas por mulheres.

No outro dia, eu estava vendo uma reportagem sobre um auxílio que estava sendo dado no Ceará, e eram cinco horas da manhã, e nessa fila... [vídeo cortado]. Daqui a pouco, vamos ser um país de idosos e mulheres, porque o Estado brasileiro está assassinando os homens deste território, de todos os territórios.

Eu peço, de todo coração, com toda força que eu ainda tenho, que esse Estado ainda me permitiu, que o Senhor seja a nossa voz, que os Senhores sejam a voz dessas crianças, que a gente não tenha mais de ouvir Joões Pedros, que a gente não tenha mais de ouvir Ágatas, que a gente não tenha mais de ouvir tantas

crianças sendo assassinadas; que a gente não tenha mais de ouvir Jonathan, Marcos Vinícius, entre tantos, que, há muito tempo, estão sendo silenciados.

E, há muito tempo, estão sendo tombados nesse território que é tão violentado, tão marginalizado e tão criminalizado por essa sociedade escravocrata, por este País que diz que não tem racismo, mas a gente vive dentro de navios negreiros. É o povo negro que carrega este País nas costas, é a favelada negra que vai limpar os apartamentos lá de Copacabana, é a favelada negra que vai vender bala no trem para dar comida ao seu filho.

Eu tenho uma vizinha que tem cinco filhos e, todo dia, ela sai com um fardo de balas nas costas para vender para trazer comida para dentro de casa. Então, é um absurdo o que a Polícia faz com a gente. As crianças não estão indo para a escola, então, elas estão dentro de casa. Imagina uma casa sendo invadida com cinco crianças apenas, porque essa mãe não tem com quem deixar. E se não deixar em casa, se ela ficar em casa, eles vão morrer de fome. Esse auxílio emergencial de R$ 375,00 não paga nem o meu aluguel. Eu moro numa casa de telha de amianto e eu pago R$ 500,00 de aluguel. E não é uma casa não, senhor, dá pra ver daqui o meu banheiro, é uma quitinete com quarto, cozinha e banheiro. Eu não tenho sequer área. E, quando a polícia entra aqui, ela entra sem bater, elas entram sem perguntar, elas simplesmente invadem a minha casa.

Eu encerro a minha fala só pedindo mais uma vez, por favor, olhem por nós, por essa gente que tanto sofre, por esse povo que já não aguenta mais perder os seus familiares. Já que eles não ouvem as nossas vozes, sejam as nossas vozes.

Obrigada pela oportunidade de fala, obrigada por ter nos dado esta audiência, que é tão importante para mim e para o meu povo. Obrigada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, senhora Eliene Maria Vieira, aqui presente pelo Movimento Mães de Manguinhos.

Continuamos o espaço das intervenções. Ouviremos agora Raquel Wiladino Braga, Diretora do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, e Thaís Gomes da Silva, Coordenadora do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública, também do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, a quem passo a palavra.

A SENHORA THAÍS GOMES (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO) - Bom dia a todos e todas presentes nesta audiência pública. Eu me chamo Thaís Gomes e sou Coordenadora Executiva do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas.

Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos presentes que se prestaram a contribuir com a realização desta audiência pública, as Senhoras e os

Senhores Ministros do STF, e, especialmente, os movimentos de favela e movimentos de familiares de vítimas de violência policial aqui presentes.

Para introduzir a minha fala, eu gostaria de recuperar uma indagação feita por esta Corte na chamada pública para esta audiência, que diz o seguinte: Deveriam as forças de segurança reconhecer sua eventual responsabilidade nas injustiças estruturais da sociedade brasileira, particularmente as práticas racistas e discriminatórias? Bom, o contexto de que nós estamos falando é de um estado onde se registram, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, mais de quatro mil homicídios por ano, e com índices historicamente muito altos de homicídios decorrentes da atuação policial. Só em 2019, 1.814 pessoas foram mortas pela polícia no Estado do Rio de Janeiro. E, dentre as vítimas prioritárias, 78,5% são pessoas negras e a maioria são de adolescentes e jovens. E é por conta desse quadro que é trágico, que não é novo, e que só tem se intensificado na urgência, que esse é um tema de atenção prioritária para nós no Observatório de Favelas.

Ao longo da nossa trajetória, a gente se envolve em ações locais e nacionais, sempre buscando contribuir para a redução da violência letal e pautando a priorização do tema na agenda pública, sempre com ênfase em desigualdades raciais, de gênero, socioeconômicas, etárias e territoriais. E, aí, nos anos de 2018 e 2019, nós realizamos uma pesquisa qualitativa chamada *Tecendo*

Memórias - Homicídios de Adolescentes e Jovens no Estado do Rio de Janeiro. Essa pesquisa buscava identificar e analisar casos de homicídios decorrentes de diferentes dinâmicas a partir da perspectiva dos familiares e dos amigos das vítimas. Metade dos casos acessados nesta pesquisa foi de adolescentes e jovens mortos pela polícia, todos moradores de favela e periferia, e a maioria deles negros. Entre esses casos de homicídios decorrentes da ação policial acompanhados nesse período, chamava muito a atenção o fato de que todos os jovens tinham sido mortos enquanto eles executavam das ações mais comuns da vida cotidiana: um menino estava indo comprar pão, um menino estava indo para a escola, o outro estava jogando futebol numa quadra de esportes perto de casa, um estava dando comida para o passarinho no quintal e o outro voltava de uma festa. Chamava muito a atenção também, nessa pesquisa, que a violência policial era um fator muito recorrente no cotidiano desses familiares e desses entrevistados. Quase sempre essas pessoas iam falar que as situações de violência, no lugar onde elas moram, eram vivenciadas cotidianamente ou, então, que elas tinham perdido um outro colega, um familiar ou um vizinho por violência policial.

As situações elencadas nos relatos desses familiares ilustram as práticas de uma polícia cuja ação é muito letal e de uma política de segurança amparada na lógica do confronto, no discurso da guerra às drogas e que tem efeitos

muito agressivos no cotidiano dos territórios de favelas e periferias. As falas que me antecederam trazem isso.

Os impactos dessas operações policiais violentas nas rotinas dos moradores envolvem o fechamento de escolas, suspensão dos serviços de saúde, comércio, área de lazer, limitação de direitos de ir e vir, do acesso ao trabalho e vão ampliar a exposição desses moradores à violência letal com práticas inaceitáveis como um helicóptero que atira de cima para baixo, um helicóptero como plataforma de tiro de terror.

Esses efeitos agressivos vão ser percebidos de forma muito contundente quando, seis meses depois que a gente lança essa pesquisa, em maio de 2020, já num contexto de crise sanitária, o João Pedro, de 14 anos, é morto dentro de casa, no Salgueiro em São Gonçalo; o Iago César, de 21 anos, é torturado e assassinado em Acari; e o Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, é morto durante uma distribuição de cestas básicas na Providência; quando a polícia protagoniza uma chacina com 13 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão, enquanto parte das favelas do Alemão não tinha sequer acesso a água para lavar a mão. Todos homens, maioria pretos e jovens, moradores de favela - todos mortos em operações policiais durante a pandemia da covid-19.

Sem dúvida, é estarrecedor que, num contexto de crise sanitária, social, econômica, quando a priorização do Estado devia ser de uma agenda de

preservação da vida, o governo do estado autorize que as forças de segurança entrem nas favelas para alimentar mecanismos de produção da morte. Numa democracia, esses mecanismos não deviam ser alimentados em nenhum contexto; e só são porque há uma compreensão desumanizadora das pessoas que vivem nas favelas e que autoriza subjetiva e objetivamente o assassinato dessas pessoas. A autorização dessas operações violentas é vivenciada praticamente como uma decretação de um estado de exceção nas favelas, como se os direitos dos moradores fossem suspensos, como se eles não estivessem reconhecidos constitucionalmente enquanto a Polícia vai lá e assume uma força que atua sem regras.

Esse quadro faz a gente atentar para uma brutalização dos corpos desses adolescentes e jovens nos territórios periféricos. E quando negro, esse corpo jovem está ainda mais desprotegido e mais exposto às violências institucionais. Isso se dá porque o racismo que deu alicerce à escravização de africanos e dos seus descendentes no Brasil segue perpetuando a desumanização de pessoas negras, sobretudo por meio de instituições do Estado. E aí, se o sujeito negro é visto como não humano, como ele pode ter acesso a direito social?

Estou dizendo tudo isso para responder que não há dúvidas de que é necessário reconhecer as desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Mas esse reconhecimento não deve partir só das instituições de segurança pública; ele tem que partir das instituições do Estado como um todo, inclusive do sistema

de justiça. Esse reconhecimento passa, antes de qualquer coisa, pela nomeação do racismo como uma prática institucionalizada, porque, embora o número de jovens negros mortos seja acachapante, se a gente não nomeia que ele é produto do racismo, a gente tem pouca condição de enfrentar.

Por fim, como o tempo é curto, eu gostaria de destacar, como ação concreta, cuja implementação deve partir do reconhecimento das desigualdades estruturais por parte do Estado, as medidas cautelares que foram deferidas no âmbito dessa ADPF, entre elas a determinação desta Corte de suspender as operações policiais no período da pandemia, salvo em caso de absoluta excepcionalidade.

Nós vimos, através de indicadores produzidos pelo GENI em conjunto com a plataforma Fogo Cruzado, que essa suspensão teve efeito muito significativo na garantia do direito à vida nas favelas, preservou aproximadamente 288 vidas em 2020. Essa ADPF salva vidas.

No entanto, eu temo ver também que, no último semestre, o Estado tem insistido em descumprir essa determinação. Nesse sentido, entendemos que essa audiência é fundamental para ampliar o debate sobre o que mais essa Corte pode fazer para pressionar que Estado do Rio de Janeiro não só cumpra essa decisão, como avance na implementação de um plano de redução da letalidade policial com ação concreta de enfrentamento do racismo institucional.

E é fundamental também para definir medidas que possibilitem um horizonte sem operações sustentadas pela lógica do confronto. Um horizonte onde as forças de segurança pública atuem na legalidade, e a política de segurança pública tenha como princípio fundamental a garantia do direito à vida e à dignidade dos moradores de favelas.

Nós estamos certos que esse espaço ele é insuficiente para resolver as nossas igualdades, mas pensamos que ele pode contribuir com decisões que vão abalar algumas dessas estruturas, sendo capaz de colaborar de forma decisiva para reversão de uma realidade onde a vida de pobres, pretos e periféricos tem sido interrompida rotineiramente e de forma muito precoce.

Eu agradeço aos que me escutam e para complementar a minha fala e apontar ainda algumas proposições do Observatório de Favelas, eu passo a palavra para Raquel Wiladino, Diretora do Observatório de Favelas.

A SENHORA RAQUEL WILADINO (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO) - Bom dia a todos e todas.

Gostaria de saudar as Senhoras e Senhores Ministros e a todas as pessoas presentes e começar ressaltando a importância da realização dessa audiência pública, que é fruto de uma ampla mobilização da sociedade civil e, principalmente, de lutas históricas de movimentos de favela e de familiares de vítimas da violência do Estado.

Desde 2001, o Observatório de Favelas atua no campo da segurança pública, priorizando o enfrentamento das formas de violência que atingem moradores de favelas e periferias e, muito especialmente, crianças, adolescentes e jovens negros.

Nessa perspectiva, em 2007, nós formulamos o Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, buscando contribuir com estratégias de sensibilização e mobilização social sobre o tema, produção de indicadores e desenvolvimento de metodologias de intervenção voltadas para a redução da letalidade.

Durante 10 anos, nós produzimos nesse programa, em parceria com Laboratório de Análises da Violência, o Unicef e a Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente, o Índice de Homicídios na Adolescência, que era calculado para todos os municípios brasileiros com mais de 1000 habitantes.

A análise do perfil das vítimas e da evolução da incidência de homicídios de adolescentes ao longo desses anos colocava em evidência, de forma muito contundente, articulações de desigualdades raciais, etárias, de gênero e territoriais na produção da violência letal no país e, também, o peso das armas de fogo nesse processo.

Além disso, na análise de riscos por idade, apontada, aqui, na última década, o risco de os adolescentes serem vítimas de um homicídio aumentava em relação a quase todas às outras faixas etárias.

No Estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados do ISP, mais de 2.400 adolescentes tiveram sua vida interrompida pelo homicídio entre 2013 e 2019 e, desses, 79% eram negros. É muito importante dizer que esse número pode ser ainda maior porque o percentual de registros de letalidade violenta que não informam a idade da vítima na base de dados do ISP é muito alto, principalmente nos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial. Para que se tenha uma ideia, no primeiro trimestre de 2019, 44% dos registros de homicídio por intervenção de agentes do Estado do Rio não informavam a idade da vítima.

Apesar dessas lacunas, as informações disponíveis permitem delinear um quadro muito grave e revelam que o acirramento da letalidade policial no Rio de Janeiro foi acompanhado, como muitos já disseram aqui, do aumento da vulnerabilidade de crianças e adolescentes à violência letal.

Entre 2013 e 2019, 637 crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio decorrente da atuação policial no nosso estado. No momento em que as autoridades públicas iniciavam uma nova gestão, em 2019, marcada por declarações que incitavam explicitamente uso excessivo da força e ações violentas das forças de segurança pública nas favelas, defendendo proposições como o abate

e a excludente de licitude, a proporção das mortes de adolescentes causadas por agentes do Estado chegou a 40%.

Nesse período, nós colaboramos na realização de um estudo desenvolvido em parceria com o Iser e Unicef e apoio do MP, no âmbito do Comitê de Prevenção de Homicídio de Adolescentes e Jovens do Rio de Janeiro. Esse estudo teve acesso a registro de ocorrência da Polícia Civil e laudos periciais de 25 casos de adolescentes que foram vítimas de homicídio na região que teve o maior número de mortes violentas de adolescentes na Capital, em 2017. Mais de um terço dessas mortes eram decorrentes de intervenção policial.

A análise de documentação desses casos alerta para algumas práticas recorrentes: a maioria dos jovens tinha recebido pelo menos um tiro pelas costas; não houve perícia no local em 17 dos 25 casos; em 13 casos, houve alteração da cena do crime e remoção da vítima pela polícia, com o argumento da prestação de socorro, no entanto só quatro adolescentes passaram efetivamente por uma cirurgia; os registros de ocorrência só consideravam as narrativas de policiais e ofereciam poucos elementos para as investigações. Em todos os laudos, os peritos registraram a impossibilidade de realizar exame de raio-x, que impede, por exemplo, a localização de projéteis, problema que já havia sido denunciado no momento da execução da vereadora Marielle Franco. Além disso, alguns documentos continham expressões de cunho racista e elementos que buscavam a

criminalização das vítimas. Três anos depois, apenas em dois casos a investigação tinha avançado na direção da responsabilização dos autores, sendo um desses casos o de uma adolescente que foi morta dentro da escola.

Além do aumento dos homicídios de crianças e adolescentes em decorrência da atuação policial e da centralidade do racismo nesses casos, esse cenário também aponta para a falta de responsabilização em relação a essas mortes.

Em 2020, apesar da vigência da liminar que suspendeu as operações policiais durante a pandemia, muitas crianças e adolescentes foram atingidas pela violência do Estado. O assassinato brutal das primas Emily e Rebeca, de 4 e 7 anos, enquanto brincavam no portão da sua casa em Duque de Caxias, expressou a dor que reverbera nas muitas famílias e amigos de crianças e adolescentes mortos em razão dos efeitos da lógica do confronto. É urgente romper esse ciclo e prevenir novas mortes.

Diante desse quadro, a gente gostaria de concluir apresentando algumas proposições em resposta às questões levantadas por esta Corte.

É necessária adoção de medidas que garantam o devido processo de apuração e responsabilização nos crimes contra a vida de crianças e adolescentes. Nesse sentido, destacamos a relevância do Projeto de Lei nº 1.622, de 2019, conhecido como PL Ágatha, aprovado recentemente pela Alerj, e da resolução do Ministério Público de 2018 sobre o tema. É urgente que as medidas

propostas por esses instrumentos, tendo em vista a priorização da investigação de homicídios de crianças e adolescentes, sejam implementadas.

A isso se soma a necessidade de fortalecimento de políticas de reparação dos familiares das vítimas de violência do Estado.

Reforçamos também a relevância das medidas cautelares deferidas nessa ação, como a proibição de uso de helicópteros como plataforma de tiro e instrumento de terror, a restrição de operações policiais nos perímetros de escola e equipamentos de saúde e a proibição da utilização desses equipamentos como base operacional. Garantir o acesso seguro às escolas e aos equipamentos de saúde e o funcionamento pleno de serviços nas favelas e periferias é essencial para a proteção dos direitos de crianças, adolescentes e de toda a população.

Além da manutenção dessas cautelares, é imprescindível que o Estado adote um plano de redução da letalidade, com a definição de metas específicas para a redução de letalidade policial. Isso envolve o estabelecimento de medidas objetivas responsáveis pelas ações, cronogramas específicos com prazos concretos para obtenção de resultados, previsão orçamentária e definição de indicadores que possibilitem o monitoramento e a avaliação. Nesse campo, além do monitoramento do STF, é crucial a criação de mecanismos que assegurem a participação da sociedade civil na formulação e no monitoramento desse plano.

A redução da letalidade policial também exige o estabelecimento de diretrizes claras sobre o uso da força, respeitando parâmetros internacionais previstos nos princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo.

Outro componente central é o fortalecimento das políticas de controle de armas e munições. Uma política de segurança pública que tem a valorização da vida como princípio exige a substituição da lógica do confronto pela ênfase em ações de inteligência e pelo investimento em políticas preventivas que direcionem esforços para as áreas de maior incidência de homicídio e para os grupos mais expostos à violência letal.

Também destacamos a necessidade de fortalecimento da atuação do Ministério Público no exercício da sua atribuição de controle externo da atividade policial. Nesse sentido, é preciso avançar no estabelecimento de canais mais ágeis e efetivos para recepção de denúncias e adoção de medidas que possam frear a violação de direitos no momento em que as operações policiais estão em curso e na garantia de investigação autônoma nos casos de morte e violação de direitos cometidos por agentes de segurança.

Por fim, é preciso aprofundar a criação de mecanismos que fortaleçam a participação da sociedade civil e, principalmente, das pessoas diretamente atingidas pela violência do Estado.

Diante de tudo isso, nós acreditamos que esta ADPF é uma oportunidade histórica para o STF atuar na construção de um plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro, com ampla participação popular. Um plano que priorize a construção de políticas públicas que enfrentem o racismo e garantam a proteção e a valorização da vida de moradores de favelas e, em especial, da juventude negra e periférica.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado a Thaís Gomes da Silva e Raquel Willadino Braga, do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro.

Passamos agora à intervenção de Flávia Cândido, representante do Fórum Basta de Violência! Outra Maré é Possível, a quem concedo a palavra.

A SENHORA FLÁVIA CÂNDIDO (FÓRUM BASTA DE VIOLÊNCIA! OUTRA MARÉ É POSSÍVEL) - Bom dia a todos e todas e a Vossa Excelência!

Assim como o Ministro apresentou, meu nome é Flávia Cândido. Sou moradora da Maré, mãe solo do Celso, de 19 anos, do Pedro Guilherme, de 17 anos, e do Arthur, de 13 anos. Hoje sou assessora da Deputada Renata Souza e estou aqui representando o Fórum Basta de Violência! Outra Maré é possível.

Primeiramente, gostaria de louvar a iniciativa da realização desta audiência pública no âmbito da ADPF 635. Nós também acreditamos que a efetivação de um Estado verdadeiramente democrático e de garantia de direitos só se dá a partir da participação popular e da construção de diálogos respeitosos.

Como muitos dos meus colegas aqui inscritos, represento um espaço de articulação preocupado com uma política de segurança pública que se propõe a matar e violar os direitos das populações negras, pobres, faveladas e periféricas.

O grande número de coletivos, fórum, redes e organizações presentes aqui hoje já serve para demonstrar que existe alguma coisa errada com a política de segurança pública adotada há anos no Rio de Janeiro.

Antes de iniciar minha fala sobre o Fórum Basta de Violência!, gostaria de registrar o horror que, mais uma vez, nós, moradores de favela, vivemos no último dia 27 de março, quando o Bope realizou uma operação policial na Maré.

Nesse dia, a operação foi realizada na Vila do João, junto com a Favela Pinheiro, e no conjunto Esperança, onde moro. Moro de aluguel, Ministro, porque, em 2019, em uma operação policial, minha casa foi invadida e não pude mais voltar a morar lá.

Nessas três favelas moram aproximadamente doze mil pessoas, que tiveram suas vidas interrompidas. A Clínica da Família Abadia Janet e o Centro

Municipal de Saúde da Vila do João foram forçados a terminar a campanha de vacinação contra a covid que estava acontecendo naquele momento.

Cabe ressaltar que as pessoas feridas foram socorridas por seus filhos e vizinhos, pois não havia ambulância, como determina a Lei nº 7.385, de 14 de junho de 2016, que prevê a obrigatoriedade da presença de ambulância em caso de operações policiais.

A operação policial mencionada feriu frontalmente a decisão desta egrégia Corte que determinou a suspensão de operações policiais durante a pandemia da covid-19, salvo em hipótese absolutamente excepcional.

Nesse sentido, pergunto a Vossas Excelências: que tipo de excepcionalidade é capaz de justificar a morte de pessoas, de deixar gravemente feridas outras e de parar com a campanha de vacinação contra um vírus que já matou mais de 350 mil vidas no Brasil?

Feito meu registro, volto a falar sobre a origem do Fórum Basta de Violência!, criado em 2017.

O Fórum Basta de Violência! Outra Maré é Possível é um coletivo que reúne moradores, trabalhadores de território e instituições não governamentais da Maré para pensar estratégias e iniciativas de políticas públicas de segurança, com a finalidade de reduzir os índices de violência vividos no território.

Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do boletim de segurança pública na Maré, feito pela Rede da Maré, no ano da criação do Fórum, foram realizadas 41 operações policiais na Maré, ocasionando a morte de vinte pessoas, além de diversas violações de direitos e a suspensão de funcionamento dos serviços de saúde por 36 dias e, das escolas, por 27 dias.

Isso já é um prejuízo muito grande para os moradores e para os estudantes.

O que marca a criação do Fórum é a realização da Marcha contra a Violência na Maré, onde quatro mil pessoas foram às ruas pedir o fim da violência.

A marcha foi realizada em maio e, somente naqueles meses iniciais de 2017, mais de dezoito operações já haviam sido realizadas pela polícia.

É nesse contexto que o Fórum se propõe a ser um espaço permanente não só de incidência, mas também de diálogo, com a população da Maré, procurando, sempre, debater segurança pública como direito fundamental que não se restringe à atuação policial, mas, sim, a um conjunto de políticas que, diferente do que se tem visto, tem por objetivo valorizar a vida, e não a interromper, como o que tem acontecido.

Dois mil e dezessete também é o ano em que o Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro concedeu, em parte, a antecipação de tutela

da ação civil pública conhecida como ACP da Maré. Determinou, além de outras medidas de garantia constitucional, a instalação de câmeras e GPS nas viaturas automotivas de blindados das polícias militar e civil, a presença obrigatória de ambulância durante as operações policiais e a elaboração de planos de redução de danos para o enfrentamento das violações de direitos humanos decorrentes de intervenções dos agentes de segurança pública na Maré.

Em resposta a essa decisão - por si só, uma grande vitória dos moradores e instituições da Maré -, o Fórum Basta de Violência inicia um processo de escuta e diálogo com os moradores para construir seu próprio plano de redução de danos e o cumprimento integral da decisão judicial, a partir da pergunta "O que o Estado pode fazer para diminuir a violência na Maré?"

Fomos às ruas e às redes sociais coletar respostas - mais de 287 moradores contribuíram. Além disso, realizamos um encontro presencial com mais de cem pessoas, cujo resultado apresentamos com o objetivo de contribuir para responder as perguntas que orientam esta audiência pública.

Primeiramente, cabe ressaltar que, dentre as sugestões apresentadas, a garantia de políticas de prevenção à violência como saúde, educação, assistência social e trabalho, foram citadas pelos moradores da Maré. Isso significa que já existe uma compreensão de que o direito à segurança pública está para além da questão policial, passando obrigatoriamente pela garantia de direitos

sociais básicos. Controle de armas, descriminalização e legalização de drogas também foram apresentados pelos moradores como soluções, a médio e longo prazo, para questões de segurança pública na Maré e em outras favelas do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

O plano foi sistematizado em vinte ações, distribuídas em cinco metas, que, naquele momento, apresentamos ao Estado do Rio de Janeiro para contribuir com o cumprimento da decisão da ACP da Maré - hoje, acreditamos que podemos contribuir com o debate proposto no âmbito da ADPF 635. São elas: reduzir o número de mortes - é lógico que a gente não quer a redução, a gente quer zerar as mortes por operações policiais -, as situações de violência de direitos fundamentais e abuso de autoridade policiais e a violência a grupos de vulneráveis - jovens, jovens negros, crianças e adolescentes, mulheres, idosos, LGBTQIA+ -; garantir o funcionamento pleno de instituições governamentais e não-governamentais que atuam no território da Maré; e ampliar a participação popular no planejamento da segurança pública.

É bom salientar que, neste momento, no Estado do Rio de Janeiro, a gente não tem segurança pública. A gente vive uma insegurança, não há um planejamento prévio de segurança pública. Há ações efetivas, como ocorreu no dia 27 na Maré, onde a polícia adentra com seu blindado uma feira e acaba ocorrendo mortes.

Como dito anteriormente, as ações sistematizadas dizem respeito à atuação policial dentro da Maré. Por isso, vou destacar aqui somente as questões com objetivo na ADPF e responder as perguntas direcionadas pela presente audiência.

Em relação à meta 1, destaco a necessidade de qualificar a formação policial para uso da força e de armamento em espaço densamente povoado, de forma a garantir, com prioridade em suas ações, o direito à vida; de aprimorar o sistema de controle sobre fabricação e circulação de armas e munições em território brasileiro; de qualificar e fortalecer o processo de investigação dos casos de homicídios decorrentes de ação policial.

A meta 2 elenca uma série de medidas de controles internos e externos que acreditamos serem fundamentais para diminuir o abuso de autoridade e violações de direitos e a criação de espaço de atendimento integrado entre os comandantes das operações policiais e os órgãos de controle interno e externo da polícia, para atender diretamente a população em dia de operação policial - demanda antiga de movimentos de moradores da favela, que se veem completamente desamparados quando a polícia age ao arrepio da lei e não têm a quem recorrer.

Nesse sentido, é fundamental destacar a necessidade de construção e ampliação de canais de acesso, com plantão de atendimento, em dias

de operação policial, ao Ministério Público. É fundamental destacar que o Ministério Público do Rio de Janeiro precisa cumprir seu papel, abrindo portas e ouvidos para receber as demandas da população, e elaborar respostas democráticas, seja por meio de grupo que faz controle externo das atividades policiais, seja por meio de promotor plantonista apto a atender moradores e sociedade civil no momento da operação, realizando o acompanhamento dos desdobramentos dos casos.

É inaceitável que esta Suprema Corte continue admitindo que as forças policiais se sintam à vontade para matar, agredir e violar direitos, rasgando sistematicamente a Constituição e as leis deste País ao atuarem em favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a construção de um fluxo de prestação de contas das forças policiais para órgãos de controle interno e externo é essencial.

Para a meta 3, acreditamos na importância do estabelecimento e monitoramento de uma formação para a polícia sobre diversidade, como a criação de um órgão específico qualificado, apto a acolher a população de negros, crianças, adolescentes, mulheres, idosos e LGBTQI+, para investigação de violações de direitos fundamentais durante a investigação policial, de modo a garantir o respeito a grupos vulneráveis. Por fim, a meta trata também da participação direta desses grupos na elaboração de monitoramento dos policiais e da segurança pública.

A meta 4 tem como objetivo minimizar os impactos das operações policiais no funcionamento de importantes serviços públicos e privados no território da Maré, proibindo a utilização de instituições públicas e não governamentais.

É inaceitável, Senhor Ministro, que a Maré e outras favelas tenham vivido interrupções tanto na vacinação quanto na educação, porque esse é um pedido básico da nossa ACP, que a gente quer que também esteja dentro dessa ADPF.

Por fim, a meta 5 trata de algo fundamental para o processo que estamos vivendo aqui: incluir, em todas as ações políticas de segurança pública, a participação popular na elaboração, execução e monitoramento de políticas públicas de segurança pública. Nesse sentido, cabe lembrar que a extinção da Secretaria de Segurança Pública em nosso estado indica que não há mais espaços democráticos de construção de políticas públicas quando se trata do tema de segurança pública.

Algumas das ações que consideramos fundamentais são: criar canais permanentes de discussão sobre a atuação dos agentes de segurança pública que reúna órgãos políticos da segurança e do sistema de justiça criminal; realizar consultas públicas permanentes e regulares sobre a atuação das polícias nessa área em favelas; recriar o fortalecimento dos canais de participação popular já existentes,

como o conselho estadual comunitário de segurança, visando a facilitar a participação de representantes comunitários; e reformular ouvidorias de polícia, com eleição de membros da sociedade civil. Em paralelo às ações de participação, é fundamental que as políticas sejam transparentes.

Por fim, gostaríamos de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência e dizer que o Fórum Basta de Violência! vem trabalhando em diálogo com a Defensoria Pública e o Ministério Público, com a participação da Deputada Renata Souza, moradora da Maré.

Fica aqui registrado que a Maré teve uma vereadora executada, Marielle Franco, aqui presente em nossas lutas.

A audiência de hoje é muito a importante e traz falas muito emocionantes, por mais que haja um direcionamento. A gente precisa ler e enfatizar que nossas vidas são importantes, nossos espaços são importantes. A gente precisa dizer que, no meio de uma pandemia que já matou, com o Coronavírus, mais de 350 mil pessoas, hoje morremos de fome e continuamos morrendo de tiro. Não é possível, Senhor Ministro, que continuemos morrendo de tiro no meio dessa pandemia!

Como disse a mãe da vítima de Manguinhos, a gente quer os nossos jovens vivos. Não quero estar aqui relatando como deve ser uma operação policial dentro da minha favela. Quero chegar aqui e falar como tem que ser o

diálogo e enxergar o policial como trabalhador e funcionário público. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, isso não é possível, porque nossos povos pretos, pobres, favelados e periféricos são tombados o tempo inteiro.

Marielle, antes de ser executada, perguntou: "Quantos mais têm de morrer para essa guerra acabar?"

Aqui fica minha pergunta para Vossa Excelência: "Quantos mais têm de morrer para essa guerra acabar?"

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado a Flávia Cândido, que falou como representante do Fórum Basta de Violência! Outra Maré é Possível. Obrigado por sua intervenção!

Ouviremos agora o Doutor Fransérgio Goulart de Oliveira Silva, representante da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, *amicus curiae* nesta ADPF. Também ouviremos, na sequência, os inscritos na ordem divulgada previamente.

Passo a palavra, agora, a Fransérgio Goulart de Oliveira.

O SENHOR FRANSÉRGIO GOULART DE OLIVEIRA E SILVA (INICIATIVA DIREITO À MEMÓRIA E JUSTIÇA RACIAL) - Bom dia a todos e todas!

É com enorme satisfação que a gente chega nessa conquista de poder estar aqui nesta Audiência Pública para apresentar as nossas proposições enquanto organização da Baixada Fluminense. É uma coisa inédita para a Baixada Fluminense, uma organização da Baixada Fluminense, um território eminentemente de maioria negra. Então, a gente queria fazer esse agradecimento por essa acolhida do STF a partir do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin.

Queria também, entendendo que o Estado brasileiro e seus Poderes têm competências diferentes, mas complementares, e que a liminar que o Ministro Fachin expediu suspendendo as operações policiais e determinando que elas só poderiam acontecer em caso de excepcionalidade, dizer que a Polícia do Estado do Rio de Janeiro vem passando por cima dessa liminar. E o Ministério Público tem sido também um ator que tem se negado a fazer o "cumpra-se" dessa liminar, enquanto ator constitucional de controle da Polícia. Então, queria começar falando disso.

A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial é uma organização social que atua no enfrentamento à violência do Estado, debatendo segurança pública a partir da centralidade da questão do racismo, que é central nessa discussão. Nos nossos eixos de atuação, trabalhamos com articulação, mobilização, incidência política, produção da memória, muito no apoio às mães, familiares, vítimas, pois o Estado brasileiro tem como uma de suas ações mais

racistas apagar a memória de nossas lutas e nossa resistência. Vimos trabalhando com isso e com a produção de dados.

Nos primeiros três meses da liminar, no Estado do Rio de Janeiro, como aponta o estudo do GENI e aponta também o nosso estudo da Iniciativa Direito à Memória, houve uma redução, vidas foram salvas. Mas, a partir do quarto mês após expedição da liminar, os números voltaram a crescer. E a Baixada Fluminense é um dos territórios com maior número de operações policiais que aconteceram nesses dez meses de liminar. Nós tivemos 330 operações policiais na Baixada Fluminense.

E aqui vale ressaltar o que aquele estudo tem apontado: essas operações têm acontecido eminentemente em territórios dominados por uma facção específica. Vale ressaltar que, na Baixada Fluminense, o território é dominado por grupos de extermínio e por milícia, fruto de um processo, do legado do histórico da Ditadura Militar. A política de segurança pública na Baixada Fluminense é a política da milicialização. E cabe a nós investigar, ao Ministério Público investigar por que majoritariamente essas operações têm acontecido em determinadas áreas dessa facção, se isso não pode ser uma hipótese de fortalecimento das milícias, porque relatos e denúncias que chegam a partir do nosso "zapp" de denúncia da iniciativa, demostram que, logo após as operações policiais, milicianos, alinhados com uma outra facção, tentam retomar esse

território. Então, acho que isso é muito grave, e temos que exercer algum tipo de controle.

E, aí, de novo, chamando a atenção do Ministério Público. Onde está o Ministério Público? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não pode registrar apenas operações policiais. Recentemente, no sábado, o relações públicas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro falou que todas as operações que eles realizaram, no contexto da liminar, foram avisadas ao Ministério Público. E o que o Ministério Público fez com relação ao controle? Nós não podemos pensar o controle da polícia, da letalidade policial, a partir das execuções, da violência já ter sido produzida. O controle precisa ser pensado a partir de uma lógica preventiva; e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, historicamente, não vem fazendo esse processo.

Essas 330 operações levaram a 122 pessoas feridas e baleadas, 56 pessoas assassinadas. E, aqui, vale ressaltar que somos uma organização de direitos humanos, sim, e que, aqui, a estamos falando de vidas, desde uma criança que é morta, o seu corpo é desaparecido pela polícia, mas também de pessoas que trabalham no varejo de drogas. A polícia tem instrumentos legais e formas de atuar, de exercer o seu trabalho, sem produzir mortes. A gente não pode mais aceitar esse número de mortes que é produzido pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro.

Aqui são imagens desses territórios da Baixada Fluminense, e, recentemente, tivemos um despacho com o Ministro Fachin. Também fomos, com duas moradoras de Belford Roxo, falar da barbárie que vem acontecendo em Belford Roxo. Desde o dia 11 de janeiro, a partir de uma suposta implementação, de um destacamento no complexo do Roseiral, foram mais de 30 pessoas executadas, e que o Estado diz que foram apenas oito. Mas moradores e moradoras enviam fotos que comprovam, depoimentos que comprovam que esse número é muito maior. Mas por que são 30? Porque as pessoas não vão denunciar na Polícia Civil, porque elas não confiam na instituição polícia. Então elas têm medo da polícia.

A gente fez uma pesquisa, em quatro regiões, sobre a percepção, sobre a discussão, que, nos Estados Unidos, ganhou força, após a morte de George Floyd, que é sobre abolição das polícias. E a resposta foi: 93% da população não confia na polícia. E a mesma porcentagem no Sistema Judiciário quanto ao mecanismo de controle dessa polícia.

Então, aqui, essas imagens desse "zapp" que a gente recebeu de uma mãe reforçam o que Eliane e outros familiares já disseram. Ninguém aguenta mais acordar com caveirões aéreos nas nossas cabeças. Qual é o impacto no desempenho escolar dessas crianças? Qual é o impacto na saúde mental de todos os moradores, que já passam por uma política pública de ausência? Porque a

ausência é a política pública do Estado brasileiro por outras diversas violações. E, em um contexto de covid, com uma liminar, a polícia passa por cima disso tudo. É um desrespeito!

Eu queria colocar alguns pontos que a gente está trazendo para esta discussão.

O problema da polícia não é falta de grana. O orçamento da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior. O maior orçamento do Estado do Rio de Janeiro é da Previdência. E o segundo maior é das polícias. Então não é falta polícia. O mundo inteiro - e aí de novo eu vou citar esse fato político da morte do George Floyd - pautou que a gente precisa construir um desinvestimento das polícias. E isso quer dizer que as polícias não precisam de mais grana, porque mais grana representa produzir mais mortes. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro gastou mais de um milhão de reais comprando mais armas de guerra, caveirões terrestres e caveirões aéreos. Então, a discussão de desinvestimento das polícias tem que fazer parte desse plano de redução da violência policial.

Precisamos, como já foi proposto, criar uma câmara de controle da polícia, uma câmara de controle com todos os atores: Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, Polícia, mas com os

movimentos e a sociedade civil presentes e com caráter de deliberação. Protocolo de Minnesota: polícia não pode investigar polícia, não pode!

Precisamos e podemos pensar em um controle preventivo. As proposições que nós entregamos nas mãos do Ministro Fachin, a partir da ADPF 635, trazem essas propostas. É inadmissível, num perímetro com presença de escolas, de Unidades Básicas de Saúde, de serviços de assistência, ter operação policial em determinados horários. Não fazer operações nesse perímetro é reduzir essa letalidade, é pensar numa lógica de controle preventivo. Produzir um processo de polícia investigativa, em vez de polícia de confronto - onde nós, historicamente, como já fomos colocados, somos constituídos como inimigos do Estado -, é controle preventivo. Como falou bem a Eliane, em nenhuma favela tem fábrica de armas, em nenhuma favela você vê cultivo de plantação de drogas. E os inimigos somos nós!

E, aí, a classe média, a branquitude, defende a polícia. Defende a polícia porque, dentro dos seus condomínios, 4h da manhã, vocês não têm as suas portas arrombadas, as suas geladeiras esvaziadas com a presença da polícia, que vem e come tudo que está dentro da geladeira! Isso não foi uma, não foram duas vezes. Isso não é exceção! Isso é o cotidiano das operações policiais! Vocês não acordam 4h da manhã com os caveirões sobrevoando as cabeças de vocês. Por isso,

para vocês, a polícia é uma instituição que ainda pode possibilitar algo, mas a história demonstra que não! A polícia sempre foi isso!

Nós não temos, no Estado do Rio de Janeiro, uma Secretaria de Segurança Pública. Nós temos duas secretarias que falam que são complementares. Com quem a gente fala se tiver uma violação agora? Não tem uma estrutura. O Witzel e esse atual governador, o Claudio Castro, mantiveram essa estrutura de autonomia das polícias. Então, a Polícia Militar está fazendo a barbárie que está fazendo, a Civil está fazendo a barbárie. E aí eu discordo um pouco do próprio Zé, que colocou que a Polícia Militar historicamente viola mais direitos. Nos últimos anos, a Polícia Civil, que é uma polícia de investigação, não de confronto, a partir dos braços do CORE, também tem produzido muitas mortes a partir de suas operações.

É uma questão antiga dos movimentos a questão de solicitar uma perícia autônoma. Não pode! E, no meio disso tudo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acaba com o grupo de controle da polícia, o GAESP, que era a única instância para qual a gente conseguia, no momento de operação policial, ligar e falar com um promotor do GAESP especializado no controle da polícia, para ele saber que operação era essa e, com isso, reduzir a mortalidade em operações. Porque, quando o MP liga, a polícia fica constrangida. E, hoje, a gente teve uma extinção.

Ah, se falou que agora vai ter uma coordenação de Segurança Pública. Não! O procurador atual já falou que os promotores naturais são os que vão investigar as violações da polícia. Isso é um retrocesso! O CNMP, há anos atrás, fez essa recomendação de instituir grupos especializados de controle da polícia, esses promotores naturais vão ficar vulneráveis também a essa situação. Por quê? Porque eles vão estar atuando em áreas onde a investigação é feita pelos próprios policiais, os policiais vão estar envolvidos.

Nós precisamos ter um destacamento, uma institucionalidade de controle específico da polícia. Os promotores naturais não vão fazer isso; a história mostrou isso. Não dá! Além do que os promotores naturais, historicamente, vão lavar as suas mãos, porque era isso que acontecia em boa parte dos casos, sem generalizar, colocando a investigação na Polícia Civil.

No GAESP, a gente conseguiu ter peritos do próprio Ministério Público, em determinados casos, acompanhando esses processos, uma perícia que não era diretamente da polícia e a gente viu os resultados disso.

Quero terminar aqui dizendo uma música que foi construída por um MC, um funkeiro no Estado do Rio de Janeiro, que a gente diz que é o nosso hino, nosso hino de luta, porque a gente precisa das nossas bandeiras, das nossas simbologias. Então eu queria terminar aqui compartilhando um pouco essa letra

desse funk, produzido pelo Mano Teco, que tanto nos inspira para a gente continuar nessa luta cotidiana.

Antes da música, queria fazer uma leitura rápida também para vocês: Carlos Santos Henrique, desaparecido; Polícia Civil foi omissa e não procurou esse corpo; sua mãe que achou. Emily e Rebeca brincavam na porta de sua casa e foram assassinadas pela polícia. Rodrigo Raposo, jovem morto por milicianos com a participação de policiais. Carlos Magno levou um tiro de fuzil na nuca. Paulo Roberto foi espancado até morrer. João não se lembra mais quantas vezes levou tapa na cara de policial. Claudia Ferreira foi baleada, seu corpo removido do local do crime no porta-malas de uma viatura policial. Carolina estava indo para casa quando sua casa foi invadida por policiais que a xingaram e deram chutes nas suas costas, deixando, na blusa de uniforme, a marca da sola do coturno da PMRJ. Daniel e Felipe foram obrigados a entrar em uma viatura, que, após dar voltas por toda a favela com eles, os levou para uma quadra onde eles foram obrigados a se arrastar pelo chão com canos de fusíveis encostados nas suas costas, fazendo pressão sobre a pele para eles rastejarem como cobras. Mariana, todos os dias, desvia seu caminho na volta para casa com medo de ser estuprada por agentes da Polícia. Zélia não faz mais festas em sua casa, depois de sua neta recém-nascida, porque foi atingida por *spray* de pimenta numa operação policial. Júlia e outras crianças da mesma rua têm medo do barulho do helicóptero. Vinicius foi

perseguido, por meses, porque pintou o cabelo no salão do amigo e passou a máquina, fazendo desenhos. Marcos foi parado e revistado por soldados 17 vezes no mesmo dia na favela onde mora. Os mesmos soldados, nessas revistas, examinaram a fralda de bebê no colo. Esses relatos não são relatos, são denúncias que aconteceram e acontecem cotidianamente no nosso Estado do Rio de Janeiro.

Terminando, eu vou compartilhar com vocês essa música:

> Hoje o quilombo vem dizer
> Favela vem dizer
> Baixada vem dizer
> A rua vem dizer que é nós por nós.
> Papo reto nosso vou te passar a visão
> já que a real não se vê na televisão
> Essa mídia tem um lado
> Ser porta-voz do Estado
> Com muitos nos ferrando se passando de aliado
> É chegada a hora os divergentes se juntar
> partimos pro "caô" não há quem possa segurar
> O problema não é meu nem seu
> É nosso, não sabia
> Punhos cortando o ar mostram não somos minoria
> Hoje o Quilombo vem dizer
> Favela vem dizer
> A rua vem dizer
> Que é nós por nós

Não iremos tirar nossos corpos desses espaços. A nossa luta vai continuar, e precisamos construir esse plano de redução da letalidade policial, e não um plano conforme o Estado, no final do ano, colocou para conseguir recursos de verbas federais. O governo do estado já disse que vai criar um plano. Mas, sem a participação da sociedade civil; sem dizer, nesse plano, como vai ser o controle das polícias; sem dizer, nesse plano, uma série de questões, a gente não vai aceitar.

E, Ministério Público do Rio de Janeiro, faça o seu papel constitucional de controle das polícias. Fazer relatório de operações não é produzir controle das polícias.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Tivemos a intervenção do Senhor Fransérgio Goulart de Oliveira Silva, representando a Iniciativa do Direito à Memória e Justiça Racial, a quem agradecemos.

Os próximos a falar são os Doutores Guilherme Pimentel, Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e Thiago Gonçalves Veras Gomes, Promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Cada um falará por até 10 minutos.

Concedo a palavra, inicialmente, ao Doutor Guilherme e, em seguida, ao Doutor Thiago.

O SENHOR GUILHERME PIMENTEL (OUVIDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Obrigado, Excelência. Bom dia a todas e todos.

Quando a polícia quebra as leis, a quem recorrer? Excelências, quando um bandido invade a casa de alguém ou comete um crime contra alguém, o Estado oferece o serviço da Polícia Militar e da Polícia Civil: pode ligar 190, pode

procurar uma delegacia de polícia. Mas, quando a polícia é quem comete o crime contra o cidadão, a quem recorrer?

Nos anos de chumbo, o cantor e compositor Chico Buarque respondeu essa questão com bom humor, em sua canção *Acorda Amor*. Diante da invasão de polícia à sua casa, o eu lírico criado por Chico conclui: chame ladrão.

Naquela época, nós não tínhamos a atual Constituição da República e seus dispositivos democráticos. Então restava, aos artistas e à sociedade, a utilização do bom humor. Hoje, nós temos a Constituição democrática, mas a mentalidade e as práticas autoritárias ainda não acabaram. A situação cantada por Chico Buarque não o afeta mais, nem afeta a classe média, as pessoas que moram em bairros considerados nobres, mas essa é a regra que atinge a maior parte da população, em especial nas favelas e periferias do Rio de Janeiro.

O pensamento autoritário é tão presente que não é à toa que, quando a população reclama da violência ilegal cometida por agentes públicos, é muito comum ouvir esses agentes públicos que cometem essas violências ironizarem e dizerem: "Tá reclamando da polícia? Chama o Batman, chama o Superman!", enquanto gargalham sadicamente.

Diga-se de passagem, Excelências, esses são os mesmos que atacam o Supremo Tribunal Federal em inúmeras *fake news* plantadas nos milhões de grupos de WhatsApp Brasil afora. São inimigos declarados da democracia.

Entretanto, o fato é que nem ladrão, nem o Batman, nem o Superman, a sociedade brasileira, no seu processo de redemocratização, respondeu a essa questão de uma maneira bem objetiva. No inciso VII do art. 129, da Constituição, há a determinação de que o controle externo da atividade policial é função institucional do Ministério Público.

Porém, é fato que estamos muito longe de essa função estar sendo cumprida satisfatoriamente. Por isso, os setores democráticos brasileiros, em especial das favelas e periferias do Rio de Janeiro, têm chamado atualmente o Supremo Tribunal Federal para lhes acudir, Supremo Tribunal Federal que é o guardião da Constituição.

Vejam, Excelências, as operações policiais com violações a direitos são diárias, conforme tem sido colocado aqui pelos representantes de favelas e suas brilhantes explanações. Acontece que essas violações são tão desavergonhadas que a ideia de guardião da Constituição começa a ganhar contornos literais.

Vejam que, no Dia Nacional do Ouvidor, há exatamente um mês, eu recebi uma denúncia de que a Polícia Militar estaria literalmente rasgando a Constituição. Moradores da Favela da Ficap, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, cansados das violações que vêm sofrendo, fizeram faixas com artigos da Constituição e penduraram nas entradas da favela. Faixas como essa daqui, cuja

miniatura me mandaram, para que eu pudesse trazer aqui nesta audiência pública, com artigo 5º da Constituição. E policiais militares irritados com isso não só rasgaram as faixas, como começaram a interrogar os moradores para saber quem colocou essas faixas ali. Chegamos a tal ponto que divulgar a Constituição nas favelas virou crime, é tratado como crime.

Na semana anterior a esse atendimento, atendíamos uma família de uma das vítimas da Chacina do Morro dos Macacos, de Vila Isabel, local que já havia sido cenário do assassinato brutal de Caio, um adolescente que foi morto em uma ação policial noturna durante um campeonato de futebol. Ele foi vítima do descumprimento da ADPF. Mas esse assassinato não vitimou somente o Caio, ele é também um desafio das forças de segurança à autoridade do Supremo Tribunal Federal.

Eu dei dois exemplos aqui, do Morro dos Macacos e da Ficap, que são da cidade do Rio de Janeiro, mas se formos falar da Baixada Fluminense e de São Gonçalo, a realidade é ainda mais dramática.

A brutalidade e a regularidade das violações nesses lugares tornam o Estado democrático de Direito irreconhecível. Por isso, uma das perguntas que eu mais escuto, em tom de desabafo, durante os atendimentos da Ouvidoria é: "A Constituição vale nas favelas? Há quem garanta a sua efetividade?".

Essa ADPF, Excelências, e a decisão corajosa que Vossas Excelências tomaram indicam que sim - há quem trabalhe para garantir a sua efetividade.

Nós acreditamos na Constituição da República como um caminho para consolidação democrática e defendemos a democracia como o ambiente mais favorável para resolução dos nossos problemas. Por isso, sempre que recebemos um pedido de socorro de uma favela - isso é diário, a todo momento temos que parar o que estamos fazendo para atender esses pedidos de socorro -, nós seguimos o que dita a Constituição: chamamos o Ministério Público.

E aqui eu devo registrar um ponto muito importante. Por um lado, quando promotoras e promotores comprometidos com a democracia, principalmente os do, infelizmente, extinto Gaesp, atendem ao nosso pedido, nós somos testemunhas que as violações esfriam e as denúncias começam a parar.

Isso demonstra que o Ministério Público tem, de fato, poder para agir e interromper essa barbárie.

Por outro lado, eu preciso dizer que esse contato com os promotores e promotoras acontece por vias informais, porque, infelizmente, o plantão do Ministério Público do Controle Externo, determinado na medida cautelar, não está funcionando adequadamente.

Como forma de colaboração, nós da Ouvidoria produzimos um relatório sobre as falhas desse plantão e enviamos ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, solicitando uma reunião.

A boa notícia é que, na última terça-feira, ele nos recebeu. E escutando as favelas presentes, que foram conosco nessa reunião, se comprometeu a garantir um plantão eficaz para o controle externo das operações policiais, em tempo real, atendendo o pedido de socorro para interromper e estancar violações em curso.

O problema, Excelências, é que nós ainda não temos um prazo para efetivação desse plantão. E a urgência humanitária que está colocada nesta demanda nos exige que isso seja feito o quanto antes.

Por isso, eu vou terminar a minha participação, aqui, primeiro parabenizando o Supremo Tribunal Federal e Vossas Excelências pela corajosa decisão de restringir operações. Eu preciso dizer que essa restrição, eu diria, ela precisaria ir para além da pandemia, porque, na verdade, nós vivemos uma pandemia do extermínio das juventudes negras, há algum tempo, no Rio de Janeiro, e precisamos conter também essa pandemia. E não podemos abrir mão dessa decisão, mesmo que a pandemia acabe.

O outro ponto, que eu gostaria de reforçar, resgatando, aqui, a analogia, feita pelo excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, de que o Rio de Janeiro

precisa de um tratamento para este mal, para este mal que extermina as juventudes negras e de favelas do Rio de Janeiro, eu diria que esse tratamento precisa conjugar um tratamento contínuo, estrutural, que seria o plano de redução de letalidade, que também é urgente, e ele precisa ser efetivo, precisa ser acompanhado de perto por esta Corte, mas, também, precisa de um plano de ações de emergência, uma espécie de pronto socorro de direitos para estancar a hemorragia.

Isto seria justamente o plantão do MP para o controle externo que o socorro às favelas do Rio de Janeiro, um plantão que seja 24h por dia, 7 dias na semana, porque as operações não obedecem a finais de semana, feriados e pontos facultativos.

Excelências, no futuro, eu não tenho dúvidas, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, hoje, vai ser estudado como uma das maiores barbáries dos estados modernos.

Nesse momento, haverá quem se envergonhe da posição que teve e haverá quem esteja com a consciência tranquila. A gente precisa mais do que consciência tranquila, nós precisamos interromper essa barbárie.

Eu tenho absoluta confiança na posição que a gente assumiu e peço que esse caminho iniciado pela decisão do excelentíssimo Ministro Fachin, referendado pelo conjunto do Supremo Tribunal Federal, esse caminho não pode

ter volta. Do contrário, nós amargaremos um triste lugar na história: daqueles que viveram uma barbárie e não foram capazes de interrompê-la.

Nenhum de nós merece isso, Excelências. Vidas nas favelas importam, vidas negras importam.

E parabéns a todas as favelas e linhas de frente, que permanecem na luta, apesar de tudo e de todos.

Contem com a Ouvidoria.

Obrigado.

O SENHOR TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, é uma honra estar na presença de Vossas Excelências. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do Ministro-Relator Fachin.

Meu nome é Tiago Veras, sou Promotor de Justiça do MPRJ. O nosso Procurador-Geral de Justiça Luciano Mattos solicitou que eu justificasse a sua ausência, em razão de um imprevisto, de maneira que eu possa representar o MPRJ neste ato.

No âmbito do MPRJ, antes mesmo do ajuizamento da ADPF 635, já tramitavam diversos procedimentos relacionados à letalidade policial. Entre

esses procedimentos, podemos citar aqui aqueles inquéritos civis que apuravam a implantação do serviço de prestação de socorro, remoção de cadáver e preservação do local de crimes.

Temos também outros inquéritos civis sobre a presença de câmeras em viaturas policiais e sobre condições de segurança em escolas municipais.

Após o deferimento da liminar, foi instaurado um procedimento administrativo autônomo, que tramita na Segunda Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital. Esse procedimento tem por objeto apurar o cumprimento da liminar do STF no que tange às medidas excepcionais que autorizam as operações policiais excepcionais em momento de pandemia.

No bojo deste procedimento, inicialmente, o Ministério Público verificou que havia uma dificuldade das polícias civil e militar de comunicar todas as operações policiais. Foram realizadas diversas reuniões, diversos ofícios foram expedidos, recomendações, de maneira que, atualmente, as operações policiais são comunicadas dentro de até 24 horas após o início dessas operações ao Ministério Público pelas polícias civil e militar.

Ocorre que o Ministério Público verifica uma incompreensão sobre este conceito de situação extraordinária que caracteriza a possibilidade de fazer uma operação policial de forma excepcional. Há uma dificuldade de

compreensão deste conceito por parte das polícias. Nesse sentido, o Ministério Público do Rio já solicitou, até por ofício, ao Governador do Estado um apoio institucional para discutir e chegarmos a uma solução sobre a interpretação do que seriam essas situações extraordinárias. Fato é que até hoje não existe consenso entre a Defensoria Pública, a sociedade civil, o Ministério Público e as polícias do que seriam essas situações extraordinárias.

O Ministério Público entende que esta audiência pública é o momento adequado para colher de todas essas pessoas as contribuições que eles nos podem nos dar e, se assim entender Vossa Excelência, se o Supremo Tribunal Federal puder, fazer uma complementação da decisão liminar no sentido de tentar estabelecer parâmetros para definir melhor quais seriam essas situações extraordinárias que autorizariam essas operações policiais em tempos de pandemia.

Atualmente, como funciona a comunicação dessas operações policiais? As polícias civil e militar encaminham *e-mails* para o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público, que imediatamente encaminha esses *e-mails* com a comunicação da operação policial aos promotores naturais, que são da Auditoria Militar e das Promotoria de Investigação Penal da área onde está sendo realizada a operação policial.

Desde o início da liminar até hoje, de junho do ano passado até hoje, foram comunicadas ao Ministério Público 501 operações. O que o Ministério Público fez? Ele cruzou informações de diversos bancos de dados e recebeu notícia de que, dessas 501 operações, 41 operações resultaram algum tipo de crime que, em tese, foi praticado pelos agentes policiais.

Então o extinto Gaesp oficiou, em forma de representação, aos 82 promotores naturais, metade de cidadania, para apurar eventual improbidade e legalidade da operação e, metade de investigação penal, para apurar eventual abuso ou infração penal praticada por estes policiais. Então, todos esses casos que resultaram algum crime em operações policiais são objetos de procedimentos autônomos de investigação sobre a legalidade dessas operações.

O Ministério Público verificou que essa comunicação que é feita atualmente pelas polícias através de *e-mails* não está acontecendo de forma mais eficaz possível e, portanto, com o auxílio do MP em Mapas e do Semp desenvolveu uma nova ferramenta tecnológica. Esta ferramenta tecnológica é um banco de dados que foi construído em conjunto e com a ajuda e cooperação da Polícia Militar. A Polícia Civil não quis participar, embora tenha sido convidada.

Esse banco de dados colhe informações sobre as operações policiais que estão sendo realizadas. São campos que o policial imediatamente

preenche, inclusive campos específicos para justificar a excepcionalidade daquela operação policial de forma extraordinária e as medidas para contenção de risco.

Finalmente, esta plataforma digital já foi concluída e nós oficiamos para Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar, solicitando que fosse assinado com o Ministério Público do Rio um acordo de cooperação técnica ou que fosse editado um ato normativo, no âmbito de cada uma destas instituições, para que haja uma obrigatoriedade de utilização desta plataforma, que é muito mais eficaz do que os *e-mails* que são até então enviados para o Ministério Público.

Sobre a questão de plantão, o Ministério Público recebeu recentemente da Ouvidoria da Defensoria Pública, que é uma grande parceira do Ministério Público e das entidades da sociedade civil, notícia de que a atual sistemática do promotor de plantão não está sendo tão eficaz. Portanto, o Procurador-Geral de Justiça instituiu recentemente novas estruturas relacionadas ao controle externo da atividade policial e à garantia dos direitos humanos e, através dessas novas estruturas, que são a Coordenaria de Segurança Pública, a Assessoria de Direitos Humanos e Minorias, a Coordenaria-Geral de Dignidade da Pessoa Humana e a Coordenaria de Proteção às Vítimas, todas essas estruturas administrativas, eles estão concluindo agora, para a semana que vem, um estudo

em que vai ser instituída uma nova sistemática para a designação desses promotores de plantão.

Esses promotores de plantão para acompanhar as operações policiais terão uma ferramenta tecnológica adequada para receber da população, em tempo real, áudios, vídeos, imagens, mensagens e notícias de eventuais violações de direitos humanos, para que possam ser imediatamente estancadas. Esse promotor de plantão vai atuar junto com o promotor natural, inclusive para a realização imediata de diligências urgentes e contato com as autoridades das polícias para tentar imediatamente sensibilizar o policial que está na rua, investigar, colher provas e responsabilizar quem agiu com excesso.

Nessa semana também o Ministério Público atualizou o seu *site* e agora existe uma aba, no *site* do MPRJ, em que está escrito ADPF 635. Nessa aba, estão as principais informações do MP, inclusive a relação dos procedimentos que tramitam no MPRJ que são conexos a essa ADPF. Esses procedimentos tratam dos fatos que compõem a causa de pedir e os próprios pedidos da ADPF. Grande parte deles já existia, inclusive, antes do ajuizamento desta ADPF, fato que revela que o Ministério Público não está ausente no controle externo da atividade policial, que certamente precisa e já está sendo aprimorado.

Em relação ao plano de redução da letalidade policial, o Ministério Público destaca que, no ano passado, ajuizou uma ação de cumprimento

de sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Nova Brasília e pediu ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que efetivamente o Estado do Rio de Janeiro cumprisse aquela determinação da Corte Interamericana, do ponto resolutivo nº 17. O Juízo da Vara de Fazenda Pública declinou de competência para a Justiça Federal e tal decisão foi objeto de agravo de instrumento ainda não julgado. No âmbito daquela ação de cumprimento de sentença estrangeira, o Ministério Público propôs um processo estrutural, ouvindo a sociedade civil para a elaboração desse plano de redução policial.

Em coerência com essa ação que já foi ajuizada pelo Ministério Público no ano passado, o *parquet* entende que deve, sim, ser acolhido, na ADPF 635, o pleito de determinação ao Estado do Rio de Janeiro para elaborar o plano visando a redução da letalidade policial e o controle das violações dos direitos humanos. Para tal, como já dito, o MP entende que é imprescindível a participação da sociedade civil com a colaboração e a participação ativa também das polícias militar e civil.

A título de contribuição sobre esse tema, o MP entende que esse plano deve ser elaborado observando os princípios, as diretrizes, os objetivos e as estratégias previstos na Lei da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social do Sistema Único de Segurança Pública e na legislação estadual que versa sobre a atuação dos policiais civis e militares, como a Instrução Normativa nº 3, da

extinta Secretaria de Segurança Pública, o Estatuto dos Policiais Militares, o Estatuto dos Policiais Civis, o Código de Ética da Polícia Militar e a Instrução Normativa nº 33. Devem ainda incidir, como bem disse o Ministro Fachin no início da audiência pública, aqueles princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Finalmente, o MP entende que deve ser dada ampla publicidade e transparência a esse plano estratégico, de modo que seja publicado em *site* oficial específico do Estado do Rio de Janeiro com linguagem clara e acessível à população.

Portanto, o MPRJ afirma que o tema da letalidade policial, no contexto de controle externo da legalidad**e** da segurança pública, é uma prioridade para o MP, que vem atuando na defesa dos direitos humanos, sobretudo da população mais vulnerável, que mais sofre com os danos colaterais das operações policiais, sobretudo, das pessoas negras e jovens que vivem nessas comunidades. Finalmente, o MP reconhece que se trata de um problema estrutural, histórico, complexo e sensível, que somente será resolvido com a participação e a contribuição de todos.

Estamos aqui de portas abertas para receber essa contribuição e atuar em conjunto com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com a sociedade civil e, principalmente, também com o Poder Executivo e ambas as polícias.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado pela intervenção, Doutor Guilherme Pimentel, que fala pela sempre briosa e imprescindível Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e Doutor Tiago Gonçalves Veras Gomes, de quem me permito mencionar o empenho que tem evidenciado para comungar dos propósitos que motivam as nossas decisões e as nossas compreensões nesta ADPF. Portanto, receba Vossa Senhoria também os nossos cumprimentos.

Passamos agora às intervenções do Doutor Marcelo Weitzel Rabello de Souza, conto com sua presença, o Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e também a intervenção do Professor Antônio Henrique Graciano Suxberger, Promotor de Justiça do MPDFT e conhecido dos nossos estudos como especialista destacado em matéria de controle externo.

Doutor Marcelo, ouvimos Vossa Excelência.

O SENHOR MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO) - Bom dia! Muito obrigado, Ministro Fachin!

Eu quero aqui iniciar cumprimentando Vossa Excelência, Relator da ADPF 635, também o Ministro Gilmar, que nos assiste, ao Colega Subprocurador Doutor Carlos Vilhena e à Diretora Clara.

Eu vou fazer uma breve ação aqui e, logo depois, passar a palavra para o Colega Doutor Suxberger para dizer da importância, enaltecer esse debate, fruto da decisão contida na ADPF, e dizer a Vossas Excelências que a nossa ideia, pelo CNMP, é de apresentar algo propositivo, que possa somar esforços nesta nossa grande crise que é a da segurança pública.

Eu integro e presido a Comissão de Segurança Pública e Sistema Prisional, Controle Externo e Segurança Pública. Creio que, como o nome já diz - e o CNMP foi muito feliz quando criou essa Comissão -, mostra um trabalho que tem de ser um serviço integral entre essas várias facetas da segurança pública. Então, ela engloba tanto o controle externo da atividade policial como também do sistema prisional. Isso tem o seu sentido, a sua razão de ser, porque, como sabemos, é um problema altamente complexo, de muitos níveis e requer realmente uma atuação interinstitucional.

Tivemos a oportunidade também, agora nesta gestão do Doutor Aras, de, pela primeira vez, o CNMP ter um integrante da Comissão de Segurança Pública indicado e escolhido a fazer parte do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, do Ministério da Justiça. E digo isso porque essa relevância vai ao encontro - e é algo que sempre debatemos e procuramos fazer aqui dentro do Conselho - de procurar agir com várias instituições, várias camadas deste País, para buscar as soluções.

Como foi dito, o tema é complexo, envolve vários níveis, como Judiciário, Legislativo, as diversas instituições, ministérios públicos espalhados por este país, Secretarias de Segurança; e precisamos estar atentos.

Por parte do CNMP, não é de hoje que temos procurado, na medida do que nos cabe, facilitar e interagir esse trabalho de Ministério Público com as demais instituições. Fugimos de qualquer discussão corporativista, entramos e procuramos atuar com todas as instituições que assim o cercam.

É uma questão complexa, eu fico aqui sensibilizado com essa oportunidade, com essa iniciativa por parte do Supremo, porque é um tema que precisamos ter um pouco mais - e aí uma coisa que a gente conversa muito aqui - de humildade. Acho que temos de ser um pouco humildes perante a complexidade que é a segurança pública.

Faço só a título de exemplo e não busco solução - o Doutor Suxberger vai depois descrever todo o trabalho que está sendo feito pelo CNMP -, mas, só a título de curiosidade, a letalidade policial é um fato, é algo que, historicamente, nos persegue. Mas nós vivemos num país também em que se matam muitos policiais. A violência é muito grande. Nós estamos falando de um país em que se mata e se morre e nós estamos falando de agentes de segurança pública que são investidos, educados para uma atividade de segurança e que acabam não fazendo a contento pelas diversas situações. Nós vivemos em um país

em que se explode caixa eletrônico, em que, em uma cidade do interior como Ponta Porã, se elimina um traficante com uma metralhadora ponto cinquenta. Aqui nós temos uma violência que é de uma desproporcionalidade muito grande, que requer medidas às vezes custosas e caras e que é agravada pelas peculiaridades de um país muito grande.

Todo país enorme tem as suas desigualdades, as suas diferenças, e nós temos que levar em conta essas circunstâncias. Nós temos, hoje, um grande fluxo de drogas que chega nos grandes mercados consumidores, basicamente no centro-sul, mas que se inicia lá na região Norte, onde, em termos de segurança pública, em termos de legislação, é algo mais complexo de se colocar a eficácia.

Eu vi, uma vez, uma discussão sobre audiência de custódia, quando, para se chegar de uma comarca a outra, demoram-se três ou quatro dias de barco. Nós temos soluções, temos medidas, mas elas requerem realmente responsabilidade de todos - Legislativo, Judiciário.

Nós temos bons exemplos? Talvez tenhamos, mas exemplos que, depois, não prosseguiram porque são exemplos caros, custosos, que precisam de uma maior integração. Por exemplo: Complexo da Maré. Nós tivemos uma operação de garantia da lei e da ordem lá, que era para ser um mês, dois, três, e ficou quase um ano. Naquele período, alcançaram-se índices de segurança e de tranquilidade compatíveis a países desenvolvidos no norte da Europa, a estados do

interior dos Estados Unidos, índices de violência humana - vamos assim dizer - muitíssimo baixos. Pena que só ficamos na questão da intervenção na área da segurança. E por que isso? Porque não se tratava, ali, só de segurança, de homicídio, mas até a briga de vizinho era resolvida. Por que isso? Nós tínhamos ali uma tropa, um efetivo, que ficava 24 horas na comunidade. Isso resolve, soluciona, cria empatias etc., só que tem um custo e era 1 milhão de reais ao dia. Isso é inviável, por exemplo, em termos de GLO, numa região como a Região Amazônica, que hoje é uma porta de entrada de drogas, tráfico de animais silvestres etc., que vão desembocar aqui na região centro-sul - São Paulo, Rio, Minas. Então, para ficarmos só no problema doméstico. Mas são situações. Eu acho válido.

Quero agradecer e dizer que, por parte do CNMP, estamos aqui abertos a isso. É altamente louvável essa discussão, acho que precisamos enfrentá-la, e enfrentá-la com todas as instituições - acadêmicas, (ininteligível). Precisamos discutir o que é atividade militar, o que é atividade policial, que é algo pouco debatido aqui neste país e cada vez mais urgente; discutir o papel de um Ministério de Justiça e Segurança Pública, do Legislativo, dos ministérios públicos, e dizer que, por parte do CNMP, tem-se acompanhado isso diuturnamente, evoluído e estado aberto a esse debate, todos. Mesmo quando se trata, como agora recentemente, inclusive, de estudos de normatização interna para a aplicação no Ministério Público, sempre aberto, ouvindo a Polícia Federal, a polícia estadual e as secretarias

de segurança. E tratarmos isso, tratarmos, principalmente, uma coisa que também tem sido tocada muito aqui no CNMP, que não dá para discutir segurança pública sem falarmos de uma figura que, volta e meia, é esquecida, que é a vítima. A vítima, muitas vezes, é abandonada nessa discussão. A vítima, que é tão importante, e é o centro maior na busca dessa paz social.

Eu quero agradecer essa oportunidade e, aqui, passar imediatamente ao colega Suxberger, que tem todo um trabalho já a expor por parte do CNMP, e colocarmos aqui que o CNMP está à disposição, a comissão, tanto o Suxberger como os colegas, para ampliar, evoluir esse debate, no que for necessário em termos de organização, aplicação e de orientação junto, pelo menos, às instituições do Ministério Público.

Muito obrigado, Ministro.

O SENHOR ANTONIO HENRIQUE GRACIANO SUXBERGER (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO) - Ministro Edson Fachin, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de falar em nome da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. Reproduzo, mais uma vez, o cumprimento também dirigido ao Ministro Gilmar Mendes, Presidente da Segunda Turma; ao Doutor Carlos Vilhena, que representa tão bem a Procuradoria-Geral da

República nesta audiência; e a todos os demais que fizeram uso da palavra anteriormente e aos vindouros que igualmente o farão.

Parabenizo-o, Ministro Fachin, pela abertura da audiência pública. A ADPF 635 é um exemplo claro de litígio estratégico de interesse público, é um litígio estrutural e ela não poderia estar em melhores mãos que nas mãos de Vossa Excelência. Destaco isso porque o desafio é enorme. Trata-se de uma questão de altíssima complexidade que reclama uma intervenção multinível, alternativas interinstitucionais. E parece-me que, justamente, dadas as qualidades de Vossa Excelência na condução do processo, na maneira como tão bem honra esse assento na Suprema Corte do Brasil, estamos seguramente com um problema muito grande, mas igualmente bem assistidos pela qualidade de suas decisões.

Anoto aqui uma questão relevante. Como litígio estratégico de interesse público, a ADPF 635 cumpre um papel fundamental: coloca na agenda pública a temática da letalidade policial, da vitimização policial e da dificuldade de construção de protocolos mais confiáveis do que seja a exteriorização da ação pública do Estado chamada policiamento, exatamente naqueles casos ainda em que seja necessário o uso de violência ou mesmo as ações de caráter ostensivo em áreas de maior periculosidade.

Eu inicio com a fala com que pretendo igualmente concluir a minha exposição, destacar que a decisão dessa ADPF, mais do que candidata a

precedente histórico para a concreção dos direitos humanos no Brasil, será uma decisão que seguramente deve mesclar técnicas decisórias.

Recordo-me aqui, por exemplo, de um outro litígio estratégico de interesse público fundamental elaborado pela Suprema Corte, a ADPF 347, que reconheceu o estado inconstitucional de coisas no sistema prisional. Ali, Ministro Fachin, recordo-me igualmente da importância do julgamento sucessivo à ADPF 347, o RE 641.320, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ensejador até da Súmula Vinculante 56.

Por que faço aqui o registro desses precedentes? Pelo fato de que, no Recurso Extraordinário do Ministro Gilmar Mendes, houve uma pluralidade de técnicas decisórias que, me parece, melhor atendem à temática extremamente complexa colocada diante do Supremo Tribunal Federal. O recurso do apelo ao legislador, o estabelecimento das balizas da atuação de conformação normativa pelo poder legiferante serão providências que se colocam como algo necessário a ser assumido pelo Supremo Tribunal Federal.

O Conselho Nacional do Ministério Público e a sua própria razão de existência é a razão de aprimoramento do exercício do controle externo da atividade policial. Anoto aqui, desde sua instalação, entre os idos de 2004/2005, o Conselho Nacional produziu material e estabeleceu protocolos de capacitação, de formação continuada de todos os membros do Ministério Público, Brasil afora, no

reconhecimento de que o controle externo da atividade policial se dá igualmente de maneira multiforme, desde a atuação caso a caso, em que o Ministério Público, como ator relevantíssimo da persecução penal o faz, da fase investigatória, no curso da persecução penal e também no curso da execução da pena, mas também aquilo que se nominou de controle concentrado externo da atividade policial. Isso se fez por meio da Resolução nº 13, já longínqua, no ano de 2006, e que o Conselho Nacional do Ministério Público reviu, editando uma nova resolução, a Resolução nº 181, editada em 2017, que, de lá para cá, já recebeu pelo menos dois ajustes relevantes: o primeiro deles, pela Resolução nº 183, e o segundo deles, que aqui nos interessa com mais atenção, a Resolução nº 201.

A Resolução nº 181 teve muito destaque, do ponto de vista político, pela novidade do acordo de não persecução penal, que, diga-se de passagem, atendeu uma provocação do próprio Supremo Tribunal Federal, quando determinou ao CNMP que racionalizasse o uso da ação penal no Brasil.

Igualmente, anoto aqui a preocupação de que a Resolução nº 181 trouxe de atenção às vítimas, especialmente nos casos de letalidade e vitimização policial. O tema igualmente aparece na Resolução nº 129/2015, que estabelece a produção de dados pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos temas de vitimização e nos temas de letalidade policial.

Ministro Fachin, especificamente no tema da 129, parece-me que o Conselho Nacional não só tem, como reconhece o problema da falibilidade na produção desses dados. E, inclusive, por isso, o Conselho Nacional, desde o início do ano de 2021, já com projeções ao longo do ano de 2020, criou um grupo de trabalho que tem discutido a apresentação de uma nova proposta de resolução.

O Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu um trabalho em conjunto um Fórum Brasileiro de Segurança Pública, abrindo bases de dados de, pelo menos, cinco capitais do Brasil, dentre elas o Rio de Janeiro, para a proposição de alternativas, de possibilidades de aprimoramento dessa atuação.

A conclusão desses estudos é que tem orientado o trabalho desse grupo que trará ou terá, diante de si, o desafio de positivar, não apenas o estado atual que se encontra o controle externo da atividade policial, mas trazer de maneira uníssona, convergente e de institucionalização de boas práticas, o que seja a fiscalização de políticas de segurança pública pelo Ministério Público, agregando, aglutinando, aqui, a hoje não tão bem sucedida Resolução nº 129, e os dados que são produzidos em publicidade ativa do Ministério Público por meio da Resolução nº 20.

Anoto igualmente a dificuldade no plano legiferante. Nós tivemos a condenação do Brasil no caso Favela Nova Brasília, ou seja, a

determinação de que uma instituição autônoma, independente, fora da polícia fizesse apuração dos casos de letalidade policial.

No desenho institucional brasileiro, essa missão só pode recair sobre o Ministério Público. Mas há problemas, não é simplesmente afirmar: incumbe ao Ministério Público, o Ministério Público investigue. Ou seja, a imposição compulsória da instauração de procedimentos de investigação criminal é uma resposta simples a um problema extremamente complexo, por quê? Porque a apuração dos casos de letalidade policial esbarrará, no mínimo, nos mesmos problemas que temos da dificuldade de investigação e persecução penal dos homicídios de uma maneira geral, os crimes de letalidade violenta. E isso passa por protocolos de preservação de áreas do crime, apuração dos protocolos de atuação da polícia técnico-científica e melhor qualidade investigatória.

O caso Favela Nova Brasília ingressa no Congresso Nacional de uma maneira e sai de uma maneira completamente distinta, ensejando apenas as alterações de redação do art. 14, "a", e 16, "a", respectivamente do CPP e do CPPM, que têm ensejado problemas ao Ministério Público Brasileiro. Anoto aqui, por exemplo, o caso do Estado de São Paulo que suspendeu as investigações de letalidade policial ao argumento de que não era possível nomear defensor técnico àqueles que ainda figuravam como investigados desses casos.

Eu anoto ainda um outro problema legiferante. O próprio Supremo Tribunal Federal já se deparou diversas vezes com uma alteração do Código de Processo Penal Militar, de 1996, diga-se de passagem, quando da previsão de que os crimes dolosos praticados por forças militares contra civis seriam de competência do Tribunal do Júri. Juntamente com essa alteração legislativa Lei nº 9.299/1996, o CPPM trouxe uma alteração que, muitas vezes, tem-se apresentado como um problema nos estados que diz que o militar é investigado por meio de inquérito policial militar.

As alternativas a esse problema têm passado desde a designação de um membro do Ministério Público para acompanhar de maneira muito próxima investigação, a exemplo do que hoje, o Ministro Fachin, já se encontra positivado, tanto no próprio Código de Processo Penal Militar, como também na Lei nº 12.850, que diz da designação de um membro do Ministério Público para acompanhar aquelas investigações mais sensíveis.

Esse é um tema que hoje se encontra em discussão, porque - repito, mais uma vez - a simples determinação da investigação por procedimento próprio e compulsório pelo Ministério Público não será a garantia de uma investigação efetiva e bem realizada, dada a necessidade de se contar com corpos próprios de policiamento técnico-científico e, sobretudo, de atuação de primeira resposta.

Aliás, não é outra a preocupação do Protocolo de Minnesota, que igualmente é objeto de preocupação e de estudo do Conselho Nacional do Ministério Público.

Já caminhando à minha conclusão, eu me permitiria alguns comentários sobre os próprios pedidos deduzidos na ADPF 635, Ministro, para poder mencionar aqui em relação às temáticas dos planos de redução de letalidade policial, o bem-vindo debate democrático na abertura de construções desses planos. E isso passa por melhor efetivação dos colegiados previstos na Lei do Sistema Único de Segurança Pública. Ou seja, a institucionalidade de boas práticas passa pela nacionalização dessas práticas. Eu, aqui, destaco o fato de que a cadeira do Ministério Público, no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, hoje, encontra-se a cargo justamente do Conselheiro Presidente da SSP do Conselho Nacional do Ministério Público. Anoto ainda o fato de que o Supremo Tribunal Federal certamente considerará as decisões mais recentes do STJ sobre os mandados de busca e apreensão domiciliar. São fatores efetivamente relevantes na construção da decisão.

O tempo já me foge, destacarei o fato de que, em relação à oitiva dos familiares das vítimas, trata-se justamente da mais recente operação da Resolução nº 181 por meio da Resolução nº 201. O problema é complexo, reclama medidas e alternativas, mas eu destacaria a necessidade de respeito mínimo aos

ciclos da política pública e, para tanto, há necessidade de mesclar técnicas decisórias, que esse Supremo Tribunal Federal certamente atentará.

Agradeço, Ministro Fachin, mais uma vez, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, e o faço aqui na presença do Conselheiro Marcelo Weitzel, pela oportunidade de diálogo, parabenizando essa Corte pela realização dessa audiência pública.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado a Vossa Senhoria, Doutor Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, e a Vossa Senhoria, Professor Antônio Henrique Graciano Suxberger, pela contribuição que vêm de ofertar a esta audiência pública.

Permito-me prosseguir nas oitivas e exposições matutinas.

Ouviremos agora a Senhora Doutora Denise Gonçalves de Moraes Rivera, perita criminal, representante da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e o Senhor Doutor Marcelo Vinícius Pereira, superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro.

Doutora Denise com a palavra.

A SENHORA DENISE GONÇALVES DE MORAES RIVERA (PERÍCIA CRIMINAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Bom dia.

Agradeço ao Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin por esta oportunidade. Bom dia a todos os demais participantes.

Sinto-me honrada em estar presente nesse evento de tamanha importância, de profundo alcance democrático, onde todos os segmentos sociais e os agentes públicos interessados na questão estão podendo falar um pouco.

Então, havia feito, em uma outra apresentação, um currículo resumido só para dizer que eu represento a Perícia Oficial do Estado do Rio de Janeiro e tenho mais de 30 anos de experiência como perita criminal. Posso afirmar que a isenção dos órgãos periciais é, sem dúvida nenhuma, a garantia dos direitos humanos.

Hoje, eu sou perita criminal com especialidade em documentoscopia, já trabalhei em várias áreas de perícia e atualmente estou assessora técnica especial da Secretaria de Polícia Civil para assuntos da perícia da Polícia Científica. Mas estou falando, aqui, pela Perícia Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

É importante frisar, primeiro, e para quem não sabe, que a perícia é a rainha das provas. A prova pericial é de suma importância para a

elucidação dos crimes, traz confiabilidade e prova a autoria do crime. Então, aumentar a taxa de elucidação de crimes é a solução para combater a impunidade e a criminalidade. Então, ela está diretamente relacionada à perícia criminal e à elucidação do crime.

A perícia faz parte da investigação, mas ela é a prova mais robusta e ela utiliza exames científicos, que analisam DNA, as assinaturas, as armas de fogo, marcas de solado, impressões digitais. Nós temos uma gama de exames que são realizados pela perícia e que vão embasar a investigação e posteriormente o processo criminal.

Eu posso dizer que não há juízo de valor por parte do perito. Não há. Isso é uma coisa importante de nós frisarmos, porque para a perícia não importa se a pessoa, se o morto, no caso, se ele é pobre, não há distinção de classe, de orientação sexual, de profissão, nada disso importa para o exame pericial.

E quando falamos no cadáver, posso dizer que ele fala com perito, mas ele o faz, e o que importa, o que ele nos diz é o que aconteceu que o levou à morte. Então, quando falamos "o cadáver fala", é nesse sentido. E é importante de deixar frisado que a perícia é imparcial.

Então, o que acontece? Para que a atuação da perícia seja feita em sua plenitude, há a necessidade constante de investimentos específicos. Nós atuamos de uma forma integrada com a investigação policial sem perder a

independência e autonomia. Nós fazemos a materialização do delito e a identificação de autoria com base em exames científicos. Então, a perícia não tem opinião, ela não acha, ela não é movida pela emoção do momento. Nós trabalhamos de uma forma técnica.

Fizemos agora, esse último caso do Rio de Janeiro, em que o menino Henry foi vítima de um assassinato, e nós trabalhamos sabendo separar o que é emoção do que é o trabalho científico que temos que fazer. E é assim que trabalhamos em todos os casos.

Eu posso dizer que os exames periciais são precisos e podem inocentar ou confirmar a culpa do suspeito. Isso é uma coisa que é importante de deixarmos bem frisado, não é?

E a valorização dos profissionais da segurança pública, especialmente dos peritos, é muito importante. É importante também o investimento tecnológico, que vem sendo realizado pela Senasp, por meio do Governo Federal. Também o atual Governo do Estado, que tem nos apoiado muito com melhoria nas condições de trabalho. Isso tudo vem possibilitando que a perícia estadual posso exercer a atividade de forma plena.

Então, estamos reestruturando. Aqui, agradeço até o apoio do Governo Federal, do Governo Estadual e também dos deputados federais, que eles

têm enviado recursos para perícia, por meio de emendas parlamentares. Com isso nós vamos conseguindo reestruturar a perícia fluminense.

O perfil. O perito oficial - porque, na realidade, nós temos peritos criminais e peritos legistas; em alguns estados, todos são peritos criminais; aqui no Rio de Janeiro nós temos peritos criminais e peritos legistas -, eles são, a Lei nº 12.030/2009 dispõe sobre as perícias e estabelece quem são os peritos oficiais: os criminais e legistas. Eles são concursados, sempre.

E a perícia não atua sozinha, ela desenvolve a sua atribuição sempre motivada por requisições das autoridades competentes, seja nos inquéritos, através do delegado, ou nos processos judiciais de natureza criminal, pelo juiz. E os peritos também têm as mesmas suspeições que os juízes.

Como tem muitas pessoas que não são da área, a gente quer deixar bem esclarecido que o perito oficial, seja ele criminal ou legista, ele é um servidor público, ele é concursado, tem nível superior e é especialista em diversas áreas do conhecimento. Então, a perícia é multidisciplinar.

Como esse último caso que fizemos, nós tivemos peritos criminais e legistas, onde todos se uniram para poder chegar a uma conclusão, embasar, fundamentar o laudo, sempre interpretando cientificamente as evidências de um crime para trazer luz à verdade dos fatos.

Então, como eu disse antes, o perito, ele trabalha, sempre, com uma visão científica, ele tem uma fundamentação científica e ele não trabalha em cima de provas testemunhais. Ele trabalha com os vestígios deixados numa cena de crime.

Eu posso dizer que, com certeza, uma perícia fortalecida, ela é fundamental para redução da criminalidade e ela é a garantia do pleno exercício dos direitos humanos.

Então, como já falaram antes, a perícia tem que estar, a meu ver, envolvida em todos os projetos que falam sobre a redução da criminalidade. Por quê? Porque a perícia, ela tem muito a contribuir e ela tem as estatísticas do que nós fazemos. Para se ter uma ideia, só no ano de 2020, nós fizemos mais de 17 mil exames balísticos, entre confrontos balísticos, exames de munição, todos os exames que envolvem o trabalho com a balística. Nós fizemos, agora, só, neste ano, com pandemia, mais de 3.200 exames na área da balística.

Nós temos um banco de perfis genéticos, que é nacional, e que nós inserimos, nesse banco, todos os dados de locais de crime, de condenados de crimes hediondos, segundo a lei. E isso, quanto mais nós fortalecermos a perícia, maior a chance de nós chegarmos aos verdadeiros culpados dos crimes, provar o envolvimento dos suspeitos e robustecer a prova, que é importantíssima para que a gente tenha, de fato, uma redução da criminalidade.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado, Doutora Denise. Se a senhora puder concluir.

A SENHORA DENISE GONÇALVES DE MORAES RIVERA (PERÍCIA CRIMINAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Vou concluir agora. Só o último.

Então, o aumento da taxa de resolução de crimes é o modo de conter o avanço da criminalidade.

A perícia criminal é fundamental para garantir os direitos humanos. E eu posso dizer que, sem perícia, não há Justiça.

Muito obrigada pela oportunidade de falar.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado à senhora pela contribuição que traz a esta audiência pública.

E agora ouviremos o Doutor Marcelo Vinícius Pereira, Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio de Janeiro, também por dez minutos.

O SENHOR MARCELO VINÍCIUS PERREIRA (SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Obrigado, Presidente. Bom dia, excelentíssimo Ministro Edson Fachin, Relator da ADPF 635. Bom dia a todos e todas presentes nesta audiência e demais expectadores e ouvintes.

Desde já agradeço o convite e a oportunidade de participar deste diálogo acerca de tema tão relevante, em especial para a sociedade fluminense e carioca. Eu sou policial rodoviário federal em exercício no Rio de Janeiro e atuo como agente de segurança há 21 anos. Sou natural desta cidade e, em razão disto, acredito que a minha experiência profissional e de vida possa contribuir um pouco para a discussão dessa realidade tão cruel e difícil da nossa cidade.

Como alertado pelo Senhor Relator, no início da audiência, o tempo é exíguo para a discussão de tema tão relevante. Em razão deste fato e considerando a presença de representantes do Poder público e da sociedade civil, que detêm informações estatísticas detalhadas acerca do tema em comento e se dedicam há muitos anos ao estudo da violência e das políticas públicas em segurança pública, até temáticas que conduzem a minha caminhada acadêmica, eu defini minha participação com a abordagem acerca da instrumentalização das medidas de controle da atividade policial, da promoção dos direitos humanos pelas forças de segurança e a atuação no combate ao racismo estrutural.

Entretanto, como citado em uma das falas, as comunidades fluminenses não produzem drogas, nem fabricam armas. Essas armas vêm em quase sua totalidade de outros países e por isso mesmo as forças federais atuam na apreensão de drogas e armas nas fronteiras e em solo nacional.

Somente no ano de 2020, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 727 toneladas de maconha, 30 toneladas de cocaína, 2200 armas e 90 mil munições de diversos calibres. Só em relação à maconha, mais que dobrou o quantitativo apreendido no ano anterior. Somente no Rio de Janeiro, foram apreendidas, nos últimos dois anos, 35 toneladas de maconha, 2 toneladas e meia de cocaína e 349 armas, sendo 68 dessas armas longas.

É sabido também que a Polícia Militar já apreendeu, em média, um fuzil por dia e um sem números de armas curtas no Rio de Janeiro - estatística detalhada que eu deixo para os representantes da instituição.

Inicialmente, cabe ressaltar a relevância e a legitimidade do arguido na ADPF, que nos levou até esta audiência pública. A atuação do Estado pode e deve ser objeto de acompanhamento e controle social. Não resta dúvida quanto a isto. Quando falo em atuação do Estado, destaco a atuação do Poder Público como um todo, em especial nas áreas que impactam mais diretamente sobre a sociedade: educação, saúde e segurança pública.

E cito a segurança pública por último propositalmente, pois entendo que a atuação policial repressiva se dê majoritariamente quando educação e saúde não desempenham o papel esperado em uma sociedade democrática e que tenha a justiça social como um norte.

Ouvi o clamor dos representantes da sociedade civil que se manifestaram até o momento e não há como não compreender a dor e a legitimidade dos seus pedidos. Contudo, não posso deixar de alertar quanto à apreensão das medidas que restringem a atuação policial, seja em comunidades, em que há a presença e a atuação de organizações criminosas no Rio de Janeiro, seja em espaços menos desiguais, onde a atuação se dá em desfavor de cidadãos que detêm algum tipo de poder.

Os reflexos da atuação policial são nítidos quanto aos bens jurídicos tutelados. Nas comunidades, a vida é o bem mais ameaçado e em uma ação equivocada, isto não resta a menor dúvida, mas essa ameaça não advém somente da atuação policial, o que, obviamente, não justifica uma atuação equivocada.

Viver em comunidades nas quais uma minoria compõe facções criminosas e estas detêm um enorme poder armado, seja em razão do tráfico de drogas, da extorsão, garantidos e amplificados pela corrupção, é sem dúvida um desafio diário. A carência de serviços do Estado, não só pela violência, mas também por fatores diversos, reflexo da desigualdade social e do racismo estrutural, entre outros, tem efeitos devastadores sobre as pessoas que ali residem.

Medidas extremas como a proibição da atuação policial em comunidades podem, a médio e a longo prazo, trazer efeitos ainda mais

devastadores para a sociedade fluminense. Rogo pela ponderação acerca de alternativas inovadoras que resultem em ações concretas que visem à redução da letalidade nas operações policiais, de forma que resultados ainda piores decorram dessas medidas restritivas, como já presenciado em décadas anteriores no Estado do Rio de Janeiro.

Destaco ainda que a realidade da criminalidade no Rio de Janeiro foge a qualquer padrão brasileiro. Isso se reflete na utilização de armas de grosso calibre pelos criminosos e, consequentemente, pelas forças de segurança. Disputas de territórios são frequentes e silenciadas em razão da coação a que estão submetidos os moradores dessas localidades. Esse cenário já se expande e aflige as periferias das principais cidades das Regiões Norte e Nordeste.

O crime, qualquer que seja ele, de tráfico de drogas, contra o patrimônio, de formação de quadrilha, contra a vida, não pode ser tolerado, sob pena de comprometimento do Estado de Direito que tanto prezamos. O autor do crime, agente público ou não, deve ser alcançado pela lei e ter a punição proporcional após o devido processo legal. Esse é o Estado que as sociedades fluminense e brasileira desejam.

Faço questão de ressaltar a expressão "agente público", pois a discussão que hoje fazemos não deve se restringir aos agentes de segurança pública. A atuação estatal deve-se dar em sua completude, não se restringindo à

segurança pública. Repiso: saúde e educação são fundamentais para a mudança desse processo a médio e longo prazos, devendo ser objeto do mesmo controle hoje defendido sobre as forças de segurança.

Concluo, rogando mais uma vez pela reflexão de todos os envolvidos no presente debate, a fim de que os remédios não comprometam a saúde daquele paciente, que já se encontra debilitado e necessitando de cuidados.

E parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, dedicação e preocupação com a sociedade fluminense. Tenho certeza, ainda, que a decisão de Vossa Excelência marcará positivamente esse momento histórico no cenário da segurança pública.

Essa é a minha mensagem e o meu muito obrigado a todos!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado pela sua intervenção, Doutor Marcelo Vinícius Perreira, a quem também reiteramos o nosso agradecimento por se fazer presente e por trazer a contribuição a esta audiência pública.

Teremos agora a intervenção, que está prevista como a derradeira intervenção deste primeiro bloco, do Professor Doutor André Giamberardino, que é Professor do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Com a palavra o Professor André Giamberardino.

ANDRÉ GIAMBERARDINO (NÚCLEO DE POLÍTICA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ) - Muito obrigado e muito bom dia!

Eu quero começar cumprimentando o Excelentíssimo Ministro Edson Fachin e o Ministro Gilmar Mendes, o Excelentíssimo Subprocurador-Geral da República e todos os participantes desta audiência, especialmente as comunidades, as organizações e os familiares e vítimas da violência do Estado.

É uma honra muito grande poder participar dessa iniciativa tão importante, desse espaço tão importante. Eu realmente agradeço a oportunidade.

Eu vou falar objetivamente pela Defensoria Pública do Paraná e seu Núcleo de Política Criminal e Execução Penal. Nós gostaríamos de abordar um tema específico, a partir de uma pesquisa que nós fizemos recentemente, que tem foco na questão da competência, a competência para investigação preliminar nos casos de crimes dolosos contra a vida de civil praticados, em tese, por policiais militares dos estados.

Então, buscando nos ater ao objeto da ADPF, que versa especialmente sobre o Estado do Rio de Janeiro, mas que envolve questões jurídicas e processuais que transcendem e podem atingir potencialmente todo o território nacional, eu queria começar dizendo que há uma relação entre o conteúdo da exposição e especialmente os itens "l", "m" e "o", alguns pedidos que foram

deduzidos na petição inicial da ADPF, que são os pedidos que tratam da questão da investigação pelo Ministério Público, e também em relação ao item "a", que é um item que tem sido trazido aqui nesta audiência de forma frequente, que é aquele que propõe um plano de redução da letalidade policial, porque nós acabamos propondo também, a partir dos dados colhidos, a garantia de assistência jurídica aos familiares e às vítimas desde o início, o que parece bem alinhado à fala anterior da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial nesta manhã.

Então, são dados que visam servir como reforço argumentativo no mesmo sentido dos pedidos da petição inicial e também em concordância ao item 11 da decisão liminar proferida por este egrégio Supremo Tribunal em 18 de agosto de 2020, especialmente o item 11 que é aquele que determina a atribuição do Ministério Público e até, enfim, o seu plantão quando ocorre um caso assim.

O núcleo Nupep aqui do Paraná realizou uma pesquisa sobre uma amostra de duzentos e sessenta casos envolvendo mortes de civis. É uma amostra proporcionalmente significativa considerando que os dados oficiais e relativos ao mesmo ano, que é o ano de 2018, indicam uma totalidade de, aproximadamente, 330 casos. Então, a equipe investigou a fundo vários detalhes, e eu vou trazer aqui apenas alguns dados. Os demais estão disponíveis na nota técnica para quem estiver interessado.

Mas, antes de passar os dados, passar o arquivo, eu queria só contextualizar e já resumir, sintetizar o principal ponto em discussão nesse documento, que é algo que ocorre no Paraná muitas vezes e também em outros estados do País e que, a nosso ver, funciona como componente do que eu ousaria chamar de um quadro de impunidade estrutural no que tange ao tema da violência policial no Brasil hoje.

O que eu quero dizer, ao que me refiro, é uma interpretação que se faz que faz uma espécie de cisão entre o momento da investigação preliminar e o momento posterior do processo, da denúncia em relação à competência. E coloca-se a hipótese..., é como se um crime pudesse ser crime militar para fins de investigação preliminar, ainda que seja crime comum, de competência da Justiça comum para fins de possível processo de conhecimento que é, enfim, competência do Tribunal do Júri.

O que nós colocamos aqui, se é incontroverso, parece-me que é incontroverso que crime doloso contra vida de civil praticado por policiais militares dos estados se trata de um crime de competência do Tribunal do Júri, ou seja, da Justiça comum, e eu digo que é incontroverso, porque isso está expresso no art. 5º da Constituição e no próprio Código Penal Militar, o CPM, no art. 2º, § 1º.

Então, parece-nos evidente que essa situação deve ser tratada como crime comum também para fins de atribuição investigativa desde o início,

desde a ocorrência do fato. Afinal, o próprio Código de Processo Penal Militar, o CPPM, só se aplica a crimes militares. Existe uma predefinição anterior, se se trata de crime militar ou de crime comum para fins de aplicação daquelas normas.

Então, ainda que não haja nulidade por questão de competência na investigação preliminar, conforme a jurisprudência majoritária, nós sabemos, por exemplo, a Polícia Federal pode começar investigando um crime estadual, mas, quando ela percebe que não se trata de um crime estadual, há remessa, e isso é sempre justificado por elementos concretos da investigação. Se fica claro de que não se trata daquela competência, existe a interrupção como regra.

Então, aqui não é o caso desse tipo de situação, porque, se você tem a morte de um civil, parece-me, enfim, imprescindível que a apuração parta, como premissa, da possibilidade concreta de se tratar de um crime doloso. Aí vai ter a verificação de se foi ou não o caso de legítima defesa e assim por diante.

Então, o que nós estamos propondo nesse documento é que caberia à Justiça comum dizer isso, se se trata ou não de crime comum ou de crime militar, por exemplo, se for culposo e assim por diante.

Porém, o que a gente verifica é que é muito frequente que a investigação do ocorrido acabe se concentrando com o protagonismo das instâncias de investigação das próprias Polícias Militares, em regra, através da instauração de IPMs com o argumento ou de que se trata de um crime militar para este fim,

investigação preliminar, ou com o argumento de que pode haver outros crimes militares ali juntos, porque se trata, enfim, de um ato de possível apuração, e, por isso, seria legítimo puxar a investigação para si.

Nós temos um - e falando pela Defensoria do Paraná - grande respeito pela Polícia Militar do nosso estado, inclusive, pela Corregedoria da Polícia Militar do nosso estado, e nós reconhecemos que o próprio processo de construção das Corregedorias das Polícias Militares em todo País é um processo dificultoso por si só e que precisa de estrutura, precisa de orçamento, precisa de impulso. E é nesse sentido, é nessa linha, não é como questionamento direto ao trabalho de ninguém.

Mas a gente percebe, por exemplo, em comarcas menores, em que a própria Corregedoria não tem estrutura para estar presente, que, às vezes, o encarregado da investigação imediata é uma pessoa que faz parte do próprio batalhão do possível investigado, o que permite, em tese, até a possibilidade que soa absurda, de alguém que pode até ter participado da operação que resultou naquele possível crime se a pessoa encarregada da investigação inicial e preliminar daquele caso que vai depois fazer, enfim, o seu reporte às demais instâncias. E é isso que parece realmente muito grave.

Em outros casos identificados na pesquisa, foi-se ainda mais além. A gente percebeu que, em alguns casos, isso não é a regra, mas acontece pelo

País afora, e me parece que esta é uma oportunidade que o Supremo Tribunal Federal pode realmente explicitar a inconstitucionalidade desse tipo de procedimento, eu me refiro a situações em que o próprio juízo da vara militar procede ao arquivamento, procede ao reconhecimento de legítima defesa e ao arquivamento.

Então, aqui, nós colocamos um ponto de discordância respeitosa e pontual com o entendimento que já teve guarida neste Tribunal recentemente, por exemplo, cito uma decisão de 2009, no RE 1.199.231, em que se admitiu "a competência da Justiça Castrense para os atos pré-processuais que envolvam inquérito relacionado ao tema, dentre eles, o arquivamento quando presente a excludente de ilicitude". Então, nós defendemos a proposição jurídica de que afirmar a presença de excludente de ilicitude é decisão de mérito que compete à Justiça comum. Inclusive, no procedimento especial do júri, existe também a possibilidade da absolvição sumária, se houver prova de legítima defesa, não se trata, portanto, de mero ato pré-processual da Justiça Militar.

Então, nós sabemos que a Justiça Criminal brasileira padece de uma grave distorção, que é uma dependência excessiva da narrativa inicial, do que é feito nesse momento inicial, nesse momento preliminar. Então, a preocupação com a garantia de uma apuração republicana é decisiva nesse momento. Então é muito nesse sentido.

Explicarei então a pesquisa. Foi uma pesquisa, como já mencionei, que focou em 260 casos de pessoas que faleceram em ações policiais no ano de 2018, em possíveis situações de confronto no Estado do Paraná. Vários dados, como mencionei, foram levantados, alguns deles vão aparecer aqui. E, aqui, o foco da nossa exposição é especialmente a questão da competência. Nessa próxima tela, a gente tem a defesa de alguns enunciados jurídicos constitucionais. Primeiro, que seria inconstitucional interpretar crime doloso contra a vida de civil como crime militar, e isso deve se estender à investigação preliminar, que, portanto, deve ocorrer, preferencialmente, a cargo do Ministério Público, como já foi determinado na decisão cautelar. Ou também, se for considerado pertinente para o inquérito policial civil, caso haja instauração de inquérito policial militar, o seu escopo deve ser atinente exclusivamente à apuração de cunho administrativo e disciplinar militar, não podendo abranger o possível crime doloso contra a vida, sendo também ilegal eventual criação de obstáculos à Polícia Civil e ao Ministério Público quanto ao acesso a elementos de prova, à colheita de depoimentos e outros atos investigatórios.

Por fim, inconstitucional também a usurpação da competência do Tribunal do Júri à afirmação, pelo próprio juízo da Justiça Militar, da existência de causa excludente de ilicitude, com o consequente arquivamento da investigação.

Aqui, a gente verificou que, nesses casos, 71% deles iniciaram por IPM - não é que não existam outras formas de investigação. Também se discute, nem vem ao caso aqui, a manutenção concomitante do inquérito policial civil, do inquérito policial militar, da investigação pelo Ministério Público, e isso gera também alguma instabilidade processual, pode gerar, enfim, alegação também de *bis in idem*, e assim por diante. Não é nosso ponto esse, mas seria interessante também buscar organizar essa questão. O que é mais grave, embora não seja regra, é o número ali, à direita, que indica que, desses 260, em 41 casos, no ano de 2018, houve o arquivamento direto na própria vara militar, com o reconhecimento da excludente de legítima defesa. Inclusive, algumas vezes, mesmo com o Ministério Público se manifestando pela remessa dos autos à Justiça Estadual.

O que nós sugerimos, propomos ao debate seria uma determinação de inversão de fluxo, como consta da tela seguinte. No caso de haver possibilidade, enfim, a gente sabe que há possibilidade de crime militar, mas, no caso de morte de civil, a Polícia Civil ou, preferencialmente, o próprio Ministério Público encarrega-se da investigação preliminar, e, na conclusão da investigação preliminar, caso conclua se tratar, por exemplo, de crime culposo ou outro crime militar, ela que declina a competência e remete os autos à Justiça Castrense, invertendo enfim esse fluxo, que parece estar gerando esse quadro de impunidade estrutural ao qual fiz referência.

Aqui, eu acredito que haja dois pontos importantes, que, talvez, seja relevante levar em consideração como esclarecimento em relação ao item 11 da decisão cautelar que já foi proferida. O primeiro seria sobre a relevância da atribuição do Ministério Público pela investigação ser do Ministério Público atuante na Justiça comum e não do Ministério Público atuante na Justiça Militar.

O segundo ponto que me parece muito delicado e muito relevante - e essa novamente é uma oportunidade de se tratar dessa questão - é debater, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, a própria composição das equipes de investigação sob coordenação do Ministério Público. Parece altamente recomendável nesse sentido que tais equipes sejam plurais, e não compostas exclusivamente, ou em sua enorme maioria, por policiais militares, pelo menos para a investigação neste tipo de caso sensível.

A próxima tela traz, talvez, os dados mais impactantes que se referem ao fato de que, desses 260 casos, nós tivemos, até o momento presente, a denúncia em apenas três deles, ou seja, 1,2% com efetiva persecução. Em 58,5% já houve o arquivamento. E em aproximadamente 40% as investigações estão em andamento. Mas a nota técnica detalha mais. Não quero ser leviano, mas nós podemos antecipar, diante do estado processual, da baixa movimentação, do que já foi colocado ali como prova, como instrução, que há uma grande possibilidade de arquivamento também nesses 40% que estão em andamento, criando, enfim, a

possibilidade de que esse percentual de 1 ou 2% se mantenha, ainda que a gente tenha a conclusão das investigações, o que me parece algo que, por si só, chama a nossa atenção. Sem, enfim, entrar no mérito de nenhum caso específico, mas é um quadro que nos preocupa, porque, como já foi dito aqui, isso influencia a política pública e isso é determinante de qualquer estratégia de contenção da letalidade policial também.

A segunda proposta concreta trata da percepção de que em 0% dos casos, em nenhum dos casos analisados houve defesa técnica ou assistência jurídica, em algum sentido, aos familiares da vítima, da pessoa que veio a falecer. Portanto, dentro dessa proposta de criação, talvez, de uma câmara de controle, dentro da criação de um plano de redução da letalidade policial, a ideia é de que seja contemplada a participação da Defensoria Pública, do advogado constituído, enfim, de todos que puderem somar com o fortalecimento dessa forma, ainda que não direta, de controle externo nesse sentido, e também porque é um direito das vítimas, é um direito das famílias ter essa assistência e esse acompanhamento.

A criação do plano de redução da letalidade policial tem base legal, porque a Lei nº 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o Susp, estabeleceu, instituiu uma política nacional de segurança pública que deve ser, necessariamente, observada na elaboração dos planos locais e na execução de

qualquer política pública de segurança. Lá no art. 6º, IV, a lei estabelece como objetivo da política nacional de segurança pública:

> "IV - estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis;"

Então, essa prioridade legal, estabelecida já por lei federal, nos remete ao tema da violência policial, o que é triste, mas é incancelável, é inevitável.

É nesse sentido, enfim, que essa nossa pesquisa buscou contribuir para questões que podem transcender peculiaridades locais do Estado do Rio de Janeiro.

Como encerramento, os dados no Nupep. Nós acreditamos firmemente que qualquer política de segurança pública só pode ser viável com o objetivo de garantia e expansão de direitos. Ela deve ser construída com essa premissa, e não construída com a premissa de que é inevitável ou impossível evitar a redução de violação de direitos numa parte tão grande da população.

Chegará o dia, certamente, em que nós estaremos aqui discutindo o reconhecimento dos danos causados e formas de reparação material, moral ou simbólica a essas famílias e a essas comunidades tão vitimadas pela violência do Estado nas últimas décadas.

Encerro, agradecendo novamente a oportunidade e me solidarizando profundamente com essa dor, essa dor que nos comove e que nos deve comover no sentido de mover efetivamente as instituições.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor André Giamberardino, que nos trouxe uma pesquisa de inegável relevância para essa matéria. Agradecemos vivamente a contribuição que a Defensoria Pública do Estado do Paraná, por sua voz, traz a este momento da audiência pública.

Passamos agora ao espaço dialogal, antes, portanto, da fase final desta manhã, em que teremos a manifestação também do aqui ilustre representante da Advocacia-Geral da União, Doutor Fabrício.

Mas, antes, temos aqui o espaço dialogal, conforme previsto no cronograma da nossa atividade, deste momento, de 11:50, estamos às 11:51 - poderíamos dizer que estamos no horário exatamente -, até 12:30. E, neste período de aproximadamente 40 minutos, nós vamos vocalizar algumas questões que foram feitas por participantes a outros participantes. E eu também tenho, como Relator da ADPF e coordenador desta audiência pública, algumas questões que eu gostaria de formular e formularei ao depois.

Primeiro, vamos dar espaço às questões dos participantes que nos chegaram.

Há uma questão dirigida ao Doutor Tiago Gonçalves Vera Gomes, que é representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que fez aqui a sua exposição. Doutor Tiago, há uma questão desdobrada em três que lhe foi formulada pelo Doutor Djefferson Amadeus, do Movimento Negro Unificado. O primeiro segmento da pergunta: Quais os dados da atuação do Ministério Público no controle externo da atividade policial? Quantos procedimentos foram instaurados para apurar abusos policiais após a concessão de medidas cautelares no âmbito da ADPF? Como o Ministério Público do Rio de Janeiro pretende sanar as falhas estruturais no controle externo da atividade policial após o fim do Gaesp - Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública? Esta é a primeira pergunta, ou seja, primeiro conjunto do primeiro segmento de perguntas.

O segundo seguimento: Por que o Gaesp foi extinto? Por que retroceder na atualização especializada? Historicamente, o Ministério Público tem índices baixíssimos de denúncias de autos de resistência, de 1% a 2%. O Gaesp chegou a ter 8%. Esse foi o motivo real de sua extensão?

Doutor Tiago, se Vossa Senhoria achar que facilita eu posso pedir à organização do evento que coloque as perguntas no *chat* aqui ao lado. Quem

sabe facilita a leitura. Eu pediria ao cerimonial e ao Doutor Roberto Daledoni, que me auxilia na coordenação desses afazeres que, se possível, lancem, porque creio que o Doutor Tiago terá a visualização das questões que a ele foram dirigidas pelo Doutor Djefferson.

Enquanto isso se faz, Doutor Tiago, eu leio a terceira questão, o terceiro bloco de questões: Por que o Ministério Público não nomeia um órgão responsável pelo controle da polícia, coordenadoria de segurança que sequer tem atribuição de promotoria por segurança pública e não controle externo da polícia? Existe dificuldade de autoafirmar a função constitucional do MP de controle externo da polícia? Esses são os blocos de questões.

Eu não sei se o cerimonial já conseguiu passar aqui ao lado; creio que sim. Eu também já estou visualizando. E já adianto que, depois, haverá da parte também do Doutor Djefferson Amadeus, do Movimento Negro Unificado, questões para os ilustres conselheiros do CNMP.

Mas vamos ao Doutor Tiago. Nós temos, ao todo, nessa atividade, 40 minutos. Portanto, para cada uma das questões, se possível, embora sejam inúmeras as formuladas ao Doutor Thiago, e sem marcar um tempo para não cortar as respostas importantes, eu pediria aos que irão responder que fossem o mais sucinto possível.

Muito obrigado.

Doutor Tiago, Vossa Senhoria tem a palavra.

O SENHOR TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Muito obrigado, Ministro Fachin.

Em relação à primeira pergunta indagada: dados sobre a atuação do Ministério Público no controle externo, quantos procedimentos foram instaurados.

Desde o início - junho do ano passado, quando foi deferida a liminar, depois referendada pelo Plenário Virtual do STF - até a presente data, foram recebidas, no Ministério Público, 501 comunicações de operações policiais. O Ministério Público recebeu essas comunicações diretamente das polícias, mas também obteve algumas dessas comunicações por meio da própria ouvidoria do Ministério Público, da ouvidoria da defensoria pública e por meio de representações autônomas de parlamentares e da sociedade civil. O Ministério Público, portanto, juntou todas as notícias que chegaram até ao Ministério Público, nessa planilha, chegando a esse total de 501 operações policiais. O Ministério Público fez um cruzamento de inteligência, com a ajuda da CSI, do SEMP, e também pesquisando, em matérias jornalísticas, na internet, e analisando o conteúdo dessas representações, e chegou à conclusão de que, em 41 dessas comunicações, tinha a notícia de que, da operação policial, havia resultado algum

tipo de crime - em tese - imputado aos agentes de Segurança Pública: eventual homicídio decorrente de intervenção policial, eventual lesão corporal decorrente de intervenção policial ou outros crimes. Sem prejuízo do encaminhamento automático da comunicação já feito pelo CAO quando ele recebe essas comunicações dessas 501 operações, imediatamente encaminhadas aos promotores naturais, o Ministério Público, pelo Gaesp, que, na época, conduzia o procedimento administrativo que apurava o cumprimento dessa liminar, expediu 82 representações autônomas, com detalhes específicos sobre cada uma dessas operações que resultaram em crimes. Essas 82 representações foram distribuídas por ofício e da seguinte forma: 41 para as PIPs - Promotoria de Investigação Penal e 41 para Promotorias de Tutela Coletiva com atribuição em cidadania, para apurar eventual improbidade administrativa. Portanto, respondendo objetivamente à pergunta, pelo menos 41 PICs foram provocados para os promotores naturais instaurarem e apurarem eventuais crimes decorrentes de intervenção policial nesse período.

Passando para a próxima pergunta: Como o Ministério Público vai atuar após o fim do Gaesp e por que o Gaesp foi extinto.

O Gaesp era chamado Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público. Foi criado, em dezembro de 2015, como consequência de um TAC firmado pela Promotoria de Tutela Coletiva da

Cidadania da capital com o Estado do Rio de Janeiro. Esse TAC foi firmado para o aparelhamento da polícia militar e previa o investimento total no valor de quatro bilhões de reais, que seria feito desde aquela época até o final desse ano. Atualmente, esse TAC tem vários filhotes, vários procedimentos administrativos que servem para apurar o cumprimento das cláusulas desse TAC. Em razão desse TAC, em dezembro de 2015, foi criado o Gaesp, que atuava principalmente em duas linhas de investigação. Eu fui membro do Gaesp de janeiro 2017 até o último sábado, então eu posso falar exatamente qual era a sua função. O Gaesp tinha atribuição de investigação penal, apurava e fazia as investigações diretas, os PICs, apurando eventual homicídio ou lesão corporal decorrente de intervenção policial - é o antigo auto de resistência, que mudou nomenclatura com a sentença de Nova Brasília - e fazia as suas investigações. Os promotores do Gaesp ouviam, presencialmente, os familiares das vítimas, com toda aquela sensibilidade, os protocolos devidos e, ao final, formava a *opinio*. Muitas vezes, não houve justa causa, tivemos que arquivar; outras vezes, conseguimos oferecer a denúncia quando ficou provado que o policial, civil ou militar, agiu com excesso ou abuso, fora da legítima defesa. Então, nesses casos, o Gaesp atuava na parte criminal. Por outro lado, o Gaesp trabalhava também na parte de cidadania, de tutela coletiva, encarando a segurança pública como um problema de Estado e não apenas de criminalidade, ele via - e o Ministério Público, hoje, vê - a segurança pública como

um problema que tem uma grande transversalidade por diversas áreas, que abrange desde o saneamento básico nas comunidades, acesso a serviços básicos de saúde, de educação, de lazer. Tudo isso junto faz a cidadania e faz a atuação da política pública em segurança pública.

Enxergar a questão de segurança pública apenas em operações policiais é enxugar gelo. As estatísticas revelam que a maior letalidade policial, ou seja, quando há mortes decorrente de intervenção policial, não gera automaticamente, por si só, a diminuição do número dos crimes patrimoniais ou contra a vida nem a diminuição de número de policias feridos ou mortos. Portanto, esse raciocínio, no entender do Ministério Público, com base em evidência científica, é inadequado.

Assim, o Ministério Público atuava nessa parte de segurança pública do Gaesp, nessa parte prestacional, inclusive fazendo o aparelhamento da polícia civil e militar, dando condições materiais e de pessoal, estrutura adequada para que essas polícias pudessem cumprir suas funções legais.

O Gaesp foi extinto no último sábado, por resolução do atual Procurador-Geral de Justiça. Isso aconteceu não apenas com o Gaesp, mas com outros grupos de atuação especializada. Para o atual Procurador-Geral de Justiça, no seu poder discricionário, a sua política institucional é de fomentar a atuação do

promotor natural e dar todo o suporte da administração de apoio e técnico para o promotor natural atuar.

Sem prejuízo, a extinção do Gaesp foi acompanhada de uma criação de um novo órgão: a Coordenadoria-Geral de Segurança Pública, que é a pergunta de número 3.

Essa Coordenadoria-Geral de Segurança Pública, de fato, não tem atribuição finalística. Ela tem uma atribuição de atividade-meio, atividade administrativa, para coleta de informações sensíveis de segurança pública, articulação junto com os demais órgãos de segurança pública, com o CAO Criminal, com o CAO de Investigação Penal, que foi recentemente criado, e com aquelas estruturas que eu já havia citado anteriormente, de direitos humanos.

Essa nova coordenadoria vai fazer uma interface e um diálogo com todas as promotorias com atribuição natural para investigação penal. Isso não significa que não vai haver um grupo especializado para atuar em segurança pública. Nós temos o Gaeco, que existe até hoje, pode ser provocado pelos promotores naturais para prestar auxílio quando essa letalidade policial decorrer de organização criminosa.

Ainda, em resolução recente publicada pelo Procurador-Geral de Justiça, novas espécies, novas modalidades de atuação coletiva especializada,

como a instituição de forças-tarefas, grupos especializados, grupos temáticos e grupos de acervo temporário.

Essas estruturas coletivas de atuação especializada podem ser provocadas a qualquer momento. O Procurador-Geral de Justiça pode instaurar essas novas estruturas para atuarem na atividade-fim, que é justamente essa pergunta que foi feita aqui de número 3.

A última pergunta feita: Se existe uma dificuldade em autoafirmar a função constitucional do MP no controle externo.

O Ministério Público do Rio não pode deixar de fazer o seu mea-culpa, assim como o Ministério Público nacional. Todos nós estamos evoluindo ainda, amadurecendo e aprimorando o nosso sistema de controle externo da atividade policial.

É uma tarefa extremamente árdua. O Ministério Público, assim como a sociedade, precisa muito das polícias trabalhando direito: a polícia civil e a polícia militar. São essas polícias que dão matéria-prima para o Ministério Público desempenhar a sua função de ação penal pública incondicionada, ou seja, para oferecer denúncia e iniciar o processo de persecução penal em juízo. Então, precisamos dessa polícia.

Por outro lado, o Ministério Público tem a função de defender a ordem jurídica e verificar se esse policial agiu com abuso ou excesso no exercício

das suas funções. E, nos casos em que ele agiu dessa forma, e já foi oferecida pelo Gaesp, recentemente, ações de improbidade administrativa e ações penais contra esses agentes públicos que atuaram com excesso.

Então, o Ministério Público não tem essa dificuldade de autoafirmar a sua função constitucional do controle externo. Muito pelo contrário, nós estamos atualmente fomentando, aumentando e aprimorando, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas anteriores, e nos juntando aqui à sociedade civil, nesse diálogo aberto, para colher informações e tentar melhorar ainda mais o serviço que temos a obrigação de prestar à sociedade, principalmente em um tema tão sensível como esse, que afeta essas pessoas mais vulneráveis, afeta as minorias, muitas vezes com medidas contramajoritárias, que é o papel do Ministério Público, independentemente de agradar a "A" ou a "B". O Ministério Público tem a função constitucional de responsabilizar todos aqueles agentes públicos que agiram fora da lei, seja na esfera cível, com improbidade administrativa, seja na esfera criminal. E o Ministério Público do Rio não se furta a cumprir a sua função constitucional.

Obrigado! Permaneço à disposição.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não, Doutor Tiago. Estamos agradecendo a Vossa Senhoria pelas respostas que traz à colação. Esse é o objetivo também da audiência pública, não ser apenas monólogos, mas diálogos.

Eu vou me permitir, antes de dirigir às questões aos ilustres Conselheiros do CNMP, se assim me permitirem, e aproveitar, Doutor Tiago, de lhe fazer duas questões que tenho, se Vossa Senhoria puder contribuir.

A primeira delas é sobre o plantão do Ministério Público para acompanhar as operações. São questões bastante práticas. O plantão funciona 24 horas por dia, todos os dias? Essa era uma primeira interrogação bastante prática que eu gostaria de dirigir a Vossa Senhoria.

O SENHOR TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Funciona, sim, Excelência, e da seguinte forma: durante o horário de expediente normal, nos dias úteis, essa função de plantão para acompanhar eventuais violações a direitos em operações policiais é de atribuição do promotor natural, da Auditoria Militar ou da PIP. Durante à noite, em todos os dias, de segunda a segunda, é do plantão noturno. E, nos finais de semanas e feriados, no período diurno, existe um plantão específico, um plantão que é publicado no Diário Oficial, chamado plantão diurno, que tem atribuição para isso.

No entanto, foi noticiado na audiência pública e, na semana passada, pelo Ministério Público, que esses plantões não estavam atendendo de forma satisfatória.

E, aqui, eu já entrei em contato com a chefe de gabinete e fui autorizado a falar que, até o final da próxima semana, o Procurador-Geral de Justiça vai publicar, no *site* do Ministério Público, uma nova metodologia de plantão para atender, com mais eficiência, a determinação do Supremo Tribunal Federal, daquela forma que eu havia falado anteriormente, com recursos tecnológicos adequados para receber áudio, vídeo, mensagens e poder atuar de forma mais célere e mais efetiva no cumprimento da decisão, Excelência.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não. Muito agradecido pela vossa resposta.

A segunda pergunta também é bastante prática e demanda apenas a percepção de Vossa Senhoria na sua imperia.

Quando há vítimas nas operações policiais, quem fiscaliza a preservação das provas?

O SENHOR TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - A obrigação normativa é da polícia civil, que está indo no local. Não obstante o eventual crime ou excesso ter sido praticado por um policial militar, obrigação, em tese, seria da polícia civil, do perito, que vai fazer o laudo de local, preservar os vestígios. Justamente, com essa nova metodologia desses vídeos, fotos e com esse plantão, acredito eu que o Ministério terá novos instrumentos, inclusive com a ajuda do

GAP, que é o Grupo Apoio aos Promotores, da CSI, que é a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, para que esses agentes do próprio Ministério Público, alheios à polícia, também possam atuar de forma paralela para preservar esses vestígios e colher essas provas iniciais, Excelência.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não. Vossa Senhoria captou bem o sentido da pergunta, que era exatamente o modo autônomo de ser levado a efeito o procedimento.

Pois bem, se os ilustres Conselheiros Marcelo Weitzel e Professor Suxberger me permitirem, leio duas questões a Vossas Excelências dirigidas pelo Doutor Djefferson Amadeus, do Movimento Negro Unificado.

A primeira: Qual é a posição do CNMP sobre a extinção do Gaesp?

E a segunda: Se o CNMP estaria fiscalizando o cumprimento das medidas cautelares da ADPF relativas ao Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro e se foi editada a resolução sobre obrigatoriedade de procedimento autônomo de investigação de casos de violência policial.

Creio que as questões também estão postas aqui ao lado e agradeceria muito a manifestação dos ilustres Conselheiros sobre essas duas questões.

O SENHOR ANTONIO HENRIQUE GRACIANO SUXBERGER (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO) - Eu passo a responder diretamente, Ministro, e o faço aqui em nome do Conselheiro Marcelo Weitzel. Agradeço as perguntas.

Bom, o Ministério Público brasileiro tem um caráter multiforme. As suas colocações, elas não observam uma modelagem única e nem poderiam fazê-lo. Aliás, esse é o tema que tem sido objeto de preocupação do Conselho Nacional há muito anos, com uma explicação. O Ministério Público brasileiro tem quatro ramos dentro do Mistério Público da União, dentre eles, o Distrito Federal, o Ministério Público Federal, Militar e o do Trabalho e os Ministérios Públicos dos Estados.

Os Ministérios Públicos dos Estados observam competência legislativa por legislação complementar de cada Estado.

Então, cada Ministério Público tem uma conformação própria. Eis o ponto. O desenho de Gaesp ou o seu similar, ele, no que diz respeito à determinação da modelagem específica, para o CNMP, essa é uma preocupação que não guarda preocupação fundamental. A preocupação fundamental é a função. A função do controle externo, a função do acompanhamento dos casos de vitimização e letalidade, a função de implementação das políticas de atenção a essas

vítimas, a função de responsabilização desses policiais envolvidos em casos de letalidade, isso tem sido implementado?

Essa resposta passa pela avaliação e análise da institucionalidade de cada Ministério Público. Recebemos a notícia da extinção do Gaesp, mas igualmente recebemos a notícia, como já noticiado pelo Doutor Tiago Veras, da implementação de uma coordenadoria que assumiria essas funções.

Estou destacando esse ponto, porque a modelagem do Gaesp não pode ser apresentada com uma modelagem ideal para todo o Brasil ou tampouco para o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Se o CMNP, pelos seus procedimentos próprios de atuação e controle, verificar, aí sim, que a estruturação desses serviços auxiliares não se mostra adequada, nós temos uma série de procedimentos de controle, como procedimento de controle administrativo, pedidos de providências, a fazer essa providência.

Agora, a modelagem do Gaesp, que não está presente apenas no Estado do Rio de Janeiro, mas igualmente em outras unidades da Federação, ela é uma modelagem, há outras modelagens possíveis. E quais são as preocupações de atenção do próprio Ministério Público?

As preocupações, eu poderia indicar aqui de uma maneira geral, são: um espaço de interlocução com as forças de segurança pública nos estados, que

esse espaço dialogal seja realizado de maneira interinstitucional justamente para que a voz do Ministério Público, tal qual a voz também dos representantes do Poder Judiciário, tenha lugar, espaço na construção da institucionalidade das forças de polícias.

Estes colegiados - repita-se - estão previstos na Lei do Sistema Único de Segurança Pública, assim como, igualmente, estavam anteriormente nos gabinetes de gestão integradas, na antiga lei do Pronasci, ainda vigente, a Lei nº 11.530, de 2007. E outras questões atinentes, como essa modelagem se dá, em conjunto ou não, com a titularidade da tutela coletiva de segurança pública.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem desenhos de tutela coletiva que caminham *pari passu* com as prerrogativas, as titularidades, de funções no que diz respeito à promoção de responsabilidade. Esta é a preocupação do CNMP.

Se o desenho do Gaesp, porque extinto, não se mostra mais adequado, isso só pode ser respondido à luz do controle e avaliação da nova modelagem proposta pelo Estado, porque o Ministério Público do Estado observa a legislação estadual e conformação própria. Então, deste modo, quero só destacar que o CNMP não tem como dizer, aprioristicamente, ser proibida a extinção do Gaesp ou ser positiva a extinção do Gaesp. A gente vai ter que fazer uma análise

de controle, uma análise avaliativa desse novo desenho institucional para se saber se, afinal de contas, a coordenadoria criada tem funcionado a contento ou não.

A segunda pergunta menciona a fiscalização dos cumprimentos das medidas cautelares da ADPF relativas ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Sim, o Supremo, por ocasião da liminar concedida, decisão do próprio Ministro Edson Fachin, comunica ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional recebe essa comunicação por sua Presidência e encaminha diretamente à Comissão do Sistema Prisional de Controle Externo da Atividade Policial de Segurança Pública e, imediatamente, estabelecemos contato com a Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional de Ministério Público do Rio Janeiro que, por sua vez, promove o diálogo com os órgãos de execução do próprio Ministério Público.

Eu anoto aqui - e seguramente isso também será notícia no segundo bloco de manifestações, Ministro - que fizemos uma reunião, por videoconferência, em que se encontravam presentes o Governador do Estado do Rio de Janeiro, os procuradores-gerais, o Procurador-Geral do Estado e seus órgãos respectivos, o próprio Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Conselheiro Marcelo Weitzel, eu mesmo estava na qualidade de membro auxiliar, hoje colaborador, da Comissão do Sistema Prisional, o Procurador-Geral da República, que inclusive foi a pessoa que articulou essa reunião.

Então, nós temos recebido as informações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, todas as informações que o MP do Rio de Janeiro prestou ao Supremo Tribunal Federal temos acompanhado *pari passu*. Nós temos uma convergência no que diz respeito à preocupação e ao reconhecimento de um problema urgente de atenção, mas, repito, a fala e o *locus* do Ministério Público é uma fala e um *locus*, como desejado pelo próprio Poder Constituinte, de controle, de avaliação da política pública realizada pelo Ministério Público.

Há problemas? Claro que há, evidente. A fala do Doutor Tiago Veras foi muito feliz no sentido de que é preciso, antes de qualquer coisa, fazer uma autocrítica severa de um problema que não é só do Ministério Público, mas da institucionalidade nacional. E isso passa, necessariamente, por esse aprimoramento.

Eu anoto, ainda, sobre a obrigatoriedade da instauração do procedimento autônomo de investigação. Essa é uma previsão hoje constante da Resolução nº 181. Não há uma determinação de compulsoriedade de instauração do PIC, mas há, sim, a determinação de que os membros do Ministério Público atuem acompanhando de maneira minudente, detalhada os procedimentos instaurados nos casos de letalidade.

Anote-se aqui, inclusive, os efeitos positivos do fim da suficiência dos chamados autos de execução, uma prática abominável, é importante

destacar, que hoje já está superada, porque hoje se tem sim a instauração compulsória dos procedimentos de investigação. Agora, quais procedimentos de investigação? Isso apareceu na própria manifestação, quando falei do art. 82 do CPPM, na fala, igualmente, do Colega da Defensoria Pública do Estado do Paraná, ou seja, um problema jurídico aqui na definição do que seja a condução da investigação dos casos de letalidade policial no âmbito das forças militares dos estados, mas o Ministério Público está atento a isso em relação a essa temática.

Quanto à figura do plantonista, o CNMP tem procedimentos e, inclusive, já providenciou determinações de atenção à figura de presença do Ministério Público 24 horas no exercício das atribuições. Qual me parece a pergunta mais adequada aqui: será que é o caso de estruturação de um serviço de plantão por parte daqueles titulares dos órgãos de execução na área de controle externo e atuação nos casos de letalidade policial? Essa é a pergunta que se coloca.

O plantão existe e funciona, aliás, *pari passu*, com o funcionamento do próprio Poder Judiciário. A dúvida é saber se é necessário estabelecer um plantão por parte do titular das atribuições ordinárias de promoção dessa responsabilidade. Essa é uma questão em aberto.

A Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial tem acompanhado as distintas conformações desses plantões, mas o ponto que interessa é: essa atuação se mostra hoje compartimentada pelos

promotores que atuam perante as auditorias militares dos estados, pelos núcleos, assessorias, grupos de atuação que fazem hoje o exercício do controle externo – nominamos, aqui no CNMP, concentrado - da atividade policial e digo ao modo na atribuição dos promotores que atuam perante os tribunais de júri competentes para os crimes dolosos contra a vida praticados em desfavor de civil. É esse o debate que se coloca. A dificuldade toda é se saber se o serviço de plantão tem funcionado a contento, dada a gravidade desses temas, e a questão ainda se encontra em aberto.

Mais alguma consideração? São essas as respostas, Ministro. Coloco-me à disposição para mais questionamentos.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois, não. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e do Doutor Marcelo Weitzel, que está ao seu lado.

Eu gostaria de enfatizar que esta relatoria está aberta e estimula que o CNMP ofereça contribuições, sugestões e recomendações no âmbito desta ADPF. Por outro lado, gostaria também de enfatizar a relevância do papel do CNMP em relação à fiscalização do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, evidentemente, dialogando, sei da reunião que houve, o Doutor Augusto Aras, aqui representado pelo Doutor Carlos Vilhena, tem tido uma atuação - e tem me reportado - exemplar nesse sentido, mas nós precisaremos verticalizar esse trabalho

para que, de fato, isso propicie efetivamente exequibilidade à decisão do Supremo Tribunal e dos seus efeitos concretos.

Eu indagaria se a Doutora Denise, a Perita da Polícia Civil, se encontra presente. Eu gostaria de dirigir a ela uma questão.

O Cerimonial poderia me informar se a Doutora Denise se encontra presente?

O SENHOR RODRIGO RODRIGUES SANTOS (CERIMONIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - Ministro, nós entramos em contato com a Doutora Denise e ela disse que se ausentara durante um minuto, mas estava voltando para a sala.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois, não. Então eu vou remeter uma outra questão aos representantes do Observatório de Favelas e, simultaneamente, nas mesmas questões, ao representante da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial.

Do que eu pude ouvir, houve menção ao um projeto atualmente em curso na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se pudessem, gostaria de ouvi-los quanto ao procedimento de responsabilização previsto nesse projeto.

Além disso, também pude aqui ouvir e anotei que o representante da Iniciativa Direito à Memória mencionou que o grupo de controle

externo do Ministério Público do Rio de Janeiro contribuiu para diminuir a letalidade. Poderia eventualmente, e isso seria importante para esta audiência, citar exemplos de iniciativa no passado que tenham sido bem-sucedidas em diminuir a letalidade policial? E, ao vosso entender, por que elas efetivamente funcionavam?

É isso que eu dirijo aos representantes do Observatório de Favelas e, simultaneamente, ao representante da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial.

Eu vejo que a Doutora Denise retornou, mas depois lhe farei uma pequena interrogação.

Vamos a essas questões inicialmente.

A SENHORA RAQUEL WILADINO (OBSERVATÓRIO DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO) - Sobre o Projeto de Lei que eu mencionei, em relação à questão da priorização, foi mobilizado muito a partir de um caso emblemático da morte de uma criança chamada Ágatha, que ocorreu no Complexo do Alemão, e gerou uma mobilização muito forte da sociedade civil, de moradores de favelas e incidências junto aos espaços institucionais no Rio de Janeiro.

E aí, em decorrência das discussões que foram travadas naquela ocasião, foi proposto o PL nº 1.622, de 2019, que é conhecido, de forma mais ampla, como PL Ágatha. É um projeto que foi aprovado recentemente pela Alerj e que

propõe medidas concretas para a prioridade na tramitação de procedimentos investigatórios que tenham como vítimas crianças e adolescentes.

Queria destacar também que, para além desse PL, há uma resolução do próprio Ministério Público, que foi impulsionada também por movimentos que foram realizados no âmbito do Comitê para Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro, onde também eram propostas medidas para priorização da investigação desses casos.

No entanto, a gente ainda tem uma distância entre o texto normativo e a implementação concreta para que viabilize efetivamente que esses sejam tratados com a prioridade absoluta que é colocada, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é por isso que a gente reforça que, para além dessas conquistas que foram muito importantes do ponto de vista da normativa, agora a gente precisa dar o próximo passo, que é a materialização dessas medidas, porque o que a gente tem visto é que, infelizmente, ainda existe um descaso muito grande e uma falta de responsabilização em relação a essas mortes.

Mas eu acho que são duas conquistas no âmbito de normativas no Estado do Rio que merecem uma atenção aí, que podem ser relevantes para a questão da investigação de casos de homicídio de crianças e adolescentes.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado.

O SENHOR FRANSÉRGIO GOULART DE OLIVEIRA SILVA (INICIATIVA DIREITO À MEMÓRIA E JUSTIÇA RACIAL) - Com relação ao acesso do Gaesp nesse processo de diminuição das violações e de produção de mortes, ou seja, a gente tem, a partir das denúncias que recebemos, anteriormente, acessávamos diretamente, nós tínhamos um canal direto com o Gaesp, com a equipa que trabalhava nesse controle.

E esse levantamento, a gente começou a fazer um estudo de percepção. Sabemos que hoje têm muitas pesquisas de percepção. A gente pode perceber que quanto maior a durabilidade das operações policiais, no caso da Baixada Fluminense, maior possibilidade de violações e mortes serem produzidas. A gente tem, nas favelas do Rio, nas favelas da Baixada Fluminense, operações, às vezes, de quatro a cinco horas em três dias seguidos. A partir do momento que a gente acionava o Gaesp, e o Gaesp fazia uma ligação para a delegacia que, por vezes, fazia a operação ou o batalhão que estava fazendo operação, muitas das vezes, a partir desse acompanhamento, dessa percepção, as operações cessavam. E isso representa, a nosso ver, possibilidade de ter essa redução de produção de morte. Fica a pergunta de por que, ao Gaesp acionar, por vezes, essas operações terem sido cessadas. Aí, são informações que, nesse processo de diálogo com o Ministério Público, a gente sabe das confidencialidades, do processo todo que também há dentro dessas estruturas e a gente respeita. Mas era isso, ou seja, o que

a gente fala do promotor plantonista, a gente tinha esse canal, de alguma forma, direto com o Gaesp. Eu já cansei de ligar para a equipe do Gaesp às dez horas da noite e eles entrarem em contato com o batalhão para perguntar, e eu tinha o retorno. E o retorno, às vezes, é tão rico para a gente que tipo: "Oh, a operação é por isso, por isso, por isso". Isso, essa informação de ter operação, quando voltava, a gente possibilitava mandar, via as redes sociais: "Gente, se cuidem. Olha, está tendo operação nessa rua...". Então isso, com certeza, é claro que precisa de uma pesquisa de mais longevidade para se perceber isso, mas, na nossa percepção, isso acontecia.

Por último, eu queria colocar aqui que, durante a liminar do STF, a gente acessou, várias vezes, o plantão do Ministério Público do Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, nenhuma das vezes a gente obteve uma resposta, a gente tem isso nos *e-mails* que a gente enviou, ou seja, nem dizer "recebido". O Tiago Veras coloca que eles estão se debruçando, é uma gestão nova, mas isso é um problema que vem na construção, a partir da liminar, da própria ADPF, de apontar esse canal direto, é algo para a gente de fato organizar. Hoje, esse canal não funciona, e que bom que o Tiago Veras faz um processo de autocrítica com relação ao MP, e ele disse que, talvez, na sexta-feira da semana que vem, vai estar sendo apresentada uma nova estrutura. Então, enquanto parte da sociedade civil, o nosso papel histórico é de fazer controle social nas políticas públicas, a gente vai continuar monitorando e acompanhando.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado.

Doutora Denise, a partir da sua exposição, eu gostaria de fazer apenas uma intervenção mais concreta para poder receber a sua experiência. Nessa atividade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, qual é e como se dá a relação da perícia com o Ministério Público? Ou seja, efetivamente, quem determina a ida da perícia aos locais em que houve um homicídio e quem faz a preservação das evidências?

A SENHORA DENISE GONÇALVES DE MORAES RIVERA (PERÍCIA CRIMINAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Pergunta muito boa, porque quem chama a perícia sempre é a autoridade policial, porque nós somos, por enquanto, existe uma possível mudança na Lei Orgânica, onde o Secretário de Polícia Civil e o Governador, pensam em colocar a perícia como uma subsecretaria, mas, atualmente, existe um departamento. Então, esse departamento é acionado, sempre que há necessidade de exames periciais, ele é acionado pela autoridade policial.

O Ministério Público, nós temos uma boa parceria, também tem essa mudança recente do Ministério Público, e eu assumi essa assessoria técnica, na Polícia Civil, agora em janeiro, então nós começamos sim um trabalho de fazer uma parceria, porque é muito importante que a perícia esteja sempre em todos os

lugares em que há necessidade, em que o crime deixar vestígios, nós temos que estar e responder os quesitos, as demandas tanto da autoridade policial como dos promotores, como também dos juízes quando necessário. Acho que essa integração é muito importante para dar até uma celeridade que é necessária para que o caso possa ser resolvido.

Não sei se respondi.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não, Doutora Denise, obrigado pelo seu esclarecimento.

Antes de eu passar a palavra às autoridades que ainda não falaram e que estão presentes, há uma derradeira questão que restou formulada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Tiago, também da parte do Doutor Djefferson Amadeus restou formulada a seguinte pergunta que leio:

Se a Coordenadoria de Segurança Pública não realiza atividade-fim, mas meramente coordena e supostamente facilita o diálogo interórgãos, como fica o controle concentrado da atividade policial? O MP vai apostar todas as suas fichas no controle difuso, com promotores naturais assoberbados de trabalho, em número insuficiente para a quantidade de demandas e, muitas vezes, sem condições institucionais de realizar o controle a contento? O CNMP não interfere na decisão sobre a forma de organização do trabalho do controle externo, mas quais

indicadores se utilizam para avaliar a eficiência desse trabalho? E, uma vez aplicados esses indicadores, qual avaliação foi feita sobre a efetividade do Gaesp?

O SENHOR TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Pois bem, Excelência, na verdade, os controles difuso e concentrado externos da atividade policial se complementam. O controle difuso é feito caso a caso, seja no âmbito do procedimento criminal, o PIC, ou do inquérito policial, com o promotor natural, seja no âmbito da Promotoria da Cidadania com atribuição à improbidade administrativa do local onde aconteceram os casos fatos.

Sem prejuízo desses dois controles específicos, criminal e de tutela coletiva, há ainda um controle macro, pensando a política pública de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse controle macro continua acontecendo em paralelo a essa investigação específica. E ele continua acontecendo nas Promotorias de Cidadania de Tutela Coletiva da Capital, sobretudo na 6ª Promotoria de Tutela Coletiva de Cidadania da Capital, onde há vários inquéritos civis sobre o sucateamento e deficiências na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E há vários PAs que apuram o cumprimento daquele TAC a que me referi há pouco tempo, de valor de 4 bilhões de reais, que reestrutura e reaparelha a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Então não houve uma anulação. O controle concentrado dessa política pública de segurança pública, da legalidade da política pública e, principalmente, da omissão vem sendo feito pelo Ministério Público por meio do promotor natural, que é a 6ª Promotoria de Cidadania da Capital, sem prejuízo das investigações pontuais.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não. Vossa Senhoria tem esse esclarecimento para ofertar. Nós vamos continuar discutindo a matéria no curso dessa audiência, bem como no curso da ADPF.

Eu gostaria agora de passar palavra ao Doutor Fabrício da Soller, Advogado-Geral da União substituto, que aqui representa Advocacia Geral da União.

O SENHOR FABRÍCIO DA SOLLER (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO) - Excelentíssimo Ministro-Relator Edson Fachin, Excelentíssimos Ministros que acompanham a nossa audiência pública, aos membros dessa Mesa, aos expositores, muito bom dia e obrigado pela oportunidade de a AGU aqui se manifestar.

Em primeiro lugar, Ministro Edson Fachin, a AGU parabeniza Vossa Excelência por proporcionar a presente discussão, extremamente relevante não apenas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas para toda a sociedade brasileira. E faço aqui o elogio da Advocacia-Geral da União a todas as

manifestações que pudemos ouvir nesta manhã. Tenho certeza de que elas e muito o debate proporcionado por esta ADPF 635.

Há que se reconhecer o valor de um debate público e democrático promovido por esta Suprema Corte em um tema tão significativo quanto a discussão sobre estratégias para redução da letalidade policial.

Diante da complexidade de um tema como esse, nada melhor do que trazer, para dentro do processo constitucional, toda a heterogeneidade de opiniões a respeito do assunto, ainda mais para ouvir pessoas com experiência e autoridade na matéria como aquelas que nós podemos ouvir nesta manhã.

Sobretudo em um momento de grave crise sanitária como o que o nosso País vive, a abertura de um diálogo plural, aberto, atentando para os argumentos fáticos e técnicos da mais variada gama de expositores representa verdadeira concretização do valor constitucional da democracia.

Nesse contexto, Ministro Fachin, em um assunto de tal relevância, a pluralidade de pontos de vista é essencial, a fim de que esta Suprema Corte possa visualizar, de forma ampla, todos os lados desta controvérsia e possa decidir de forma justa e técnica, tendo em mãos todos os elementos possíveis.

Dado este contexto, a AGU estará atenta às contribuições a serem realizadas, acreditando no amadurecimento dessa relevantíssima controvérsia constitucional posta perante esta Suprema Corte.

Essa é a nossa fala, Ministro Edson Fachin, e o nosso agradecimento a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Fabrício da Soller, pelas suas palavras, pela sua presença.

Eu também registro que está presente o representante da Polícia Civil, Tarcísio Andrés Jansen, Delegado da Polícia Civil, que declinou a fala, mas se colocou à disposição para responder eventuais questões.

E, agora, para a sua intervenção, passamos a palavra ao Delegado Federal, Doutor João Paulo Garrido, Chefe da Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro.

O SENHOR JOÃO PAULO GARRIDO (DELEGACIA REGIONAL DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin. É uma honra poder participar desta audiência pública, é um tema de extrema relevância. E creio que a audiência pública se faz bastante relevante nesse assunto, dada a pluralidade de assuntos que envolvem a vossa decisão.

Inicialmente, gostaria de prestar minhas condolências aos participantes que tiveram familiares, que perderam familiares em razão de letalidade policial.

Gostaria de tratar sucintamente sobre dois aspectos que, a meu ver, podem gerar alguma reflexão positiva em vossa decisão. O primeiro aspecto seria o cenário operacional policial aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho alguma experiência atuando aqui na área operacional: eu chefiei a Delegacia de Nova Iguaçu da Polícia Federal, fui chefe da delegacia de repressão a crimes contra o patrimônio e tráfico de armas aqui no Rio, da PF, e também no setor de inteligência policial antes de trabalhar aqui na DRCOR.

Uma coisa que a gente percebe é que houve algumas operações de GLO no Rio, houve também intervenção militar. E dentro desse cenário operacional policial, a gente tem bastante clareza no sentido de que há uma expansão das facções criminosas, no Rio de Janeiro, desde a década de 80. De 1980, para cá, as facções se expandiram e esse é um problema de nível social, policial muito sério. E a gente percebe então que esse é um fenômeno, na verdade, que não é somente do Rio de Janeiro. Existem vários estudos apontando que o crescimento do crime organizado internacional é uma tendência mundial, e aqui não é diferente.

O segundo aspecto, para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de trazer algumas medidas positivas, porque eu acredito que as polícias

podem adotar mecanismos de controle interno para evitar a letalidade policial. A gente sabe que a Polícia Federal raramente atua em incitações desse gênero, a nossa casuística é quase zero, conforme prestamos informações no bojo da ADPF, mas, no âmbito das reflexões e de questões que já surgiram, gostaríamos de trazer alguns assuntos. Em primeiro lugar, uma formação do policial desde a academia - a Polícia Federal atua bastante na questão dos direitos humanos, na proteção dos direitos humanos como uma matéria a ser passada aos policiais na academia de polícia - e também sejam realizadas capacitações constantes dos policiais sobre essa matéria.

Aqui, no Rio de Janeiro, possuímos, na Polícia Federal, um grupo de pronta intervenção, que é um grupo tático. De todas as unidades da PF dos 27 Estados, é o que tem maior efetivo, justamente por ser comum uma equipe policial no Rio de Janeiro ser recebida à bala, digamos assim, quando vai cumprir, por exemplo, uma ordem de mandado de prisão. A superintendência do Rio tem investido, nesse grupo, em tecnologia. Acreditamos que a tecnologia e a atuação cirúrgica da polícia têm o condão de reduzir a letalidade policial e também a morte de policiais no caso.

Por fim, acreditamos, como uma boa medida, uma estratégia positiva, em uma atuação forte das corregedorias e da inteligência. No ano passado, a Polícia Federal do Rio de Janeiro efetuou a prisão de alguns servidores. E, como eu disse, a letalidade policial não é uma casuística nossa, mas acreditamos que o

controle interno, e não somente o controle externo exercido pelo Ministério Público, pode contribuir bastante nessa área.

Nós já estouramos praticamente o nosso tempo, Ministro. Gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizando-o pela iniciativa. Que o Senhor seja muito abençoado em sua decisão.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito Obrigado a Vossa Senhoria.

Ao encerrar este primeiro segmento, creio que devemos reconhecer a presença, a participação - e me permito, de um modo especial, reiterar meus agradecimentos - do Doutor Carlos Vilhena, da Procuradoria-Geral da República, bem assim dos Conselheiros do CNMP, dos representantes de entidades e movimentos, de todos que aqui se fazem presente por si e pelos ausentes.

Creio que todos somos corresponsáveis por alterações legais e institucionais que devem ser levadas a efeito para que o Estado esteja à altura do que se exige como respeito às vidas humanas. A complexidade não nos deve impedir de reconhecer algo bastante evidente: não é possível tolerar que vidas de inocentes, sobretudo vidas negras, continuem a ser impunemente perdidas. Que esta audiência também sirva para dizer basta!

Por isso, manifesto minha solidariedade a todas as famílias que, na manhã de hoje, relataram a perda de entes queridos, de amigos e de companheiros. Não somos e não podemos ser, nenhum de nós, indiferentes à dor e à responsabilidade.

Quero agradecer, genuinamente, a participação de todas e de todos nesta primeira parte da audiência, e registro com ampla sinceridade e gratidão, que foi extremamente proveitoso este primeiro momento com as exposições, com os diálogos, com os debates, e tornou evidente que a solução principia, até mesmo para examinar os dissensos e os desacordos, com correção, com lealdade diante dos problemas e com a corresponsabilidade à qual me referi. Evidentemente, não estamos tratando de soluções simples, mas de soluções que são necessárias para serem suficientes.

Declaro os meus agradecimentos também ao corpo funcional do Tribunal, que nos apoiou e nos apoia nesta atividade, que, aliás, é a primeira audiência pública inteiramente virtual realizada na história do Supremo Tribunal Federal.

Convido a todos os que aqui estão a assistirem pelos canais da TV Justiça às demais etapas da audiência, que recomeçará às 14h.

Muito obrigado a todos. Está encerrada esta sessão na primeira parte da manhã de hoje.

Muito obrigado!

16/04/2021 - TARDE

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Boa tarde a todos e a todas!

Reiniciamos os trabalhos desta audiência pública, que será e já está sendo desdobrada em quatro segmentos.

Pela manhã de hoje, tivemos o primeiro segmento da audiência pública e, agora, estamos iniciando o segundo segmento da audiência pública convocada no âmbito da ADPF 635 - arguição de descumprimento de preceito fundamental -, ação esta que deve permitir, ao Supremo Tribunal Federal, deliberar e orientar o Estado do Rio de Janeiro, afim de que seja cumprida a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que seja elaborado e executado um plano visando a redução da letalidade policial e de violações a direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses. Portanto, de um plano que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para sua implementação.

A audiência pública que principiou pela manhã faz referência a esse objetivo, a esse plano, que deve, entre outros pontos, contemplar medidas voltadas à melhoria do treinamento dos policiais, incluir enfrentamento do racismo estrutural e de elaborar protocolos públicos do uso proporcional e progressivo da força em conformidade com a Constituição e com parâmetros internacionais.

Como eu tive oportunidade de salientar ao início do turno matutino, esse plano deve necessariamente contar com a imprescindível participação da sociedade civil e é indispensável que haja a colaboração efetiva dos órgãos públicos, de um modo geral e, de um modo especial, do Ministério Público.

Por isso, nós aqui estamos realizando uma audiência que é um lugar de escuta, de diálogo e de enfrentamento de questões. Boa parte delas corporifica as perguntas que remetemos e formulamos para o efeito de contribuir nas respectivas exposições.

Nós teremos, portanto, as intervenções e, depois, ao final da sessão vespertina, desta sessão que teremos durante a tarde, abriremos um espaço dialogal para que também haja a possibilidade de serem formuladas questões entre os participantes, ou da nossa parte, da coordenação da audiência pública, a quem tenha feito as suas respectivas intervenções.

Desta forma, assim principiamos este turno da tarde.

Eu me permito agradecer, desde logo, a presença de todos e de todas que aqui comparecem, bem como do corpo funcional desse Supremo Tribunal Federal, e me permito fazê-lo em nome da Doutora Maria Clara, Secretária da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que está se encarregando de fazer, além do registro do audiovisual efetuado, o registro oficial, porque esse é um

ato praticado dentro do processo da ADPF e, portanto, oficial para todos os fins do respectivo processo e de seus procedimentos.

Dito isso, vamos principiar os nossos afazeres com a primeira intervenção, tentando, sempre que possível, manter o horário dos trabalhos.

Ouviremos a Senhora Doutora Márcia Gatto, representante da Rede Rio Criança, a quem concedo a palavra pelo tempo de até vinte minutos.

A SENHORA MÁRCIA GATTO (REDE RIO CRIANÇA) - Boa tarde, Ministro Fachin. Agradeço muito pela realização desta tão importante audiência pública federal, que tem por tema a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Cumprimento a todas e todos presentes, as mães e familiares, companheiros de luta e defensores dos direitos humanos.

Sou Márcia Gatto, doutora em políticas públicas e formação humana, coordeno a Rede Rio Criança, integro também a coordenação do Fórum Estadual dos Direitos Humanos de Crianças e do Adolescente, no Rio de Janeiro, e a secretaria geral do grupo de trabalho constituído no âmbito do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, que vem formulando a política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.

Eu acho muito importante a gente trazer um pouco desse contexto histórico e atual, porque eu atuo, desde 91, com essa temática da infância

e adolescência. Quando comecei, no Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, em 1991, iniciamos um levantamento, na verdade, foi o primeiro levantamento do Estado sobre crimes de extermínios de crianças e adolescentes, em especial desses, que chamávamos, à época, "dos meninos de rua no Estado do Rio de Janeiro". Nesse levantamento, nós chegamos ao número de 470 crianças e adolescentes mortos. Na época, eram grupos de extermínio formados por policiais ou ex-policiais, seguranças e justiceiros. Fizemos a denúncia aos organismos internacionais, e, de lá para cá, os homicídios e mortes por intervenção policial, atualmente denominados por agentes de Estado, continuam recorrentes na cidade e no Estado do Rio de Janeiro.

É importante destacar a questão do racismo estrutural e institucional que perpassa toda essa questão que hoje, aqui, estamos debatendo. Quem morre? Qual é esse perfil? São crianças, adolescentes e jovens negros, especialmente moradores de favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro.

Farei uma analogia com o *homo sacer* trazido por Giorgio Agamben. O *homo sacer* é uma figura do antigo império romano que poderia ser morto por qualquer um impunemente. Nós fazemos essa analogia justamente porque quem mais vemos vítimas dessa violência letal são esses sujeitos, que podemos trazer como uma espécie de *homo sacer*, porque são sujeitos matáveis, esses indignos de viver e muita das vezes mortos. Os responsáveis por esses

homicídios e essas mortes seguem impunes. Esses sujeitos integram o grupo social e eu os conceituo como sujeitos indesejáveis.

No Brasil, mata-se mais do que em países em guerra. No Mapa da Violência de 2015, traz-se que os homicídios representam quase a metade das causas de mortes de adolescentes entre 16 e 17 anos. O Brasil é o terceiro país do mundo em homicídios de crianças e adolescentes, em sua maioria negros e pobres.

É um tema grave e que nos exige prioridade. E por isso, por essa prioridade, é que em 2018, no âmbito do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, nós deliberamos pela criação de um grupo de trabalho a estar responsável pela formulação de uma política pública estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes. Esse grupo de trabalho é formado por conselheiros, representantes de governo, sociedade civil, universidades e movimento social.

Então, nessa primeira parte da minha explanação, acho muito importante trazer para os Senhores, enquanto proposições dessa construção, algumas diretrizes. É claro que essa política que viemos construindo é composta por várias diretrizes, no âmbito da assistência, da educação, da saúde, mas trarei, devido a essa temática, as propostas que temos construído no âmbito da segurança pública e da Justiça, sistema de justiça, que creio que enquanto proposição irá contribuir muito com esse trabalho que o Ministro Fachin está desenvolvendo.

Então, no âmbito da segurança pública: regular a política de armamentos e munições da polícia; reduzir o uso de armamento letal pela polícia nas operações em favelas e periferias; criar protocolo de segurança pública para regular operações policiais nas favelas e periferias, evitando os horários escolares; regular o uso de helicóptero nas operações policiais em favelas e periferias, não fazendo deste plataforma de tiro; capacitar policiais em direitos humanos, sociais, constitucionais, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente; qualificar o atendimento dos policiais aos familiares e testemunhas das violências contra crianças e adolescentes, evitando a revitimização; priorizar a investigação da apuração de crimes contra crianças e adolescentes, conforme determina a Lei estadual nº 9.180/2021, a chamada Lei Ágatha; tabular e divulgar, anualmente, os dados de violência contra a criança e o adolescente, no Estado do Rio de Janeiro, conforme versa a Lei nº 7.550/2017; ampliar as delegacias especializadas no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nas diferentes regiões do estado e/ou a criação de núcleos de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nas delegacias, observando uma equipe interdisciplinar no atendimento.

No sistema de justiça, a nossa contribuição vem com a criação de vara especializada em crimes contra as crianças e adolescentes; priorizar a tramitação de processos criminais relativos a crianças e adolescentes vítimas de

homicídios no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; sistematizar, tabular e divulgar os dados sobre os processos de crimes contra crianças e adolescentes; conceder a reparação extrajudicial aos familiares de crianças e adolescentes vítimas da violência letal provocada por intervenção de agente do Estado.

Então, nesse segundo momento, Ministro e todos que me ouvem, eu gostaria de ler, e assim eu finalizo a minha explanação, a carta de repúdio à violência letal contra crianças e adolescentes, que nós construímos, no âmbito desse grupo de trabalho, que vem formulando essa política estadual de prevenção e de enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes.

É importante destacar que para nós, nesse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que vem se reunindo, desde 2018, de forma sistemática, porque para formular uma política pública de um tema de tal gravidade - é claro que a gente sabe que nenhuma política pública é simples -, a gente vem se deparando, a cada momento e a cada reunião, nos emocionamos muito com tamanha violência que cotidianamente nossas crianças e adolescentes e jovens vêm sofrendo. Então, achamos que era pertinente essa leitura dessa carta que, aqui, na verdade, ela vem em primeira mão.

Eu paguei ao Estado a bala que matou o meu filho. Essa foi uma fala de dona Terezinha, mãe do menino Eduardo, de 11 anos, morto no complexo da Maré, em 2015.

Como ser o futuro, se nos matam todos os dias? O Brasil teve, ao menos, 4.971 crianças e adolescentes mortos de forma violenta em 2019. Este é um dado do Anuário de Segurança Pública.

As instituições e pessoas reunidas no grupo de trabalho de formulação da política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, constituído no âmbito do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, através da Deliberação nº 63, de 2018, vêm, por meio desta, expressar sua indignação e repúdio às mortes violentas de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, entre as quais se destacam o homicídio, a morte por intervenção de agentes de estado, a lesão corporal seguida de morte e os desaparecimentos forçados.

Os casos emblemáticos de Eduardo, Maria Eduarda, Ágatha, Kauan, Jenifer, Emily, Rebecca, João Pedro, os três meninos desaparecidos de Belford Roxo: Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique e, mais recentemente, do menino Henry, 4 anos, vítima de tortura e homicídio, conforme apontam laudos periciais, em investigação policial, refletem um trágico cenário de violência, a qual estão expostas as crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.

Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que entre 2014 e 2020, 2.759 crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio doloso e morte por intervenção de agentes do Estado, sendo 2.108 por homicídio doloso e 651 por

intervenção de agentes do estado. Se destacarmos os dois últimos anos, 2019 e 2020, 585 crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio doloso e mortes por intervenção de agentes de Estado, conforme detalhamos abaixo que, em 2019, foram 343 crianças e adolescentes. Destas, 121 mortes por intervenção de agentes do Estado.

Em 2020, um total de 242 crianças e adolescentes vítimas da violência letal, sendo que, destas, 54 mortes por intervenção de agentes de Estado. A maioria das vítimas são negras.

Importante observarmos uma redução de cerca de 30% das mortes entre 2019/2020, provavelmente como resultado da determinação do Senhor Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia da covid-19, salvo em casos absolutamente excepcionais. Porém, apesar da determinação, muitas operações continuaram acontecendo nesse período e fazendo vítimas.

Entre os casos de morte, comumente conhecidos por bala perdida, geralmente ocorridas durante operações policiais nas favelas e periferias - como o das crianças citadas acima -, muitos não entram nessas estatísticas, ou só a partir da investigação é que se pode determinar a tipificação do crime. A maioria dos homicídios de crianças e adolescentes sequer são investigados.

Seria muito importante que houvesse agilidade na investigação dos homicídios de crianças e adolescentes a fim de responsabilizar os envolvidos, como ocorreu no caso da morte de Henry, um menino branco e de classe média, cujos autores do crime foram presos após trinta dias de investigação.

Em contrapartida, nos chama a atenção que, até o momento, não tenha sido concluída a investigação e apresentada a resposta às famílias dos três meninos de Belford Roxo, que fica na Baixada Fluminense. São negros e pobres e estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro de 2020, e são moradores da favela próxima à Delegacia de Homicídios, que é responsável pela investigação. Existe aí uma clara e notória diferenciação de tratamento na elucidação desses casos, considerando a questão de cor e de classe social.

O racismo estrutural e, consequentemente, o racismo institucional, perpassa a sociedade brasileira e a lógica dessas ações violentas. A polícia consegue rapidamente elucidar os crimes da classe dominante, mas falta vontade política no investimento em inteligência e investigação para a elucidação dos casos dos menos favorecidos, estes indesejáveis, sujeitos matáveis.

As pessoas pretas das favelas e periferias morrem mais que as brancas do asfalto. A maioria delas por arma de fogo, diferentemente daquelas brancas de classe média e alta, que são majoritariamente vítimas de lesão corporal seguida de morte, a exemplo de Henry, estupro, acidente de carro, dentre outros.

As pessoas pretas das favelas e periferias historicamente vivem as práticas do Estado de exceção e da barbárie.

No atual cenário de pandemia, podemos destacar que tiro, covid e fome são os três principais motivos das mortes dos corpos negros e pobres. E com a flexibilização do uso de armas por decretos do Governo Federal, as mortes por elas provocadas tendem a crescer, principalmente, entre a população residente nas periferias e/ou nos territórios com baixo índice de desenvolvimento humano. É o matar e o deixar morrer caminhando juntos com a política de extermínio desses considerados indignos de viver.

A falta de informação sobre os canais de denúncia e notificação são outro exemplo complicador. Muitos são os casos em que a família e a sociedade simplesmente não sabem o que fazer. A ausência de um atendimento e acolhimento de qualquer parte das forças policiais e o difícil acesso aos órgãos de Justiça só reiteram a desigualdade e a vulnerabilidade dessas famílias, que são vítimas da ausência do Estado, tanto pela precarização das políticas públicas como pela violência por meio de armas de fogo.

Legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Menino Bernardo, a Lei nº 11.059, de 2005, da investigação imediata em casos de desaparecimento; a Lei nº 9.180, já dita, a Lei Ágatha, que tem a prioridade na tramitação dos processos investigatórios de crimes contra crianças e adolescentes;

a Lei nº 9.182, de 2011, e tantas outras normativas, nacionais e internacionais, apresentam avanços, mas as práticas abusivas e violentas continuam. Por isso é necessária, de fato, essa implementação.

Importante, no enfrentamento dessa dura realidade para a redução da letalidade, é a formulação e efetivação de uma política nacional de prevenção e enfrentamento aos homicídios, a exemplo da que vem sendo elaborada por esse grupo de trabalho no conselho estadual de defesa da criança e do adolescente, política esta que será deliberada até meados deste ano.

Às mães e familiares de todas as crianças, adolescentes e jovens vítimas da violência letal do Estado, todo o nosso respeito e solidariedade. Basta de violência! Parem de nos matar! Queremos nossas crianças e adolescentes vivos. Vidas acima de tudo.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado à Senhora, Doutora Márcia Gatto, pela sua participação!

Como disse ao início e reitero, como reconhecimento e agradecimento pela sua participação e de todos e todas que se seguirem, esta audiência pública é um lugar de escuta e de diálogo sobre fatos, testemunhos, reflexões e sugestões que formarão o acervo a ser levado em conta pelo Tribunal para decidir esta ADPF 635. Portanto, o nosso agradecimento.

Prosseguimos. A próxima intervenção será da Senhora Eliana Sousa Silva, que representa a organização Redes da Maré.

Com a palavra, por favor.

A SENHORA ELIANA SOUSA SILVA (REDE DA MARÉ) - Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, todos aqui presentes, boa tarde!

Dirijo-me às Senhoras e Senhores aqui presentes nesta audiência, relacionada à ADPF 635, conhecida como a ADPF das favelas, para apresentar, de forma objetiva, questões relativas à forma de atuação dos profissionais de segurança pública no conjunto de favelas da Maré. Essa ADPF teve como objetivo delimitar a atuação dos agentes do aparato de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro em função dos efeitos danosos à população local, derivados de práticas violentas e desrespeitosas, historicamente utilizadas em intervenções nas áreas de favela.

Eu sou Eliana Sousa Silva, fundadora e diretora da organização da sociedade civil Rede da Maré. Cheguei a Nova Holanda, uma das dezesseis favelas da Maré, no início da década de 1970, aos 7 anos de idade, com meus pais e cinco irmãos, vindos da Paraíba. Migramos, como grande parte das famílias da Maré, por causa da desigualdade social, econômica e ambiental, mais precisamente

pelo sofrimento causado pelos impactos da seca que caracterizavam o Nordeste brasileiro à época.

Desde muito cedo, participei das lutas comunitárias, tendo sido eleita, na década de 1980, aos 22 anos, Presidente da Associação dos Moradores da Nova Holanda. Ali atuei por muitos anos. Foi um período importante da organização da sociedade civil local, com profunda e difusa mobilização, para garantir, no campo das políticas públicas, direitos básicos historicamente negados a nós. Daquele período vêm conquistas de serviços e equipamentos urbanos que temos até hoje, que tornaram a Maré um lugar com nível de urbanização acima da média das favelas brasileiras, ainda que tenhamos de seguir na luta cotidiana para garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços ali presentes.

Nos anos de 1990, aprofundamos nosso processo de mobilização e forjamos os conceitos e modos de ação que caracterizam o tipo de organização que somos atualmente. Começamos a estruturar agendas que, de forma complementar, qualificaram e ampliaram as estratégias de enfrentamento dos efeitos da desigualdade social na vida dos 140 mil moradores da Maré: busca por maior escolarização e equipamentos culturais; acesso à tecnologia; luta pelo direito das mulheres e contra o racismo; formação de uma consciência acerca da importância de garantirmos o direito à segurança pública.

Nessa década, surgem projetos estruturantes que pautariam nossa luta durante o século XXI, no sentido de buscar entender, de forma global, o que estrutura a desigualdade social e o que precisamos fazer para construir, de forma cotidiana, caminhos que contribuam para sua superação.

Uma sociedade com isonomia no campo dos direitos exige a garantia de um patamar básico no campo da dignidade humana que contemple toda cidadã e todo cidadão brasileiro, independentemente de cor, etnia, credo ou CEP.

Infelizmente, ao observarmos os dados referentes à segurança pública no Brasil, essa ainda é uma realidade longe de ser alcançada em nosso País - ainda estamos longe de atingir os indicadores minimamente aceitáveis em uma sociedade democrática.

Os dados divulgados no anuário da segurança pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que, de 2007 a 2009, foram registrados mais de seiscentos crimes violentos letais de brasileiros, que atingiram principalmente pessoas negras - três em cada quatro pessoas assassinadas -, sendo 72% por armas de fogo. Temos mais de setecentas mil pessoas ainda encarceradas, sendo também, em grande maioria, pessoas negras e jovens oriundos de favelas e periferias.

Combinando essas informações sobre o País, identificamos que esses dados são ainda mais alarmantes no conjunto de favelas da Maré. No perfil de moradores que morreram de forma violenta no período de 2016 a 2020, constatamos que 92% são pretos e pardos, 96% do gênero masculino e 60% na faixa etária de 19 a 29 anos. Chama muita atenção nesses dados coletados pela Rede da Maré que 18% dos moradores assassinados estejam entre 12 e 18 anos. As mortes dos adolescentes Marcus Vinícius, Jeremias Moraes da Silva e Davison Lucas, que tiveram suas vidas interrompidas em operações policiais, não são uma exceção.

Nesse cenário é que a Rede da Maré foi concebida, um movimento que se constitui a partir do envolvimento de seus fundadores nas lutas comunitárias e que se materializa na tessitura entre as redes necessárias para que os direitos da população do conjunto de dezesseis favelas da Maré se efetivem.

Nesses anos de existência, nossa organização vem construindo um trabalho que passa pela produção de conhecimento, mobilização dos moradores e elaboração de projetos e ações integradas voltadas, acima de tudo, para ter incidência nas políticas públicas. Nesse sentido, buscamos afirmar o papel de uma instituição da sociedade civil: monitorar o processo de implementação e garantia dos direitos dos moradores, no caso, tendo as favelas da Maré como ponto de materialidade.

Inicio com essas preliminares por entender que o trabalho realizado pelas organizações da Maré nos lamentáveis indicadores sociais brasileiros é ponto central a ser levado em conta nesta audiência. De fato, precisamos que compreendam de onde viemos, o sentido da nossa luta e qual a lógica que nos domina nesse contexto. Nunca aceitamos, nem aceitaremos, esse processo de naturalização da desigualdade, da violência e do déficit de oportunidades destinadas às pessoas de origem periférica no geral. Há uma dívida social com uma parcela da sociedade que precisa ser paga para que avancemos como civilização.

Nosso País já deu provas - e a atuação do Supremo Tribunal Federal, como garantidor da Constituição, é um bom exemplo - de que temos os meios institucionais para caminhar para uma democracia madura. Para isso, precisamos superar práticas inaceitáveis em um sistema democrático que, como garante nossa Constituição Cidadã, tem como eixo central os direitos fundamentais dos cidadãos.

Nenhum cidadão, nenhum gestor público, nenhuma instituição comprometida com a perspectiva democrática de Direito pode aceitar a estratégia baseada na violência e no extermínio, estabelecida pelas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro nos nossos lugares de moradia.

Para além dos desafios que temos para que as políticas, de modo geral, possam ocorrer com qualidade nas favelas e periferias, é preciso lidar com o fato de que o Estado não reconheceu nosso direito à segurança pública e permitiu que as favelas e periferias se tornassem áreas de conflito bélico e de domínio de grupos armados. Com isso, ele permitiu, de forma progressiva, um tratamento diferenciado de nossos lugares de vida em relação a outros territórios da cidade, em particular, os bairros ocupados por grupos sociais com maior poder econômico. Com isso, ele se evadiu de sua responsabilidade de garantir uma política de segurança pública uniforme em toda a cidade. Este é o ponto de partida de todo o quadro de violência territorial que domina a cidade do Rio de Janeiro.

Está fartamente documentado que a maioria das mortes provocadas pela ação de agentes do Estado nas favelas acontece durante as operações policiais. Sob a alegação de enfrentar o tráfico de drogas, estabeleceu-se o que conhecemos como guerra às drogas, que, de forma direta, tem como consequência a criminalização, pelo Estado, dos mais pobres e negros e permite o uso constante de força excessiva, pondo em risco a vida de milhares de pessoas, incluindo as vidas dos próprios agentes de segurança.

Cabe destacar que nenhuma força policial do País sofre tantas perdas de agentes como a polícia do Rio de Janeiro. Além do custo de vidas humanas, há o custo econômico. Segundo dados de recente pesquisa realizada pelo

Centro de Estudos de Segurança e Cidadania - CESEC, um bilhão de reais por ano são gastos em estrutura judiciária e em operações policiais contra o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro. Significa dizer que, apenas neste século, o Estado pode ter gasto cerca de vinte bilhões de reais para montar um aparato repressivo que gerou apenas efeitos perversos como mortes e encarceramentos em profusão.

O quadro apresentado acima, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, levou-nos, apesar de sermos uma instituição da sociedade civil, a definir como prioritários o tema do direito à vida e à segurança pública. Como organização nascida e baseada na favela, não foi simples assumir esse campo de atuação. De fato, criou-se uma noção de que isso não poderia ser feito em territórios com a presença de grupos armados. Todavia, na Maré e em outras favelas, tornou-se evidente que garantir essa demanda é passo central para firmar nosso direito pleno à cidade. Assim, já em 2009, fomos, talvez, a única favela do Brasil a fazer uma conferência aberta de segurança pública, evento que contou com a presença da população local, especialistas do tema e agentes e gestores da segurança pública. A experiência nos revelou, e isso precisa ser reiterado, que apenas por meio da organização dos moradores de favelas será possível garantir o pleno direito à vida e à segurança pública, do mesmo modo que fizemos para garantir direitos como educação, saúde e urbanização. Acima de tudo, a reivindicação desse direito

necessita ser colocada como perspectiva que vai além das nossas organizações. Ela precisa ser assumida pelo conjunto da sociedade e por amplos setores do Estado, como as organizações que apresentaram ao STF a ADPF em pauta.

Precisamos que toda a sociedade entenda que a ausência do direito à vida e à segurança pública se tornou elemento impeditivo para que, categoricamente falando, outros direitos sejam exercidos de forma plena. Para se ter uma ideia, entre 2016 a 2020, o projeto *De olho na Maré* identificou que os alunos da Maré tiveram, em média, 10% a menos de aulas do que os alunos do restante da cidade. Por estimativa, nos 14 anos letivos do ciclo básico, os alunos das favelas da Maré terão perdido 280 dias de aula - 18 meses de aulas a menos que o restante da cidade. Pergunto, Senhoras e Senhores: o que isso significa na vida de mais de 16 mil crianças e adolescentes que estudam nas 52 escolas localizadas na Maré? O que esperar da garantia do direito pleno à educação sobre o futuro desses alunos? Nesse sentido, o trabalho da Rede da Maré de buscar evidências que mostrem as violações históricas dos agentes de segurança pública e de formar a consciência dos moradores para que se sintam fortalecidos para fazerem registros e denúncias dos abusos que sofrem tem sido um dos caminhos para que cheguemos a um patamar onde nosso direito seja reconhecido nesse campo.

Uma visão global sobre os efeitos das operações policiais nas favelas da Maré, entre 2016 e 2020, mostra-nos que ocorreram 95 homicídios e 84

pessoas foram feridas por armas de fogo. As atividades escolares e os postos de saúde foram suspensos por 92 dias. Nesse quadro, entender a forma histórica da relação dos profissionais de segurança pública com os moradores de favelas e periferias é chave importante para deslocar o pensamento superficial sobre as raízes desse problema, que, para o senso comum, parece muitas vezes sem solução.

Em meu doutoramento, estudei a relação da polícia com os moradores da favela da Maré. Entrevistei mais de 800 moradores, nas 16 favelas, e também ouvi 70 policiais - 10% do contingente do 22º Batalhão, localizado na área da Maré -, além de profissionais que, à época, atuavam na gestão da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Uma das questões que me chamou muito a atenção - até por ser uma pesquisadora que cresceu e se socializou em uma favela - foi a noção, para os moradores entrevistados, sobre o que era direito à segurança pública. Os moradores da Maré, devido a sua experiência histórica, não comungam da mesma noção de segurança que pessoas das camadas mais ricas da população. Os moradores da Maré não entendem segurança pública como uma política pública possível para eles porque construíram uma percepção de que os agentes de segurança pública, ao invés de protegê-los, como deveria ser, violam, de forma sistemática, seus direitos. Essas violações são tão sistemáticas e naturalizadas que passam a ser incorporadas à representação que se tem desses profissionais. Por isso

é muito importante pontuar que, ao analisar o padrão histórico como as forças policiais vêm atuando no conjunto de favelas da Maré, é fundamental que consideremos os elementos do processo histórico para nos ajudar nas escolhas a serem feitas para, de fato, alterar o quadro de violência atual.

O barraco em que eu morava, ainda criança, em Nova Holanda, ficava em frente a um Destacamento de Policiamento Ostensivo - DPO. Da porta da minha casa, eu acompanhava como os policiais atuavam. Alguns crimes, como roubo, furto e violência doméstica, eram levados pelos próprios moradores aos policiais, que mediavam muitos desses conflitos. Algumas vezes, faziam uso da força, mas também de muita conversa para dirimir os desentendimentos entre as partes.

Da minha porta, eu assisti a muitas abordagens violentas aos moradores. Lembro uma vez que um jovem retornava do trabalho e passou por uma abordagem extremamente violenta e desnecessária, tendo que se despir no meio da rua. Vi sua marmita cair quando o policial abriu sua mochila. Isso me marcou muito. Nunca esqueci aquele rosto, aquela expressão facial. Sempre me perguntei: por que a polícia é tão violenta?

No final da década de 1990, vimos o esvaziamento dos DPOs na região da Maré - eram cinco à época - e também a retirada de alguns deles, o que ficava em frente à minha casa, inclusive. Foi um momento no qual os policiais

deixaram de circular cotidianamente nas favelas da Maré e se tornou comum a entrada repentina, em alta velocidade, de camburões e fuzis. Em uma dessas ocasiões, em 2006, assisti ao assassinato de uma criança de 3 anos, Renan. Ele foi alvejado no dia de eleições para presidente, governadores e deputados federais e estaduais.

Mas é nos anos 2000 que experimentamos um aumento expressivo e vertiginoso do aparato bélico: inúmeros fuzis, granadas, coletes à prova de bala, carros blindados e, mais recentemente, helicópteros blindados, utilizados como plataforma de tiro.

Atualmente, todas as vezes em que as forças policiais precisam atuar nas favelas da Maré é utilizado um imenso aparato bélico, configurando o que conhecemos como operações policiais. A título de exemplo, trago um fato que ilustra o absurdo que se revela nas operações policiais em favelas, difícil de crer para pessoas de outras regiões da cidade. Em uma operação policial ocorrida em 2018, moradores reportaram a entrada de policiais em suas residências com chave-mestra. Tocou-nos de forma intensa o depoimento de um morador, ao nos revelar susto, desespero e sentimento de impotência. Era por volta de seis horas da manhã, e ele se arrumava para ir ao trabalho. Ao sair do banheiro, onde tinha acabado de tomar banho, viu um policial puxando o lençol que cobria sua esposa, que ainda

dormia. Ele lhe apontou o fuzil e lhe fez uma série de perguntas intimidantes, com arrogância e desprezo.

Exemplos como esse - poderíamos trazer centenas aqui - revelam porque os moradores das favelas da Maré, de modo geral, temem as operações policiais e acabam por criar uma imagem negativa da corporação policial.

Mais perverso ainda é o impacto que esse tipo de operação tem sobre nossas crianças e adolescentes. Isso pode ser testemunhado por meio da iniciativa que denominamos Cartas da Maré: mensagens escritas, por centenas de crianças, nas quais elas expressavam as angústias derivadas da atuação das polícias. Muitas dessas cartas trazem mensagens e desenhos em que se traduz o medo da instituição policial.

É triste por demais ver as novas gerações desenvolvendo, como as anteriores, uma relação de desconfiança, temor e distância com o Estado, que deveria ser republicano e, portanto, garantidor de direitos.

Já aprendemos que segurança pública é um tema central demais para ser tratado apenas pelas forças de segurança. Logo, faz-se necessário que organizações da sociedade civil e do Estado coloquem em questão a atuação dos Poderes Executivos e respectiva política de segurança pública.

Desde 2016, conseguimos que fosse estabelecido, no conjunto de favelas da Maré, a ação civil pública conhecida como a ACP da Maré. Essa ação foi organizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em parceria estabelecida entre o eixo de segurança pública da Rede da Maré e aquele órgão.

É importante dizer que a ADPF das favelas se inspira nesse processo, e é esse movimento que se expande e nos traz até aqui.

O que queremos é que se estabeleça um plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Para tanto, precisamos chamar à responsabilidade outros órgãos da estrutura do Estado brasileiro para que zelem pela garantia dos nossos direitos em sua totalidade.

No caso do Estado do Rio de Janeiro, é preciso enfatizar o papel do Ministério Público de acompanhar e fiscalizar as ações policiais. É importante que esse órgão do Estado seja capaz de coibir abusos policiais das forças de segurança e aja no sentido de garantir os direitos dos cidadãos, principalmente o direito à vida. Sem um Ministério Público atuante, não se consegue mudar a política de segurança, nem prevenir possíveis desvios praticados por agentes policiais.

Para isso, achamos importante a efetivação de propostas como as que temos defendido: 1 - há de ser efetivada a decisão de estabelecer um promotor plantonista para acompanhar as operações policiais no momento em que elas ocorrem, como um canal aberto e de fácil acesso aos moradores; 2 -

estabelecimento de acompanhamento sistemático das vítimas e respectivas famílias para o retorno dos processos investigatórios; 3 - constituir perícias independentes para investigar crimes praticados por policiais; 4 - promover ações de tutela coletiva para impactar, de forma estrutural, o padrão histórico de atuação das polícias.

Da mesma forma, é direito de todo cidadão e cidadã saber como os recursos públicos estão sendo empregados e, principalmente, saber como as ações são executadas, na ponta, na área de segurança. Nesse sentido, o Poder Legislativo também tem uma responsabilidade imensa, sendo encarregado de aprovar e fiscalizar o orçamento estatal.

Por fim, temos o importante papel do Poder Judiciário de garantir o respeito às leis, em particular, os princípios contidos em nossa Carta Magna.

Cabe aos Senhores, em especial, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, garantir que nós, moradores da Maré e de outras favelas e periferias do Brasil, possamos confiar plenamente nas forças do Estado e crer que ele existe para nos proteger, para ampliar nossas possibilidades de viver de forma digna.

Essa é a nossa esperança, é por ela que estamos aqui, diante das Senhoras e dos Senhores, e não está só nessa fala. Ela representa a luta dos meus ancestrais, que fizeram o bom combate, desde que as primeiras favelas foram criadas no Rio de Janeiro no início do século XX. Somos seus herdeiros e herdeiras,

daqueles e daquelas que lutaram para garantir o direito de existir, de serem reconhecidos como cidadãos e cidadãs e de viver plenamente e dignamente na sociedade brasileira.

É isso que esperamos das Senhoras e dos Senhores: que nos concedam o direito concreto material de sermos reconhecidos como cidadãos da mesma categoria que todos e todas aqui presentes. Apenas assim teremos, de fato, um País que afirma sua democracia.

É nisso que cremos; é por isso que estou aqui: pela crença na democracia e na esperança de uma sociedade verdadeiramente justa.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado pela intervenção, Doutora Eliana Souza Silva, legitimada por seu conhecimento teórico e prático.

Prosseguimos nossa atividade. Registro que também está acompanhando esta audiência pública o Senhor Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Doutor Carlos Vilhena, representando, aqui, a Procuradoria-Geral da República, portanto, o Ministério Público Federal. Muito obrigado, Doutor Carlos Vilhena, que se faz aqui presente.

Agora, ouviremos as representantes do Grupo Mães da Maré Vítimas da Violência do Estado, Irone Maria Santiago, Bruna da Silva e Cláudia Oliveira Guimarães, que irão compartilhar o tempo destinado à intervenção.

A SENHORA IRONE MARIA SANTIAGO (GRUPO MÃES DA MARÉ VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DO ESTADO) - Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aos Ministros.

Sou Irone Santiago, moradora do Complexo da Favela da Maré há 53 anos. Esse encontro é fruto de lutas de mães e pais, coletivos das favelas e das mães da Maré. Para mim, é um encontro histórico. A nossa luta, graças a Deus, acredito que tem dado frutos.

A partir das violações que acontecem aqui no Complexo da Favela da Maré, não existe dor maior ou menor. Eu e meu filho sofremos o impacto da política de segurança pública - e quem pediu foi o Senhor Governador Pezão, na época - com a ocupação do exército no Complexo das Favelas da Maré. Não deixa de ser uma política militarizada, e mesmo sendo, é da esfera federal. Portanto, as canetas dos nossos governantes têm o sangue derramado dos nossos filhos - e isso eu quero deixar bem claro. Victor Santiago só queria sair para assistir o jogo do time dele - Flamengo. Victor Santiago, meu filho, teve seu direito de ir e vir tirado ao ser parado em uma blitz. Quando o exército ocupou aqui, a cada seiscentos metros, havia uma barricada do exército. Meu filho parou, foi revistado e abordado,

depois, o carro dele foi alvejado e meu filho levou dois tiros. O meu filho está paraplégico e amputado. Eu descobri que o cabo que atirou no meu filho, o senhor Diego Neitzke, continuava atuando, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Para mim, foi muito duro saber de tudo isso, que teve uma audiência e ele foi inocentado. Como falar para minha neta quem é o mocinho ou quem é o bandido? Não importa qual é a esfera! Diziam que estavam aqui para garantir a Lei e a ordem, a famosa GLO - Lei da Garantia e da Ordem - que não houve. Eles mesmos transformaram a Maré em um cenário de guerra, matando e mutilando muitas pessoas.

Eu também quero falar sobre a preservação das cenas dos crimes: não existe uma perícia, esses locais são violados. Nós não temos como... Nós, como mães, temos que estar procurando nos justificar. Conforme o José Luiz falou mais cedo, de querer tirar esse auto de resistência que cai sobre o filho dele, isso acontece com a gente também, porque os nossos filhos, quando acabam no hospital, eles entram como auto de resistência, como se eles fossem traficantes, bandidos. Nós não podemos aceitar isso! Isso precisa ser parado, porque nós somos cidadãos de bem. Moramos na favela sim, mas temos os nossos direitos!

E outra coisa também, eu gostaria muito que esses policiais tivessem o nome gravado nas suas fardas, porque hoje eles usam o nome em um velcro que eles tiram e põem. É preciso que esse nome seja gravado para que nós

possamos identificar esse sujeito, porque eles usam uma touca ninja, sem nome. Como que vamos identificar esse sujeito?

As ambulâncias também que já foram pedidas, para socorrer os feridos. E a "troia". O que é "troia"? Eles se infiltram nas casas dos moradores e se escondem lá dentro e saem para cometer mais delitos, para matar mais pessoas. E nós não podemos aceitar isso, pois nós moramos em um país que é democrático de direitos.

Eu vi a Márcia Gatto falando sobre a reparação para todos, porque ela precisa ser para todos. Vitor Santiago está vivo e precisa dessa reparação que foi dada pelo juiz, que não está sendo cumprida, não está sendo obedecida.

Todas as balas, conforme ela falou, essas balas, nós é que pagamos por elas. A bala que meu filho levou, eu paguei por ela, como todas essas outras mães. Então, eu falo em nome das mães aqui da Maré.

A minha fala é essa.

Eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar falando sobre essas questões, pois quem falou que essa GLO garantiu a lei e a ordem, não garantiu não, muita gente morreu! Muita gente morreu, muita gente ficou mutilada aqui dentro.

Vocês não conhecem o que é estar dentro de uma favela. Precisariam estar aqui, passar um dia aqui, quando tivessem essas operações, porque todos nós nos tornamos plataforma de tiros aqui dentro. Todos nós!

Muito obrigado a todos! Boa tarde!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Boa tarde.

Ouvimos agora a Senhora Bruna.

A SENHORA BRUNA DA SILVA (GRUPO MÃES DA MARÉ VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DO ESTADO) - Boa tarde, Senhor Ministro! Boa tarde a todos! É uma honra estar nesse dia histórico de hoje, vocês nos ouvindo.

Eu me chamo Bruna, sou moradora do Complexo da Maré, mãe de filho vitimado e morto pelo Estado. Meu filho se chamava Marcos Vinícius da Silva, tinha 14 anos, foi morto pela polícia quando usava roupa e material de escola à caminho dela.

Aquela história, Senhor Ministro, ela poderia ser diferente se tivéssemos uma ambulância na UPA naquele dia. Nós não tivemos. Lembro-me, Senhor Ministro, de que a ambulância chegou a tempo para pegar o meu filho na UPA, mas ela foi obrigada a voltar sem o meu filho porque os policiais que estavam na entrada da Brasil não permitiram a entrada da ambulância.

Depois de uma hora, a ambulância retornou na Maré para buscar o meu filho. O motorista veio e me pediu desculpa, ele disse que tinha chegado a tempo, posto que os policiais não deixaram ele entrar para resgatar o meu filho.

O meu filho viu, Senhor Ministro, o blindado parado na rua de casa. O meu filho, um menino de 14 anos, saiu atrasado de casa, 8h em ponto, estava calmo. Aquela operação que aconteceu na Maré tinha sido ilegal, pois um comboio de policiais saiu da Favela de Acari e vieram para Maré.

Na hora em que meu filho estava tomando um tiro, havia cinco pessoas rendidas dentro de uma casa, que foram mortas rendidas, de joelhos com a mão para cima, sem uso de força. E o Estado executou aqueles cinco jovens dentro de casa, e o meu filho no meio da rua tentando chegar em casa.

O Marcos Vinícius, Senhor Ministro, foi usado como plataforma de tiro dado pelo helicóptero. O meu filho, ele não acreditou, Senhor Ministro, quando ele tomou aquele tiro. O meu filho ficou muito indignado, porque ele nunca pensou que poderia tomar um tiro, e tomou, e tomou dos braços de quem poderia ter protegido e abrigado, que é o papel do Estado.

O Estado foi omisso na prestação do socorro do meu filho. A gente precisa de redução de letalidade de mortes.

Eu anotei algumas coisas, aqui, Senhor Ministro, que a gente precisa que vocês olhem por nós e que, através desta audiência, que venha surgir alguma esperança para a gente, moradores da favela, porque são os nossos corpos que estão sendo alvo.

Número um, ambulância de prontidão na área de operação. Evitar operação perto de escolas e unidades de saúde, porque quando entra uma operação na comunidade, pai e mãe, automaticamente, saem de suas casas para ir buscar os seus filhos na escola, porque eles são alvo dentro e fora dela.

A gente queria que o Estado respeitasse o direito de ir e vir dessas crianças, Senhor Ministro. Eu costumo dizer que se a gente não cuidar dessas crianças e desses jovens, o nosso País vai ser um país de idoso, porque os nossos jovens estão morrendo e, automaticamente, eles estão varrendo essas mortes para debaixo do tapete do Estado.

A gente precisa que venha ter uma investigação; a gente quer resposta, porque sem justiça, não tem paz; a gente quer paz, mas a gente precisa dessa justiça.

Eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas é porque falha a memória. Mas eu me sinto contemplada com a fala da Eliana Souza. Ela, como representante da Maré, falou muito bem em nosso nome. A gente precisa de cuidado.

O Marcos Vinícius poderia estar aqui, Senhor Ministro, contando a história dele, se a gente tivesse direito a uma ambulância. A gente não tem ambulância. A gente precisa de cuidado.

Eles falam que a gente tem medo do Estado, mas são eles que implantam esse medo dentro da gente. São eles que nos colocam contra eles. A gente não é contra operação, a gente sabe que o Estado tem que vir e reprimir, mas eles têm que reprimir, defendendo a vida. Vidas importam, seja ela qual for, vidas importam.

Eu não desejo para a mãe do policial que atirou no meu filho a dor que eu carrego hoje. Eu não desejo que essa mãe venha a ter o filho dela morto.

Eu estou aqui, em nome do meu filho, em nome de todas as crianças que foram vitimadas pelo Estado, por arma de fogo.

A gente vem, em nome dessas mães, pedir a ajuda dos Senhores. E hoje, foi um passo muito grande. Só o fato do Senhor abrir os ouvidos para nos ouvir, isso já é uma grande vitória. Esta noite eu não dormi direito, Senhor Ministro, porque eu fiquei nervosa, porque hoje é um dia de luta, hoje é um dia de resistência para o nosso povo, para nossa existência aqui dentro. Então, a gente precisa que venha a ter um promotor plantonista, sim. É preciso que, quando colocarem o Estado dentro da Maré ou em qualquer outra comunidade, eles venham monitorar

a ação do Estado. Não é só jogar o Estado aqui dentro e, depois: o que é que foi capturado, o que é que não foi? Não! É preciso que haja um monitoramento.

A gente pede, Senhor Ministro, o uso de câmeras dentro da viatura, fora da viatura. Câmera acoplada na roupa, porque a nossa palavra vale muito. Vale um vídeo, uma foto. E serão as próprias imagens, capturadas nessa câmera, a prova. E vocês vão estar acompanhando a operação em tempo real.

Eu não vou mais me demorar, porque tem muita gente para falar, mas eu queria, Senhor Ministro, que o Senhor, quando acabasse esta audiência, se lembrasse de cada relato que aqui está sendo dado. A nossa ADPF, Senhor Ministro, ela está salvando vidas; a nossa ADPF, Senhor Ministro, não está deixando que blusas, como esta de escola, manchada com sangue, aconteçam. É a ADPF, Senhor Ministro, que está garantindo o direito da minha filha e da vida de todo mundo dentro da Maré ou em qualquer outra favela do Rio de Janeiro.

Muito obrigada, Senhor Ministro!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado a Senhora Bruna da Silva.

Ouviremos agora Cláudia Oliveira Guimarães.

A SENHORA CLÁUDIA OLIVEIRA GUIMARÃES - (GRUPO MÃES DA MARÉ VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DO ESTADO) - Boa tarde, Senhor Ministro! Boa tarde a todos!

Eu me chamo Cláudia, sou moradora da favela da Maré, faço parte do Grupo de Mães da Maré. E eu sou contra as operações à noite, porque estamos chegando do trabalho e estamos muito vulneráveis a tudo, cansados, muitos estão saindo para ir trabalhar. E eu tive a pior dor, a pior tragédia, à noite.

Foi quando o meu filho foi alvejado pelo uma bala de fuzil no dia 6/9/2018. Uma chacina que ocorreu aqui na favela da Maré. Meu filho estava na rua, porque estava muito quente, a polícia chegou de madrugada na comunidade e ele foi alvejado. Ele estava na rua numa hora que tinha muita gente também na rua.

Ele até conseguiu ser socorrido pelos moradores, mas, no hospital, Senhor Ministro, ele teve uma morte assistida, porque era negro e favelado. Não teve o direito à vida. Teve o seu direito - não só o dele, o meu também - negligenciado.

O mais engraçado, Senhor Ministro, que a bala que tirou a vida do meu filho é custeada com os meus impostos que eu pago. Os médicos que negligenciaram o socorro ao meu filho, como outros tantos que a gente não conhece, tantos casos que são relatados, mas que não chegam ao nosso conhecimento, também os impostos são custeados do meu bolso.

Desculpe.

Eu, como mãe, sei o quanto é dolorido perder um filho com 28 anos, pai de um filho. Perdi um filho, minha família está distorcida, eu contraí um câncer devido a isso, estou enferma, doente. Meu neto, sem pai. E saber que poderia... que a minha família está incompleta, mas, por uma desordem pública, a polícia faz o que quer. Eles matam, desfazem a cena do crime.

Até quando vamos perder nossos meninos? Até quando, Senhor Ministro, vamos ter nossas favelas alvo da polícia? Que só entra para matar, para dizimar as famílias. Até quando nosso direito à vida tem que ser negligenciado? Queremos ambulância nas operações, com câmeras, e mães ou esposas na ambulância também, para levar o seu o seu filho ou esposo até o hospital.

Não executem nossos filhos! Não foi só o meu filho que morreu com o despreparo da polícia, também temos o Jeremias e o Marcus Vinícius, que foi falado por sua mãe Bruna - desculpa estou um pouco nervosa.

É triste saber que nós que moramos em favela, que somos negros, favelados, nós somos a bola da vez da polícia. É triste saber que não temos o direito à vida.

Nossos jovens estão morrendo. Nós da favela precisamos de muitas coisas, mas, neste momento, queremos o respeito da polícia, que foi criada para cuidar da população e protegê-la, e não para matá-la, como tenho visto. Queremos ter o direito de andar na comunidade sem medo e sem preocupação de

sermos atingidos por um tiro de fuzil. Nossas crianças têm medo de brincar nas ruas.

Quando meu filho foi alvejado, eu pensei que eu ia morrer junto e, de fato, eu morri, só que ele foi enterrado e eu estou aqui. Até quando, Senhor Ministro, nós vamos ter os nossos filhos tirados de nós, a nossa família desfeita pelo despreparo da polícia? Será que merecemos isso?

Nossos direitos são iguais, nós pagamos os mesmos impostos, nós trabalhamos, saímos cedo para defender o pão de cada dia e, quando chegamos na comunidade, muitas vezes nem dá para a gente entrar, porque tem um tiroteio e a polícia impede a gente de ir para nossa casa. Onde está o nosso direito de ir e vir? Por que isso tudo, se nós também trabalhamos?

Nós moramos na comunidade porque nós não temos condição de morar lá fora, mas eu acredito que, se pudéssemos, sairíamos daqui. Nós criamos filhos para trabalhar e para ser gente honesta e por que acontece isso com os nossos? Por que isso não acontece lá fora? Por que não acontece na Zona Sul, mas só nas comunidades, nas periferias? Eu gostaria de respostas, nossos filhos merecem, nossa comunidade merece e precisa.

Temos crianças que já não querem nem mais brincar com medo do caveirão, com medo da polícia, que chega atirando. Até quando nós vamos

passar por isso? Nós gostaríamos de reparações, nós gostaríamos de melhoria na política pública.

E sei que pode mudar porque, uma vez Vossa Excelência nos ouvindo, eu tenho certeza que muita coisa vai ser mudada. Nós precisamos de ajuda. Nós estamos aqui gritando por justiça, precisamos ser ouvidos, precisamos de uma polícia pública, uma polícia que nos respeite, uma polícia que entre na comunidade e faça o melhor dela, e não venha para cá para destroçar, para acabar com cada um de nós, com a nossa família, porque, quando morre um filho, quando morre um esposo, está morrendo também a família.

E agora o que eu falo para o meu neto de 9 anos, que ficou e que tinha 7 à época? Que o pai dele foi morto por um tiro de fuzil? Até hoje ele não sabe, porque tentamos protegê-lo de todas as formas. Nós precisamos de justiça, nós precisamos de direitos.

Que Vossa Excelência possa nos ajudar por meio do que está acontecendo agora, que a nossa família possa respirar e que Vossa Excelência venha a olhar por cada um de nós, porque não é justo, as nossas crianças estão morrendo, os nossos jovens estão se perdendo. Nós precisamos de ajuda. E que Vossa Excelência, por meio desta audiência, possa nos responder e possa fazer pelas comunidades, pelas favelas.

Desde já, eu agradeço a oportunidade.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado por seus depoimentos, Irone e Cláudia!

Reiterando nosso agradecimento, prosseguimos com as intervenções, que agora teremos, das representantes da Rede de Mães e Familiares da Baixada Fluminense Isilmar de Jesus e Elizabeth Santos da Silva, que têm a palavra.

A SENHORA ISILMAR DE JESUS (REDE DE MÃES E FAMILIARES DA BAIXADA FLUMINENSE) - Boa tarde a todos e todas! Boa tarde, Senhor Ministro!

Iniciando, eu gostaria de agradecer pelo espaço de fala, pela oportunidade, que é muito valorosa para que nós, familiares de vítimas do Estado e também vítimas indiretas dessas políticas que não funcionam, políticas públicas que não funcionam, tenhamos espaço de voz.

O meu nome é Isilmar de Jesus, sou mãe de Victor Hugo de Jesus Pires, assassinado aos 17 anos junto com o seu amigo Vitor Oliveira, de 18 anos, no dia 17 de junho de 2018, por policiais militares de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, região periférica do Rio de Janeiro. Fui acolhida pela Rede de Mães e Familiares, passei a integrar, juntamente com a Sra. Elizabeth de Oliveira, a mãe do Vitor de Oliveira, passamos a integrar a Rede de Mães logo após a morte dos nossos filhos. Somos mães de vítimas da violência desse Estado falho dentro da Baixada

Fluminense. E, desde então, lutamos junto com a Rede e outros movimentos parceiros por justiça e para que nenhuma mãe ou familiar sinta a dor da perda de um filho ou ente querido, para que o Estado não nos mate, não mate os nossos filhos, para que a Baixada Fluminense seja ouvida, para que os nossos mortos tenham voz. Infelizmente essa é a realidade cotidiana das favelas, das periferias e da nossa Baixada Fluminense. O Estado como mais um agente da opressão, da tortura e da morte.

E nesse contexto de pandemia, tornou-se mais urgente e importante agir e resistir à violência desse Estado que não basta nos matar. A partir das mazelas da desigualdade, da fome, do saneamento precário, da falta de emprego e do precário acesso à saúde nos extermina dia a dia por meio de ações violentas e que violam as nossas vidas e nossa dignidade, viola também a nossa dignidade.

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 - ADPF -, medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2020, é chamada de ADPF das favelas, como sabemos, e suspende as operações policiais em favelas e periferias durante a pandemia. Partiu do objetivo da diminuição das mortes nas áreas de favelas e, em sua maioria, tidas como autos de resistência. Assim foi o caso dos nossos filhos, que foram tidos como autos de resistência -

assim foi determinado até agora. E sem nenhuma solução por parte do Ministério Público.

No entanto, ainda que proíba as ações policiais nesses territórios inúmeros registros indicam que as repressões não cessaram, sendo, portanto, urgente que se cumpra a determinação. A negligência é a própria ação do Poder Público com as pautas e demandas da segurança pública no contexto da pandemia. Destaco aí também os grupos mais vulneráveis socialmente: presos, presas, mulheres, negros e população periférica em geral fazem ainda essas repercussões mais danosas.

Dessa forma, as desigualdades, ao observar as condições de educação, emprego, saúde e moradia de grupos específicos da população, tornam-se ainda mais evidentes com a covid-19.

Passamos mais de um ano de pandemia, ao invés de estratégias eficazes de resposta do Poder Público para minimizar os impactos dessa realidade, enfrentamos o agravamento desses problemas e, especificamente, aqui na Baixada Fluminense, que há de se discutir uma ainda mais fundamental por ser ainda tão frequente e tida como normal para alguns, violência policial nas favelas. A periferia, como principal alvo da violência policial antes e durante a pandemia, levando em conta que uma estrutura social injusta tende a produzir resultados

também injustos. Não surpreende que a periferia e seus moradores sejam um dos principais afetados.

Na prática, a ação violenta do Estado e suas próprias ações de se omitir com o serviço de infraestrutura de qualidade funcionam como uma política de morte. A violência policial nas periferias faz parte dessa política de morte, que acaba por definir quem são os corpos matáveis da sociedade. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2019, mostram que a polícia foi responsável por 11 entre cada 100 mortes violentas, intencionais que ocorrem no Brasil em 2018.

Cabe destacar que a maior parte dessas vítimas são pessoas negras, correspondendo a 75,4% dos mortos. Como aponta o mesmo relatório, desde o começo da pandemia no Brasil, essa tendência não tem sido diferente. De março a maio de 2020, por exemplo, dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que a letalidade policial no estado aumentou 28,35% em comparação aos mesmos períodos de 2019. Isso, por si só, demonstra a necessidade da ADPF, mesmo antes da pandemia e no contexto da covid-19. O posicionamento do STF tornou-se ainda mais importante. O distanciamento social, em função da pandemia, implica em maior número de pessoas nas ruas, o que libera uma sensação de menor controle, por parte da sociedade, da atividade policial, o que implica na ideia de que agentes de segurança podem se sentir mais livres para abusar da prerrogativa de uso da violência. Por isso, para que, durante a pandemia,

essa lógica de extermínio não se mantenha, entendemos a ADPF como necessária e fundamental, pois não há que se falar em garantia do fundamento constitucional da dignidade quando, além das vulnerabilidades e desigualdades que recaem mais gravemente sobre a população periférica, se legitima a continuidade das intervenções policiais violentas nesses espaços.

Gostaria de usar como exemplo a morte do meu filho e do Victor Oliveira nas questões da abordagem policial dentro das periferias, dentro da área das comunidades da Baixada Fluminense, onde, todos os dias, a gente vê corpos caídos pelo chão. Nós gostaríamos de saber quais as operações tidas como excepcionais foram previamente justificadas por parecer escrito durante a pandemia dentro da ADPF das favelas. Como está sendo feito o controle externo das polícias pelo Ministério Público, uma vez que a população vem sendo vitimada diante das operações policiais nas comunidades, dentro das operações policiais, nesse tempo de pandemia e durante a ADPF das favelas.

Solicitamos aos senhores, Senhor Ministro, que nos ouçam como mães, que nós tenhamos uma resposta concreta tanto do STF como do Ministério Público, que precisa fazer a verificação, saber como está sendo feito o controle externo das polícias. Nós solicitamos que mantenham a suspensão das operações policiais dentro das comunidades, no âmbito da ADPF 1.635, porque somos vistos como os corpos matáveis, os que são descartados da sociedade. É como a gente tem

visto e tem acontecido dentro das nossas comunidades, crianças sendo mortas na porta de casa, como é o caso da Emily Rebeca, de Duque de Caxias, como foi o caso dos nossos filhos daqui, e que a polícia disse que foi auto de resistência, sendo que nossos filhos não tinham armas, nossos filhos não tinham droga, nada, e, muito menos, uma ficha suja.

Eu gostaria de saber o que o Ministério Público tem como providência para a criação de um plano, o que o STF tem como criação de um plano que nós solicitamos, necessitamos desse plano de redução da letalidade policial, para que tenhamos o direito de viver respeitado dentro das nossas comunidades.

E deixo mais ainda uma pergunta ao Senhor Ministro Edson Fachin, a todos os Ministros, ao Estado e também ao Ministério Público. A única oportunidade que o Estado me deu foi de colocar meu filho morto nos braços, gelado, sem vida, e eu dei colo, pela última vez, ao meu filho, com 17 anos, uma vida inteira pela frente. Eu dei colo a ele morto, gelado. Foi o que o Estado me deu.

Eu gostaria de lhe perguntar, Ministro Edson Fachin, todos os Ministros e todos os que citei. Vocês têm filhos, têm esposas. Eu gostaria de saber como seria a sua reação, qual seria a sua política de pedido, quais seriam as ações de vocês para cobrar justiça dentro dessa Justiça que a gente tem e que é tão falha. O que seria preciso criar para que vocês não tivessem que colocar um filho morto no colo, por um erro da polícia? Foi o que aconteceu com o caso dos nossos filhos.

Eles não pediram nem uma identidade. Já chegaram e atiraram. Meu filho levou um tiro no coração, o outro levou um tiro no peito, sem oportunidade de dizer quem era. Mesmo falando que morava na rua, que morava ali, o policial não pediu a identidade. Não foram enquadrados como era para serem enquadrados. O Estado coloca armas nas mãos de policiais, os seus agentes são despreparados, principalmente psicologicamente, para saber como abordar um civil. E através disso se acham donos da vida e da morte, determinam quem vai viver e quem vai morrer. Eu gostaria muito de saber como vai ficar a situação de todas essas famílias, e casos que estão aí engavetados no Ministério Público para serem revisados, para que a justiça chegue, para que as famílias tenham uma resposta. Porque fomos nós que colocamos nossos filhos mortos no colo, como fomos nós que vimos nossos filhos no chão, com o sangue deles lavando as ruas dos nossos territórios. Pensem como nós, como mães. Sintam como nós e imaginem seus filhos nos seus colos, sem vida, e você sem poder fazer nada. Se ponham um pouco no nosso lugar.

Eu acredito, sim, através dessa ADPF, já se colocou, sim, Ministro Fachin, em nossos lugares, porque criou essa liminar, que foi descumprida pelos policiais. E continua sendo descumprida. Mas eu peço, como mãe que colocou um filho morto no colo, que se coloquem nos nossos lugares e sintam da mesma forma que nós sentimos.

Assim, eu agradeço a minha oportunidade de fala e passo a fala à minha companheira Elizabeth.

A SENHORA ELIZABETH SANTOS DA SILVA (REDE DE MÃES E FAMILIARES DA BAIXADA FLUMINENSE) - Boa tarde. Primeiramente quero agradecer ao Senhor Ministro, a todos e a todas, aos nossos ouvintes, pela oportunidade de nós, mães, nos expressarmos nesse momento muito difícil, doloroso.

Seria importante nós falarmos sobre o descumprimento da ADPF 635. Esse recurso não acabava com as violações, mas diminuíam as mortes. Os policiais já adentram o território atirando, matando, faltando com o respeito a nós, moradores da comunidade carente, e ainda cometendo desaparecimento forçado, como fizeram com meu filho, de 17 anos, dia 13 de julho de 2020, às 13 horas da tarde. Depois de 17 dias, encontro o meu filho sem vida, em decomposição. A única possibilidade que eles nos dão é a morte, pois quando matam nossos filhos, matam nossa família. Ainda comentando sobre a violência e o desaparecimento forçado, é uma prática comum que acontece na Baixada Fluminense, assim como fizeram com meu filho de menor. Nove meses é o tempo de uma gestação e o tempo de nascimento, e, no meu caso, esse é o tempo de sofrimento, porque hoje Carlos Henrique Santos do Nascimento estaria... está fazendo nove meses que tiraram a vida dele e ainda desapareceram com o corpo. E

eu e vários outros familiares só conhecemos o tipo de sofrimento e da tristeza, mas eu acredito em justiça.

Espero, do fundo do meu coração, que a Constituição seja cumprida com o Ministério Público fazendo o seu trabalho, que é fazer o controle externo da polícia.

Baixada pede paz! A ADPF 635 salva vidas. E nós contamos com o Senhor, Ministro Edson Fachin. Essa é a minha palavra.

Desde já, eu agradeço a oportunidade aos meus ouvintes, à Rede de Mães e Familiares da Baixada, Fransérgio, Nívea, às minhas companheiras. Pedimos que o Senhor olhe como nós que, quando matam um da nossa família, a gente morre junto. E desde já, eu agradeço a oportunidade a todos vocês de coração.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado também à Senhora Elisabeth pela participação.

Prosseguimos a audiência. E a próxima fala agora, como prevista, é do Doutor Joel Luiz Costa, do Instituto de Defesa da População Negra.

Por obséquio, Doutor Joel.

O SENHOR JOEL LUIZ COSTA (INSTITUTO DE DEFESA DA POPULAÇÃO NEGRA) - Boa tarde a todos e todas! Boa tarde, Ministro Fachin, é um prazer revê-lo. Saúdo, na pessoa do Ministro, todos os Ministros e Ministras da Suprema Corte, a quem sabemos que cumpre um papel essencial no Estado

Democrático e igualmente difícil. Saúdo os movimentos sociais, que fazem possível a existência desse debate hoje.

O início deste debate não se dá com o protocolo da ADPF 635, nem com a admissibilidade ou com a abertura dessa audiência pública ou do microfone para gente. O início disso aqui se dá desde as Mães de Acari, as Mães de Maio, em São Paulo, a Rede Familiares de Vítimas da Violência, todas e todos que fazem esse debate a longo tempo e que pavimentaram o caminho para que fosse possível essa construção e essa troca e para que fosse possível a favela ser ouvida. Não à toa, a ADPF 635 é chamada ADPF das favelas.

Saúdo também a advocacia negra, na figura de Luiz Gama, maior advogado que esse país já teve, já pode produzir; a todos e todas os companheiros que integram comigo o IDPN - Instituto de Defesa da População Negra, a quem me dá o prazer e o privilégio de falar aqui, representando a Brisa, a Iaci, o Michael, o Ítalo, a Juliana, a Beatriz, o Jeff e a Ariane, assim como Ana Paula e Ismael, que fundaram o Instituto que aqui nos traz.

Ministro, acho que precisamos contextualizar algumas coisas. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de fazer uma contextualização histórica para um debate de segurança pública e Direito Criminal.

E, a partir disso, é necessário que a gente entenda que o que determina a atuação do sistema de Justiça Criminal são as condições materiais de

existência e raças desenvolvidos. De modo que não se pode falar em segurança pública ou combate à violência sem falar em enfrentamento ao racismo, pois estaremos pautando ou construindo algo esquizofrênico.

Conforme reflexão de Agamben, o estado de exceção não é antagônico ao estado de direito. O estado de direito, na verdade, tem produzido as suas exceções permanentes. E viver numa favela e ter contato com a política de segurança pública implementada no Rio de Janeiro é conviver com o estado de exceção permanente.

Então, Ministro Fachin, e a todos e todas que nos ouvem, é importante que a gente frise que não estamos falando de qualquer estado da Federação. Nós estamos falando de um estado-laboratório da República Federativa do Brasil. Não de hoje. Historicamente, um laboratório. Um Estado que já foi capital, que já foi local de mega eventos, mas que também já foi objeto de uma intervenção federal eleitoreira na sua segurança pública em 2018. Um Estado que já teve exército ocupando as ruas e vielas da Favela da Maré, em 2014, 2015, salvo engano. Um Estado também que já concentrou, Ministro Fachin, a maior população escravizada em área urbana da história da humanidade. É importante frisar esse ponto, e voltarei a alguns pontos pelo seguinte sentido: entre 1542 e 1856, o Brasil recebeu em torno de cinco milhões de negros escravizados. Desse total, 60% passaram pelo Rio de Janeiro - em torno de três milhões. O Rio de Janeiro foi a

província onde o escravismo - e aí trago informações de historiadores - mais fincou os pés, tendo inclusive resistido, na clandestinidade, após o fim do comércio escravocrata, o comércio de venda e compra de pessoas negras escravizadas.

Segundo dados dos historiadores, Ministro, se somarmos a população de negros escravizados, no Rio de Janeiro e na nossa vizinha cidade de Niterói, tivemos a maior concentração urbana de pessoas escravizadas no mundo, só comparado ao império romano. De modo que, em 1849, o Rio de Janeiro tinha 260 mil habitantes, desses, 110 mil eram negros e negras escravizados, ou seja 42% da população. E aí, chegamos em um ponto bem interessante e importante para o nosso debate, é preciso um mecanismo de controle muito eficiente para que você contenha quase metade da população objetificada, escravizada, controlada e oprimida. Então, Ministro, um ponto também que às vezes passa muito ao longo do nosso debate, é lembrar que a escravidão é o fenômeno histórico mais longevo da história deste país. Não dá para se pensar e fazer nenhuma análise do Brasil sem partir do eixo racial e do período escravocrata.

O debate que nos é permitido fazer hoje não é trivial, onde diz, e também não pode ser analisado como algo pontual, atual ou contemporâneo. Não podemos analisar a letalidade policial a partir de um *frame*, uma foto ou de fatos que tenham sido iniciados e concluídos, com início, meio e fim. Não é disso que estamos falando, pois o fato que debatemos aqui, hoje, iniciou-se em 1542, quando

o primeiro navio negreiro aportou em Pernambuco. A partir de então, o Estado brasileiro construiu, historicamente, mecanismos legais para controle de corpos pretos.

Com a vinda desse primeiro grupo, grupo esse controlado pelo cidadão civil, o proprietário do negro escravizado, mas também pelo Estado brasileiro, afinal a escravidão não aconteceu às margens da lei, mas sim em razão dela e sob ela.

O meio que debatemos atualmente: Por quê? Por que de cada dez pessoas mortas pela polícia do Rio de Janeiro, oito delas são pretas? Por que de cada dez pessoas que a polícia do Rio de Janeiro mata, oito delas são pretas e pardas? Por que nós temos 65% do contingente prisional composto por pessoas pretas e pardas, quando somos 53% da população nacional? Por que dessa sub-representatividade?

O meio é saber que o Estado brasileiro se vale historicamente de mecanismos legais para controle de corpos pretos, controle de indesejados, a quem, conforme diz muito bem a professora Vera Malaguti Batista, só é dada a cidadania negativa, Ministro. O único contato que essa população tem com o Estado é na ponta do fuzil do policial. Essa é cidadania negativa! Talvez o fim se dará a partir de hoje, mas o fim só se dará com o enfrentamento ao racismo. Para falar de segurança pública é preciso que falemos do enfrentamento ao racismo, conforme

muito bem apreendi na Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que falou hoje, pela manhã, na figura do Fransérgio Goulart, e também da coordenadora Gisele Florentino. Enfrentamento nas suas mais diversas formas: estrutural, estruturante recreativo, institucional, religioso, ambiental, entre outros, mas sobretudo o racismo entranhado no mundo jurídico, Ministro. E eu falo com propriedade disso, não só por ser advogado, mas por ter convivido, em algum nível, com o sistema de justiça, no seio familiar, ao longo de todo esse tempo. O racismo, no Judiciário - e vamos tratar da letalidade policial, que mais corpos mata, mas não é só isso -, também é quando a gente entra, numa vara criminal, sem terno e gravata, para ver um processo e os servidor do cartório pergunta se fomos lá para assinar, Ministro. Eles me veem, tendo como única informação o tom da minha pele, como egresso do sistema prisional e não como advogado. E nada contra os egressos - são as pessoas, depois das mães, as pessoas que mais respeitamos no movimento social. Porém, não ser visto como um possível operador do Direito apenas por ser negro dá o tom do que nós enfrentamos no dia a dia.

Se isso é enfrentado por nós, advogados, que têm o privilégio de ser protegido pela carteira da OAB, imagine o que não é feito com os demais homens e mulheres negras que têm contato com o mundo Judiciário. Então, hoje o que debatemos é a letalidade policial, mas precisamos distribuir a responsabilidade, Ministro. E esse é o objetivo do IDPN nesta tarde.

Talvez hoje possamos estar começando a escrever o início do fim. Talvez - depende de algumas canetas, canetas essas que não estão na mão da população negra em razão de um contínuo processo de exclusão que esse grupo vive na história do país.

E, como bem me ensinou Gisele Martins, favelada da favela da Maré, jornalista, formada em comunicação pela PUC, mestre em comunicação, nós, população preta, não somos um grupo pobre, somos um grupo empobrecido, Ministro. Sim, empobrecido; pois se lembrarmos a história deste país, lembraremos do processo de exclusão do pós-abolição, da Lei de Terras, que impediu acesso aos negros libertos de ter acesso à terra que o Estado doava ou permitia usar, ou lembraremos do processo de embranquecimento, com incentivo da vinda de imigrantes europeus no pós-abolição - uma ralé da Europa, bem dito, mas brancos europeus -, que tomaram o sul do país e o interior de São Paulo, entre outros territórios, e tiveram políticas de incentivos à sua entrada no mercado de trabalho, ao seu empreendedorismo e à sua vivência neste país, de uma maneira mais ampla, como bem expõe a Tamires Sampaio, no seu livro *Código Oculto*, também o faz Claudia Adão, no seu livro *Territórios de Morte*.

Alberto Passos diz, em seu livro *As Classes Perigosas - Banditismo Urbano e Rural*, que, no Brasil do final do século XIX, anteontem, quase agora, era

mais fácil você conseguir ser dono de terra sendo um estrangeiro que veio trabalhar na lavoura do que sendo um negro liberto.

Após isso, tivemos diversas políticas eugenistas, como a do prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que acabou com os cortiços, empurrando a população negra que vivia mais no centro da cidade para os territórios longínquos, originando as primeiras favelas.

As favelas, Ministro, são o quilombo do século XXI, é o nosso refúgio de resistência, mas de que não viremos a abrir mão. Estamos, sim, falando de letalidade policial, mas também estamos falando, em última análise, de culpa, da culpa que o Estado brasileira carrega com a população preta, pobre e periférica e da sua dívida histórica. Dívida histórica, sim! Pois, ainda que cada pessoa branca viva hoje nesse país não tenha escravizado uma pessoa negra, ela, ao acordar, ao botar o pé no chão, ao ir ao seu trabalho, ao viver a sua vida, ela se banha das benesses do processo escravocrata, de um país que não rompeu com o seu passado escravocrata. Então, sim, há uma dívida histórica a ser paga. E, como muito bem diz a Coalizão Negra por Direito, com racismo não há democracia.

Aí entramos em um outro ponto, querido Ministro, a responsabilidade de todo o sistema de justiça criminal no debate que temos hoje. Ao não investigar, processar e julgar gente do Estado que tenha praticado crimes, eles legitimam que outros crimes sejam praticados. A verdade é essa. Afinal, se não

houve crime em matar na primeira vez, na segunda e na terceira vez, por que haverá crime ao matar pela vigésima vez, pela trigésima vez? Sim, há uma legitimidade implícita, concordemos ou não.

A vida em sociedade, uma sociedade democrática, organizada em torno da figura de um Estado soberano, detentor exclusivo do uso da força, demanda de um sistema de freios e contrapesos. A teoria de separação dos Poderes é condição basilar para regular o funcionamento do Estado. Assim o sendo, se uma instância do poder do Estado atua de maneira desregulada ou ilegal, é porque algo além dela não está funcionando corretamente.

Não estou aqui advogando em prol das polícias, mas também, enquanto advogado e pesquisador do campo da segurança pública, não admito a sua responsabilização exclusiva no genocídio da população negra e na letalidade policial do projeto de segurança pública implementado no Rio de Janeiro.

A critério de exemplo, trago dois fatos.

Mandados de busca e apreensão coletivos deferidos pelo Tribunal do Rio de Janeiro, em 2017, que permitiram amplas operações na favela de Jacarezinho, em Manguinhos, de Bandeira 2, Mandela e Morar Carioca. Operações que invadiam casas, em que a justificativa, dada pela juíza que assina a decisão, era que a forma desorganizada como as comunidades pobres ganham novas casas, constantemente, sem registro e numeração que as individualize é a

justificativa para que seja permitido um mandado de busca e apreensão coletiva. É o puro suco do classismo que forja a sociedade brasileira.

Outro ponto que deve ser enfrentado, e emblemático do debate da segurança pública no Rio de Janeiro, é a Súmula 70. A Súmula que diz: "O fato de restringir-se a prova oral a depoimento de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação".

No português claro do dia a dia do TJRJ é: é possível condenar, tendo por base exclusivamente o depoimento policial. E isso não é uma afirmação jogada ao vento. Um estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro analisou 3.700 sentenças e afirmou que 62,3% dos processos tinham como única testemunha o depoimento policial e 23%, depoimento policial e testemunha de defesa. Estas com condenação, ou seja, 85% de casos de tráfico, no Rio de Janeiro, têm apenas a polícia como testemunha da acusação. Tratando-se de um crime sem vítima, nós temos os policiais como únicos envolvidos no fato, além do acusado. Temos o policial como autor, testemunha e fiscal da sua própria atuação.

Em um país, Ministro, em que a presunção de inocência tem cor, classe e CEP, essa jabuticaba jurídica chamada de Súmula 70 precisa ser extirpada do ordenamento jurídico ou, então, jamais teremos democracia no Estado do Rio de Janeiro.

Precisamos ampliar a nossa percepção quanto à letalidade policial. A polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata no país, sim. Temos, em 2019, sendo responsável pela morte de 1814 pessoas. Trinta e dois por cento das pessoas que foram mortas pelas polícias de todo o Brasil o foram no território do Rio de Janeiro, mesmo que este território só compreenda, Ministro, 8% da população nacional. Olha que desproporção temos aqui. Temos 8% da população nacional, temos 32% das mortes realizadas em nosso território. É mais ou menos o que o Brasil vive hoje com a covid, comparando ao eixo global.

Entretanto, Ministro, essa polícia não mata sozinha, ela necessita diretamente do silêncio do tecido social e da tolerância intencional, ou não, das instituições jurídicas do Estado. E aqui, me direciono ao Ministério Público e reafirmamos o nosso descontentamento com a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito a investigar, processar e julgar agentes do Estado que tenham cometido crime.

A ideia de que esses números apresentem uma polícia despreparada, na verdade, encobre a participação das outras agências do sistema de justiça criminal. Quando falamos que a polícia não mata sozinha, é no intuito de mostrar que a banalização dos homicídios ocorridos em ações policiais se dá pela ação contínua de diversas agências do sistema de Justiça criminal.

E aí, eu passo para falar, aproveitando que o meu tempo já vai se esvaindo, e sabemos da responsabilidade que é poder representar aqui todo um grupo jurídico de pessoas pretas que sistematicamente fazem o enfrentamento, é preciso que a gente fale: o Brasil, o Estado Brasileiro perdeu o controle da sua polícia. A gente está tratando do Rio de Janeiro, mas falamos de uma questão nacional. A professora Jacqueline Muniz fala disso há muito tempo, outros pesquisadores falam disso há muito tempo: o Estado Brasileiro perdeu o controle da sua polícia.

E aí, trago um exemplo, inclusive, que nem é do Estado do Rio de Janeiro e, sim, de Goiás, mais exato, da cidade de Planaltina, que demonstra como a polícia do Brasil age, fazendo o que quer, quando quer e como quer.

Em julho de 2020, na cidade de Planaltina, Goiás, um pai cuidava de três filhos enquanto sua esposa foi ao mercado - um bebê de 1 ano, um bebê de 3 anos e um bebê de 6 anos. Eu tenho um filho de 8 anos e, para mim, ele ainda é um bebê. Então, uma criança de 6 anos, para mim, é um bebê -, ele ficou sozinho na companhia das crianças. Quando saiu para buscar uma vassoura no portão, a polícia abordou, algemou e levou preso, suspeito de um roubo, Ministro. Chegando na delegacia, ele foi ouvido, levado a reconhecimento da vítima e não foi reconhecido, tendo sido liberado em torno de 45 minutos, entre 45 minutos a 2 horas, depois da sua prisão. Entretanto, nesse meio tempo, as três crianças ficaram

sozinhas em casa. E o bebê de 1 ano andou e caiu na piscina, vindo a morrer afogado. Ou seja, essa criança ficou sozinha, porque um policial não teve o cuidado de perceber, de analisar, tudo que a cadeia da sua ação iria provocar. O pai voltou para casa, inocente, porém sem o filho.

Ou seja, o fato é que o Estado brasileiro perdeu o controle. E não é o controle na perspectiva de que temos uma polícia autônoma, Ministro, mas o controle da legalidade das ações da polícia. As polícias do Brasil não têm mais receio da ilegalidade, não têm compromisso com a sociedade e fazem o que quer, quando quer e como quer.

Por fim, para concluir minha fala, eu trago aqui uma passagem do livro das Mães de Maio - mães de pessoas vítimas da violência do Estado de São Paulo no ano de 2006 - em que elas dizem no livro de igual nome, *Mães de Maio*: não existe guerra, Ministro, quando não há uma igualdade, mínima igualdade, quando um lado só mata e o outro lado só morre, o nome disso é massacre, então não existe guerra às drogas, existe massacre contra a população pobre desse país.

E o que os movimentos sociais pedem hoje, o que o IDPN corrobora hoje, o pedido dos movimentos sociais, enquanto instituição do movimento sociais do Estado do Rio de Janeiro, é que o Supremo Tribunal Federal possa fazer o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na figura da Magistratura

e do Ministério Público, não faz, que é controlar, parar a polícia que mais mata neste país.

Obrigado a todos e todas.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Joel Luiz Costa, pela sua intervenção, também importante e representativa.

Ouviremos agora o Professor Reitor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, e a Professora Flávia Medeiros da Universidade de Santa Catarina. Cada qual terá até 10 minutos.

Com a palavra o Professor José Vicente. É um prazer revê-lo.

O SENHOR JOSÉ VICENTE (REITOR DA UNIVERSIDADE ZUMBI DOS PALMARES) - Excelentíssimo Senhor Doutor Edson Fachin, digníssimo Presidente deste trabalho, Ministro do nosso Supremo, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar todos os demais integrantes da nossa Suprema Corte e quero também cumprimentar todas as demais autoridades e personalidades que já se manifestaram e que se manifestarão.

Eu quero, da mesma maneira, registrar a minha efusiva alegria e grande orgulho de me sentir como um brasileiro neste momento, Senhor Ministro. Eu diria para Vossa Excelência que o que está acontecendo aqui, nesta tarde, talvez, seja a mais expressiva manifestação do nosso direito cidadão de ver a nossa

Suprema Corte atenta e preocupada com as coisas da maioria dos brasileiros e tendo o interesse e a disposição de estender o braço e de abrir as suas portas, para que, de uma forma muito clara e definida, essa comunidade, essa sociedade possa se manifestar, possa se expressar.

Então, por conta disso, eu quero cumprimentá-lo e quero agradecer a oportunidade que toda a sociedade brasileira está tendo de vir, em viva voz, trazer, em alto e bom som, as suas aflições e as suas demandas importantíssimas.

Por isso, eu quero dizer da minha honra pessoal de participar desse trabalho e quero, da mesma maneira, em nome de toda a comunidade de professores, alunos e colaboradores da Universidade Zumbi dos Palmares transmitir ao Senhor um efusivo abraço e desejar que o Senhor tenha muita luminosidade, para conduzir o desenvolvimento dos trabalhos, do que está se dando nesta tarde histórica no Supremo Tribunal Federal, a partir desta perspectiva da avaliação da ADPF 635.

Senhor Ministro, eu diria que, em grande medida, essa possibilidade e essa oportunidade que o Senhor coloca para toda a sociedade brasileira, e com bastante foco para nós negros, ela não está sozinha. Neste exato momento, a comissão de juristas negros na Câmara dos Deputados está debruçada debatendo essas questões; neste exato momento, o Congresso Nacional está

debruçado sobre o novo estatuto das polícias civis e militares e, neste exato momento, nós temos, mesmo aqui na cidade de São Paulo e na Universidade Zumbi dos Palmares, um grupo discutindo a segurança do futuro, um grupo discutindo, inclusive, a segurança privada que privilegie e coloque na sua pauta uma segurança que valorize a diversidade e também valorize a dimensão racial de todos os brasileiros.

E eu recordo, e Vossa Excelência deve também se lembrar, que o assunto, além de latente, além de importante, além de urgente, foi conduzido ao longo do ano que passou e se instituiu, inclusive, numa agenda muito importante, primeiramente, do próprio Conselho Nacional de Justiça, que, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, instituiu o combate ao racismo e à discriminação racial como uma das agendas do Observatório Nacional de Justiça. Da mesma maneira, foi objeto do grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça de construir as propostas de combate ao racismo e à discriminação no ambiente da Justiça.

O resultado desse trabalho, por meio desse grupo instituído pelo então Presidente Dias Toffoli, desenvolveu-se em cima de um conjunto de diagnóstico e um conjunto de sugestões de encaminhamento que ficaram muito enriquecidos e que, em grande medida, também recostam para dentro dessa questão da operação da segurança pública, de modo que ele pode também ser um

elemento muito importante para ajudar, *a posteriori*, a fazer uma avaliação de mais profundidade dessa questão que nós estamos debatendo.

Senhor Ministro, nós estamos diante de um paradigma. Nós precisamos construir o Brasil do futuro e nós precisamos, definitivamente, nos apartar do Brasil do passado. E isso significa, fundamentalmente, permitir que a nossa Constituição cidadã possa, de uma forma clara e decisiva, recepcionar e tratar de forma igualitária todos os brasileiros, todos os cidadãos.

Por conta disso, o pressuposto que se coloca para a nossa reflexão é de que maneira e em que medida uma condução e uma intervenção da natureza que se pretende na ADPF pode ser um elemento indutor e pode ser, da mesma maneira, uma ação extremamente transformadora para dentro dessa questão que nós estamos debatendo e para dentro desse desafio que está colocado, que é um salto para o futuro.

E, para dentro dessa questão, a gente vai perceber que, em grande medida, ela pode se resumir em uma incapacidade, em uma impossibilidade ou numa dificuldade latente de, fundamentalmente, fazer cumprir-se a lei, porque todas as atitudes, todas as conduções, todos os processos, todos os procedimentos que estão associados a essa ação da segurança pública, em qualquer lugar do país, mas, sobretudo, no Rio de Janeiro, eles estão alicerçados em cima de legislações muito claras, muito precisas, que trazem no seu bojo não só os

limitadores, mas também os meios e mecanismos de, primeiro, impedir que essas condutas ocorram e, uma vez ocorridas, que essas condutas possam ser devidamente responsabilizadas.

Então, por conta disso, o pressuposto que se coloca é de que, definitivamente, nós tenhamos meios e condições de fazer com que a lei, na sua completude, possa ser cumprida para dar conta dos limites e dos limitadores que casos como esses, dessa natureza se manifestem. Por que, a meu ver, isso é uma dimensão importante dessa questão? Porque, necessariamente, a dimensão que está colocada para dentro das intervenções que a situação atual da segurança pública exige e necessita, é uma dimensão que precisa contemplar primeiro justamente essa mudança dos tempos. A forma e a conformação da segurança pública que esteve instalada e estabelecida para dar conta da administração, da integridade das pessoas, no caso do Brasil, nunca cumpriu integralmente os seus fundamentos. E, no caso do Brasil, ela sempre esteve colocada de uma forma bastante distorcida e, ao final, entregaram e continuam entregando os resultados que aí estão.

De modo que o primeiro raciocínio a se pensar é: qual deve ser a nova polícia do futuro, que permita alcançar e implementar os objetivos que estão estabelecidos, estruturados principalmente na nossa Carta Magna e nos nossos direitos de cidadania e do respeito aos direitos humanos?

Bom, então, por conta disso, nós temos quase que a obrigatoriedade de, primeiramente, verificar como é que grande parte dos demais países do mundo estão tratando a questão central que, em grande medida, conduzem o processo, as ações e os resultados dessa questão, que é a ação e a intervenção para cima do tráfico de drogas. Nós temos visto e temos acompanhado, primeiramente, a grande discussão nacional de que é impossível manter a possibilidade de uma política, de uma estrutura para combater tráfico de drogas que esteja estruturado em prender os traficantes, os operadores menores dessa questão. Então, por conta disso, a primeira necessidade que debruça para dentro desse raciocínio é um repensar e um refazer de uma política de combate às drogas, que, além da coerência e da razoabilidade, contemple algumas dimensões que estão estruturadas nessa questão. Então, por conta disso, se muitos dos países já estão compreendendo que combater a droga significa, antes de tudo, construir uma condução e um encaminhamento que permite separar o joio do trigo, o primeiro processo que se coloca é uma descriminalização que possa colocar, de um lado, o usuário, que possa colocar, de um lado, o traficante, que possa, da mesma maneira, ter uma ação e ter uma condução que deem um tratamento particularizado para dentro dessa questão.

Então, isso precisa colocar-se diante da discussão nacional e isso precisa estar contemplado em qualquer estruturação de uma política de segurança

pública que pretenda evitar e eliminar essas questões que nós estamos tratando e os seus resultados.

A segunda questão muito importante e que perpassa para dentro dessa reflexão é que polícia nós precisamos e que polícia nós queremos para dar conta dessa segurança pública do futuro, que, de fato, respeite e preserve a vida das pessoas e que, sobretudo, trate todos de forma igualitária.

Então, a estrutura da segurança pública que esteve colocada, até hoje, não deu conta, nem dará conta, nem tem condições de fazê-lo, porque ela já traz uma contradição no seu interior, e, isso, nós conhecemos e assistimos ao largo dos resultados que estão sabidos e conhecidos por todos nós.

Então, se nós estamos, neste exato momento, com uma discussão, um debate político e a formulação de um projeto de lei que vai fazer uma intervenção profunda em toda essa estrutura da segurança, esse projeto de lei precisaria necessariamente estar subordinado a esses pressupostos, a esses fundamentos para que ele, então, em grande medida, fosse não só indutor, mas fosse, a partir dessa indução, o mecanismo para se fazer essa polícia cidadã, essa polícia respeitosa, essa polícia eficiente que nós todos queremos e precisamos.

Então, por conta disso, é indispensável que nós, por um projeto de lei que está aí próximo da sua aprovação, tenhamos capacidade de, a partir dele,

constituir os pressupostos dessa segurança pública que nós precisamos e que temos necessidade.

O terceiro aspecto é o de que nós estamos subordinados a um tipo de condução de uma política pública que, pela sua trajetória histórica, até então, ela se fez intramuros e ela não integrou, não considerou e não se aprimorou para dentro do que pudesse ser o pensamento, para dentro do que pudesse ser o desejo e para dentro do que pudesse ser a própria necessidade dos seus clientes, dos seus usuários, da sociedade. Então, uma segurança pública que pretendesse ser essa segurança comunitária e respeitosa do futuro, ela não pode prescindir de ter uma participação muito mais ostensiva, objetiva da sociedade para dentro do monitoramento, do acompanhamento das suas ações. Então nós precisaríamos ter meios e elementos de que a sociedade pudesse não só estar presente, mas pudesse, da mesma maneira, ter meios de acompanhar, de monitorar, e de auditar os resultados dessa polícia, e contemplasse esses fundamentos que nós estamos aqui noticiando.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Professor, desculpe, não quero interrompê-lo, mas se o senhor pudesse se abraçar na síntese, eu lhe agradeceria. Muito obrigado.

O SENHOR JOSÉ VICENTE (REITOR DA UNIVERSIDADE ZUMBI DOS PALMARES) - Pois não, Ministro.

Eu, então, fechando o raciocínio para dizer que qualquer estrutura e condição de segurança pública que não estivesse subordinada a esse olhar e a esse desafio de combater o racismo estrutural, dificilmente, ela poderia contemplar e encaminhar essas questões.

Por conta disso, eu destacaria três elementos muito latentes dessa abordagem, dessa intervenção, que pudesse contribuir nessa questão de cores. A primeira delas é mais ou menos isso: nós precisaríamos garantir que o acesso da polícia a qualquer território só pudesse estar estruturado pra cima daquilo que diz a lei. Então, sem um mandado de busca e apreensão, sem um mandado judicial para poder entrar nas residências, essa polícia não poderia e não deveria fazer isso. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é nessa direção: as formalidades administrativas dessa ação. E o segundo: que essas ações da polícia, principalmente em territórios conurbados dessa natureza, que ela pudesse ser uma ação que, primeiramente, fosse comunicada à própria população para, pelo menos, no mínimo, a população poder se precaver e evitar qualquer tipo de resquício dessa ação. E, da mesma maneira, que essa ação policial pudesse estar colocada sob dois pressupostos. Primeiro, se a vida é o elemento a ser preservado, então, não poderia, em nenhum momento, pensar em qualquer tipo de possibilidade de troca de tiros dentro de um ambiente conurbado, em que as pessoas inocentes estejam no meio

dessa ação. Então, isso é uma coisa que não poderia ser considerada, não poderia ser admitida.

Depois, ao final, nós temos então duas das ações que reputo como importantes para a gente andar um pouco nessa questão. Nós precisamos de uma formação dessa polícia que preveja e que esteja estruturada em cima desses valores, de combate ao racismo e à discriminação dessa natureza. E isso precisava estar verticalizado para dentro de todo o seu processo formativo, desde soldado até então aos oficiais.

Por fim, que esses ambientes e esses espaços pudessem receber, da mesma maneira, a participação dos negros. Os negros chegam até, aí, na base do espaço da gestão policial, mas ele não consegue, como em todos os outros espaços, andar para dentro dessa estrutura, principalmente, das academias militares, principalmente, do oficialato militar. Então, se a gente precisa e tem que mudar a percepção, essa mudança tem que ser feita, inclusive, a partir dessa pluralização e dessa diversificação dessa estrutura de ação e de gestão da ação policial.

E, por fim, as duas conduções, que, no mesmo molde que subordina ao fundamento do cumprimento da lei, e que precisaria obter um olhar muito particularizado do ambiente da Justiça. O primeiro é essa distinção muito clara e precisa, e, preferencialmente, tratada na lei, do que é tráfico e do que é porte de drogas. E, por fim, do ponto de vista da execução penal, o exato cumprimento

da lei para não permitir que as pessoas pudessem ficar um dia a mais, além daquilo que a lei permite, para poder responder devidamente as suas responsabilidades penais.

Então, com esse conjunto de apontamentos, Senhor Ministro, espero, de alguma maneira, contribuir para o exercício que irá se fazer e, da mesma maneira, espero que possa ter contribuído para que tenha serventia para qualquer dos encaminhamentos que serão feitos através desse momento.

Eu quero dizer que nós estamos num momento de desafio extraordinário, que já estava posto antes da pandemia e que, agora, se robusteceu por conta dessa pandemia. O pós-pandemia vai precisar de um país diferente, e um país diferente que, mesmo do ponto de vista da segurança pública, esteja mais formatado, mais estruturado e mais capacitado para permitir que esse tratamento igualitário se dê e que a discriminação e o racismo não sejam, então, um viés quase insuperável da intervenção dos braços policiais.

Com essas palavras, eu quero novamente agradecer a gentileza da oportunidade, desejar a todos muito boa sorte, cumprimentar o Senhor Ministro e desejar que, da mesma maneira, o Senhor, com todos esses insumos, possa, ao final, nos auxiliar a dar um passo para o futuro nesse tema que é e que precisa ser de interesse de todos os brasileiros.

Muitíssimo obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor José Vicente pela contribuição que traz a esta audiência pública.

Agora ouviremos a Professora Flávia Medeiros que terá, quando menos, o tempo de dez minutos para fazer a sua exposição e, quanto ao mais, tem todo o direito de utilizar igual tempo, se assim desejar, mas encareceria se pudesse ser circunscrever em torno de dez minutos. Muito obrigado.

Com a palavra, a Professora Flávia da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina.

A SENHORA FLÁVIA MEDEIROS SANTOS (PROFESSORA DA UFSC) - Muito obrigada. Boa tarde. Cumprimento o excelentíssimo Ministro Edson Fachin, familiares e mães de vítimas, movimentos de favelas e todas as demais pessoas presentes. Agradeço a oportunidade de poder contribuir no avanço de medidas democráticas para o nosso País em tema tão relevante e urgente quanto a preservação de vidas humanas, sobretudo a vida de crianças, adolescentes e jovens negros e pobres, que têm sido os maiores vitimados em ações violentas de agentes estatais, que muitas das vezes resultam em mortes cujas circunstâncias raramente são plenamente esclarecidas.

Em respeito ao tempo que me é concernente na presente audiência, vou tratar diretamente da preservação de elementos da cena do crime e

da melhoria da atuação de órgãos de perícia técnico-científica, desde a minha contribuição na área de Antropologia, como professora da UFSC, pesquisadora do GPADIM, vinculado ao INCT-InEAC, e consultoria prestada ao Instituto Vladimir Herzog, consolidada no relatório intitulado *Políticas públicas de perícia criminal na garantia dos direitos humanos.*

A investigação e elucidação de mortes violentas por meio de arma de fogo são tema de importância fundamental no contexto brasileiro, onde, historicamente, grupos de sujeitos racializados e socialmente vulnerabilizados têm sido as vítimas preferenciais de ações letais, sobretudo da ação de agentes estatais.

O atual quadro relativo a essas mortes tem exposto o quanto urge o fortalecimento das instituições responsáveis pela elucidação de crimes contra a vida e que atuem na construção da verdade em casos de morte, especialmente quando esses envolvem recursos do Estado, pois resoluções de homicídios dolosos e decorrentes de intervenção policial demonstram que a impunidade tem sido a regra. Mais do que responsabilizar e punir seus autores individualmente, as investigações devem garantir às vítimas e a seus familiares o direito ao luto de forma digna, respeitando sua memória, afetos e valores, o direito à ampla defesa dos acusados desses crimes e uma resposta cidadã a toda a sociedade diante de práticas que reproduzem violências estruturais e históricas no Brasil.

A manutenção da hierarquização entre aqueles que têm suas vidas reconhecidas diante da Justiça e aqueles mortos que são esquecidos nos meandros do Estado segue em marcha, sendo a falta de provas técnico-científicas com credibilidade um dos fatores primordiais para essa impunidade.

Nesse sentido, irei expor argumentos que visem fortalecer a necessidade de autonomia, independência e imparcialidade das instituições responsáveis pela construção de provas periciais de cunho criminal e legista, promovendo a verdade sobre fatos que podem tanto responsabilizar a morte de uma pessoa quanto impedir que inocentes sejam acusados e condenados sem provas consistentes.

O laudo pericial, quando elaborado dentro de protocolos, configura-se como uma prova material fundamental na construção da verdade jurídica, atuando como instrumento para a defesa dos direitos na garantia da justiça. Para tanto, peritos devem contar com condições adequadas para a manutenção da cadeia de custódia, do controle e gestão de evidências e elucidação de crimes contra a vida.

A eficácia dessa só será possível por meio de políticas públicas para a perícia técnico-científica autônoma vinculada à defesa dos direitos humanos e com a ampla participação da sociedade civil, incluindo aí familiares, sobreviventes, pesquisadores e movimentos sociais.

Atualmente, a polícia técnico-científica, no Brasil, funciona sob os moldes de polícia, seja de uma polícia autônoma, ou um órgão no âmbito das polícias investigativas de segurança pública. Sua atuação, em caso de homicídios, deve se iniciar nos locais de crime e prosseguir com por meio de exames do corpo, evidências coletadas e de uma série de outros elementos que podem ser objeto de análise técnico-científica.

Em situação de operações policiais, a preservação de locais de crime é uma ficção. E, muitas das vezes, os policiais envolvidos na operação são os mesmos que incidem e alteram diretamente a cena, podendo, desse modo, comprometer por completo a possibilidade de elucidação de um crime.

O caso da morte do menino João Pedro, de 14 anos, alvejado dentro de casa, em operação conjunta da Polícia Federal e Civil, em São Gonçalo, explicita uma série de práticas convencionais nas operações policiais e nas investigações de morte de jovens negros moradores de favelas.

A relação entre os investigados com os investigadores é uma das problemáticas fundamentais na elucidação e produção de verdades em caso de homicídios, pois permite interferências na condução do inquérito policial e demonstra como se faz necessário autonomia independência na perícia de produção de provas.

No Rio de Janeiro, esta funciona sob forma de Departamento Policial, vinculada à Secretaria da Polícia Civil, possibilitando que agentes da mesma polícia que estiveram na operação que matou o João Pedro sejam os que vestiram e produzem as provas que irão indiciar a linha de investigação deste inquérito policial.

Nesse sentido, é fundamental também discutir a função do inquérito policial como ferramenta extrajudicial de construção de verdade policial no Brasil, que impede o acesso à Justiça em casos de crimes contra a vida.

Pesquisas realizadas no âmbito do INCT-InEAC têm demonstrado a necessidade de elaboração de mecanismos mais eficazes de registro, investigação e indiciamento de suspeitos, como a judicialização imediata de execução por policiais, estando investigadores e peritos vinculados de modo autônomo ao Judiciário, com investigação conduzida pelo Ministério Público, com o apoio da Defensoria Pública, configurando os órgãos de perícia como serviço elementar ao Judiciário. Nessa reconfiguração, a cadeia de custódia não enfrentaria riscos pela ingerência direta daqueles que poderiam ser responsabilizados pela produção de mortes e que põem em risco provas fundamentais de serem invalidadas e impossibilitando a resolução de crimes devido à manipulação indevida de evidências.

As alterações realizadas pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxeram mudanças estruturais ao regramento penal e de processo penal em diferentes aspectos. Conhecida como lei "Pacote Anticrime", foi a partir dela que a cadeia de custódia passou a ser normatizada do escopo dos arts. 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, sob o Capítulo II, que passou "Do exame de corpo delito e das perícias em geral" para "Do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral". A cadeia de custódia adquiriu uma importância central em relação às práticas de perícia e investigação.

Tais mudanças enfrentam desafios e dificuldades que passam desde a falta de recursos materiais, déficit de profissionais, ausência de protocolos e a falta de tecnologia e infraestrutura adequadas à gestão de evidências e controles de vestígios criminais, além de, sobretudo, a falta de preservação do local do crime e intervenções na garantia de condições de trabalho dos peritos.

No âmbito do Legislativo, o debate tem sido em torno da criação de um modelo Nacional de Polícia-Científica, como tem sido discutido no Congresso, via PEC 36/2019, para alteração do art. 144 da Constituição Federal. Tal proposição apresenta pelo menos dois problemas de ordem distinta, que se relacionam e que vou pontualmente abordar aqui.

A primeira é prescindir do termo técnico-científico, utilizando apenas a expressão "polícia-científica", noção que remete à criminologia positivista

do Século XIX e a seu discurso legitimador da união do Direito com a Medicina, de reducionismo biológico e racista. A construção também foi acionada no contexto da exceção do regime nazista, que se utilizou de "um complexo policial científico" para investigar e criminalizar determinados marcadores raciais biológicos contra judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência, valendo-se, inclusive, do uso de seres humanos como parte de experimentos pseudocientíficos em nome do Direito, da lei e da ordem.

A criação, na Constituição Federal, de uma polícia-científica põe em risco uma série de garantias e éticas legais vigentes no país. E a sua discussão deve ser realizada com os riscos que isso impõe a uma sociedade com base em critérios racistas e classistas já aqui debatidos nesta tarde.

A segunda problemática é a criação de uma polícia específica nos moldes acima descritos para tratar de matéria que não tem demonstrado sucesso ao se manter sob o domínio de forças policiais. Criar uma polícia científica ou ainda técnico-científica seria uma forma de fortalecer a desvinculação da perícia como parte das polícias civis, mas manter o *status* de agentes policiais aos peritos, o que limitaria a sua atuação e manteria o orçamento, destinado a essa agenda, subsidiário à prática de segurança pública notadamente voltadas à repressão e ao uso da força, que tem atuado de forma cada vez mais militarizada e letal em

diferentes partes do país. Tal vinculação gera uma série de restrições à sua atuação de forma idônea, em virtude do seu posicionamento como órgão de acusação.

Assim, para que a perícia funcione dentro dos moldes de uma política pública que fortaleça suas atribuições técnico-científicas é fundamental que esta deixe de ser um órgão policial e passe a ser um serviço público complementar às instituições judiciais, como órgão técnico que age em caso de morte, permitindo a elaboração de laudos independentes e consistentes, comprometidos com a construção da verdade e em nome da Justiça, tal como indicam recomendações internacionais e nacionais, conforme a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Nacional da Verdade, finalizada em 2014.

Nesse sentido, tratar de perícia oficial é ater-se a aspectos técnicos e científicos que implicam a inovação de conhecimentos científicos produzidos ambientes acadêmicos, mas com autonomia e possibilidades de desenvolvimento de tecnologias que possam ser implementadas na prática por esses profissionais.

Os peritos, atuando de forma independente, junto com a sociedade, organismos e instituições, terão mais possibilidades de diálogo e cobrança em sua atuação, de forma engajada e comprometida com a verdade. Ainda que de modo a consolidar a perícia oficial de forma autônoma e independente, temos que validar os seus critérios de confiabilidade, que devem se

pautar em protocolos unificados, considerando o trabalho baseado em critérios técnicos-científicos para a identificação de indício, coleta de evidências e na produção de provas. Isso se revela no desenvolvimento de pesquisas capazes de analisar, usando de atuação do profissional de perito nas instituições, até as estatísticas de elucidação e a condenação de crimes contra a vida, mas sobretudo na análise qualitativa das práticas cotidianas, muitas vezes invisibilizadas por fluxos rotineiros e resultados quantitativos em que se encontram elementos significativos para se propor a implementação de políticas na área de perícia.

A atuação das universidades públicas e a valorização da ciência produzida por acadêmicos, profissionais de produção de conhecimento que atuam no ensino, pesquisa e extensão a partir do interesse público, é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas na perícia. Nesse sentido, consideramos que a ação de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, formalizada via projeto de inovação científica e tecnologia de caráter interdisciplinar, na cooperação com órgãos estatais, pode possibilitar uma atuação de perícia de forma autônoma e independente, reforçando a necessidade da criação em fomento de centro de perícias autônomas em universidades e centro públicos de pesquisa, atuando como uma perícia humanizada, que trabalhe na defesa dos direitos humanos, no combate ao racismo, em parceria com sobreviventes e familiares de vítimas, como detentores de conhecimento necessários para a construção da verdade pericial.

Finalmente, é fundamental que políticas públicas de perícias estejam pautadas na defesa dos direitos humanos, em prol da memória, verdade, justiça e reparação. Desse modo, a perícia, como processo de construção da verdade sobre fatos pretéritos, também integra o escopo de políticas da memória e de luta em defesa pela vida, permitindo que se aprenda com o passado para evitar a repetição do presente.

Seja pelo trabalho de arqueólogos e antropólogos forenses nas escavações, nos exames necroscópicos conduzidos por médicos legistas, ou nos exames de local de crime realizados por peritos criminais, em diferentes contextos, a atual limitação da perícia demonstra a relevância de um trabalho comprometido com a atuação do Estado na defesa e garantia de direitos humanos e na luta pela vida.

Muito obrigada

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, professora Flávia Medeiros, pela sua intervenção e contribuição.

Ouviremos representantes da Rede de Comunidades e Movimentos contra à Violência, Patrícia Oliveira, Dalva Correia e Luciano Norberto dos Santos.

A SENHORA DALVA CORREA (REDE DE COMUNIDADES E MOVIMENTOS CONTRA A VIOLÊNCIA) - Boa tarde a todas e todos, boa tarde Excelentíssimo Ministro!

Gostaria de agradecer seu empenho na redução da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro. Essa audiência é histórica para nós, moradores de favela, que sofremos na pele a violência que o Estado e a Polícia Militar nos impõem.

Hoje, Senhor Ministro, é um dia muito difícil para mim. Completam-se dezoito anos da Chacina do Borel. Hoje, quando acordei, a primeira coisa que lembrei foi quando meu filho, Thiago da Costa Correia da Silva, que nasceu em 3 de julho de 1983, faleceu em 16 de abril de 2003. Lembrei que, quando ele nasceu, eu o abracei, sem roupa, cheio de sangue, mas com o corpo quente. No dia 16 de abril de 2003, também fui abraçar meu filho, sem roupa, mas com o corpo crivado de balas de fuzis da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quando tentei segurar suas mãos, embaixo das unhas dele estava sujo de sangue, mas não sangue do nascimento; era um sangue preto.

Hoje completam-se dezoito anos da Chacina do Borel. Naquele dia, 16 de abril de 2003, quatro jovens foram executados sumariamente por dezesseis policiais militares do 6º Batalhão da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles não

foram mortos porque portavam armas - mesmo se estivessem, não temos pena de morte -, mas foram executados por serem jovens negros e morarem na favela.

Meu filho, Thiago da Costa Correia da Silva, tinha dezenove anos, carteira assinada desde os dezesseis, e era mecânico formado pelo Senai. Carlos Magno de Oliveira tinha dezoito anos, falava quatro idiomas, morava na Suíça e só estava aqui para prestar serviço militar. Carlos Alberto da Silva tinha 21 anos, era pedreiro e pintor de escola de samba. Everson Gonçalves Silote era um taxista de 26 anos. O Everson deixou dois filhos; o meu filho, Thiago, deixou uma filha de um ano.

Houve um tenente que comandou a operação - então subtenente -, e aí a operação não foi considerada ilegal. No registro, na delegacia, ele apresentou armas e drogas que estavam com os supostos assassinos. Seria, no caso, um auto de resistência.

Quando a polícia registra um auto de resistência, a delegacia não investiga o caso, ainda mais quando se apresenta esse kit assassino - armas e drogas -, para justificar a ação ilegal.

Essas mortes são comemoradas pelas autoridades policiais e pelo Estado como eficiência policial, porque a favela não pertence à cidade, ela é inimiga da cidade. Logo, o inimigo pode ser exterminado.

Quando não é um auto de resistência, a delegacia não investiga, não há inquérito. Quando vai ao MP, as decisões de arquivamento dos processos só aumentam as mortes nas favelas e a quantidade de pessoas no sistema penal.

Nós, familiares das vítimas, sofremos o impacto. Cada vítima que se vai, não vai sozinha. Ela arrasta pai e mãe, amigos e parentes. Esses transtornos traumáticos que as famílias sofrem iniciam o desemprego e a depressão, que levam a suicídios e doenças, inclusive, falecimento.

Além de ter nossas famílias destruídas, temos que conviver com os algozes dos nossos filhos. Eles estão ali, apontando o fuzil, e somos obrigados a escutar xingamentos. Somos intimidados, torturados, e nossos direitos são violados constantemente com a ponta do fuzil. Isso é o terrorismo silencioso do Estado do Rio de Janeiro!

O subtenente que apresentou as armas e as drogas, hoje, é major. Por que a Justiça não condena os policiais? Por que o Estado não protege a favela? A impunidade faz com que esses maus policiais continuem matando. O subtenente que fez a ocorrência na delegacia, hoje, major, está respondendo por associação criminosa e corrupção passiva. A gente tem que ter uma proteção, uma fala, alguém que se empenhe, porque somos tratados como indignos de vida.

Sou da Rede Contra a Violência, que também é *amicus curiae*. Vou passar para o Luciano, para a gente ter controle do tempo.

Muito obrigada! Favelas importam, vidas nas favelas importam e vidas negras importam.

Boa tarde! Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Não estamos lhe ouvindo, doutor Luciano.

CERIMONIAL - Ministro, com licença. Parece que eles estão tendo um pequeno problema com a internet deles.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não, vamos aguardar um pouco.

Se eles não conseguirem, nós aguardamos eles voltarem à conexão. E podemos ouvir o senhor Paulo Henrique de Oliveira, do Movimento Parem de Nos Matar. Podemos proceder assim?

Senhor Paulo Henrique, por obséquio, o senhor pode utilizar da palavra.

O SENHOR PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA (MOVIMENTO PAREM DE NOS MATAR) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro, Relator da ADPF, Ministro Edson Fachin.

Primeiramente, eu gostaria, em nome do Movimento Parem de Nos Matar, agradecer à Suprema Corte pelo convite dado por Vossa Excelência

para que possamos participar desta audiência, que é de suma importância para as comunidades e para o controle da violência policial no Rio de Janeiro.

Esse momento, Senhor Ministro, é um momento muito histórico. É preciso que se registre isso, porque é um momento que a comunidade está falando diretamente com a mais alta Corte desse país. É um momento que favelados têm a sua voz ouvida por milhares de pessoas, que também acompanham essa audiência virtualmente. É um momento em que não só instituições constituídas com CNPJ têm lugar de fala, mas também aqueles movimentos, como o nosso, o Movimento Parem de nos Matar, que não é o movimento com um CNPJ, mas tem uma luta contra a violência policial e pelos direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro. Então, é importantíssimo que a gente registre esse momento histórico para a gente falar sobre a violência praticada pela Polícia Militar e a pela Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro.

A prática de violência por parte do Estado aos moradores das favelas cariocas, Senhor Ministro, é uma constante na nossa história, o que leva as mães e familiares ao eterno luto por terem seus filhos assassinados e, muitas vezes, elas não têm e não é eficiente a investigação e punição dos homicidas na forma da lei.

As ações violentas promovidas pelos agentes do Estado, com operações em comunidades, têm domicílios invadidos, cidadãos desrespeitados e

mortos por conta de uma política equivocada de segurança pública, voltada ao controle social dos pretos, pobres e favelados. Portanto, é urgente que medidas, não só durante a pandemia, sejam tomadas por parte dos Poderes da República, para acabar com as dores destas mães que choram por seus filhos.

Ao terem seus filhos e familiares vítimas, essas mães não têm um apoio primordial do Estado, com acompanhamento psicossocial, reparação pecuniária e, além de tudo, uma proteção e clareza das investigações. E também, Senhor Ministro, não têm o direito a memória de seus filhos preservadas. E, neste ponto, a gente tem que pensar que é necessário preservar a memória dessas vítimas.

A memória das vítimas não é preservada dentro do Estado do Rio de Janeiro. É preciso, para acabar com a memória, crucificar a vítima, desumanizar a vítima. Além da morte física, você cria uma morte moral, você retira daquela vítima o estado de ser humano. Ela vira uma coisa, vira objeto e vira estatística. E nós precisamos preservar a memória, principalmente no que tange aos desaparecimentos forçados.

Então, Senhor Ministro, eu não tenho a oratória, talvez, técnica para tratar de alguns assuntos, mas a gente fez alguns apontamentos dentro do seu voto.

Por exemplo, quando o Senhor indefere o pedido da cautelar sobre um plano visando à redução da letalidade do policial e a um controle da

violação dos direitos humanos, nós entendemos que o controle da letalidade policial é o pilar das nossas lutas. Nós precisamos ter planos e protocolos que sejam eficientes e transparentes na luta contra a letalidade policial.

E não estamos falando de protocolos mágicos, de planos mágicos, nós queremos que sejam adotados protocolos já existentes, inclusive das Nações Unidas, órgãos de que o Brasil é signatário.

Um exemplo é o próprio do Protocolo de Minnesota, que, entre outras coisas, entre outros pontos, visa a uma transparência na investigação de mortes por policiais militares além da não interferência de atores poderosos e partidos políticos, porque não se pode politizar os direitos humanos da forma que vem sendo feito no Brasil, com esse pensamento binário, fraco em dizer que nós, que defendemos de direitos humanos, estamos defendendo os bandidos. Não defendemos bandidos, nós defendemos a vida, porque a vida importa. E não existe, no Brasil, a pena de morte. O policial não pode ser o agente da lei que investiga, que pune e que executa perante o seu entendimento.

A clareza que nós pedimos para que tenha investimento na inteligência, investimentos na questão de tecnologias, para que não aconteçam coisas como as que aconteceram em Fallet e Fogueteiro em 2019, em que uma operação deixou 9 mortos; e peritos internacionais mostraram que ali houve uma

adulteração do local do crime, sendo impossível apurar como ocorreram aquelas mortes.

Então, todo esse ambiente, Senhor Ministro, está em uma questão geral do nosso país. A polícia militar, em 2020, matou 1.239 pessoas, 3 pessoas por dia. E o que nós temos, no âmbito geral, no Brasil? Nós só conseguimos apurar 43% dos homicídios dentro do Estado brasileiro.

Isso é ridículo, desculpe-me a expressão. Isso é um ambiente de impunidade no qual está inserido o próprio policial. Porque não é possível que a gente não tenha uma capacidade de entendimento de quais são os policiais que causam problemas em operações policiais dentro das comunidades. Nós temos capacidade disso, Senhor Ministro, e nós precisamos criar essa transparência.

No segundo ponto, a medida cautelar que é pleiteada e que o Senhor dá em menor extensão, a respeito das operações de policiais com helicóptero, a nossa maior preocupação, Senhor Ministro, é o helicóptero ser usado como plataforma de tiro. Nós ouvimos e vimos aqui o depoimento da companheira Bruna, da Maré, que teve seu filho alvejado por um policial embarcado em aeronave. Então, é fundamental, porque não há explicação plausível para que se tenha um helicóptero sendo usado como plataforma de tiro, nem como efeito moral, porque, além de caro para o Estado, isso não tem eficiência nenhuma no controle da violência, muito pelo contrário, aterroriza toda a comunidade, não só

qualquer um que esteja envolvido no confronto direto com a polícia militar no Estado do Rio de Janeiro.

No ponto 3, Senhor Ministro, nós entendemos que é o ponto que separa a comunidade da "área formal". Por quê? Aqui é pedido que, ao expedir o mandado de busca e apreensão, o Judiciário indique, de forma precisa e objetiva, as diligências voltadas para a expedição desses mandado**s**, quer dizer, nós estamos pedindo que não exista mandados genéricos e coletivos.

Já foi apontado aqui mais cedo, na audiência, que o Estado diz que - pela liminar da juíza, que, na verdade, é um ente do Estado -, por conta da desorganização da comunidade, não é possível prever onde as pessoas estão morando. Ora, Senhor Ministro, não é possível porque o Estado não existe dentro da comunidade, porque não é respeitado o direito de cidadania do homem branco, ou do homem preto, ou do *gay*, ou do pobre favelado.

Nós moramos em favela, Senhor Ministro, mas nós não temos propriedade das nossas casas, nós não temos o direito à propriedade das nossas casas, e não temos endereço por causa do Estado. Aí ele se vale da própria incompetência para justificar a sua violência.

Nós não podemos permitir isso, Senhor Ministro! Se não existe mandado coletivo ou genérico para o Vivendas da Barra, para quando prenderam

60 fuzis dentro da casa do policial Ronnie Lessa, não pode existir dentro da comunidade.

Vossa Excelência acha, ou qualquer um aqui acha, que vai existir um mandado coletivo em condomínios na Barra da Tijuca ou dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro? Entra lá no Maramar com mandado coletivo e sai arrombando todas as casas, pedindo para poder investigar crimes, que existem muitos lá dentro, para ver se não saem todos os policiais dali presos, porque lá tem influência, porque lá existe influência.

E a nossa luta, Senhor Ministro, é para que nós tenhamos influência, mas dentro da cidadania, e para que o Estado tenha respeito com a comunidade e passe a trabalhar em prol da comunidade e contra a violência.

Inclusive, Senhor Ministro, para nossa surpresa, a gente tem a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, onde o Relator anula essa sentença, ele anula a decisão da Juíza, porque tem que ter mandado e esse mandado tem de ter pessoa e objetivo determinados, porque vai contra os artigos do Código de Processo Penal nº 240, 242, 244, 245, 249 e 48; além de combinar com o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Então, tem de ter objetivo certo e pessoa determinados, Ministro. Não pode ter mandado de segurança genérico e coletivo dentro das comunidades. É preciso dar ao morador das comunidades cidadania. E o Estado é omisso nisso. Se não existe é porque o Estado é omisso.

O quarto ponto do pedido é a presença obrigatória de ambulância. Isso daqui, Senhor Ministro, para a gente é quase que inacreditável que em uma operação policial, onde nós sabemos que vai ter confronto armado, não se tenha a previsão de uma ambulância durante essas operações. Nós temos previsão de duas ambulâncias para jogos de futebol, para proteger 22 jogadores, e não temos ambulância para proteger 30 mil pessoas dentro de uma comunidade, que podem ser vítimas de uma bala partida, como é usualmente dito pela grande imprensa e pelo próprio Estado.

É necessário, Senhor Ministro, que tenha, sim, ambulância para que não tenhamos outros filhos de Bruna, outros Marcus Vinícius, quando a ambulância chegou na hora certa, mas, criminosamente, não foi permitido que essa ambulância entrasse dentro da comunidade para socorrer o pobre do garoto. E hoje, como a companheira Bruna disse, poderia estar aqui dizendo, falando sobre o terror que é viver na comunidade e ser alvejada por um tiro. Mas, não, quem está aqui hoje é a mãe dele com a camisa da Prefeitura com uma mancha de sangue. E, como bem disse a outra companheira, vamos nos colocar no lugar dessas mães que têm seus filhos gelados em seus colos nos últimos momentos.

No ponto sete, em que o Senhor indefere por ora o envio de informações relativas aos agentes policiais e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, nós do movimento comunitário buscamos maior transparência, Senhor

Ministro, dentro desse controle da Polícia Militar. Nós entendemos que os controles externos das polícias são necessários e que os órgãos sejam capazes de investigar, com imparcialidade, os agentes de segurança do Rio de Janeiro. As famílias precisam ter local para serem ouvidas, e que seja um local onde se sintam seguras.

Então, eu quero, inclusive, fazer um parêntese aqui para destacar a Corregedoria da Polícia Militar no Méier, que, em boa parte - dito pelos familiares -, tem tratado as pessoas com decência.

Mas, Senhor Ministro, é preciso destacar também o desconforto que é para um familiar ir à Corregedoria da Polícia Militar e denunciar os seus pares. Essa oitiva deveria ser feita no Ministério Público.

No Rio de Janeiro, Senhor Ministro, nós tínhamos o GAESP, onde as famílias eram ouvidas ali após essas operações e para as investigações de crimes supostamente cometidos pela Polícia Militar. Esse GAESP era uma referência no Brasil. A partir da criação do GAESP no Rio de Janeiro, criaram-se outros órgãos pelo Brasil, porque é uma referência, foi um avanço, foi um local de escuta, o qual, hoje, o Procurador-Geral do Estado desfez. Nós lutamos para que tenhamos, no Rio de Janeiro, um controle externo, e a gente está vendo o Procurador desfazer o GAESP, levando a um retrocesso a questão das investigações.

No ponto 9, de indeferir e possível perda de objeto da suspensão de sigilo de protocolos da atuação policial, inclusive de manual de operação de aeronave. Esse ponto aqui, para a gente, era reforçar a importância da transparência e do controle externo da polícia, que todos os protocolos sejam claros para a sociedade, para que tenhamos como saber, como cobrar e por que cobrar.

No ponto 10, na verdade, é um requerimento que, para a gente, já há muito tempo deveria estar acontecendo, porque, mundialmente, já existem esses protocolos, que é câmera na viatura, câmera e microfone, câmera na roupa do policial e GPS, Senhor Ministro. E, para ilustrar isso aqui, vamos relembrar o caso de 12/2019, em Belford Roxo, onde câmeras de segurança flagraram dois policiais alvejando dois rapazes de moto. Esses dois policiais que alvejaram esses dois rapazes, lá em Belford Roxo, eles foram presos em flagrante por conta de uma câmera de segurança que estava na via. Mas repare, Senhor Ministro, esses policiais não deveriam estar naquela estrada, eles estavam fora de sua jurisdição. Se nós tivéssemos o GPS nessa viatura, provavelmente o controle do batalhão entraria em contato para descobrir por que eles estavam tão longe de sua jurisdição, do local onde deveriam estar.

Então, Senhor Ministro, é muito importante para a gente as questões aqui colocadas.

Eu quero deixar aqui, por final, um trecho que eu li da carta do Papa Francisco sobre os direitos humanos, que ele enviou para os bispos. Cada um é chamado a colaborar com coragem, determinação, na sua especificidade, e sua função em prol do respeito dos direitos fundamentais. Cada pessoa, especialmente as invisíveis, aquelas que têm fome, sede, estão nas ruas doentes, estrangeiros ou detidas, que vivem à margem da sociedade, ou são descartadas. É preciso ter coragem, Senhor Ministro, é preciso ter coragem para gritar "parem de nos matar". É preciso ter coragem para enfrentar o que nós observamos em relação à falta de cidadania que nos é imposta. É preciso ter coragem, como hoje o Supremo Tribunal Federal está tendo, de colocar a favela para falar dentro desta Corte. Então, é preciso ter coragem, Senhor Ministro, para que a gente avance, para que a gente diminua a letalidade policial, para que a gente diminua a violência no Brasil e não transforme o país num Estado de autotutela, como muitos querem fazer aí, distribuindo armas a torto e à direita.

Então, é com essa fala que eu encerro aqui a minha participação. E agradeço muito, em nome do movimento Pare de Nos Matar, essa oportunidade histórica que o senhor nos proporcionou.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado pela sua participação.

Creio que podemos voltar a ouvir o Senhor Luciano, porque a conexão foi refeita. Pois não, Senhor Luciano, estamos lhe ouvindo.

O SENHOR LUCIANO NORBERTO DOS SANTOS (REDE DE COMUNIDADES E MOVIMENTOS CONTRA A VIOLÊNCIA) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, a todas as autoridades presentes, à sociedade civil, a todos os moradores de comunidades, a todos os coletivos também presentes.

Sou Luciano, da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, também familiar de vítima da violência do Estado. É muito importante a gente estar aqui nesse espaço de escuta. Muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem de ter fala. É muito importante para nós familiares e moradores de favela ocupar esse espaço. Desde já, agradecemos a oportunidade de falar, que é muito difícil a gente ter essa oportunidade.

Meu irmão, aos 42 anos, em 2 de abril de 2009, quando deixava a sua oficina, no Morro da Coroa, na comunidade, na favela Morro da Coroa, ele foi pego e levado para cima do morro por policiais militares, na época, do 1º Batalhão. Lá em cima, na comunidade, já tinha supostos rapazes rendidos, que estavam sentados na escada, e, quando meu irmão chegou, os policiais, por serem os meninos suspeitos, resolveram executar todos. E meu irmão também foi junto, com um tiro na nuca.

Desde então, a gente vem na luta por justiça. Uma coisa que a gente sempre vê, que a gente gostaria muito e que a gente vem lutando era a autonomia e independência das perícias. Os policiais sempre socorrem os cadáveres. Eles retiram os corpos e levam para os hospitais. Então é uma prática já antiga efetuada pelos policiais para ocultar e dificultar as perícias.

Nós da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência sempre nos mobilizamos e, até com manifestações, conseguimos algumas vitórias aqui no Rio: foi o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria do Estado do Rio e, com muita luta, com muitas reuniões, com muitas idas e vindas, conseguimos a construção do grupo chamado GAESP, do MP.

E, assim como meu irmão foi executado em 2 de abril, no mês de abril, assim como o filho da Dalva, a gente tem vários familiares que tiveram filhos e irmãos executados nesse mês. Para nossa grande derrota, o MP acaba com o grupo que nos assistia, pelo qual lutamos para construir, que era um espaço que a gente tinha de escuta. Antes da pandemia, todo mês a gente tinha reunião. Então, o Doutor Luciano Mattos, Procurador-Geral do MP do Rio, acaba com o grupo que nos atendia e ouvia a sociedade civil, ouvia a nós familiares.

Então é também com grande pesar e sentimento que eu vou falar a todos que perderam amigos, amigas e familiares pelo vírus da covid que eles também foram vítimas da negligência e do abandono do Estado.

Eu vou passar a palavra para a Patrícia.

A SENHORA PATRÍCIA OLIVEIRA (REDE DE COMUNIDADES E MOVIMENTOS CONTRA A VIOLÊNCIA) - Boa tarde a todos e todas! Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, minha fala vai ser muito breve, porque meus companheiros de luta já falaram bastante coisas.

Meu nome é Patrícia Oliveira, sou integrante da Rede de Comunidades e Movimentos contra Violência. Além de ser integrante da Rede, sou familiar de vítima de violência. Meu irmão sobreviveu à Chacina da Candelária, que aconteceu em 1993, e, por ele ter sobrevivido à Chacina da Candelária, que hoje existe esse programa de proteção à testemunha, o Provita.

A luta dos familiares vem de muitos anos, desde a Chacina de Acari, Vigário Geral e Candelária. Acari, neste ano, completa 30 anos.

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Fux, que é do Rio de Janeiro, sabe que a violência do Estado do Rio de Janeiro é de muitos anos. E a gente está, aqui, hoje, nesta audiência pública, discutindo a violência de Estado, porque os ministérios públicos e o Ministério Público do Rio de Janeiro não fazem seu papel constitucional, que é o controle externo da atividade policial.

Continua sem fazer o controle externo, por isso que a gente está aqui hoje. Desde a década de 90, sempre teve chacina. As pessoas morrem, são assassinadas, familiares lutam, lutam, lutam; alguns familiares não estão nem aqui.

Hoje, de manhã, quando a gente estava aqui na audiência, ouvindo os companheiros, teve operação na Mangueira, uma casa foi metralhada, enquanto a gente estava aqui. Está tendo operação no Morro do Borel enquanto a gente está aqui. A Janaína, que é uma das mães que também compõem a Rede contra Violência, encontrou com um dos policiais que é acusado de assassinar o filho dela.

E, aí, concluindo, eu queria trazer a Chacina da Via Show, que é uma chacina que aconteceu também, em 2003, em dezembro, onde quatro jovens foram assassinados numa casa de *show*. E o Capitão Ronald, que é um dos acusados também do assassinato da Marielle e que é capitão - na época, ele era major -, até hoje ele não foi julgado, e isso foi em 2003.

Então, o que eu gostaria de pedir ao Ministro é que realmente o Estado do Rio de Janeiro exercesse um controle externo da atividade policial, principalmente agora que não existe Secretaria de Segurança; não existe mais uma Secretaria de Segurança, então existe uma Secretaria de Polícia Civil e uma Secretaria da Polícia Militar.

Eu queria trazer os projetos de lei, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que focam em reintegração de policiais militares que foram expulsos. Isso é muito grave, isso é preocupante para os familiares, principalmente porque muitos familiares participaram de julgamentos, de audiência e correram atrás e agora correm o risco de encontrar de novo com essas pessoas porque essas pessoas podem ser reintegradas, como foi o caso do Major Édson, que nunca saiu, que nunca fui expulso. Mas esses projetos de lei que estou falando são de policiais que foram expulsos. E, aí, são projetos de lei assinados pelo Deputado Estadual Rodrigo Amorim, Alexandre Knoploch e outros deputados do PSL. Então, é muito preocupante.

Obrigada a todos. Espero que o Supremo consiga parar a violência de Estado no Estado do Rio de Janeiro, a violência policial.

E, para finalizar, eu queria dizer que muitos familiares colocaram a preocupação de estar na audiência falando e ficaram com medo de ter retaliação. Então eu queria que isso ficasse consignado, porque acho que é importante deixar isso claro. Eu até falei que, se depois de uma audiência no Supremo, acontecesse uma retaliação, a gente teria que repensar o que a gente está fazendo.

Obrigada. Uma boa tarde!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigada pela sua intervenção e pela justa preocupação. Tudo que está se passando nesta audiência integra o procedimento desta ação e, portanto, tem registro oficial. E obrigado também pelo esforço de se conectar, o que já é um grande desafio também.

Vamos ouvir, agora, o Doutor Carlos Alberto Vilhena, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. O Doutor Carlos Vilhena está conosco desde o primeiro minuto de hoje cedo e fará agora a sua intervenção, ao lado também do Doutor Marco Antônio Delfino de Almeida, que é Procurador da República e do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, vinculado exatamente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Portanto, Doutor Carlos Vilhena, concedo a palavra para também lhe ouvir, com prazer, e ao Doutor Marco Antônio.

Pois não.

O SENHOR CARLOS ALBERTO VILHENA (PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO) - Muito obrigado!

Boa tarde a todas e todos! Cumprimento novamente o Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, digníssimo Relator da ADPF 635, a quem parabenizo, uma vez mais, por esta audiência pública, cuja realização demonstra a sensibilidade de Vossa Excelência

com a temática nela tratada. Cumprimento igualmente todas e todos que participam desta 32ª Audiência Pública, realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por suas excelentes, enriquecedoras, emocionadas e inspiradoras contribuições.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se apresenta, mais uma vez, à sociedade brasileira firme na busca incessante pelo dia em que viveremos no seio de um ambiente fraterno, pluralista e sem preconceitos, cujos valores supremos sejam o pleno exercício dos direitos sociais e individuais: liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça.

A questão que está por trás da discussão posta nesta audiência pública certamente se constitui no grande obstáculo que se coloca entre a sociedade que gostaríamos de ser e a nossa dura e cruel realidade. Quando o Estado se utiliza de sua força institucional para destruir vidas e atacar a integridade física de seus próprios cidadãos, dá um passo de regresso à barbárie e regride no processo civilizatório. As vítimas dessa violência estatal são invariavelmente cidadãs e cidadãos alvos de um tratamento desigual, recheado de preconceitos de toda a ordem, que escancara o racismo estrutural enraizado em nossa sociedade, ainda que por muitos negado.

A violência policial, no Brasil, volta-se para um determinado tipo de cidadão, que tem rosto, cor e classe social definidos. Ela é comprovadamente dirigida contra brasileiras e brasileiros que já se encontram em

situação de extrema vulnerabilidade, em geral, homens e mulheres negros, jovens, pobres, moradores de periferia, desempregados ou subempregados e de baixo nível de instrução. Precisamos, em razão disso, pensar em protocolos de atuação uniforme, que sejam aplicados em qualquer lugar e que imponham às forças policiais, em bairros de classe alta ou em comunidades da periferia, uma atuação homogênea.

Recentemente, durante reunião, ouvi uma parlamentar federal, mulher negra, eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, dizer que, diante das ameaças de morte que vem sofrendo, não se sente segura sequer para visitar suas bases eleitorais, pois a liberdade de ir e vir e sua integridade física não podem ser garantidas pelo Estado brasileiro. Repito, uma parlamentar federal!

Ora, se esse cenário de insegurança atinge até mesmo figuras públicas do alto escalão político do País, que têm ao seu dispor os aparatos oficiais de proteção, o que dizer, então, das pessoas mais vulneráveis, habitantes das periferias das grandes cidades, onde se desenrolam a grande maioria das ações policiais violentas, que tiveram suas vulnerabilidades potencializadas pela pandemia do novo Coronavírus? Estamos diante de um cenário de absoluto desrespeito a um dos corolários do Estado de Direito: o princípio da proporcionalidade. Esse princípio, pautado no controle dos extremos, pressupõe a existência de um meio termo entre a proibição do excesso e a vedação da falta, da

proteção deficiente. O que vemos, na segurança pública brasileira, é uma situação paradoxal, em que o Estado consegue, simultaneamente, por um pé em cada extremo. De um lado, oferece uma segurança pública deficiente, incapaz de garantir minimamente a convivência ordeira da população. De outro, vale-se do uso excessivo da força pública para reprimir a criminalidade resultante de sua própria atuação deficiente.

A absoluta incapacidade do Estado em promover a segurança de todos por meio de políticas eficazes no campo da educação, saúde, moradia e emprego - para citar apenas alguns -, bem como no campo da promoção da igualdade de cor e de gênero, gera a ilusão de que apenas a repressão salva, apenas o uso da força excessiva pelo Estado é capaz de garantir a tão sonhada segurança de todos.

O resultado é que o cidadão não confia mais nos agentes de segurança pública, e os agentes de segurança pública parecem ver no excesso de força uma forma de resgatar o respeito perdido.

As forças policiais brasileiras somente verão resgatada essa credibilidade perante a sociedade quando seus agentes forem rigidamente capacitados a agirem balizados pelo incondicional respeito aos valores democráticos preconizados em nossa Constituição, que desde o seu nascimento foi chamada de cidadã.

O arcabouço normativo necessário para isso já existe.

A Lei nº 13.675/2018, que institui a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública, impõe uma matriz curricular nacional pautada em direitos humanos, destinada à capacitação e à valorização do profissional em segurança pública e defesa social.

Resta-nos envidar esforços para implementar essas diretrizes, pois somente assim os agentes de segurança pública estarão aptos e suficientemente valorizados a ponto de reconhecerem, antes de tudo, os limites de sua atuação.

Impor limites à atuação estatal no uso da força não significa nada além do que concretizar o princípio da proporcionalidade, de observância obrigatória pelos três Poderes da República, nos três níveis da nossa federação, e que não encontra barreiras na discricionariedade administrativa ou em qualquer outro instituto de reserva de poder.

Exigir que o uso da força estatal seja sempre motivado nada mais é do que atender ao dever de transparência do qual nenhuma autoridade pública se pode furtar. É assim nas licitações, nos concursos públicos, nas decisões judiciais, no processo legislativo. Por que deveria ser diferente no âmbito da ação policial?

Nesse ponto, não posso deixar de mencionar a alvissareira notícia de que, após a efetivação da medida cautelar deferida nesta ADPF, Ministro Fachin, por Vossa Excelência, houve uma redução em mais de 70% das mortes cometidas por policias no Estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, Ministro, Vossa Excelência, com sua ação, ao deferir a liminar, ainda que não completamente, conseguiu salvar vidas.

Para assegurar que esse cenário se torne uma realidade, o Ministério Público brasileiro tem papel fundamental, pois cabe-lhe exercer o controle externo da atividade policial.

É importantíssimo que esse controle seja efetivo também sobre a violência direcionada aos grupos mais vulneráveis da população, combatendo, com especial afinco, a perpetuação de práticas veladas ou escancaradamente racistas no âmbito de atuação das forças policiais. Vê-se que a questão é por demais complexa e reclama uma solução construída pela união de esforços de todos os seguimentos sociais.

Na compreensão da PFDC, essa solução deverá perpassar, necessariamente, pelo menos, três eixos fundamentais.

Primeiro, a capacitação rigorosa dos agentes de segurança pública. Refiro-me aqui, para além do aprimoramento técnico e físico, à capacitação dos exercícios de suas funções com absoluto respeito aos direitos humanos, a

começar pelas cúpulas e pelas lideranças das polícias brasileiras responsáveis não apenas por dar o exemplo, mas por cobrar dos subalternos semelhante conduta.

Segundo eixo: o incondicional desempenho das atividades policiais dentro dos estritos limites impostos pelo princípio da proporcionalidade.

Por fim, a contribuição dos Ministérios Públicos dos Estados e da União no desempenho exemplar de seu papel no controle externo das atividades das polícias brasileiras.

Nesse contexto, penso, devemos colher desta ADPF uma solução que não seja adequada apenas para os problemas enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro. Precisamos pensar em uma solução mais ampla, que possa, amanhã, contemplar outras cidades brasileiras que também convivem com inaceitáveis índices de violência policial.

Nesse desiderato, Ministro Fachin, esta Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão disponibiliza todo o seu capilarizado sistema de proteção aos direitos fundamentais da população brasileira. Faz-se pronta para o que for necessário na busca de uma solução nacional para o problema da letalidade policial, com o único propósito de preservar o bem mais valioso do qual derivam todos os outros e sem o qual nenhum outro existe: a vida humana.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Carlos Vilhena!

O SENHOR SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA CARLOS VILHENA - Agradeço, Ministro Fachin, e peço que o meu colega, Marco Antônio Delfino de Almeida, Procurador da República e Coordenador do Grupo de Trabalho da PFDC Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, faça uso da palavra.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não.

O SENHOR MARCO ANTÔNIO DELFINO DE ALMEIDA, PROCURADOR DA REPÚBLICA E COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO COMBATE AO RACISMO E PROMOCÃO DA IGUALDADE RACIAL - Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, Ministro Fachin, e igualmente, como já expressado pelo Doutor Vilhena, parabenizá-lo pela ação e, especialmente, como já aventado pelas pessoas que me antecederam nesta audiência, pelo salvamento de 300 vidas ao longo do cumprimento da medida cautelar.

O GT de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial se apresenta, nesta audiência, justamente porque de cada 5 vítimas, no Brasil, da letalidade policial, 4 são negras. Então, há uma super-representação manifesta da população negra na letalidade policial.

Eu, na minha adolescência, residia no subúrbio do Rio de Janeiro e não me recordo, não sei precisar, por ser extremamente comum, o número corpos que eu encontrei. E o que mais me impressionava era a rapidez com que velas apareciam para que essas pessoas fossem, de alguma forma, veladas. Então, o estabelecimento de uma rotina da violência é, talvez, o aspecto mais cruel dessa violência policial que afeta, de forma desproporcional, comunidades negras e periféricas no Brasil. É inconcebível que pessoas saiam de casa preocupadas em levar velas.

Igualmente, importante mostrar como que esse processo de estabelecimento de uma rotina de violência faz com que a primeira desculpa que essas pessoas venham a trazer, por ocasião da morte, era que essas pessoas mortas não eram infratoras da lei, como bem colocado pelo Paulo Henrique. Não é cabível que nós entendamos que execuções extrajudiciais possam ser a rotina do aparelho policial.

E quando, nas falas que me antecederam, houve a menção ao massacre de Acari, em 91, o massacre da Candelária, em 93, e o massacre da Nova Brasília, em 95, é igualmente relevante, na mesma direção do que estou apontando, as várias manifestações do sistema global de proteção aos direitos humanos, tal como a manifestação mais recente, a Resolução nº 43 do Conselho de Direitos Humanos, que especificamente aponta o racismo estrutural, a impunidade e o uso

desproporcional da força por autoridades policiais. Ainda que ele se refira especificamente e teve como mote a morte de George Floyd, nos Estados Unidos, parece-me evidente - é importante caracterizar - que toda violência policial nos Estados Unidos, que é igualmente racializada, no Brasil, pode ser quantificada em números apenas pela letalidade policial que ocorre no Estado do Rio de Janeiro.

Igualmente, é importante ressaltar o relatório para as formas contemporâneas de racismo e discriminação racial, de 2005, e o relatório de execuções extrajudiciais sumárias e arbitrárias, em 2007. Em todos esses casos, foi apontada, de forma muito clara, a ausência de mecanismos que permitam o controle da atividade policial. Especialmente neste relatório de execuções extrajudiciais, de 2007, muitas das demandas trazidas no bojo da ADPF 635 estão ali igualmente postas como recomendação em relação à responsabilização de polícias, provas periciais e atuação do Ministério Público enquanto agente imparcial.

Então, é importante que nós - e aí já caminho aqui para o final da minha fala -, aproveitemos, como sabiamente Vossa Excelência irá fazer, essa ADPF para que nós entendamos a segurança pública como política pública. É importante nós, a partir do momento que a entendamos como política pública, estabelecermos os controles que todas as políticas públicas necessitam, ou seja, transparência, controle social e métricas que permitam, de uma forma muito clara,

o estabelecimento de parâmetros de verificação do cumprimento do mandamento constitucional da eficiência.

E neste sentido, comungando com a fala do Doutor Carlos Vilhena, quando, nas falas que me antecederam, foi trazida a menção à utilização do apelo ao legislador como técnica de decisão, é importante relatar que há todo um arcabouço jurídico já construído que torna esses fatos, que viraram rotina não apenas Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, muito mais graves.

Eu trago, por exemplo, a Lei nº 13.060, que disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurança pública. O caso relatado, que acarretou a morte do Senhor Edson e do Senhor Jordan, em Belford Roxo, é um caso que está claramente previsto: não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública. Exatamente esse fato que acarretou a morte dessas duas pessoas. Então, há não apenas um sistemático descumprimento da Constituição, mas também de leis já editadas, que são sistematicamente descumpridas pelas autoridades policiais.

É importante, para efetivamente já encerrar a minha fala, fazer menção explícita aqui à Lei nº 13.675, já nominada pelo Doutor Carlos de Vilhena, que traz como objetivos expressos da Política Nacional de Segurança Pública os seguintes: estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população

jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis; promover a participação social nos conselhos de segurança pública; priorizar políticas de redução da letalidade violenta; fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e de homicídios; fortalecer as ações de fiscalização de armas de fogo e munições, com vistas à redução da violência armada. Todos esses pontos estão expressamente contidos na Política Nacional de Nacional de Segurança Pública.

Então, há, de forma evidente, parece-me, a necessidade de que a legislação existente seja plenamente implementada. É um absurdo que nós tenhamos já todo um arcabouço legislativo existente que é manifestamente descumprido de forma absolutamente rotineira, e isso demonstra claramente os efeitos desproporcionais na população negra.

Eu estou com o tempo esgotado aqui, apenas um último aspecto, Ministro.

Mais uma legislação que existe, em nível federal, que Vossa Excelência mencionou por ocasião da abertura, e que foram os princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei. Em 2010, igualmente, o Ministro da Justiça, juntamente com o Ministro dos Direitos Humanos à época, editou a Portaria nº 4.226, que estabelece diretrizes sobre o uso de força e armas de fogo pelo agente de segurança pública.

Então, efetivamente, o que nós temos - a aí eu encerro a minha fala - é a necessidade de que nós vejamos a segurança pública como política pública, política pública essa que deve ser guiada pelos princípios da eficiência, da transparência e da ampla participação social.

Um último aspecto, trazido no relatório sobre execuções extrajudiciais, que já foi contido nas falas que me antecederam, é que não basta apenas o controle externo, igualmente mencionado pelo Doutor Carlos Vilhena, mas também o fortalecimento das ouvidorias, com igual participação da sociedade, bem como das corregedorias não apenas do Rio de Janeiro, mas de todas as forças policiais do Brasil.

Agradeço imensamente o espaço e espero ter contribuído. Devolvo a palavra ao Doutor Carlos Vilhena.

O SENHOR CARLOS ALBERTO VILHENA (PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO) - Ministro Fachin, em nome da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, agradeço a Vossa Excelência e nos colocamos à disposição não apenas de Vossa Excelência, mas do Supremo Tribunal Federal e da sociedade brasileira, para, juntos, pensarmos em uma solução que preserve vidas.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Contamos com Vossa Excelência vossa instituição. Muito Obrigado, Doutor Carlos Vilhena.

Vamos prosseguir e agora ouviremos Renata Trajano, do Coletivo Papo Reto, pedindo escusas pela involuntária inversão da ordem do cronograma. Pois não, estamos lhe ouvindo. Por obséquio.

A SENHORA RENATA TRAJANO (COLETIVO PAPO RETO) - Boa tarde a todos e a todas!

Agradeço também por esta audiência, diretamente de pronto atendimento, que o Ministro pôde fazer conosco.

Acompanhei todas as falas, em que se fizeram todos os pedidos de salvar vidas em todas as esferas do Estado do Rio de Janeiro.

Sou Renata Trajano, do Coletivo Papo Reto. Sou moradora do Complexo do Alemão. Em todos nossos questionamentos contra a chacina em 1994/1995, depois de muita luta, a Corte nos deu vitória. Particularmente, fui procurar pessoalmente as famílias dos rapazes executados.

Sou mulher preta, sou cria de favela, cresci na favela. As operações policiais são pesadas, é tudo muito pesado para a gente. Vem todo um âmbito de que a nossa vida é descartável, Ministro. Fico olhando e confesso para o Senhor que, quando vi a liminar, falei: "Não acredito na liminar!" Cansada de

promessas do Poder Judiciário, algumas vezes, a gente fica muito descrente quanto a isso. Fiquei muito descrente, porque era em caráter liminar. Diversas pessoas zombaram, porque a gente comemorou, porque, pelo menos, por alguns dias, a gente não iria morrer, os nossos não iriam morrer.

Mas não aconteceu, porque, em meio à pandemia, no Alemão, a gente teve uma chacina. Em 15 de maio, assim que o Senhor fez a liminar, em seguida, teve uma operação e morreram treze pessoas.

Formávamos um gabinete de crise, um serviço humanitário, e fomos alvejados pela Polícia Militar. Depois de muita cobrança, informaram que confundiram nosso caminhão de cesta básica e de higiene com um caminhão roubado. Ficamos vulneráveis ao vírus, porque tivemos de tirar todos os EPIs para poder sair da favela.

Como a Eliane disse mais cedo, Ministro, e eu me emocionei muito - agora também estou ficando muito emocionada -, acredito que Vossa Excelência e todos os Ministros nunca acordaram em terra pobre, nunca acordaram em uma casa sendo alvejada de tiros. Não sei como as pessoas nos veem acham que tudo o que acontece em nosso território é culpa nossa.

Na minha casa só tem um lugar seguro para toda a minha família ficar quando tem tiroteio: minha mãe, uma idosa de 81 anos, minha filha com um bebê de 3 meses, meus irmãos. O Alemão é uma favela com 180 mil

moradores e nem todo mundo tem uma casa com um local seguro. Ágatha Félix, com dez anos, não teve nem o direito de crescer e ela estava no colo da mãe, em uma Kombi, chegando em casa. O colo da mãe parecia um lugar seguro, porque o colo da nossa mãe é um lugar seguro.

Quando falo isso, não quero que as pessoas ou o Senhor fiquem com pena ou sensibilizados com nossas falas. Quero que o Senhor faça com que, no Estado do Rio de Janeiro, o governador em exercício agora, Cláudio Castro, porque o "Tiro na cabecinha"... - no Rio de Janeiro, a gente está bem ruim de governador: vai preso, não vai preso, é preso, é outro preso, sai outro preso -, faça valer sua determinação, porque sei que o Judiciário tem muitas brechas. Quando liberaram o uso de helicóptero em uma operação em São Gonçalo, foi porque a desembargadora achou uma brecha na ADPF. Agora, no Rio de Janeiro, a gente está sem Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria Geral de Polícia, comandada pelo Alan Turnowski, achou uma brecha para a operação tirar as barricadas. Barricadas essas que sempre existiram em favelas - até a Polícia sabe que sempre existiram. Em cima da ADPF, eles querem fazer operações.

E, aí, a gente vai contando casos, é na Baixada, é no Chapadão, é no Alemão, é no Complexo da Penha. Começou a se matar os homens, como a Eliane disse, depois os jovens e, agora, matam as crianças. Todos os movimentos de favela estão novamente fazendo uma campanha para matar a fome da nossa

gente, uma campanha para pedir comida de novo, de ter que enfrentar blitz de novo.

Já ouvi de um policial militar que eu, como mulher preta, não posso ser defensora dos direitos humanos, porque isso é coisa de mulher branca, mulher preta é boa para ser *caliente* na cama. O Senhor imagina eu, defensora dos direitos humanos desde os quatorze anos de idade, quando meu irmão foi executado, na Baixada Fluminense, ouvir de um agente do Estado que não poderia ser defensora dos direitos humanos porque sou uma mulher preta e mulher preta não briga por direito. Mulher preta tem que ser *caliente*, exibir corpo bonito e se prostituir. Foram essas frases que um policial, um sargento, usou para mim.

Quando surgem diversas questões de mães, irmãos, avós, a gente pensa também no sistema carcerário do Rio de Janeiro, que tem 24 mil presos provisórios. Provisórios! Provisórios! As cadeias estão superlotadas. Alguns por terem cometido algum crime, alguns por forjamento da polícia. Eu não sei em outros estados, mas digo pelo meu, porque eles invadiram minha casa e me disseram "se você continuar questionando que o mandado coletivo é ilegal, a gente tem o 'kit forja' e eu te levo presa por tráfico de drogas". Eles andam com o "kit forja": um oitão velho, os rádios transmissores e uma certa quantidade de droga que não configura uso, configura tráfico. Se te pegarem na favela, você é traficante. Acredito que os traficantes não estão na favela; na favela, estão os varejistas. As

pessoas da favela que vendem drogas são varejistas, o traficante manda e ele revende. A gente não tem plantação de coca. Pelo menos no Alemão, a gente não tem plantação de coca. A gente não tem fábrica de fuzis. Como eles chegam? Aí, o Estado investe em caveirões e esquece de comprar vacina. O Estado esquece que, no nosso território, a gente está morrendo. A gente tem opção de escolher como morre: de tiro, de covid, de fome ou com a água da Cedae. A gente tem casos de crianças com hepatite decorrente da água da Cedae. A gente fica lutando e vai cansando, sabe, Ministro? São coisas que o Senhor sabe que acontecem, mas que - não é que feche os olhos - o Senhor, sozinho, não pode resolver. Está-nos ajudando, pondo-se em dois dias de audiência, ouvindo-nos. Vai fazer suas considerações e vou respeitá-las, mas é muito, muito, muito importante para mim, enquanto favelada, enquanto mulher preta, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto trabalho coletivo de todas as favelas, que o Estado do Rio de Janeiro respeite uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a Corte maior.

Todos os dias, a gente tem monitorado operações policiais em vários lugares: no Rio, na região metropolitana, na capital, em São Gonçalo, no morro do Salgueiro ou Complexo do Salgueiro, onde morreu o menino João Pedro. É pesado, porque a gente tem uma ADPF em curso, a gente tem uma ordem judicial em curso, em que o Senhor diz claramente que pode acontecer a operação "se houver necessidade". Acho que as pessoas não entenderam o que é haver

necessidade. Necessidade é tirar barricada. Acho que, se tem trabalho de investigação, investiga-se. Rico é investigado, pobre é forjado o tempo todo.

Para prender alguém rico tem que ter investigação, tem que provar e o cara fica esperando em liberdade, sem ir à cadeia. Nós, não. Nós vamos à cadeia primeiro, provamos depois, e depois tentamos limpar nossa ficha, assim como as mães que perderam os filhos - a Paula, a Dalva. Elas tiveram que provar, primeiro, que os filhos delas não eram bandidos. A gente morre várias vezes, Ministro, porque a gente tem que provar que não é bandido e tem que provar que os nossos também não são. Depois, a gente tem que enterrar e é ameaçada.

Digo pelo meu coletivo. Todos somos ameaçados todos os dias pela PM. A gente sobrevive. A gente resiste na favela porque somos teimosos, porque nascemos para ser resistentes, porque nossos ancestrais, quando vieram da África, trouxeram-nos isso. Eles vieram em navios negreiros - morreram muitos lá dentro - para que hoje a gente resistisse e não morresse, não aceitasse ameaças. Aqui, a polícia chama cada um de nós do Coletivo Papo Reto pelo nome e sobrenome.

E aí o Ministério Público acaba com o Gaesp porque diz que vão ter 180 e poucos procuradores que não vão dar conta da demanda, que é uma galera que tem muito trabalho e acaba não dando conta. O Gaesp era um órgão que nos ouvia enquanto movimento social, enquanto família, enquanto qualquer outro tipo

de coisa. Acho que todo mundo do movimento social que está aqui faz terapia. Eu estou fazendo terapia há dois anos, desde a última vez em que quase morri com um tiro de borracha no rosto. Um colega de trabalho, que estava de colete, pulou na frente e a bala não acertou. Ia pegar muito ou eu estaria cega hoje. Depois, veio o assassinato da Marielle, claramente nossa voz, junto conosco. Antes da Marielle ser vereadora, era Marielle pessoa, Marielle favelada. Poucas vezes costumo falar isso, mas Marielle não construiu semente; ela deixou legados. Legados, para nós, de que a gente é igual a todo mundo, indiferente da nossa cor, que a gente precisa lutar na linha de frente. Eu vou ser sempre linha de frente quando pensar em meu povo, quando pensar que sou mulher preta, mas que posso ocupar uma universidade pública, que posso ser médica, que posso ser advogada, que posso virar uma ministra, mas tenho que estar na linha de frente. Só não posso aceitar que, no meu Estado - onde se mata mais policiais -, a mesma polícia que morre é a que mata. É aquela história do preto matando preto e esquecendo que veio da periferia ou também é oriundo de alguma favela.

O Senhor tem diversas demandas e deixou algumas para que fizéssemos, hoje, a primeira audiência, e é inédito o Supremo Tribunal Federal nos ouvir diretamente. Eu acho que o Rio de Janeiro está tipo faroeste: um Estado sem lei, uma terra sem lei, onde se determina uma coisa e se faz outra. O Senhor como

instância maior determina, e o governador faz outra. A gente fica no meio, sendo achatado ou deitado.

Estou cansada! Meus ombros estão cansados de carregar corpos. Não é o primeiro corpo, nem o segundo corpo. Em 2007, quando foi lançado o Pan-Americano no Rio de Janeiro, a operação no Alemão foi chamada de PAN, PAC e PAU. PAN, pelo Pan-Americano; PAC, porque foi o lançamento do PAC para a construção do teleférico; e PAU, porque uma operação da polícia matou dezenove jovens - dezenove declarados pela polícia, porque, depois, nós, dos movimentos sociais, andamos com mães em diversos lugares e achamos corpos sendo comidos por porcos. A gente não quer que o Estado seja perfeito, mas que seja um Estado que tem um governo que faça alguma coisa decente. A gente pede comida ou água, e ele manda fuzil. O único Poder Público que entra nas favelas é a polícia.

Assim é a real. Teve a ocupação do Alemão e, em 2010, vieram o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, veio todo mundo. Montaram um circo que durou uma semana, depois ficaram os fuzis e as Forças Armadas. Assim como no Haiti, que fizeram um bom trabalho e tiveram diversas violações, também aconteceu no Alemão. Também aconteceu na Maré, também aconteceu no Complexo da Penha. Acho que isso é um Estado em que ninguém se entende, os Poderes não se entendem. Eles acham que a prioridade é matar ou prender. Prender e matar é mais fácil. Em um ano de pandemia, nós,

junto com outras duas instituições do Alemão, atendemos 20 mil pessoas com cestas básicas e kit higiene. Em nenhum momento, o Estado mandou para a gente uma cesta básica. Confundiu nosso caminhão com um caminhão roubado e, depois, mais dias de ação, mais tiros. Vitimaram treze pessoas, todas mortas com tiro na cabeça e nas costas.

Hoje, no dia da audiência, enquanto teve intervalo para o almoço, a gente estava arrecadando cesta básica. A gente precisa atender a demanda do nosso povo, nosso povo precisa comer. O auxílio emergencial de 175, 350, não vai suprir a demanda de um pai de família com três, quatro, cinco filhos, casa pequena, aluguel muito caro, como Eliane colocou mais cedo.

São colocações em que claramente se vê que não se respeita a Corte, porque a Corte determina uma coisa e o Estado faz outra. Como se a nossa casa fosse Casa da Mãe Joana, onde a galera da polícia enfia a chave-mestra e entra. E, se você reclamar, é porrada. Desculpa a expressão, mas é porrada. Não é uma porradinha, não; é porrada que dói; dói no corpo e, depois, dói na alma, porque você está dentro da sua casa. Nunca o Senhor vai ter sua casa invadida pela polícia - o Senhor, os Senhores Ministros, os deputados, senadores - da forma que nós temos a nossa. A casa de vocês nunca vai ser alvejada como é a nossa. Os corpos de vocês nunca vão ser alvejados como os nossos.

O Evandro tomou oitenta tiros, e o caso do Evandro está parado. O Caio, um jovem de vinte anos, tomou três tiros de um policial recém-formado. Caio era filho único de pai militar, mototáxi, pai de um menino, morador do Alemão. Até hoje, a Denise não conseguiu provar ou punir o policial, que continua em serviço.

São essas coisas, Ministro, que eu questiono, porque sei os meus direitos. Os meus deveres todos eu cumpro, então também preciso ter meus direitos respeitados e preservados. Preciso ter minha vida preservada, preciso sobreviver, os meus precisam sobreviver. Em todos os sentidos, porque a gente precisa comer, precisa ter água saudável, precisa da vacina para todo mundo. No mundo inteiro, já está quase todo mundo vacinado. No meu Estado, pelo menos, a gente chegou, agora, aos sessenta anos. Pela previsão da Secretaria, só vou tomar vacina daqui a seis meses ou um ano. São coisas que vão machucando a gente dentro do âmbito dos direitos humanos, porque tudo isso é direitos humanos. É brigar pela vida, é sobreviver, é pedir que a Corte exija que o Estado cumpra o que foi determinado. Ficamos nesse alento de viver, de sobreviver, todos os dias. Eu sobrevivo todos os dias. Todos os dias, quando acordo pela manhã, olho para Jesus e falo: Jesus, acordei e sobrevivi mais um dia. Sobreviver aqui é muito difícil!

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado por sua participação, Renata Trajano.

Agora, ouviremos o Subcoordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Doutor Daniel Lozoya Constant Lopes.

O SENHOR DANIEL LOZOYA CONSTANT LOPES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, na pessoa de quem cumprimento todos os Ministros e Ministras, servidores e servidoras do Supremo Tribunal Federal, Senhor Subprocurador-Geral da República. Em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, cumprimento Vossas Excelências e aproveito para parabenizar pela realização desta audiência pública. Minhas saudações fraternais a todas e todos que nos assistem.

Nesses dias tão duros, em que uma verdadeira catástrofe humanitária que nos abate e atravessa o País, talvez a pior tragédia de nossos tempos, com tantas perdas, sofrimento, fome, miséria e violência, é difícil concentrar a atenção em outra coisa que não o enfrentamento dessa pandemia, mas essa causa também se relaciona com esse momento tão difícil em que vivemos, afinal, a decisão de suspensão de operações, durante a pandemia, também cumpriu

um relevante papel na proteção da vida e na integridade de pessoas, na garantia da continuidade de serviços de ajuda humanitária nas comunidades do Rio de Janeiro.

Hoje é um dia histórico, Excelência. Hoje é o dia em que militantes de longa data, como Dona Dalva, Patrícia Oliveira, Marielle Franco, pessoas que dedicam e dedicaram sua vida à defesa de direitos humanos, e, hoje, têm a oportunidade, a chance de serem ouvidas pelo Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Que se registre, nos anais, os testemunhos dessa luta histórica em face da violência do Estado.

Excelência, o Supremo já reconheceu, no julgamento das medidas cautelares, um estado de coisas inconstitucionais na política de segurança pública do Rio de Janeiro, caracterizado pela presença de requisitos, como a violação massiva e generalizada de direitos constitucionais, que afetam um número significativo de pessoas, e a prolongada a omissão de autoridades no cumprimento de suas obrigações nas garantias desses direitos.

No entanto, é importante trazer à luz a dimensão da violência do Estado do Rio de Janeiro. A gravidade dessa situação resultou inclusive na condenação do Brasil perante a Corte Interamericana no caso da Favela Nova Brasília. Essa condenação foi por violação dos artigos 8º e 25 da Convenção Americana. Ou seja, violação das garantias judiciais e da proteção judicial. Nesse

sentido, é importante destacar a corresponsabilidade do sistema de justiça. Não se trata, aqui, apenas de violência policial, mas sim de violência do Estado.

Em seu último relatório, recentemente divulgado, a Comissão Interamericana, falando sobre a situação de direitos humanos, manifestou imensa preocupação com fatos de que parte significativa e crescente da violência letal no Brasil é causada pela ação de agentes estatais e ressaltou a potencial caracterização da responsabilidade internacional do Estado quanto à prática de crime de lesa humanidade, em razão da violência perpetrada em desfavor de grupos específicos, como afrodescendentes e pessoas de situação de pobreza, em razão do uso sistemático, contínuo, massivo de execuções extrajudiciais, com participação de força de segurança.

Senhoras e Senhores, a CIDH está a falar expressamente da possibilidade de caracterização de responsabilidade internacional do Estado brasileiro por crimes contra a humanidade, como o genocídio.

O Rio de Janeiro é o epicentro da violência policial no País, como bem definiu o Human Rights Watch. Em 2018, a taxa de mortes pela polícia do Rio de Janeiro foi cinco vezes a taxa de mortes da polícia de São Paulo. Somente no primeiro semestre de 2019, as polícias do Rio de Janeiro mataram mais do que o dobro de que todas as polícias dos Estados Unidos, que possui uma população 19 vezes maior que o Estado do Rio de Janeiro.

Somente no primeiro semestre de 2020, o número de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro ultrapassou o número de pessoas mortas e desaparecidas oficialmente durante todo o período da Ditadura Militar. Em três meses, foram mortas mais pessoas do que em 21 anos de regime ditatorial. De 2013 a 2019, o número de pessoas mortas pela polícia mais do que quadruplicou. O peso das mortes praticadas passou de 9% para 35% o número total de homicídios. Em fevereiro deste ano, chegou a 44%, quando a média nacional é de 12%.

Por isso, pesquisadores falam no fenômeno da estatização de homicídios, diante dessa crescente e enorme responsabilidade estatal pela privação da vida. A polícia trata-se, sim, de um agente propulsor de violência letal. Não é possível proteger efetivamente o direito à vida sem o controle da polícia. E toda essa matança tem um alvo preferencial: 86% dos mortos eram pessoas negras.

E como chegamos a esse estado de coisa?

Certamente o discurso do tiro na cabecinha contribuiu muito para chegarmos lá. Entretanto, a verdade é que já vínhamos de uma situação muito ruim, cada vez pior, com a rotinização de operações policiais. E é importante falar, especialmente para pessoas que não são do Rio de Janeiro, do que estamos a falar dessas operações nas comunidades. É comum defini-las como incursão, que significa, no dicionário, a penetração súbita, ou ataque, a invasão do território inimigo.

Na prática, moradores de favela são vistos como uma população civil de um exército inimigo. Caveirões, veículos blindados, e agora caveirões aéreos, como são os voos rasantes de helicópteros em locais densamente habitados de onde são efetuados disparos de fuzil, ao tempo que se deslocam em alta velocidade. A deflagração de tiroteios, às vezes, por horas, provocando a suspensão de aulas, a interrupção do funcionamento de serviços de saúde, impedimento ao direito de ir e vir, invasões generalizadas de homicídio e vitimizações por bala perdida ou não, é execuções judiciais mesmo.

As mortes de pessoas de difícil criminalização, como uma criança uniformizada a caminho da escola, como o Marcos Vinícius, na Maré, ou uma criança dentro da escola, como Maria Eduarda, no Acari, ou uma criança com a mãe no transporte a caminho de casa, como Ágatha, no Alemão, ou uma criança na própria casa com seus primos e amigos, como João Pedro, em São Gonçalo, ou de crianças que ainda nem nasceram, como o filho de Maiara, na Maré, que estava grávida, são chamados por representantes do Estado como dano colateral.

Dano colateral é como se chama a política que é assente em matar crianças. Evidente, somente na favela tais mortes são tidas como previsíveis e admissíveis. Ou alguém aceitaria que uma criança poderia ser morta no Leblon e isso ser chamado pelo Estado de dano colateral? Evidentemente, não.

Trata-se da face mais brutal, nua e crua, do racismo institucional. E é isso a que se serve o discurso de guerra: é a camuflagem do caráter racista e discriminatório que estrutura uma política centrada em incursões policiais na favela.

Os padrões históricos de intervenção do braço armado do Estado nas favelas do Rio de Janeiro denotam um regime de exceção, verdadeiro paradigma de governo, no qual há suspensão permanente de direitos fundamentais. É a gramática da violência como normalidade.

É nessa lógica que se insere, por exemplo, o discurso de que a situação do Rio de Janeiro é excepcional; e, portanto, todas as ações da polícia são excepcionais. No Rio de Janeiro, a necropolítica é nua e crua.

A ASID observa ainda que o Brasil não logrou transformar estruturalmente as instituições de segurança pública após a transição para a democracia, segue distante o preconizado paradigma da segurança cidadã.

Na contramão, optamos pela militarização da segurança pública, a qual pode ser vista através de duas vertentes. Primeiro, o emprego, cada vez mais recorrente, das Forças Armadas, decretos GLO ou na intervenção federal, como aconteceu no Rio de Janeiro, mas também na transmutação das forças policiais, cada vez mais parecidas no seu modo de atuação com as Forças Armadas, nos seus equipamentos, no seu *ethos* institucional e no uso da força.

Contanto, uma esperança surgiu na contenção da barbárie. A decisão da tutela provisória incidental deferida monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin e referendada pelo Plenário do Supremo Federal, no sentido de suspender as operações policiais nas comunidades durante a pandemia, salvo em casos absolutamente excepcionais.

Ministro, podemos afirmar seguramente: esta decisão salvou centenas de vidas. Os números são impressionantes, os efeitos altamente positivos merecem destaque, como foram reportados no Relatório do Geni da UFF.

Os estudos já demonstravam que o aumento da letalidade não está relacionado com a redução de indicadores criminais. No entanto, esse período demonstrou empiricamente que mais operações significam mais letalidade, mas não reduzem a criminalidade.

Houve, também, com a redução de operações, redução de tiroteios, redução de pessoas feridas e redução da vitimização policial. Menos policiais foram feridos, menos policiais foram mortos.

As operações policiais são comprovadamente ineficazes para o controle do crime e indutoras do aumento de mortes. Essa é a evidência das pesquisas.

No entanto, podemos divisar o momento de inflexão a partir de outubro. É possível dividir o momento antes e o depois dessa data. Até o mês de

outubro, nos quatro primeiros meses de vigência da medida cautelar, foram, em média, 100 vidas poupadas por mês, o que significa uma redução de 70% da letalidade policial. Algo extremamente extraordinário e capaz de interromper o crescimento da letalidade, que ocorre desde 2014. No entanto, a partir de outubro, o que nós verificamos foi o retorno da rotina de morte de crianças e chacinas. Foram 14 desde outubro.

É flagrante o desrespeito institucional às decisões deste Supremo Tribunal Federal, como vem denunciando a arguente, ex-*amicus curiae.*

A plataforma Fogo Cruzado aponta 4 crianças vitimadas por bala perdida no Rio de Janeiro.

Em fevereiro, uma megaoperação policial, com 300 agentes, resultou na morte de 10 pessoas. É necessário que o STF se pronuncie sobre o conceito da absoluta excepcionalidade.

Hoje, pela manhã, nós vimos o Promotor dizer que havia dificuldade na compreensão desse conceito. Convido-o a ler a nota técnica da Rede Fluminense de Pesquisas, que foi juntada aos autos, que fornece subsídios extremamente relevantes para delinear o conceito de excepcionalidade.

Não se pretende, aqui, substituir as discricionariedades da autoridade policial, mas fornecer parâmetros teóricos, legais, normativos, para avaliação do caráter excepcional. Não se pode admitir a normalização de um risco

intolerável. Esse discurso de realidade de guerra no Rio de Janeiro acarreta a ausência quase absoluta de cautelas elementares com relação à proteção da vida de moradores.

É preciso compatibilizar essa excepcionalidade, entendê-la, contextualizá-la. Ela significa excepcionalidade da excepcionalidade. Isso não pode se verificar com tamanha frequência. Ela deve ser limitada a circunstâncias em que a vida humana, nessas áreas sensíveis, esteja em situação de perigo imediato e concreto.

Mas se as operações policiais tão letais, tão prejudiciais, tão discriminatórias, tão arriscadas para população e para os próprios policiais e tão ineficientes para o controle e redução da criminalidade, por que continuam tão frequentes, de modo a caracterizar a política de segurança pública do Rio de Janeiro, como modelo centrado em operações de confronto armado? Há hipóteses para essa pergunta. A espetacularização midiática das megaoperações, com vistas à capitalização política, a corrupção, a falta de investimento em inteligência e investigação são hipóteses. O fato é que, além de todos os danos causados à vida, especialmente de moradores de favela, este modo de atuação tem favorecido a expansão das milícias. E é interessante notar - hoje, reportagem publicada na *Folha de São Paulo* - que, apesar de as milícias terem influência em território muito mais amplos que o tráfico, recebem bem menos operações policiais.

Como a Professora Jacqueline Muniz disse, em artigo intitulado *A economia política das milícias*, publicado na *Folha de São Paulo*, milícias são governos autônomos e ilegais que operam em territórios populares, saem de dentro do Estado e são compostas, em sua maioria, por agentes da lei. O negócio da milícia é produzir ameaças para vender proteção, é promover a guerra para vender a paz. Não podemos deixar prosperar essa insegurança como um projeto político criminoso altamente rentável.

Neste sentido, é importante pensar que, ainda que sejam radicalmente outras as intenções de tantos profissionais de segurança pública, a corrupção policial epidêmica é a outra face da violência policial. E como superar esse estado de coisas?

É fundamental para a eficácia do provimento jurisdicional que haja o monitoramento da implementação das medidas cautelares e também que seja acolhido o pedido de formulação e acompanhamento do plano de redução de letalidade, não somente da suspensão das operações policiais durante a pandemia, mas também para assegurar a concretização das demais medidas cautelares determinadas, como a proteção de perímetros escolares; a restrição ao uso de helicópteros; a conformação de práticas periciais investigativas ao Protocolo de Minnesota; a obrigatoriedade de instauração de procedimentos autônomos de investigação pelo MP; a instituição de mecanismos de controle interno e externo da

atividade policial em tempo real. Todas essas medidas cautelares objetivam a transformação de um estado de coisas que, por demandarem mudanças estruturais, para serem bem-sucedidas dependem da coordenação do Supremo Tribunal Federal.

Esta ADPF assume uma feição nitidamente de um processo estrutural, portanto é necessário que para o monitoramento da fase de implementação desta decisão, para o seu êxito, conforme revela a experiência comparada, há a necessidade de maior intervenção judicial para a transformação dessa realidade com base em práticas arraigadas e omissões persistentes, falhas estruturais e bloqueios institucionais.

A experiência comparada demonstra que somente a ação conjunta e coordenada de vários órgãos pela Suprema Corte é capaz de superar esse estado de coisas. Daí ser necessária a determinação de um plano, a fixação de prazos, metas e o monitoramento dessa decisão, com o auxílio imprescindível da sociedade civil.

Um outro ponto que merece destaque, que constava da convocação dos questionamentos, é relativo ao financiamento da União, como isso pode influenciar as políticas de redução de letalidade?

Pois bem, na intervenção federal militarizada de 2008, houve o aporte de 1 bilhão e 200 milhões na segurança pública, e o destino desse montante

foi a hipertrofia do aparato bélico, com a aquisição de armamentos e munições e combustível para aeronaves. No entanto, isso contrasta com atrofia de mecanismo de inteligência, investigação e o esvaziamento de políticas sociais para a juventude. Não à toa, o legado da intervenção foi o recorde histórico da letalidade policial e a expansão das milícias.

Nesse sentido, é importante atentar que a Lei nº 13.675, que institui o SUSP, determina a obrigatoriedade de os Estados elaborarem e implementarem os seus planos de segurança pública, sob pena de não receberem recursos da União. Com efeito, o Estado do Rio decretou o Plano Estadual de Segurança Pública, sem qualquer participação social, em dezembro do ano passado, com duração de 10 anos, sem qualquer referência à meta de redução de letalidade policial. Portanto, em manifesta contrariedade com a sentença de Nova Brasília. Destarte, existe um mecanismo bastante plausível, que é a inserção, nesse plano, do condicionamento do repasse de verbas ao atingimento de metas de redução de letalidade policial, medida que já é preconizada desde a visita do Relator da ONU sobre execuções extrajudiciais, Philip Alston, ao Brasil em 2009.

Por fim, Excelência, a Defensoria se manifesta no sentido de que esta ADPF é, em última instância, não apenas sobre a violência policial no Rio de Janeiro. A superação desse estado de coisas é condição de possibilidade para a

realização do projeto constitucional democrático no Brasil e, para tanto, é imprescindível a atuação do Supremo Tribunal Federal.

Encerrando, gostaria de terminar com os versos seguintes:

> "Desde 1500
> Tem mais invasão do que descobrimento
> Tem sangue retinto pisado
> Atrás do herói emoldurado
> (...)
> Brasil, chegou a vez
> De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês"

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado por sua intervenção, Doutor Daniel Lozoya, que falou pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Agora temos o prazer de ouvir o Professor Wallace Corbo, que representa, nesta audiência, a Educafro.

Pois não, Professor.

O SENHOR WALLACE CORBO (EDUCAFRO) - Muito obrigado, excelentíssimo Ministro Edson Fachin.

Inicialmente, quero parabenizar, obviamente, a iniciativa de convocar esta audiência pública. Quero cumprimentar todos os participantes e as participantes que me antecederam, os coletivos e movimentos de favela, todos que nos assistem neste momento.

Eu queria começar destacando algo que já foi destacado reiteradamente, que é a relevância desta audiência pública na história do Brasil e do Supremo Tribunal Federal.

Em 2007, quando foi realizada a primeira audiência pública na ADI 3.510, ADI que tratava sobre células-tronco, iniciou-se esse processo de abrir o Supremo para a sociedade civil e muitas audiências relevantes foram realizadas desde então. Mas, salvo melhor entendimento, este é o momento, pela primeira vez em 14 anos, desde a primeira audiência pública, que o Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal com voz própria. Eu me refiro aqui, evidentemente, aos que me antecederam, às mães e pais, representantes de coletivos de favela que falaram, nesta audiência, independentemente de representação de advogado.

Esse é um momento histórico, mas, mais do que escutar, Excelência, é preciso responder adequadamente às falas que foram colocadas hoje e que serão colocadas na segunda-feira, sob pena, inclusive, de esta audiência pública se transformar em um fim em si mesmo, em um fato histórico, um fato simbólico, para que nós, em nossas aulas, possamos dizer que o Supremo Tribunal Federal está aberto para a sociedade e, inclusive, ouviu coletivos de favela. Isso não é suficiente. É preciso responder, é preciso atuar.

Eu tenho certeza de que o excelentíssimo Relator tem essa preocupação. A simples convocação desta audiência já mostra que está atuando de acordo com a sua história, a sua trajetória de defesa dos direitos fundamentais.

Eu queria aqui retomar, mais uma vez, porque já foi dito por tantos que me antecederam e tantas que me antecederam: o objeto imediato desta ADPF é a contenção da letalidade da violência policial no Estado do Rio de Janeiro, mas, no curso desse processo, nós vimos que o problema de que tratamos é um problema jurídico e social mais profundo. Em 2019, morreram no Rio de Janeiro 1.814 pessoas em confronto com a polícia, um número que caiu, salvo engano, para 1.239 em 2020 -, uma redução significativa, como disse o Doutor Daniel Lozoya, que me antecedeu.

Nos meses que se seguiram à tutela de urgência deferida pelo Ministro-Relator, houve uma redução de 70% na letalidade policial. E o que nós vimos no dia seguinte à decisão, na semana seguinte à decisão? Vimos o Estado do Rio de Janeiro realizando *marketing* do medo. Bastava ligar a TV, excelentíssimo Ministro Edson Fachin, para ver a polícia civil ou agentes do Estado falando na imprensa contra a decisão da tutela de urgência, contra esse Supremo Tribunal Federal, como se fosse o Supremo o responsável pelas mortes e não a própria política do Estado.

E é difícil compreender o que leva o Estado a defender uma política de morte e ser contra uma decisão que poupou centenas de vidas. Por que essa vontade institucional tão intensa?

O Doutor Daniel Lozoya e muitos que o antecederam também trouxeram algumas explicações importantes. Por exemplo, o fato de que se ganha economicamente, há grupos criminosos que ganham dinheiro com... e eu falando aqui de políticos, eu estou falando aqui de um sistema que se beneficia desse controle geográfico violento que se realiza em relação às pessoas negras em favelas.

Mas eu quero trazer aqui uma lógica adicional a partir da pergunta de quem é essa vítima preferencial, contra quem se produz essa letalidade policial. A política de segurança pública no Rio de Janeiro não existe no vácuo. Ela é desenhada e ela é cumprida em um contexto, uma realidade social, que é perpassada por valores e racionalidades das nossas instituições.

E quando nós olhamos para o resultado dessa política, o que nós vemos é que ela nega direitos, ela viola a vida e a integridade física de um grupo específico de pessoas ou de grupos específicos de pessoas: pessoas negras, pobres e moradoras de favelas; e evidentemente as análises combinatórias possíveis a partir desses três grupos. Não é um acidente que seja assim governo após governo, ano após ano. Se a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é altamente letal e violenta contra esse grupo é porque é esse o grupo que

efetivamente está sofrendo, são esses os grupos que efetivamente estão sofrendo com a negação dos seus direitos. Nós só admitimos que essa política exista em 2021, porque nós desumanizamos e normalizamos a negação de dignidade da pessoa humana, dessas pessoas.

E aí, eu peço vênia, Ministro Edson Fachin, para ampliar a questão trazida nesta audiência pública, que fala sobre os valores e a ética da corporação, a importância dos valores e da ética da corporação para os resultados dessa injustiça que é racial, que é social e que é geográfica, porque é confortável nós olharmos, agora no espaço do Poder Judiciário, para o outro institucional, para as Polícias, para o Poder Executivo, para o Ministério Público, sem fazer as reflexões com relação à própria instituição judicial. A racionalidade que trata a morte de pessoas negras como natural não é exclusiva da Polícia, ela permeia todas as nossas instituições, e o Poder Judiciário, infelizmente, não é a exceção. Quatro mil crianças mortas pela mão do Estado é um resultado que só é possível se houver uma série de ações e omissões de todos os órgãos, os responsáveis pela promoção da vida e os que exercem o controle desses outros órgãos e aqueles que devem aplicar o direito para conter esses excessos.

É preciso dar um nome para essa racionalidade, e essa racionalidade, nós conhecemos, já foi dito aqui mais cedo: é o racismo sistêmico e estrutural no Brasil. E, nesse aspecto, eu preciso louvar a proposta trazida, a fala

inicial de abertura desta audiência pública trazida pelo Ministro-Relator quanto à necessidade de cumprir a decisão do caso Favela Nova Brasília, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, naquele caso, a Corte Interamericana não enfrentou este problema, não enfrentou o problema do racismo estrutural no Brasil. Ela não reconheceu, ela não tratou do que o Supremo Tribunal Federal hoje pode tratar, avançando e aprofundando uma interpretação, que, em casos anteriores, como os casos que trataram de cotas no serviço público e cotas nas universidades, uma interpretação que vem sendo, cada vez mais, reconhecida pelo Supremo.

A existência de um *apartheid* racial no Brasil e um *apartheid* racial social no Rio de Janeiro, que se revela por uma discriminação indireta, geográfica, social e racial, discriminação aqui no sentido jurídico dado pelo art. 3º, IV, da Constituição, art. 2º, da Convenção sobre Direito de Pessoas com Deficiência, discriminação como uma negação de direitos, a privação de direitos.

A teoria dos direitos fundamentais, Ministro Fachin, Vossa Excelência sabe muito bem, ela nos ensina que os direitos fundamentais são marcados pela universalidade. Todos são titulares de direitos fundamentais, todos nós que estamos nesta audiência temos direitos fundamentais. Mas eu tenho uma extrema dificuldade, Excelência, de, na condição de professor de Direito Constitucional, explicar para um jovem negro, um morador de favela, que todas as

vidas importam se quatro, em cada cinco, dos nossos mortos são negros; que todas as casas importam se, só na casa de preto, na favela, a Polícia pode entrar sem mandado de busca e apreensão individualizado; que todos têm acesso, direito à educação, se os jovens de favela perdem, estatisticamente, um em cada dez dias de aula em razão de operações policiais; que todos têm direito à saúde e integridade psicofísica se, ao viver sob o terror, os moradores de favela vão reportar problemas de saúde mental e dificuldade de acesso efetivo de locomoção para acesso aos serviços de saúde. Até mesmo de serviço de transporte, Excelência, o trem para, salvo engano, o Doutor Daniel Lozoya também apontou isso, o trem para, em vários momentos, porque tem operação policial, troca de tiros por perto. E aí, a necessidade de atuação deste Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, os excelentíssimos conselheiros do CNMP apontaram que a extinção do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, não seria um problema, não foi dito isso expressamente. Na verdade, o que foi dito aqui: o desenho institucional seria irrelevante, o que importa não é o desenho, o que importa é a função, foi o que disseram os conselheiros do CNMP. Isso é um equívoco. O que importa é o desenho, o que importa é qual é a instituição e como que a instituição está exercendo as suas funções. No Brasil, Excelência, não faltam normas, não nos faltam leis, podem faltar algumas normas, algumas leis, mas, no mais das vezes, nós temos referenciais normativos suficientes para combater a discriminação, o

racismo, as mortes, a violência. O problema é que, quando nós vemos essas normas emancipatórias, e elas são traduzidas pelas instituições, elas são traduzidas de forma a promover, a perpetuar a desigualdade, a manter a desigualdade e a discriminação. Daí, por exemplo, que temos que enfrentar a dúvida sobre o que é uma situação excepcional, que permitiria as operações policiais. Essa dúvida só é possível porque existe um *ethos* institucional que busca, o tempo todo, a exceção, que busca, o tempo todo, contornar a decisão de Vossa Excelência, referendada pelo Plenário, de suspender as operações policiais.

A desigualdade racial, no Brasil, ela é um fato, não preciso trazer novos números. Se alguém não concorda que há uma desigualdade racial no Brasil, nós estamos discutindo a partir de premissas totalmente diversas, não estamos no mesmo plano. A desigualdade é um fato. O que, muitas vezes, não fica claro é que essa desigualdade não é fruto do nada, ela não surgiu do nada. Ela é resultado de uma atuação de instituições que perpetuam essa desigualdade.

Ministro Fachin, eu tomei a liberdade de pesquisar a origem do sobrenome de Vossa Excelência, que me parece ser italiano se eu não estiver enganado. E eu me lembrei que as políticas de imigração, no Brasil, surgem no Segundo Reinado, por uma série de razões, inclusive, uma busca pelo embranquecimento da nossa população, mas eu me lembrei que, no dia 14 de maio de 88, Excelência, portanto, um dia depois da abolição da escravidão, nós tínhamos,

provavelmente, em algum lugar do Brasil, um homem negro, ex-escravizado, recém liberto, e um homem branco italiano imigrante, provavelmente muito pobre - nós sabemos que os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, em geral, eram muito pobres. Duas pessoas em situação de extrema marginalidade social, no dia 14 de maio de 1888. Se nós pularmos três ou quatro gerações, para buscar onde estão os descendentes dessas pessoas, estatisticamente, o descendente daquele imigrante italiano, felizmente, ascendeu socialmente. Estatisticamente falando, pode não ter ascendido, mas estatisticamente ascendeu. E o descendente daquele homem ex-escravizado, aquele homem negro ex-escravizado, continua pobre, mora numa favela, no Rio de Janeiro, talvez tenha morrido no meio do caminho, talvez a gente nem encontre esse descendente, tenha sido morto pelas forças do Estado. Isso não é acaso, não é uma questão de falta de trabalho, de incompetência, é uma sequência de atos e omissões praticados pelo Estado brasileiro, historicamente, que permite a manutenção desse *status quo* de negação de direitos da população negra, de tal forma que, hoje, como já apontado anteriormente, negros têm 30% mais chance de morrer de coronavírus do que pessoas brancas. Isso é o nível da nossa tragédia.

E qual a relação da política de segurança pública do Rio de Janeiro com isso? Ela é causa e consequência nesse jogo do racismo sistêmico. Ela é causa porque ela gera uma série de violações e discriminações. Ela é consequência

porque ela opera a partir dessa racionalidade que normaliza a morte de pessoas pretas, que normaliza a negação de direitos de moradores de favela, que normaliza a tragédia da população pobre no Rio de Janeiro.

E essa lógica perpassa todas as instituições. Perpassa o Poder Executivo na escolha sistemática, dia após dia, de manter uma política de segurança que mata 10, 20, 50, 100 pessoas num dia e tem como resultado a apreensão de um revólver, de uma pistola, de 10 g de maconha. Que resultado é esse, Excelência? Onde está a proporcionalidade no uso da força policial?

Essa racionalidade está presente no sistema justiça por omissão e por ação, por falha dos órgãos de controle, por falhas do Poder Judiciário em reconhecer esse sistema racista que molda a nossa interpretação jurídica.

Excelência, foi trazido mais cedo, o Enunciado nº 70 da Súmula do TJRJ. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem um enunciado, já conhecido amplamente no Brasil, que basicamente diz:

> "O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação."

Excelência, na prática, o que isso significa é que a palavra do policial vale contra qualquer coisa, qualquer coisa porque, quando estamos falando de prisão de jovens pretos ou de morte de jovem pretos que sejam investigadas, não tem outras provas. Basta o policial dizer: "Não, era bandido, era traficante, levantou o revolver." São os famosos autos de resistência. Isso não é, Excelência,

uma interpretação pontual; isso é enunciado da súmula do TJRJ. Esse é o nível do nosso problema, baseado sempre em racionalidade.

E aí está a importância da atuação desse Supremo Tribunal Federal na superação da racionalidade institucional racista que permeia nossas várias instituições. Combater o racismo nas instituições, Ministro Fachin, não é fácil. Não é fácil porque raramente nós vamos encontrar atos expressamente racistas, aqueles atos que nós imaginamos daquele racismo individual expresso. O racismo na modalidade estrutural, como um estado de coisas inconstitucional, já reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, ele se legítima por várias racionalidades difusas. São vários atos. São todos racionais. Câmera nas viaturas e uniformes são caras, não dá para pagar - princípio da reserva do possível. Investigar todas as possíveis violações das forças policiais com detalhe vai parar o Ministério Público - análise econômica do Direito. Como colocar ambulâncias à disposição nas operações policiais? Isso pode atrapalhar a operação - aplicação de uma lógica consequencialista ou pragmatista. Tem sempre uma explicação, Excelência.

Eu me lembro aqui de Ronald Dworkin e de Carlos Santiago Nino, que nos ensinaram sobre o dever do Poder Judiciário de atuar como se estivesse atuando e construindo um romance em cadeia ou construindo uma catedral ao longo do tempo. Se nós juntarmos essas várias lógicas, esses vários

raciocínios - câmera hoje não, muito caro; investigar hoje não, muito difícil; colocar ambulância hoje não, vai atrapalhar; procurar provas para condenar pessoas pretas hoje não, é muito difícil, não tem nunca prova, é melhor escutar o policial -, quando nós juntamos todos esses atos, qual é o nosso romance em cadeia, Excelência? O nosso romance é uma tragédia, e a nossa catedral é um abatedouro, se nós importarmos essas teorias para o Brasil.

Excelência, a polícia realiza uma operação na favela, que ela sabe que vai gerar morte. Se não sabe que vai gerar, deveria saber. E não coloca ambulância, ou a ambulância chega e não pode subir. Eu só estou repetindo o que já foi dito mais cedo. Isso é a barbárie; não, isso é a racionalidade, isso é o dia a dia, isso não é exceção. E isso tem nome. O Senado Federal na CPI do Assassinato da Juventude chamou isso de genocídio. Não sou eu, Wallace Corbo, que está dizendo, o Senado Federal brasileiro.

Então o que é necessário fazer além de tudo que já foi dito e talvez até reiterando o que já foi dito anteriormente? Primeiro, Ministro Fachin, esse Supremo Tribunal Federal precisa reconhecer, como já reconheceu na decisão de tutela provisória, mas precisa reconhecer também no mérito o racismo estrutural, que estrutura a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, violando o princípio da igualdade e da não discriminação. Esse reconhecimento é importante, Excelência, porque ele vai guiar - nós estamos falando aqui do

Supremo Tribunal Federal - ele vai guiar a atuação de nossos juízes e juízas. Muitos comprometidos com atingimento de uma sociedade antirracista, mas muitos que ainda não compreendem a urgência do tema.

É preciso reconhecer a implicação direta do racismo estrutural nessa causa. É preciso reconhecer o dever do Estado de implementar medidas de combate ao racismo também como consequência do princípio da não discriminação, contendo também os impactos desproporcionais dessas políticas sobre a população negra.

Reconhecer, Excelência, que os direitos fundamentais estruturam a atuação do Estado; não é o contrário. Não é porque é difícil respeitar direito fundamental que nós vamos limitá-los. Os direitos fundamentais, eles impõem deveres de organização e procedimentos. É isso que se pede nesta de ADPF.

Em terceiro lugar, é preciso assegurar que o plano apresentado pelo Estado, um plano efetivo de promoção da segurança pública no Rio de Janeiro, de proteção de direitos fundamentais no Rio de Janeiro seja expressamente comprometido com o combate ao racismo, além de todos os outros protocolos que precisam ali ser previstos, por meio da formação policial, já foi dito antes de mim, por meio do estabelecimento de órgãos eficientes no combate à discriminação.

Eu vou aproveitar a fala do Doutor Daniel Lozoya e lembrar que, às vésperas da Constituinte, a Vila Isabel, escola de samba daqui do Rio de Janeiro, que cantava o *Grito do Zumbi*, o grito do sonho de destruir o *apartheid* social que nos marca. A política de segurança pública no Rio de Janeiro é o que tem mantido esse *apartheid* social, e é hora, Ministro Fachin, de nós ouvirmos o grito do povo negro, o grito de Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, Carlos Alberto Caó e tantos outros que escreveram com luta, com tinta e com sangue a nossa Constituição.

Essa de ADPF pode enfim contribuir para nós desconstruirmos, em definitivo, o entulho racista da nossa sociedade. E aí sim, nós vamos poder sonhar com as promessas emancipatórias de que tanto falamos na nossa Constituição.

Peço desculpas por exceder o meu tempo e agradeço.

Uma boa noite a todos e a todas.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Professor Wallace, pela sua contribuição, que traz elementos importantes e aportes, inclusive, naquilo que contém de desassossego, porque o desassossego é que constrói e faz nós respondermos a esses desafios, transformando sentimentos em ações.

Muito obrigado Professor Wallace.

Agora, nós ouviremos, na nossa programação de hoje, as derradeiras intervenções dessa parte da tarde, os advogados, advogada e o advogado, que aqui estão presentes, indicados pelo Conselho Federal da briosa Ordem dos Advogados do Brasil: Doutora Silvia Nascimento Cardoso dos Santos Cerqueira, Presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB; e Doutor Humberto Adami Santos Júnior, Presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB e Presidente da Comissão de Igualdade Racial do IAB - Instituto dos Advogados do Brasil, instituto esse vem de nos remeter o importante parecer sobre a matéria.

Pois não, a palavra está à vossa disposição.

A SENHORA SILVIA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS CERQUEIRA (PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE CONSELHO FEDERAL DA OAB) - Boa noite a todas as pessoas e as que estão nos acompanhando pelo YouTube.

Inicialmente, eu cumprimento o Excelentíssimo Presidente dessa Suprema Corte, o Ministro Luiz Fux, cumprimento também ao Excelentíssimo Presidente dessa audiência pública e Relator da ADPF 635, Ministro Edson Fachin, em nome de quem saúdo todos os Ministros dessa Suprema Corte. E agradeço em poder compartilhar de mais um momento histórico nesse Tribunal.

Agradeço ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu Presidente, Felipe Santa Cruz, em me confiar esse momento de estar participando dessa histórica audiência. Faço também um registro ao meu colega de conselho, de comissão, Doutor Humberto Adami, porque já estamos nessa luta há tanto tempo e em mais um momento de enfrentamento; e também um especial às mães que perderam seus filhos, vítimas desse genocídio recorrente.

Não poderia deixar de falar no sentido de que essa luta, para nós, é muito frequente. Essa semana, nós tivemos a aprovação da Resolução nº 5, que garante a participação de 30% de negros e negras em todas as instâncias de nossa instituição. Assim, a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade da OAB, na percepção desse tema "combate ao racismo e a promoção da igualdade", se fez presente nesta Casa quando do julgamento da ADPF 186, ao declarar a constitucionalidade das cotas raciais no ensino público, com a outorga do Movimento Negro Unificado e dos alunos cotistas da Universidade de Brasília, bem como neste momento.

Eu faço esse breve registro para parabenizar esta Casa, que, desde então, sempre esteve atenta à escuta das vozes que vêm das ruas, dando uma clara demonstração de que é dessa forma que se desestrutura o racismo, que foi cuidadosa e perversamente estruturado pelo Estado brasileiro e instrumentalizado, de forma eficaz, no seio das instituições e respectivos órgãos de governo.

Vivemos em plena barbárie, em que a senha para matar é simplesmente a cor da pele. O resultado dessa ADPF, prolatada nesta Corte, é um ponto de partida extraordinário, porque, Senhor Ministro - fique certo -, essa é uma ponta de *iceberg*. O genocídio da juventude negra está presente na maioria dos estados brasileiros, até por força da composição étnico-racial da população, que é majoritariamente composta de negras e negros, que, lamentavelmente, só está no topo das estatísticas quando se trata de homicídios.

Observei a maioria das intervenções que se deram ao longo desse dia e pude verificar que nem todas as violências cotidianas sofridas, elencadas durante o dia, resultaram em mortes. Contudo, eu afirmo que a morte representa o grau máximo dessa violência vivida por todas as comunidades aqui representadas.

A abordagem policial, racialização das ações e filtragem racial na seleção, na perspectiva da ADPF 635, foi um dos temas desenvolvidos no último seminário promovido pela Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do nosso conselho, intitulado de Promoção da Igualdade Segurança Pública. E, falando dessa questão de forma mais detalhada, essa práxis na abordagem, perpetrada por pressupostos do Estado brasileiro em relação ao segmento negro, resulta em verdadeiros massacres - e já foi muito bem dito, aqui por pessoas que nos antecederam -, deixando, inclusive, um número avassalador de mortos.

A ADPF 635, Senhor Ministro, em boa hora, veio abrir a ferida de um tema recorrente no Brasil, e de forma concreta.

Nesse aspecto, o protagonismo do Rio de Janeiro, potencializado pela singularidade da pandemia que estamos vivendo, que altera os hábitos do povo brasileiro, favorece e amplia as equivocadas abordagens, aliadas a outros fatos comportamentais que só agravam a situação e com os quais, hoje, temos que conviver, como o toque de recolher, a utilização obrigatória das máscaras e tantas outras medidas tão necessárias para a preservação da vida, mas que, por outro lado, tem servido de justificativa para que os órgãos de segurança ampliem o índice de letalidade experimentada pela população negra em vários territórios.

E exemplificaremos.

Se hoje você é negro usando uma máscara, e se por ventura a sua condução já passou e você está na rua, fique certo de que você é um forte candidato a perder a vida. Porque já era assim antes, e hoje é muito pior.

Não faz muito tempo que o meu estado experimentou, e eu sou baiana, uma das mais tristes chacinas da história do Brasil, quando nove PMs assassinaram doze jovens no bairro do Cabula, um bairro pobre da capital baiana. E segundo denúncias, os policiais ainda respondem pelo crime, embora permaneçam trabalhando normalmente.

A morte do João Pedro, aqui já muitas vezes registrada, ocorrida em maio de 2020, foi objeto de denúncia junto a nossa CNPI, que também pediu providências aos órgãos competentes do Governo do Estado do Rio, através do Comando-Geral da Polícia Militar, bem como a Secretaria da Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público, em caráter de urgência, a fim de que os culpados fossem punidos. Ministro, a CNPI não para, como a CVM também.

Compreendemos que, nessas atitudes letais, o racismo institucional está desenhado, cujas construção e estruturação se deram a partir da ideologia da superioridade de raças, que hoje ainda permanece.

A comunidade negra, muito embora represente uma parcela significativa na força da construção da nação brasileira, nunca foi considerada como parte relevante da nação. Isso é fato!

Atualmente, vivemos em um processo de avanço, porque cada vez mais aumentamos a compreensão de que o momento é outro, a hora é de desestruturação e desmonte do racismo. A hora chegou! Assim, é fundamental identificar quem foram esses homens para obrigá-los - eu digo os prepostos dos órgãos de segurança - a matar, bem como quem impõe a naturalização das mortes no seio da instituição.

E aí eu já quero, finalizando, porque somos dois, sinalizar um pouco a nossa contribuição nesta Casa da Justiça, destacando alguns dos apontamentos formulados no despacho norteador desta audiência.

Assim, primeiro, pensamos que é interessante, ou é fundamental, investir no desenvolvimento de métodos na formação, capacitação e treinamento para o enfrentamento das distorções sociais por meio de mecanismos pautados na preservação da vida, com vista a restaurar e respeitar a dignidade da pessoa humana, independentemente de cor, raça, religião, enfim, dando o próximo passo, que é a desestruturação do racismo.

Segundo, a União precisa, de forma eficaz, investir em educação para diversidade nas corporações.

A manutenção das câmeras é de suma importância, porque o uso delas garante que os dizimados tenham a sua pertença identificada por códigos fenotípicos evidentes, assim como os algozes também são revelados e a respectiva finalidade das suas ações, o extermínio dos negros.

Concluindo, Ministro.

E por fim, em nome da CNPI, do Conselho Federal, gostaria de requerer a juntada do relatório elaborado no Seminário da Promoção da Igualdade e Segurança Pública, realizado no dia 26 de março, que indica algumas contribuições, de fato e de direito, no combate à letalidade policial ou mesmo à

abordagem racializada, para que caminhemos de forma fraterna, respeitando os direitos humanos, entendendo que a democracia é a única forma possível de alcançarmos a paz social.

Muito obrigada, Ministro Fachin.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, doutora Silvia.

E ouviremos, agora, o doutor Humberto Adami.

O SENHOR HUMBERTO ADAMI SANTOS JÚNIOR (PRESIDENTE DA COMISSÃO DA VERDADE DA ESCRAVIDÃO NEGRA - CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGAGOS DO BRASIL) - Ministro Fachin, muito boa noite, boa noite a todos os que estão presentes nesta audiência, aos que nos ouvem pelo YouTube, à minha colega Silvia Cerqueira, ao professor Wallace Corbo e demais presentes aqui.

Estamos, aqui, todos, desde o início da manhã, aprendendo, na verdade, como diz o Boaventura de Sousa Santos, com as pessoas que são realmente doutoras e que vieram aqui falar da sua experiência nessa questão da favela frente à violência policial.

Foi exatamente o que fizeram as Mães de Maio, as Mães de Acari, todas as vítimas aqui, que são pessoas que há anos têm esse trabalho de denunciar a violência que se sofre aqui nas favelas do Rio de Janeiro, mas que

também se sofre em favelas de outros estados do Brasil, como foi o caso mencionado aqui pela colega Silva Cerqueira, lá de Salvador, onde a OAB se fez presente. A propósito, eu estive presente na audiência da Chacina do Cabula, que foi uma audiência dificílima e onde, Ministro, uma coisa acontecia: eram pretos os que reclamavam como vítimas e eram pretos os policiais que também reclamavam, dizendo que também eram vítimas desse sistema.

E, por isso, para não repetir o que já foi muitas vezes falado aqui, eu venho falar em nome da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal e, ainda, fui muito honrado com a credencial que, além do presidente Felipe Santa Cruz, me deu também a advogada Rita Cortez, para falar em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros.

Em outubro último, a Comissão da Igualdade Racial, por minha relatoria, apresentou ao plenário do IAB um parecer jurídico de mais de 80 páginas, que já foi encaminhado - o Senhor citou, aqui, na abertura, já tinha sido encaminhada ao Ministro Fux, e já está em quase 200 encaminhamentos pelos órgãos de Justiça do País -, sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. É um tema que vai se aportar em muitos lugares após a ação afirmativa. É uma contribuição importante que aponta no caminho da reparação da escravidão e que vem falar exatamente sobre a letalidade policial, que é a origem do porquê há essa vontade, essa característica dos órgãos policiais de matarem a grande maioria da

população pobre do País, que, em sua grande maioria, é a população preta e parda. Há fundamentos que explicam mais ou menos isto.

E foi exatamente no dia que o primeiro escravizado botou o pé neste país, vindo da África, já veio com esse mesmo tipo de predestinação em relação à fundação escravocrata do Estado brasileiro. Exatamente isso acontece há muito tempo e já são naturalizadas, como já se disse aqui em muitos momentos, essa dormência e essa falta de espanto da sociedade brasileira. "Ah é mais um dos que apanham, dos que morrem!" E já foi muitas vezes citado aqui.

Então, já é passada muito a hora de se enfrentar isto e em boa hora vem essa audiência pública, conduzida pelo Ministro Fachin, que tem amplo conhecimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu me recordo dos bancos do mestrado da UERJ, o Senhor, lá como Professor, já visitando o Departamento de Direito, aqui em 97, portanto o seu conhecimento sobre o Estado do Rio de Janeiro já vem de longa data.

Ministro Fachin, acerca de uma semana, eu fui acordado aqui por uma advogada - que não vou revelar o nome, mas ela ficou muito conhecida porque foi algemada numa audiência pública - e ela disse: "Adami, há dois PMs na minha janela". Ela mora aqui no Estado o Rio de Janeiro, em um bairro periférico. E ela relatava lá exatamente que tinham dois PMs com fuzis já preparados para invadir a casa dela. Ela disse: "Mas eu sou advogada!" - e deu a carteira da OAB -

"Vocês sabem da liminar do Ministro Fachin?" E os PMs que estavam lá ficaram meio sem saber. Ela disse: "Olha, vocês não podem fazer isso! O Ministério Público está informado daquilo que vocês estão fazendo aqui?" E eles pararam um pouco e depois saíram de lá.

Mas a sua liminar está na boca da população das comunidades periféricas. E é uma pena que o Ministério Público, como foi várias vezes denunciado aqui, não esteja acompanhando como se diz na liminar, ou que a Polícia, que é também é Estado brasileiro, que devia estar informada por escrito, não esteja cumprindo a liminar.

Polícia tem que agir dentro da lei; eu conheço muitos policiais, tanto na Civil quanto na Polícia Militar, como também nas Forças Armadas, que agem dentro da lei. E polícia fora da lei não é polícia, é cangaço. Polícia fora da lei é tão fora da lei quanto aqueles que ela diz que está perseguindo. É preciso que os bons policiais estejam à frente de todas essas populações e que não se escute o silêncio dos bons.

Eu queria avançar para dizer o seguinte: a ADC 41 foi originada no Conselho Federal da OAB e impôs também a questão do reconhecimento da constitucionalidade da ação afirmativa nos concursos públicos. Isto está causando uma revolução!

Na ADPF 496, que julgou o crime de desacato, ainda está em andamento. O crime de desacato não ficou descaracterizado como crime, e isso é uma porta de entrada para jovens negros no sistema prisional, porque basta que o policial ache que a pessoa, o jovem, está olhando de cara torta, de cara feia, ele acaba sendo indiciado por desacato.

Na GLO, na intervenção daqui do Estado do Rio de Janeiro de algum tempo atrás, foi mencionado aqui, mais de 90% dos crimes de desacato que foram originados aqui eram exatamente de jovens pretos e pardos, e não tem um tipo certo. É onde se entra no sistema prisional.

O Conselho Federal da OAB entrou como amigo da Corte, a relatoria do Ministro Barroso, e também o Iara - Instituto da Advocacia Racial e Ambiental. Ainda está em julgamento, em embargos declaração, exatamente para que fique descaracterizado o crime de desacato. É parte do que aqui está se dizendo sobre a letalidade.

A OAB do Rio de Janeiro também vem trabalhando com a Comissão de Direito Humanos quanto à questão do reconhecimento de fotos, unicamente por fotos, inclusive de Facebook, que leva esses jovens negros a serem condenados. Há vários casos!

O tempo está esgotado e eu já vou encerrar.

Eu queria dizer, Ministro, que nós encaminhamos, por meio de pedido da Comissão da Verdade, a Lei da História da África - e acho que é importantíssimo dizer aqui -, por meio da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, um pedido para que o Conselho Nacional de Educação imponha às faculdades de Direito e aos currículos os estudos obrigatórios da História da África e Cultura Afro-brasileira, porque essa gente que não reconhece os pretos e pardos como parte da população precisa aprender, precisa ser ensinada da grandiosa história da população negra no Brasil e de toda a sua jornada até aqui. Uma das sugestões era para o TCU e os TCEs investigarem os custos dessa guerra às drogas, que embute dinheiro público sobre o qual não se tem controle.

Por fim, quero dizer que - o Professor Wallace Corbo falou exatamente sobre essa dificuldade - os mandados coletivos foram deferidos pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro até que viessem liminares sustando. Isso foi muito perverso porque, a cada ordem que era deferida num plantão, a polícia podia invadir, fazer o que ela não deveria fazer e, até que se conseguisse *habeas corpus* nos Tribunais Superiores, muitas dessas operações já tinham sido realizadas.

Só para finalizar, eu quero dizer que se agrega a essa história também a intolerância religiosa que é desferida, em muitos terreiros periféricos do Rio de Janeiro, contra populações negras, que passam por isso também, e está agregada a todo esse conjunto de arbitrariedades que fazem com que tenhamos

dois tipos de cidadãos: os cidadãos de primeira classe e os cidadãos de segunda classe. A população negra, preta e parda, na forma do IBGE, não se inclui nesse Estado Democrático de Direito que é previsto pela Constituição Federal, daí por que eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar e falar em nome do Conselho Federal da OAB, juntamente com a colega Silvia, em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado também ao Doutor Humberto Adami! O nosso agradecimento, que já fiz, à Doutora Silvia, e encareço sejam portadores do agradecimento ao Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela presença de Vossas Senhorias, e também à Presidente do histórico e sempre presente IAB.

Agradeço também ao Doutor Adami por me trazer uma boa lembrança dos dois anos em que atuei como professor convidado da pós-graduação em Direito da UERJ, ali no *campus* do Maracanã, e depois mais dois anos na Unesa, no *campus* da Menezes Corte. Muito obrigado pela lembrança que Vossa Senhoria vem de trazer!

Nós temos agora um espaço, como falamos, para algumas perguntas ou interrogações, e eu gostaria de dizer que, da minha parte, tenho em torno de duas ou três questões para formular a alguns dos participantes. Todos os

temas foram relevantes. Há algumas questões práticas que, no meu modo de ver, também são relevantes, e aqui estou olhando esse tema já na perspectiva de questões não apenas teóricas e de fundamentação, que são importantíssimas e que legitimam a compreensão da prática, mas também estou me referindo a questões empíricas.

Por isso, eu gostaria de saber se a Professora Flávia Medeiros poderia auxiliar-nos nas seguintes questões ou interrogações que eu me permitiria colocar para sua reflexão ou, eventualmente, também das presentes e dos presentes que puderem trazer uma contribuição uma contribuição, pois, já de manhã, na sessão matutina, chamou-me a atenção o tema atinente à perícia. E, na parte da tarde, foi a Professora Flávia que cuidou dessa matéria.

E, portanto, a interrogação que eu dirijo à Professora da UFSC é, digamos assim, um bloco de pequenas perguntas, salientando que a Professora mencionou que a estrutura da perícia e da investigação dos homicídios pelas forças de segurança não é feita de forma totalmente independente.

Embora se possa capturar as razões disso, mas eu gostaria de saber se a Professora poderia apontar, mais objetivamente, os obstáculos para que haja uma completa separação, no sentido dessa independência à qual se refere, entre as instituições que investigam os casos de uso de força no Estado do Rio de Janeiro. E quais são, no seu modo de ver, as dificuldades que a perícia técnica, como

órgão do Estado do Rio de Janeiro, enfrenta para conseguir produzir os relatórios adequados e necessários? A Professora veria uma ponte para vincular a perícia ao Ministério Público? Quais as diferenças e dificuldades adicionais que existem para as perícias realizadas na Baixada Fluminense?

Essas são as questões que pediria à Professora Flávia, se puder contribuir com esta Relatoria.

A SENHORA PROFESSORA FLÁVIA MEDEIROS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC) - Perfeito!

Muito obrigada, Ministro, pela oportunidade de poder continuar a falar um pouco mais sobre a questão que eu trouxe.

Como o Senhor solicitou em questões empíricas nessa dimensão da dificuldade de independência da perícia, eu trouxe aqui um artigo que eu publiquei no ano passado, um pequeno texto, que diz respeito ao caso conhecido de muitos de nós aqui, o do João Pedro, assassinado em São Gonçalo.

Nesse caso, especificamente, que foi uma operação da Polícia Federal com a Polícia Civil, além da morte do João Pedro, a operação teve como resultado a apreensão, pela Polícia Federal, de duas contas de gás, de um celular e de um automóvel. Nessa investigação, que é conduzida pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no inquérito policial, foram identificados, nesse processo de acompanhamento - inclusive, marcando aqui o destaque do trabalho do

Jornalista Rafael Soares, que tem trabalhado acompanhando o caso detidamente: adulteração do local de crime; contradição, omissão de informações e alteração de depoimento por parte dos policiais civis investigados no caso; retenção de evidência por parte dos suspeitos quando cometiam o assassinato de João Pedro; a interferência direta na produção de provas técnico-científicas por parte dos suspeitos, incluindo a participação do Diretor da Divisão de Homicídios na operação policial que vitimou fatalmente João Pedro - isso, de dados levados até junho do ano passado.

Esse tipo de padrão, considerando inclusive as minhas pesquisas realizadas no IML do Rio de Janeiro e nessa mesma Divisão de Homicídios, além do acompanhamento de casos de um Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, são notadamente padrões na prática do tratamento que é dado ao local de crime e a esses cadáveres nessas instituições.

A perita, mais cedo, na parte da manhã, comentou e foi até incisiva a uma resposta que o Ministro fez a ela de que, nesses laudos, na produção dessas provas periciais, os peritos estão respondendo a quesitos do delegado. Nesse sentido, nessas respostas já previamente quesitadas no modelo dos laudos, eles estão respondendo a uma parte, que é a autoridade policial que visa justamente também - a perita foi bem explícita pela manhã - à acusação, à punição e ao encarceramento de pessoas.

Então, a proposta, a abordagem que eu trago tem esse sentido de pensar uma perícia técnico-científica que esteja apartada desse desejo de punir e esteja mais comprometida com a produção da verdade, que dê conta dessa autonomia e dessa independência da atuação dos peritos.

Então, nesse sentido, por isso que eu abordei essa dimensão de pensar a atuação da perícia técnico-científica como fora da atividade policial, mas como um serviço público em prol da Justiça. E essa discussão que a gente tem realizado, na verdade, é uma proposição, mas que acredito que, como política pública, tem que ser debatida de forma mais ampla e mais coletiva, com diversos setores, de pensar como a perícia oficial pode atuar de forma independente, sem estar comprometida justamente com esse objetivo de persecução, de acusação e condenação, mas em prol, de fato, da construção de uma verdade sobre os fatos.

Então, as dificuldades dessa atuação da perícia na produção desses laudos periciais estão na natureza já da sua atividade, como parte da Polícia Civil ou como parte da Polícia investigativa, isso, no caso específico do Rio de Janeiro. A gente vai ter uma diversidade, no âmbito nacional, 19 estados já têm a perícia como órgão separado das polícias civis, mas ainda vinculados à Secretaria de Segurança Pública, também como eu brevemente apresentei. Então, para não me alongar muito, essa relação de pensar a perícia fora da polícia seria, de fato, criar uma nova forma de valorizar inclusive esse trabalho que é feito pelos peritos e que,

infelizmente, é completamente comprometido por esses interesses da própria persecução penal da Polícia Civil.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Professora Flávia Medeiros, pelos seus aportes adicionais, que são muito importantes para a nossa compreensão da matéria.

Eu também gostaria - eu sei que a hora vai adiantada, não vou me alongar -, de formular ao menos uma ou duas interrogações, também com cunho mais prático, pragmático, ao ilustre defensor público que aqui se encontra presente, Doutor Daniel Lozoya.

Eu indagaria, considerando exatamente sua condição de defensor público: quais são os obstáculos jurídicos e legais, que, como defensor público, enfrenta na defesa das vítimas da violência do Estado? Há uma vara especializada e que dê respostas a partir do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para cuidar da responsabilização dos agentes? Portanto, indago se há esse trabalho e, em havendo, em que medida é efetivo? E se há uma vara especializada para a mesma finalidade nas ações de improbidade administrativa?

São indagações de quem quer conhecer a realidade e, se o Doutor Lozoya puder contribuir, eu agradeço.

O SENHOR DANIEL LOZOYA CONSTANT LOPES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Excelência, com

relação aos obstáculos jurídicos e legais na defesa de vítimas, não existe nenhuma vara especializada no Rio de Janeiro. Na prática, essas ações de reparação em face do Estado são de competência de Varas de Fazenda Pública, portanto elas se misturam com várias matérias, não há um olhar especializado sobre o tema e tampouco sobre improbidade administrativa.

Com relação aos principais obstáculos, sem dúvida, primeiro, a quantidade absurda de casos de violência. Em 2019, tivemos um recorde de mais de 1800 mortes praticadas pela polícia. Acontece que não existe uma investigação diligente, imparcial e efetiva desses casos. Falta prioridade política também, primeiro, em reduzir essa violência e, segundo, de dar uma resposta adequada, investigações que sejam diligentes, que procurem ouvir os familiares das vítimas, que garantam a segurança e a integridade de familiares e testemunhas indicadas, porque existe muito receio de sofrer represálias por parte das pessoas que sofrem violência, de testemunhas, e isso torna verdadeiramente muito corajoso o trabalho dos defensores de direitos humanos, como os que nós ouvimos aqui hoje, Excelência. Mas eu colocaria isso: a maior dificuldade no acesso à Justiça é essa falta de proteção e a falta de investigação desses casos, o que acaba impossibilitando a reparação, a responsabilização e, assim, a perpetuação desse estado de coisas.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não, Doutor Lozoya, muito obrigado pelo seu aporte.

Ao encerrar a nossa atividade de hoje e convidar a todos para continuarem acompanhando a audiência, que também será levada a efeito, como prevista, durante todo o dia da próxima segunda-feira, eu gostaria de agradecer, como fiz na parte da manhã, e reiterar meu agradecimento à presença de todas e de todos nessa audiência pública.

Muitos falaram que hoje era um dia histórico porque o Supremo Tribunal Federal abria as portas para ouvir o que as senhoras e os senhores têm a dizer.

Histórico, porém, me permito dizer, não é o dia; histórico é o testemunho, é ação e a luta de cada uma e de cada um e de todos coletivamente. Histórico é o exemplo de quem, apesar de todos os riscos, dá voz a problemas que nem sempre temos condições de conhecer em toda a sua complexidade. Os testemunhos trazidos na data de hoje e o luto das famílias que perderam seus familiares têm nossa solidariedade e nos sensibilizam. Não ouviremos indiferentes esses testemunhos que as senhoras e os senhores trouxeram na tarde de hoje. Agradeço e enalteço a coragem e o exemplo.

Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana com saúde e com mais vacinas.

Declaro encerrada a primeira parte desta audiência pública. Até segunda-feira. Muito obrigado.

19/04/2021 - MANHÃ

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Bom dia a todas e a todos. Estamos retomando os trabalhos, neste segundo dia de audiência pública.

Cumprimento a todas e todos os presentes, bem como o ilustre componente dessa mesa virtual, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Doutor Carlos Vilhena, aqui representando a Procuradoria-Geral da República.

Além dessa saudação inicial, gostaria de principiar esta audiência expressando os nossos pêsames e lamentando o falecimento da senhora Vanessa Fontana, da Associação de Praças da Polícia Militar do Paraná, que falaria hoje às onze horas. Aos familiares e a seus amigos a nossa condolência e a nossa solidariedade.

Nesse princípio do segundo dia de audiência pública, saúdo a presença de todos e de todas e rememoro que o objetivo da audiência é o de permitir que este Supremo Tribunal Federal possa orientar o Estado a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, assim, seja elaborado um plano visando a redução da letalidade policial e efetivada a redução das violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminense, que deve conter medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a sua implementação.

Como todos sabemos, na última sexta-feira, realizamos a primeira etapa da audiência pública, destinada principalmente a ouvir o relato das vítimas, dos movimentos, das entidades e das comunidades do Estado do Rio de Janeiro.

Os relatos e os testemunhos são mais que tristes, são gravíssimos. Não é possível que, ante a magnitude das violações de direitos, fiquemos indiferentes aos alarmantes índices de impunidade.

O dia de hoje é dedicado a ouvir a posição de especialistas em segurança pública e em violência urbana. Ouviremos, ainda, as ponderações dos órgãos de segurança pública e, sobretudo, das associações de policiais militares. Isso especialmente no período da manhã, que principia agora, neste momento. Na parte da tarde, ouviremos organizações e movimentos sociais de defesa dos direitos das vítimas.

Diante do que já se ouviu, na última sexta-feira, a principal tarefa de hoje é a de viabilizar, com a cautela necessária, um planejamento para que se tenham metas e objetivos concretos de uma verdadeira transformação institucional.

Para isso, este segundo dia de audiência é imprescindível, porque o Estado - e não me refiro aqui ao Estado do Rio de Janeiro tão somente, mas me refiro ao Estado do Rio de Janeiro e ao Poder Público brasileiro - precisa

demonstrar que é capaz de promover segurança pública sem produzir uma letalidade inaceitável.

O tempo para realizarmos esta audiência é lamentavelmente limitado. Por isso, solicito a todos, tanto quanto possível, que se atenham, ao máximo, a sua respectiva especialidade, apontando para as questões que foram diretamente feitas quando do convite e da convocação para a audiência.

Finalmente, como já foi dito pela valorosa equipe do Cerimonial deste Supremo Tribunal Federal, que está emprestando todo o seu apoio a esta audiência, bem como a TV Justiça, que transmite a realização desta audiência pública, e todo o suporte do corpo funcional, em cumprimentando também a Doutora Maria Clara, que aqui está secretariando esta audiência, secretária da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, como já dito pela equipe do Cerimonial, a quem reitero os meus agradecimentos pelo diligente trabalho, haverá um espaço, ao final desta manhã, para que sejam feitas perguntas aos participantes por mim, pelas questões que entender cabíveis, mas também pelos próprios participantes da sala diretamente entre si.

As perguntas devem ser escritas na ferramenta do *chat* desta sala virtual e devem ser dirigidas ao senhor Rodrigo. Todos os participantes, em breve, assim que se iniciar a primeira exposição, receberão uma mensagem do senhor Rodrigo reiterando essas orientações e esse procedimento. Por isso, caso haja

esclarecimentos adicionais que queiram fazer, o momento destinado a esse espaço dialogal servirá também para isso.

Desejando a todas e a todos que tenhamos uma frutífera audiência pública, dou início a esta sessão, principiando, desde logo, pelo primeiro tempo de intervenções e passo a palavra ao professor doutor Daniel Hirata.

O SENHOR PROFESSOR DOUTOR DANIEL HIRATA - Bom dia, excelentíssimo Ministro Edson Fachin! Bom dia a todos e todas presentes! Gostaria de parabenizá-lo pela realização desta audiência pública, assim como por toda a atuação do Supremo Tribunal Federal ao longo desse processo da ADPF 635.

A violência policial é um dos mais graves e persistentes problemas públicos do Rio de Janeiro. E as ações na área de segurança pública baseadas em operações policiais são parte deste problema.

As operações constituíram-se historicamente como o principal instrumento da ação pública na área de segurança, mas ocorrem ao revés das políticas públicas elaboradas com base em dados e evidências e, portanto, distanciam-se da lógica dos direitos e da prestação de serviços públicos. Elas se caracterizam, pelo uso indiscriminado da força sobre a população negra, pobre e moradora de favelas, um verdadeiro genocídio. Também a serviço de interesses privados e, por vezes, criminosos, como na participação de milícias.

Por que temos quatro vezes mais operações em áreas sob o domínio do tráfico de drogas, se a maior parte do Rio de Janeiro já é controlada pelas milícias?

Em ambos os casos, a brutalidade policial quase nunca resulta em responsabilização legal. Em 99,2% dos casos, o próprio Ministério Público solicita o arquivamento dos inquéritos sobre mortes perpetradas por policiais. Assim, o uso abusivo ou criminoso da força e a certeza da impunidade criam um círculo vicioso entre violência policial e corrupção. É justamente essa perversa estruturação sistêmica, que associa violência policial, corrupção e impunidade, que vem criando forças policiais ineficazes e que, no limite, ameaça as instituições do Estado de Direito.

Não custa lembrar que nos regimes democráticos e dentro dos limites do Estado de Direito, a autoridade pública reivindica o monopólio da violência legítima, mas não a disposição ilimitada sobre a vida, como é próprio dos regimes autoritários. Por isso, três elementos me parecem estruturantes do plano de redução da letalidade policial:

1 - A delimitação dos normativa operacional;

2 - A transparência de critérios que justificam essas ações; e

3 - A prestação de contas sobre esses resultados.

Vossa Excelência, no enfrentamento dessas questões, tem avançado, antes, como resposta da Justiça à mobilização da sociedade civil do que como iniciativa do Governo do Estado.

A decisão de Vossa Excelência, no dia 4 de junho, interrompeu uma escalada ininterrupta de violência policial desde 2014 - 2020 foi o ano com a maior redução da letalidade policial dos últimos 15 anos. Pelos nossos cálculos, foram salvas, até agora, 288 vidas. Importante dizer que isso ocorreu concomitantemente a uma redução tanto dos crimes contra a vida quanto dos crimes contra o patrimônio. Isso deve ser destacado, porque prova que o respeito aos direitos humanos, à dignidade da vida humana e o enfrentamento da letalidade policial não se opõem ao controle do crime, muito pelo contrário.

Contudo, venho aqui alertar Vossa Excelência que corremos sério risco desses avanços serem perdidos pelo descumprimento da decisão do dia 4 de junho. Nos quatro primeiros meses de vigência da liminar, percebemos avanços notáveis, mas, a partir do mês de outubro e, sobretudo, nos últimos dois meses, percebemos que houve um aumento de 86% no número de operações policiais e de quase 200% na letalidade policial. Nos quatro primeiros meses foram notificadas 3 chacinas e, nos meses seguintes, 14 chacinas. No mês de fevereiro, as forças policiais foram responsáveis por 44% de todas as mortes no Rio de Janeiro, uma cifra escandalosa, dado que a média no Brasil é de 12%.

Nós identificamos que um gargalo para esse problema é a produção da ambiguidade do conceito de excepcionalidade. Por isso mesmo, a Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos preparou uma nota técnica sobre o conceito de excepcionalidade, na qual, em resumo, analisamos os marcos legais normativos existentes sobre as operações policiais e, particularmente, as instruções normativas das próprias polícias civil e militar e os tratados e protocolos internacionais sobre o uso de força e armas de fogo.

Em ambos os casos e, particularmente, nas instruções normativas das forças policiais já está contido o elemento da excepcionalidade, portanto parece claro que esses princípios basilares e os marcos legais, anteriores à ADPF 635, devem ser interpretados de maneira ainda mais restritiva no contexto da decisão colegiada do STF. Mas o fato é que os controles internos e externos da atividade policial têm sido o ponto que fragiliza todo o mecanismo de contenção da violência de estado e esvazia a efetividade da decisão do STF.

Vossa Excelência, de forma mais profunda e grave, me permita dizer que é flagrante o desrespeito a esta Corte pelas autoridades políticas e policiais do Rio de Janeiro. E que a conivência do Ministério Público do Rio de Janeiro também afronta a mais alta instância jurídica deste País. Mostra o descompromisso e a cumplicidade dessas autoridades com o extermínio da

população negra, pobre e residente em favelas e com as instituições do Estado de Direito.

Neste momento de encruzilhada, a coragem e a determinação do STF são fundamentais. Em primeiro lugar, só o STF pode fazer cumprir a sentença da Corte Interamericana, sob pena, em caso contrário, de virar letra morta. Em segundo, acredito ser necessário, fundamental e imprescindível, não só a elaboração do plano, mas também o monitoramento atento do seu cumprimento.

Muito objetivamente, elaboramos um indicador de eficiência das operações policiais, a fim de constituir-se justamente como ferramenta de avaliação e monitoramento do futuro plano de redução de letalidade policial. Percebemos, ao construir o indicador, que a redução das operações não foi acompanhada de o fato das operações serem mais seguras. Segundo o nosso levantamento, apenas 1,7% de todas as operações, entre 2007 e 2021, podem ser consideradas eficientes; todas as outras 98% ficam aquém do desejável.

Vossa Excelência, e com isso concluo, é necessário que a sociedade civil, incluindo pesquisadores, ONGs e, principalmente, os movimentos de familiares de vítimas de violência do Estado estejam contemplados nesse monitoramento, que façam parte e sejam protagonistas do processo de supervisão do cumprimento, ajudando a elaborar e a executar os instrumentos que garantam a efetiva redução da letalidade policial.

Vossa Excelência, como todos que tiveram o privilégio de acompanhar o primeiro dia dessa audiência, temos uma sociedade civil vibrante, diversa, competente, qualificada e com grande responsabilidade pública no Rio de Janeiro. É a ela que deve ser confiada essa importante tarefa de acompanhamento do plano de redução da letalidade policial.

Da nossa parte, fica aqui disponível o indicador de eficiência das operações policiais, assim como o nosso compromisso em apoiar qualquer solução para o problema da letalidade policial que, por um lado, é imenso, como provado pela decisão do dia 4 de julho, mas pode ser enfrentado inclusive no curto prazo. Eu passo a palavra para o Professor Desmond Arias.

Muito obrigado.

O SENHOR PROFESSOR DESMOND ARIAS - Quero agradecer ao excelentíssimo Ministro a oportunidade de me apresentar nesta importante audiência. Tenho conduzido pesquisas comparativas sobre crime e policiamento na América Latina e no Caribe por 25 anos e me concentrarei, nesta apresentação, em enquadrar alguns dos desafios que o Rio de Janeiro está enfrentando com mortes causadas pela polícia numa perspectiva comparativa.

Atualmente, os Estados Unidos estão fazendo um acerto de contas geral sobre as políticas que permitem à polícia cometer homicídios contra

civis desarmados, muitas vezes, durante paradas normais de tráfego ou outras atividades não criminosas, como transitar em seu bairro ou dormir em suas casas.

Nos Estados Unidos, em 2020, houve 1.127 assassinatos cometidos por policiais em uma população de aproximadamente 330 milhões por uma taxa de mortes de civis por policiais de 0,3 por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem uma experiência marcante com homicídios cometidos por agentes do Estado. Em 2019, de acordo com o ISP**,** houve 1.814 homicídios cometidos por policiais numa população de aproximadamente 17,2 milhões, ou 3,5 por 100 mil habitantes. Em 2020, esse número caiu para 1.245, por uma taxa de 7,2 por 100 mil habitantes.

Utilizando dados publicados por (ininteligível)**,** em 2017, o Rio de Janeiro é parecido, em níveis de homicídios cometidos pela polícia, com a Jamaica, que tem 4,1 por 100 mil habitantes, e El Salvador, que tem 5,2 mortes cometidas por agentes do estado por 100 mil habitantes. Esses dois países estão entre os líderes de taxas de homicídios no hemisfério e, talvez, no mundo. O Rio de Janeiro claramente tem um problema de homicídio policial de importância global. Este é o caso há pelo menos 20 anos.

Durante meus anos de trabalho no Rio de Janeiro, ouvi, de primeira mão, história horríveis sobre a violência policial em massacres, que

incluem tanto mortes diretas por arma de fogo e explosivos e falha em prestar ajuda a indivíduos feridos por tiros de policial.

A segunda grande questão que quero abordar hoje é o assunto das milícias do Rio de Janeiro, que são grupos criminosos ligados a policiais ou a policiais aposentados que, muitas vezes, os lideram. As organizações em suas relações permissivas com a polícia agravam o problema dos homicídios de policiais.

Essas organizações, de acordo com o estudo realizado pelo Professor Hirata e seus colegas, controlam 25% dos bairros da cidade, 55% do território da cidade e 33,1% da população. Esses grupos controlam dinheiro de extorsão de comerciantes locais, controlam negócios importantes nesses bairros, como o transporte informal, distribuição de gás de cozinha, microcrédito, agiotagem, grilagem e televisão a cabo, entre outros. Esses grupos também matam seus oponentes locais e aqueles que são vistos como criadores de problemas.

Na comunidade em que eu trabalhei havia um terror profundo em relação a falar sobre essas organizações. Embora alguns membros desses grupos evitem publicamente o tráfico de drogas, há uma história desses grupos assumindo o controle de comunidades e as alugando para quadrilhas de narcotraficantes. A estreita relação entre as milícias e a polícia é enfatizada pelo trabalho do Professor Hirata e seus colegas, que mostram nitidamente menos ações policiais nessas áreas.

Em minhas próprias observações, apesar de amplas evidências sobre atividades criminosas em andamento na vizinhança, pude encontrar regularmente o destacamento de polícia, no local designado para a comunidade, dormindo no seu cubículo de serviço na praça principal do bairro.

Quais são as soluções para a corrupção e violência policial? Houve um sucesso notável com decretos de consentimento federal nos Estados Unidos. Trata-se de um processo de três etapas nas quais o Departamento de Justiça Federal dos Estados Unidos busca responsabilizar os departamentos de polícia por abusos de direitos civis e humanos.

A primeira fase desse processo é uma investigação do Departamento de Justiça dos abusos policiais numa jurisdição. Nesse ponto, o Departamento pode seguir em dois caminhos. No primeiro, o Departamento de Justiça pode emitir carta de aconselhamento técnico que, na verdade, é uma conclusão de nível inferior ou, no segundo, pode dar entrada em um decreto de procedimento no tribunal federal. Nesse processo, o departamento demanda mudança nas práticas numa jurisdição. O acordo é oficializado pelo Tribunal. Na terceira fase, o tribunal pode nomear um monitor independente para supervisionar o cumprimento do decreto de consentimento.

Um artigo de (ininteligível), publicado em 2020, mostrou que o processo de investigação reduz os homicídios cometidos por policiais em 27%. A

formalização do decreto de consentimento, em si, não afetou os homicídios cometidos pela polícia. A nomeação de um monitor independente reduz as mortes cometidas por policiais em 29%. Em contrapartida, se o Departamento de Justiça optar por uma carta de aconselhamento técnico em vez de um decreto de consentimento, isso leva a um aumento de homicídios cometidos por policiais em 85%.

Agora eu passo a mão ao próximo apresentador.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor Desmond Arias. Agradeço também ao Professor Daniel Hirata e creio que, neste mesmo bloco, ouviremos a Professora Jacqueline Muniz, que tem a palavra.

A SENHORA PROFESSORA JACQUELINE MUNIZ - Bom dia, Senhor Ministro! Bom dia a todos!

Senhor Ministro, não se põe onça para tomar conta do seu quintal. Se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira e governa em seu lugar. Se ele é fraco demais, ele se vende ao senhor da guerra e ao mercador da proteção que lhes oferecem espólios e ganhos pessoais.

Espadas autonomizadas cortam a língua do verbo da política e rasgam a letra da lei. Não é a espada policial que define a intensidade e a profundidade de seu corte, é a sociedade policiada e os poderes republicanos.

Sobre a excepcionalidade das operações policiais e a banalização da exceção.

As operações policiais acontecem sem coordenação e articulação. Cada polícia faz a sua. Como cada polícia tem a sua própria guerra a ser travada, o governante acaba por assinar cheques em branco que o obrigam a gastar todo o capital político para justificar o que não decidiu, o que não autorizou e o que não sabe como aconteceu. Forma-se um ventríloquo, um animador de auditório de quem ele devia comandar.

Não se trata de produzir controle sobre território e população de policiar cuja cobertura policial se dá com atividades convencionais, rotineiras e de menor visibilidade. Busca-se maximizar a percepção generalizada de insegurança e, assim, justificar a polícia de ostentação no lugar da polícia ostensiva, a polícia de espetáculo no lugar da polícia rotineira.

Tem-se um gasto elevado de polícia de operações e uma economia de patrulhamento ostensivo e diuturno, o que contribui para a manutenção de taxas elevadas de criminalidade violenta que atinge a maioria da população, além de altas taxas de letalidade e vitimização policiais. A guerra contra o crime adquire um alto rendimento político corporativo; quanto mais guerra, maior a liberdade para agir sem controle, mais fácil fica justificar qualquer ação policial pela sua excepcionalidade com argumentos tecnicamente frágeis, mas

rendosos, como: tudo no Rio é excepcional; no Rio, o crime é excepcional - uma estratégia para legitimar práticas informais e não legais e ampliar o poder de dirigentes policiais acima do Estado e da sociedade.

Assiste-se, com isso, à deformação das polícias em autarquias sem tutela, à configuração do partido político policial e à milicialização derivada dessa autonomização desgovernada.

As operações policiais foram criadas para serem uma modalidade especializada de pronta resposta voltada para a reversão de eventos críticos de alta complexidade e de elevado risco.

Sucessivas operações deixaram de ser especiais, pois perderam a natureza especializada da ação tática, não mais se restringindo às ocorrências de elevada complexidade. Cada unidade policial passou a fazer operação conforme seus interesses, oportunidades políticas e até mesmo criminosas.

Assim, operações rotinizadas perderam superioridade de método e disciplina tática necessárias para reverter cenário de incerteza, perigo e riscos agudos.

A eficácia das operações rotinizadas reduz-se a um enxuga gelo dos resultados leves, sem impacto positivo sobre a economia política do crime, como evidenciam as estatísticas oficiais em relatórios de pesquisa. A eficiência também é duvidosa, frente aos elevados gastos, comparados com os resultados

operacionais produzidos. Sua efetividade é questionável diante das taxas de letalidade e vitimização, que contrariam os padrões de excelência em operações, cuja razão de ser é sustentar baixa zero.

Têm-se alguns efeitos graves da banalização das operações policiais autônomas:

1) legitima a repressão como fim em si mesma. Isso tem um forte apelo popular, já que ninguém é a favor do crime e teatro operacional é a dimensão mais visível do trabalho policial;

2) cria uma ilusão de que o crime, os criminosos são mais poderosos do que são, justificando a ausência de resultados satisfatórios em cada operação, ao mesmo tempo em que faz crer que se precisa de mais operações e menos policiamento;

3) justificam gastos excessivos e pouco transparentes com armamento, munição etc.;

4) criam a crença de que o Governo está enfrentando um crime cada vez mais feroz;

5) criam mortes com merecimento, isto é, a ideia de que quem foi morto fez por merecer; as mortes servem como comerciais das práticas de exceção e como palanques eleitorais;

6) fazem subir o preço dos acordos, dos arrendamentos de território e das mercadorias ali exploradas, possibilitando que se governe com o crime e não contra ele; e

7) servem para redefinir a distribuição territorial dos homens armados e seus governos autônomos.

Operações são excepcionais por causa da escala de mobilização de recursos policiais e dos tipos de eventos que fundamentam sua intervenção. Operações são excepcionais, pois não há como sustentá-las indefinidamente. Sua duração é limitada no tempo e no espaço e seus meios logísticos e recursos são finitos. Operações são excepcionais já que alteram a rotina da população nos territórios e produzem escassez de cobertura ostensiva do policiamento ali realizado, já que imobiliza significativos efetivos policiais. Operações são excepcionais, porque correspondem a uma forma excepcional, provisória e limitada de atuação que lança mão de recursos também excepcionais e criam situações excepcionais em razão de sua intervenção também excepcional.

Por isso, a atuação policial excepcional deve ser singular, especializada, finita, esporádica e restrita às situações cujo emprego é a única forma segura de ação para redução de baixas indispensável a garantir direitos e a preservar vida.

A decisão do Ministro Fachin não algemou a polícia, somente lembrou à polícia que ela deve ser polícia e não um bando armado a mais estrangeiro em seu próprio território de atuação. A cada bala achada, ela vai deixando de ser polícia de fato e se restringindo a uma polícia de júri, desautorizada a cada beco de favela, a cada esquina do asfalto.

A decisão do Ministro Fachin seguiu a doutrina seguiu a doutrina internacional do uso da força da Associação Internacional de Chefes de Polícia. Foi uma decisão moderada e sensata, de alto impacto na preservação de vidas durante a pandemia. Cabe às polícias o policiamento sanitário em apoio à vigilância sanitária.

Note-se que as operações enxugam gelo e comprometem o próprio cumprimento das missões policiais previstas na definição de poder de polícia. As operações devem resultar da emergência da população, que são as operações diretas.

Eu termino aqui, porque o meu tempo já acabou, e colocando à disposição os nossos estudos sobre métrica de desempenho policial, *accountability*, responsabilização e dispositivos de governança e governabilidade de polícias e demais meios de força.

Obrigada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muitíssimo obrigado ao Professor Daniel Hirata, ao Doutor Desmond Arias, à Doutora Jacqueline Muniz, muito agradecido pela sua intervenção e contribuição.

Passamos agora ao próximo bloco de intervenções. Ouviremos os Professores Pablo Nunes, Yanilda Gonzales e Michel Misse.

Pois não, Professor Pablo.

O SENHOR PROFESSOR PABLO NUNES - Bom dia, excelentíssimo Senhor Ministro, membros da Corte, juristas, pesquisadores e, especialmente, bom dia aos ativistas de favela que estimularam essa ação e lideram, desde o começo, as nossas preocupações sobre o tema das operações policiais no Estado do Rio de Janeiro.

Desde 2018, Senhor Ministro, o Observatório da Segurança do Rio, antes Observatório da Intervenção, que são projetos do CESeC, monitora as ações policiais no estado, com base em informações divulgadas nos principais jornais, portais de notícia, grupos de WhatsApp e Telegram, perfis e páginas nas redes sociais.

É importante recordar que ações policiais não são monitoradas nem pelas estatísticas produzidas pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, nem tem dados divulgados pelas forças de segurança, que não dão acesso ou não têm as informações precisas sobre o que os agentes de polícia fazem diariamente nas

favelas do estado e nos bairros de periferia. É preciso lembrar que, além de grandes operações planejadas pelas chefias das polícias com antecedência e que contam com a participação de diversas unidades policiais, vivemos no estado, diária e simultaneamente, patrulhamentos armados e operações violentas em favelas e bairros de periferia promovidos por milhares de agentes que circulam permanentemente armados com equipamentos letais automáticos e outros apetrechos bélicos. Essas operações se contam às centenas a cada mês. Quando uma operação resulta em morte, e não estava planejada, a polícia diz que era um patrulhamento de rotina e que seus agentes responderam à injusta agressão de opositores, e, por isso, não estava justificada junto ao Ministério Público.

Senhor Ministro, os resultados, os efeitos, os danos e as estratégias decorrentes dessas operações são difíceis de serem contabilizados e monitorados. Por isso, mobilizamos variáveis *proxys*, ou seja, indicadores que nos dão aproximadamente a magnitude e a dimensão do uso da força e a letalidade dessas ações. A primeira variável é o próprio indicador de morte por intervenção de agentes do estado do ISP. Outro indicador é a contabilidade de tiroteios ouvidos pelas ruas do estado e, sempre que possível, a indicação se eles decorreram de ação policial produzida pelo Instituto Fogo Cruzado. Outro indicador é precisamente o que criamos monitorando operações policiais diariamente, que são divulgadas nos meios de comunicação, *sites* de notícias, nos *blogs* de polícia e redes sociais. O núcleo

Geni da UFF também monitora as operações policiais. Sempre lembrando que criamos esses indicadores porque as polícias não divulgam, ou sequer reúnem, números diários de ações policiais, disparos de armas de fogos por seus agentes e resultados, ou seja, número de pessoas presas, feridas ou mortas nessas ações, indicando dia, hora, local de cada evento, motivação e quantidade de agentes policiais envolvidos. Segundo os números do ISP, em 2020, as mortes por intervenção policial escalaram: foram 156, em janeiro; 164, em fevereiro; 115, em março; 179, em abril e 130, em maio. Após a liminar do STF, as mortes caíram drasticamente: foram 34, em junho; 50, em julho; 50, em agosto e 52, em setembro. Em outubro, essa tendência se reverteu, aliada à troca do governador e às falas públicas do comando das polícias, elevando o número de mortes para 145, apenas em outubro. O mais grave é o que está ocorrendo agora, em 2021. Em janeiro e fevereiro, as mortes decorrentes de ação policial aumentaram para 149 e 147 respectivamente.

Senhor Ministro, quando olhamos o número de operações e patrulhamentos monitorados pelo nosso observatório, verificamos que houve aumento das ações e aumento da letalidade. Em janeiro, fevereiro e março, monitoramos 257 operações policiais, com 69 mortes; em 12 dessas ações policiais, foram registradas três ou mais mortes, como a operação em Quintino, com 10

pessoas mortas; operação no Morro dos Macacos, com cinco mortes; e operação na Vila Aliança em que quatro pessoas foram mortas.

As chacinas policiais são a demonstração reiterada da adoção de uma nova estratégia policial. As mortes múltiplas comprovam que as mortes decorrentes não são acidentais ou não intencionais, e demonstram que o Governo do Rio está em franca oposição à determinação deste Tribunal. O freio nas ações policiais violentas em favelas no Rio de Janeiro a partir de 5 de junho de 2020, determinado pelo STF, deixou à mostra uma das falácias dos discursos oficiais: de que a violência policial é necessária para combater a criminalidade. A polícia usa o discurso da guerra às drogas para acionar a máquina de morte, que sustenta a lógica de segurança que se pratica no estado há décadas. O estado também mantém uma máquina de matar com blindados, fuzis, equipamentos de guerra e helicópteros. E, porque não consegue criar alternativas de segurança pública sem matança, segue usando os mesmos métodos que, ao longo dos anos, só resultaram no aprofundamento e expansão do poder de mando de facções do tráfico e grupos de milícias.

Senhor Ministro, a lógica é racista, porque a violência atinge as favelas, e 86% das vítimas de ação policial letal, no Rio de Janeiro, são negras, como mostra a pesquisa *A cor da violência policial* da Rede de Observatórios.

Como pesquisador negro, escolhi dedicar minha carreira e os melhores anos da minha vida a lutar contra a lógica de que a guerra às drogas vai vencer a violência, pois eu verifico exatamente o contrário; é a guerra às drogas que alimenta a expansão diária da violência.

Senhor Ministro, como um pesquisador jovem me sinto no direito de pedir a esta Corte: Não vamos esperar a morte de mais uma criança para só depois concluirmos que o Supremo Tribunal Federal tem efetivamente um papel decisivo de moderar e regular as ações policiais e impedir que a letalidade seja adotada como método de ação policial. Somente quando autorizamos a polícia a matar mais de mil pessoas por ano, a gente já sabe o que realmente vai acontecer todos os anos, porque é isso que acontece há décadas. E nós sabemos que, entre esses milhares de pessoas mortas, estarão inevitavelmente mais João Pedros e mais Emilys, mais Rebecas e mais Luanas.

Muito obrigado. E eu passo a palavra.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado Professor Pablo. Ouviremos agora a professora Yanilda Gonzalez. Por obséquio.

A SENHORA PROFESSORA YANILDA GONZALES - Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, é um prazer e uma honra participar com vocês desse debate.

Eu vou começar compartilhando brevemente algumas reflexões desde uma perspectiva comparada também, com o fim de pensarmos juntos o caso da letalidade policial no Rio de Janeiro num contexto mais amplo.

A ADPF 635 surgiu num contexto de mobilização global, com milhões de cidadãos no mundo inteiro denunciando abusos policiais nos seus países e exigindo reformas ou transformações das polícias. Nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd por um policial de Mineápolis gerou o maior movimento de protestos da história do país. Milhares de pessoas se mobilizaram também na Nigéria contra uma unidade antirroubo de polícia corrupta e truculenta. Também na França, milhares saíram às ruas contra um projeto de lei que ampliava a autoridade policial. Moradores de comunidades negras e pobres no Brasil, na Colômbia e na República Dominicana também saíram às ruas para protestar contra o assassinato de jovens negros por policiais frequentemente cometidos sob o pretexto de fazer cumprir as restrições relacionadas à pandemia.

Mesmo naquele contexto de uma crise de legitimidade das instituições policiais a nível internacional, a Polícia Militar do Rio de Janeiro se distingue como uma das polícias mais letais do mundo. A PM do Rio, nos últimos anos, tem assassinado mais pessoas do que as 18 mil forças policiais dos Estados Unidos, cuja população é 20 vezes maior. Mas o caso do Rio de Janeiro também se distingue dos outros casos por causa da ADPF 635, a qual é, sem dúvida, a medida

mais significativa que resultou daquela mobilização global contra a violência policial, produzindo uma queda importante, como já foi falado, na letalidade policial em prazo muito curto.

Agora com a elaboração de um plano de redução da letalidade policial, o STF poderá ter um impacto ainda maior criando um modelo não só para outros estados brasileiros, mas também para outros países que também sofrem de altos níveis de violência policial. A criação de um plano de redução da letalidade policial monitorado pelo STF é fundamental para garantir o policiamento democrático no Estado do Rio de Janeiro. No meu livro, eu defino a polícia democrática por três características: o uso da força por parte da polícia é só para a proteção da população; esse o uso da força se limita aos parâmetros estabelecidos na lei; o uso da força é sujeito a controle externo por parte das autoridades civis.

O que eu demonstro no meu livro é que as reformas policiais são extremamente frágeis. Nos casos que estudo no meu livro até reformas estruturais abrangentes foram abandonadas ou sucateadas rapidamente por causa de mudanças na opinião pública e dos interesses das lideranças políticas.

O que um plano executado e monitorado pelo Judiciário possibilita é a extensão do horizonte temporal das reformas, facilitando a implementação das reformas policiais a longo prazo, sem serem ameaçadas por pressões políticas.

Para entender a diferença que o envolvimento do Poder Judiciário faz, gostaria de enfatizar o que já foi falado por meu colega Desmond Arias sobre a atuação dos Departamentos de Justiça nas reformas policiais aqui nos Estados Unidos. A pesquisa citada por meu colega mostrou que intervenções do Departamento de Justiça para reformar agências policiais e municipais somente conseguiram reduzir a letalidade policial quando esses planos de reforma foram monitorados por um juiz durante vários anos, o qual não aconteceu quando o Departamento de Justiça implementou planos de reformas onde há assistência técnica sem a participação do Judiciário.

Podemos comparar esse resultado com outros casos de reforma policial que eu pesquisei, como foi o caso da Polícia Nacional da Colômbia e da província de Buenos Aires, as quais, nos dois casos, vimos a criação de entidades de controle civil externo e da participação da sociedade civil.

Essas reformas também reduziram a letalidade policial nesses casos, mas o trabalho dessas entidades foi interrompido, depois de pouco tempo, por causa de mudanças nas condições políticas. Isso indica que o papel do Judiciário é fundamental. E, no Brasil, um plano de redução de letalidade monitorado pelo STF também poderá ter um impacto significativo a longo prazo.

É possível reduzir a violência policial a curto prazo? Com certeza! No Estado do Rio de Janeiro, as UPPs e a ADPF produziram quedas

dramáticas nas taxas oficiais de letalidade policial a curto prazo. Mas essas experiências também demonstram a fragilidade dessa redução, pois, nos dois casos, as taxas tiveram um crescimento alarmante depois de pouco tempo.

As reformas policiais precisam de tempo para dar resultados e para reduzir a letalidade policial de forma permanente a longo prazo.

Nesse sentido, o papel do STF é fundamental para pôr fim a esse pêndulo das reformas policiais e garantir finalmente uma queda permanente da letalidade policial.

Muito obrigada!

Passo a palavra ao Professor Michel Misse.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Ouvimos agora o professor e agradecemos à Professora Yanilda Gonzales.

Professor Michel Misse, por favor.

O SENHOR PROFESSOR MICHEL MISSE - Um bom dia à Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, às demais autoridades presentes e a todos e a todas.

Eu dirijo, há 20 anos, do Núcleo de Estudos da Cidadania Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse período, muitas pesquisas foram realizadas e constataram as grandes dificuldades

que envolve o policiamento ostensivo e as operações policiais do Rio de Janeiro, além das dificuldades próprias da Polícia Civil.

O Rio de Janeiro dispõe de quadrilhas de vendedores de drogas a varejo em muitas favelas da região metropolitana e municípios do interior, como aliás ocorre em quase todos os estados da Federação e em muitos países, inclusive na Europa e na América do Norte.

A competição entre quadrilhas levou a uma corrida armamentista entre elas nos anos 80 e 90, o que exigiu maior controle policial da violência nesses conflitos entre quadrilhas.

Quando uma rede de quadrilhas, denominada facção, tem o oligopólio na distribuição de drogas a varejo, como ocorre em São Paulo, cai a violência no tráfico de drogas, como já ficou demonstrado em vários estudos que nós realizamos. Embora a atividade de venda a varejo seja diária, regular e praticada abertamente em muitas favelas do Rio de Janeiro, sem efeitos de violência, operações policiais de monta são empregadas para reprimir violentamente essas atividades, produzindo muitas mortes entre moradores, traficantes ou não, e também em policiais. Como se fosse uma guerra particular entre polícia e traficantes de morro, a frequência dessas operações, para as quais não existe nada comparável em nenhuma cidade brasileira, nem mundial, tem sido

responsável por altas taxas de violência e de letalidade, as maiores do planeta, sem produzir qualquer resultado relevante que as justificasse.

Inúmeros estudos e pesquisas já demonstraram sua inutilidade e sua periculosidade sem que nenhuma autoridade constituída tenha conseguido debelar essas reiteradas operações. Há, inclusive, hipóteses e testemunhas que veem correlação entre essas operações e a regulação de preços cobrados por grupos de policiais para oferecer proteção aos varejistas de drogas.

Há correlação observada em vários trabalhos técnicos entre diminuição das operações policiais invasivas e queda da letalidade policial, como se pode verificar durante os anos de ocupação policial da política das UPPs do Rio de Janeiro. Também foi observada correlação entre práticas policiais que procuraram atender à política de metas de redução de homicídios, política implantada durante as UPPs, e a redução de homicídios dolosos.

Um direito humano fundamental é o direito à apuração criteriosa das circunstâncias que definem se um homicídio foi doloso, culposo, em legítima defesa ou com isenção de ilicitude em operação legal. Como demonstram os estudos que realizamos publicados nesse livro *Quando a polícia mata*, não há perícia de local na maioria dos casos de letalidade policial. Verificou-se também que, em 95% desses casos, por não haver evidências suficientes produzidas pela polícia técnica, nem o testemunho de populares e familiares da vítima, prevalece o

testemunho da própria equipe de policiais que realizou a operação fatídica. Outros estudos também demonstraram o mesmo resultado: Sérgio Verani, em 96; Orlando Zaccone, em 2015. Há vários casos.

São unânimes, entres os especialistas, a certeza de que essas operações produzem mais violência e mais infrações penais do que se não as existissem, e também a dúvida quanto à capacidade das autoridades constituídas de controlar essas operações. Não há qualquer política criminal ou de segurança pública que as exijam, nem há qualquer avaliação a respeito de seu impacto negativo sobre as populações por elas atingidas.

Pesquisadores vêm constatando, Ministro, uma estranha sobreposição, nos últimos anos, entre operações policiais, em uma determinada área contra facções do tráfico, e a sua ocupação posterior por milícias.

A hipótese de uma correlação entre operações policiais contra o tráfico e o aumento das áreas ocupadas por milícias deve ser considerada seriamente, pois aponta para uma possível utilização intencional das operações policiais para fins de expansão do mercado ilegal miliciano. Áreas históricas do subúrbio carioca, como Quintino, sob controle de milícias, já não ocultam as relações dos grupos parapoliciais com as atividades regulares da polícia militar. Cobranças de taxas a comerciantes e outros moradores já são feitas por milicianos

em carros oficiais da polícia militar, rompendo com qualquer separação entre uma e outra função.

Concluindo, a alegação, de que temos conhecimento, de que o não cumprimento pleno das cautelares da ADPF 635, por parte das polícias, deve-se ao caráter excepcional da situação do Rio de Janeiro em relação aos demais estados da Federação, deve ser compreendida em seu pleno significado. O que há de mais excepcional, no Rio de Janeiro, não é a existência de vendedores de drogas a varejo, mas as próprias operações policiais e o modo como são conduzidas, como demonstrado em vários estudos e pesquisas realizados nos últimos anos.

Há evidente deficiência de treinamento, os policiais mais velhos não passam por reciclagem e capacitação, não há procedimentos padrões para nortear as suas atividades, não há treinamento regular e a polícia militar não possui um programa contínuo e regular de treinamento. A herança militar da instituição acaba sobrepujando a sua capacitação como força policial, desviando-a de suas prerrogativas de policiamento ostensivo para a atividades de tipo militar e não tecnicamente policial.

As polícias do Rio, Ministro, parecem incontroláveis já há muito tempo. O seu funcionamento resulta muito mais de políticas de compromissos com os governantes, que se oferecem como reféns da anarquia policial e de seus variados grupos de pressão.

Eu agradeço o convite para participar desta honrosa audiência pública e espero que, como já provado anteriormente, as decisões do Supremo possam oferecer uma esperança a essas condições, a essa situação.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor Michel Misse, ao Professor Pablo Nunes e à Professora Yanilda Gonzales. A todos, desde logo, expressamos o nosso agradecimento pelo aporte relevantíssimo que trazem ao desate desta sensível questão submetida à ADPF 635.

Prosseguimos, e agora ouviremos a intervenção do Professor Doutor Luiz Eduardo Soares, a quem peço que faça o uso da palavra, por obséquio.

O SENHOR PROFESSOR DOUTOR LUIZ EDUARDO SOARES - Excelentíssimo Ministro Edson Fachin; Excelentíssimo Doutor Carlos Vilhena, Procurador dos direitos do cidadão; Doutora Maria Clara, que secretaria esta audiência; demais autoridades; prezadas e prezados colegas. Cumprimento também os ativistas e as ativistas de direitos humanos, de cuja generosidade e coragem nós extraímos energia para continuar.

Eu vejo, Excelentíssimo Ministro, este encontro, esta audiência, como um momento muito significativo da minha vida pessoal, não apenas como um momento histórico na luta pelos direitos humanos.

Eu dediquei a minha vida até aqui a essas questões, à segurança pública entendida como um direito humano, um direito da cidadania, como um coroamento da transição para a democracia, depois de tantos anos que nós resistimos ao obscurantismo e à brutalidade do Estado na Ditadura.

Há muitos anos, antes que esta expressão se tornasse comum, usual, eu era criticado por exagerar a descrição dos fenômenos que ocorriam no Rio de Janeiro, utilizando a palavra genocídio - genocídio de jovens negros, de jovens pobres nos territórios vulneráveis -, como uma manifestação desse atavismo trágico que nos acompanha historicamente, que é o racismo estrutural, aprofundando as desigualdades. Parecia-me que estávamos, talvez, diante do maior desafio para a democracia no Brasil, para implementação efetiva do Estado Democrático de Direito.

O Ministro sabe, certamente melhor que eu, que a transição, que nos custou tanto, deu-se sob o modo das negociações, dos entendimentos, que foi indispensável para que se cumprisse aquele período histórico para que pudéssemos finalmente reencontrar a vida em liberdade, direitos etc.

Entretanto, há um preço a pagar quando essa transição se dá sob o modo do entendimento, da negociação. Atravessamos momentos marcados por uma correlação de forças ainda equilibrada, na qual o representante do antigo regime exerce ainda influência significativa. Pois, naquele processo, esses

representantes do *ancien régime*, digamos assim, impuseram uma circunscrição, uma reserva estratégica, de modo a que as instituições da segurança pública se mantivessem orientadas pelo formato gestado, forjado, sobretudo a partir de 1969, pela Ditadura. Nós, portanto, na democracia, herdamos a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial.

Esse legado não se dá impunemente, Ministro, porque não há apenas a transferência de um regime para outro, de um organograma. O organograma tem vida, homens e mulheres de carne e osso, profissionais que portam consigo valores, crenças, convicções, expectativas, modo de produção de lealdade, formas de geração da agregação identitária etc. Nós sabemos que há culturas corporativas que, na continuidade histórica, com a preservação das estruturas organizacionais, trouxeram consigo, para o período democrático, práticas, hábitos, convicções, linguagens, modos de agir que reiteravam aqueles que nós conhecemos na Ditadura, os quais, por sua vez, não inventaram a brutalidade policial, ecoavam práticas remotas que provêm do fundo mais sombrio da nossa história desde os tempos da escravidão.

Infelizmente e involuntariamente, sem necessariamente consciência clara, sem intenções explícitas, o que nós vimos foi surpreendentemente a geração de dupla temporalidade, Ministro, partir de 88: o tempo vital dinâmico na democracia, com conquistas crescentes, progressivas, de

direitos, ampliação da consciência da cidadania, criação e expansão dos meios de participação, com todos os limites e contradições que são próprios à vida democrática; e, por outro lado, o tempo que é contrafação do tempo, que é congelamento, cristalização e rememoração, reatualização do nosso passado.

Esse foi o tempo que marcou as instituições policiais de modo geral, mas, porque isso evidentemente foi refratado por circunstâncias locais, regionais, estaduais e sofreu alterações no tempo, e isso depende evidentemente das contradições internas a uma área tão ampla e heterogênea quanto essa da segurança pública, mas, em particular, no Rio de Janeiro, esse processo, essa dubiedade, essa duplicidade, essa contradição gestou um verdadeiro enclave institucional. Esse enclave institucional tem se mostrado, Ministro, refratário à autoridade civil republicana, refratário à Constituição, refratário aos direitos humanos.

Vinte minutos são pouco tempo, Ministro; e lhes trago, a todas e todos que nos acompanham, humildemente, um depoimento que é fruto de uma experiência.

Eu fui Secretário Nacional de Segurança Pública, exerci o cargo de Subsecretário e Coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, fui Secretário Municipal em Porto Alegre e em Nova Iguaçu. A minha vida atravessou não apenas a universidade, mas a gestão. Eu compreendo

as dificuldades dos policiais, os sofrimentos, inclusive o nível de exploração de trabalho a que são submetidos tantas e tantos profissionais que arriscam a sua vida, por vezes, por salários aviltantes. No entanto, Ministro, de fato, esse enclave só subsistiu e subsiste por conta da cumplicidade ativa ou por omissão do Ministério Público, que tem encontrado as bênçãos da Justiça e o endosso de categorias políticas e segmentos da população.

Nós não temos efetivamente o Estado Democrático de Direito e não o teremos enquanto esse enclave não for rompido, enquanto nós não pudermos, de fato, evitar que esses territórios vulneráveis sejam o espaço da exceção, da prática de uma brutalidade absolutamente avessa aos princípios mais elementares, mais fundamentais previstos e ditados por nossa Carta Maior.

Ministro, eu vejo dois impulsos que acabam gerando os males maiores sobre os quais falaram, com tanta eloquência e consistência, minhas colegas e meus colegas que me antecederam; duas dinâmicas fundamentais que são geradoras e reprodutoras dessa autonomização que gesta o enclave e a contradição-chave, eu acho, que nós vivemos no Brasil, como grande desafio para o Estado Democrático de Direito: a dinâmica da violência policial, das execuções extrajudiciais; e a outra que incide, tão diretamente quanto a primeira, na criação das milícias, que é a segurança privada informal e ilegal, que segue célere,

avançando, se expandido sobre o manto protetor da impunidade, da cumplicidade dos governos estaduais etc.

O primeiro caso, quando a autoridade confere ao policial na ponta a liberdade para matar, não para agir em legítima defesa, não para agir legalmente, mas, efetivamente, para promover a execução extrajudicial - e quantas vezes isso se dá! -, não passa ao policial na ponta apenas a liberdade para matar, mas a liberdade para não o fazer, Ministro, e para vender a sobrevivência, para transformar a vida em uma moeda que se inflaciona rapidamente, que se irradia, que atrai, que congrega, que seduz e que promove, então, a reprodução ampliada, em grande escala, da corrupção, que vai degradando a instituição policial e gestando nichos que se tornam independentes. Porque, assim como se negocia *ad hoc*, no varejo, a sobrevivência, se negociam os interesses maiores, se criam parcerias, sociedades, alianças, de tal modo que a história da corrupção no Rio de Janeiro, filha bastarda da brutalidade policial autorizada, acaba se convertendo em um protagonismo de segmentos policiais corrompidos no próprio crime, no exercício do crime, na liderança do processo criminal. E os policiais corrompidos mais idosos, mais maduros, mais experientes percebem que, mais do que negociar drogas no varejo, há a possibilidade de extrair benefício de todas as atividades econômicas de uma comunidade: do comércio, do transporte, do gás, até do acesso à terra. E, com isso, nascem, emergem e prosperam as milícias.

A segunda dinâmica é fácil de compreender. Os orçamentos são gigantescos para segurança pública no Brasil todo, se nós compararmos com as necessidades populares. E no Rio de Janeiro não é diferente, mas, a despeito disso, não são suficientes os orçamentos para prover salários dignos, respeitáveis, para a massa policial. E, portanto, é compreensível que os policiais busquem um segundo emprego, um bico, uma complementação, para oferecer às suas famílias condições mais razoáveis de vida. É perfeitamente compreensível. E vão fazê-lo, como nós fazemos, todos os mortais, cidadãos, nas áreas de nossas respectivas especialidades. Eles o farão na área da segurança. E buscam então a segurança privada. Há aí um conflito de interesses e, via de regra, essa complementariedade é ilegal, é definida como uma prática ilegal.

Os governos viram o rosto e o olhar, porque se beneficiam do segundo emprego na medida em que, resolvendo razoavelmente a vida dos policiais, a demanda sobre o orçamento será menor, o impacto, portanto, político será muito menor e não haverá tantos riscos de desestabilização e, por isso, aceitam conviver com essa prática que, entretanto, se dissemina e os governos dirão: "Não, essa não é nossa responsabilidade, essa é responsabilidade da Polícia Federal". Sim, é verdade formalmente, mas poderiam assumi-la mediante convênios, como já ocorreu no passado. Não lhes interessa, a Polícia Federal não dispõe de contingentes, nem de interesse, nem de condições de operar nessa área, tamanha é

a magnitude do desafio. E os governos buscam evitar o tema, porque necessitam do bico como uma espécie de complementação ilegal que torna real um orçamento, efetivamente, a despeito de gigantesco, irreal.

Quando prosperam práticas ilícitas, acobertadas pelo interesse dos governos de que elas se desenvolvam, nós temos aí novamente uma bifurcação: há os policiais honestos que se comprometem com a ilegalidade, mas com intenções justificáveis, digamos assim, compreensíveis pelo menos; mas há aqueles que se beneficiam dessa área de sombra constituída pela impunidade e que geram uma insegurança para vender segurança e depois avançam, municiados, sobretudo, pela experiência que provém daquela dinâmica da violência policial que descrevi anteriormente e que, portanto, alcança proporções que hoje nós já conhecemos, na cidade do Rio de Janeiro, nessa geopolítica devastadora imposta pelas milícias. Essa segunda dinâmica associa a segurança informal privada à geração e à ampliação desse espaço ilegal.

Concluindo, Ministro, eu posso lhe dizer, como fruto da experiência, das pesquisas e de estudos, mas particularmente como testemunho pessoal - e eu não lhe estou dizendo nada de novo, Vossa Excelência sabe muito bem disso, tem representado essa posição diante de toda a nação -, fora da legalidade, não há solução; fora da legalidade constitucional, não há solução.

Excepcionalidade não pode ser nenhum aspecto justificativo para a violação de direitos.

E nós temos secretários e secretárias de segurança, comandantes, autoridades policiais dizendo, repetindo, no Rio de Janeiro: não se fazem omeletes sem que se quebrem ovos. Eu costumo responder, com o perdão da rusticidade das minhas palavras: desde que os ovos não sejam seus filhos.

Nós não podemos adotar a lógica utilitária, que justificaria o alcance de fins superiores, com o sacrifício de direitos fundamentais e de vidas. São as vidas dos negros, dos pobres, daqueles que vivem em territórios vulneráveis. E esses fins superiores sequer são alcançados, ao contrário, como os meus colegas anteriormente demonstraram.

Nunca houve um sucesso tão grande em tão pouco tempo quanto aquele que proveio da sua decisão corajosa, Ministro. A sua decisão foi histórica, foi um marco.

Nós chegamos ao Supremo depois de percorrer todos os caminhos, Ministro. Nós estivemos em governos, nós buscamos colaborar, nós trabalhamos junto das polícias. Os movimentos sociais buscaram diálogo, interlocução, procuraram ser ouvidos, tentaram repactuar a relação com o Estado e com as polícias. Nós buscamos cumprir todas as etapas; e todas elas redundaram em silêncio, negligência, impunidade e reiteração da barbárie, do banho de sangue.

Ministro, este é um momento único para nós. A guerra antidrogas tem sido a guerra contra os pobres, contra os negros; e as mortes alcançaram proporções e magnitude que transformaram o Rio de Janeiro em um escândalo mundial. Estão em jogo as vidas, estão em jogo gerações, suas famílias; está em jogo a história do racismo estrutural e da desigualdade no Brasil e está em jogo a democracia, do meu ponto de vista.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muitíssimo obrigado ao Professor Doutor Luiz Eduardo Soares, que aportou também uma contribuição relevantíssima aos nossos trabalhos, unindo conhecimento ao sereno, que legitima o exercício prático nesta área. Muito obrigado a todos!

Prosseguimos as intervenções da manhã de hoje e, agora, no próximo segmento, ouviremos o pesquisador Felipe Freitas e os professores Roberto Enfrem Filho e Gabriel Feltran, que representam a Associação Brasileira de Antropologia.

Para iniciar a exposição, utiliza a palavra o Pesquisador Felipe Freitas.

O SENHOR FELIPE DA SILVA FREITAS (PESQUISADOR) - Excelentíssimos Senhores Ministros e Ministras que acompanham esta sessão, gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma denúncia: agora, enquanto nos reunimos nesta sessão, lideranças de Manguinhos entram em contato conosco para informar que, na região da UPA de Manguinhos e da Biblioteca Marielle Franco, está acontecendo mais uma operação policial, iniciada às 4h30 da manhã, aterrorizando toda a comunidade. Espero que as autoridades adotem as medidas cabíveis para fazer cessar esse que me parece ser mais um dos descumprimentos da decisão deste Tribunal e mais um ataque à vida negra no Brasil.

Ao longo dos debates já travados aqui, falou-se amplamente sobre o tamanho da violência policial, sobre a dimensão racial desse fenômeno, sobre os impactos da violência na vida das famílias e das comunidades negras e, sobretudo, acerca da injustificável cooperação estatal em relação a esse empreendimento genocida.

Todavia, penso que é urgente e necessário sublinhar, aqui na tribuna desta Suprema Corte, o papel específico cumprido pelo Poder Judiciário na constituição desse fenômeno que ora discutimos.

O modelo do policiamento brasileiro está centrado no flagrante e nas grandes operações em territórios negros. Trata-se de um modelo que

privilegia o confronto e que põe em risco as comunidades e os próprios policiais dentro de uma ótica de guerra que não produz nada em termos de efetiva segurança pública.

A prisão em flagrante está prevista no Código Penal e deveria representar um tipo de prisão muito excepcional ocorrida apenas em contextos específicos e determinados, quando a polícia encontra quem esteja cometendo infração penal ou que acabe de cometê-la nas formas previstas em lei. Entretanto, a prisão em flagrante tornou-se o centro da operacionalização da segurança pública, como se esse fosse o único trabalho possível para as autoridades policiais em comunidades negras.

O debate que gostaria de suscitar dentro deste Tribunal é o de que olhemos para pesquisas como as da Defensoria Pública realizadas entre 2014 e 2015, por exemplo, que constataram que, nos casos de tráfico de drogas, a maioria das abordagens por agentes de segurança decorreu de flagrante em razão de denúncia anônima ou decorrentes de apreensão em unidades prisionais. Nesse caso, o número total era de 82%.

Ao mesmo tempo, constatou-se também que, em 44% das sentenças, houve referência de a ação ter ocorrido em favela, morro ou comunidade e que, em 60% dos casos, os réus foram efetivamente condenados.

Na prática, cria-se um atalho autoritário para a persecução penal em que o juiz e o promotor pegam carona naquilo que faz a polícia e encurtam o caminho para impulsionar a própria produtividade, naquilo que a Manuela Barros, Professora da Universidade Federal de Pernambuco, denominou como caso de soberania policial.

Esse modelo assenta-se judicialmente no papel meramente confirmatório do Poder Judiciário perante os autos de prisão em flagrante que lhe chegam em audiência de custódia, na conivência judicial com as entradas domiciliares abusivas e ilegais, na validação acrítica do depoimento policial, como ocorre sistematicamente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio da famigerada Súmula 70, e através da condescendência com interpretações abusivas sobre o conceito de busca pessoal e fundada suspeita.

Novamente, pesquisas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro apontam que, nos casos de tráfico de drogas, os agentes responsáveis pela prisão foram as únicas testemunhas ouvidas no processo em 62% das sentenças. E que, em 53% dos casos, os seus depoimentos foram a única prova considerada pelo juiz para condenar o acusado.

Se nos escandalizam os tiros e os caveirões, devem nos escandalizar também os mandados de busca e apreensão coletivos, a validação do ingresso em domicílio sob o frágil argumento do tráfico de drogas como crime

permanente e a baixa investigação nos casos de morte decorrentes de intervenção policial.

O debate é, portanto, sobre racismo institucional e sobre como o Poder Judiciário toma parte nessa lastimável tragédia, como têm nos advertido as Professoras Ana Flauzina e Thula Pires em seus reiterados textos sobre o tema.

Em outro estudo realizado pelo CESeC, também entre 2015 e 2016, observou-se que, em 35% das audiências de custódia analisadas no Estado do Rio de Janeiro, sequer houve indagação sobre a ocorrência de torturas e maus tratos na abordagem. Repito, em 3 de cada 10 audiências de custódias realizadas, sequer foi perguntado ao preso sobre a existência de abusos por parte da autoridade policial.

Esse cenário transforma o Poder Judiciário em mero carimbador daquilo que faz a polícia no âmbito da sua atuação, estimulando assim uma continuidade da espiral de violência que estamos aqui a combater.

Assim como a já denunciada omissão do Ministério Público em suas funções de controle externo, as decisões judiciais que relativizam direitos e garantias fundamentais são igualmente estimuladoras das práticas policiais abusivas, racistas e discriminatórias.

Deste modo, gostaria de encerrar perguntando o que este Tribunal quer fazer, impulsionado por esta ação constitucional, para interromper a

participação do Poder Judiciário na participação diária dessas mortes. Como impedir que o princípio do livre convencimento judicial seja anteparo para ataques ao texto da Constituição? Como assegurar que as decisões judiciais sejam instâncias de interrupção da barbárie e não de sua mera convalidação? É evidente que, ao afirmar esse conjunto de declarações, estamos tratando com a forma geral que esse sistema funciona, com registro das valorosas colaborações daqueles que insistem em romper com essas lógicas e adotar outras trajetórias institucionais.

Como pesquisador do campo do Direito e como especialista em segurança pública, sublinho três aspectos centrais para a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento da letalidade policial. Primeiro, é fundamental que o Supremo Tribunal Federal se manifeste assertivamente para que todo juiz ou juíza deste País deixe de condenar exclusivamente com base no depoimento da autoridade policial e passe sempre a ponderar a versão trazida pela polícia mediante a versão da pessoa custodiada e aos outros elementos comprobatórios constantes nos autos. Em segundo lugar, é imperioso que este Tribunal declare a necessidade de apurar a idoneidade da entrada em domicílio sem mandado, tanto nos casos de alegação de crime permanente como nos casos de suposta autorização do morador. É fundamental que o Poder Judiciário apure a veracidade dessas alegações e torne sem efeito a prisão que não decorre da estrita observância do texto

legal, como aponta-se em decisão recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Pietro & Tumbeiro *v.* Argentina.

Por fim, é fundamental que o Poder Judiciário enfrente o tema da seletividade racial, seja na apreciação da justificativa da abordagem, seja na análise dos elementos que indicam a presunção de autoria, conforme o art. 302 do CPP. É preciso reconhecer que, no Brasil, estigmas, estereótipos e representações negativas sobre a população negra influem decisivamente nos processos de classificação do suspeito no curso da atividade policial. Portanto, é preciso que o Poder Judiciário aprecie os motivos indicados no registro policial da operação e interrompa práticas abusivas e discriminatórias.

Este Tribunal precisa afirmar, sem meias palavras, que, se os relatos dos autos de prisão não são fortes e consistentes para justificar a abordagem, a prisão é nula, sobretudo se pairar sobre a ocorrência suspeita de seletividade racial ou de outro critério discriminatório. É o que diz a Constituição. É isso que merece o povo brasileiro.

Desde a petição inicial desta ADPF, várias medidas foram apontadas sobre como enfrentar esse desafio e como alterar essa realidade. A expectativa que hoje nos traz essa sessão é de que este Tribunal esteja à altura da generosidade dessas mulheres que compareceram, para, apesar de toda a dor causada pelo Estado brasileiro, darem a sua contribuição na luta contra o racismo.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Pesquisador Felipe Freitas. Destaco, de modo especial, a referência a esta grave questão que fez à audiência de custódia, dentre outras importantes para as quais nos chamou a atenção. Muito obrigado.

Ouviremos agora os professores Roberto Efrem Filho e Gabriel Feltran.

O SENHOR GABRIEL FELTRAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA) - Cumprimentando o Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, meus queridos colegas, movimentos e autoridades presentes, agradeço pela possibilidade de representar aqui a Associação Brasileira de Antropologia.

Antropólogos têm uma forma de produzir conhecimento, a etnografia, que propõe o seguinte: se você quiser conhecer alguma coisa, você tem que conhecer essa coisa de perto. Se você quiser conhecer uma favela ou uma operação policial, conheça-a na sua rotina.

Estudando a rotina das favelas nos últimos 20 anos, eu tenho afirmado que nelas não existe apenas um regime de governo. De perto, sabemos que nelas há ao menos três regimes de poder governando a vida cotidiana e regulando os mercados por ali. Não se trata de estados paralelos, como as pessoas costumam dizer. Esses regimes de poder se tocam todo o tempo, ora em choques armados, ora em acordos silenciosos.

O primeiro é o governo que emana das facções criminais e da sua capacidade de gerar renda para jovens moradores das favelas, que ocupam ali as posições mais baixas no tráfico de drogas, nas economias de veículos e cargas roubados, contrabando, contravenção. Esse regime de poder faccional, como os outros, ampara seu governo local no acesso às armas de fogo. A polícia civil estima que haja 3,5 mil fuzis sob posse de facções criminais apenas na cidade do Rio de Janeiro.

O segundo regime de poder nas favelas e periferias emanas de policiais, mas não de todos eles. Emana daqueles policiais específicos - e não são poucos - que achacam esses mercados ilegais muito lucrativos rotineiramente. A forma mais acabada desse regime de poder, sabemos, são as milícias que hoje controlam 57,5% do território do Rio de Janeiro, segundo dados do GENI/UFF. Mas esse regime se manifesta em todos os outros arranjos extorsivos das polícias, arranjos tão conhecidos que temos um vocabulário próprio para ele: arrego, acerto, propina, suborno, pagar madeira etc. Tão conhecidos que já foram teorizados pelo Professor Michel Misse, que aqui está e que nos disse: "Onde houver um mercado ilegal, haverá conectado a ele um mercado de proteção ilegalmente operado por agentes da ordem."

Parte significativa das operações policiais no Rio de Janeiro inscreve-se nesses arranjos. A acumulação proveniente desse achaque sistemático

realizado em grande escala há 40 anos é tão grande que, na última década, pode se converter em um projeto político de envergadura nacional. A base social desse projeto político está entre policiais ideologizados. Sim, 40 anos de achaque sistemático aos mercados ilegais fez de policiais corrompidos a base social de um projeto de poder.

Quais são as feições desse projeto? Em primeiro lugar, a intenção de autonomia policial frente a leis e regulações cada vez mais explicitamente buscada. Em seguida, um movimento de massas que demoniza uma parcela específica e racializada da população. Não por acaso, as mortes produzidas pelas polícias voltam-se a um mesmo grupo: jovens negros favelados do perfil dos operadores baixos e substituíveis dos mesmos mercados ilegais que eles achacam. Nos grupos de WhatsApp desses policiais ideologizados comemora-se com memes e figurinhas sarcásticas a morte desses jovens. Quanto menos houver desses que eles matam, mais limpo estará o mundo. A autonomia policial, o desprezo pelas instituições, massas instiladas pelo ódio e etnocídio - esse projeto político expressa todas as feições de um movimento totalitário no sentido arendtiano do termo.

O terceiro regime de poder também presente nas favelas e periferias é o Estado Democrático de Direito. Ao contrário do que se diz, não há ausência de Estado nas periferias. De perto, vemos que o Estado de Direito está precariamente representado ali por agentes de saúde, professores, assistentes

sociais, entidades sociais, defensores de direito, e também por bons policiais que agem segundo a Constituição Federal. Esses, infelizmente, são muito raros ali, porque os bons policiais acabam preferindo sair da guerra, não estando interessados nos seus espólios. Sobram na guerra os que agem ilegalmente e que galgam posições institucionais de comando para apropriar-se agora dos fundos públicos, dinheiro, armamento e novas posições institucionais que fortalecem o seu regime de poder que se quer autônomo a qualquer regulação. Não é difícil entender, portanto, a rotina das mortes que essa audiência explícita. Esses policiais são parte do problema e não parte da solução, como o professor Daniel Hirata já assinalou.

Já vi muitos jovens mortos nas favelas; já vi crianças serem mortas nas favelas. Já vi iniciativas de diminuição de homicídios vindas de movimentos sociais, culturais e mesmo do próprio mundo do crime. Em São Paulo, isso foi notável e eu escrevi muito sobre isso. Nunca vi, entretanto, uma iniciativa estatal do Estado Democrático de Direito que salvasse tantas vidas como esta ADPF.

Às vezes, enxergar uma coisa de perto nos faz ver o óbvio. Um plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro tem que garantir o controle externo dos policiais que agem ilegalmente e regular, pelo Estado ou pelo mercado, as economias ilegais que eles achacam.

Muito obrigado! Passo a palavra ao meu colega e amigo Professor Roberto Efrem Filho.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Professor Roberto, pois não.

O SENHOR PROFESSOR ROBERTO EFREM FILHO - Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, demais autoridades e integrantes dos movimentos sociais aqui presentes, bom dia!

Como o Professor Gabriel Feltran salientou, antes de mim, nós, antropólogos, apostamos na premissa metodológica de conhecer de perto os problemas com que nos defrontamos em nossas práticas de pesquisa.

O que gostaria de ressaltar, porém, é que essa premissa metodológica, própria à etnografia, talvez consista também em pressuposto do melhor fazer judicial diante de casos como este da ADPF 635, em que nos deparamos com evidências contundentes de graves violações de direitos humanos.

Quero com isso dizer que, nestes casos, fazer justiça e cumprir a Constituição exigem a formulação de ferramentas judiciais para, a seu modo, conhecer de perto.

Entre essas ferramentas, encontra-se, de certo, a publicização das práticas de agentes estatais, o que envolve desde acesso ao seu nome em sua

farda, até documentação fotográfica da perícia do local e do exame de necrópsia, como se requer na petição inicial desta ADPF.

Entretanto, dentre as possíveis ferramentas judiciais para conhecer de perto, está em especial a criação de observatórios e grupos de trabalho dedicados ao acompanhamento do cumprimento de decisões.

A promoção de grupos de trabalho e observatórios é prática consolidada neste Tribunal. Posso mencionar, por exemplo, o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais Econômicas e Sociais de Alta Complexidade, Grande Impacto e Repercussão, criado em janeiro de 2019. Em sua trajetória, esse Observatório acompanhou casos relevantes de violações de direitos humanos, como o caso da Chacina de Auditores do Trabalho de Unaí, em Minas Gerais; os rompimentos das barragens em Brumadinho e Mariana; o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e o caso Bairro de Pinheiro, em Maceió.

Além disso, o Observatório voltou suas atenções à proteção dos povos indígenas no contexto da pandemia da covid-19, tendo em vista a necessidade de criação de barreiras sanitárias, o atendimento à saúde e a garantia de segurança alimentar nos territórios.

É possível também mencionar o grupo de trabalho Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, instituído pela atual gestão da Presidência do STF. Composto por integrantes do CNJ, profissionais do meio

acadêmico e representantes da sociedade civil, esse Observatório consiste em órgão consultivo à Presidência e tem, como objetivos, por exemplo, municiar a atuação do Poder Judiciário na tutela de direitos humanos e elaborar estudos e pareceres sobre demandas que envolvam questões estratégicas de direitos humanos.

Interessa-nos particularmente, contudo, a recente criação do grupo de trabalho interdisciplinar e paritário, em razão da ADPF 742, que trata do enfrentamento à pandemia da covid-19 nas comunidades quilombolas.

Esse grupo de trabalho é composto por agentes governamentais, representantes de órgãos do sistema de Justiça e da sociedade civil, inclusive representantes das próprias comunidades quilombolas, os quais devem debater, aprovar e monitorar a execução do Plano Governamental Nacional de Enfrentamento à Pandemia naquelas comunidades.

Essas experiências apontam para a importância da participação de representantes acadêmicos e da sociedade civil em casos de alta complexidade, grande impacto e repercussão, em que se explicitam graves violações dos direitos humanos. Esses observatórios e grupos de trabalho apontam ainda para a relevância da criação de estratégias de monitoramento do cumprimento das decisões desta Corte. A presença de representantes da sociedade civil, como os movimentos sociais que aqui estão, no processo de aprovação e monitoramento dessas estratégias, parece-nos fundamental. Ninguém dispõe de maior capacidade

para aferir a eficácia de um plano de redução da letalidade policial do que as pessoas que convivem cotidianamente com a ameaça ou a concretização dessa letalidade. É disso, afinal, de que se trata conhecer de perto. Implica compreender como as pessoas vivenciam o conflituoso espaço-tempo existente entre as normas e sua respectiva operacionalização. Trata-se do espaço-tempo entre a previsão não atire - a não ser excepcionalmente - e o efetivo disparo de fuzil, que atravessa a vizinhança, as paredes de uma casa, o corpo - sobretudo, o negro -, e assim materializa dolorosamente a nação ambígua de excepcionalidade.

Em nosso ofício, nós, antropólogos, estamos acostumados a conhecer de perto as cicatrizes desse disparo. Agentes do sistema de justiça costumam lidar com a sua documentação em laudos, em autos. Todas essas percepções são fundamentais para a adoção de medidas de enfrentamento à violência. No entanto, Ministro, essas medidas pouco valerão, se quem sobrevive aos tiros não se encontrar em condição legítima, eficaz e segura para denunciar para que não mais se repita.

Agradeço a atenção, Excelência!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado aos professores Gabriel Feltran e Roberto Efren Filho e também ao pesquisador Felipe Freitas, pelas contribuições que aqui aportaram.

Ouviremos, agora, o professor Siddharta Legale, da Clínica de Direitos Humanos da UFRJ, o professor Daniel Sarmento, da UERJ, e a professora Juliana Farias, do Núcleo de Pesquisas Urbanas da UERJ.

Professor Siddharta, com a palavra.

O SENHOR PROFESSOR SIDDHARTA LEGALE (CLÍNICA INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DA UFRJ) - Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Ministro Edson Fachin pela oportunidade de participar desta audiência pública histórica, como já ressaltado por muitos, para a proteção dos direitos humanos daqueles que sofrem com violência policial e também dos defensores dos direitos humanos.

Esta audiência é histórica para o Supremo Tribunal Federal, porque serve não apenas para a legitimação técnica ou democrática, como no caso do regime prisional. Ela inaugura um novo modelo de audiência pública voltada à transformação social.

É histórica para os defensores de direitos humanos de todo o País, em especial do Rio de Janeiro. Há, pelo menos, 37 relatórios da Comissão Interamericana - não apenas o caso da favela Nova Brasília -, sendo 10 no Rio de Janeiro. Relatam um processo de extermínio, crime contra a humanidade, violação de normas imperativas de direito internacional sistemático por todos os governadores até então: Marcello Alencar, com a "gratificação faroeste"; Garotinho,

com os "caveirões alados"; Cabral, com as UPP - um encantamento ideológico, com um modelo de combate velho, conforme falava Marielle em sua dissertação de Mestrado pela UFF -; Witzel, com a política de "mirar na cabecinha"; e Cláudio de Castro, que acaba de gastar quase um milhão para comprar aviões e alega não haver dinheiro para vacina em plena pandemia.

Dito isso, queria parabenizar o Ministro Edson Fachin pelo importante desempenho no papel contramajoritário na jurisdição constitucional e na proteção de direitos. E mais, o Senhor é um precursor, uma vanguarda no STF, na construção de um Supremo Tribunal Federal como um tribunal interamericano de direitos humanos, que realiza um controle difuso de convencionalidade de forma sistemática.

Pretendo abordar em três partes, a partir desses 37 relatórios, minha fala de dez minutos: premissas, parâmetros interamericanos e propostas concretas.

A premissa é que o Supremo realize o controle difuso. A Convenção Americana é uma Constituição Interamericana, a Corte Interamericana é um Tribunal Constitucional, e o STF tem um papel fundamental em coordenar e dialogar com a Comissão Interamericana, com a Corte e com os entes federativos, para debelar não só o estado de coisas inconstitucional, como liderou, de forma pioneira, o professor Daniel Sarmento, mas também um estado de coisas

inconvencional, ou seja, trazendo a Comissão e a Corte para debelarem a falta de cooperação entre os entes.

Estabelecidas essas premissas, os parâmetros construídos pela Clínica Interamericana partem do caso Landaeta Mejías *vs* Venezuela, de 2014, o massacre de Santo Domingo, de 2012, nas fases antes, durante e depois.

A sistematização, dialogando com os relatórios da Comissão Interamericana no Brasil, revela, na fase anterior, casos de despreparo da polícia. Lembro os casos Alonso Eugênio, Celso Bonfim e Marcelo Leal, em que pessoas foram assassinadas por não apresentar nota fiscal de um sanduíche, por dormir em um restaurante ou por comprar um cavalo por R$800,00 na favela.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Professor Siddharta, estamos-lhe ouvindo, é possível acompanhar-lhe, há um pequeno volume de ruído, quiçá, no microfone, mas estamos-lhe ouvindo, é possível acompanhar-lhe. Contudo, se o Senhor puder tentar algum ajuste aí, quiçá nossa escuta seja ainda mais nítida aqui.

Desculpe-me interrompê-lo, pode prosseguir, pois estamos-lhe ouvindo.

O SENHOR SIDDHARTA LEGALE (PROFESSOR - CLÍNICA INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DA UFRJ) - Desliguei o ar condicionado, vamos ver se melhora.

Na fase anterior, é preciso diferenciar despreparo e descontrole emocional da polícia em relação a grupos de extermínio. Há casos, reconhecidos pelo Relatório de 2017, como o de José Ailton, em que presos são usados para o cometimento de crimes, sob ameaça de policiais, e ainda a ameaça de defensores de direitos humanos, como Joana D'Arc, que teve um filho assassinado, o Flávio Mendes, porque participou do documentário *Nossos Mortos Têm Voz*.

Durante a comissão também reconhece o racismo estrutural e uso desproporcional da força. Nesse sentido, é preciso diferenciar combatente e não combatente. É até estranho usar o direito humanitário, mas a Corte o faz, e, no caso Santo Domingo, veda-se a operação por meio de helicópteros contra civis.

No caso Maycon e no caso Renato, houve uma metralhadora na favela, matando uma criança de dois e outra de seis anos. O uso proporcional da força é fundamental. Ao contrário do que foi dito na sexta-feira, embora a Corte, no caso favela Nova Brasília, não tenha análise interseccional, o relatório da Comissão o faz, a partir do racismo estrutural. A clínica pede que a Corte Interamericana, a partir do princípio *pro persona*, aplique o relatório da Comissão Interamericana, como inclusive ela vem fazendo nos casos Roberto Carlos, de 2010, Wallace Almeida, de 2009, e no próprio Cosme Rosa Genoveva, de 2012.

Por fim, na fase posterior, o caso Aluísio Cavalcante desencadeou a criação de ouvidoria para as vítimas, e, ainda, o caso Carlos

Eduardo, de 2001, a supervisão interna e externa do Ministério Público no Rio de Janeiro.

Nesse sentido, concluímos estabelecendo como propostas concretas: (1) há mais de 22 relatórios de admissibilidade parados na Comissão Interamericana e gostaríamos que o Supremo Tribunal Federal cobrasse e dialogasse com a Comissão; (2) a Defensoria Pública só levou três casos para a Comissão Interamericana, o que é um acinte; (3) gostaríamos também que o Supremo Tribunal Federal provocasse a Defensoria a levar mais casos de violência policial até a Comissão; (4) defendemos a manutenção do Gaesp, porque, como defende a professora Carolina Cirilo, o Ministério Público deve ser uma instituição de garantia da tutela coletiva de direitos humanos; (5) a perícia precisa ser independente, imparcial e efetiva, existindo um prazo razoável, como todos esses relatórios exigem sistematicamente.

Por fim, destacamos que toda essa violação provoca profundos crimes contra a humanidade, que violam normas imperativas de direito internacional. Pleiteamos justamente que o Supremo Tribunal Federal dialogue não apenas com o caso favela Nova Brasília, mas com esses 37 relatórios, com a Comissão e com a Corte.

A Clínica se coloca à disposição. Publicamos um relatório com todos os casos, em coautoria com a vice-presidente da Comissão, a professora

Flávia Trevisan. Pretendemos instruir também o processo com o resumo de cada um desses casos, para dar rosto às estatísticas que os especialistas já trataram aqui tão bem.

Agradeço ao Ministro Edson Fachin, a escuta de todos e a todos que trabalharam neste memorial, nesta pesquisa, na Comissão, na Clínica Interamericana e na Casoteca do Núcleo Interamericano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um trabalho coletivo.

Muito obrigado, e é isso!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, professor Siddharta!

Ouviremos, agora, o professor Daniel Sarmento, a quem peço que faça uso da palavra.

O SENHOR PROFESSOR DANIEL SARMENTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, prezados colegas, senhoras e senhores.

Eu fui convocado para participar desta audiência pública na qualidade de especialista, mas não consigo, de todo, me despir do meu lugar de fala que, aqui, também é do advogado que ajuizou a ADPF 635, uma ADPF que vem sendo conduzida por múltiplas mãos e múltiplas vozes, com envolvimento

direto dos participantes, enfim, das vítimas dessas gravíssimas violações de direitos humanos.

Esta audiência pública, aliás, que é um momento histórico para o Supremo Tribunal Federal, na medida em que se abre para aqueles que estão embaixo e realiza e concretiza o que Vossa Excelência, no despacho de convocação, designou como a abertura da Constituição ao próprio povo.

Mas se esse é um aspecto notável desta audiência pública, nós não temos, também, como não destacar a ausência de representantes do próprio Estado do Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o que me parece uma tentativa de esvaziamento desta audiência pública.

Ministro, pela exiguidade do tempo e pela minha expertise, eu vou me concentrar num único ponto, que diz respeito à necessidade de o Supremo determinar a elaboração do plano e passar a monitorá-lo com o apoio da sociedade civil e das vítimas.

Essa ADPF foi proposta em razão da gravidade da violação de direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2019, foram 1814 vítimas de violência policial, para não falar das inúmeras outras violações de direitos à educação, à inviolabilidade de domicílio. Dos mortos, em 2019, nada menos que 86% eram pessoas negras, o que confirma a letra do Emicida de que, pelo menos no Rio de Janeiro, existe pele alva e pele-alvo.

Esta Suprema Corte já deu uma contribuição muito importante na concessão de medidas cautelares, mas é preciso que avance.

E, agora, passo a falar de cinco razões que justificariam a determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, da realização do plano e do monitoramento desse mesmo plano.

Em primeiro lugar, quando Vossa Excelência disse que não determinava a realização do plano, ressaltou que era naquele momento, por hora. Pois bem, de lá para cá, o Rio de Janeiro continua sem fazer nenhum esforço para redução da letalidade policial. A decisão do caso Favela Nova Brasília é de 2017; e, agora, em dezembro de 2020, o Estado do Rio edita um decreto do seu plano de segurança pública, que não contém nenhuma linha sobre redução da letalidade policial. Então, a situação de descumprimento se agravou.

Segundo argumento. A relação entre a atuação da Corte Interamericana e do Supremo deve ser vista como uma relação de complementaridade, de sinergia, e não espaços exclusivos para cada uma delas. Uma atuação do Supremo alinhada, que aprofundasse inclusive a decisão da Corte Interamericana, fortaleceria, ao invés de debilitar, a proteção internacional dos direitos humanos.

Terceiro ponto. O foco central dessa ADPF não é uma situação abstrata, é uma situação real, concreta. Essa situação que nós vimos, com muita

clareza, especialmente na sexta-feira, na fala das mães, na fala dos militantes, dos ativistas das comunidades de favelas. É quase como se tivéssemos um estado de exceção dentro do Estado de Direito, em que a lei não vale na favela, não vale na periferia e que vidas negras não valem e não importam. Para enfrentar essa situação de fato, o foco não é se existem leis ou se existe uma decisão internacional, o foco é a realidade. E a realidade é que a decisão da Corte Interamericana não vem surtindo nenhum efeito para a população favelada, para a população negra no Brasil.

O terceiro argumento diz com a compreensão do papel do litígio estrutural de direitos fundamentais. E há consenso no direito comparado, a partir de experiências de países como Estados Unidos, como Colômbia, como Índia, como a África do Sul, que é fundamental que exista um mecanismo com capacidade de monitoramento e *enforcement*. É importante o recurso, a técnica de diálogo institucional, mas, para usar uma expressão norte-americana, é preciso que haja *dialogue with bite* - diálogo com mordida -, ou seja, instituições com a capacidade de fazer valer as suas decisões; e isso, sem dúvida alguma, o Supremo tem em condições maiores, superiores, às da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

E é muito importante que isso seja mobilizado no Brasil, haja vista a recalcitrância clara no Estado do Rio de Janeiro em melhorar a questão da letalidade policial. A gente pode, lembrando Darci Ribeiro, dizer que letalidade policial no Brasil não é crise, é projeto.

E, finalmente - e esse é um ponto importante -, a decisão da Corte Interamericana não enfatiza todos os aspectos que são objeto desta ADPF. Não se postulou e não é objeto da parte resolutória da disposição a participação da comunidade na resolução desse problema. A decisão faz uma breve menção, mas não incorpora o problema do racismo estrutural. E não há como equacionar o problema da letalidade policial sem enfrentar o racismo estrutural, que é o vertebra essa necropolítica, a qual caracteriza a atuação da segurança pública no Brasil.

Então, são múltiplas razões que convergem para que esse Supremo Tribunal Federal dê um passo além e determine a realização, pelo Estado do Rio, desse plano, a formulação desse plano, com participação da sociedade e subsequente monitoramento também com participação da sociedade.

Eu encerro recordando Marielle Franco, sempre presente entre nós nesta audiência pública. E dizia Marielle: quantas mais pessoas terão de morrer para que essa guerra acabe? Isso, agora, Ministro Fachin, depende de Vossa Excelência e do Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor Daniel Sarmento. E agora ouviremos a Professora Juliana Farias, do Núcleo de Pesquisas Urbanas, também da UERJ. Pois não, Professora Juliana.

A SENHORA JULIANA FARIAS (PROFESSORA DO NÚCLEO DE PESQUISAS URBANAS - PPCIS – UERJ) - Bom dia, excelentíssimo Ministro Edson Fachin, demais autoridades, colegas pesquisadoras e pesquisadores presentes neste segundo dia de audiência.

Eu gostaria de saudar todas as mães e demais familiares de vítimas da violência perpetrada por agentes de Estado que expuseram suas análises no primeiro dia de trabalhos desta iniciativa tão necessária e tão urgente.

Há 16 anos, Excelência, eu acompanho a atuação política de movimentos sociais protagonizados por essas mulheres, que são as maiores especialistas em letalidade policial que vão passar por esta Corte nesses dois dias de audiência pública.

Hoje, após completar todo ciclo de formação acadêmica, incluindo dois pós-doutorados, afirmo isso com muita tranquilidade. Foi a partir da fusão entre os ensinamentos que recebi de mães e familiares de vítimas com os ensinamentos das salas de aula e dos livros que eu pude compreender o que vem sendo estruturado no Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à letalidade policial.

Assim, atuo como pesquisadora do Cidades: Núcleo de Pesquisas Urbanas da UERJ, um núcleo que compreende a militarização como uma forma de governo. Como já foi indicado em diferentes falas que me antecederam,

eu gostaria de ratificar que a questão da letalidade policial não é apenas uma questão de segurança pública. Segue em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo Ministro, uma engrenagem de mortes, uma maneira extremamente perspicaz de realizar a administração burocrática dos homicídios decorrentes de intervenções policiais. O lado perverso desse processo é que, ao administrar burocraticamente essas mortes, o que o Estado do Rio de Janeiro faz é violar direitos como se os estivesse protegendo; é descumprir sentenças como se as estivesse cumprindo.

Desde o preenchimento de um laudo de exame de necropsia por um perito legista do IML que responde prejudicado ao quarto quesito do documento aos argumentos que um promotor de justiça utiliza para arquivar um caso de homicídio decorrente de intervenção policial, desde uma ameaça que a tia de uma vítima fatal recebe do policial até o adiamento de uma audiência de instrução e julgamento, porque havia uma goteira no tribunal do júri, o que percebemos, Senhor Ministro, é a elaboração de técnicas para seguir violando o direito à vida previsto no art. 5º da Constituição Federal deste País.

É também a partir desse mesmo conjunto de técnicas que o Estado do Rio de Janeiro dribla a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para estabelecer metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial, assim como o faz ao desrespeitar a decisão assinada por Vossa Excelência

em junho do ano passado, que restringiu as operações policiais a casos absolutamente excepcionais durante a pandemia da covid-19.

No Rio de Janeiro, execuções sumárias e chacinas não são exceção, são regra. Tivemos quatro meses de diminuição das operações e, consequentemente, das mortes no início da vigência da decisão desse Tribunal, mas, a partir de outubro do ano passado, já foi constatado novamente o aumento das operações e da letalidade policial, como exposto de forma competente aqui por Daniel Hirata e Pablo Nunes.

Essa atuação letal das polícias está ancorada em uma estrutura político-administrativa que historicamente se orienta através de uma racionalidade racista de Estado e também da lógica bélica. Não haverá redução da letalidade policial se continuarem enxergando cidadãos negros e moradores de favela como inimigos que precisam ser combatidos, ou se continuarem enxergando as favelas como territórios que devem ser civilizados, que devem ser pacificados. Não haverá redução da letalidade policial enquanto operações de garantia da lei e da ordem forem citadas como experiências bem-sucedidas de atuação. Não haverá redução da letalidade enquanto as perícias não forem realizadas de forma independente, nem enquanto o Ministério Público estadual puder desfazer um grupo de atuação especializada em segurança pública como se derruba um castelo de areia.

Na sexta-feira passada, quando se completaram 18 anos da Chacina do Borel, como disse aqui Maria Dalva em sua intervenção, escutei esperançosa Vossa Excelência dizer que não é possível tolerar que vidas, sobretudo vidas negras, continuem a ser impunemente perdidas e que esta audiência deveria servir também para dizermos basta. Com Vossa Excelência, digo: basta! E digo também: chega de chacina! E digo: nenhum passo atrás contra o genocídio do povo negro!

Assim como Maria Dalva, Eliene, Penha, Bruna, Claudia, Irone, Isilmar e tantas outras mães e familiares de vítimas, eu também acredito que uma audiência como esta, realizada na mais alta Corte deste País, vai trazer resultados concretos. E com todo o respeito por esse Tribunal, eu agradeço pela oportunidade de ter sido ouvida no dia de hoje.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado aos professores que vêm de se manifestar, Professor Siddharta Legale, Professor Daniel Sarmento e Professora Juliana Farias.

Agora nós teremos a intervenção do Professor Doutor Maurício Dieter, do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e da Doutora Marina Coelho Araújo, Presidente do IBCCRIM.

Pois não, Professor Dieter.

O SENHOR MAURÍCIO STEGEMANN DIETER (PROFESSOR DO CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) - Ministro Edson Fachin, ouvir Vossa Excelência se referir a mim como professor me causa ainda alguma estranheza, porque serei sempre seu aluno, não é? Não é fácil inverter essas relações entre professor e aluno.

Muito obrigado pela deferência em ter aceito o CEPECC como parte desta audiência pública. Sinto-me honrado de estar acompanhado dos colegas que aqui vejo: Professora Jacqueline Muniz, Daniel Hirata, Juliana Farias, Professor Michel Misse - uma referência na área -, Felipe Freitas, Gabriel Feltran, enfim, todos interlocutores necessários.

No campo criminológico, especialmente o situado na faculdade de Direito, o objetivo é tentar aproveitar as contribuições transdisciplinares para produzir sínteses que possam falar diretamente ao sistema de justiça criminal e seus principais agentes.

Gostaria de começar essa exposição com uma provocação, lembrando o documentário do cineasta Alain Resnais, *Nuit et Brouillard* - Noite e Neblina. A certa altura do documentário, ele apresenta vários ex-dirigentes nazistas sendo convocados para explicar a responsabilidade sobre os campos de concentração e extermínio. O chefe do campo de concentração diz: "Eu obedecia a

ordens, não era responsável." O comandante da SS, responsável pelo campo, dizia: "Eu não sou responsável, obedecia a ordens." Chegava-se, então, ao comando do centro do poder burocrático nazista e diziam: "Bom, eram diretrizes gerais, eu também não sou responsável." Alain Resnais corta essa cena e pergunta diante de uma pilha de cadáveres: "Então, quem é responsável?"

Aceito a resposta do professor pesquisador Orlando Zaccone, que diz, Ministro Edson Fachin, que a responsabilidade é nossa, dos engravatados, com perfume importado, no ar-condicionado. Somos nós os responsáveis por legitimar essa imensa quantidade de corpos, que produzem tanta dor nessas mães, cujo testemunho é o fio condutor essencial de nossas reflexões.

Vou-me referir aqui também ao professor Orlando Zaccone, à pesquisadora Jéssica da Mata, ao pesquisador Diogo Flora, a Roberto Campos de Lima, ao próprio professor Michel Misse, a Sérgio Verani e a tantos outros que já se dedicaram sistematicamente ao estudo do homicídio policial, particularmente no Rio de Janeiro.

Na pesquisa mais recente a que tive acesso e que tenta expandir um pouco essa análise para São Paulo - fazendo referência específica à pesquisa de Jéssica da Mata em São Paulo -, descobriu-se que a maior parte dos homicídios praticados pela polícia é concentrada em poucos policiais, no que ela vai chamar

de Cultura do Billy, uma espécie adágio atribuído aos policiais que matam sistematicamente.

Isso já indica uma deficiência direta no controle das Corregedorias da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que viabilizam que esses policiais que praticam a maior parte dos homicídios fiquem concentrados nos chamados grupos táticos ou tropas especiais. Cada Estado, geralmente, atribui nomes a esses grupos táticos e tropas especiais, especialmente armados, especialmente brutalizados. Jéssica indica como uma das formas de enfrentamento do homicídio policial o imediato enxugamento, a diminuição, desses grupos.

Isso acompanha uma tendência geral, de toda a criminologia mundial. Nesse sentido, merece atenção estudo de Sebastião Scherer em relação à prevenção do homicídio se concentrar em homens jovens. Ele mostra que essa conexão se torna exponencial na produção do homicídio quando existe militarização na repressão ao tráfico de drogas. Sempre que a repressão ao tráfico se militariza, quanto mais aguda é essa militarização, mais se aumentam as mortes. Esse é um padrão internacional, que se repete em diferentes culturas. O Brasil passa exatamente por esse processo e essa militarização não diz respeito apenas à Polícia Militar, diz respeito aos guardas civis municipais e, inclusive, à Polícia Civil. Basta lembrar a capa da revista *Época*, de 29 de junho de 2007, que mostrava um inspetor de polícia completamente vestido em trajes militares, fumando um charuto

enquanto passava solenemente por um grupo de cadáveres de homens jovens e negros da periferia.

Enfim, para não soar repetitivo, no diagnóstico, o mais importante que quero dizer aqui, Ministro Luiz Edson Fachin, é que existe todo um aparato oficial de acobertamento do homicídio policial, que envolve desde as polícias investigativas até, especialmente, o Ministério Público, que impede ou obsta as investigações quando o sujeito é definido como traficante ou o lugar onde ocorreu o homicídio é definido como ambiente de tráfico. Autoriza a apologia da morte pela guerra ao tráfico.

Quero ser bastante incisivo nessa posição. O Ministério Público brasileiro está em estado de omissão constitucional. Ele não cumpre a função institucional definida no art. 129, VI, da Constituição da República, para, concretamente, realizar o controle externo da atividade policial.

Novamente, remeto-me à pesquisa do professor Orlando Zaccone que mostra que isso acontece, principalmente, por meio dos chamados autos de resistência: o arquivamento sumário das mortes de pessoas definidas como traficantes, em que a biografia do morto serve para autorizar uma forma absolutamente ilegal de legítima defesa. Aliás, é no conceito estrito de legítima defesa e sua ampliação vulgar na prática forense que está o centro da forma jurídica

da indignidade das vidas declaradas como de menor valor, que expressa, rigorosamente, nessas palavras, uma atuação semelhante à pior polícia nazista.

Nesse sentido, as prescrições que o Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais consegue formular, de maneira objetiva, especialmente dirigidas ao Supremo Tribunal Federal é: a condução dos policiais que praticam homicídio para a audiência de custódia; estabelecimento de um protocolo, como Vossa Excelência menciona, o protocolo de Minnesota, para apuração, de modo a evitar o arquivamento sumário, por meio de autos de resistência ou expedientes semelhantes, com restrição do conceito de legítima de defesa para apuração desses casos; desautorizar-se o arquivamento sumário dos casos sem denúncia, adotando-se uma extravagante teoria bipartida do conceito analítico de fato punível exclusivamente para fim de beneficiar a impunidade da morte praticada pelos policiais. Não se autorizar, portanto, o arquivamento, sob a alegação de que o sujeito era traficante ou de que isso estava no contexto de guerra ao tráfico. Isso é inadmissível!

Em vários casos, será preciso a federalização dos homicídios policiais, especialmente os praticados no contexto ou com apoio das milícias, conforme o art. 109, § 5º, da Constituição da República. Evidentemente, em muitos casos, a falta ou absolvição frequente, nos tribunais do júri, é muito determinada pelo constrangimento dos jurados. Isso tem que ser alvo de preocupação do

Supremo Tribunal Federal. É necessário, Ministro Edson Fachin, o cumprimento imediato do novo *standard* de legalidade dos atos da polícia ostensiva, conforme o HC 598.051, da Sexta Turma do STJ. Este *habeas corpus*, cujo voto condutor foi redigido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, é uma das decisões mais importantes da história do controle jurídico sobre as ações policiais. Obriga o uso de câmeras individuais pelos policiais, especialmente no momento de realizar invasões a domicílio que aparecem a pretexto de combate ao crime permanente do tráfico de drogas.

É preciso, da mesma forma, declarar inconstitucional a palavra da polícia como fundamento das condenações, como meu colega Felipe tão bem falou, declarando-se inconstitucional a Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz que a palavra da polícia merece especial valor e é suficiente para autorizar uma condenação. Gostaria também de remeter à obra, bastante ilustrativa, já clássica, *Taming the System*, do professor Samuel Walker, que mostra que é possível, por meio de controle judicial concentrado, diminuir a discricionariedade da polícia, porque discricionariedade sem critério é arbitrariedade. Nesse arbítrio é que fermenta o nível de ilegalidade que autoriza que ainda existam esquadrões da morte sendo enaltecidos pelo Brasil, como se fossem mecanismos de proteção de direitos. Como diz tão bem a Juliana, a violação de direitos a pretexto de protegê-los.

Essas eram as considerações. Obrigado pela possibilidade de participação, sinto-me absolutamente contemplado pelos pesquisadores que são referência para minhas aulas em criminologia e para o meu âmbito de pesquisa. Acho que é uma oportunidade histórica, mas espero que ela não se inscreva apenas na história: que ela se torne medida efetiva para superar esse padrão indigno de civilidade e rebaixamento civilizatório ao qual se destina essa interface violenta entre polícia, principalmente, mas, especificamente, para o Ministério Público brasileiro - aqui, chamando à responsabilidade -, que não pode mais se furtar do controle externo da polícia.

Como última nota, soubemos agora da desativação do Grupo Especial de Acompanhamento de Inquéritos contra Policiais no Estado do Rio de Janeiro. Quando você enfraquece o controle externo, que é mal realizado, a gente não pode esperar mesmo uma alteração significativa nesse campo.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor Maurício Dieter, pela intervenção que vem de aportar a esta audiência.

Ouviremos agora a Doutora Marina Pinhão Coelho Araújo, Presidente do IBCC.

A SENHORA PROFESSORA MARINA PINHÃO COELHO ARAÚJO (INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS) - Bom dia, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin! Gostaria, em primeiro lugar, de agradecê-lo por esta oportunidade e, acima de tudo, agradecê-lo pela oportunidade que temos, historicamente, nesta audiência pública, de tentar pensar, refletir, sobre um problema multifatorial, de densidade gigantesca, que tem contribuído para elevar muito as mortes na periferia brasileira.

Gostaria de dizer que já me antecederam pesquisadores e professores que trabalham diretamente nessa área, que trouxeram dados e estruturas. Gostaria de citar a fala da professora Juliana Farias e fazer como que uma continuação da fala dela.

Essa engrenagem, que traz toda essa administrativização das mortes e dos inquéritos, de como esses inquéritos são arquivados na própria engrenagem do sistema e do Estado, está absolutamente legitimada. Quebrar toda essa estrutura não é uma questão simples. Aqui, já vimos que há vários fatores que podem determinar essa desestruturação de um problema muito imbricado na formação da sociedade brasileira.

Como presidente do IBCCrim, quero trazer três pontos para que a gente possa trabalhar e refletir sobre ações que podem ser feitas para minimizar

e desestruturar toda essa engrenagem que legitima as mortes e que legitima o racismo estrutural no Brasil.

O primeiro ponto - e isso já foi traçado e tratado aqui por vários pesquisadores antes, gostaria de ratificar - é a questão da existência e da relevância de um mecanismo de controle externo da atividade policial no Rio de Janeiro. Não temos mais como sobreviver sem esse mecanismo externo. Sem ele, não vamos conseguir traçar a proximidade que o antropólogo Gabriel Feltran tanto colocou aqui. Pra gente se aproximar e ter noção do que está acontecendo e de como a gente pode trabalhar em cima desses resultados, tem que ter um controle externo, tem que ter um monitoramento, tem que ter algo que possa, diuturnamente, falar sobre esse assunto. Hoje, esses mecanismos de controle já são aplicados em várias outras situações. A gente precisa pensar em um controle externo que possa ser aplicado no Estado do Rio de Janeiro para a atuação da polícia. Esse controle externo pode ser trabalhado tanto pelo Estado como e com a complementação de todo o trabalho da sociedade civil. Esse é o primeiro ponto que gostaria de reforçar em todo esse trabalho que vem sendo feito.

A segunda questão que gostaria de colocar, absolutamente viável e já há vários estudos nesse sentido, é a criação de um canal de denúncias que tenha credibilidade, para que as pessoas possam ligar e trazer as questões. Se a gente tiver esse canal, com efetividade e credibilidade, para que as pessoas

possam trazer as questões, também vamos aproximar, de forma institucional, tanto a atividade do Estado quanto a atividade da sociedade civil dos problemas práticos que acontecem no dia a dia. É difícil? É muito complicado um canal de denúncia efetivo, que possa demonstrar que não haverá retaliação a essas falas? A gente precisa, como sociedade civil e Estado, construir isso conjuntamente, na linha de se aproximar da concretude do problema, um canal que possa trazer questões que estão acontecendo todo dia. Não é de um dia para o outro que a gente vai resolver esse problema, precisamos construir mecanismos institucionais.

As outras coisas que gostaria de trazer têm a ver estritamente com a aplicação do direito penal e processual penal.

A primeira é a questão da inviolabilidade de domicílio, já protegida por *habeas corpus* e outras ações, mas a gente tem que manter essa proteção. O domicílio tem que ser inviolável e, como domicílio, entendam-se todas as casas dos cidadãos brasileiros, todos os tipos. Não posso entender que, de um lado, tenho casas em condomínios fechados invioláveis, e, de outro, tenho casas e domicílios nas favelas, violáveis a qualquer momento. A gente não pode mais tolerar isso! Isso tem que ser tratado absolutamente como um problema.

A segunda questão é a aproximação das operações policiais das escolas. A proibição de operações policiais nas escolas, perto das escolas e em locais próximos à circulação de crianças e adolescentes deve ser mantida pelo STF. A

gente viu aqui inúmeros estudos, inclusive nesta ADPF, em cima da quantidade de balas perdidas que mataram crianças e adolescentes.

São medidas concretas, sobre as quais podemos manter proibição e controle, para reduzir a letalidade em relação a essas ações policiais.

Por fim, um pouco na linha do que o Professor Maurício Dieter, que me antecedeu, também falou, gostaria de tratar da necessidade de um trabalho conjunto entre o Ministério Público e o Judiciário, para que, primeiro a investigação e, depois, o processo e punição desses casos sejam efetivos, porque não existe uma solução fácil, tem que ter um conjunto de soluções.

Ao mesmo tempo que monitoro, controlo, autorizo e crio mecanismos de denúncias efetivos, preciso investigar e punir exemplarmente. A punição tem que ser absolutamente punição legal, conforme a legislação brasileira, mas certa. Aqui não há segredos. Beccaria já dizia, há muitos e muitos anos, que a punição certa e efetiva tem uma função cumprida.

A propósito de tudo que já foi falado aqui, por pessoas que estudam muito mais que eu sobre esse assunto, gostaria de colocar esses pontos como pontos concretos para que a gente possa trabalhar efetivamente na redução do problema.

Não é de hoje que esse problema existe; não é de hoje que a gente tem essa situação, só que ela se vem agravando de uma forma que não dá mais para

a gente se omitir. Não é o Ministério Público, não é um ou outro, é todo mundo. Ou vamos trabalhar, em conjunto, sociedade civil, Ministério Público e Judiciário, com toda a complementaridade da jurisdição internacional, ou a gente não vai conseguir sair dessa engrenagem. Engrenagem, como muito bem diz Juliana Farias, que perpetua a administração burocrática das mortes. Juliana, estou-te repetindo, aqui, porque vejo essa frase como um mantra: vamos quebrar essa engrenagem burocrática das mortes! A gente precisa trabalhar com isso. Junto-me à fala da Juliana, dizendo um basta, e coloco o IBCCrim à disposição para essa luta, essa organização e essa reflexão.

Ministro Edson Fachin, muito obrigada por sua atividade nesse problema tão grave para a população do Rio de Janeiro e para a população brasileira.

Bom dia!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito agradecido à Doutora Marina Pinhão Coelho Araújo, que aqui se manifestou em nome do IBCCrim.

Prossigamos às intervenções da manhã de hoje. Agora, teremos a participação do coordenador de comunicação social da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Major Ivan Souza Blaz Júnior, que aqui se encontra presente, juntamente com o tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,

José Ramos da Silva Júnior, e o Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Santos Barbosa.

Com a palavra, o Major Ivan Blaz.

O SENHOR IVAN BLAZ (SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Bom dia, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, bom dia a todas e todos que estão aqui presentes nesta audiência.

Eu queria agradecer a oportunidade, Senhor Ministro, por estar representando a Polícia Militar nesta audiência pública de um assunto tão importante e que se transformou em um tema de grande impacto na vida dos agentes de segurança pública de nosso Estado, a ADPF 635.

Antes de mais nada, aproveito a oportunidade para responder o questionamento que surgiu aqui. Hoje, pela manhã, tivemos um confronto armado na comunidade de Manguinhos.

É importante aproveitar essa oportunidade para explicar a diferença clara entre operação policial e policiamento atacado. Estamos em um Estado que se pretende civilizado e que tem suas forças policiais estabelecidas nas ruas para garantir aquilo que é previsto na Constituição. Contudo, a grande quantidade de armas nas mãos de criminosos no Rio de Janeiro permite que ações

criminosas como essa sejam feitas. Então, policiais foram atacados hoje mais uma vez, como rotineiramente acontece.

Gostaria de entrar na pauta sobre a importância da ADPF que nos trouxe, na prática, a realidade do controle externo. Nunca antes tivemos tamanha sinergia com o Ministério Público. Hoje, as operações são imediatamente comunicadas ao Ministério Público, conforme prevê a ADPF 635; o Ministério Público tem acesso ao aplicativo construído pela Polícia Militar e acompanha *on time* a realização dessas operações e, ao término dessas operações, recebem todo o extrato da operação: o que foi feito, realizado. Então, hoje, esse controle externo é muito eficaz e acontece em um momento extremamente importante, em que esse assunto é discutido. É preciso, sim, ser discutido para nós enquanto sociedade. Porém, a narrativa adotada por alguns participantes mostra uma falta de conhecimento por parte da história da Polícia Militar.

Permitam-me falar, a Polícia Militar foi responsável, pioneiramente, por ofertar a pretos foragidos de engenhos ou libertos a oportunidade de ingressarem no serviço público; foi também a primeira no segmento militar a ter pretos em suas escolas de oficiais, abraçando assim a carreira de Estado, quando nem se imaginava discutir políticas de quotas raciais; em seu posto máximo, comandante-geral ou secretário de Estado, foi a primeira a ter pretos à frente da corporação em um mundo atuante de qualquer força estadual ou

federal. E, com a permissão de Vossa Excelência, Ministro, o STF só foi ter um presidente preto em 2012. Então, acusar essa instituição, que não conhece dentro de seus muros a diferença racial, de racismo estrutural é uma injustiça; e nós a sentimos na pele.

Uma vez sabedores da realidade do Rio de Janeiro, não podemos ignorar a ação criminosa de marginais como protagonistas dessa realidade violenta. Façamos, aqui, a equação mais clara desse nosso estado social: nós temos armas de guerra produzidas em outros países e que cruzam as nossas fronteiras com tamanha facilidade; nós temos uma juventude preta ou parda, pobre, favelada ou periférica que é facilmente assediada por essa força criminosa, que consegue, sim, unir essas armas a essa juventude.

Hoje, quando falamos da ação da Polícia Militar, precisamos nos ater ao que está escrito no art. 144 da Constituição: "policiamento ostensivo". Estas duas missões, senhoras e senhores, não nos pertencem: tráfico internacional de armas não está na nossa alçada, assim como estabelecer políticas públicas para jovens de periferia. Ainda assim, nós o fazemos, haja vista os mais de 7 mil cidadãos acolhidos pelas ações sociais da Polícia Militar nas comunidades, um trabalho feito em parceria com as lideranças locais.

Então, o debate, senhoras e senhores, não pode simplesmente ignorar a existência dessa realidade. Ele precisa existir, é necessário, mas ignorar a

existência dessa criminalidade no Rio de Janeiro, que causa transtornos, ações violentas, disparos de arma de fogo de forma indiscriminada, é subdimensionar esse debate tão importante, e que hoje observamos causar tamanho descrédito junto à boa parte da população, que não vê importância em debatermos um tema tão caro para nós enquanto homens e mulheres que pretendem viver em um local civilizado.

Portanto, conclamo a todos os senhores a não deixarem de citar a Polícia Militar como ente participativo dessa discussão futura, como ente participativo desse desenhar de um novo amanhã. Precisamos estar nisso. Somos homens e mulheres que estão aí diariamente no terreno, reduzindo os números da segurança pública; e nisso temos o Instituto de Segurança Pública, um órgão que se destaca pela sua transparência, que apresenta, mês a mês, a redução da criminalidade no Rio de Janeiro.

Logicamente, quando falamos de letalidade policial, teremos, sim, um número que está em queda, contudo, em termos de número absoluto, ainda é algo muito absurdo. Termos um saldo, ao término de um ano, de mil mortes, isso é algo que não é natural. Porém, dizer que a corporação não faz programas que busquem a redução dessa letalidade não é verdade.

Nós temos o sistema integrado de metas, que estabelece a letalidade violenta como um parâmetro real, material, e que já é uma ferramenta a ser utilizada por Vossas Senhorias, como no controle externo. O sistema integrado

de metas, contabilizado pelo Instituto de Segurança Pública, é uma ferramenta que está aí à disposição da população para essa análise. Hoje, o que precisamos, sim, é ter uma discussão real, prática, que se aproxime da realidade vivenciada não só pelos moradores das comunidades, mas também pelos policiais.

Eu gostaria ainda de finalizar a minha fala lembrando aqui de casos concretos. Recentemente, tivemos o cabo Heron morto em um policiamento ostensivo, parado às margens da Linha Vermelha, garantindo a segurança de quem transita naquela via expressa, foi fuzilado por jovens que estavam a bordo de um carro. Mataram esse chefe de família, policial militar. Um deles foi preso em uma operação feita pela Polícia Militar, com base em dados produzidos pela Subsecretaria de Inteligência. Uma ação que não houve confronto, uma ação cirúrgica, mas que, deixo claro mais uma vez, a existência das operações pautadas em inteligência sempre vai requerer homens e mulheres com coragem para estar pisando no terreno e fazendo aquilo que tem que ser feito.

Hoje, o que precisamos fazer é estabelecer políticas públicas que impeçam o fomento dessa realidade no Rio de Janeiro. Armas não! Não podemos ter mais armas cruzando as nossas fronteiras. E não, não podemos ter essa juventude ociosa sendo assediada pelo crime. Isso torna a realidade do policial militar uma realidade totalmente diferente do policial que atua nessa mesma

missão na França, no Paraguai, nos Estados Unidos, no Japão. Apenas a minha polícia, no Brasil, vive essa realidade do confronto armado com armas de guerra.

Muito obrigado, senhoras e senhores.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Nós agradecemos ao major que vem de utilizar a palavra, o ilustre major Ivan Souza Blaz Júnior, que aqui se fez presente com o tenente-coronel José Ramos da Silva Júnior e o major Rodrigo Santos Barbosa.

Agradecemos a intervenção e o aporte de vossa senhoria e também a presença dos policiais que aqui se fazem presentes, tenente e também major.

Passamos, agora, à intervenção subsequente. Ouviremos o coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, que é da Federação Nacional de Entidade de Oficiais Estaduais (FENEME).

Pois não, Coronel Carlos Alberto, a palavra é vossa, por obséquio.

O SENHOR CORONEL CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR (FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS ESTADUAIS - FENEME) - Bom dia a todos, saúdo ao senhor, Ministro Edson Fachin, do vizinho Estado do Paraná. Fui Comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, Secretário de Segurança do meu estado, presidi o Conselho Nacional dos

Comandantes Gerais e rendo as minhas congratulações pela iniciativa e a condução dessa audiência pública para tratar da avaliação, revisão e aperfeiçoamento da liminar concedida na ADPF 635 e os temas a que se referem, de uma forma que eu considero aberta, inclusiva, dialogada e propositiva.

Nós estamos prontos e dispostos, Senhor Ministro, para ajudá-lo no desafio, que se auto impôs, de transformar sentimentos em comportamentos. O que Vossa Excelência lançou como um desafio no primeiro dia dessas audiências, pensando no melhor para cada cidadão, de cada comunidade do Rio de Janeiro, com a certeza de que as boas práticas, aqui, discutidas e identificadas, terão a oportunidade de ser aplicadas em todo o País, no âmbito da vocação, alcance e competência desta Corte, naquilo que lhe cabe.

Em seu nome, Senhor Ministro, saúdo também a todas as autoridades, instituições e representações que se fazem e fizeram presentes nesta audiência, extensivo a cada cidadão que, direta ou indiretamente, está nos acompanhando ou que, mesmo sem participar da discussão que agora se realiza, será por ela impactado para o pleno exercício da sua cidadania - e o senhor sabe o que é disso que nós estamos falando -, e um sentimento especial de alteridade e solidariedade a todas as vítimas dessa guerra que precisa - concordamos com senhor - ter fim.

Por fim, saúdo e presto uma homenagem especial a todos os policiais do Brasil, que todos os dias deixam as suas casas para realizar um trabalho extraordinário, abnegado e, muitas vezes, heroico. Na maioria das vezes, anônimos, arriscando suas vidas, com uma frequência e gravidade que os diferenciam da maioria das pessoas, em cada palmo, rincão ou quebrada deste País, destacando aqueles que estão, neste momento, lutando por sua vida ou por sua saúde, feridos em ação na linha do dever, e às famílias daqueles que perderam suas vidas na defesa da sociedade. Dentre esses, Senhor Ministro, uma referência diferenciada aos policiais que trabalham no teatro de operações único do Rio de Janeiro - provavelmente um dos mais perigosos do mundo para policiais exercerem suas atividades - e que lidam com toda a sorte de perigos, obstáculos, limitações, desafios e incompreensões, de forma cotidiana.

A Feneme, que aqui se faz representar, é a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, que congrega mais de 50 entidades de oficiais militares, das polícias militares e corpos de bombeiros, reunindo cerca de 75 mil militares estaduais, tendo como objetivo fundamental promover o desenvolvimento e a defesa institucional das instituições militares dos estados, de seus oficiais e, dessa forma, proteger também a sociedade que juramos servir e proteger.

Durante esta fala, buscarei, de forma objetiva, contribuir para os objetivos desta audiência, em especial, a discussão dos princípios que baseiam medidas para a redução dos incidentes de letalidade policial, para prevenção da mortalidade de policiais, para o controle de eventuais violações de direitos humanos e desconstrução de práticas decorrentes de racismo estrutural por integrantes das forças de segurança, propondo algumas medidas para adoção de protocolos de uso da força de modo proporcional e progressivo, para melhoria do treinamento, estrutura e segurança jurídica da atuação dos policiais, daqueles que atuam no policiamento das comunidades violentas, em especial.

Nesse sentido, Ministro, tomo a liberdade dizer que entendemos que é perigosamente temerário abordar o tema pela vertente predominante ou exclusiva do controle externo e restrição de ações, dando às ações das forças policiais envolvidas nesse cenário complexo e perigoso um cunho perversamente intencional, que não traduz as vontades e esforços institucionais das corporações envolvidas nem faz justiça, tampouco, aos sacrifícios diários dos policiais que atuam na linha de frente.

De outro norte, reconhecemos como urgente lidar com as questões relacionadas à letalidade policial e ao uso da força, porque elas estão no âmago da legitimidade policial, remetendo aos Princípios de Peel, que guiam até hoje a legitimidade da construção da identidade das polícias modernas.

Como sabemos - e o senhor sabe -, a polícia ocidental, como a conhecemos, vocacionada para proteção do cidadão e seus direitos, é uma inovação iluminista trazida por uma nova forma de pensar o Estado não mais garantidor de privilégios, mas protetor de direitos naturais e inalienáveis, uma forma de garantia da dignidade humana.

Poucos se apercebem, mas é no artigo 12 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão onde encontramos, após enumerar os direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, a afirmação que sustenta essa visão iluminista das polícias modernas. No artigo 12, está dito que a garantia dos Direitos do Homem e do Cidadão necessita de uma força pública. E essa força é, portanto, instituída para benefício de todos, e não utilidade particular daqueles a quem é confiada.

Por isso mesmo, privar o cidadão da ação da força pública, por meio de suas forças policiais, é medida extrema que afeta direitos fundamentais e princípios constitucionais, exigindo ação corretiva imediata, urgente e estruturante de suas causas, para, com a máxima brevidade, restituir esse serviço público ao cidadão, claro que em bases que alterem a relação de tensionamento, muitas vezes desastrosas, cujos os depoimentos aqui presenciados nos deram retrato importante e que devem ser levado em consideração.

Mais do que isso, Ministro. Não fosse pela questão filosófica, ainda carece de avaliação suficiente, com evidências robustas, o impacto da restrição de atuações em territórios historicamente dominados pelo crime e pela violência não estatal por organizações de estruturas criminosas que dominam as comunidades do ponto de vista individual e coletivo, tanto no espaço público como no privado, e que alimentam o principal dos polos da violência que buscamos controlar. Aliás, controle territorial que transforma qualquer presença preventiva da força policial em um confronto potencial, como relatado há pouco pelo porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, Senhor Ministro, entendemos que há de se separar, em dois grandes grupos, os incidentes de letalidade policial. Grupos para os quais há diagnósticos prévios, medidas preventivas e ações corretivas diversos.

Em uma face, tratamos do uso da força, inclusive letal, por ações intencionais e ilegais, relacionadas a desvios de conduta individuais ou coletivos, com ações escusas que precisam ser tratadas em todas as dimensões, desde o recrutamento e seleção da força policial até as necessárias e rigorosas ações de controle e correição com aplicação da lei.

Para estas situações, a apuração, responsabilização e punição dos crimes cometidos padecem das mesmas dificuldades e fazem do Brasil um dos países com menores índices de resolução de crimes, mesmo que, paradoxalmente,

tenha uma das maiores populações carcerárias - a maioria em situação de cárcere provisório, não definitivo.

Em outra face, tratamos do uso da força, inclusive letal, por situações contingenciais decorrentes do contexto de atuação das forças policiais em ambientes intrinsicamente perigosos e complexos. Para essas situações, é necessário avaliar cada um dos elementos que compõem o cenário e contingenciam o uso da força ou impõem a ausência progressiva do Estado, notadamente da força policial, realimentando e reforçando os mecanismos de produção de confronto, tensionamento e violência.

Como primeiro elemento nesse sentido, destaco as verticais federais de produção da violência, que, não gerenciadas em sua origem e não evitadas em sua dinâmica, acabam, na presença opressora e violenta das organizações criminosas, dominando territórios de exclusão do Estado para monopólio sobre as vidas de seus ocupantes. Sabemos - e foi falado aqui inclusive pelas organizações não governamentais - que armas não são fabricadas nas comunidades e são de competência federal, a quem cabe a competência não só para controlar, como possui os meios para fazê-lo. Drogas não são produzidas nas comunidades e são de competência federal, a quem cabe controlar e possui os meios para fazê-lo. A lavagem de dinheiro não ocorre nas comunidades e é de competência federal, a quem cabe a competência para controlar e também possui

os meios para fazê-lo. O mesmo se aplica a fronteiras internacionais, portos e aeroportos, ou ao sistema financeiro, onde essas estruturas criminosas se fortalecem e poderiam ser desarticuladas, que não estão nas comunidades, são de competência federal, que deveria fazê-lo e possui os meios jurídicos para tal.

Entretanto, é o policial ostensivo e preventivo quem lida com as consequências dessas questões nos territórios violentamente dominados e impactados pela corrida armamentista decorrente da disputa por espaços para a prática criminosa com exclusividade. Mesmo sendo um caso extremo e peculiar na sua dimensão e complexidade, o cenário do Rio de Janeiro é reproduzido em menor escala em outras capitais; e, em outros territórios nacionais, também é o policial da radiopatrulha, o policial que deveria ser eminentemente preventivo e comunitário, quem acaba enfrentando o resultado, o vertedouro dessas incongruências de crimes e práticas não prevenidas na sua origem, ou não prevenidas pelos meios de inteligência que normalmente minimizam o uso da força, e é empurrado para uma violência que não é intencional, mas contingencial.

A hostilização constante e violenta em relação à presença policial, que deveria ser natural em qualquer tempo e espaço, torna qualquer ação rotineira um empreendimento complexo e perigoso, alimentando um ciclo danoso e cruel para todos. O domínio armado do território pelas organizações criminosas reduz a presença policial e torna cada intervenção menos frequente, efetiva e

pacífica. Isso solapa a eficácia e a legitimidade policial nesses territórios, potencializando e empoderando as organizações criminosas, reduzindo a capacidade de ação da força policial, minando a legitimidade e a confiança da população na sua polícia e realimentando a espiral de degradação humana.

Se a permanência da força policial em atuação parece alimentar o ciclo da violência e significar um esforço inócuo e insano, o que significa sua retirada ou restrição senão a dimensão de uma paz romana, sob o império do crime e o reconhecimento da impotência do Estado? É nesse sentido, Ministro, que eu ouso lhe provocar à reflexão.

Para o primeiro grupo de ações letais, violentas ou violadoras de direito relacionadas aos desvios de condutas, as ações corretivas a serem inseridas em um plano de redução dos incidentes estão fortemente relacionadas às questões de controle que Vossa Excelência tão bem valorizou durante as suas falas e que enfatizou na sua decisão: fortalecimento das corregedorias externas, com definição clara de competências e responsabilidades; em caráter preventivo, ações de acompanhamento, antecipação de incidentes e, se necessário, capacidade de investigação, reunindo as vantagens na proximidade que favorece a prevenção e a educação dos policiais com a independência e o espírito *pro societate*, que fortalece o rigor e o controle daqueles que protegem a sua instituição naquilo que tem de mais nobre, que é a vocação de servir; o fortalecimento dos mecanismos de

transparência e controle externo para os desvios de conduta, com responsabilidades claras e inequívocas quanto às competências sobre investigação, denúncia e processamento dos acusados e, em especial, a divergência a respeito da competência sobre os crimes letais contra a vida; a presença sistemática do Ministério Público e da perícia oficial independente, por meio de protocolos operacionais aplicáveis de forma sistemática e continuada, como demonstrou o representante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, corroborando o que já havia dito o representante do Ministério Público do mesmo Estado.

No segundo grupo, Ministro, o do uso do contingencial da força, inclusive letal, questões mais profundas e estruturantes precisam vir à discussão quando esta é contingencial.

Em primeiro lugar, é importante destacar, Excelência, a irracionalidade do sistema policial brasileiro, de ciclo partido, que tanto prejudica a efetividade nas forças policiais.

É de se destacar que as Polícias Militares, Excelência, a polícia mais presente nas ruas, justamente a que mais interage com o cidadão, a cidadania e seus espaços de exercício e exatamente aquela que responde pela maior porção da intervenção na rotina do cidadão, seja para prevenir o crime e a violência, seja para restaurar a ordem quebrada, é alijada de importantes instrumentos legais de

atuação acessíveis a praticamente todas as polícias ocidentais contemporâneas, e são todas de ciclo completo.

Isso torna o maior contingente policial à disposição da população uma polícia de encontros e flagrantes, de acasos, naturalmente mais arriscados, violentos e menos controlados, em um cenário onde predomina a territorialização do crime, protegida por arsenais impensáveis em mãos criminosas.

É preciso também valorizar a formação humanista do policial e, nesse sentido, é fundamental defender a adoção do nível superior para o exercício da atividade policial, com recrutamento e seleção diferenciados e uma formação que amplie a capacidade de intervenção, levando em conta aspectos complexos e diversos.

As corporações precisam ser apoiadas na proteção por mecanismos institucionais contra a interferência política, aqui relatada à exaustão no cenário carioca, ao tempo em que se fortalece o controle social com bases bem definidas.

Os objetivos imediatistas que levam a estratégias superficiais e perigosas estão associados, muitas vezes, à interferência na atividade policial com objetivos eleitorais ou eleitoreiros e encontram fortalecimento na ausência de mecanismos de proteção ao mandato dos gestores policiais, de proteção à

meritocracia na ascensão profissional e a proteção da escolha técnica de funções de comando e gestão operacional.

Com essas bases, é necessário que seja estabelecida uma dimensão de normatização, acompanhamento, melhoria e forçamento de políticas, diretrizes e procedimentos voltados para a redução da letalidade, controle da força e prevenção de violação de direitos de caráter nacional.

Ouso sugerir que o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais, por sua representatividade, pode se constituir em uma instância geradora dessas referências e autorreguladora de sua aplicação em uma primeira instância.

Aumentar a segurança jurídica do policial que atua de acordo com os protocolos também é premente. A insegurança jurídica é, por vezes, o fantasma que assombra a atividade operacional. E, muitas vezes, o temor da punição decorrente dessa insegurança acaba alimentando uma cadeia de ocultação de prova, de alteração de local de crime, práticas que devem ser repudiadas, excluídas e punidas quando realizadas.

Finalmente, Ministro, entendemos que a questão deva ser abordada de forma complexa e multidimensional. Fortalecer a dimensão de controle sem atacar a mudança das instituições naquilo em que elas não atendam ao anseio da sociedade, com certeza, é um caminho que já foi trilhado, precisa ser fortalecido, mas não exaure a questão. Também não é possível dissociar a redução

da letalidade, a redução da violação de direitos e a extinção do racismo estrutural, nas forças policiais das demais políticas públicas que afetam diretamente a segurança pública.

É nesse sentido que eu concluo dizendo que as associações representadas pela Feneme entendem que o tema é relevante, entendem que a medida extrema atingiu o seu objetivo, porém que as bases mais profundas que a motivaram devem ser urgentemente discutidas para que as mudanças verdadeiras sejam implementadas; e dizer que acreditamos que uma única morte decorrente de intervenção policial deve ser estudada, na perspectiva de sua prevenção, até a exaustão, que os mecanismos que levaram a isso devem ser neutralizados e que as práticas devem ser melhoradas. Mas que não há saída para esse problema sem a participação da polícia como protagonista.

Nesse sentido, volto a elogiar, como muitos que me antecederam fizeram, o caráter dessa audiência pública como formuladora de decisões que possam influenciar políticas públicas. Da parte das polícias militares, foi um grande prazer e uma grande honra.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior pela contribuição que traz a essa audiência pública.

Ouviremos agora, na continuidade dos trabalhos, o Deputado Waldeck Carneiro, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pois não, peço que Vossa Excelência utilize a palavra. E também aqui é bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO WALDECK CARNEIRO (DEPUTADO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Muito obrigado, excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, a quem eu saúdo. Cumprimento também o Procurador Federal de Direitos do Cidadão, o Senhor Carlos Vilhena, saúdo também todas as participações nesta audiência pública: os colegas professores, pesquisadores, representações de entidades da sociedade civil, autoridades policiais, enfim, todos os que participam aqui na sala virtual ou nos acompanham pelas redes sociais.

Quero cumprimentar enfaticamente o Ministro Edson Fachin por seu voto na ADPF 635, posteriormente corroborado pelo Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal, e também pela iniciativa, excelentíssimo Senhor Ministro, de promover esta audiência pública sobre tema tão complexo, tão desafiador e tão grave da vida do Rio de Janeiro, que é a letalidade policial, sobretudo com o foco de buscar ações concretas, medidas efetivas que possam superar esta cultura ou esta lógica que faz com que as nossas forças de segurança sejam aquelas que mais matam, que mais morrem, no Brasil, talvez, uma das que

mais fazem isso no mundo. Aliás, fazendo essa audiência pública, ainda sob o impacto, por exemplo, do assassinato, na madrugada da última quinta-feira, do Cabo Heron Ferreira, que foi alvejado, na Linha Vermelha, via expressa aqui no Rio de Janeiro, que dá um exemplo concreto da gravidade e da complexidade da situação que enfrentamos nesta audiência.

Eu queria dizer, em primeiro lugar, que é muito difícil abordar este tema sem lembrar, sem mencionar a tradição autoritária do Estado brasileiro, que tem várias marcas importantes nesse sentido como, por exemplo, a mais dramática de todas, a marca da escravatura, mas também, em momentos mais recentes, a marca de uma ditadura que também prendeu arbitrariamente, matou, torturou, exilou. E também uma outra marca é exatamente essa de que tratamos hoje, as décadas de violência policial no Rio de Janeiro, as décadas de enfrentamento ao crime sob a lógica da guerra ao tráfico que, nesse período de tempo, não produziu resultados efetivos a não ser um aumento mais significativo da violência sob diferentes formas de manifestação. Exemplos dessa violência de Estado são vários: as mortes provocadas pelas forças de segurança em confrontos, ou aquelas provocadas até ilegalmente por meio de execuções sumárias, prisões arbitrárias, muitas vezes dirigidas a segmentos específicos da população - e aqui é bom lembrar que essa tradição autoritária do Estado brasileiro a que fiz menção há pouco tornou-se, por assim dizer, um componente do processo de formação da

sociedade brasileira; e essa violência de Estado historicamente se volta prioritariamente para segmentos excluídos, empobrecidos, desprovidos do acesso a bens econômicos e culturais, ainda que produzidos coletivamente, ou seja, a segmentos mais vulnerabilizados da população.

São também exemplos de violência de Estado os desaparecimentos forçados de corpos, práticas que dificultam a investigação dos homicídios, adulterações da cena do crime para impossibilitar e dificultar, quando não impedir, a responsabilização dos autores, ocupações que são muito frequentes em comunidades, aliás, o objeto preciso da ADPF, colocando em risco, muitas vezes até em horário escolar, várias comunidades do Rio de Janeiro, casas de moradores, residências que são utilizadas indevidamente como plataformas de tiro pelas forças de segurança, ameaças, maus-tratos, constrangimentos a moradores, enfim, obtenção de fotos, acesso a informações de forma autoritária, ao arrepio da lei. Enfim, são vários exemplos dessa violência de Estado contemporânea de que estamos tratando aqui.

Esse fenômeno se torna ainda mais complexo com o recrudescimento da presença de milícias ou narcomilícias em várias comunidades do Estado do Rio de Janeiro, que assumem o controle territorial e ali passam a viger dispositivos que não têm nada a ver com a Constituição. Ali passa a viger uma outra coisa que não é mais a República no dia a dia das pessoas, na liberdade de ir

e vir, na economia. Portanto essa violência de Estado se agrava tendo em vista que muitas vezes se identifica até a presença de agentes públicos integrando esses grupos delituosos organizados sob a forma de milícias e narcomilícias em todo o estado.

Os dados gerais são assombrosos, e nós sabemos disso. Em 2019, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, de cada 100 mortes violentas intencionais, no Brasil, 11 eram provocadas pela polícia, em relação ao ano de 2018. E a maior parte dessas vítimas - isso o anuário mostrou também - são pessoas negras, 75,4%, como aponta esse mesmo relatório.

No Rio de Janeiro, desde o começo da pandemia, essa tragédia sanitária e humanitária sem precedentes que vivemos o Brasil, dados do Instituto de Segurança Pública, portanto, órgão oficial do Estado, dão conta de que a letalidade policial, de março a maio de 2020, por exemplo, Ministro, aumentou 28,35% em comparação com o mesmo período em 2019, sendo que os indicadores nacionais apontam que a letalidade policial, no primeiro semestre de 2020, cresceu 7%, em relação aos primeiros seis meses do ano de 2019. Ou seja, no Rio de Janeiro o indicador foi quase quatro vezes superior que a média nacional.

Por isso a importância da ADPF 635, especialmente no tocante, por exemplo, à proibição do uso de helicópteros blindados, conhecidos como caveirões aéreos, usados como plataforma de tiros em operações policiais; a

importância de se preservar os vestígios da cena de crime; de se evitar as remoções indevidas de corpos, ainda que sob pretexto de prestação de socorro. Ou seja, a necessidade de documentar provas periciais, laudos, exames de necropsia, de modo a assegurar investigações independentes, rápidas, eficazes, completas, imparciais.

Além disso, o STF teve a delicadeza e a sensibilidade de definir a prioridade nos casos que tenham crianças como vítimas. Aliás, fazemos essa audiência pública, hoje, também sobre o impacto do que aconteceu com o menino Kaio Guilherme, na sexta-feira agora, na Vila Aliança, em Bangu, zona oeste da Cidade do Rio de Janeiro, que participava de uma atividade numa instituição que promove reforço escolar - onde sua mãe, inclusive, é a professora -, e foi alvejado na cabeça, de maneira, portanto, absolutamente grave e se encontra em estado gravíssimo.

O Instituto Fogo Cruzado define que, na região metropolitana do Rio de Janeiro, só em 2021, já foram quatro crianças atingidas pelas chamadas balas perdidas, sendo duas delas vítimas fatais, foram levadas a óbito.

Quero também dizer que, contrariamente a uma vertente que se levantou, Professora Jaqueline Muniz, assim que a ADPF foi... teve decisão liminar do Ministro Fachin, em agosto, corroborada pelo STF, por todo STF, levantou-se uma vertente de interpretação de que isso favoreceria o crime e inibiria o combate

ao crime no Rio de Janeiro. Ora, os dados não apontam nessa direção. Estudos do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da minha querida Universidade Federal Fluminense, onde também sou professor, mostram que, com a restrição das operações policiais, houve uma redução de 75.5% de mortes em decorrência das operações policiais nas favelas, se comparado com a média do mesmo mês, no intervalo, Ministro, de 2007 a 2019. Portanto, é um dado muito revelador, é um dado retumbante, eu diria.

Por outro lado, essa mesma pesquisa mostra que houve uma redução de 47.7% dos crimes contra a vida, e 39% dos crimes contra o patrimônio, também em comparação com aquele mesmo intervalo de tempo, de 2007 a 2019.

E, paradoxalmente, durante o período da intervenção federal militar no Rio de Janeiro, no ano 2018, os indicadores não foram positivos em relação ao arrefecimento da violência. Ao contrário, houve um aumento de 53% dos confrontos armados durante a vigência da intervenção federal da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e houve aumento de 36.3% durante os 10 meses da intervenção nas ações policiais nas mortes decorrentes das intervenções ações policiais.

Portanto, a ADPF não favoreceu o crime, como se dizia, e a intervenção federal militar, no entanto, acabou com indicadores negativos, seja em

relação aos confrontos armados, seja em relação às mortes decorrentes da violência policial.

Os dados gerais também dizem, por si só, muita coisa. Em 2017, a maior parcela das vítimas decorrentes das operações policiais, no Brasil, quase 100%, 99.3%, eram homens, jovens, 77.9%, e negros, como já afirmei aqui, mais de 75%, mais de 3/4 das vítimas.

Por isso, eu quero aqui ressaltar que é importante que a gente possa desenvolver propostas concretas, objetivas, efetivas e que tenham o concurso do conjunto de segmentos, de instituições, de atores e atrizes, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, as forças de segurança, a sociedade civil organizada, a comunidade acadêmica, sobretudo, os grupos de pesquisas, os laboratórios, os pesquisadores que estudam, há muito tempo, e nos ajudam, de maneira indispensável, a entender melhor o fenômeno da violência no Rio de Janeiro.

Entre essas medidas, eu acho que é importante ressaltar, é claro, a criação - já se falou disso aqui - de um plano estadual de redução da violência policial e da violência de Estado. Um plano estadual elaborado de forma participativa e que tenha repercussão também nos municípios fluminenses, que haja também planos municipais nesse sentido.

Eu não mencionei, aqui, mais um dado também muito grave, um indicador muito sério desse fenômeno no Rio de Janeiro, excelentíssimo Senhor Ministro, Senhoras e Senhores, é que na Baixada Fluminense, por exemplo, os indicadores representam quase 40% das mortes decorrentes de intervenção policial no Rio de Janeiro. Quase 40% dessas mortes se concentram em bairros, comunidades, favelas, quebradas da Baixada Fluminense. Um indicador fortíssimo. E sempre importante lembrar que nós estamos tratando da região metropolitana mais complexa do Brasil. Entre outras frentes de trabalho da Assembleia Legislativa, eu presido a Comissão Especial da Região Metropolitana. A região metropolitana do Rio de Janeiro é um caso à parte, não é para amadores, concentra quase 75% da população de todo o Estado. Isso é sem precedentes, não ocorre em nenhum Estado brasileiro que se organizou em regiões metropolitanas. Além dessa ultra concentração populacional na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos também uma marca central dessa região do nosso Estado que é a desigualdade estrutural. As desigualdades são profundas, abissais. Então enfrentar esse problema, no Brasil todo, é muito desafiador, mas sobretudo no Rio de Janeiro e no contexto da nossa complexa, desigual e desequilibrada região metropolitana.

Ainda na linha das propostas, para além dessa - eu acho que seja matricial - elaboração de um plano estadual com repercussão na elaboração de

planos municipais, queria mencionar - e já foi mencionado aqui, só quero corroborar - o desafio de implementar políticas públicas que combatam o racismo institucional, porque, evidentemente, o corte racial está fortemente presente no fenômeno que estamos aqui discutindo, inclusive também no tocante à intolerância religiosa, porque o Rio de Janeiro é palco de sucessivos ataques, vilipêndios a templos religiosos, notadamente - não apenas, é verdade - templos religiosos de matriz africana. Eles são agredidos, vilipendiados, seus líderes religiosos são afrontados, humilhados, e isso faz parte desse contexto que precisa ser enfrentado por políticas públicas duradouras de enfrentamento ao racismo institucional. Claro, é preciso também ter política na forma de programas, ações, iniciativas concretas para atendimento psicossocial, jurídico às mães e às famílias de vítimas de violência, vítimas civis e vítimas policiais, evidente, inclusive com um fundo de apoio, porque muitas dessas famílias não têm como lidar com esse processo depois, meios para enfrentar as consequências dessa violência em suas vidas.

Outro aspecto ainda é o desenvolvimento do enfrentamento às milícias. Isso é central, provavelmente o problema mais grave do Rio de Janeiro. É preciso enfrentá-las onde dói mais, tentando constrangê-las, bloquear as suas atividades econômicas. Isso é vital. Elas estão avançando muito no setor da construção civil, por exemplo. Dominavam vários setores econômicos das comunidades e, agora, avançam de maneira atrevida, ousada, desarrazoada, na

área da construção civil, em várias comunidades populares do Estado do Rio de Janeiro.

É preciso ainda, Ministro, enfrentar essa violência que afeta diretamente a democracia. Essas milícias deixam de se satisfazer com o apoio a candidatos e passam a oferecer candidatura para ocupação de lugares institucionais do Estado brasileiro. Isso explica, em boa medida, recorrentes assassinatos de candidatos e pré-candidatos, em períodos eleitorais, no Rio de Janeiro, notadamente na Baixada Fluminense, mas não só. E, de maneira estruturante, uma política de longo prazo, duradoura, longeva, de Estado para o enfrentamento das desigualdades econômicas e sociais nas favelas, nos territórios periféricos, nas áreas populares.

Nesse sentido, quero comunicar ao Ministro e a todos e todas, nós aprovamos, em dezembro do ano passado, a Lei nº 9.131/2020, que institui o Plano de Desenvolvimento e Cidadania e Direitos em Territórios de Favelas e Demais Áreas Populares no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se não enfrentarmos, de maneira estrutural, o fenômeno da desigualdade, que está, em boa medida, na base dessa violência, toda e qualquer ação correrá o risco de se transformar em enxugamento de gelo. Ou enfrentamos, de uma vez por todas, no Rio de Janeiro, o fenômeno da desigualdade: famílias, pessoas que vivem distantes, às vezes quinhentos metros uma das outras, em condições, objetivas e subjetivas,

completamente diferentes; no mesmo bairro, mas com uma diferença profunda, abissal das suas condições concretas e cotidianas de vida, em várias favelas da zona sul do Rio de Janeiro, as várias favelas da zona sul de Niterói e bairros de camadas médias altas visibilizados por políticas, serviços, ações do Estado, enquanto as áreas populares só conhecem, de um modo geral, a ação do Estado de forma violenta. Por isso, enfrentar a desigualdade é, a meu ver, um pressuposto fundamental para que essas ações que o Supremo reclama, a justo título, de enfrentamento da violência e das morte decorrentes da letalidade policial, dependem, a meu ver, em boa medida, de ações de longo prazo, de longo fôlego, para combater as diferentes formas de desigualdades no Estado do Rio de Janeiro e sobretudo as que se abatem há muito tempo as áreas populares, e que desconsideram, Ministro, e aí concluo, o grande potencial desses territórios, feitos de criatividade, feitos de solidariedade, feitos de empreendimento popular, que muitas vezes dependem de um petelequinho do Poder Público, um mínimo incentivo já é capaz de consolidar ações criativas, empreendedoras, solidárias, que se veem cotidianamente nos territórios de favela do Rio de Janeiro.

No enfrentamento à pandemia, por exemplo, já há um pouco mais de um ano, o que se viu nesses territórios populares, de um modo geral, não foi a presença do Poder Público, Ministro, foram as redes locais de solidariedade, as redes de solidariedade implantadas no próprio território pelos coletivos, pelas

associações, pelas entidades as mais variadas, que deram respostas que faltaram por parte do Poder Público, por parte do Estado, no enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, ajudando assim a fornecer itens de sobrevivência, itens de higiene, a difundir informações preventivas, a ajudar transportar paciente, a ajudar a fazer cotizações para pagar enterros de vítimas fatais da covid. Enfim, foi isso que vimos nessas comunidades.

Portanto, são áreas de muito potencial, e é preciso inverter a lógica violenta que se abate sobre elas em boa medida, não apenas, é claro, mas, em boa medida, também com a participação do Estado, notadamente de suas forças de segurança.

É a manifestação que queria fazer, dentro do meu tempo, agradeço o convite e a oportunidade de me manifestar nesta audiência pública.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado à participação do Deputado Waldeck Carneiro, que aporta a sua contribuição nesta audiência pública.

Prosseguimos, agora, com a participação de Heder Martins de Oliveira, Presidente da Associação Nacional de Praças Policiais e Bombeiros Militares Estaduais, e do Doutor Jair Ribeiro Júnior, da Associação de Praças da Polícia Militar do Paraná. Desde logo agradeço a presença do Doutor Jair e reitero

aqui as nossas condolências pelo passamento da Senhora Vanessa Fontana na última sexta-feira.

Vamos, então, dar seguimento. Com a palavra o Presidente da Associação Nacional.

O SENHOR HEDER MARTINS DE OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS) - Bom dia, excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, a quem cumprimento, e por intermédio de Vossa Excelência cumprimento a todos do STF, principalmente aos serventuários que estão nos permitindo participar desta audiência. Quero também cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras pesquisadores, os quais também diuturnamente nos balizamos por meio dos seus estudos, das pesquisas, são profundos conhecedores, produtores de conhecimento na área da segurança pública.

De fato, o Estado do Rio de Janeiro é sim um grande violador de direitos humanos. E aqui faço uma pequena introdução para dizer que, com muito sacrifício, com muita luta, nós conseguimos aprovar, no Congresso Nacional, a Lei nº 13.967, que nós praças consideramos a alforria dos policiais e bombeiros militares no que diz respeito ao seu regramento administrativo, e que acaba com a pena de prisão administrativa nas instituições policiais e bombeiros militares.

Para nossa triste surpresa, o Estado do Rio de Janeiro, por meio da ADI 6.595 questiona esse instituto. A Bahia também acabou fazendo a mesma coisa, por intermédio da ADI 6.663. Isso só demonstra que o Estado brasileiro, o quanto ele é voraz, o quanto ele não respeita a dignidade da pessoa humana.

De fato, todas as vidas, sem exceção, são importantes. Todas, sem exceção. E o que nos leva a acreditar que o tema tomou um volume, tomou uma dimensão que está fora de controle, é quando o STF se manifesta através do nosso Ministro-Relator, impondo condições para que o Estado não mais atue nas suas ações e operações. Isso demonstra, a nosso juízo, a falência do Estado no campo da segurança pública, se é que podemos chamar que a segurança pública tem um campo. Para alguns, sim, para outros, nem tanto.

E nos causa perplexidade que esse tema... Nós já, ao longo dos tempos, eu tive a oportunidade de participar de diversas audiências públicas no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, está aqui o Professor Luiz Eduardo Soares, que participou - quando eu ainda integrava o Conselho Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça - de uma de uma audiência pública dentro do Ministério da Justiça, porque, a bem da verdade, nós estamos a discutir, sim, crimes, estamos a discutir vidas que foram ceifadas, mas ela em nada vai se resolver se o Estado Brasileiro não se empoderar de uma política pública de segurança pública.

No passado, há dois, três, quatro governos pretéritos, nós tínhamos ainda política de governo. Agora, nem de governo mais nós possuímos. Nós temos política de gestor. É minha política, eu, o eu quero, eu defino, eu, o eu. Saiu, inclusive, do campo de uma política de governo. Nós jamais tivemos uma política de estado.

Nós sabemos que os três grandes pilares das políticas públicas nacionais são saúde, educação e segurança pública. Ainda que consigamos criticar - e devemos -, no campo da educação, no campo da saúde, a segurança pública passa a largo dessa discussão. Esse foco desse debate, Rio de Janeiro, não poderia dar outro resultado, senão esse trágico. Quando num estado rico como é o Estado fluminense, nós temos os últimos quatro, cinco ex-governadores, se não estão presos, estão respondendo a processos; nós tivemos, no Tribunal de Contas do Estado, que não fechou, porque ainda tinha uma única conselheira. Então, um estado tal, que é deixado à margem das discussões do caráter republicano, não pode resultar em outra questão, senão essas atrocidades que ocorrem.

Por certo, também, nós estamos aqui a discutir as vítimas causadas por intervenções policiais. E é compreensível o local de fala de cada um dos pesquisadores e pesquisadores, mas todas as vezes em que nós trazemos o debate a morte de policiais, sejam eles civis ou militares, ela é relativizada, a partir do ponto de vista que diz, olha - aí, seccionam essa pesquisa e diz -: Não, foi em

serviço ou foi fora de serviço? Como se a morte de um policial, fora de serviço, fosse menos importante.

Eu acho que os estudos e que as pesquisas que trazem têm que trazer, para esse campo de debate também esse enfrentamento, porque nós podemos aqui discutir, no campo teórico - e já disse, aqui, estudo lei sobre os referenciais teóricos de todos os senhores e senhoras -, mas a minha fala, num segundo momento, ela vai se dar num campo que, por certo, não vai encontrar guarida em lugar nenhum dos senhores e senhoras nos referenciais teóricos. Mas ela vai encontrar guarida no sentimento. E Vossa Excelência, Ministro, sabe muito bem que sentimento não gera direito. O direito está posto, o que é postulado, que está dito, que está consignado. Mas há, na categoria, mais notadamente a categoria dos praças do Brasil, uma sensação de abandono por parte do Estado. Ninguém quer, em momento algum, sair para o enfrentamento.

E aqui, nós podemos acompanhar as falas, existem dois tipos de enfrentamento. Aquele que é o enfrentamento decorrente de uma ação, que o resultado morte pode haver de qualquer um dos dois lados. Mas temos também aquele, como foi dito aqui, que isso é abominável, é condenável, sob qualquer espécie, de execuções sumárias. Aí, nós não estamos falando de polícia. Esses não são policiais. Aí, nós estamos falando de bandidos, sejam eles fardados ou uniformizados. Mas, no confronto, quando se vai para uma operação - e é claro que,

quando o Estado do Rio de Janeiro acolhe a determinação de Vossa Excelência de não executar operações, é claro que a letalidade policial vai ser reduzida - reduziu-se o número de operações.

Para nós que somos praças, para nós que fazemos, que ocupamos os bancos das viaturas todos os dias, quando se vai para uma operação, ela vai, absolutamente, planejada, pensada e sob controle. Basta que haja o primeiro tiro, que o descontrole é. E aí não é dizer que falta capacidade profissional, não é dizer que falta engajamento, não é dizer que falta qualificação.

Diz-se em nosso meio, isso é uma verdade: "Olha, se você ouviu um tiro, você está vivo!" Porque inúmeros são os tiros na cabeça que não se ouve. Então, entender o lado policial também é extremamente importante para que possamos chegar a uma solução, mas enquanto não houver uma política pública de Estado, nós não veremos luz no fim do túnel.

Está aqui o Professor Luiz Eduardo Soares, nós tivemos, no passado, O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - o Pronasci, eram 94 ações. Os governos abandonam esse plano. Esse plano só foi efetivado a partir de uma bolsa de estudo, que era uma questão pecuniária, e deixou de lado as outras 93 ações, que tratavam segurança pública com cidadania.

Um Estado conflagrado como é o Rio de Janeiro, é lastimável dizer isso, mas ele não tem solução, se nós não pensarmos uma política de Estado.

Uma boa prática implementada foram as UPPs, mas foram deixadas de lado. Não adianta colocar a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, não adianta colocar o Estado, a partir da sua representação no campo da segurança pública, se as outras políticas públicas não forem impostas ali. Esse estado de letalidade não vai acabar.

Eu sou policial militar, aqui em Minas Gerais, sou Subtenente. Só para se ter uma noção, o Professor Luiz Eduardo disse muito bem, em algumas ocasiões, que Minas Gerais é uma ilha no campo da segurança pública em relação aos outros Estados.

A Polícia Militar de Minas Gerais tem, na sua academia, um centro produtor de doutrinas policiais, é provavelmente aquela que mais produz doutrinas no Brasil. Aqui não se tem auto de resistência. Um fato delituoso que envolva uma ação policial, o militar é preso, ele vai responder ao processo, vai discutir se ali há ilegalidade, se houve os princípios das excludentes de ilicitude ou não.

Desde 2002, Minas Gerais não tem mais a pena privativa de liberdade por deixar de engraxar o coturno, por deixar de fazer uma continência. Trouxe para instituição a responsabilidade recíproca. Por mais que nós sejamos uma instituição hierarquizada, com a modernização dos nossos regulamentos aqui

em Minas Gerais, ela trouxe responsabilidade do soldado ao coronel. Responsabilidade para com a sociedade, responsabilidade *interna corporis.*

E o Estado, não só o Rio de Janeiro, mas os demais Estados, passa ao largo dessa discussão, porque ele quer continuar sendo o senhor dos senhores, ele quer continuar tendo a mão pesada do controle administrativo, que em nada muda, porque se isso fosse reflexo, o Rio de Janeiro teria, nas suas instituições, um resultado muito melhor do que se apresenta.

Nós já discutimos, sabemos, vários dos senhores e senhoras - eu estudo sobre os fundamentos, os argumentos dos senhores -, que esse modelo, essa arquitetura institucional nossa é vencida, é ultrapassada, é anacrônica. Duas meias polícias, uma polícia trabalha para a outra. Ambas não entregam o resultado esperado à sociedade.

Quando da redução da criminalidade, o que se espera delas? Nós temos taxas, índices de redução de criminalidade em Minas Gerais, mas você vai na Polícia Civil, por exemplo, você não tem elucidação de crimes, ficam todos parado, uma situação meramente cartorária.

Aqui, neste grupo - um seleto grupo que pensa a segurança pública, que são os pesquisadores-, se formos discutir aqui a polícia que se completa - que eu defendo, por exemplo -, nós vamos encontrar aqueles que defendem uma desmilitarização, nós vamos encontrar aqueles que defendem a

unificação da polícia e tem aqueles que advogam a desmilitarização - que não é o caso, eu não vejo por esse lado. Porque se desmilitarização fosse o resultado puro e simples, por olhar pela arquitetura militarizada, as outras polícias possuiriam um índice de eficiência altíssima, o que não é caso. O que se espera que se combata, de fato e direito, são as causas que levam a essa letalidade.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Heder, desculpe-me interromper a sua excelente apresentação. Se Vossa Senhoria pudesse marchar para a conclusão, o arremate, eu lhe agradeceria, pedindo escusas pela premência do tempo.

O SENHOR HEDER MARTINS DE OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS) - Perfeitamente, Excelência, é porque, na verdade, o meu tempo era 10 minutos, perdoe-me, e eu iria encerrar a minha fala saudando e dizendo aqui que nós perdemos a companheira Vanessa para a covid na semana passada. Ela estaria aqui a falar conosco.

Em síntese, Excelência, para concluir, quando o STF cuida de uma questão que é de Estado, que é de política de segurança pública, significa dizer que o Estado falhou naquilo que deveria fazer. Esperamos agora também que, a partir desta ADPF, de seus desdobramentos, o Estado entenda a necessidade... Não adianta concluirmos que haverá uma decisão para o Rio de Janeiro e, para os

demais estados, não. O que precisa de fato, o que eu defendo, o que a Anaspra defende é que tenhamos uma política de segurança pública de Estado com respeito à cidadania, com respeito à dignidade e aos valores da pessoa humana.

Agradeço e peço desculpa a Vossa Excelência por ter extrapolado o tempo. Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Somos nós que agradecemos ao Presidente da Associação, o Senhor Heder Martins, e agora ouvimos o Doutor Jair Ribeiro Júnior, que vem falar em nome da Associação de Praças da Polícia Militar do Paraná.

Pois não, Doutor Jair.

O SENHOR JAIR RIBEIRO JÚNIOR (ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ) - Gostaria de saudar o Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin e também os demais integrantes e colaboradores do terceiro setor, associações, comandantes dos Poderes constituídos, enfim, e dizer que a Doutora Vanessa Fontana, que nos deixou na semana passada, apesar de lutar bravamente contra a covid, acabou deixando, por meio de uma conversa que tivemos, de aproximadamente quarenta minutos, excelentes arrazoados a respeito.

Ela era formada na área, com doutorado em ciência política, advogada militante, classista, no Paraná, uma precursora na defesa dos direitos

humanos. Aqui incluo profissionais de segurança pública bem como todos, sem distinção, lembrando que o *caput* da Constituição Federal é claro ao informar que é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos a questão da segurança pública.

Nessa linha, a Doutora Vanessa Fontana, da qual me valho aqui - não posso deixar de citar os pontos que conversamos -, de forma brilhante, apontou três situações. Sou advogado nas áreas criminal, administrativa e disciplinar e direito militar, assim, conversamos que o aparato do Estado de forma rígida e opressora não é suficiente. Até citamos o exemplo do PAC, o endurecimento das penas para crimes hediondos, para os representantes das organizações criminosas e respectivas lideranças. Adiantando um pouco mais, a Doutora, de maneira irretocável, falou que precisamos de atuação efetiva por parte do Estado, ou seja, uma política social, de forma a assegurar e proporcionar oportunidades para todos.

O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas existem dois mundos: o pessoal que vive em suas luxuosas coberturas e bens e os excluídos, que vivem na comunidade.

Como proceder? A Doutora novamente nos ensina, por ser conhecedora da ciência, por ser conhecedora das situações que ensejam o aumento

da criminalidade: investindo não a curto prazo e, sim, a longo prazo nos três pilares: educação, saúde e, principalmente, segurança.

Avançando um pouco mais, em respeito aos demais colaboradores e ao adiantado da hora, ela finalizou, por ser uma estudiosa, uma professora, com precisamente quinze propostas. Vou citar aqui algumas situações:

Uso progressivo da força policial. Existe, Excelentíssimo Senhor Ministro e demais profissionais da área de segurança pública e do terceiro setor e Poderes constituídos, uma pirâmide que estabelece o uso progressivo da força, de forma a trazer legalidade para os profissionais de segurança pública. Quais são? Em estado de normalidade, precisamos da presença policial. Se não há a presença policial, alguém está fazendo as vezes do Estado. Temos também a resistência passiva por meio de orientações e verbalizações. Por último, avançando um pouco mais, a agressão física e a potencialidade letal, que seria o uso de arma de fogo.

Todos esses meios, Excelentíssimo Senhor Ministro, falharam, não havia presença policial, verbalização, orientação e oportunidades. Então, do que precisamos? Não de uma política criminal de endurecimento de penas - que vejo com bons olhos -, não somente dessa forma.

Como muito bem deferido na liminar, por Vossa Excelência, da maneira que está, sem investimento de forma, uma logística aplicada, um estudo

dos pontos, um mapeamento dos índices de criminalidade, não é possível uma intervenção policial, uma investidura nos morros. As consequências serão terríveis.

Finalizando e, em respeito, reitero, aos demais palestrantes, ela, brilhantemente, no item 12, citou a obrigatoriedade do uso de câmeras, acopladas nas fardas e nas viaturas, de forma a trazer segurança para a população e, principalmente, para os policiais. Outra situação: qualificação frequente dos policiais militares com mapas da violência. Finalizando, precisão da metodologia do uso progressivo, conforme dito, e compreensão da localidade de aplicação das operações policiais militares. Por fim, o perfil comunitário: quem são essas pessoas, como elas vivem, qual é o papel do Estado?

De forma interdisciplinar, trazendo conhecimento científico e acadêmico, ficam aqui as minhas considerações de que seria impossível trazer todo esse entendimento da forma brilhante como pesquisado pela Doutora Vanessa.

Tenho o arrazoado em mãos, caso haja necessidade, poderemos encaminhar de forma pormenorizada para Vossa Excelência e para todos.

Segurança Pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos!

Muito obrigado! Deus abençoe a todos!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Doutor Jair, muito agradecido a Vossa Senhoria, não apenas pelo obsequioso respeito ao

tempo, mas, de modo especial, pela homenagem que presta em memória da Senhora Vanessa.

Comungamos dos pêsames e das condolências à família e agradecemos muito a presença de Vossa Senhoria, nesta audiência pública, e reiteramos nosso agradecimento ao Senhor Heder Martins, Presidente da Associação Nacional.

A próxima intervenção será também com tempo compartilhado, Doutor Gabriel Sampaio, da Conectas Direitos Humanos, e Doutor Hugo Leonardo, representante do Instituto de Defesa do Direito de Defesa.

Doutor Gabriel, por obséquio, a palavra é vossa.

O SENHOR GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO (CONECTAS DIREITOS HUMANOS) - Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o Ministro Edson Fachin e parabenizá-lo pela realização desta audiência. Eu represento aqui a Conectas Direitos Humanos e peço licença para honrar a minha ancestralidade e os corpos que tombaram por conta do tema que estamos aqui em debate. Tantos os corpos que tombaram como aquelas pessoas que lutam em memória de todas as vidas perdidas. Enquanto estamos nesta audiência, mais uma vítima desse estado de coisas se coloca. Kaio Guilherme acaba de ter a sua morte encefálica constatada em uma operação.

Nós precisamos, neste momento, e a melhor forma de travarmos esse debate é recuperarmos aqui a importância desta audiência, o sentido dado aos sofrimentos que foram relatados na primeira fase de exposição. Nós não podemos deixar que as nossas instituições repitam o comportamento dos senhores de escravo, que fincaram, na nossa formação nacional, as bases até hoje presentes na reprodução do racismo. E essas bases não estão apenas nos dados das mortes, esses dados estão nas decisões tomadas pelas instituições.

Quando formamos a nossa nação e saímos do jugo colonial, nós tivemos a oportunidade de romper com o modelo escravocrata, e o legado das elites escravocratas foi de uma transição lenta, de uma lei de terras que inviabilizou o acesso da população negra às terras e, mais do que isso, uma legislação penal e o uso das instituições para disciplinar e matar os corpos resistentes a esse modelo. Se firma, até hoje, na nossa sociedade, um pacto da necropolítica, um pacto que é macabro, que hierarquiza as vidas que importam e as vidas que não importam. E os corpos negros não são prioridade, infelizmente, nas políticas públicas. Se tolera o avanço de alguns grupos que, muitas vezes, se infiltram dentro das instituições públicas, desde que se mantenha o pacto de estabilidade e de proteção de determinados corpos e de determinada classe social, enquanto o terror continua assombrando as pessoas que participaram da nossa primeira fase de audiência; se mantém uma tolerância quanto ao desenvolvimento de determinadas formas de

violência. O Rio de Janeiro é prova disso, pelos casos que foram aqui relatados, mas pela total falta de planejamento e respostas institucionais. Aqui nos cabe a empatia com todas as mortes e vidas perdidas também das instituições públicas, dos representantes dessas instituições, mas há uma completa falta de resposta às mortes - de Kaio Guilherme, de Jonatan, de João Pedro, de tantos casos aqui relatados. O Estado se porta como se não houvesse responsáveis. Quem é responsável pela perda dessas vidas? Não nos basta ouvir a resposta de meias culpas, não nos basta ouvir a resposta de que o fenômeno da criminalidade é realmente cruel e perigoso, nós precisamos de mais do que isso, do sentido de urgência e da humildade das instituições e de seus representantes ao reconhecerem seus erros e tomarem medidas urgentes para reprogramar as políticas públicas. E não nos conformarmos com a mesma resposta dada pela elite escravocrata do nosso País quando formamos a nossa nação. A integração das pessoas negras não foi prioridade. A prioridade foi a subalternidade. A prioridade foi deixar para depois o debate sobre a integração da população negra e continua sendo deixar para depois. Demoramos mais de século para instituir políticas públicas de representatividade. E não nos basta dizer aqui que as instituições aplicam representatividade, quando, num estado com 51% de população negra, são mortos pela polícia mais de 86%, entre as pessoas, as pessoas negras. E é o mesmo estado que, em relatório de uma CPI em 2008, assim designou um grupo criminoso que tem sido muito tratado aqui nessa audiência. As

milícias se enquadram no conceito internacional de crime organizado. Primeiro, alto padrão organizativo. Segundo, a racionalidade do tipo de empresário da corporação criminosa, que oferece bens e serviços ilícitos, tais como drogas, prostituição e vem investindo seus lucros em métodos violentos, com a finalidade de ocupar posições proeminentes sem necessidade de realizar grandes investimentos. Fazem redução de custos, controle de mão de obra, valem-se da corrupção da força policial e do Poder Judiciário, estabelecem relações com o poder político, utilizam a intimidação e o homicídio, seja para neutralizar a aplicação da lei, seja para obter decisões políticas favoráveis, ou para atingir seus objetivos.

Em reportagem do jornal *Folha de São Paulo* se aponta que a polícia faz quatro vezes mais operações em territórios do tráfico do que no território da milícia, reforçando alguns dos elementos trazidos já pela CPI. São dados públicos.

No livro *A república das milícias*, o pesquisador Bruno Paes Manso diz "grupos que cresceram e se infiltraram nas instituições do Rio de Janeiro a ponto de se tornarem a principal ameaça à democracia do estado", e um estado que viveu ocupações federais com o máximo das suas forças de segurança pública e de forças federais se dedicando à tutela da segurança pública. Ora, como não constatar que estamos no caminho errado? Se as instituições não podem isoladamente incidir sobre questões estruturais, podem incidir sobre as questões

que dizem respeito a elas. Está constatado, por dados públicos, por dados de CPI, por dados revelados nessa audiência, que se infiltram dentro das instituições. E também graças à falta de respostas. Faltam respostas na apuração de crimes violentos. Elas muitas vezes se dão por uma arquitetura normativa que precisa ser reavaliada. Há falta de perícia independente, há falta de controle interno, do controle externo, há uma malha, há um filtro enorme para que a responsabilização seja efetuada, mas, mesmo nos casos em que o Judiciário condena, o Estado parece, mais uma vez, demonstrar o seu compromisso com essa necropolítica. E cito aqui nominalmente o caso de Amarildo, cujos policiais foram condenados, inclusive pelo crime de tortura, onde a legislação diz expressamente da necessidade da perda do cargo público. As informações são de que não só o oficial retoma o seu cargo público como volta a receber vencimentos. Isso é a sinalização mais do que evidente da falta de compromisso com a própria legislação, ao passo que nenhuma das famílias que relataram aqui, nesta audiência, abusos, terem sofrido por abusos, terem recebido qualquer palavra de responsabilização do Estado. Nós precisamos rever este tipo de prática.

E, no campo do plano, e esse é o objetivo dessa audiência, estabelecer algumas premissas que são essenciais. Operações precisam ser gravadas e as atividades policiais também. Isso é uma prática que já tem sido estimulada em vários países do mundo, em cidades brasileiras também realizadas.

O Estado precisa se equipar para dar essa resposta, até porque, uma súmula do Tribunal de Justiça, Súmula 70, valida condenações baseadas exclusivamente no material produzido pelos agentes públicos. Portanto, a gravação é uma forma de conferir meio de defesa à população, ter foco no controle do uso da força. É muito importante a justificação prévia e posterior, com exercício de controle interno externo. A mudança de paradigma na abordagem do território. Há um desvalor à vida e há também um desvalor ao domicílio das pessoas negras, das pessoas periféricas.

Encerro aqui dizendo, Senhor Ministro e público que nos acompanha, que nós precisamos romper com o pacto da necropolítica. Não é possível que se admita tamanha evolução de abusos contra determinados corpos. Nós precisamos romper com o compromisso firmado com as elites escravocratas que deixaram, nas páginas da história, a sua falta de prioridade com a integração da população negra e periférica do nosso País.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Doutor Gabriel Sampaio pela sua intervenção e também pela contribuição que traz com sua reflexão e proposições.

Ouviremos agora o Doutor Hugo Leonardo, representante do Instituto de Defesa de Direito de Defesa.

O SENHOR HUGO LEONARDO (INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, cumprimento o representante da Procuradoria-Geral da República, Doutor Carlos, cumprimento todos os pesquisadores e pesquisadoras, representantes de institutos, as mães de vítimas da violência do Estado do Rio de Janeiro, que estiveram aqui na última assentada dessa audiência pública.

E gostaria de dizer, Ministro Edson Fachin, que essa audiência pública é, de fato, histórica, como já foi entoado aqui por algum dos representantes que me antecederam de organizações e pesquisadores. E bem disse Vossa Excelência que se abre a Constituição para o problema real, para o problema da base.

Mas é importante dizer, Senhor Ministro, com a sensibilidade que Vossa Excelência tem, aguçada sensibilidade que o fez chamar essa audiência pública para que representantes da população, representantes dos movimentos sociais e representantes da sociedade civil organizada aqui expusessem as agruras desse mal que assola o Estado do Rio de Janeiro, e não apenas o Estado do Rio de Janeiro, mas todo território nacional.

É importante dizer a Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin, que muito dessa violência racista, hoje absolutamente enraizada e estruturada nas forças policiais que faz com que mortos, com o que corpos de pessoas negras

tombem diariamente, essa responsabilidade, Ministro Edson Fachin, também está centrada nos poderes outros do Estado brasileiro, dentre eles o Poder Judiciário.

É importante, Ministro Edson Fachin, que, cada vez mais, esta Suprema Corte Constitucional entabule como diretrizes e regras básicas as regras que valorizam os direitos e garantias individuais.

É preciso, Ministro Edson Fachin, que a nossa Constituição seja aberta *a priori* do nosso diploma Processual Penal e do nosso código repressivo. E a nossa Constituição seja lida à luz dessa realidade que ouvimos aqui, desde a última assentada, com muita vergonha, Ministro.

Os arts. 240 e 244 abriu demasiado espectro para a fundada suspeita, demasiado espectro para o tirocínio policial, que exercita verdadeiro controle e opressão social nos bairros periféricos e nos territórios, Ministro Fachin. E a responsabilidade desse fenômeno que só aumenta é de todos nós, principalmente atores do Poder Judiciário, que valorizam, recebem esse tipo de prova, que ignoram que a segurança pública tem o condão também de produzir prova válida para aquilo que nós chamamos de persecução criminal. E se nós, no âmbito do Poder Judiciário, enquanto atores judiciais, denunciarmos a ilegalidade da forma da colheita dessa prova e não a valorarmos e não recepcionarmos essas formas ilegais de validade probatória, teremos, sem dúvida alguma, um retrocesso dessa política, dessa necropolítica de segurança pública, que não podemos chamá-

la de política, mas de mania de matar e fazer sofrer determinados povos e determinadas pessoas a depender da cor de sua pele e do local em que habitam.

O meu grande amigo e advogado, Gabriel Sampaio, que me antecedeu, bem salientou que, a depender dos lares e da região em que essas casas são localizadas, há um desvalor, ou um valor, a ser chancelado pelo Poder Judiciário, seja na forma de não punição dos agentes que matam, dos grandes responsáveis por essa letalidade policial, mas também por aqueles que recebem essas provas inválidas e chancelam, nos tribunais, condenações havidas por tráfico de drogas ou crimes patrimoniais, e são justamente esses crimes que espraiam nos territórios e nas periferias do Estado brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro.

Não é preciso dizer aqui, Ministro Fachin, porque Vossa Excelência bem conhece essa realidade, da sobrerrepresentação de pessoas negras em nossos cárceres. Um entrevistado, no documentário *Sem Pena*, do qual tive a honra de ser produtor executivo, disse que os cárceres brasileiros só são passíveis de serem habitados por humanos dado o grau de resignação. Dizia ele: Coloque um animal aqui para ver quanto tempo ele dura. Ele morre, fica louco. E é essa condição, essa repressão penal que o Estado brasileiro está a alimentar, Senhor Ministro Fachin.

No Estado de São Paulo, no ano de 2020, foram quinze milhões de abordagens. Apenas 1% redundou em alguma prisão em flagrante. Um terço da

população do Estado de São Paulo foi abordada naquele ano. E eu não preciso dizer que esse um terço da população significa que, várias vezes, as mesmas pessoas foram abordadas e não que um terço da população que habita o território do Estado de São Paulo foi abordada. Um por cento de prisões decorreu dessas abordagens policiais. Há pouco, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a entender como regra o cumprimento do art. 226 do Código Penal, que, historicamente, tratava-se de um comando meramente recomendatório.

O que se está a debater, nessa audiência pública e nessa ADPF 635, é o aspecto crônico de um problema dessas provas mal recepcionados pelo Judiciário, é a naturalidade com que se ouve dizer que caveirões voadores sobrevoam o território do Brasil e atiram em pessoas que transitam nessa nessas comunidades; o que se está aqui a tratar, e gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para isso, é que, muitas vezes, moradores das favelas escrevem nos telhados ESCOLA para que não se atire naquela repartição e não se matem crianças inocentes. Como é que ficariam os comandos do 240 e 244, do Código de Processo Penal, em uma abordagem que se dá pelo alto, num helicóptero blindado? Ou daqueles veículos blindados que passam arrastando residências nas vielas das favelas, chamado caveirão, com uma perspectiva de mirar e atirar em pessoas sem que se possa nem sequer perguntar o nome ou avaliar se o 240 e o 244 estão respeitados para aquela abordagem violenta e ilegal?

E já caminho para o final, Ministro Fachin, antes que Vossa Excelência tenha que me chamar à atenção. Ministro Fachin, gostaria de cumprimentá-lo pela sensibilidade de ter trazido este tema à baila. Gostaria de cumprimentá-lo para que essa Suprema Corte se aproxime das bases e possa ter dado voz a essas pessoas que tiveram seus familiares enlutados por essa violência, especialmente contra crianças, Ministro Fachin.

Estamos em um estado de coisas, que é preciso que o Supremo Tribunal Federal cobre responsabilidade das secretarias de segurança pública dos estados e que faça, crie um norte, para que o Estado brasileiro e o seu Judiciário não recepcionem provas ilegais, invasões de domicílios nos territórios e nas periferias e abordagens ilícitas.

Ministro Fachin, a ADPF 635, como já dito aqui, inclusive pelo Doutor Daniel Sarmento, é uma das últimas expectativas de toda essa população e de todos os estudiosos que se debruçam há décadas sobre esse tema.

Esperamos que o Supremo Tribunal Federal possa colocar cobro nessa história e mudar o rumo da história, dessa mesma história de um Estado brasileiro que mata, como disse o nosso Professor Luiz Eduardo Soares, povos negros e que é responsável por um verdadeiro genocídio do povo negro.

Muito obrigado, Ministro Fachin.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Agradecemos ao Doutor Hugo Leonardo a intervenção que vem de fazer e o aporte que traz a este momento da audiência pública.

E agora teremos as últimas duas intervenções da manhã pelas representantes do Fórum de Manguinhos: Rachel Barros de Oliveira e Ariana Kelly dos Santos. Por obséquio, podem fazer o uso da palavra.

A SENHORA ARIANA KELLY DOS SANTOS (FÓRUM DE MANGUINHOS) - Bom dia a todos e todas participantes. Em nome do excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, saúdo a iniciativa da realização desta audiência, que entendo como tão importante para poder garantir a vida.

Eu me chamo Ariana, sou nascida e criada na favela de Manguinhos, território da zona norte do Rio de Janeiro, e junto com a Rachel Barros participo representando o Fórum de Manguinhos, movimento social local existente desde 2007, que reúne moradores e trabalhadores que vivem e atuam no território de Manguinhos na luta por direitos da população. Somado a isso, sou doutoranda em serviço social na UFRJ e pesquisadora do campo das políticas públicas para as mulheres no Estado do Rio de Janeiro.

Gostaria de iniciar a minha fala com um trecho de um rap que já é bastante conhecido, do Cidinho & Doca, que diz assim: "Eu sou quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É... E poder me orgulhar e ter a

consciência que o pobre tem seu lugar". Esse trecho resume, de forma muito simples, o que as pessoas da favela querem: elas querem ser felizes. Ser feliz é poder viver, é poder ter o direito de ir e vir, é poder ter direito de ver os seus filhos crescerem e se desenvolverem, é a juventude poder sonhar em ter perspectiva de um futuro que não seja, por exemplo, uma bala na sua face ou na sua família.

É inadmissível ouvir, nesta audiência, que a Polícia Militar esteja fazendo patrulhamento de rotina às 4h30, 5h da manhã na favela de Manguinhos, e mencionando que foram atacados, horário em que as pessoas estão levantando, especialmente as mulheres trabalhadoras domésticas, que estão preparando comida, muitas vezes para deixar para suas crianças e adolescentes para o dia, para que elas possam ir trabalhar. Mulheres que saem às 5h da manhã, para chegarem às 7h, por exemplo, no Jardim Botânico, e voltam meia-noite para casa.

Em que condições vocês acham que essas mulheres saem para trabalhar deixando os seus filhos em casa com um tiroteio?

Parece-me que, diante disso, é importante também regular o horário de patrulhamento da polícia, uma vez que, segundo o representante da PM, que falou anteriormente, não era uma operação, e sim um patrulhamento de rotina.

Aos senhores presentes, eu tenho três sobrinhos jovens e adolescentes, dois sobrinhos-netos que têm entre 5 e 7 anos, que vivem em Manguinhos. E eu durmo e me acordo pensando, especialmente no meu sobrinho

de 16 anos e nas crianças, se algum dia eu vou ter que ir ao enterro deles por conta dessa prática genocida que o Estado promove, principalmente pelo braço armado, através da polícia. Eu durmo e acordo pensando se uma bala vai atingir a casa da minha mãe, como já ocorreu com vários dos nossos vizinhos.

Além da gente se preocupar com as questões do cotidiano da vida, como trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, nesse momento da pandemia, em como não morrer de um vírus fatal. Da minha família, por exemplo, cinco pessoas pegaram coronavírus, uma delas, sendo uma das duas únicas mulheres que sustentam a casa, com oito pessoas, recebendo um salário mínimo, cada.

Minha fala vai ser no sentido de falar um pouco como as operações na favela impactam a vida das mulheres, em grande maioria, as que têm a vida de seus filhos e maridos ceifadas pelo Estado e que são as que atuam na linha de frente, enfrentando a violência policial nesses territórios.

É importante dizer, Senhor Ministro Fachin, esta ADPF é muito importante para garantir vidas. Garantir as vidas nas favelas, garantir a vida da população preta e pobre, especialmente que são a maioria nesses territórios. Proteger a vida é a função do Estado, conforme diz a nossa Constituição de 88.

A gente já tem dados publicados oficialmente que a ADPF, assim que ela foi lançada, quando a medida cautelar foi concedida em 5 de junho,

um mês depois, ela já tinha causado impacto para as nossas vidas, reduzindo em 78% as operações policiais nas favelas, o que não ocasionou aumento de criminalidade, inclusive reduziu, e proporcionou a redução em 70% o número de mortes e em 50% o número de feridos, em decorrência de ação aos tiroteios. Esse é um dado publicado pela ONG Justiça Global, em seu site, e que é de um relatório do Geni, que já falou anteriormente a mim.

Como as operações policiais impactam a vida das mulheres na favela, é importante dizer que já é sabido que a maioria da população residente nesses territórios é composta por mulheres.

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Data Favela, em 2015, mais de 51% dos moradores desse território são mulheres, sendo dessas, 67% mulheres negras.

São as mulheres as chefes famílias, são as mulheres a maioria que ocupa os espaços de participação social nesses territórios, as que atuam por melhores condições de vida, inclusive, lutando contra a violência policial. São as mulheres que gerem esse território e que lutam por mais vida e dignidade nas favelas.

E a gente pode olhar por aqui. A quantidade de mulheres que passaram nesta Corte, desde sexta-feira, que residem nesses territórios e que estão sendo atingidas diretamente por esta política genocida, que não começou hoje, mas

que está sendo aprofundada pelo Governador Cláudio Castro, que tem somente oito meses nesse cargo.

Alguns, aqui, falaram da UPP, mas acho importante ressaltar que a UPP não garantiu direitos em Manguinhos e na região do entorno, como no Jacarezinho. Pelo contrário, garantiu o aumento da violência institucional, principalmente contra mulheres e jovens, incluindo a violência sexual contra mulheres.

Não é através do controle armado de territórios periféricos que se garante direitos ou condições para o exercício da cidadania. Se fosse, em cada condomínio da Zona Sul e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, teria policiais fazendo patrulhamento e revistando seus moradores, o que a gente sabe que é condição inexistente.

A pandemia trouxe mais precarização, mais dificuldade financeira e mais aprofundamento das desigualdades.

Na nossa sociedade, sabemos que o cuidado com a família é direcionado como responsabilidade prioritária das mulheres. Com isso, a falta de creches e escolas ou de uma política de assistência mais efetiva, que garanta uma renda digna para se fazer distanciamento social, porque, venhamos e convenhamos, trezentos e setenta e cinco reais não é valor digno para se viver. Hoje,

isso mal paga uma cesta básica, onde cinco quilos de arroz estão valendo trinta reais.

Essa condição impõe às mulheres de favela uma condição mais dura, onde elas têm que escolher, muitas vezes, em deixar seus filhos em casa, sozinhos, para saírem para trabalhar, ou para procurar trabalho, ou, então, morrer de fome. É uma escolha.

Como uma família que tem cinco crianças, que, muitas vezes, mora em um ou dois cômodos na favela, como que vão passar o dia todo dentro de casa? O local que essas crianças têm, como uma extensão também da casa, é o campo de futebol, que está ali colado na sua casa, é a porta da sua casa, é a porta dos vizinhos. Locais, hoje, que estão se tornando impossíveis para as crianças ocuparem, porque são nesses locais que as crianças estão sendo atingidas.

Em Manguinhos, o menino Christian, de 13 anos, foi morto no campo de futebol, na esquina da sua casa; o menino Caio Daniel foi morto enquanto jogava bola, também em um campo de futebol, ao lado da sua casa. Ou seja, as nossas crianças não podem ser crianças. E qual é o impacto disso na vida das mulheres? Dor, adoecimento e morte. São essas mulheres que lutam por justiça não só para responsabilizar os autores da violência, mas por, na grande maioria das vezes, terem de realizar uma luta moral pela memória dos filhos, que são taxados

de bandidos, quando, na verdade, eles foram mortos, por exemplo, brincando, jogando bola em um campo de futebol.

Em Manguinhos, no meio do maior pico de casos de pandemia, ocorreu um aumento de 67% de casos de covid, de acordo com o boletim da Fiocruz. A única UPA - Unidade de Pronto Atendimento - do território foi fechada por 3 meses, fechando em janeiro e reabrindo, agora, em abril, a partir da luta dos moradores, da luta dessas mulheres que estavam na linha de frente.

Na última semana, tivemos uma operação em Manguinhos, numa localidade conhecida como PAC, na sexta-feira, quando estava ocorrendo o primeiro dia dessa audiência, onde tem os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, onde o caveirão entrou, atirando em todo mundo, é onde ficam as Clínicas da Família, a Biblioteca Parque, a UPA. Lá tem uma área de lazer para população e ficam muitos jovens à noite. Tinha vários jovens na rua, no momento da ação. É aterrorizante ver o que a polícia vem fazendo com a gente.

É fundamental dizer que essa operação, cada vez mais que existe, causa o fechamento das poucas unidades de serviços públicos que existem no território, interrompendo o acesso a direitos da população, impedindo, nesse momento, as articulações que existem, muitas vezes de forma solidária, sem ajuda direta do governo, entre os moradores no provimento da população com cestas

básicas, que contêm itens básicos para alimentação e higiene, condições mínimas para se enfrentar a pandemia.

Quando falamos de saúde das mulheres, temos um caso emblemático em Manguinhos, o caso de Janaína Soares, mãe do menino Christian, de 13 anos, que foi alvejado quando brincava jogando bola. Após a morte do menino, se aprofundou um quadro de depressão e os constantes assassinatos de crianças e de jovens na favela só agudizaram a condição de saúde da Janaína, até que, três anos depois do assassinato do Christian, ela faleceu.

Os médicos disseram que não tinha causa, que foi uma causa indeterminada. E a família disse que ela morreu de tristeza. É normal a gente achar que uma mulher morreu porque teve a vida do seu filho ceifada, interrompida e não conseguiu ver justiça? Não, isso não pode ser natural.

Além disso, inexiste um serviço público que promova um atendimento qualificado de saúde psicológica para essas mulheres e suas famílias, vítimas desse terrorismo de Estado. Como diz um autor chamado Achille Mbembe, a política da morte não é realizada somente com assassinato físico dos indivíduos, mas também com a construção do terror nesses territórios.

É essa condição de morte que as mulheres estão sendo colocadas para gerir e administrar, e a gente se recusa a continuar fazendo isso, porque o

Estado do Rio de Janeiro tem a obrigação de garantir a vida. É por vida nas favelas que estamos aqui! Nos deixem viver! Vidas pretas nas favelas importam, sim!

Eu encerro a minha fala, agradecendo ao STF pela audiência e faço um clamor: que essa Corte haja contundentemente para combater as violações.

No último sábado - a gente acabou de ouvir - mais uma criança foi alvejada por uma bala e ela acabou de falecer. Foi o Kaio Guilherme, de 8 anos, na Vila Aliança.

É inadmissível que a Polícia e o Governo do Rio de Janeiro continuem desafiando e agindo, violando a medida determinada por esta mais alta Corte do Brasil. Concluo a minha fala e passo à minha companheira, Rachel Barros.

A SENHORA RACHEL BARROS DE OLIVEIRA (FÓRUM SOCIAL DE MANGUINHOS) - Bom dia, excelentíssimo Ministro Edson Fachin. Bom dia também a todas as pessoas que estão trabalhando para que esta audiência ocorra, aos companheiros aqui presentes e também a todas pessoas que nos assistem.

Eu me chamo Rachel Barros, como a Ariana já falou, e inicio essa fala dizendo que é uma honra, enquanto mulher negra oriunda de favela, participar desta audiência representando o Fórum Social de Manguinhos, que é o coletivo do qual eu faço parte há 12 anos. E também me apresento dizendo que sou doutora em Sociologia e atuo no campo da violência urbana.

Nós, do Fórum Social de Manguinhos, somos mulheres e homens que atuam na denúncia e combate às violações, principalmente daquelas que são cometidas pelos agentes de Estado. Eu friso essa forma de atuação, porque ela se impõe como uma dinâmica necessária, exemplo disso é - já foi citado aqui, em pelo menos duas vezes e a Ariana acabou de falar - a operação feita na sexta-feira pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que, além de contar com o uso de blindados, também foram ouvidos pelos moradores o uso de helicóptero que estava sobrevoando a região. Um homem também faleceu nessa operação.

Nós do movimento social recebemos vídeos com dezenas de pessoas desesperadas, correndo para todos os lados, tentando se proteger dos tiros que eram disparados. O Twitter da Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmava que essa operação foi feita com o apoio da sua subsecretaria, como afirmou o Major aqui presente.

Eu me pergunto se, no cálculo dessa ação de inteligência, também estava o risco de vitimar as crianças, estava o terror imposto às pessoas que estavam no local e também o terror por que nós tivemos que passar ao ouvir todos esses relatos de desespero. Quanto ao patrulhamento de rotina que também foi citado aqui, que começou às 4h30 da manhã, moradores relatam que homens encapuzados invadiram casas e levaram 3 pessoas detidas, reforço, num perímetro em que nós temos uma clínica da família e uma unidade de pronto atendimento.

Mais uma vez, são os moradores de favelas que produzem as suas próprias evidências, suas próprias denúncias e sua própria proteção contra esse escárnio cotidiano.

Na nossa experiência, excelentíssimo Ministro, a polícia não está fazendo trabalho de investigação, mas sim operações de vingança, o que nos parece ser o que está acontecendo neste momento em Manguinhos. Eu friso e faço esses relatos como uma denúncia para que conste, nos autos desta audiência, que a determinação de Vossa Excelência está sendo cotidianamente desrespeitada e também para que, no âmbito desta ADPF, investigue-se com rigor, para que novamente a fala dos moradores de favela, aqueles que são mais violentados, não seja desqualificada.

Feito esse relato, a minha fala abordará os impactos da violência policial que atinge diretamente a juventude negra que vive nas favelas. Desde 2013, ano em que o programa da unidade de polícia pacificadora foi instalado em Manguinhos, temos passado por diversas situações de violência policial. Demarco esse programa, pois ele foi amplamente divulgado como um projeto de polícia de proximidade, com diálogo e parceria entre instituição de segurança e a população. Contudo, em menos de dois meses, nós tivemos a primeira morte de um jovem negro cometida por policiais da UPP Manguinhos. Mateus Oliveira Casé, de 17 anos, recebeu um disparo de pistola de eletrochoque, que teoricamente não tem

intenção de matar. Aqueles que testemunharam a ação foram em unânimes em afirmar que essa foi a causa de sua morte.

Após essa morte se seguiram inúmeros outros casos, que são contabilizados na bandeira das mães de Manguinhos e que atravessam a nossa atuação cotidiana por justiça, mas, para o debate em questão, eu quero ressaltar que essas mortes demonstram as várias técnicas que são utilizadas para conter e exterminar vidas negras. Além de pistola de eletrochoque, em Manguinhos, jovens já foram mortos por asfixia mecânica, como é o caso de Paulo Roberto Pinho de Menezes, de 18 anos, morto em 2014. Também vimos, como foi falado por Ariana, que os adolescentes morreram por estarem fazendo o que qualquer pessoa faz: jogar bola.

Entre as técnicas mais recentes está o uso de atiradores de elite, os chamados *snipers*. Em janeiro de 2019, moradores acusaram a polícia de ser responsável pelas mortes de Carlos Eduardo dos Santos Lontra, de 27 anos, e de Rômulo de Oliveira Silva, de 35 anos. Segundo as denúncias, os tiros foram disparados da Cidade da Polícia, complexo de delegacias que fica no entorno de Manguinhos.

As mortes acima citadas ocorreram antes e durante a gestão de Wilson Witzel, mas guardam em comum o fato de manterem o mesmo modo de atuação, que trata a morte negra como um dano colateral. Essas mortes reafirmam

o padrão que extermina homens jovens negros, mas a violência policial, como já foi repetidas vezes dito aqui, não atinge somente a vítima; atinge toda a sua família e a comunidade.

A brutalidade das práticas e a letalidade dos equipamentos e os efeitos materiais e psicológicos que geram são recados diários de que as vidas dos negros e de moradores valem menos. As técnicas que eu citei - pistola de eletrochoque, asfixia e atiradores de elite - dão conta de um fenômeno, que é a militarização da vida e, nas favelas, a gente sente isso no controle cada vez mais coercitivo, terrorista e violento, que é sentido pelos moradores nos seus corpos, nos espaços de circulação e nas suas rotinas, que são interrompidas.

O assassinato de João Pedro Matos Pinto, de apenas 14 anos, na Praia da Luz, Ilha de Itaoca, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, escancarou a brutalidade a que jovens negros estão submetidos. Esse é o quadro alarmante que nós estávamos enfrentando antes da determinação feita por Vossa Excelência. E nós afirmamos que essa liminar foi capaz de salvar vidas, mas, sozinha, ela não é suficiente para modificar a lógica que está internalizada nas forças de segurança, de que garantir segurança é promover a morte.

Por isso, assim como diversas favelas, Manguinhos continua sofrendo com as operações policiais de forma sistemática. Este ano, ainda não tivemos um mês sequer sem operações policiais em Manguinhos. Em dois

episódios passados, dia 23 de janeiro e dia 19 de março, a Clínica da Família Victor Valla precisou ser fechada.

No ano de 2020, nós colhemos vários relatos de abordagens violentas, jovens negros que tiveram suas casas invadidas e apanharam da Polícia, jovens negros que tiveram os celulares apreendidos e suas redes sociais vasculhadas, que tiveram os seus dados pessoais fotografados, que foram levados várias vezes para averiguação e incriminados como traficantes. Repetindo o que a companheira Renata Trajano mencionou no primeiro dia da Audiência: rico é investigado, nós somos forjados.

Diante dessas ações, a continuidade do uso desmedido da força pelos agentes de segurança pública como argumento de combate ao tráfico de drogas é insuficiente para justificar tantos episódios de morte e coerção.

Cabe fazer uma pergunta neste momento: o que justifica gastos orçamentários exorbitantes da Segurança Pública em plena pandemia? Os dez milhões que foram gastos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro no último mês de março para a compra de quinze blindados teriam mais eficiência se fossem gastos com a abertura de mais leitos hospitalares e para garantir a alimentação das famílias nas favelas, que passam pelo pior momento dessa crise econômica, social e humanitária.

Os dados aqui apontados mostram que o que se prioriza na atual gestão, assim como nas anteriores, é o controle coercitivo e não as ações de inteligência. Equipamentos bélicos não reduzem práticas criminais e muito menos garantem segurança. E, para nós, moradores e atuantes nas favelas, o Caveirão é um símbolo de terror.

Os estudos já citados nesta audiência reforçam a fala que o movimento social está fazendo nestes dois dias de audiência: que esse combate feito pelas forças de segurança do Estado tem como resultado a morte desproporcional de pessoas negras. Não estamos falando nenhuma novidade. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública já apontaram que 74% das vítimas de intervenções policiais no Brasil são jovens e, destes, 79% são negros.

E nós vivemos a perversidade de ver negros sendo socializados para naturalizar e legitimar a desigualdade racial escancarada do nosso País. É isso que legitima a ação de homens negros matando jovens negros nas polícias, uma velha prática escravagista.

E, em contraposição, a morte de jovens negros por intervenção policial, dois dados são relevantes. A 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela, por exemplo, que, em 2019, noventa e um policiais se suicidaram, enquanto sessenta e dois morreram durante o serviço. E os dados do Fórum

Brasileiro de Segurança Pública também mostram que a maioria das mortes violentas de policial ocorrem quando eles estão fora de serviço.

Todos esses dados e fatos reforçam aquilo que Abdias do Nascimento, grande intelectual negro, já havia nomeado em meados dos anos setenta: o genocídio negro brasileiro. Uma das definições de genocídio é destruição total ou parcial de um grupo étnico, de uma raça ou religião através de métodos cruéis. Abdias nos mostrou como o genocídio perpetrado contra o negro no Brasil é longo e antigo e que a condição racial determina a posição social e econômica na sociedade brasileira.

Nós estamos nas favelas e, nas favelas, continuamos morrendo. O genocídio da população negra precisa parar. Jovens negros, crianças negras precisam ter o direito de viver. E a ADPF 635 pode contribuir e muito para mudar esse estado de coisas.

Nós sugerimos que os dados da saúde são valiosos para mensurar os efeitos da violência e da letalidade policial. Os serviços de saúde podem contribuir disponibilizando estudos que mostrem como os moradores vivenciam os efeitos perversos da violência letal e podem ajudar a dimensionar os impactos catastróficos da atuação das forças policiais nas favelas do Rio de Janeiro.

Eu quero retomar a minha fala...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Doutora Raquel, desculpe-me a interrupção que faço. Sei que pode parecer indelicado, mas como ainda temos mais um espaço para questões e interrogações, eu gostaria de lhe pedir, se possível, para sintetizar e concluir. Eu agradeço.

A SENHORA RACHEL BARROS DE OLIVEIRA (FÓRUM DE MANGUINHOS) - Já estou concluindo, Senhor Ministro, era a minha parte final.

Quero retomar a minha fala para concluir, dizendo que, na última sexta-feira, além de perdermos mais uma noite de tranquilidade com essa operação policial extremamente violenta, nós perdemos também um companheiro de lutas para a covid-19. O Gilson Alves era um professor e ativista de Manguinhos, e, no ano passado, nós fizemos um debate com a sua participação sobre as lutas de Manguinhos em tempo de pandemia. E, sobre a ADPF, ele disse que está provado que a ação da polícia, a forma como ela ocorre na comunidade, está totalmente equivocada, porque, com o decreto do Supremo Tribunal, nós tivemos uma diminuição drástica das mortes por auto de resistência, e transformar isso em política pública, não só um decreto conjuntural em função da pandemia. Acho que temos que sentar juntos no sentido de garantir uma política pública que evite ações violentas da polícia em qualquer ocasião.

Fica o apelo para que o STF tome medidas eficazes para garantir o cumprimento da suspensão das operações, para que as sugestões de controle externo, feitas aqui, alimentem a construção do plano de redução da letalidade.

Esperamos que esse processo sirva de exemplo e modelo da importância da voz dos movimentos sociais na luta contra a violência institucionalizada nesse país.

Aqui, encerro a minha fala. Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado às participações de Ariana Santos e Rachel Barros, a quem também agradecemos o testemunho que trazem, junto com a contribuição, com o aporte, para esta ADPF e para esta audiência.

Quero pedir a ambas, a todos e a todas, licença para manifestar também a nossa expressão de pesar e solidariedade à família de Kaio Guilherme da Silva Baraúna, que vem de ser vitimado consoante os fatos que aqui foram postos.

Dito isso, nós temos, conforme a previsão desta audiência pública, um espaço que chamamos de "espaço dialogal", por meio do qual nós prevíamos que algumas perguntas podem ser feitas entre os próprios participantes ou também questões que esta relatoria tem a dirigir aos participantes.

Nós recebemos um número bastante elevado de questões, quero dizer também que, da minha parte, tenho várias. Nós vamos procurar, num espaço

de aproximadamente 40 minutos, eis que às 14h teremos o segmento quarto desta audiência pública, vamos dedicar, portanto, um lapso temporal de aproximadamente 40 minutos, e eu darei, como me parece correto, prioridade às perguntas que foram formuladas entre os participantes. Se houver tempo, procurarei fazer algum tipo de questionamento ou suscitação que me pareça também relevante para o âmbito desta arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Portanto, eu inicio com uma pergunta que foi formulada pelo Professor Daniel Hirata ao Major Ivan Blaz da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aqui, antes de ler a pergunta, observo que as perguntas que nós não poderemos fazer aqui serão todas, na sua literalidade, divulgadas e publicadas pelo *site* respectivo a essa audiência pública, que está no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Peço escusas pelas perguntas que irão ao *site* e aqui não poderão ser formuladas pela limitação de tempo. Mas eu dizia, então, que o Professor Daniel Hirata formula ao Major Ivan Blaz a seguinte interrogação: Gostaria de perguntar ao representante da Polícia Militar do Rio de Janeiro qual o conceito de excepcionalidade que a corporação está utilizando para arbitrar a ocorrência de operações policiais, e quais as cautelas extraordinárias determinadas pela cautelar que estão sendo adotadas, e, por fim, qual a explicação para o aumento das operações policiais a partir do mês de outubro de 2020.

Major Ivan Blaz, por obséquio, a palavra é sua.

O SENHOR MAJOR IVAN BLAZ (SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO) - Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu recebi aqui alguns questionamentos, via *chat*, e pude ver que muitos deles questionam, realmente, buscam saber esse conceito de excepcionalidade.

As ações da Polícia Militar, as ações operacionais dão conta, elas são baseadas em dois preceitos: o preceito emergencial e o preceito preventivo. Então, ações emergenciais dão conta, principalmente, quando há riscos que exigem a presença da força policial no terreno. Alguns exemplos clássicos: vítimas de roubos de veículos ou de carga, por exemplo, que são levados para o interior das comunidades pelas quadrilhas que ali operam. Esse resultado realmente exige a presença da polícia. Somos demandados. Outras questões emergenciais: ligações de 190, através do telefone da polícia militar, que dão conta de inúmeras violações de direitos cometidas por criminosos. Violência doméstica: a nossa Patrulha Maria da Penha atende, e, durante esse período da pandemia, esse número cresceu cerca de 70% do atendimento da Patrulha Maria da Penha no interior das comunidades. A gente tem também as ações de tortura, morte, onde o próprio morador da comunidade liga para polícia militar para que haja a interrupção dessa ação criminosa. Então, esses são exemplos das ações excepcionais.

As ações preventivas passam, eminentemente, pelo planejamento do setor de inteligência da nossa subsecretaria de inteligência, e visam realmente coibir as ações expansionistas de marginais. Então, sempre que chega informação de que determinado grupo de marginais está se reunindo em determinada comunidade, planejando um ataque à facção rival para expandir o seu território, a gente tem a intervenção policial em casos como esse.

Logicamente, esse contato, como nós chamamos, o contato seria o confronto armado, ele é uma possibilidade real, uma vez que estamos falando de um grande perigo e de um grande contingente armado, tanto a força policial quanto os criminosos.

Repetindo, então, demandas emergenciais e demandas preventivas são as que norteiam, realmente, as operações. Lembrando que todas elas são comunicadas ao Ministério Público no exato momento das suas execuções. Em 2020, nós tivemos 375 operações. Em 2021, nós tivemos 160. Então, há uma discrepância nos números adotados pelos pesquisadores e os números adotados pelo Instituto de Segurança Pública. É importante, sim, que tenhamos esse diálogo para podermos realmente conceituar o que de fato é uma operação policial.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Major Ivan Blaz.

A questão seguinte é do Professor Gabriel Feltran dirigida ao Coronel Araújo Gomes, que aqui está como representante da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Estaduais - FENEME. A questão está posta nos seguintes termos:

Há alguma explicação da PM do Rio para o fato relatado, em pesquisa da Universidade Federal Fluminense, de que há quatro vezes mais operações em áreas de tráfico do que em áreas de milícia?

Pois não, Coronel, a palavra é sua.

O SENHOR CORONEL CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES FILHO (FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS ESTADUAIS - FENEME) - Eu responderia com três considerações.

A primeira delas é que, basicamente, eu não tenho as informações da PM do Rio, não tive acesso à pesquisa a que o Senhor se refere. O próprio porta-voz da PM do Rio, há pouco, demonstrou que há números divergentes.

Talvez, na segunda parte da resposta, seja interessante enfatizar que o que leva a realizar operações são múltiplos fatores, múltiplos parâmetros. E não é possível, a partir de uma análise simplista numérica, estabelecer relevância ou indicar tendência. O Senhor, como pesquisador, com certeza há de concordar

comigo que um número sozinho, num cenário complexo, num sistema complexo não é capaz de trazer grandes respostas.

E, por último, eu creio que a sua pergunta suscita umas das principais discussões que foi levantada aqui do ponto de vista conceitual de execução da liminar da ADPF 635, que é a diferenciação entre operação e patrulhamento de rotina, entre ação preventiva e ação de intervenção. O que me parece muito claro é que uma situação muito preocupante, que ultrapassa o cumprimento da decisão, que é quando simples a presença policial em território sabidamente sobre influência ou até domínio do crime organizado passa a hostilizar, sistematicamente, com tiros as patrulhas.

Há dois caminhos. Há um caminho que é o de se retrair e permitir que esses territórios permaneçam nessa situação; e há um outro caminho que é o de estabelecer estratégias para que ele seja restituído à cidadania enquanto espaço público.

Mas eu creio que o aprofundamento da sua pesquisa, talvez com fontes mais aproximadas da Polícia Militar, tenha condições de lhe dar essa resposta que o senhor ainda não achou.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Agradecemos ao Coronel Araújo Gomes a resposta à pergunta feita pelo Professor Gabriel Feltran, que aqui está pela Associação Brasileira de Antropologia.

Uma questão dirigida ao Major Ivan Blaz pela Professora Jaqueline Muniz e nos seguintes termos que se desdobra em duas questões. A primeira: quais são os padrões atuais de excelência do tiro defensivo por modalidade tática de atuação e tipo de armamento? Segunda: quais são os parâmetros técnicos no uso de blindados e, em especial, no uso de helicóptero como plataforma de tiro, considerando que os designadores de tiro corrigem a mira do atirador, mas não corrigem o movimento/tremor impreciso da aeronave?

Major Blaz, por favor.

O SENHOR MAJOR IVAN BLAZ (SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Saudando a Professora Jaqueline Muniz. Com a pergunta, ela mostra muito conhecimento com relação à área policial, viveu muito tempo aqui conosco.

É importante a gente salientar que o armamento empregado, hoje, pelas forças policiais, sobretudo no Rio de Janeiro, de fato, ele não corresponde a um equipamento adequado para o mundo civilizado, não. Uma munição de alta velocidade de um calibre 762, utilizado por patrulhas, hoje, aqui, no Rio de Janeiro representa, sim, um grande risco para todos que estão ali naquela região, circulando aquele policiamento. Mas acaba sendo fruto de uma escalada da violência apresentada, desde 1986, quando o primeiro fuzil de assalto foi apreendido nas mãos de marginais numa época que a polícia militar usava revólver

calibre 38 e submetralhadora INA, armamentos bem antigos, e os criminosos já usavam fuzis de assalto, no caso, FAL 762.

Então, essa escalada da violência, ela acabava deteriorando a nossa situação enquanto sociedade, toda ação de polícia. Nenhuma polícia do mundo tem esse enfrentamento que nós temos aqui hoje.

A Polícia Militar tem investido em salas de análise de risco e gerenciamento de crises, com treinamentos destinados à própria tropa, como treinamentos virtuais, seleção de alvos, atirar ou não atirar. Então, esse conceito de excelência realmente perpassa pela realidade atual, mas, como falei na minha participação mais cedo, é uma luta inglória, porque as armas estão em abundância no território fluminense. Se você tem fuzis de um lado e de outro, logicamente a sociedade, de uma forma geral, será vítima de uma ação como essa. Nós precisamos impedir realmente que essas armas venham do exterior para as mãos do crime. Na semana retrasada, três metralhadoras antiaéreas foram apreendidas em Belford Roxo. Quando eu era Tenente, Belford Roxo não tinha comunidades dominadas pelo tráfico que empunhavam metralhadoras antiaéreas calibre 762. Essa escalada violência exige realmente políticas de segurança muito mais amplas do que o governo do Estado, ou a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, pode implementar.

Com relação à aeronave, hoje, a Polícia Militar emprega suas aeronaves para basicamente algumas missões: transporte de órgãos - emergencialmente somos utilizados - e transporte de tropa.

O transporte de tropa se dá, única e exclusivamente, com aeronave blindada e tem a responsabilidade de lançar homens de um ponto "a" para um ponto "b" durante operações. A Polícia Militar não emprega atiradores no alto de suas aeronaves; utiliza as aeronaves esquilo - aeronaves não blindadas - para transporte de órgãos e transporte de policiais feridos fora de zonas conflagrada: o policial está no hospital, precisando ir de um hospital para o outro, ele vai nessa aeronave não blindada; ele está ferido, não é uma zona conflagrada, a aeronave blindada é utilizada. Basicamente são essas ações, hoje, que demandam o emprego das aeronaves da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado, Major Blaz.

O Doutor Gabriel Sampaio, aqui representando a Conectas Direitos Humanos, dirige para os representantes do Fórum de Manguinhos, Ariana Santos e Rachel Barros, a seguinte interrogação: qual o impacto do uso da violência na percepção sobre a legitimidade da atuação das operações policiais?

A palavra é vossa, Doutora Ariana e Doutora Raquel.

A SENHORA ARIANA KELLY DOS SANTOS (FÓRUM DE MANGUINHOS) - Poderia fazer a pergunta novamente, porque o meu áudio não funcionou?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Qual o impacto do uso da violência na percepção sobre a legitimidade da atuação das operações policiais?

A SENHORA ARIANA KELLY DOS SANTOS (FÓRUM DE MANGUINHOS) - Um ponto super importante para compreendermos é que essa legitimação não existe por parte da população, e temos um cenário de aprofundamento da pandemia nesse momento. A população não apoia esse tipo de ação. Isso é importante dizer, porque, na verdade, está atingindo profundamente a vida das famílias, da população que vive nesse território. Como eu disse antes, essa violência atrapalha todo o cotidiano das pessoas de garantir o sustento da sua família, especialmente das mulheres, nesse momento em que estamos sem escola, por conta da questão da prevenção do contágio do coronavírus. Então, as crianças estão tendo que ficar dentro de casa, mas, a gente sabe, na maioria das casas da favela não é possível ficar só dentro de casa, porque são muito pequenas, não têm as melhores condições de infraestrutura. As crianças acabam fazendo do espaço próximo de casa a extensão da casa. Nós temos também um processo na favela que é a extensão da família com os vizinhos. Então, são inúmeros os casos em que as

vizinhas também passam o olho nas crianças. Então, essas crianças não ficam só nesse espaço.

Logo, falar de legitimidade dessas operações, ela não existe, se foi essa a pergunta no sentido da estimação de quanto que a população legitima isso. Isso não é legitimado, é preciso a gente dizer.

O Fórum de Manguinhas vem atuando desde 2007 em vários processos, na verdade, também trazendo as violações que a gente vem vivenciando.

Acho que esse é um ponto importante, acho que já houve várias falas de movimentos social na sexta-feira, mas acho que é importante dizer que essa legitimação da ação policial não existe, porque não é nas favelas que se produzem drogas, não é nelas que se produzem armas.

Por que é esses territórios que são atacados cotidianamente? Então, acho que essa é uma pergunta que tem que ficar. Por que é nesses territórios que essas ações de violência são cometidas? Por que são essas pessoas, por que somos nós que somos violentados? Creio que essa é uma pergunta importante, olhando para o Rio de Janeiro.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado pela sua resposta. Ouvimos agora a Doutora Rachel.

A SENHORA RACHEL BARROS DE OLIVEIRA (FÓRUM DE MANGUINHOS) - Respondendo à pergunta sobre a legitimidade da operação

policial e os impactos da violência, o que deslegitima é a forma como ela acontece nas favelas. Geralmente, acontecem sem nenhuma comunicação formal, os moradores precisam constantemente se telefonar ou dialogar para saber o que está acontecendo, muitas vezes não sabem de onde vêm os tiros, não sabe que força policial está presente. E, muitas vezes, o que acontece também são pessoas que são detidas sem nenhum tipo de mandado judicial.

Além disso, temos os outros impactos que atingem os moradores de forma mais generalizada, como são o fechamento das escolas e o fechamento, agora, das unidades de saúde. Como eu disse anteriormente, houve dois episódios, este ano, de fechamento de unidades de saúde, porque os profissionais não se sentiam seguros para estar nesses espaços prestando o serviço de atendimento à população. Essas são práticas recorrentes.

Além disso, há uma forma de atuar que persegue algumas pessoas, os jovens negros. Então, eu relatei algumas situações de violações que acontecem de forma sistêmica. Nós trabalhamos com os jovens, fazemos processo de formação. Durante este ano, pelo menos três jovens negros que estavam no processo de formação conosco foram ou revistados indo para o trabalho, ou tiveram seus documentos fotografados, ou foram várias vezes levados para averiguação. São moradores que, durante o seu cotidiano, já vivem com a sensação de terem os seus direitos postos em suspensão.

Deste modo, são essas práticas recorrentes que fazem com que a população não legitime a atuação policial, porque ela nunca acontece num horário em que a população mais vulnerável possa estar, possa sofrer algum tipo de violência. O que aconteceu na última semana, na sexta-feira, foi algo extremamente estarrecedor - receber os vídeos de pessoas desesperadas sem saber o que estava acontecendo.

Portanto, essa forma de atuação, essa prática, esse procedimento, que não tem qualquer protocolo, é o que leva a maioria da população não legitimar a forma como as operações policiais acontecem nos territórios de favela, e querer o seu fim no processo durante a pandemia.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Rachel.

A questão da excepcionalidade, como bem disse o Major Blaz, foi objeto de várias perguntas que já foram suscitadas na sexta-feira. Também houve interrogação nesse sentido da parte do Professor Daniel Sarmento.

E avanço para uma questão também importante formulada pelo Doutor Gabriel Sampaio ao Major Ivan Blaz, sobre saber o que a PM está fazendo para cumprir a sentença do caso Nova Brasília, 2017, e quais os programas existentes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o controle da letalidade.

Pois não, Major.

O SENHOR MAJOR IVAN BLAZ (SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - Bem, mais uma vez, o caso Nova Brasília é um caso de grande relevância e ele trouxe praticamente sobre o lado mais duro da polícia militar.

A nossa corregedoria tem atuado constantemente nas ações policiais e não há como não falar sobre isso, mas as ações correcionais adotadas dentro da corporação, elas são extremamente duras. Se me permitem, todos aqui, quero convidá-los a conhecer a corregedoria da polícia militar, entender os processos que aqui existem. Todos entenderão o número e o volume de trabalho que nós temos para que tenhamos o controle das ações policiais.

Seria um prazer receber a todos aqui, em nosso auditório, mostrar, falar, conversar e, então, poder mostrar esses mecanismos de controle interno que nós possuímos. São inúmeros inquéritos abertos, são ocorrências que resultam em feridos ou mortos e práticas que vêm mudando na administração da corporação.

A instalação de um inquérito policial militar, até bem pouco tempo atrás, quando há uma operação com resultado morte, não era uma prática usual. Isso veio logo após a primeira manifestação das organizações da Maré,

quando vieram com a medida cautelar inicial, que, hoje, depois, suscitou a nossa ADPF 635.

Então, protocolos estão sendo realmente modificados com base nas demandas sociais. Estamos falando de vidas, então, temos pressa para ter este resultado. Então, essa fala, essa comunicação, ela é fundamental, e exíguo o tempo. Enquanto estamos falando aqui, ações estão acontecendo, vidas estão sendo perdidas.

Então, eu quero mostrar realmente para todos os senhores e senhoras a existência de nossos mecanismos internos de controle que, logicamente, são os mais rigorosos, haja vista o nosso presídio, a quantidade de policiais excluídos que nós temos ao longo de cada ano, mas também temos o lado institucional da educação. Então, investir em treinamento, em capacitação, é o que nós temos feito para poder atingir o resultado da diminuição da letalidade.

Porém, um outro detalhe que eu gostaria aqui de falar, que ainda não disse. A atual gestão, o Secretário Rogério Figueiredo de Lacerda, tem, como prioridade, o policiamento ostensivo. As operações policiais são realmente excepcionalidade na realidade da polícia militar. O maior investimento em homens e mulheres, ou seja, tropa e veículos, foi o que garantiu a redução da criminalidade nos índices expostos no Instituto de Segurança Pública.

Então, a nossa prioridade, o nosso treinamento, a nossa vocação não é para operações em favelas. A nossa missão é garantir a segurança da via pública, seja ela favela ou não.

As operações acabam por ser demandas que surgem emergencialmente, mas que têm maior visibilidade. Porém, os números do Instituto de Segurança Pública mostram que realmente o foco hoje da corporação tem sido a redução dos índices criminais. Então, com policiamento ostensivo e policiamento de proximidade.

O caso da patrulha Maria da Penha é mais um caso de sucesso que nós temos atingido, que atende tantos os moradores de asfalto quanto os da favela.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Major Blaz pela sua disponibilidade e solicitude nas respostas.

De minha parte, eu gostaria de dizer a todos e a todas que tenho algumas questões a formular, nada obstante já transcorrido o tempo que havíamos previsto de 40 minutos para este momento. Eu tenho questões sobre as medidas sugeridas pelo Professor Daniel Hirata a curto, médio e longo prazos, que almejaria que o professor minudenciasse.

Tenho questões aos Professores Desmond Arias e Yanilda Gonzales sobre as iniciativas que impactam diretamente na redução da letalidade policial e o protocolo de engajamento.

Tenho também questões ao Professor Michel Misse sobre a questão específica da letalidade policial e o tráfico de drogas, bem como o problema grave das milícias e questões correlatas que podem trazer relevantes aportes para a redução da letalidade.

Tenho ainda questões ao Professor Luiz Eduardo Soares sobre essa separação, se é possível ou não, entre o combate à letalidade e o combate à corrupção policial.

E tenho questões aos representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial ao Major Ivan Souza Blaz Júnior, que aqui se está presente, bem como ao Coronel Araújo Gomes.

Essas questões, eu vou tomar a liberdade de remeter a todos. O cerimonial já está providenciando para que chegue a cada um dos destinatários e junto irá o *e-mail* específico, que é um *e-mail* que nós criamos em nosso Gabinete para esta ADPF.

Eu encareceria que nos dessem a gentileza das respostas, se possível, e das abordagens que entendam cabíveis a essas questões e a essas

suscitações que faço, antecipando os meus agradecimentos pelas respostas que puderem aportar.

Eu me permito marchar para o encerramento desta atividade, visto que, às 14 horas, iremos retomar os afazeres. À guisa de encerramento, gostaria de agradecer, genuinamente, a participação de todas e de todos nesta terceira etapa, nesta terceira parte da audiência.

Quero manifestar também ao Doutor Carlos Vilhena nosso agradecimento. Sua Excelência está aqui desde o início da atividade dessa audiência, na sexta-feira, representando a Procuradoria-Geral da República e, portanto, agradecemos a presença do Ministério Público Federal.

Neste momento de encerramento, reitero o agradecimento genuíno a todos e a todas que participaram e que se encontram aqui presentes. Como disse no início desta parte da audiência, o dia de hoje é precipuamente dedicado a ouvir a posição de especialistas em segurança pública e em violência urbana, assim como os órgãos de segurança pública e, sobretudo, associações de policiais militares.

Quero registrar que, à luz do olhar que dirijo sobre esta parte matutina, as exposições e os debates foram extremamente proveitosos e instigantes. Pudemos, por exemplo, comparar a violência no Estado do Rio de Janeiro com outros estados e também com outros países. Pudemos ouvir que a intervenção do

Poder Judiciário pode sim ter chances reais de impactar na melhoria do funcionamento das instituições do Estado.

Ouvimos ainda que o problema não é simples e que exigirá criatividade, planejamento e, sobretudo, uma visão que seja capaz de manter continuadamente mobilizado o Poder Público.

Por isso, para além do agradecimento, faço um convite e um apelo a todas as pessoas que participaram desta parte da audiência: continuem a colaborar com o Poder Judiciário por meio de seus estudos e de sua contribuição técnica, por meio de seus testemunhos, para que a decisão que este Tribunal tomar seja orientada pelas melhores evidências disponíveis.

Faço votos de que esta audiência pública seja também um espaço de diálogo permanente e duradouro com as senhoras e os senhores que tanto contribuíram com os trabalhos deste Tribunal nesta parte da manhã.

Declaro encerrada esta terceira parte da audiência pública e convido a todas e a todos que estão nesta sala a assistirem, pelos canais da TV Justiça, a próxima etapa da audiência que começará às 14h.

Muito obrigado a todos e a todas!

19/04/2021 - TARDE

SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Boa tarde a todas e a todos! Ao início desta última etapa da audiência pública, quero cumprimentá-las e cumprimentá-los. Saúdo a presença do ilustre representante do Ministério Público Federal, o Subprocurador-Geral da República Doutor Carlos Vilhena, que acompanha esta audiência pública desde seu início.

Como tive já a oportunidade de afirmar e me permito reafirmar, o objetivo desta audiência pública é permitir que o Tribunal possa responder à demanda aforada na ADPF 635 e orientar o Estado a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que se elabore e se cumpra plano visando à redução da letalidade policial e da violação de direitos humanos pelas forças de segurança no Estado do Rio de Janeiro. Um plano, como já afirmei e reitero, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para sua implementação.

Esta tarde é o quarto e último segmento desses dois dias de audiência pública. A tarde de hoje é dedicada a ouvir organizações e movimentos sociais de defesa dos direitos das vítimas bem como instituições que se conectam com a perspectiva de defesa de direitos das vítimas, sobretudo aqueles que participaram do processo de responsabilização do Estado brasileiro no âmbito da

Corte Interamericana e que propiciaram, por meio de sua atuação, os debates, intervenções, exposições e trocas de ideias que fazemos hoje no âmbito desta ADPF.

Conforme tenho alertado ao início de cada etapa desta audiência pública, o tempo de que dispomos é lamentavelmente limitado. Por isso, solicito a todos, tanto quanto possível, que se atenham ao máximo à respectiva especialidade e desafiem as questões diretamente feitas quando da convocação da audiência pública.

Por derradeiro, quero reiterar os agradecimentos ao Cerimonial, à TV Justiça, a todo o corpo funcional do Supremo Tribunal Federal, que tem feito possível esta audiência, e a todas e todos que aquiesceram em participar desta audiência pública.

Reitero que haverá espaço, ao final desta tarde, para que sejam feitas perguntas. Poderei tomar a liberdade de dirigir algumas questões a algumas pessoas presentes ou sobre alguns temas que suscitarem a necessidade, em meu modo de ver, de alguma verticalização ou explicitação. Os próprios participantes desta sala virtual também poderão dirigir, entre si, questionamentos ou pontos a serem suscitados. As perguntas devem ser escritas na ferramenta do *chat* desta sala virtual e devem ser dirigidas ao Senhor Rodrigo, que trabalha conosco no Cerimonial.

Daqui um pouco, já ao começo das intervenções, ele colocará nessa caixa de diálogo alguns esclarecimentos sobre esta forma de participação. Se houver alguma dúvida quanto ao encaminhamento da própria audiência pública, nós também disponibilizamos esse espaço para ser utilizado para esse fim.

Desejo, portanto, a todas e a todos que tenhamos uma boa audiência pública. Dou início a esta sessão, passando a palavra à Doutora Alexandra Montgomery, representante da Anistia Internacional.

Assim, começamos esta sessão da tarde, que encerra a audiência pública e que conta, como disse, com a presença e o apoio do corpo funcional do Supremo e, também, da senhora secretária substituta, Doutora Cynthia, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, eis que este é um ato procedimental, dentro do processo, que dialoga para fora do processo, para esclarecer as circunstâncias que temos nos autos.

Com a palavra, Doutora Alexandra.

A SENHORA ALEXANDRA MONTGOMERY DA ANISTIA INTERNACIONAL BRASIL - Boa tarde, a todas e a todos. Meu nome é Alexandra Montgomery, sou Diretora de Programas da Anistia Internacional Brasil, organização que represento nesta ocasião.

Gostaria de saudar o excelentíssimo Ministro Edson Fachin e a todos os demais participantes dessa audiência.

Nesses dois dias, ouvimos mães e familiares de vítimas da violência de Estado, movimentos sociais de favelas, organizações de direitos humanos, pesquisadores e especialistas no tema da violência de Estado, mais precisamente, a letalidade policial.

Foi possível compreender o impacto da falha do Estado em garantir o acesso à Justiça e à reparação das vítimas e de seus familiares, assim como foi possível compreender o importante papel desempenhado por essas famílias na luta por justiça, memória e verdade

Inúmeros dados e pesquisas foram apresentados e debatidos durante a audiência e foi possível compreender e comprovar que a política de segurança pública baseada em operações policiais violetas é responsável por um processo histórico de extermínio e desumanização da juventude negra, pobre e moradora de favelas.

A falha no Estado em investigar essas mortes e exercer um controle efetivo da atividade policial contribui para a repetição dessas violações.

Centrarei minha intervenção em cinco pontos referentes ao marco internacional em que se enquadra o uso da força; os padrões de violação cometidos pela polícia fluminense, observados pela Anistia Internacional; uma análise das causas estruturais da letalidade policial; a importância da transparência dos protocolos de atuação das polícias e do controle externo participativo da

atividade policial que inclua a construção e a implementação de um plano de redução da letalidade policial.

Como é sabido, o Estado brasileiro foi condenado, em fevereiro de 2017, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por falhar em seu dever de garantir o acesso à Justiça e às garantias judiciais dos familiares das 26 pessoas sumariamente executadas e 3 vítimas de violência sexual, nos anos de 1994 e 1995, em duas incursões policiais realizadas na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro.

Esse é o marco normativo mais recente ao qual o Estado Brasileiro está obrigado internacionalmente.

Entre as medidas determinadas pela Corte Interamericana, que foram incluídas na ação que nos ocupa neste momento, estão os pontos resolutivos 16 e 17, que versam sobre a redução da letalidade policial e sobre a independência nas investigações dos casos de morte e tortura e violência sexual decorrentes de intervenção policial, nas quais policiais estejam sendo acusados de tais práticas.

A Corte determinou que a autoridade responsável pela investigação seja diferente da força pública envolvida nos fatos, bem como que a perícia também seja independente daquele órgão de segurança a que pertença o acusado. Em apertada síntese, que a polícia não investigue seus pares quando estes estão envolvidos em crimes dessa natureza.

O marco internacional específico em que se enquadra o uso da força empregada por agentes do Estado responsáveis pela aplicação da lei se inicia em 1979, com adoção, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei. Mas, de uma maneira mais ampla, agentes de Estado são proibidos de violar direitos humanos desde o início e a entrada em efeito dos primeiros tratados internacionais sobre os direitos humanos.

O Código de Conduta tem como premissa o dever de esses profissionais servir a comunidade e proteger todas as pessoas contra atos ilegais, preservando a dignidade humana. Nesse sentido, estabelece que o emprego da força deve ser excepcional e determina que, além de não praticar violações de direitos humanos, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei têm o dever de não instigar, não infligir, nem tolerar qualquer ato de tortura ou outro tratamento cruel, desumano ou degradante.

Em 1984, foram adotados os princípios para a prevenção e investigação efetiva de execuções extrajudiciais, arbitrárias e sumárias, que também se ocuparam de determinar a proibição dessas práticas e a punição delas na forma da lei. Os princípios determinam que os governos devem garantir o controle estrito assim como uma clara cadeia de comando sobre os funcionários responsáveis pela prisão e custódia de suspeitos, para garantir que não haja

execuções extrajudiciais e que a incitação a essas práticas, por superiores ou outras por autoridades públicas, sejam proibidas.

Em 1990, os princípios básicos sobre a utilização da força e das armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei foram adotados, complementando a normativa já existente e determinando que esses funcionários deverão recorrer, tanto quanto possível, a meios não violentos antes da utilização de força ou de armas de fogo, estabelecendo ainda que os governos devem garantir que o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas de fogo, por agentes responsáveis pela aplicação da lei, seja punido como crime. Mas a realidade no Brasil, como ficou provado pelos relatos apresentados nessa audiência pública, é muito diferente e distante dos parâmetros internacionalmente estabelecidos.

Há décadas, a Anistia Internacional vem documentando casos de execuções extrajudiciais e mortes cometidas pela polícia, conduzidas no Brasil e no Rio de Janeiro, em especial.

Já em 1972, a Anistia Internacional documentou o surgimento e a atuação de grupos de extermínio ou de esquadrões da morte no Brasil. Eram grupos de policiais, do serviço ativo e da reserva, envolvidos no assassinato de pessoas suspeitas de terem praticado crimes e de crianças que viviam nas ruas. A mando de pequenos empresários e comerciantes, as atividades desses esquadrões eram realizadas, muitas vezes, com aquiescência das autoridades.

No relatório publicado em 2005, intitulado *Eles Chegam Atirando*, a Anistia Internacional constatou que as forças policiais brasileiras utilizam métodos violentos e repressivos que constantemente violam os direitos humanos de uma grande parte da população. Nesse sentido, o uso excessivo das forças, a execução extrajudicial, a tortura e a corrupção se tornaram práticas comuns entre certos integrantes da polícia, que são mantidas graças à impunidade que eles desfrutam.

Em 2015, no relatório *Você Matou Meu Filho* apontamos que a crença de que vivemos em uma "guerra às drogas" e de que matar suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas faz parte dessa guerra estrutura a narrativa e o sentido de parte significativa da política de segurança pública há muito tempo, desde as "gratificações-faroeste", que premiavam com valores de até 150% os salários dos policiais que realizassem atos de bravura, como a morte de um suspeito durante uma operação policial.

Os padrões de brutalidade policial direcionadas às populações pobres, em territórios essencialmente habitados por maioria negra e pobre, são nossos velhos conhecidos e vão desde a utilização indiscriminada de mandados de busca e apreensão coletivos, passam pela realização de operações em horários de ingresso e saída das aulas, próximo a escolas e a postos de atendimento de saúde, até as abordagens violentas, tortura e morte. Também são práticas recorrentes o

desfazimento de cenas de crimes pelos policiais envolvidos e as falhas no acautelamento de provas periciais.

Essas práticas se proliferam, perpetuam e se repetem em diferentes comunidades com as mesmas características e padrões, onde habitam sujeitos de realidades muito semelhantes. São territórios empobrecidos, sem direitos, habitados por pessoas de maioria negra, em que o Estado não chega senão por seu viés da repressão ao crime, na lógica da "guerra às drogas", com a qual se pretende justificar a violência e o massacre, mas que falha em garantir direitos básicos como moradia, assistência social, saúde, educação, saneamento básico.

A razão pela qual essas práticas se proliferam é evidente. Um estudo do CESeC de 2020 demonstrou que 86% dos mortos pela polícia no Rio de Janeiro são negros, enquanto 52% da população fluminense é negra.

O racismo mata, e é preciso que as análises dos dados e as consequências da política de segurança pública sejam feitas a partir de um recorte racial. Essa violência está calcada, portanto, no racismo estrutural e sistêmico existente, assim como na certeza, na quase garantia da impunidade, o que é um fator que faz muita diferença na perpetuação e recorrência dessas práticas.

Como já foi mencionado nessa audiência, apenas 2% dos inquéritos que investigam esses crimes se convertem em denúncias criminais. O índice de arquivamento das investigações ainda na fase do inquérito é de 98%, o

que significa duas coisas: um estímulo para que agentes do Estado sigam cometendo abusos, entre eles a morte, e uma prova de que a polícia brasileira está fora de controle.

A ausência de investigações sérias, imparciais, diligentes, efetivas, úteis à persecução penal dos agentes de Estado que cometem abusos e que sejam capazes de lastrear decisão condenatória contribui para a manutenção desse círculo vicioso de violações de direitos humanos por agentes do Estado. Também contribui a parcialidade nas investigações.

É inconcebível que a polícia possa ser considerada imparcial para investigar seus pares envolvidos nas violações graves de direitos humanos e, por mais que pareça óbvio, foi necessária uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para dizer isso. No entanto, essa determinação, 4 anos depois, ainda segue sem ser cumprida.

Na data de hoje, não se sabe objetivamente no Rio de Janeiro quem tem a atribuição para, seguindo os parâmetros da Corte, investigar os casos de morte, tortura ou violência sexual em que policiais estejam envolvidos. Em 4 anos, o Estado não foi capaz de estabelecer os mecanismos normativos necessários para delegar a investigação a um órgão independente e diferente da força pública envolvida.

Essa determinação foi feita porque a Corte considerou ser necessário que o controle externo do Ministério Público em casos de violência policial se projete além da prática de supervisão a distância das investigações, realizadas por delegados da própria polícia.

Nesse sentido, manter e alimentar uma tabela de mortes decorrentes de intervenção policial e enviar para a delegacia de homicídios, conforme mencionado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em resposta a esse Supremo Tribunal Federal, não nos parece, sob nenhuma hipótese, ser suficiente para atender ao determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no parágrafo 319 da sentença do caso da Favela Nova Brasília.

As mortes cometidas pela polícia não são, infelizmente, um fenômeno recente, e os números têm aumentado ano após ano. De 1997 para cá, os mortos pela polícia do Rio de Janeiro somam 21.136 pessoas. No ano passado, foram 1.239 pessoas mortas pela polícia no Estado do Rio de Janeiro. No mesmo período, a polícia dos Estados Unidos inteira matou 1.127 pessoas, ou seja, a polícia do Rio de Janeiro matou mais que a polícia de um país inteiro.

É imperativo, portanto, que se construa um plano de redução da letalidade policial, com metas e indicadores, para que se possa, de maneira urgente, realizar um controle da atividade policial e das mortes que ela tem produzido. É

importante que todos os responsáveis e interessados possam, coletivamente, debruçar-se sobre esse ponto.

Os órgãos da Administração Pública responsáveis pela construção das políticas de segurança pública, assim como o Legislativo e o sistema de Justiça, precisam construir colaborativamente essas metas de redução da letalidade. O Ministério Público, a partir da sua prerrogativa constitucional de controle externo da atividade policial, está bem posicionado para liderar esse processo.

A construção dessa política pública de controle da atividade policial, que inclui um plano de controle da letalidade policial, precisa incluir também princípios basilares como a transparência e a *accountability*. É fundamental que as organizações da sociedade civil e os movimentos tenham a oportunidade de participar dessa construção, porque estão na ponta que recebe as violações e têm o interesse legítimo na redução da letalidade, objetivando salvaguardar que suas interações com os agentes do Estado estejam calcadas em parâmetros de direitos humanos e nas garantias constitucionais.

Uma parte importante do plano de redução da letalidade e do controle externo da atuação policial está assentada na transparência dos protocolos de atuação da polícia. Para reduzir a letalidade, é preciso controlar a atuação da polícia e, para controlar, é preciso saber o que acontece, como a polícia atua. Ainda

que se insista que o sigilo em relação aos protocolos de atuação das polícias possua um critério técnico para evitar a divulgação de estratégias de atuação, que estariam supostamente imbricadas nos referidos protocolos, é importante destacar que as pessoas têm o direito de saber quais ações estão calcadas nos procedimentos internos da autoridade policial e quais são aquelas que se constituem em abusos. O sigilo aumenta o grau de discricionariedade da autoridade policial na ponta e amplia sobremaneira a possibilidade de abusos.

A responsabilidade e o dever das autoridades policiais para com a sociedade, assim como os poderes e as prerrogativas das quais gozam, como, por exemplo, o monopólio do uso da força estatal, demandam que esses agentes sejam passíveis de responsabilização pelo cumprimento ou não de seus deveres assim como a observância e a adequação de sua atuação aos marcos legais e operacionais.

Isso significa dizer que não apenas o indivíduo policial precisa ser responsabilizado por suas ações, omissões, mas também os superiores hierárquicos que dão as ordens, supervisionam ou comandam e controlam as operações, assim como a instituição em si. *Accountability*, ou prestação de contas e responsabilização, somente pode ser assegurada se as medidas são implementadas em vários níveis e estágios.

A própria instituição policial é responsável por ter as políticas e os procedimentos relacionados ao uso da força e de armamentos vigentes e

aplicáveis. Isso inclui mecanismos de supervisão e controle prontos para assegurar que as políticas, procedimentos, treinamento e equipamento são constantemente revisados para prevenir a má aplicação dessas políticas no seu uso cotidiano.

É importante ter um sistema de pesos e contrapesos capazes de garantir que a polícia realize seu trabalho e suas funções observando os mais elevados padrões; prevenir que as autoridades políticas façam o uso indevido dos seus poderes e influência sobre a polícia; avaliar qualquer ação de policiais relacionadas ao cumprimento da lei, inclusive das normas de direitos humanos, assim como as regras e regulamentos internos e os procedimentos operacionais que possam avaliar a efetividade da ação em termos de responsabilidades e deveres.

Os objetivos desse controle são: responsabilizar aqueles agentes do Estado que cometeram abusos e violaram as leis; garantir compensação para as vítimas dessas violações e prevenir violações futuras, melhorando o trabalho dos responsáveis pela aplicação da lei através das lições aprendidas.

Uma polícia passível de responsabilização significa que a instituição policial aceite ser questionada sobre suas decisões e ações e que aceite as consequências de responsabilização da má conduta, inclusive as sanções e a compensação às vítimas. Sem essa transparência, a corrupção e outras formas de má conduta policial prosperam, uma vez que o sigilo está inevitavelmente associado à má conduta.

Exercer o controle externo efetivo e participativo da atividade policial, garantir que as investigações de crimes cometidos pela polícia sejam realizadas de maneira independente, imparcial e efetiva, seguindo os parâmetros internacionais, por órgãos distintos daqueles envolvidos nos crimes, bem como a garantia de que a prova seja preservada, que a perícia seja independente, que os protocolos de atuação das condutas dos policiais estejam públicos para evitar abusos e acobertamentos são medidas fundamentais para combater a impunidade das violações de direitos humanos cometidas pela polícia. É o mínimo para cumprir com os parâmetros internacionais. Afinal, a Corte Interamericana, repetidas vezes, pontuou que a impunidade propicia a repetição crônica das violações de direitos humanos.

De maneira similar, é imperativo que se construa e implemente com urgência o plano de redução da letalidade policial, que inclua metas claras, ações concretas, indicadores mensuráveis dos passos adotados, os responsáveis por cada uma das ações e um cronograma, estabelecendo-se um sistema de monitoramento do andamento do plano.

Encerro a minha intervenção agradecendo a oportunidade de participar dessa Audiência Pública e saudando a todas e a cada um dos familiares de vítimas de violência, que, de maneira corajosa, lutam incansável e diariamente por justiça e por um mundo melhor.

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigada, Doutora Alexandra Montgomery, pela sua contribuição.

Antes de passar à próxima intervenção, registro que acompanha esta sala virtual e esta Audiência o Juiz Auxiliar da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Doutor Marcelo Oliveira da Silva.

Nós ouviremos agora o pesquisador sênior da Human Rights Watch, Doutor César Muñoz.

Passo a palavra, por gentileza.

O SENHOR CÉSAR MUÑOZ (HUMAN RIGHTS WATCH) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, demais autoridades e colegas presentes nesta audiência.

Em nome da Human Rights Watch, agradeço a oportunidade de participar desta importante discussão sobre as estratégias de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Para a elaboração de um plano com esse objetivo, acreditamos que é imprescindível a ampla participação da sociedade civil.

A Human Rights Watch é uma organização internacional independente e não governamental dedicada a defender os direitos humanos. Atuamos em mais de cem países e, no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, temos investigado a atuação das forças de segurança pública há décadas. Em minha

apresentação, focarei em três pontos: o impacto da violência policial, as falhas nas investigações e o enfraquecimento do controle da atividade policial pelo atual Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro.

O Brasil é um dos países com maiores números absolutos de mortes causadas pela polícia, junto com Filipinas e Venezuela, segundo os últimos dados disponíveis. O Rio de Janeiro é um dos piores estados do Brasil, e temos que dizer que a grande maioria das vítimas é negra. A Human Rights Watch documentou mais de oitenta casos de mortes, no Rio, nos últimos anos, causadas pela polícia. Também entrevistamos policiais e moradores de comunidades. Nossas conclusões estão baseadas, principalmente, nesse trabalho em campo e em nossa avaliação do Direito e dos parâmetros internacionais. Embora algumas mortes por policiais ocorram em legítima defesa, muitas outras são resultado do uso excessivo e imprudente da força. Em algumas ocasiões, vai além disso. Entrevistei pessoalmente dois policiais que me relataram operações concretas que, desde o começo, tinham, como intenção, matar.

A estratégia de entrar atirando em comunidades, em operações de estilo militar, com o objetivo de apreender drogas ou armas, simplesmente não funciona, em nada contribui para desmantelar grupos criminosos e tem custo enorme.

O primeiro custo é, obviamente, para os cidadãos brasileiros que moram nesses locais e que deveriam ser protegidos pela polícia, mas, em vez disso, veem a polícia com medo, como ameaça para eles e para seus filhos. As histórias foram compartilhadas muitas vezes, nesse espaço, desde sexta-feira.

Existe também um custo para a segurança pública. A cooperação entre polícia e comunidade é fundamental para a prevenção do crime, quer dizer, é fundamental para o sucesso da polícia, mas a violência policial a torna muito difícil. Como é que os moradores vão colaborar na prevenção do crime e nas investigações quando eles veem policiais abusivos, violentos e corruptos? A violência policial prejudica a segurança pública.

O terceiro custo é para a própria força policial. Policiais relataram receio em patrulhar comunidades onde ocorreram abusos policiais, mesmo quando eles mesmos não participaram desses abusos. Um policial me disse que os criminosos acreditam que serão executados caso se rendam e, por isso, eles sempre atiram contra a polícia, mesmo quando estão encurralados. Vários policiais também me contaram que foram testemunhas do uso ilegal da força por colegas, mas nenhum deles informou a superiores por medo de represálias. Continuaram trabalhando calados do lado de policiais que violavam a lei.

Os abusos policiais fomentam um ciclo de violência que coloca em risco a vida dos moradores e dos próprios policiais e contribuem para elevados

níveis de estresse psicológico, prejudicando sua capacidade de fazer bem seu trabalho. Policiais militares do Rio relataram como, após participar ou testemunhar confronto que resultou em morte ou ferimento grave, não receberam nenhum apoio psicológico.

Lembro do caso de uma policial que esteve em um confronto de manhã e teve que ficar no local até o final do dia. No dia seguinte, ela foi enviada ao mesmo local para trabalhar, sem nenhum apoio psicológico. Percebi que ela estava muito impactada por essa exposição continuada à violência.

O plano de redução da letalidade deveria garantir apoio psicológico adequado aos policiais, treinamento contínuo sobre regras e uso apropriado da força, incluindo treinamento obrigatório para os policiais que usam armas com maior frequência.

Para interromper esse ciclo de desconfiança e violência, será necessário enfrentar um de seus principais problemas subjacentes: a generalizada impunidade por abusos policiais no Rio de Janeiro. Os últimos dados disponíveis são de um inquérito parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio e apontam que 98% das investigações sobre homicídios cometidos pela polícia, entre 2010 e 2015, foram arquivados. Noventa e oito por cento arquivados, como a colega Alexandra, da Anistia, acabou de falar.

O Ministério Público do Rio nunca publicou um relatório abrangente, com dados sobre quantos casos foram levados à Justiça, sobre homicídios cometidos por policiais. Isso, por si só, é uma falha que seria muito importante retificar.

Isso me leva também ao segundo ponto desta apresentação: os enormes problemas nas investigações sobre abuso policial, a começar pela preservação inadequada do local. Nos últimos anos, a Human Rights Watch documentou diversos casos em que policiais prestaram falso socorro às vítimas, deslocando cadáveres aos hospitais com o objetivo de destruir evidências e dificultar as investigações. Em outros casos, não há nenhuma perícia no local da morte.

No caso de nove jovens mortos pela polícia em uma casa no Morro do Fallet, em fevereiro de 2019, a Human Rights Watch enviou os laudos de necrópsia para análise de dois grupos de peritos forenses internacionais. Os dois pareceres independentes concluíram que as necrópsias não atendiam aos padrões profissionais e científicos mínimos devido a sua absoluta falta de qualidade.

Este Tribunal destacou a importância da aplicação do Manual das Nações Unidas sobre Prevenção Eficaz de Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias, conhecido como Protocolo de Minnesota, que detalha procedimentos básicos para investigação de mortes causadas pela polícia. Este protocolo deveria

ser rigorosamente implementado no Rio de Janeiro como parte do plano de redução da letalidade policial.

O Brasil é obrigado, segundo o direito internacional, a conduzir investigações adequadas sobre execuções extrajudiciais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que:

> "Em casos de execuções extrajudiciais, é essencial para o Estado que se investigue com eficácia a privação do direito à vida e que os responsáveis sejam punidos, especialmente quando agentes do Estado estão envolvidos, já que não fazê-lo criaria, dentro de um ambiente de impunidade, as condições para que tais eventos se repitam..."

A investigação eficaz, segundo os padrões internacionais, é aquela que é completa, imediata e imparcial. No entanto, conforme Vossa Excelência apontou no curso desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, as investigações da polícia civil sobre abusos cometidos por policiais não atendem à exigência de imparcialidade reclamada pelos tratados internacionais de direitos humanos.

Isso me leva ao terceiro ponto desta apresentação: o papel do Ministério Público. Em última instância, a responsabilidade por acabar com a impunidade em casos de abuso policial é do Ministério Público, instituição com competência constitucional para exercer o controle externo da polícia, inclusive com autoridade para conduzir suas próprias investigações.

Esta Corte afirmou que a investigação competente do Ministério Público deve ser prontamente desencadeada em casos de abusos policiais. A Corte Interamericana, no caso Nova Brasília, também determinou ao Brasil que delegue as investigações sobre mortes, tortura e outros abusos decorrentes de ação policial "a um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou o Ministério Público".

Nesta manifestação, gostaria de chamar atenção justamente para esse exercício independente do controle externo. Durante anos, a Human Rights Watch pediu a criação de um grupo de promotores especializados no controle externo da polícia no Rio. Os membros dessa unidade teriam possibilidade de adquirir experiência nesse tipo de caso, analisar padrões de abuso e reconhecer o *modus operandi*, identificar e investigar batalhões de polícia específicos e agentes responsáveis por um grande número de homicídios, conduzir a oitiva de parentes das vítimas e de testemunhas com risco de retaliação por parte da polícia, caso forneçam informações à polícia civil. O grupo deveria ainda garantir que essas forças policiais tenham e cumpram protocolos e outras normas para prevenir abusos.

Em dezembro de 2015, o então Procurador-Geral de Justiça criou o Grupo de Atuação Especializado de Segurança Pública - GAESP, unidade de promotores especializados no controle externo da atividade policial. Desde então,

solicitamos reiteradamente aos sucessivos procuradores-gerais de Justiça do Rio o seu fortalecimento.

Apesar dos recursos muito limitados, o Gaesp fez contribuições importantes para o enfrentamento da violência policial. Em março deste ano, o Grupo tinha, sob sua responsabilidade, mais de setecentas investigações por abusos policiais e havia apresentado 24 denúncias em casos de homicídios cometidos, desde 2019, pela polícia, incluindo casos com grande repercussão como o homicídio da menina Ágatha Félix no complexo do Alemão. As denúncias desses casos de grande relevância transmitem uma mensagem importante à polícia de que abusos não serão tolerados.

O Gaesp também abriu inquéritos civis sobre as condições de trabalho da polícia, bem como sobre condutas das forças de segurança que violam direitos básicos, forçando a adoção e cumprimento de protocolos para coibir abusos.

Além disso, apresentou uma ação contra o Estado do Rio para obrigá-lo a cumprir as determinações da Corte Interamericana na sentença no caso Nova Brasília, cobrando a elaboração de um plano de redução da letalidade policial.

Essa atuação do Gaesp foi reconhecida nos autos desta ADPF, na manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e foi novamente

ressaltada, na sexta-feira, pelo promotor que representava o recém empossado Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos.

Nesse contexto, surpreende-nos muito a decisão do Procurador-Geral de Justiça de extinguir o Gaesp, uma decisão que enfraquece os mecanismos de controle externo da atividade policial. À imprensa, ele explicou que os casos envolvendo policiais serão conduzidos pelos promotores naturais.

Contudo, nossas pesquisas apontam para dificuldades relevantes que provavelmente surgirão. Os promotores naturais vão ter que investigar crimes cometidos pelos mesmos policiais com quem interagem e/ou trabalham em outros casos na mesma jurisdição. Eles podem, justificadamente, temer riscos de retaliação ao assinarem sozinhos uma denúncia contra esses policiais.

Além disso, podem apresentar dificuldades em lidar com casos de abuso policial - muitas vezes, complexos -, ao mesmo tempo que possuem um grande número de outros casos sobre todos os tipos de atividades criminosas.

Assim, os promotores naturais podem optar por não realizar suas próprias investigações sobre abusos policiais e, em vez disso, confiar apenas nas conclusões das investigações da Polícia Civil, o que, conforme esta Suprema Corte ressaltou, levanta sérias questões sobre a imparcialidade das investigações.

O Procurador-Geral de Justiça do Rio anunciou uma nova Coordenadoria-Geral de Segurança Pública, com a missão de coordenar os trabalhos do Ministério Público nessa matéria. No entanto, a resolução que cria a Coordenadoria não confere a ela autoridade para investigar e oferecer denúncias em casos individuais de abuso policial. Além disso, não confere autoridade para conduzir inquéritos civis e outras ações judiciais sobre protocolos e práticas policiais que podem ser instrumentais para garantir o respeito aos direitos humanos.

Por essas razões, o mandato da nova Coordenadoria está muito aquém do que é necessário para enfrentar o gravíssimo problema dos abusos policiais no Rio de Janeiro.

Para o sucesso de qualquer plano para reduzir a letalidade policial é crucial o compromisso do Ministério Público de defender vigorosamente a lei em casos que envolvam atividades criminosas praticadas por policiais. Acreditamos que, para isso, é preciso ter uma unidade especializada de promotores de justiça.

A Human Rights Watch considera fundamental a atuação do STF em um dos problemas de direitos humanos mais graves do Brasil: o uso abusivo e criminoso da força letal pela polícia. É crucial que o governo do Rio de Janeiro elabore urgentemente um plano para reduzir a letalidade policial, incluindo

ações e metas concretas. Recomendamos que esse plano inclua maior apoio psicológico aos policiais e treinamento continuado sobre protocolos e práticas do uso da força que respeitem os parâmetros internacionais. Também recomendamos que acate a decisão deste Tribunal de aplicar o Protocolo de Minnesota em casos de mortes causadas pela polícia e que o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro designe um grupo de promotores especializados, com recursos e apoio suficientes, para acompanhar e denunciar casos de abusos policiais

Em nome da Human Rights Watch, agradeço a oportunidade de participar desta audiência. Esse espaço tem sido extremamente importante para que mães e pais de vítimas e moradores de comunidades compartilhem com a Suprema Corte sua dor e indignação. O que falta são ações concretas por parte das autoridades do Rio para a defesa dos direitos básicos de todas e todos.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - O Doutor César Munhoz falou como representante da Human Rights Watch, pesquisador sênior, e aportou um relato valioso para o exame que está posto para o Supremo Tribunal Federal. Por sua contribuição, muito obrigado!

Passamos, agora, a ouvir, com a contribuição que traz a essa audiência pública, o Doutor Everaldo Bezerra Patriota. Aqui também é bem-vindo e integra o Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Doutor Everaldo, a palavra é vossa.

O SENHOR EVERALDO BEZERRA PATRIOTA (CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS) - Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, Relator da ADPF 635; Excelentíssimo Senhor Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Doutor Carlos Alberto Vilhena; demais participantes desta audiência pública neste período vespertino.

Represento o Conselho Nacional de Direitos Humanos e gostaria de iniciar saudando todos os familiares que aqui estiveram falando sobre suas dores e gritos de justiça, trazendo lamentos pujantes, muito consistentes.

Ministro Edson Fachin, o CNDH tem o dever de registrar sua corajosa iniciativa de, pela vez primeira, trazer esses gritos, daquele mundo que chamo de navio negreiro moderno. Uns chamam de favela, outros de comunidade, outros de periferia, alguns estamentos elitistas dizem que lá não mora ninguém de bem. Por isso o CNDH registra, com ênfase, este momento histórico de grandeza da Suprema Corte.

Oxalá, Ministro, todos os seus Pares pudessem estar participando da audiência para ouvir os gritos que o Senhor tem ouvido desde sexta-feira. O Senhor ouviu a comunidade científica, os braços corporativos e, sobretudo, as famílias, aquelas que moram nos guetos, nesse *apartheid* dessa sociedade imoralmente desigual que é o Brasil, muito longe da promessa do

constituinte inserta no art. 3º. Seria bom também, Ministro, que a TV aberta transmitisse integralmente essa audiência pública, como faz a TV Justiça, só assim todos ouviriam o que disse uma mãe: que, na favela Navio Negreiro, morre-se de bala perdida, de covid, de fome ou da água da Cedae.

Há uma praxe institucionalizada de intimidação, constrangimento e revistas repetidas - inclusive, em crianças de fraldas -, por policiais com armamento pesado e automático, e invasões constantes de domicílio. O sistema de segurança e justiça do Rio não considera domicílio as casas da favela, não estão, segundo uma juíza disse, ao expedir um mandado de busca genérico e coletivo, alinhadas topograficamente em um plano, com identificação oficial dada pelo município. Então, lá não mora ninguém, dada a configuração geográfica dos morros e do navio negreiro atual.

Ministro, diante desse estado de coisas inconstitucional, que não é novo, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, em setembro de 2019, realizou não só uma reunião descentralizada do seu Pleno como uma missão no Rio de Janeiro.

Nessa missão, o que fez o Conselho? Reuniu-se com o Fórum Grita Baixada, com a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia do Rio de Janeiro, com o presidente do Tribunal de Justiça, com trabalhadores - sobre a situação da diretoria do Cefet, que tinha um problema na circunstância -,

com a deputada Mônica Francisco, com as organizações do movimento negro, com a sociedade - em reunião ampliada para escuta de demandas -, com o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, com as entidades que fizeram o ato "*Ditadura Nunca Mais*" e com as organizações da população em situação de rua. Teve uma reunião sobre saúde pública no Rio de Janeiro; visitou o Complexo da Maré; esteve com o Procurador-Geral de Justiça do Rio e promotores de justiça do Gaeco, Gaesp e Direitos Humanos; e discutiu sobre a ação civil pública da Maré.

Dessa aludida missão, resultaram recomendações aprovadas pelo Pleno, que vêm a calhar com o estado de coisas que estamos a discutir desde sexta-feira, em razão da ADPF 635:

(1) Suspender o art. 1º do Decreto nº 46.775/2019, que excluiu do cálculo das gratificações dos integrantes de batalhões e delegacias os indicadores de redução de homicídios decorrentes de oposição a intervenção policial.

Ministro, havia um incentivo àquelas unidades de polícia judiciária ou ostensiva que reduzissem os homicídios decorrentes de intervenção policial. O governo atual retirou o incentivo às reduções de homicídios decorrentes de intervenção policial.

(2) Que o Governador do Estado do Rio de Janeiro, bem como os órgãos e agentes públicos estaduais, abstenham-se de se manifestar de qualquer forma que incentive diretamente a letalidade policial.

Antes das ações, ocorre o discurso. O discurso político do Governador incentiva o dedo no gatilho do policial e a letalidade policial. Um discurso de verdadeira apologia ao crime, todos sabemos: "Atire na cabecinha. Faça isso, faça aquilo".

(3) Determinar que todos os casos de homicídio decorrentes de intervenção policial sejam investigados de forma completa, independente, célere e imparcial pela Divisão de Homicídios.

(4) Garantir recursos humanos, financeiros e de estrutura a essa Divisão de Homicídios, para que ela possa cumprir esse mister de forma independente e imparcial.

(5) Garantir investigação completa e independente de todos os homicídios de forma a possibilitar que, quando adequado, os envolvidos sejam levados à Justiça e à responsabilização.

(6) Garantir a independência e autonomia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli e dos órgãos de segurança, com orçamento adequado, além de todas as salvaguardas necessárias para a manutenção de sua independência. Ministro Edson Fachin, ouvimos uma perita desse instituto. Ela

nem falou na independência e autonomia tão aspiradas pelos peritos. Acho que é uma aspiração universal do perito atuar com técnica, independência e imparcialidade.

(7) Criar corregedoria externa fora da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, com cargos, funções e planos de carreira próprios. Quem é advogado sabe o clima em uma corregedoria dentro de uma instalação policial.

(8) Garantir que a PM adote e torne públicos protocolos operacionais para o uso da força e de armas de fogo que estejam de acordo com as diretrizes e parâmetros internacionais e realize treinamentos periódicos da força policial sobre a adoção desses protocolos. A luta pela transparência nos protocolos de atuação é um dos objetivos desta ADPF.

(9) Determinar que toda diligência sem mandado judicial esteja lastreada em causas prévias e robustas, que indiquem a existência de flagrante delito, não se admitindo que informações obtidas por meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa exclusiva para deflagração de ingresso forçado ao domicílio.

(10) Determinar que essas diligências sejam realizadas nos estritos limites dos fins excepcionais a que se destinam, proibindo-se a prática de utilização do domicílio ou de qualquer imóvel privado como base operacional das

forças de segurança, sem observância das formalidades necessárias à requisição administrativa.

Como as casas não são consideradas domicílio, elas são ocupadas para o que as forças quiserem sem nenhum devido processo legal. Se for estratégico assumir uma casa, entram, ocupam a casa, colocam os moradores para fora e, dali, fazem uma plataforma de tiro, de escuta, etc.

(11) Determinar a não utilização de helicópteros como plataforma de tiro de *sniper* em operações nas favelas - acho que só em teatros de guerra se usa helicópteros como plataforma de tiro.

(12) Controlar o uso de armas de fogo de alta potência, como fuzis, durante operações policiais em favelas e outras áreas urbanas densamente povoadas. Essas armas só devem ser utilizadas em circunstâncias excepcionais de perigo extremo, nas quais seu uso seja essencial para atingir os objetivos legítimos de cumprimento da lei.

(13) Determinar rigorosa investigação em relação a cemitérios clandestinos.

Há cemitérios clandestinos no Rio de Janeiro e não se faz levantamento dos corpos ali enterrados, não se identificam esses corpos e não se investiga o porquê desses cemitérios clandestinos.

(14) Fortalecer o Programa de Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, o Programa de Proteção à Criança e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM, garantindo que eles contem com estrutura material, institucional e financeira para cumprir, de forma efetiva, seus objetivos.

Sem essa couraça de proteção, como testemunhas vão depor? Como defensores de direitos humanos vão cumprir seu mister? Como crianças e adolescentes ameaçados poderão prestar alguma colaboração?

(15) Elaborar plano estadual de segurança que contenha ações contra a prática do racismo.

(16) Instituir mecanismo que assegure o exercício das diversas práticas religiosas.

O Estado é laico, mas o Rio de Janeiro sofre, como o resto do País, de perseguição notadamente às religiões de matriz africana.

(17) Oferecer apoio psicossocial a todas as vítimas e familiares de vítimas de violência policial e garantir o direito a uma justa reparação, que inclua indenização adequada e compromisso de não repetição.

(18) Garantir que os agentes de segurança pública contem com os meios, armamentos e equipamentos necessários à aplicação das medidas de força não letal e de uso progressivo da força em suas operações.

(19) Garantir formação técnica, acesso às informações e dados da inteligência e equipamentos para o adequado desempenho de suas funções como agentes de segurança pública, com vistas a garantir sua própria segurança e a segurança da população.

(19) Implementar, legal e efetivamente, plano de carreira e salários que permitam, de fato, aos policiais e demais profissionais de segurança - que vivem sob os mais concretos riscos de vida e estresse - dedicar-se, exclusivamente, à profissão, com dignidade sócio familiar - se não tem remuneração digna, ele vai para o bico, para outras atividades paralelas, vai vender segurança privada e termina formando milícia.

(20) Resguardar os direitos humanos dos profissionais de segurança, normatizando e provendo os devidos serviços de mecanismos de atenção a tratamento de transtornos mentais - há muito incidência disso -, prevenção ao suicídio, assistência social e de saúde a policiais feridos e sequelados.

(21) Garantir reparação e a devida assistência aos familiares dos agentes de segurança pública em situações de morte, durante o desempenho de suas funções de agente público.

(22) Garantir aos policiais civis e militares, no curso de sua formação, cursos específicos sobre enfrentamento ao racismo e direito constitucional.

Ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministro, o CNDH fez as seguintes recomendações:

(1) Cumprir com sua missão constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, promovendo ações efetivas para monitorar o uso da força letal por parte da polícia.

(2) Instaurar procedimentos investigatórios autônomos nos casos de mortes e demais violações a direitos fundamentais cometidos por agentes de segurança, dotando-se da necessária estrutura para conduzir com eficiência essas investigações.

(3) Garantir que, em suas investigações, diligencie-se no sentido de ouvir a vítima e seus familiares, assegurando-lhes a possibilidade de apresentar declarações, prestar informações, indicar meio de provas e sugerir diligências, devendo avaliá-las fundamentadamente, bem como notificar do modo mais conveniente a essas pessoas.

(4) Garantir que, nas investigações de mortes e abusos possivelmente cometidos por policiais, seja priorizada a tramitação dos procedimentos cujas vítimas sejam crianças e adolescentes.

(5) Designar promotor de justiça para fins de atendimento em regime de plantão de demandas relacionadas ao controle externo das polícias fluminenses, bem como conferir ampla divulgação da existência do serviço,

inclusive em seu sítio eletrônico, para que os cidadãos possam saber a quem devem recorrer para denunciar eventuais abusos.

(6) Ampliar e fortalecer o Gaesp, dotando-o de estrutura e recursos humanos para sua ampliação.

O Gaesp acaba de ser extinto e vimos, pela fala anterior, que não há previsão para a Coordenadoria Especial assumir seu papel. A gente sabe que os promotores naturais estão assoberbados, eles vão eleger prioridades. Talvez, algum eleja, como prioridade, a letalidade policial. Ninguém sabe o que vai acontecer agora com o controle externo no Rio de Janeiro.

O Rio é tão complicado, Ministro, que uma das recomendações foi:

(7) Apurar o crime de captação de sufrágio quando este alcance uma coletividade dentro de uma base territorial, porque lá há áreas territoriais totalmente capturadas, em que as pessoas são compelidas a votarem em quem a milícia ou dono do lugar indicar.

(8) Apurar o emprego por órgãos e agentes públicos do Estado do Rio de Janeiro, especialmente pelo próprio Governador, de manifestações e expressões que incentivem a letalidade policial.

(9) Controlar e fiscalizar os centros comunitários e sociais, visando a evitar que funcionem com propósito clientelista e assistencialista,

viabilizando "currais eleitorais", inclusive, sob roupagem filantrópica, para lavagem de dinheiro.

O Rio, Ministro, não é para amadores. É uma situação muito singular, com todas essas nuances, todos esses contextos.

Ao Poder Judiciário, recomendou-se:

(1) Criar varas especializadas para julgar crimes decorrentes da violência policial.

(2) Estabelecer critérios objetivos para substituição de juízes titulares, em caso de ausência.

(3) Determinar, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Rio, a observância às diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal, e que diligências, no caso de cumprimento de mandado judicial, sejam realizadas somente durante o dia, vedando-se, assim, o ingresso forçado em domicílios durante a noite.

Ministro, como nada isso ocorreu, veio o ingresso da ADPF 635, pelo Partido Socialista Brasileiro. Vossa Excelência, em decisão corajosa e ousada para os parâmetros tradicionais da Suprema Corte, concede a medida liminar, garante salvar várias vidas, mas o Estado do Rio de Janeiro, deliberadamente ausente nesta audiência, insiste em não cumprir a liminar. Ao contrário, desafia a

Suprema Corte: de outubro para cá, houve um incremento dessas operações e o aumento do número de mortes.

Só queria fazer um registro para não esquecer do que disse o Procurador de Justiça do Rio sobre o Gaesp. Informou que a sentença da Corte Interamericana criou um parâmetro de atuação para o Ministério Público do Rio, com a necessidade de investigação e laudos independentes, preservação do local e protocolo de atuação de tortura, porém, há demora intrínseca na atuação civil criminal. Apresentou grande preocupação com avanço das milícias e a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre elas. Com relação à utilização de helicópteros, informou que o MP estava analisando o protocolo de utilização de aeronaves, sob compromisso de sigilo, e compartilhará com as duas Subprocuradorias para apurar eventuais inconstitucionalidades.

Veja, Ministro, que situação: se tivéssemos atentado para as recomendações do PNDH 3, de 2009, esse estado de coisas caótico, inconstitucional, incivilizado, medievo - tudo, menos um Estado Democrático de Direito -, não estaria acontecendo.

Ministro Fachin, o Supremo representa, neste momento, nesta quadra histórica brasileira, a última trincheira para os que estão nos porões do navio negreiro, para aquelas mães que lamentaram, para aqueles familiares, para

os pesquisadores, já que os poderes constitucionais do Rio de Janeiro não lhes ouvem.

O MP do Rio restringiu os canais de controle externo da atividade policial, porque tinha e não dava resposta à situação. Praticamente, o MP homologa a política de insegurança do Governo do Rio de Janeiro.

No plano federal, Ministro Fachin, os Poderes Executivo e Legislativo lideram uma agenda de retrocesso de direitos na perspectiva de construir um Estado fundado na defesa de certos valores religiosos, em confronto com a Carta Política vigente, que preconiza o Estado laico, restando a essa Suprema Corte a defesa da democracia e de seus valores universais.

O CNDH espera e confia que a ADPF 635 produza as sementes da esperança, trazendo em seu desfecho a certeza de que o Estado permitido pela Carta de 1988, cuja razão fundante é a dignidade da pessoa humana e tem como objetivos claros os insertos no art. 3º, ainda é possível: uma sociedade menos desigual, mais fraterna, mais solidária, comprometida com a justiça, com a redução das desigualdades.

É isso, Ministro, que o Conselho Nacional de Direitos Humanos espera trazer de contribuição. Deposita todas as esperanças desses excluídos, desses supliciados, desses sedentos por justiça, nas mãos da Suprema Corte, nas mãos do excelso pretório do Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Doutor Everaldo Bezerra Patriota, que aqui falou pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Agradecemos a contribuição. De modo especial, pontuo essa intercessão importante com a questão eleitoral, tendo em vista a posição que ocupamos no Tribunal Superior Eleitoral e a proximidade de eleições em 2022. Também por esse aspecto, agradeço a sua contribuição.

Passamos ao próximo bloco de intervenções. Agora, ouviremos a Doutora Carolina Ricardo, Diretora-Executiva do Instituto Sou da Paz, e a Doutora Maria Cecília de Oliveira Rosa, representando a Instituição Fogo Cruzado.

Com a palavra, a Doutora Carolina Ricardo.

A SENHORA CAROLINA RICARDO (INSTITUTO SOU DA PAZ) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin!

Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta fundamental audiência e dizer que, além da oportunidade, é uma enorme responsabilidade. Eu queria fazer minha fala em respeito aos familiares das vítimas de violência policial.

Eu represento aqui o Instituto Sou da Paz, que é uma organização não governamental com sede em São Paulo e tem como objetivo contribuir para políticas de segurança pública que sejam democráticas e eficientes.

A gente precisa avançar em nosso país, a gente precisa ter resultados de segurança pública que respeitem os direitos humanos e a democracia, e essas coisas precisam ser vistas e construídas em conjunto e não em oposição, como a gente tem visto até hoje.

Para falar um pouco, eu vou trazer alguns aspectos a partir da produção que a gente tem feito no Sou da Paz em relação à polícia e em relação ao uso da força. O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer é como é que a gente entende o que é polícia numa sociedade democrática.

A polícia numa sociedade democrática é aquela organização que recebe por parte da sociedade a outorga para usar a força. Portanto, o uso da força pela polícia não é e não pode ser visto como um cheque em branco. Se ele é outorgado pela sociedade, ele precisa também ser controlado e construído pela sociedade.

O uso da força das polícias é algo completamente conectado com essa construção coletiva e participativa. Sem isso, a gente não tem polícia em sociedade democrática, a gente tem polícia autoritária. Esse é o primeiro ponto. É perfeitamente cabível e fundamental que a sociedade possa construir a política de uso da força nas nossas polícias.

Dito isso, é muito importante afirmar que, no Brasil, as polícias não possuem políticas claras de uso da força. Nós não temos formalizado, em

nenhuma polícia brasileira, uma política clara que organize instrumentos, procedimentos, formação, supervisão e valores que protejam tanto os policiais e, sobretudo, aquela população que é diariamente vítima e atingida pelo uso da força. A falta de uma política clara de uso da força nas nossas polícias acaba acarretando esse nível excessivo de letalidade policial que a gente vive no nosso País e essa violência muito ampla.

É muito importante também que a gente entenda que a forma pela qual o uso da força é praticado no Brasil acaba privilegiando o uso da força letal. Justamente, a ausência da política de uso da força nos impede de construir e termos polícias que tenham outras definições claras para os níveis iniciais de força.

Então, por exemplo, a polícia uniformizada, a presença uniformizada da polícia nas ruas, os procedimentos de abordagem policial, a verbalização e a comunicação, a negociação, mediação de conflito, todos esses são exemplos de usos de força que nossas polícias não privilegiam na sua atuação. Justamente, não há uma política clara que organize os diferentes níveis de uso da força, acabamos privilegiando o uso da força letal. Se a polícia brasileira for dotada de uma política de uso da força clara nesses níveis iniciais, é muito provável que ela deixe de lançar mão, de forma tão excessiva, do uso da força letal.

Por isso, quando a gente pensa no caso do Rio, na necessidade de se construir a política de combate, de enfrentamento à letalidade policial, é fundamental também trabalhar os níveis iniciais de força.

Dito isso, eu acho bastante importante tentar oferecer algumas recomendações para essa construção da política de uso da força.

A primeira delas é dizer que qualquer polícia, qualquer instituição policial é capaz de organizar-se para essa política de uso da força. Basta ter vontade política, basta entender que, como instituição policial, é preciso regular o uso da força buscando um valor prioritário, que é o valor de preservação da vida. Então, esse é um ponto bastante importante que, infelizmente, nós vemos muito pouco nas polícias brasileiras.

Um outro ponto bastante importante em termos de recomendação prática é buscar discutir o instrumento, quais são as armas, qual é o nível dos armamentos utilizados pelas polícias nas operações policiais.

Eu estava ouvindo a etapa inicial da audiência e eu ouvi o representante da Polícia Militar do Rio dizer que o armamento utilizado hoje não representa o armamento utilizado no mundo civilizado. É bastante complexa essa afirmação. A gente sabe que a situação do Rio é bastante delicada, que os desafios de segurança pública são grandes, mas não dá para admitir que, por conta disso, vamos usar o potencial de armamento em operações cotidianas nas comunidades

do Rio. Essa não é uma justificativa adequada. Se há armamento pesado no Rio de Janeiro, o que a gente precisa é controlar a chegada desse armamento.

Então, acho que uma outra recomendação importante é, ao invés de só aumentar o poderio bélico das polícias, é controlar a chegada de armamento no Rio de Janeiro. E, aí, acho que há duas questões: uma de discutir a política de fronteiras, como a gente coíbe e trabalha de forma inteligente o combate ao tráfico de armas, boa parte delas vem pelas fronteiras; mas é importante controlar a entrada massiva de armas em circulação. Esse é um tema caro, é uma agenda que a gente tem trabalhado com bastante força. Hoje o Brasil tem um risco muito maior de que a armas de uso restrito, como por exemplo fuzis semiautomáticos, passem a circular internamente, deixem de entrar com tanta força pela fronteira, porque hoje uma pessoa pode ter até sessenta armas, sendo trinta delas de uso restrito. Então, se a gente quer diminuir o poderio bélico do crime no Rio de Janeiro, não é só aumentar o poderio da polícia, mas, sobretudo, de uma forma inteligente, investir numa política de controle de armas de fogo. Acho que essa é uma recomendação importante.

Uma segunda recomendação diz respeito à profissionalização da polícia. A gente tratou muito na audiência, e é fundamental investigar e apurar o uso excessivo da força depois que ele acontece. Mas é fundamental prevenir esse uso da força excessiva. E, quando a gente tem polícia profissional, todas as medidas

que profissionalizam essa polícia servem para controlar o uso da força internamente.

Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente já identificou, há alguns anos na Polícia de São Paulo, uma metodologia que se chamava ECOAR, que era Estudo de Caso de Ocorrências de Alto Risco. Quando a polícia entrava em confronto, com resultado morte, além de toda investigação e apuração por parte das corregedorias, existia um estudo de caso interno, em que o comandante do policiamento da capital sentava com os policiais envolvidos naquela operação para entender o que foi feito de forma correta, o que foi excessivo, se o procedimento foi correto, se o procedimento não foi correto, como foi a tomada de decisão daquele policial. Porque aquele policial, quando ele está na ponta, por mais procedimentos que ele tenha, ele toma decisões. Então, esse estudo de caso é uma metodologia interna que a polícia do Rio de Janeiro tem total condição de aplicar, a gente quer que as operações não ocorram, obviamente, sobretudo na pandemia, mas, quando houver operação que de fato for necessária, naquele critério de excepcionalidade, que ela seja estudada dentro da corporação e que seja aprimorada para que os erros não se repitam. Essa é uma medida de profissionalização perfeitamente cabível e que a polícia do Rio de Janeiro pode adotar.

Além disso, é muito importante que toda a polícia seja estruturada para investir em outras técnicas, além da técnica de uso letal da força.

De novo, é como que a gente forma os nossos policiais para que eles tenham capacidade de se comunicar e negocia, capacidade de verbalização e comunicação, a capacidade de uso de armamento menos letal. Há uma série de metodologias com as quais a gente fortalece essa dimensão negocial das polícias. Não estou dizendo que é simples, sobretudo dada a realidade do Rio de Janeiro, mas é uma questão de escolha de prioridade política. Enquanto a gente segue investindo numa lógica de operação policial do confronto, de uso da força, a gente deixa de formar uma polícia forte e capaz de mediar e prevenir uma série de outros conflitos que, eventualmente, podem impactar, inclusive nessa situação de violência que eventualmente uma operação policial pode querer combater.

Além disso, um outro ponto importante, fazendo coro com o que outros colegas já disseram, é fundamental que cada caso de confronto com resultado morte seja resolvido e esclarecido. A não resposta gera essa sensação de impunidade, gera uma sensação para os próprios policiais, gera uma indignação por parte da sociedade e uma descrença nas instituições públicas. A gente acompanha o índice de esclarecimento de crimes no Rio de Janeiro, é um indicador bastante baixo, e é fundamental que cada caso desse não fique sem resposta. E há treze passos para a investigação da letalidade policial, que foram construídos há alguns anos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que pontuam um passo

a passo bastante concreto e objetivo que as polícias podem seguir nessa investigação e apuração pós ocorrência de letalidade policial.

Por fim, pensando um pouco na situação do Rio de Janeiro, acho que temos duas coisas importantes a dizer. Uma é: no sistema de metas de bonificação dos policiais, antes eles eram bonificados pela redução de mortes violentas e a letalidade policial fazia parte dessas metas. A letalidade policial foi retirada das metas, o que diminui o incentivo para que eles reduzam a letalidade. Mas já houve uma determinação para que ela seja novamente incluída. Portanto, que a letalidade policial faça parte do indicador e das metas que os policiais precisam perseguir. É fundamental que a gente acompanhe e que haja uma cobrança para que efetivamente o indicador de letalidade volte a compor as metas.

E, para finalizar, a segurança pública tem um desafio muito grande que é coordenar as duas instituições policiais para que elas trabalhem de forma conjunta. A existência de secretarias de segurança pública nos estados tem um pouco esse papel de ajudar os governadores a coordenar as suas políticas de segurança pública. O que acontece no Rio de Janeiro é que a Secretaria de Segurança Pública foi extinta; cada polícia, hoje, tem *status* de secretaria, tem uma autonomia muito grande; e a gente perdeu a capacidade de gerir, de forma mais coordenada, a política de segurança do Rio de Janeiro. Por mais que a gente vá construir, e meu objetivo é reiterar o pedido para que a gente tenha um plano de redução da

letalidade, é muito importante que o Rio de Janeiro volte a ter uma estrutura para pensar a sua política de segurança. Sem um órgão que tenha a capacidade de coordenar, de mirar no longo prazo, de conduzir uma política de redução da letalidade policial, isso tende a ficar na mão da polícia, que consegue fazer essa mudança, mas sem esse reforço que o próprio governo do estado tem que dar.

Então, uma outra medida importante é que o Governo do Estado do Rio de Janeiro volte a ter um órgão capaz de coordenar a sua política de segurança pública e organizar as duas polícias para que elas trabalhem juntas na construção também desse plano de redução da letalidade policial.

Era isso, Ministro. Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Carolina Ricardo pelo seu aporte e sua contribuição.

Ouviremos agora a Doutora Maria Cecília de Oliveira Rosa, representante da Instituição Fogo Cruzado.

Por gentileza, Doutora Maria Cecília.

A SENHORA MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA ROSA (INSTITUIÇÃO FOGO CRUZADO) - Boa tarde, Excelência, Ministro Edson Fachin, demais autoridades e participantes dessa audiência.

Meu nome é Cecília Oliveira, sou jornalista e diretora do Instituto Fogo Cruzado, uma organização da sociedade civil que tem como missão

tornar as cidades mais seguras através do uso de tecnologias abertas e colaborativas. Queremos promover a transformação social, enfrentar a violência armada e salvar vidas, ou seja, nós temos o mesmo desejo que o STF. Nossa missão está alinhada com a Constituição e as sábias e corretas posições do Supremo.

Desde julho de 2016, atuamos na região metropolitana do Rio, monitorando, registrando e divulgando informações sobre disparos de armas de fogo, tiroteios e suas consequências. Então, eu estou aqui hoje para expor, com dados, os impactos positivos da ADPF e mostrar as implicações da violência armada na vida da população do Rio de Janeiro. Foi necessário que o STF interviesse para obrigar o Estado do Rio de Janeiro a aderir à Constituição e abandonar políticas nocivas que colocam as pessoas em risco e violam seu dever constitucional de preservar vidas. Essa audiência segue necessária porque o Estado do Rio de Janeiro vem desrespeitando a decisão dessa Corte e colocando cidadãos em risco.

Os senhores sabiam que uma criança é baleada no Grande Rio a cada 17 dias? Isso é inadmissível. Em cinco anos, houve mais de 30 mil tiroteios na região metropolitana. Isso é incompatível com o Estado Democrático de Direito e só ocorre porque o Estado aposta em políticas públicas fracassadas e falha em garantir o monopólio do uso da força. No caso, ele é incapaz de conter a circulação

de armas, visto que 71% dos tiroteios concorrem na ausência das forças de segurança pública.

Somado a isso, as consequências da atuação das polícias, priorizando o confronto ao invés de ações de inteligência, nos expõem a desastres incorrigíveis, como foi a morte de João Pedro, assassinado durante a ação conjunta das polícias civil e militar no ano passado em São Gonçalo.

No Rio, houve agentes de segurança em mais de 1/4 do total dos tiroteios. E essas ações resultaram em 60% dos mortos e 80% dos feridos, ou seja, as mesmas instituições que deveriam garantir a segurança da população, historicamente, têm aumentado a exposição dos cidadãos ao risco.

Desde que a ADPF entrou em vigor, após a morte de João Pedro e também após ações policiais que interromperam ajudas humanitárias na pandemia, a gente viu essa situação mudar. Foi preciso uma ação da Suprema Corte para manter os moradores de favelas a salvo durante a maior crise sanitária dos últimos tempos.

Casos muito comuns no Rio de Janeiro e que sempre chamam a atenção no noticiário nacional são relativos a tiroteios, chacinas, balas perdidas e mortes de crianças. Eu vou mostrar aos senhores o impacto da ADPF nesses quatro indicadores que trabalhamos no Fogo cruzado.

Durante o período de vigência da ADPF, o cenário mudou para melhor. Os tiroteios caíram 22%. E tiroteios com a presença de agentes de segurança caíram ainda mais: 32%. O número de mortos caiu 33% e o de feridos, 28%.

A grande preocupação de quem se opunha à ADPF era que, sem as operações policiais em favelas, os crimes iriam aumentar, o que não aconteceu. Um estudo da Universidade Harvard mostrou que a ADPF não fez aumentar de maneira expressiva os roubos e furtos. Ataques a policiais em patrulha rotineira também não cresceram. Nas apreensões de drogas, principal motivo usado como justificativa para essas operações, o impacto foi mínimo.

Um dos maiores efeitos positivos da ADPF foi em relação às chacinas, um dado historicamente assustador no Rio de Janeiro, e onde geralmente há presença de policiais. Durante esses 10 meses, houve redução de 30% do número de chacinas.

Eu, humildemente, peço que Vossas Excelências pensem comigo: Por que será que as chacinas diminuíram marcadamente depois que a polícia diminuiu suas operações? Se a missão dos agentes é proteger, como é possível que esta proteção venha de sua não ação?

Para que os senhores compreendam a dureza desse dado, em cinco anos, houve 267 chacinas na região metropolitana do Rio de Janeiro, com mais

de 1.000 mortos. Em 76% desses casos houve participação de agentes públicos de segurança.

Um dos efeitos do descontrole da violência armada no Rio de Janeiro é também o chamado medo da bala perdida. Em março de 2018, uma pesquisa do Datafolha indicou que 92% dos cariocas tinham medo de ser vítimas de bala perdida. Os números não só indicam que eles não estavam errados, como também mostram que a política de segurança baseada no confronto aumentou o risco para população.

Os senhores devem se lembrar de Emily e Rebeca, primas de 4 e 7 anos mortas por balas perdidas na porta de casa durante uma ação policial, em Caxias, em dezembro último. É isso que devemos evitar!

Na semana passada, nessa última sexta-feira, batemos a horrível marca de 100 crianças baleadas no Grande Rio. Quem se importa com essas crianças, majoritariamente negras e pobres? Os senhores dessa Corte precisaram intervir já que o Estado do Rio de Janeiro não se importa. Os senhores são a última instância no apelo pela vida dessas crianças. Sem a intervenção desse Tribunal, quantas mais crianças vão morrer? Elas dependem das ações desse Tribunal.

Quando a família de Emily e Rebeca foi dilacerada, os números da violência armada já estavam subindo, marcando o desrespeito à decisão do STF e o descumprimento da ADPF.

Em junho de 2020, logo após a medida, foi o mês com menos tiroteios envolvendo a presença de agentes de segurança da história do Fogo Cruzado e, também, o mês com menos feridos. Os meses seguintes apresentaram uma leve tendência de aumento. Até que, em outubro, houve o primeiro pico de violência armada com a presença de agentes de segurança dessa série.

Vale lembrar que Cláudio Castro assumiu o governo no fim de agosto, após afastamento de Witzel. O Secretário de Polícia Civil escolhido por Castro, Allan Turnowski, assumiu o cargo dizendo que as restrições determinadas pelo STF não impedem operações no Rio porque, segundo ele, o estado vive em situação de exceção. A decisão do Secretário é uma afronta a esse Tribunal. Essa postura leva terror às populações pobres que já estão tremendamente afetadas por esta pandemia. Como consequência, a partir de janeiro, enxergamos uma elevação e sustentação do patamar de tiroteios com a presença de agentes de segurança no Rio de Janeiro.

Infelizmente, a dinâmica da violência armada no Rio não se limita a padrões de criminalidade ditos comuns, como assalto e crimes de proximidade. A forma como o mercado ilegal de drogas se estruturou no Estado e a maneira como os governos respondem a isso resultaram em um desafio estrutural de violentas disputas pelo controle do espaço urbano, que mobilizam lucrativos mercados ilegais de drogas, armas e corrupção nas instituições públicas.

Agora, temos também, neste mercado, as milícias. Antes elas não traficavam; hoje, entraram forte nessa disputa. E lembremos que grande parte dos milicianos são agentes de segurança e estão na folha de pagamento do Estado. São pagos para cuidar de nossa segurança e estão nos matando, aumentam a violência ao invés de reduzir.

Grandes mudanças precisam ser feitas, e não apenas sugestões ou maquiagens políticas. Os impactos da violência armada são muito mais abrangentes do que os registros criminais mostram; e os dados do Fogo Cruzado permitem essa análise, expondo os limites e problemas das decisões a respeito das políticas de segurança pública adotadas no Rio de Janeiro.

As instituições públicas, qualquer que elas sejam, funcionam tão bem quanto funcionarem os mecanismos de controle externos a elas. Desvios fazem parte da natureza humana, por isso o controle que a participação democrática oferece é tão importante. No caso das instituições de segurança, o espaço para controle externo é muito pequeno, a disponibilidade de dados é escassa e o acesso à Justiça é restrito para aqueles que mais precisam.

O Fogo Cruzado produz dados de forma aberta e facilita o acesso a eles para que a população e jornalistas possam exercer o seu papel de cidadãos, com pressão e controle sobre todo o sistema de Justiça criminal. Isso deve ser central em uma democracia.

Entendo que os senhores concordam com tudo isso, por isso peço que reiterem ao Estado do Rio de Janeiro o cumprimento dessas decisões e também da Constituição e que protejam, pela primeira vez, a vida dos cidadãos fluminenses. Isso é literalmente uma questão de vida ou morte. Precisamos agir urgentemente.

Muito obrigada a Vossa Excelência. Boa tarde.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Boa tarde à jornalista Doutora Cecília Oliveira, que aqui se fez também presente por sua voz e por sua contribuição que agrega questões relevantes no âmbito desta ADPF. Muito obrigado.

Ouviremos agora a Doutora Maria Beatriz Galli Bevilacquian, representante do Centro pela Justiça e Direito Internacional - CEJI.

A SENHORA MARIA BEATRIZ GALLI BEVILACQUIAN (CENTRO PELA JUSTIÇA E DIREITO INTERNACIONAL - CEJIL) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Fachin, demais Ministros, expositoras e expositores nesta audiência pública, que cumpre papel histórico nesse momento de crise humanitária no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

Dentre os casos levados, ao longo das décadas, pelo Cejil ao sistema interamericano de direitos humanos, destacam-se vários sobre o uso excessivo e desproporcional da força por agentes de Estado, incluindo

desaparecimento forçado, violência sexual e execução extrajudicial de pessoas. Em cada um desses casos, atuamos demonstrando a ilegalidade e inconvencionalidade das ações perpetradas por agentes estatais, contribuindo para o desenho de medidas que alcançassem o duplo objetivo da jurisdição interamericana: reparação integral das vítimas do caso específico e garantia de não repetição por meio de remédios estruturais e transformativos a serem implementados pelo Estado.

O Cejil, juntamente com o Iser, foi responsável pela apresentação do caso favela Nova Brasília perante o sistema interamericano, desde sua apresentação à Comissão Interamericana até o momento atual, de seguimento do cumprimento da sentença no âmbito da Corte Interamericana.

Tendo em vista a expertise do Cejil quanto à jurisprudência do sistema interamericano e a aspectos procedimentais da justiça interamericana, bem como sua participação ativa como representante das vítimas no caso favela Nova Brasília, o presente memorial se prestará a desenvolver algumas questões de direito internacional e interamericano relevantes para o presente caso: o caráter vinculante das decisões da Corte Interamericana e a implementação da sentença no caso da favela Nova Brasília, por meio da ADPF 635.

Ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Brasil se obrigou a promover e proteger os direitos nela reconhecidos, a adotar todas as medidas internas necessárias para que ela surta efeito no plano doméstico

e a cumprir com as decisões emanadas da Corte Interamericana em todos os casos em que seja parte.

Os dispositivos corporificam e traduzem a obrigação geral de observar e implementar os tratados internacionais que derivam do princípio básico do direito internacional *pacta sunt servanda*, expresso no artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Esse princípio estabelece que "todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé". Antes de ser violação da soberania jurídica de um Estado, esse princípio é condição para essa soberania.

Nesse sentido, o Estado brasileiro, como sujeito de direito internacional, é parte de um complexo sistema de deveres e direitos derivados das ordens jurídicas internacionais das quais é partícipe. No caso do sistema interamericano, essas obrigações são determinadas, de forma universal e abstrata, pelos tratados e convenções firmados e, de forma concreta e individual, pela condenação como infrator em processos internacionais perante a Corte Interamericana, por sentenças definitivas e inapeláveis.

O Direito brasileiro bem como extensa jurisprudência deste colendo Tribunal reconhecem amplamente o dever de observar as normas derivadas de sua participação no sistema interamericano e, particularmente, a obrigação de cumprir as decisões emanadas da Corte Interamericana.

No presente caso, observa-se a existência de uma sentença de mérito da Corte Interamericana, exarada no caso favela Nova Brasília, em fevereiro de 2017, que, reconhecendo a responsabilidade internacional do Brasil pelas violações de direitos humanos apontadas, condenou o País a uma série de medidas de reparação, satisfação, obrigação de investigar e garantia de não repetição que guardam estreita relação com a matéria objeto da presente ADPF.

Com efeito, o Ponto Resolutivo nº 17 dispõe que o Estado deverá adotar as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial, nos termos dos parágrafos 321 e 322 da presente sentença.

A relevância dessa sentença internacional condenatória para o julgamento do presente caso já foi reconhecida, nas decisões liminares até agora proferidas, tanto pelo Ministro-Relator quanto pelo Tribunal Pleno.

Já foi também reconhecido, nestes autos, pelo Pleno deste colendo Tribunal, que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são vinculantes para o Estado brasileiro, nos termos do artigo 68.1 do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, e promulgado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992; e, ainda, que há mora do Estado brasileiro e responsabilidade atribuída ao Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, é imperioso que se utilize a oportunidade da presente ADPF para implementar parte da sentença proferida pela Corte Interamericana. Nesse ponto, a Corte ressaltou, em diversas oportunidades, que os tribunais internos também têm – no âmbito de suas competências – papel fundamental no cumprimento ou implementação das sentenças da Corte Interamericana, posto que devem velar pelo acatamento das disposições convencionais. A Corte Interamericana determinar o estado de cumprimento das medidas de reparação ordenadas em sua sentença não exclui que os tribunais constitucionais assumam esse importante papel.

Os padrões interamericanos que devem nortear o julgamento do presente caso são o dever de legalidade, absoluta necessidade e proporcionalidade no uso da força policial.

Uma das características definidoras do Estado moderno é o monopólio do uso legítimo da força. Considerando essa prerrogativa derivada da soberania estatal, a Corte Interamericana já reconheceu que os Estados têm o poder-dever de empregar a força policial no cumprimento de sua obrigação social de garantir a segurança e a ordem pública dentro de seus limites territoriais. Contudo, esse emprego se deve dar de forma legítima, sempre.

Nos inúmeros e recorrentes casos por ela adjudicados envolvendo o uso arbitrário da força estatal, a Corte Interamericana reconheceu

que o uso excessivo e ilegítimo da força configura grave violação aos direitos humanos que essa força deveria, ao contrário, proteger. Por essa razão, enfatizou que nenhuma atividade do Estado pode fundar-se sobre o desprezo da dignidade humana, sendo certo ainda que, no Estado de Direito, o poder não se pode exercer sem limite algum. O Estado não se pode valer de qualquer procedimento para alcançar seus objetivos, em sujeição do Direito e da moral. Insista-se: o poder do Estado não é ilimitado, independentemente da gravidade de certas ações e da culpabilidade de seus autores.

Movida, assim, pelas incontáveis demandas que lhe chegam sobre violações a direitos protegidos pela Convenção Americana decorrentes do uso arbitrário da força por agentes do Estado, que incluem situações gravíssimas como aquelas narradas na inicial da presente ADPF, a Corte Interamericana desenvolveu parâmetros de respeito efetivo aos direitos humanos e às obrigações que esses produzem para os Estados quando do emprego da força policial. Qualquer uso de força requer cuidadoso escrutínio vinculado estritamente aos princípios e padrões internacionais.

Embora a Corte Interamericana já desenvolvesse cada um desses critérios em sua jurisprudência, em consonância com o sistema global, foi no caso Nadege Dorzema y Otros *vs.* República Dominicana que ela estabeleceu, nestes

exatos termos: o uso da força deve ocorrer em harmonia com os princípios da legalidade, absoluta necessidade e proporcionalidade.

Os três princípios devem ser observados de forma concomitante em uma análise que deve ocorrer em três momentos fundamentais: as ações preventivas, as ações concomitantes aos fatos e as ações posteriores aos fatos.

Isso significa que o exercício do controle de convencionalidade quanto aos padrões aplicáveis ao uso da força estatal não se deve limitar meramente à incorporação daqueles princípios aos instrumentos regulatórios nacionais e locais, mas deve contemplar também uma dimensão prática. Toda e qualquer operação envolvendo uso da força policial está subordinada àqueles requisitos, em todas as suas etapas. Para tanto, as forças de segurança do Estado devem conhecer os princípios e normas de proteção aos direitos humanos e os limites e condições a que o uso da força está submetido em cada situação.

Isso implica para o Estado não apenas o dever de adequação de suas normas, mas de capacitação de seus agentes. Uma adequada legislação não cumprirá seu propósito se, entre outras coisas, os Estados não formarem e capacitarem os membros de seus órgãos armados e organismos de segurança.

Em resumo, o Brasil detém obrigações internacionais que se traduzem em situações em que resulta imperioso o uso da força e o dever de observar os princípios da legalidade, absoluta necessidade e proporcionalidade.

Conforme amplamente demonstrado no curso desta ADPF, a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro, ao conferir legitimidade à atuação de uma das forças policiais mais letais do mundo, viola frontalmente àqueles princípios, como exposto a seguir.

Princípio da legalidade. A Corte estabeleceu que o uso da força deve visar objetivo legítimo e deve haver marco regulatório que contemple como agir nessa situação. Esse vínculo indissociável entre legalidade e legitimidade foi estabelecido, pela primeira vez, no caso Nadege Dorzema e Outros *vs.* República Dominicana, em que a Corte interpretou, como padrão de legalidade, o uso da força a ser dirigida para alcançar um objetivo legítimo.

No caso Montero Aranguren e Outros *vs.* Venezuela, de 2006, a Corte Interamericana impôs a um Estado, pela primeira vez, a obrigação de incorporar padrões internacionais sobre o uso da força à ordem normativa interna.

A Corte especificou que esse marco regulatório deve conter a especificação das circunstâncias em que agentes de segurança estão autorizados a portar armas de fogo; a indicação dos tipo de arma de fogo ou munições autorizadas; a garantia de que as armas de fogo sejam utilizadas apenas em circunstâncias apropriadas, de forma a reduzir o risco de danos desnecessários; a proibição do emprego de arma de fogo e munições que possam provocar lesões não desejadas ou que produzam risco injustificado; a regulamentação do controle,

armazenamento e distribuição de armas de fogo; a especificação dos avisos de advertência que devem ser dados quando do uso da arma de fogo; o estabelecimento de um sistema de apresentação de relatórios, sempre que funcionários encarregados de fazer cumprir a lei recorram ao emprego de arma de fogo no desempenho de suas funções.

Princípio da absoluta necessidade. O sistema interamericano estabeleceu que o uso da força pelo Estado se define pela excepcionalidade. Ele é o último recurso, limitado qualitativa e quantitativamente, a impedir um fato de maior gravidade a provocar reação estatal.

Nesse sentido, decidiu que o princípio da absoluta necessidade somente admite medidas não proibidas pelo direito internacional, relevantes e proporcionais, e impõe o dever de que as forças de segurança verifiquem se há outros meios disponíveis, menos lesivos, para tutelar a vida e a integridade das pessoas ou da situação que se pretende proteger.

Em outras palavras, segundo a Corte, somente se pode fazer uso da força ou de instrumentos de coerção quando se tenham esgotados e fracassados os demais meios de controle.

Assim, o princípio da absoluta necessidade impõe, também, um dever de gradação. Não apenas a força deve ser o último recurso empregado, mas esse emprego apenas pode ocorrer se, antes dele, esgotaram-se todos os outros

meios e instrumentos existentes de coerção, tendo estes ainda se mostrado ineficazes. Aplicando o princípio a situações específicas, a Corte decidiu que o princípio da humanidade complementa e limita intrinsecamente o princípio da necessidade ao proibir medidas de violências que não sejam necessárias. É dizer: relevantes e proporcionais. E, ainda, estabeleceu que todo uso da força que não seja estritamente necessário, pelo próprio comportamento da pessoa detida, constitui um atentado à dignidade humana.

Nesse sentido, o emprego da força pela agente policial deve ser sempre o último recurso, devendo estar disponível outros meios menos lesivos para tutelar a vida ou integridade pessoal.

A força empregada deve ser restrita ao mínimo estritamente necessário e só pode ocorrer como resposta a uma ameaça iminente ou imediata. Especificamente sobre iminência e ameaça, a Corte estabeleceu que os agentes do Estado devem distinguir entre pessoas que, por suas ações, constituem ameaça iminente de morte ou lesão grave e pessoas que não representam ameaça, e usar força apenas contra as primeiras.

Há ainda uma dimensão temporal que atua como limitadora do emprego da força, também decorrente do princípio da absoluta necessidade. Uma vez ultrapassada a necessidade, por exemplo quando se detém uma pessoa violenta sem perigo, não se pode continuar recorrendo à força.

Resulta óbvio de tudo que aqui se expôs que as operações policiais descritas na peça inaugural desta ADPF, que resultaram no assassinato de milhares de pessoas, incluindo crianças, mais se assemelham a operações de guerra e não obedecem ao critério da absoluta necessidade.

Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade requer que a força policial seja empregada de acordo com o nível de resistência oferecida, gravidade da situação, intensidade e perigo da ameaça, sempre orientada para a redução de danos ao mínimo possível.

A Corte explicitou que esse princípio implica o equilíbrio entre a situação que enfrenta o funcionário e sua resposta, considerando o dano potencial que poderia ser causado. Há, portanto, elementos objetivos que permitem determinar se o uso da força por agente policial passa ou não no teste da proporcionalidade.

Quanto à avaliação da gravidade da situação, a Corte indicou que, para determinar a proporcionalidade do uso da força, deve-se avaliar a gravidade da situação que enfrenta o funcionário, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, a intensidade e periculosidade da ameaça, a forma de proceder do indivíduo, as condições do entorno e os meios dos quais dispõe o funcionário para abordar uma situação específica.

O princípio da proporcionalidade está relacionado ao planejamento de medidas preventivas. Desse modo, ao submeter-se uma ação de uso de força ao exame da proporcionalidade, deve-se observar se, com a implementação de meios menos lesivos, poderiam ser evitadas as consequências negativas, se existiu proporcionalidade entre o uso da força e o dano que buscava repelir.

Quanto à redução do dano ao mínimo, a Corte indicou que as operações policiais devem estar dirigidas à prisão e não à privação da vida do alegado infrator.

As situações retratadas na presente ADPF não obedecem ao critério da proporcionalidade e são expressivas sobre a brutalidade policial contra a população que vive em comunidades periféricas no Rio de Janeiro. Nada, absolutamente nada, legitima crianças mortas por balas perdidas na porta de suas casas, invadidas em sua privacidade e alvos de truculentas invasões e humilhações em seus domicílios, e comunidades inteiras vivendo sob um sentimento de terror e medo permanente, devido à violência imposta pelas mãos dos agentes do Estado.

No caso Montero Aranguren e Outros, a Corte estabeleceu que o uso da força por parte dos agentes de segurança deve estar definido pela excepcionalidade e deve estar planejado e limitado proporcionalmente pelas autoridades.

Nesse sentido, só se poderá fazer uso da força ou de instrumentos de coerção quando estejam esgotados e tenham fracassados todos os demais meios de controle. Porém, não é essa lógica que orienta a atual política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, como amplamente demonstrado nesta ADPF.

Com efeito, a violação a padrões de direitos humanos sobre o uso da força pelos agentes de segurança é evidente, mas há ainda outra mácula na política de segurança do Estado, que consiste em seu caráter discriminatório contra uma parcela majoritária da população, a população negra, pobre e periférica moradora das favelas do Estado do Rio de Janeiro.

Os dados sobre as vítimas de homicídios provocados por agentes da polícia comprovam que as pessoas negras, especialmente os homens negros jovens, são os que mais morrem nas operações abusivas com emprego de força.

Por isso, uma das teses sustentadas na ADPF é a de que a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro viola o direito à igualdade ao perpetrar uma forma de discriminação indireta que atinge, de forma desproporcional, a população negra, especialmente aquela que vive em favelas.

Na jurisprudência da Corte, o princípio da igualdade e não discriminação, princípio básico e geral da proteção dos direitos humanos, dotado

de caráter *jus cogens*, é formado por dois elementos indissociáveis, situados tanto no artigo 1º quanto no 24.

A proibição de discriminação contra indivíduos e grupos específicos se impõe ainda não apenas às normas, mas também às políticas públicas e práticas de agentes do Estado. Isso porque o princípio da igualdade perante a lei e da não discriminação impregna toda atuação do poder do Estado em qualquer de suas manifestações e está relacionada com o respeito e a garantia dos direitos humanos, vinculando inclusive particulares. O Estado é responsável pelos atos discriminatórios que ocorrem em seus limites territoriais, praticados por quaisquer de seus Poderes ou terceiros que atuem sob sua tolerância, aquiescência ou negligência.

Especificamente sobre a discriminação racial e sua relação com a violência policial no Brasil, a Comissão Interamericana estabeleceu, no caso Wallace de Almeida, que, embora as leis não apresentem discriminação e se garanta, *prima facie*, uma aparente igualdade, na realidade dos fatos, a situação é outra. Os estudos disponíveis indicam a orientação enviesada seguida pela polícia do Estado, consistente no emprego de violência desnecessária contra as pessoas submetidas a seus procedimentos, especialmente aqueles indivíduos com características inerentes à raça negra, residentes nas favelas ou zonas marginais. Esse modo de agir, em muitos casos, leva à morte do afetado. A Comissão conclui

que a mera igualdade formal com a edição de leis que garantem a todas as pessoas o igual tratamento pelos agentes do Estado é insuficiente e ineficaz quando a realidade demonstra que pessoas de grupos específicos são impedidas de usufruir plenamente todos os seus direitos.

Infelizmente, vou-me ater ao meu pedido.

Assim, este colendo Tribunal, no exercício de seu relevante papel, deve garantir que esta ADPF sirva de instrumento para:

(1) Determinar, como parte do plano de redução da letalidade requerido no item "a" da exordial, que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro publique anualmente relatório contendo dados desagregados sobre mortes de civis e agentes policiais ocorridos durante operações de segurança pública e as investigações decorrentes de cada um desses incidentes.

(2) Confirmar, em sede de decisão final, a cautelar concedida para reconhecer que, sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática da infração penal, a investigação será atribuição do órgão competente do Ministério Público, que se atenda, nesses casos, ao que exige o Protocolo de Minnesota - em especial no que tange à oitiva de testemunhas e familiares e a priorização de casos que tenham como vítimas crianças e que o Ministério Público designe um membro para atuar em regime de plantão.

(3) Determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao STF, no prazo de noventa dias, plano que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão de recursos necessários para a sua implementação, visando à redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, em consonância com o princípio democrático de que as pessoas afetadas devem participar do processo de tomada de decisão. A elaboração desse plano deve contar com a efetiva contribuição de entidades representantes da sociedade civil fluminense e dos órgãos responsáveis pelo controle externo das atividades de segurança pública.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Somos nós que agradecemos a contribuição, Doutora Beatriz Galli Bevilacqua, muito grato por sua presença e pelo aporte que traz à colação.

Ouviremos agora a Doutora Anelyse Freitas, advogada do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito Federal nos Tribunais Superiores, e o Doutor Thales Arcoverde Treiger, Defensor Público Federal.

Doutora Anelyse, por favor!

A SENHORA ANELYZE FREITAS (GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DO DISTRITO

FEDERAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, Digno Relator desta ADPF, em nome de quem quero saudar todas as autoridades, em especial os meus colegas do Gaets, dignos representantes da sociedade civil organizada, aqui constituída pelas entidades e movimentos de direitos humanos, em especial os formados pelas mães e pais cujas manifestações nos possibilitaram uma grande emoção e cuja verdade faz deixar bem claro o quanto precisamos mudar esse paradigma de violência e letalidade que em nada se coaduna com a maior lei desse país, a nossa Constituição.

Eu sou Defensora Pública no Estado do Pará e falo aqui, como bem colocou o Senhor Ministro, em nome do Gaets, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito Federal nos Tribunais Superiores, que é um grupo de execução do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais e que visa a garantir, portanto, o acesso à Justiça do hipossuficiente e estrategicamente construir bons precedentes junto a nossas cortes superiores.

Como Gaets, represento aqui um grande e significativo número de pessoas vulneráveis, atingidas diuturnamente pela violência oriunda das forças policiais e de segurança.

É notório, como já foi dito aqui várias vezes, que essa condição inclui também crianças, ou seja, famílias inteiras, onde a maioria são pobres, pretos, de baixa escolaridade e periféricos. Essas pessoas passam de vítimas a réus e

acabam respondendo a processos criminais decorrentes da própria violência a que elas sofrem, bem como terminam também necessitando demandar, no âmbito cível, ações de reparação de danos. Portanto, essas pessoas vulneráveis de que tanto vimos falando desde sexta-feira (ininteligível). Isso porque, como preceitua a Constituição Federal, compete fundamentalmente à Defensoria Pública a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais ou coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.

Portanto, a participação do Gaets nessa Audiência Pública tem como objetivo apresentar exemplos de sucesso, atuações defensoriais, sejam na via extrajudicial, sejam na via judicial, que resultaram ou influenciaram no combate e controle da letalidade policial, contribuindo, assim, com a melhor resolução da presente demanda.

A seguir, peço vênia para falar do meu local de fala. Como disse, sou defensora pública no Estado do Pará. E passo agora a expor sobre a experiência vivida pelo nosso estado, pelo Pará, diante do Caso Eldorado do Carajás.

Há exatos vinte e cinco anos, Senhor Ministro, em 17 de abril de 1996, o Estado do Pará foi palco de um dos maiores casos de letalidade policial ocorrida até então no nosso estado. E, assim como o Rio de Janeiro, que tem uma

relação histórica de conflito urbano, nós paraenses enfrentamos, há décadas, uma situação igualmente tensa e violenta, porém no campo.

Então, o massacre de Eldorado, como ficou conhecido, foi o conflito ocorrido entre a Polícia Militar e Movimento dos Sem-Terra na curva do S de uma estrada estadual chamada PA-150, a única estrada que liga, até hoje, o sul do Pará à sua capital, quando, no intuito de desobstruir aquela via pública, a PM iniciou uma operação policial que resultou na execução de 21 trabalhadores sem-terra e mais de cinquenta feridos. Tal episódio causou grande comoção e repercussão nacional e internacional, e tenho certeza de que muitos aqui lembram.

Isso tudo impactou diretamente nas estruturas locais de poder. O lamentável episódio resultou, dentre outras questões, na reformulação de todo o sistema de Justiça e de segurança pública do Estado. E reconheceu, para início de conversa, a ineficácia dos meios e procedimentos utilizados como o causador, o gerador de tamanha letalidade e violação de direitos humanos. Ou seja, independentemente de a operação ter sido necessária, de que a causa ter sido justa, reconheceu-se, de pronto, que os meios e as formas foram totalmente equivocadas.

Essa reflexão nos possibilitou experimentar diversas ações que foram sendo incorporadas junto às instituições de Estado ali constituídas.

E, falando pela Defensoria Pública do Estado, ressalto que fomos, então, diante do que aconteceu, a segunda instituição oficial a chegar ao

local do conflito, que ficava a mais de quinhentos quilômetros de Belém. E lá chegando, encontrando o Ministério Público, passamos, então, a uma atuação conjunta, onde o Ministério Público, na fiscalização e na investigação junto com a polícia e a perícia, que, naquele momento, ainda era submetida à Polícia Civil, nós ficamos, por nossa parte, cuidando das vítimas, dos seus familiares e, claro, na interlocução com os movimentos sociais.

Diante daquele caos, a Defensoria Pública e o Ministério Público se viram diretamente numa situação total de crise social. Não se sabia, houve um choque entre a sociedade e o Estado, entre a ordem e a desordem, entre os direitos e deveres, entre as vítimas e os culpados. Se falava em tudo, aumentava-se o número de vítimas, diminuía-se, enfim, uma situação de caos. E essa situação, então, levou a toda essa mudança, essa nova forma de atuar.

No âmbito das forças policiais e da segurança pública, ainda, no mesmo ano, o Pará adotou e criou o Sieds, Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, objetivando integrar as forças de segurança, promovendo estratégias, leis, que possibilitaram diversos avanços na área. Tudo isso completa hoje 25 anos e, na época, o estado esteve na vanguarda, por ter feito esta integração que continua e que segue até então. Mas, principalmente, houve a criação de um colegiado, o Consep, Conselho Estadual de Segurança Pública, que tem como missão institucional discutir e decidir sobre as políticas públicas e as ações de

segurança pública. Seu funcionamento priorizou, na época e logo no início, a maioria da área de segurança pública, mas, hoje, abrange representantes das três esferas do Poder, além de efetiva representação da sociedade civil com voz e voto, com mandato, e, juntos, executamos, pensamos e elaboramos as situações e conflitos apresentados.

A Defensoria Pública, por exemplo, atuou, desde o início, muitas vezes como interlocutora, como mediadora, mas hoje tem assento, assim como o Ministério Público e o Judiciário. E, aí, representando a parcela de pessoas vulneráveis que assistimos, podemos levar o nosso dia a dia, a forma de escuta que temos no dia a dia, dos assistidos, da população vulnerável, a realidade. E tivemos, aí, por exemplo, a elaboração de uma cartilha, que foi exposta na internet, que falava exatamente sobre como se poderiam fazer as abordagens policiais.

Nesse sentido, o nosso sistema apresentou várias inovações que vêm até hoje, independentemente dessa questão da Defensoria, mas se integrou às forças de polícia, houve a consolidação da Ouvidoria do Sistema de Polícia de Segurança Pública, a independência do Centro de Perícias. Hoje, nós temos um corpo de servidores próprios desse Centro de Perícias, que realizam as perícias. Houve a criação de vários grupos temáticos de especialização e de discussão e, principalmente, o Galm, o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do Consep, que vem responder aos anseios do Plano Nacional de

Direitos Humanos 3, no combate e na forma de definir como lidar com essa letalidade.

Seguramente, vivemos momentos muito difíceis, mas, em meio a tudo aquilo, pudemos perceber que a saída estava em integrar, compor e interagir, através de uma intervenção coordenada, melhor equipada e treinada, além de um controle que passasse não só por instituições do sistema de Justiça ou segurança, mas, também e principalmente, pelo protagonismo e representatividade da própria sociedade civil organizada.

Mas a Defensoria Pública, como eu disse, pode e deve garantir o acesso à Justiça, no seu mais alto sentido, também pela atuação judicial. E assim o Gaets também se apresenta, porque, somente nos últimos tempos, tivemos atuações contundentes e três conquistas emblemáticas dos estados e do Distrito Federal, cuja atuação nos possibilitou, através da via judicial, garantia de direitos humanos de pessoas vulneráveis, resguardando sua dignidade humana, seja em relação à prova de culpabilidade, à integridade física na prisão, ou junto ao resguardo dos seus lares. E, aí, tivemos o HC 598.886, vedação do reconhecimento gráfico como única prova; o RHC 131.236, que é a vedação da prisão preventiva decretada de ofício, ou seja, prisão preventiva com pelo menos a escuta do Ministério Público ou da autoridade policial; e limitações - e essa, sim, no HC 598.051 - à entrada em domicílio - isso tudo no STJ -, em que a 6ª Turma do STJ estabeleceu critérios mais

objetivos para o ingresso da polícia nos domicílios e que esse cumprimento pode significar até mesmo a nulidade da prova e a inocência.

Então, são atividades, são exemplos, Senhor Ministro, que nós entendemos que, enquanto garantindo a defesa das pessoas, podemos atuar e podemos dispor, trazer a esse momento, a esta arguição, esses exemplos no intuito de que possamos traçar medidas objetivas a fim de mudar esse cenário de violência e letalidade completamente contrário à Constituição brasileira.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado, Doutora Anelyze Freitas, que falou, portanto, do importante papel da Defensorias.

Ouviremos agora o Doutor Thales Arcoverde Treiger, Defensor Público Federal.

A palavra é vossa, Doutor Thales, por obséquio.

O SENHOR THALES ARCOVERDE TREIGER (DEFENSOR PÚBLICO) - Ministro Fachin, gostaria muito de, como defensor público federal, saudar Vossa Excelência pela abertura do diálogo institucional e da oitiva de pessoas tão vitimizadas no Estado que nasci, escolhi, vivo e amo, em razão do grave problema que temos referente à letalidade policial. Saúdo aqui, principalmente, de

todos os presentes, as mães que tiveram filhos vitimados pela letalidade policial, a quem destino meu respeito, minha solidariedade e minha empatia.

O presente memorial da Defensoria Pública da União abordará principalmente a responsabilidade da União enquanto ente federativo que, muitas vezes, presta serviço de segurança no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro já passou por cerca de vinte GLOs desde que há previsão normativa para tanto.

Na área federal, usualmente, não atuamos em questões relacionadas, via de regra, a violência institucional. A partir do Rio de Janeiro, passamos a ter mais contato com a temática e encontramos um quadro aterrador. Mesmo sob intervenção federal, subsistiu uma GLO no Rio de Janeiro.

Independentemente de questões relativas à questão do fornecimento de armas de grosso calibre e de entorpecentes que chegam pelas fronteiras, abordaremos principalmente a participação das Forças Armadas no processo atinente à letalidade policial em ações desenvolvidas ao longo da intervenção, que tiveram custo de aproximadamente 1,2 bilhão de reais e pouquíssimo resultado no sentido de se controlar a letalidade policial.

Veja-se, por exemplo, que houve o incremento de compra de centenas de viaturas policiais. Já havia uma obrigação imposta por lei estadual para que fossem dotadas de GPS e de câmeras, e isso não foi atendido. Esse episódio,

por si só, já serviria para demonstrar a responsabilidade da União nesse triste cenário em que vivemos.

Conseguimos, ao longo desses anos, mapear 35 episódios de letalidade provocados diretamente por integrantes das Forças Armadas. Infelizmente, não podemos tratar aqui dos feridos. Infelizmente não temos esse dado - e atendemos algumas dessas famílias de vitimados pela letalidade de militares.

A gente vai falar um pouco deles aqui. Um dos jovens, que vou chamar de D., negro, pobre, sem trabalho formal, sem escolaridade, uma passagem como menor infrator, saiu de casa em uma moto emprestada por um amigo, sem documentos. Foi comprar uma lata de óleo. Ao dobrar a esquina, sem camisa, sem capacete, deparou-se com uma *blitz* formada por militares. Com medo, não atendeu aos sinais de parada. Estava sem documentos e tentou desviar dos militares. Desviou do primeiro, em baixa velocidade - a perícia aponta 30 km/h. Foi baleado no tórax. Talvez um empurrão o derrubasse. Imagens constam do inquérito e, mesmo assim, o feito restou arquivado.

Tivemos também o caso da mãe de C., que a gente atende, um jovem negro trabalhador. C. estava de carona, em uma moto, com uma placa na mão. Militares lhe atiraram pelas costas; disseram que confundiram a placa da

moto com uma arma. O objetivo do jovem era apenas não ser parado pelo aparelho repressor do Estado. Neste caso, a ação, na Justiça Militar, arrasta-se.

Em uma busca mais atenta, na internet, pode-se verificar que policiais despreparados enviados ao "combate", com todas as aspas, confundem tudo que se pode imaginar com armas: sacos de pipoca, furadeiras, guarda-chuvas, celulares, placas de carro, *skates*, macacos hidráulicos, bebês - esse caso aprendemos na favela da Rocinha -, tacos de sinuca - inclusive, quem portava o taco de sinuca também era policial.

Estamos redigindo agora ações ressarcitórias do episódio em que representamos os familiares de dois mortos e um sobrevivente ferido grave, no que chamamos de Chacina do Salgueiro - uma operação noturna que envolveu a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e militares do Exército. Idas e vindas para que as autoridades militares admitissem o uso de helicóptero de madrugada. Para quem não conhece o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o espaço só tem uma entrada, é cercado por morros íngremes e pelo mangue; foram oito mortos. O depoimento de sobrevivente fala em uso de vestes e equipamentos militares. Temos que responder à mãe de uma das pessoas mortas sobre como o processo se dá e como se dá a fé do depoimento desse sobrevivente, dentro do processo judicial. Ela me pergunta, Ministro Edson Fachin: como que não se dá fé ao relato desse rapaz que disse, categoricamente, que foi atingido por pessoas que usavam roupas

camufladas com mira a laser e capacetes militares? A resposta oficial indica que ninguém atirou; não há nenhum questionamento, nem da Polícia, nem do Exército. Exército e Ministério Público Militar sugerem uma guerra de facções no exato momento da operação, entre domingo e segunda-feira, alta madrugada.

Tivemos um caso, aqui, no Rio, de uma patrulha militar que alvejou duas pessoas: o músico Evandro e um catador de material reciclado de nome Luciano. Ambos foram mortos após mais de oitenta disparos, sob a justificativa de troca de tiros anterior com bandidos na região.

Fazemos aqui um parêntese sobre o uso de helicópteros blindados. Queremos aqui demonstrar que a Convenção de Genebra sobre salvaguardas da população civil em conflitos armados vaticina a impossibilidade de seu uso sobre população civil.

No Rio de Janeiro, em tempos de paz, isso é uma realidade. Constantemente, recebemos comunicações informando voos em favelas, e há registros de deflagração de tiros de disparos para baixo. Há, inclusive, normas próprias da Polícia Civil do Rio de Janeiro com trechos sigilosos.

Nessa breve mirada que fazemos no direito humanitário, fica claro: nas favelas cariocas, muitas vezes, há verdadeira proibição - não escrita, por evidente - das normas de direito humanitário. O acesso a ambulâncias, por exemplo, como ocorreu no caso do menino Marcus Vinícius, cuja mãe Bruna Silva

se pronunciou nesta audiência, é um deles. Essas práticas violam os princípios mais básicos do direito humanitário.

Tivemos notícias de Tróias - o sugestivo nome de Tróia -, para ingresso em comunidades e favelas, sendo utilizados em ambulâncias e em caminhões que recolhem lixo. Policiais camuflados como profissionais de saúde se infiltram em comunidades usando esse expediente.

Atuamos ainda em um caso em que houve tortura por parte de militares em uma operação policial. Foram oito mortos, entre civis, e três, entre os militares. Mapeamos dez vítimas de tortura, e o Judiciário resiste intensamente a aplicar o Protocolo de Istambul, que comprova prática de tortura por meio de peritos médicos e psicólogos. Inúmeras vezes, diz-se que são apenas laudos e exames feitos *a posteriori*. Os presos passaram por audiência de custódia, com magistrados constatando *in loco* as lesões. Mesmo assim, as prisões subsistiram por mais de um ano. Não foi encontrado nada em posse dos rapazes, encontraram mochilas abandonadas pelas ruas e vielas da favela do Complexo da Penha.

Ainda assim, em um campo mais militarizado, sempre vemos incursões, operações, e isso é cada vez mais intensificado. Pelo estudo feito sobre o Complexo da Maré, em 2015, em sua maioria, jovens militares, vindos do interior do Rio Grande do Sul, foram policiados em uma das maiores favelas da cidade. Foram 144 civis presos pelo crime de desacato. As narrativas são muito tristes:

chamou-me de periquito - desacato. Isso gerou processos militares em muitas das vezes, muito embora, em alguns casos, tenha havido arquivamento prévio.

A política de extermínio do Rio de Janeiro traz ônus não apenas para a sociedade, mas também para o Erário e para a União. É uma responsabilidade flagrante o estado de coisas inconstitucional que estamos vivenciando. Queremos demonstrar que uma lógica de confronto, inevitavelmente, leva a resultados drásticos.

Paramos para lembrar que há um precedente interessantíssimo de um tribunal federal de Nova York, que se desenvolveu a partir de formulários preparados por cada policial, sobre a questão da fundada suspeita. A cada abordagem, constatou-se que os brancos possuíam mais drogas do que os negros, muito embora estes tenham sido mais abordados. Hoje, essa política foi considerada inconstitucional nos Estados Unidos e os níveis de criminalidade de Nova York não aumentaram. Sugerimos que haja um controle muito sério em relação a todos os atos policiais relacionados a perícias, com a presença do Ministério Público em todas as perícias, em todas as participações, em todas as incursões policiais, e o registro e anotação de todos esses atos.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Thales! Mais uma vez, desculpe a interrupção. Agradeço muitíssimo a presença e a colaboração do Senhor Defensor Público Federal.

Muito obrigado!

Ouviremos agora a Doutora Izabel Pereira, advogada do Instituto de Estudos da Religião.

Doutora Izabel, a palavra é vossa.

A SENHORA IZABEL PEREIRA (INSTITUTO DOS ESTUDOS DA RELIGIÃO) - Boa tarde, Senhoras e Senhores.

Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, em nome de quem cumprimento a todas e todos do Supremo Tribunal Federal, e também as e os colegas que dividem este espaço.

Represento aqui, nesta audiência pública, o Iser, organização que nasce em 1970, fortemente identificada com a atuação no campo de direitos humanos, especialmente na área de segurança pública. Foi uma das primeiras organizações nessa agenda, no Rio de Janeiro, na década de 1990.

O Iser possui atuação pautada no enfrentamento à violência de Estado, reconhecendo o histórico de violências que molda a história do nosso País e que encontra, no processo transicional inacabado, elo que garante a manutenção das sistemáticas de violação de direitos no período democrático. Além de atuar

como *amicus curiae* na presente ADPF 635, é organização copeticionária do caso favela Nova Brasília, no âmbito do sistema interamericano dos direitos humanos, em conjunto com o Cejil.

Saudamos os Ministros desta Corte pela realização desta importante audiência pública e agradecemos também a oportunidade de aqui falar.

Entendemos que seria impossível começar esta fala sem antes fazer referência aos acontecimentos da última sexta-feira, 16 de abril, dia histórico, em que movimentos de favelas e de familiares de vítimas do Estado falaram a esta Casa. Dia em que mães, pais, irmãos e irmãs trouxeram todo seu conhecimento e vivência sobre o que é sobreviver em meio à barbárie, depois de perder seus entes assassinados pelo braço armado do Estado. Esse dia foi carregado de emoção e de falas contundentes, que não deixam dúvidas sobre a necessidade de que o Estado implemente medidas de redução da letalidade policial.

No entanto, Senhoras e Senhores, familiares que aqui falaram passaram mais uma vez uma noite de terror, com helicóptero sobrevoando seus tetos e com tiros sendo disparados nas esquinas de suas casas, como haviam antes aqui relatado e como reforçado, hoje pela manhã, pelo Fórum Social de Meninos.

Os limites do Estado Democrático de Direito são escancarados a cada operação, quando as polícias se orientam por uma lógica militarizada, completamente incompatível com a ordem constitucional que nos orienta, de

eliminação de inimigos, vitimando de forma desmedida inclusive seus próprios agentes. Sobretudo, as operações desprezam qualquer estatuto de cidadania da população negra moradora de favelas e periferias, uma vez que desconsideram seu direito à vida e impõem sistemáticas violações de direitos contra essa parcela da população. Portanto, nossa tarefa aqui segue urgente.

Como pudemos constatar, inclusive no âmbito desta ADPF, a atuação histórica de militantes e de movimentos de favelas e de familiares de vítimas do Estado tem sido essencial na luta contra retrocessos e na garantia de direitos no Estado do Rio de Janeiro. Políticas de redução da letalidade policial que se pretendam eficazes não podem ser concebidas sem o protagonismo desses grupos, que devem ter o poder de, por meio de mecanismos efetivos, coelaborar, monitorar e cobrar a devida implementação. Essa construção exigirá a participação coordenada e comprometida de diferentes órgãos estatais, bem como de outros setores da sociedade civil organizada.

Como já ressaltado, na fala anterior, pela colega Beatriz Galli, do Cejil, a condenação do Estado brasileiro no caso favela Nova Brasília foi enfática, em seu Ponto Resolutivo nº 17, sobre a necessidade de implementação de medidas de redução da letalidade policial pelo Estado do Rio de Janeiro. No entanto, passados quatro anos da condenação, não somente se experimenta a inexistência de um plano consolidado que estabeleça metas e políticas de redução da letalidade

e da violência policial, bem como observamos ações ativas que agravam ainda mais a perspectiva de letalidade no Brasil.

Na esfera federal, acompanhamos com preocupação as diferentes tentativas de ampliação da excludente de ilicitude, que acarretaria, em diversos casos, a não instauração de inquéritos para investigar possíveis abusos e excessos do uso da força em caso de mortes decorrentes da intervenção de agentes de segurança.

Em âmbito estadual, algumas ações operadas pelo Executivo dificultam o controle policial, como a extinção da Secretaria de Segurança Pública, com a consequente criação da Secretaria de Estado da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Polícia Militar. Outra ação substancial foi a extinção da Corregedoria Geral Unificada, órgão com atribuição de supervisionar as ações das polícias estaduais. Ressalte-se também que, no dia 24 de setembro de 2019, foi publicado o Decreto nº 46.775/2019, assinado pelo então governador Wilson Witzel, pelo qual, para o sistema de metas, não são contabilizadas as mortes decorrentes de intervenção policial. A publicação desse decreto ocorreu três dias após a morte da menina Ágatha Félix, assassinada por agentes da Polícia Militar no Complexo do Alemão. No entanto, a decisão de 18 de agosto de 2020 deste Tribunal, no âmbito da ADPF 635, acertadamente suspendeu a eficácia do mencionado decreto.

Mais recentemente, temos a extinção do Gaesp por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, já mencionada em falas anteriores durante esta audiência, que representa enorme retrocesso no cenário da segurança pública do Estado, dificultando ainda mais o controle externo das polícias por parte do MP e a apuração de homicídios cometidos por agentes de Estado.

Além disso, também chamamos atenção para o Plano de Segurança Pública, lançado em dezembro de 2020, pelo Estado do Rio de Janeiro, que não contou com a participação da sociedade civil em sua elaboração, nem possui menção a medidas de redução da letalidade policial.

Essas ações, que se articulam entre si, implicam o recrudescimento da já insustentável situação de letalidade violenta no Estado. Segundo o Instituto de Segurança Pública, em 2019, o número de pessoas vítimas da letalidade violenta foi de 5.980, no Rio de Janeiro. Dessas, 1.814 morreram devido à intervenção de agentes de Estado, o que representa cerca de 30% do total. Este número é o mais alto em vinte anos. Considerando o perfil das vítimas, temos que a quase totalidade é de jovens negros. Como aponta Ana Luiza Flauzina, os dados da vitimização juvenil negra, acolhidos com complacência pelo Estado e pela sociedade civil, demonstram, nesses termos, o caráter inequívoco da instrumentalização do sistema penal na produção do extermínio desse contingente populacional.

A lógica de segurança pública como combate ao inimigo esteve presente em grande parte das políticas desse setor adotadas no Estado do Rio de Janeiro. Isso, aliado ao racismo estrutural que forja a história das instituições em nosso País, criou as bases que operacionalizam a barbárie promovida pela atual política de segurança pública no Estado.

Como afirma Silvio de Almeida, dizer que a guerra está próxima e que o inimigo pode atacar a qualquer momento é a senha para que sejam tomadas as medidas "preventivas", para que se cerque o território, para que sejam tomadas medidas excepcionais, como toque de recolher, "mandados de busca coletivos", prisões para averiguação, invasão noturna de domicílios, destruição de imóveis e autos de resistência.

A falácia do discurso de guerra às drogas mascara um cenário de violação massiva de direitos de uma parcela da população, incluindo a violação reiterada do direito à vida.

Não há guerra, há um verdadeiro extermínio da juventude negra favelada e periférica. Em relatório de 2019, a Rede de Observatórios de Segurança afirma que:

> "O Rio de Janeiro de 2019 é um estado onde as polícias, ao invés de seguirem a orientação 'maior eficácia com a menor letalidade', adotaram um modo de operação que pode ser descrito como 'muita letalidade, independentemente da eficácia'. Observamos uma sucessão de operações baseadas na violência extrema, sem

> qualquer efeito no sentido de alterar o domínio de territórios pelo crime."

No início de 2020, os números de letalidade policial seguiam altíssimos e, mesmo durante o período inicial de isolamento social, devido à pandemia do Coronavírus, essas taxas se mantiveram altas.

De acordo com dados apresentados pelo ISP, o mês de abril observou um aumento de 58% em mortes decorrentes de ação policial em relação ao mesmo mês de 2019, com 179 pessoas mortas pela polícia.

Com efeito, percebe-se que, entre abril e maio de 2020, as polícias do Estado do Rio de Janeiro usaram mais força letal em operações policiais do que em 2019, quando o Rio de Janeiro teve o alarmante recorde anteriormente mencionado.

A jornalista e moradora da Maré, Gizele Martins, ressalta que:

> "Num contexto como esse de pandemia, em que os governantes deveriam estar resguardando, salvando nossas vidas, é o momento que eles mais atiram, em que há mais operações policiais e mais homicídios cometidos nas favelas pelas polícias do Rio de Janeiro, com mais jovens negros assassinados, número que aumenta se comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, as dificuldades que temos enfrentado nas favelas e periferias neste momento no Rio são inúmeras".

É justamente, nesse contexto, que as organizações e movimentos atuantes na ADPF 635 entraram com pedido de tutela provisória incidental, visando à proibição, salvo em casos excepcionais, das operações policiais em favelas durante a pandemia. Esse pedido foi deferido monocraticamente pelo

Ministro Edson Fachin, em junho de 2020, e confirmado pelo Plenário do STF, em agosto do mesmo ano.

Como já mencionado, essa decisão efetivamente foi capaz de salvar vidas. Contudo, reiteramos o seu posterior descumprimento, que acarretou um novo aumento de casos de letalidade policial, principalmente a partir de outubro.

Sabemos que a redução desses índices requer múltiplas ações, que vão além das ações policiais, e um compromisso efetivo de órgãos estatais nessa direção.

Trata-se de um problema complexo, que exige esforços coletivos, mas que precisa ser enfrentado urgentemente, para dar fim à barbárie e evitar que novas gerações sigam marcadas pela violência.

Nesse sentido, volto ao caso favela Nova Brasília, que tratou de graves violações de direitos humanos decorrentes de duas incursões policiais realizadas no Complexo do Alemão, em 1994 e 1995. Em cada uma dessas chacinas, treze pessoas foram mortas, além das pessoas que sofreram tortura e violência sexual por parte dos agentes de Estado.

Não por coincidência, mas pela inegável continuidade das políticas de morte contra a população negra e moradores de favelas e periferias, no dia 15 de maio de 2020, 26 anos depois, outras 13 pessoas foram mortas no

Complexo do Alemão, durante uma operação policial conjunta do Bope, da Polícia Militar, e da Desarme, da Polícia Civil.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou duramente a operação e emitiu comunicado, via Twitter, em que:

> "Lembra ao brasil que o uso da força pela polícia deve ser norteado pelos princípios da excepcionalidade, necessidade absoluta, proporcionalidade e legitimidade. (...)
>
> No âmbito da emergência sanitária da COVID-19, a CIDH insta o Estado brasileiro a reavaliar a necessidade de ações policiais em áreas residenciais, especialmente onde a ausência de serviços reduz a capacidade de prevenção do contágio pelo vírus."

Esta nova chacina e tantos outros casos, em conjunto com a crescente violência e letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro, evidenciam o descumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no que concerne às garantias de não repetição, previstas nas medidas de reparação presentes na sentença.

Destaco que familiares de vítimas diretas do caso favela Nova Brasília tiveram, recentemente, outros parentes vitimados pela atuação estatal. No dia 25 de janeiro de 2019, um *sniper* matou o Senhor Carlos Eduardo dos Santos Lontra, sobrinho de vítima direta do mencionado caso. Carlos foi alvejado por estar circulando em uma moto nova, adquirida com ajuda de sua mãe, com parte da indenização recebida pela morte de seu irmão na chacina de Nova Brasília.

Esse caso se soma ao de Matheus Melo de Castro, primo de outra vítima do caso favela Nova Brasília. Mateus foi alvejado por disparos no tórax e no

braço após deixar sua namorada em casa, de moto, voltando da igreja, em março de 2018. Ambos inquéritos, após falta de andamento, haviam sido transferidos e estavam tramitando no recém extinto Gaesp. A Corte Interamericana reconheceu na sentença do caso favela Nova Brasília que:

> "A falta de investigação a respeito das mortes de seus familiares provocou danos a sua integridade psíquica e moral (..), o que incluiu uma extrema desproteção e vulnerabilidade, na qual permanecem até hoje. Além disso, essas pessoas foram afetadas no desenvolvimento normal de suas atividades diárias e em seu projeto de vida em geral."

É possível afirmar que as novas violações ocorridas com as vítimas indiretas do caso eliminam, categoricamente, qualquer possibilidade desses familiares de retomarem, em algum momento, seus projetos de vida. Passadas mais de duas décadas dos fatos do caso favela Nova Brasília, precisam conviver novamente com o sentimento de impotência, descrença e apreensão presentes em suas vidas nos últimos 26 anos, além de agravarem a reconhecida situação de desproteção e vulnerabilidade.

Com efeito, ambos casos simbolizam como a perspectiva da letalidade promovida pelo Estado possui efeitos concretos e diretos na esfera de direitos dos familiares das vítimas, que permanecem sob o jugo de um exercício autoritário e desmedido do poder das forças policiais do Estado.

Esse cenário de revitimização não é exclusivo das vítimas do caso favela Nova Brasília, pelo contrário. Infelizmente, casos de famílias que

perdem mais de um membro para a violência do Estado são assustadoramente frequentes.

Nesse sentido, o Napave, equipe que trabalha em parceria com o Iser e que presta atendimento psicossocial a pessoas afetadas pela violência do Estado, relata que, em 2020, pacientes que já haviam encerrado seus atendimentos voltaram a procurar o projeto, em razão da intensificação do sofrimento psíquico, catalisado pelo contexto da pandemia e dos impactos coletivos da violência de Estado perpetrada neste momento ou por terem sido, novamente, vítimas diretas da violência, tendo familiares mortos ou torturados pelo braço armado do Estado.

É inegável que a ocorrência de operações policiais abala psiquicamente as famílias que tiveram entes queridos mortos por agentes de Estado, assim como toda a comunidade, na medida em que coloca todos e todas sob constante ameaça de morte ou perda de um familiar.

As profissionais que atuam na equipe também pontuam a necessidade de se reconhecer as vítimas invisíveis da atuação das polícias: aqueles e aquelas que passam a sofrer de depressão, síndrome do pânico, diabetes, hipertensão, entre outras enfermidades, em razão da violência experienciada.

Salientam que muitos casos se agravaram nesse período. Foram muitas as famílias que, além de terem entes mortos por agentes de Estado, também perderam familiares e pessoas próximas pela covid-19. Tudo isso somado ao

aumento do desemprego, à fome, ao fechamento de serviços públicos e à continuidade das operações policiais determinam um cenário de medo constante.

Como muitas falas de companheiras e companheiros dos movimentos de favela já evidenciaram, as operações policiais também interrompem ações de ajuda humanitária, como distribuição de cestas básicas, e impedem que moradores consigam buscar assistência médica, quando em situação grave de saúde.

Não é apenas a pessoa que morre pela bala disparada por um agente de Estado que é vítima da letalidade policial, mas todas aquelas que sofrem com as consequências físicas e psíquicas de enfrentar a ameaça constante e o luto determinados pelas operações policiais. Como nos lembra a referida equipe, as questões de saúde mental delineiam os múltiplos efeitos da bala, escancarando os diversos outros adoecimentos e mortes que o Estado produz nas favelas.

É também necessário salientar, ante o cenário aterrador das violações decorrentes da atuação policial, que ou mata futuros ou produz futuros marcados pela expectativa de sofrer graves violações de direitos humanos, o crescente impacto na saúde física e mental de crianças e adolescentes.

Assim, solicitamos, respeitosamente, que Vossas Excelências considerem todas as dimensões da violência produzida pela atuação de agentes de Estado, observando que essas ainda são aprofundadas pela crise sanitária vigente.

Como observa a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, em seu relatório de 2019:

> "Em boa medida, a barbárie do tempo presente é a ferida aberta por onde explode a herança de desigualdades, injustiças e brutalidades do nosso passado escravocrata, que teima em permanecer atual."

Esta Suprema Corte tem em suas mãos, por compromisso com a Justiça e o Estado Democrático de Direito, a oportunidade histórica de dar passos efetivos e contundentes em direção a um novo futuro.

Para finalizar, gostaria de trazer trecho do artigo de Hogo intitulado *Se correr, você toma um tiro, se ficar, você perde a liberdade*:

> "(...)
>
> É preto, vai morrer
>
> É pobre, vai morrer
>
> É favelado, vai morrer
>
> Seja nas cadeias e unidades do socioeducativo, seja nos becos e vielas das favelas e periferias"

Eu me pergunto: até quando vamos permitir isso?

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado à Doutora Isabel Pereira, do Iser, pela contribuição que também traz a esta audiência pública.

Agora teremos o prazer de ouvir a Professora Deise Benedito, Pesquisadora da UnB, e a Professora Heloisa Câmara, da UFPR, Universidade Federal do Paraná.

Começamos, creio, pela Professora Deise, não é isso?

A SENHORA DEISE BENEDITO (ESPECIALISTA EM RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E MESTRE EM DIREITO E CRIMINOLOGIA - UNB) - Boa tarde a todos e todas!

Cumprimento os Ministros do STF, cumprimento as demais autoridades que estão aqui presentes.

Saúdo os meus ancestrais por este momento.

Saúdo, no dia 19 de abril, os povos indígenas, todas as nações indígenas que sofreram a violência perpetrada neste território, o extermínio dessas populações e a desumanização da sua existência.

Também saúdo os familiares vítimas da violência do Estado, todas as mulheres, mães e irmãs oriundas das favelas, que são espaços considerados quilombos de resistência neste país.

Saúdo os defensores e defensoras de direitos humanos presentes nesta audiência, nos dias 16 e 19, que me antecederam, e a sociedade civil organizada através dos movimentos da favela e do movimento negro, bem como

os defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro e da DPU, pelos esforços que fazem pela manutenção da dignidade humana.

Muito se diz que hoje é um momento histórico para o STF e para todas as populações. Elenco três momentos históricos para a população negra no STF. Primeiro, a constitucionalidade das cotas para negros e negras. Segundo, a constitucionalidade dos sacrifícios de animais nas religiões de matriz africana. Terceiro, a presença da Doutora Silvia Souza, a primeira advogada negra a fazer sustentação oral nessa Casa, sobre a prisão em segunda instância no STF.

Hoje, a realização desta audiência, em que mulheres, negras e negros deixam de ser um simples papel dentro dos processos criminais e passam a ter voz, agradeço ao Professor Doutor Pedro Brandão, ao Professor Mestre Diego Scardone e também à Professora Mestre Senhora Carla (ininteligível), brilhantes ativistas e advogados na área de direitos humanos.

Os pontos fundamentais da minha fala, Senhor Ministro, vão na linha da abordagem policial e na construção da identidade criminosa negra, onde corpos e territórios são utilizadas ferramentas tecnológicas e através de grandes (ininteligível), onde é considerada área mais perigosa, exigindo maior aparato policial. As abordagens policiais recaem sobre a identificação de um corpo suspeito; sobre esse corpo, a suspeição que incorpora um crime, e isso é considerado sempre a sua existência como uma atitude suspeita. Vimos a discricionariedade na

abordagem policial: tem truculência precedida de ofensa à dignidade humana, práticas de tortura, que se tornam um espetáculo a céu aberto, abordar por estar em moto, sem camisa, mochilas, bonés, cabelos descoloridos. O fato de existir pobre negro, neste país, funda uma suspeita.

Os territórios são constituídos pela maioria da população negra, pobres destituídos da sua cidadania, onde a única política assegurada, (ininteligível), é a presença ostensiva da polícia, que, inúmeras vezes, adentra moradias, colocando as portas abaixo, revirando os pertences, jogando as comidas no chão, ofendendo os moradores e impondo o terror, desconsiderando a existência de humanidade.

As vidas perdidas: Qual é o impacto, Senhores Ministros, das mortes de crianças negras e jovens negros no Estado brasileiro? O Brasil está exterminando o seu futuro, com a morte de futuros médicos, advogados, engenheiros, economistas, jornalistas, professores, pesquisadores, defensores públicos, enfermeiros e artistas. O prejuízo dessas mortes para a sociedade brasileira é imenso, principalmente no que se refere ao crescimento econômico deste país.

No que se refere à população carcerária, Senhor Ministro, o "eu não consigo respirar", a frase dita por George Floyd, que impactou o mundo, também foi largamente dita no interior dos navios negreiros, com trezentos,

quatrocentos africanos e africanas durante todo o tempo que vigorou o tráfico de escravos no Brasil. As instalações dos navios negreiros eram superlotadas, a alimentação de péssima qualidade, pouca ou nenhuma água, acometidos de doenças como tuberculose, escorbuto, sarna e outras doenças pela ausência de higiene e, principalmente, de circulação de ar. Não foram poucos os que disseram no no interior dos navios: eu não consigo respirar.

Qualquer semelhança com o sistema penitenciário brasileiro não é mera coincidência. Jovens negros são presos na faixa de dezoito a vinte e nove anos por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Descendentes de africanos e africanas que entraram no Brasil após o fim do tráfico negreiro, entre 1831 e 1850, de forma ilícita, hoje encontram-se presos por portarem substâncias ilícitas; descendentes de traficados, presos na condição de traficantes. Essa população é oriunda daqueles que vivem à margem da periferia constitucional, pois a existência enquanto jovem negro é uma prática ilícita. Também gritam no interior das celas neste momento: eu não consigo respirar.

Ainda temos, Excelência, a violência política, que culminou com o assassinato da Vereadora Marielle Franco e que tem feito outras vítimas, que sofrem ameaças de morte, que atuam na esfera política e são ofendidas por serem mulheres, serem negras, serem trans, como é o caso da Deputada Federal Talíria Petrone, do PSOL.

Vivemos, Senhor Ministro, um estado de assepsia racial, o controle racial penal brasileiro.

Nesse sentido, seguem algumas propostas para o fim da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro:

- A criação de um portal de controle externo da atividade policial;

- Adoção de modelo de uniformização do controle externo da atividade policial pelos Ministérios Públicos;

- Fortalecimento da atribuição institucional e aperfeiçoamento das Polícias;

- Cem por cento dos registros de ocorrências policiais, aos quais tenham acesso as organizações da sociedade civil, a Defensoria Pública, cadastradas nesse portal;

- Elaboração do plano estadual de letalidade dos agentes de segurança, com metas de médio e longo prazos;

- Criação do índice de satisfação da atividade policial;

- O Brasil participou de todas as sessões de negociações intergovernamentais no que se refere às Metas do Milênio, que têm 17 objetivos e 169 metas. No que diz respeito à redução da violência, ao fomento de uma nova governança, da transparência da Justiça e à segurança no que diz respeito à

repressão qualificada da criminalidade, das ODSs nº 5 e 16, há necessidade de criar fases e indicadores de investigação de homicídios, compostos pela classificação dos homicídios e por indicadores de desempenho, para o monitoramento dos índices que elucidam a letalidade e violência no Rio de Janeiro;

- Criação da câmara de articulação à prevenção de letalidade Policial no Rio de Janeiro. Tal Câmara terá como objetivo articular ações entre estado, município e a sociedade civil organizada, Ministério Público, juntamente com a Defensoria Pública e a ALERJ, ações voltadas para o fortalecimento, a transparência no monitoramento da letalidade policial, o processo de avaliação contínua das atividades policiais, principalmente as operações, devido à exatidão, (ininteligível), à contabilidade, aos resultados e os objetivos que foram entregues;

- Criação do fundo estadual para as vítimas de violência policial;

- Implementação de centrais de atendimento a vítimas da violência policial;

- Estabelecer programas estaduais para reparação, com atendimento psicossocial, voltada à assistência às vítimas de violência do Estado, incluindo psicólogos e assistentes sociais;

- Implementação do plano estadual de reparação às vítimas da violência estadual.

A Declaração dos Princípio Básicos de Justiça relativos às vítimas da criminalidade e abuso de poder foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução nº 40/34, de 1985, da qual o Brasil é signatário, e está disciplinado no seu § 8:

> "Os autores de crimes ou os terceiros responsáveis pelo seu comportamento devem, se necessário, reparar de forma equitativa o prejuízo causado às vítimas, às suas famílias ou às pessoas a seu cargo."

Além disso, nessa mesma Declaração está disposto que os seus signatários devem reforçar mecanismos judiciais e administrativos destinados a permitir que as vítimas obtenham reparação através de procedimentos formais e que sejam mais rápidos.

No Brasil, a Constituição Federal, no que diz respeito ao atendimento às vítimas, está na parte relativa às disposições gerais e constitucionais, mais especificamente no seu art. 24. A completa reparação inclui restituição, compensação, reabilitação, satisfação e, principalmente, a garantia de não repetição.

No que se refere aos policiais:

- Aperfeiçoamento do processo de seleção de policiais, visando a elevar a exigência do nível de escolaridade, sendo o nível superior para ingresso na carreira policial;

- Criação de cursos de aperfeiçoamento e de formação policial para os ingressantes, no período de três anos consecutivos, voltados para aqueles que atuam no policiamento ostensivo e preventivo, nas áreas de ciência policial, segurança pública, relações raciais e gênero, população de rua, população LGBT e demais, prevenção e combate à tortura, incluindo os protocolos de Istambul e Minnesota;

- Afastar das academias de polícia qualquer doutrina filosófica sobre a concepção militar que provoque o acirramento da violência em territórios e comunidades em que prevaleça a população negra;

- Construir estratégias de mudança da doutrina de abordagem e investigação que supere, nos inquéritos, a supervalorização das testemunhas quando é exclusivamente policial;

- Construir novos sistemas e novas práticas de abordagem de pessoas e que sejam aplicados instrumentos de redução de abordagem de pessoas negras que tenha cunho e práticas racistas, incluindo o local de moradia, pelo uso de mochilas, bonés e coloração dos cabelos;

- Fortalecer a capacidade de investigação das polícias, investindo na capacitação da investigação criminal;

- Fixar protocolos comuns entre as instituições de segurança pública e a Justiça criminal;

- Reformulação do conceito de segurança pública, usando-se o conceito de segurança cidadã em sintonia com a preservação da dignidade humana tanto dos policiais como a preservação dos direitos humanos da população, assegurando medidas contra a discriminação;

- Extinção do julgamento de policiais na Justiça Militar, passando para a Justiça comum;

- Criação de corregedorias operacionais permanentes;

- Valorização da carreira policial e levantamento do perfil dos policiais que atuam nas operações especiais.

O Projeto de Lei nº 3.234, de 2017, do Deputado Marcelo Freixo, sugeriu o programa de segurança, trabalho e saúde para os funcionários da segurança pública, onde estão incluídos os policiais militares, civis e inspetores prisionais. A iniciativa tem três eixos: garantir a vida, os direitos e a dignidade dos trabalhadores de segurança pública, por meio do mapeamento dos principais riscos à saúde e à segurança, e fornecer o atendimento adequado aos agentes que enfrentam problemas físico e psíquicos diante da jornada de trabalho.

Ainda, um outro ponto, já partindo para a conclusão, Senhor Ministro, a importância da análise do reconhecimento facial.

Sabe-se que o Instituto Igarapé fez um levantamento, onde foi possível observar que os direitos que mais são atingidos são da população negra,

em particular os dos jovens negros. Além de proteção dos dados, o uso de câmeras de reconhecimento facial deverá ser aprimorado, principalmente no que aponta o art. 4º, § 3º, I, da referida lei.

Essa lei diretamente, com os dados biométricos, acarreta uma discriminação algorítmica, prejudicando principalmente os jovens negros e as populações negras. Já foi comprovado também que sistemas de reconhecimento facial, que já foram usados para justificar a prisão, incluem, principalmente, a prisão de jovens negros; e, depois, comprovou-se que eram inocentes. O uso do reconhecimento facial chama a atenção uma vez que ele é atrelado ao combate da criminalidade, à seletividade penal e ao controle, mais uma vez, sob a égide da vigilância e da punição.

E, ainda, aqui destaco, Senhor Ministro, a necessidade premente, diante dessas prisões, da permanência da audiência de custódia presencial, visando a garantia do controle, da prevenção e do combate à tortura, tomando as medidas sanitárias necessárias. Das audiências públicas, as audiências de custódia presenciais constituem um dos instrumentos mais eficazes para identificar os indícios de tortura e maus-tratos nas primeiras horas da prisão.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora Deise, gostaria de ouvir a sua conclusão. Obrigado.

A SENHORA DEISE BENEDITO (ESPECIALISTA EM RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E MESTRE EM DIREITO E CRIMINOLOGIA - UNB) - Já estou encerrando, dizendo ao Senhor que é necessária a manutenção do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. E, como sugestão, Senhor Ministro, na medida do possível, mesmo com todos os trabalhos que os senhores têm, que Vossas Excelências possam assistir ao filme *Auto de Resistência*, da cineasta Natasha Neri.

Quero agradecer, desculpar-me por ter passado do tempo e dizer para o Senhor que "O morro não tem vez/ E o que ele fez já foi demais/ Mas vejam bem/ Quando derem vez ao morro, Senhor Ministro, / Toda a cidade vai cantar".

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, obrigado pela sua compreensão e muito grato pela contribuição que traz a essa audiência pública.

Vamos ouvir agora, também por 10 minutos, se possível atentando ao tempo, a professora Elisa Câmara, da Faculdade de Direito da centenária Universidade Federal do Paraná.

Professora.

A SENHORA HELOÍSA FERNANDES CÂMARA (CENTRO DE ESTUDOS DA CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) -Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando o Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, daquela casa, da nossa centenária casa, pela decisão corajosa na ADPF 635, bem como por convocar essa audiência. Nós estamos vendo, no decorrer desses dois dias, a importância de ouvirmos as pessoas afetadas pela violência policial.

Cumprimento, igualmente, os presentes participantes, especialmente os familiares e as associações que demonstraram a relevância desse debate na vida cotidiana e política do nosso país, com especial ênfase, no caso, do Rio de Janeiro.

Em nome do Centro de Estudos da Constituição da Universidade Federal do Paraná, apresentarei uma brevíssima avaliação a respeito da segurança pública seguida de algumas sugestões.

Nesse sentido, a primeira contribuição que nós traremos diz respeito à necessidade de se recuperar e consolidar que a segurança pública é uma função pública e, portanto, assim deve ser interpretada e controlada. Por ser função pública de maior relevância, é fundamental que a atividade cotidiana dos agentes de segurança pública, em diferentes níveis, seja norteada pelos princípios e

estrutura aplicáveis à administração pública, seguindo interpretação constitucionalmente adequada.

Não é possível se admitir, como indicado anteriormente em vários momentos nessa audiência, que haja uma Constituição normal e protetiva de direitos e uma outra Constituição excepcional para a segurança pública, apesar de ser esta justamente uma retórica comumente utilizada, talvez não de forma tão explícita.

Como há uma única Constituição, é falso - e só pode ser falso - o conflito envolvendo segurança pública de um lado e a proteção de direitos humanos de outro. Como informa a mais relevante literatura e como se compreende necessário para a real vigência do Estado de Direito, não há segurança pública adequada sem o respeito aos direitos do cidadão. E, evidentemente, o primeiro desses direitos é a vida. É necessária a proteção do direito à vida independentemente de onde os cidadãos vivam. Segurança pública sem respeito aos direitos é um arbítrio pago com dinheiro público. A interpretação constitucionalmente adequada impõe que as políticas públicas de segurança devem, necessariamente, pautar-se pelo dever de transparência e ser controladas.

Alguns elementos colaboram nessa argumentação. A existência de dados sobre a letalidade policial, por exemplo, é essencial para a prestação adequada do serviço e a formulação de políticas públicas apropriadas e efetivas,

em que o controle social seja exercido sem resultar no uso desnecessário de força letal.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao tratar da situação dos direitos humanos no Brasil, em relatório que foi divulgado este ano, ressaltou que a produção de dados é um fator fundamental no desenho, implementação e monitoramento de políticas públicas de segurança.

Sem acesso a informações confiáveis que envolvam a quantidade de casos, circunstâncias de ocorrências, encaminhamento posterior - se houve investigação, apresentação de denúncia, medidas administrativas sancionatórias -, nós não podemos falar de controle do uso da força e, portanto, se contraria a premissa central do Estado Democrático de Direito.

E faltam dados. Faltam dados sobre as operações, sobre os resultados, sobre a letalidade e, especialmente, sobre o seguimento desses casos de letalidade. Talvez até existam em algum lugar, mas eles não são facilmente acessíveis.

Nessa ausência, a sociedade civil, inclusive alguns representantes que estiveram nessa audiência, desenvolveu experiências colaborativas, experiências importantes, evidentemente, mas que não substituem a obrigação estatal de transparência. Tal transparência, inclusive, inclui a necessária explicação por parte das autoridades competentes do status dos inquéritos policiais

relativos à letalidade, uma vez que nós vimos a enorme quantidade de arquivamento desses inquéritos.

Assim, é central a estruturação de mecanismos para divulgação periódica de dados sobre operações e sobre a letalidade policial. Esse mecanismo tem que ser detalhado, os dados têm que vir com informações relacionadas a gênero, raça, locais, idade, circunstâncias, que tenham uma metodologia unificada nacionalmente. E, da mesma forma, essa metodologia deve ser pensada não apenas dentro das instituições policiais, mas, como vimos nessa audiência, envolvendo todos os atores envolvidos na situação aqui tratada.

Dito isso, passo ao segundo item, que diz respeito ao controle da segurança pública, um dos temas mais reiterados nessa audiência pública.

Sendo uma função pública e que lida com meios letais, é imperativo a existência de controle nas atividades de segurança pública. Todas as sociedades - pelo menos, todas as sociedades democráticas - passam pela definição de como a polícia é controlada, havendo diversos modelos possíveis.

No desenho institucional estabelecido na nossa Constituição, estabeleceram-se, como estruturas relevantes para administração pública, o controle interno e controle externo, o que ocorre também na segurança pública. É sobre o segundo, ou seja, controle externo, que eu tratarei neste momento.

Ele foi estabelecido no art. 129, VII, e direcionado à competência do Ministério Público, ainda que sem muitas explicações no texto constitucional.

Diante da condenação internacional do Brasil no Caso Nova Brasília, o tema tornou-se ainda mais importante como possibilidade de punição dos crimes perpetrados por policiais. Nesse caso, afirmou-se a obrigação de que a investigação de tais crimes seja feita por instituição independente e imparcial, e, aí, a importância desse controle externo.

Embora o controle externo seja consolidado em outras áreas da administração pública - em qualquer texto de Direito Administrativo virá uma parte sobre isso -, várias falas nessa audiência já mostraram que este controle, na área de segurança pública, não é feito de maneira adequada. Eu dialogo com essas falas para mostrar que essa função não é considerada prioritária ou mesmo adequadamente feita no âmbito dos MPs.

Segundo pesquisa desenvolvida no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, uma pesquisa de 2016, para 77% dos promotores, num universo de 889 ouvidos, o controle externo na área de segurança pública, enquanto atividade, é desempenhado pelo MP de forma péssima, ruim ou regular - para 77%. E 88% dos ouvidos não consideram essa atividade prioritária. Esse dado corrobora a situação de impunidade estrutural, como já foi aqui apontado, e que pode ser relembrado em razões de reiteradas decisões da Corte Interamericana de Direitos

Humanos apontando que a ausência de punição adequada leva à repetição dos crimes e às violações de direitos humanos.

Consideramos que o controle externo do MP deve ser mais amplo do que a investigação dos casos já ocorridos e ressaltando que, mesmo essas investigações, como já foi apontado também, tem deficit, mas deve ter como função a estruturação e verificação do sucesso ou insucesso das políticas de segurança.

Por esse motivo, existe a necessidade de diálogo constante com as autoridades policiais e com a sociedade civil. Esse tipo de discussão permite chegar a possibilidades que escapam do maniqueísmo e possibilitaria, entre outras coisas, uso de armas mesmos letais, como já há normativa sobre isso, e também atendimento às demandas internas das forças policiais, como atendimento psicológico tão importante.

Por entendermos que o controle externo deva ser feito de forma dialogada e múltipla, nossa sugestão aqui é a criação de um grupo de trabalho nos moldes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, em que haja composição igualitária entre representantes do poder público e da sociedade civil, para que o controle seja exercido de forma transparente. Esse espaço poderia ser utilizado, ao menos, no controle em sua modalidade difusa, permitindo o diálogo entre os atores.

E, por fim, como terceiro item dessa fala, eu me dedico à necessidade do atendimento integral aos familiares das vítimas da letalidade policial.

Neste terceiro ponto, nós partimos do dever de reparação integral, conforme entendido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A professora Deise acabou de citá-los, reiterando que esse dever de reparação engloba restituição, reabilitação, satisfação, garantias de não repetição, obrigação de investigar os fatos, determinar os perpetradores e, se for o caso, puni-los e a indenização.

Diversos estudos apontam que os familiares não são devidamente acolhidos, passando por revitimização, em muitos casos, pela desqualificação moral da vítima em vários âmbitos estatais, o que inclui a polícia, o Ministério Público e também o Judiciário. Eles acabam sendo impedidos de participação, nas fases investigatória e judiciária, o que contribui para a não apuração e responsabilização dos agentes.

Não há possibilidade de justiça sem abertura das instituições à sociedade civil, especialmente aos familiares. Isso esteve claro na decisão do caso Favela Nova Brasília, apontando inclusive quão insuficiente é o papel atribuído pelo processo penal brasileiro às vítimas e aos familiares dessas vítimas. E, sobre isso, já foi reconhecido na Resolução 201/2019 do Conselho Nacional do Ministério

Público. Entretanto, é necessária a criação de mecanismos para que a participação, de fato, possa ocorrer. É fundamental o atendimento aos familiares pelas instituições e, mais ainda, a abertura dessas instituições às demandas e aos movimentos sociais.

Tendo esse dever e essa preocupação em mente, nós sugerimos que seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 4, inciso XI, da Lei nº 80/1994, Lei da Defensoria Pública, para que, na proteção de grupos vulneráveis, inclua-se assistência qualificada aos familiares das vítimas de letalidade policial. Aqui, nós usamos como exemplo as práticas instituídas nos casos de violência contra a mulher, conforme estabelecido na Lei da Maria da Penha, isso para estabelecer a necessidade de assistência multiprofissional qualificada e humanizada aos familiares das vítimas de violência estatal. E, para exercer essa função, sugere-se que sejam criados centros de atendimentos nas defensorias públicas que ainda não os têm.

Encerrando, nós acreditamos que a letalidade policial é um fenômeno complexo - e isso já foi visto em vários momentos -, assim como há vários empecilhos para sua erradicação. Justamente por essa complexidade, é fundamental a construção de soluções para que se proteja a vida dos cidadãos, soluções essas que passam por diálogos institucionais e sociais, nos diversos

âmbitos federativos, os quais devem ter por norte o respeito constitucional e convencional.

Eu agradeço pela oportunidade e reitero a importância histórica dessa Audiência e da ADPF 635. Que, daqui a algum tempo, nós possamos olhar esse material e tê-lo só como uma representação de práticas bárbaras que aconteceram há muito tempo e que não acontecerão mais.

Obrigada pela atenção.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Professora Heloísa Câmara, pela contribuição que traz a essa audiência pública.

Teremos, agora, o prazer de ouvir Adriana de Resende Barreto Vianna, do Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento - LACED, da UFRJ, e Sandro Cabral, do INSPER.

Doutora Adriana, pois não.

A SENHORA ADRIANA DE RESENDE BARRETO VIANNA (LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ETNICIDADE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO-LACED/MN/UFRJ) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin; boa tarde a todas e todos os presentes nesse segundo dia de audiência.

Falo, nessa audiência, na condição de professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de integrante do LACED, igualmente localizado no Museu Nacional.

Há mais de uma década, realizo pesquisas sobre o modo como a violência do Estado atinge pessoas no Rio de Janeiro e, em especial, como os movimentos de familiares de vítimas buscam se contrapor a essa violência. Nesse processo, tornei-me apoiadora e admiradora desses movimentos, a quem saúdo muito respeitosamente.

Uma das coisas que tenho aprendido nesses anos é que o processo dramático de luto enfrentado por familiares precisa ser compreendido como algo que ultrapassa os limites pessoais e afetivos, tendo significativo alcance coletivo e político.

No primeiro dia de audiência, na sexta-feira passada, tivemos um vislumbre da força e da dignidade com que mulheres e homens que perderam seus filhos, irmãos e maridos em ações letais das forças do Estado enfrentam essa dor intraduzível.

Repetidas vezes, ouvi desses familiares que sua luta não se faz apenas em nome de suas perdas pessoais, mas é uma tentativa de impedir que a

mesma brutalidade atinja outras mães, outras famílias. É uma luta feita, deste modo, também com os olhos voltados ao futuro.

A negação ao direito ao luto desses familiares, por sua vez, materializa-se através de uma cadeia de procedimentos institucionais: na ambulância que é impedida de entrar no território, como nos relatou Bruna Silva, mãe de Marcos Vinícius; nos procedimentos periciais altamente contestáveis, como nos mostram os estudos da professora Flávia Medeiros e também da professora Juliana Farias; na incriminação continuada das vítimas, que chegou ao paroxismo de atingir uma criança de 2 anos, o pequeno Maycon, como nos contaram aqui os seus pais.

Acompanhando diversas audiências judiciais relativas a mortes provocadas por agentes de Estado, notadamente nas chamadas operações, tenho visto, assim como outros pesquisadores e pesquisadoras aqui presentes, que a criminalização prossegue nessas etapas, invocando-se continuamente possível "envolvimento" das vítimas como ligadas ao mercado ilegal de drogas ou, quando isso resulta ineficaz, expandindo a criminalização para o território como um todo.

Perguntas sobre a existência de grupos armados no território ou sobre a recorrência de tiroteios funcionam, deste modo, como justificativas em si mesmas para as mortes provocadas pelas ações das forças armadas de Estado.

Caracterizar o território como inerentemente perigoso e, portanto, sujeito, de forma contínua, a ações extremas é parte indissociável do racismo estrutural já apontado aqui por muitos que me precederam, bem como ajuda a compreender a vulgarização, na prática, do critério de excepcionalidade proposto pela ADPF 635.

Conforme apontado pelo Doutor Lozoya, em sua fala no primeiro dia desta audiência pública, e por pesquisadores na manhã de hoje, é muito importante compreender e precisar a absoluta excepcionalidade de que fala a medida cautelar da ADPF, usando para tanto critérios meticulosos, como, por exemplo, os trazidos pela nota técnica da Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. É a defesa da vida dos moradores, e não de sua banalização, que deveria, desse modo, criar os critérios para mobilização do aparato bélico nas chamadas operações.

O que percebemos, no entanto, é que os territórios de favelas e periferias seguem sendo tomados como espaços regidos por uma espécie de excepcionalidade rotineira, algo que pode ser interpretado à luz de diferentes matrizes e referências teóricas da filosofia e das ciências sociais.

A gestão de legalismos, a noção de margens de Estado ou mesmo os conceitos de biopolítica e necropolítica, entre outros, ajudam-nos a compreender a centralidade que essa aparente excepcionalidade tem na

constituição dos regimes e dispositivos de poder que nos atravessam enquanto sociedade. Falamos, portanto, de rotinas que produzem não a ausência de Estado, mas os modos específicos em que sua presença se realiza.

Estamos lidando, em primeiro lugar, com o Estado que é capaz de promover a morte de parte de seus cidadãos em números chocantes, e que vinham - esses números - crescendo nos últimos anos, até que as medidas advindas da ADPF 635 interromperam esse contínuo.

Como monstra o último relatório do GENI-UFF, as mortes por intervenção de agentes do Estado cresceram 313% entre 2013 e 2019, passando progressivamente de 398 mortes em 2013 a 1.643 mortes em 2019. Ainda segundo esse mesmo relatório, em que pese o número significativo de vidas preservadas em 2020 em razão da ADPF 635, as operações policiais continuam apresentando alta taxa de letalidade.

Justo por isso, mortes como as de Marcos Vinícius, João Pedro, Ágatha e tantas outras crianças vitimadas nos últimos anos, para não falar de tantos jovens e adultos, não podem ser consideradas efeitos acidentais de tais operações, mas, sim, parte inerente dos riscos e probabilidades nelas contidas.

A morte, evento limite, mescla-se com a banalidade da vida cotidiana: a ida à barbearia, o caminho para escola, a conversa no portão de casa, a procura da unidade de saúde.

Definidas como excepcionais e mobilizando aparato militarizado, as operações atravessam a vida cotidiana, desestabilizando-a e a ameaçando gravemente, não apenas por sua letalidade, já indicada, mas como prática contínua de terror, como tão bem notou a doutora Raquel Barros, na parte da manhã.

Gostaria, aqui, de sublinhar a importância do pedido presente na ADPF em relação ao perímetro a ser respeitado em torno de escolas, creches, hospitais e postos de saúde, deferido por Vossa Excelência.

De fato, o não respeito a tais espaços e redes de cuidado não apenas coloca em risco grave profissionais, estudantes e pessoas que acorrem a esses serviços, como, de acordo com a perspectiva que venho tentando sublinhar aqui, indica o absoluto descompromisso com a sustentação da vida de modo geral.

Outro pedido, relativo à presença obrigatória de ambulâncias e de equipes de saúde quando da realização de operações, ainda não deferido, merece, a meu ver, ser igualmente considerado, em sua relevância, para a preservação de vidas.

Como colocou mais cedo o professor Gabriel Feltran, é importante notar que um dos modos pelos quais o Estado Democrático de Direito, enquanto regime de poder, se faz presente é através das atuações desses profissionais. E eu acrescentaria: dessas institucionalidades.

Nesse sentido, gostaria de indicar a importância de uma definição clara acerca desse perímetro. Cito, aqui, que, em recente ação civil pública apresentada pela Defensoria do Estado do Rio de Janeiro e pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi reconhecido, em sentença, o perímetro de 2 km.

Para a relevância da preservação desses espaços e de suas rotinas, cabe destacar também que, como em todas as demais medidas cautelares propostas pela ADPF 635, estamos tratando de condições que ultrapassam o momento de excepcionalidade da pandemia. Não podemos seguir, enquanto sociedade, convivendo com cenas de crianças e professoras abaixadas, em meio a tiroteios, ou tendo que lidar com situações ainda mais trágicas, como a morte de uma criança dentro da própria escola, como ocorreu com Maria Eduarda, em 2017.

Dados sobre o número de dias de aula ou de atendimentos de saúde perdidos em razão de tiroteios, envolvendo, ou não, operações policiais, mostram que esse é um fator agravante das desigualdades sociais, já tão dramáticas, que nos atravessam. Apenas como amostra, menciono, aqui, os dados da Plataforma Fogo Cruzado, que demonstram que, em 2020, em plena pandemia, foram registrados 1.556 tiroteios no entorno de unidades de saúde da região metropolitana, afetando 1.742 unidades entre públicas e privadas. Ainda, segundo

a Plataforma, 569 pessoas foram baleadas e 275 morreram em virtude desses tiroteios.

Para encerrar, eu diria que esses dados - eu trouxe outros dados da Plataforma Fogo Cruzado, mas não vou expor para não desrespeitar o tempo -, bem como outros trazidos em outras exposições, reforçam a relevância da ADPF e indicam a importância de avançarmos na elaboração de mecanismos, procedimentos, indicadores e protocolos que permitam, de fato, reduzir a letalidade policial e violação de direitos humanos.

Como já citado em outras exposições, é importante avançar nas formas de controle externo das ações policiais e na sua responsabilização em todas as instâncias cabíveis, na constituição de observatórios que possam, de fato, atuar na produção de dados confiáveis e de indicadores, na regulação mais precisa dos critérios de excepcionalidade.

Essas e outras medidas implicam, como já dito por pesquisadores e integrantes de movimentos, o reconhecimento da importância de uma participação plural, em especial daqueles e daquelas diretamente atingidos pela violência do Estado, nas formas de averiguação e combate a esta violência.

Como disse no começo da minha fala, aprendi, nesses anos, que o luto é um processo escorregadio. Parece pessoal, mas é político; parece voltar-se para trás, mas é aquilo que abre espaço para seguir adiante. Sem enfrentar, como

estamos fazendo aqui, a ilegitimidade das mortes cometidas por agentes e agências do Estado, não conseguiremos, de fato, avançar na produção de condições de vida mais justas para todos.

Com isso, agradeço e peço desculpas por ultrapassar, um pouco, meu tempo.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Obrigado à doutora Adriana Vianna, também pela sua valiosa contribuição. E ouviremos agora o Professor Sandro Cabral, do INSPER, pelo tempo de 10 minutos.

O SENHOR SANDRO CABRAL (PROFESSOR DO INSPER) - Obrigado, Ministro! Boa tarde a todas e a todos! Eu sou Sandro Cabral, sou Professor do Insper, onde coordeno o mestrado em Políticas Públicas.

Eu gostaria de saudar o Ministro Fachin, demais autoridades e demais colegas que me precederam, as vítimas da violência que acomete sobretudo pessoas pobres e vulneráveis economicamente, e também gostaria de estender às vítimas dos familiares de policiais também, que são tão vítimas quanto. A violência, afinal, não é boa para ninguém.

Então, é importantíssimo fazer este registro, porque, diante da minha perspectiva, que é a perspectiva de gestão - eu sou professor de estratégia e gestão pública e tenho feito pesquisas, ao longo dos últimos anos, nessa temática -, muito se fala dos problemas de segurança pública. Nós ouvimos nas falas

anteriores que é um problema complexo, estrutural, multifacetado, falta vontade política, e aí tem uma grande caixa que é o problema de gestão. E o grande problema é que - e tudo isso é verdade - são frases amplas que escondem o trabalho a ser feito.

E, nesse sentido, eu gostaria de esmiuçar aqui um pouquinho a questão da gestão - que é um pouco da minha abordagem. Eu tenho uma abordagem um pouco mais quantitativa, porque eu trabalho com política pública, com formulação e avaliação de política pública com base em evidência. E um dos elementos-chave para a gestão de qualquer organização é a questão da liderança. E aí precisamos qualificar que liderança sinaliza.

No caso do Rio de Janeiro, eu não vou particularizar apenas na Polícia Militar, mas se pegarmos o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro - o último número que eu levantei, semana passada, até pensado nessa audiência - , nós tínhamos mais de 50 mil pessoas, entre policiais militares e policiais civis. Para termos ideia do que este número representa, a Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil, tem 28 mil pessoas. É uma empresa que tem excelência em gestão e, talvez, uma das empresas nacionais mais bem-sucedidas. Cinquenta e duas mil pessoas é muita gente para estarmos gerindo de uma forma pouco profissional, para ser econômico com as palavras.

Nós temos um problema sério de gestão nesse sentido que precisa ser endereçado no Rio de Janeiro. Essa é má notícia. A boa notícia é que o próprio Rio de Janeiro já demonstrou ter bases para poder enfrentar os problemas de segurança pública com base em boa gestão.

E aí eu recorro a um exemplo - que já foi falado aqui pelos que me precederam - do sistema de incentivos e metas, que é um programa que eu tive a oportunidade de avaliar. Avaliei dados junto com a equipe, junto com o pessoal do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e outros colegas professores também. Nós avaliamos com dados de 2009 a 2017, ou seja, uma cobertura bastante grande econometricamente, os resultados são relativamente robustos sobre o relativo sucesso desse programa pelo fato dele ter sido bem desenhado.

E bem desenhado significa focar em indicadores muito precisos, indicadores que endereçam diretamente a sensação de insegurança da população, quais sejam: letalidade violenta, roubo de rua e roubo de veículos. Alguém poderia perguntar se não poderia incluir outros indicadores, mas a boa teoria de gestão diz: quanto menos indicadores você tem, menor a chance de você ter *game*, ou seja, você começar a manipular métricas.

E aí o grande avanço que se tinha no Rio de Janeiro - e, por isso, volto na questão da gestão - é que, dentro do indicador de letalidade violenta, o auto de resistência estava incluído. Quando você retira o indicador de letalidade

violenta e quando você retira essa trava para que o policial não cometa violência, estamos desperdiçando uma grande oportunidade aqui e vidas são perdidas com isso.

Nesse sentido, o programa foi relativamente bem-sucedido, porque não foi algum gênio... Aí, temos em uma questão: o programa foi bem desenhado, mas não todo, porque ele entrou de uma vez só e, quando o programa entra de uma vez só no Estado como um todo, nós não conseguimos ter um cenário de contrafactual. Agora, na época do covid, nós conseguimos ver bem o que é esta questão de contrafactual, com grupo de tratamento, com grupo de controle. Nós não temos um grupo de controle ali.

E aí o que nós fizemos? Nós conseguimos analisar o efeito do programa naquelas áreas integradas de segurança pública, nas AISPs, no Rio de Janeiro, que são 39. E nós conseguimos verificar os efeitos positivos naquelas unidades que estão elegíveis ao bônus.

O bônus era um torneio semestral, com metas semestrais, e ao longo do semestre algumas unidades podiam estourar suas metas e estarem fora da possibilidade de receber o bônus, mas as unidades que permaneciam dentro do sistema de metas experimentavam uma redução nos indicadores bastante significativa, que, no caso de letalidade violenta, chegava a mais de 10% de redução ou até 15% de redução, na média, dependendo do método econométrico utilizado.

Ou seja, vidas foram salvas com isso, por meio de colocação dos incentivos adequados.

É óbvio que a gente tem um princípio basilar da gestão, e ouvi as falas anteriores endereçando muito em controle, e controle é superimportante, mas é preciso que a gente faça o convencimento das autoridades de segurança pública de que ter dados não é só para que eles sejam controlados. Ter dados é para que eles façam melhor gestão, façam gestão com base em evidência. O Rio de Janeiro, nesse sentido, também é um exemplo para o país por ter o Instituto de Segurança Pública. É um repositório de dados muito importante que foi feito.

Para que o dado exista, tem que ter registro e, obviamente - eu não sei como está a situação agora no Rio de Janeiro, nos últimos anos, porque ficou um pouco mais complicado de fazer pesquisa lá -, é preciso que se observe muito bem o registro desses dados. Uma vez que os dados sejam bem registrados, eles podem ser bem utilizados não somente por nós pesquisadores ou organismos da sociedade civil, mas, sobretudo, pela própria polícia, para poder fazer o gerenciamento com base em evidência.

Então, a questão da gestão é basilar. A gente não gerencia aquilo que a gente não mede. Isso é postulado, não se discute isso. Eu só gerencio aquilo que eu meço. Se a gente não mede isso ou se a gente não quer medir isso, nós temos um problema.

Então, com base nos dados, nós podemos observar os mecanismos de incentivo - e mecanismos de incentivo com base até em recompensas pecuniárias, que não são para garantir melhores salários para policiais, não; eles devem ser desenhados para induzir comportamentos. Se você provê incentivos na forma de, por exemplo, recompensas, você quer que o comportamento seja alterado. E há evidências de que esses mecanismos de incentivo, quando bem desenhados, quando bem gerenciados, podem promover indução de comportamento. Esse é um lado, o lado do incentivo positivo, por assim dizer, da recompensa. Mas é preciso olhar o lado do incentivo enquanto punição, em que entra a questão dos órgãos de controle e corregedoria.

Um colega e eu publicamos, alguns anos atrás, em uma revista importante na área **d**e Administração Pública, um artigo sobre corregedoria de polícia no Brasil. Vocês não têm noção do trabalho que é conseguir dados para isso. Esses dados não estão na internet, é preciso abrir gaveta, é preciso garantir confiança das autoridades policiais. Eu não posso nem falar o estado em que foi feita essa pesquisa.

Tivemos a oportunidade de analisar 10 anos de processos administrativos contra policiais em determinado estado do Brasil, que é um trabalho que se faz na mão, porque isso não está sistematizado. Então, muitos dos nossos problemas são porque não temos a sistematização dos dados. Os dados até

estão lá, mas nas gavetas. E aí a gente – a Professora Adriana sabe bem de fazer pesquisa - tem o prazer de abrir gaveta, abrir arquivo e fazer esse tipo de pesquisa.

Pois bem, o que os dados revelam, nesse tipo de pesquisa nas corregedorias de polícia, é aquilo que se intui, que os *rankings* mais elevados das forças policiais tendem a ser menos punidos, fundamentalmente porque há um problema de *designer*. O problema de desenho desses órgãos é que eles são muito suscetíveis à captura. Afinal, policiais da própria força vão julgar os seus próprios colegas e retornarão amanhã ou depois.

Esse é o típico problema, que vem desde a República de Platão, de quem vigia o vigia. E não há outra forma se não houver algum tipo de controle externo ou algum órgão de revisão externa além da transparência, Ministro - e vou evocar um colega de Vossa Excelência da Corte americana do século XIX, Louis Brandeis: a luz do sol é desinfetante. Nós precisamos ter transparência nessas investigações. É óbvio que não é preciso individualizar, mas os dados desagregados podem ser utilizados em pesquisa. Nesse sentido, quanto maior transparência houver nessas ações para a atividade de correição, melhor será o resultado para a população.

Nesse aspecto, o papel da imprensa é fundamental. Nessa própria pesquisa que fizemos, verificamos que casos que são cobertos pela

imprensa tendem a gerar maior probabilidade de punição na forma de suspensão e de demissão de policiais implicados.

Nós verificamos que determinados crimes são tolerados pelo pessoal da Corregedoria, com esse sistema *blind eye*, ou seja, finge que não vê, enquanto outros são punidos. Por exemplo, o crime de extorsão, uma coisa que me surpreendeu, é severamente punido; ao passo que abuso de autoridade e morte em confronto não.

Então, somente com mais pesquisas, com mais dados, a gente vai conseguir sair desse atoleiro. E, aí, o diálogo é importante. Não se trata de antagonizar; trata-se de, juntos, construirmos uma saída.

Agradeço a todas e a todos, estou muito feliz por estar participando deste debate.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Professor Sandro Cabral pela contribuição que trouxe, inclusive pela gestão do próprio tempo, o que fez de maneira muito adequada. Muitíssimo grato pela contribuição que Vossa Senhoria vem de aportar a esta Audiência Pública!

Ouviremos agora, na sequência dos nossos trabalhos, o Coronel Elias Miller da Silva, Presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Vossa Senhoria tem o tempo de até vinte minutos, Coronel. A palavra é vossa.

O SENHOR CORONEL ELIAS MILLER DA SILVA (ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO) - Ministro Edson Fachin, mui digno Relator da ADPF, saúdo Vossa Excelência e, em vosso nome, todos os participantes desta Audiência, bem como o Ministério Público, representando o Procurador-Geral da República.

Agradeço a Vossa Excelência por esta oportunidade, por este debate democrático, amplo e plural, Ministro. Estou acompanhando desde sexta-feira, e Vossa Excelência está paciente como um monge tibetano, ouvindo, colhendo dados, então, o parabenizo.

Sou bacharel em Direito, com OAB, pedagogo com habilitação em Administração Escolar e Magistério. Sou formado também em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública; mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública; professor de direito constitucional, administrativo, penal e processo penal. Tenho 45 anos de vida militar, de soldado, Ministro, a coronel. Conheço bem a realidade da segurança pública, a realidade acadêmica - como acadêmico que sou, para não deixar somente em minha experiência policial - , as várias faces necessárias para um debate deste.

Ministro, como foi falado aqui, o Brasil é um país de uma dívida social imensa. Foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Vi, nos debates, falando-se muito, realmente, em extermínio do negro, do pobre, foi falado também do escravo italiano. Descendo dos dois seguimentos, minha avó paterna, Maria, negra, filha de escravo; minha tia-avó Josefa, negra; meu pai, negro. Minha infância foi na favela do Mangue de Santos, minha família, minha irmã Bete, sua sogra, seu sogro, meu cunhado, já falecido, Sílvio, as duas filhas, Betinha e Silmara. Sou filho de imigrante nordestino, de descendente de escravo italiano e negro.

O Brasil, Ministro, vive uma violência que gera um rombo no PIB de 10 a 15%, 400 bilhões ao ano. Segundo a OMS, o Brasil está em situação epidêmica. Sessenta e dois mil, sessenta e três mil mortes em 2017. O país que mais mata policial no mundo: quinhentos ao ano, primeiro do mundo; Estados Unidos, noventa; Reino Unido, oito.

O objeto da ação é o decreto estadual, ato administrativo-normativo de efeito concreto, e a elaboração do plano, também ato administrativo, ambos atos do Poder Executivo; um quer tirar de vigência e outro quer que seja feito.

A manifestação da PGR e da AGU, já nos autos, foi pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência. Os dois órgãos, as duas instituições, manifestaram-se nesse sentido.

Às vezes, eu me preocupo, e Vossa Excelência tem essa visão democrática, quando a entidade que vem falar aqui com Vossa Excelência mostra somente um viés. Quando venho demonstrar uma pesquisa, tenho que ser isento e honesto, Ministro, e trabalhar com os dados no todo. Observe Vossa Excelência que, no País, em 2019, diminuíram 21,1% de homicídios; roubo seguido de morte, 23%; tentativa de homicídio, 6,5%; lesão corporal seguida de morte, 5,2%; e estupro, 5,7%. Então, 2019, foi um ano de sucesso, porque vidas foram salvas.

Não ouvi ninguém abordando isso, e isso não é honesto para quem está querendo falar com Vossa Excelência com franqueza. De onde vem esses dados? Do Ministério da Justiça. Mais de 8,7 mil vidas foram salvas! Gostaria que as entidades que aqui participaram também abordassem esses dados, para que a gente possa ter uma visão plural e correta.

No Rio de Janeiro não foi diferente. Em 2019, no Rio de Janeiro, tivemos redução de 15,1% dos autos de resistência e redução de homicídios em 35%. Poxa, do jeito que reclamo dizendo que aumentou o índice, tenho também que enaltecer. O que houve? Por que o índice diminuiu?

Quero abordar a preliminar do ponto de vista jurídico, porque, em meu entendimento, no campo do Direito, temos essa liberdade. Acompanho há muitos anos esse assunto e participo do debate no Congresso Nacional. Na CPI, na Assembleia Legislativa do Rio, muitas das entidades debateram o tema

profundamente, porque o legislativo estadual aprova políticas públicas, aprova o orçamento. A mesma questão foi debatida, Ministro, em 2016 inteiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no Poder Legislativo, que é o órgão competente.

Também participei da CPI na Câmara dos Deputados, em 2015, que debatia a violência contra jovens, negros e pobres, Presidência do Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, Relatora, a Deputada Rosângela, negra. Dessa CPI, saíram propostas de projetos de lei, PECs, leis já aprovadas, Estatuto da Juventude. Ou seja, os Poderes não estão silentes. Na CPI do Senado, Senador Lindbergh, mesma coisa também, foi debatida a proposta.

Quero chamar a atenção de Vossa Excelência para que o PSB, em meu entendimento, vem judicializar a política com viés ideológico, exigindo do Governo do Rio, ao qual ele faz oposição, aquilo que ele nunca fez ou pediu para fazer nos Estados em que governa, como Pernambuco, Espírito Santo e Paraíba, que estão entre os doze mais violentos do País, sendo que Pernambuco é o sexto mais violento. O PSB governou, de 1995 a 1999, com Arraes, está no governo de Pernambuco desde 2007, e é mais violento do que o Rio de Janeiro, que é o oitavo, segundo relatório do Fórum, que aqui está. Por que o PSB não implanta essas medidas e não precisa ir à Justiça para implantar em seu Estado? Infelizmente, um viés ideológico, em meu entendimento.

A ADPF, Ministro, Vossa Excelência bem sabe, tem previsão na Constituição, mas tem caráter residual. Como professor de direito constitucional, fico analisando isso: sempre ensinei aos meus alunos que só posso usar ADPF na ausência de outra garantia constitucional. Então, Ministro, não cabe ADPF - e estão utilizando muito isso, de forma indevida, no Supremo - se tenho instrumento constitucional para defesa, se tenho *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança, de injunção, ação popular e assim por diante. Se não, temos que demonstrar relevância ou controvérsia já julgada, em processo na origem ou no caso concreto.

Assim, Ministro, faço adesão à posição da AGU e da PGR, pelo não conhecimento e, no mérito, pelo indeferimento. Os Poderes competentes, em meu entendimento, são o governo local - Poder Executivo e Poder Legislativo -, Executivos e Legislativos federais.

Não sei se Vossa Excelência sabe, São Paulo tem um cemitério de PMs mortos em serviço. Só vai para lá, quem morre em serviço. Não vejo nenhuma entidade falando isto: Ministro, não cabe mais ninguém lá! Essa é a realidade do policial brasileiro.

Sou um acadêmico. O Brasil viveu uma contaminação ideológica em nossa Academia, que o militar no Brasil abandona a história. Miguel Costa, da Força Pública de São Paulo, participou junto da Coluna Prestes, pela educação e

direitos sociais no Brasil. Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes do Brasil, foi coronel da PM de Minas. Movimento Constitucionalista, Força Pública PM Paulista, para que o Brasil tivesse uma Constituição. Atuando na liberdade do povo italiano, contra os nazistas, lá estavam nossos policiais também, Ministro.

As polícias militares não trabalham só no confronto, temos que fazer uma visão ampla. A PM de São Paulo atende, por ano, 35 milhões de intervenções; 1.730.000 ocorrências; 2.700.000 atendimentos sociais - partos, levar ao médico - e resgates.

Nesse viés, Ministro, em São Paulo, fazendo uma retrospecção, em 2003, havia 868 infratores que morreram em confrontos para 143.000 presos e apreendidos: seis décimos.

A polícia militar não é capaz de diminuir a letalidade? Aqui está a realidade, Ministro. Houve a diminuição. Em 2016, reduzimos para 35 centésimos, portanto 50% de letalidade foi reduzido. No Brasil, ocorre isso: não posso, em um fato ocasional, querer estigmatizar todas as polícias militares do Brasil.

O Brasil está tomado pelo crime organizado, Ministro, e o crime organizado se infiltra na política e se infiltra em entidades, inclusive em algumas que falaram aqui. O tráfico e o roubo lideram as prisões.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, o crime organizado movimenta no mundo 320, 650 bilhões de dólares, chegando a um trilhão.

A decisão de Vossa Excelência, em meu entendimento, foi perfeita. Não pode adentrar sem que haja justificativa, mas, se Vossa Excelência tivesse proibido as operações, esses que aí estão continuariam armados, continuariam fazendo o povo de refém.

Ninguém falou do tribunal do crime. No Brasil, não pode ter pena de morte, a não ser em guerra, mas, no crime, tem. Veja a infiltração do crime: o vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos e mais quatro advogados foram condenados por pertencerem ao Primeiro Comando da Capital. Eles se infiltram também nos Conselhos de Direitos Humanos.

O Procurador Márcio Sérgio Christino, de São Paulo, fez um livro mostrando que o PCC é o crime organizado que mais cresce no mundo.

O governo militar pegou todas as polícias ostensivas, unificou na força pública e deixou uma jabuticaba. Duas polícias: uma que investiga, mas não previne; a outra que previne, mas não investiga. Esse é um dos fatores que acontece no Rio. A PM só vai como repressão porque ela não tem a investigação. O Brasil é o único país do mundo que tem polícia partida. Então a quem o povo procura? Como é o modelo brasileiro? Portugal não tem, ninguém tem isso.

No Chile, há os carabineiros. Resolução de homicídios: 98%. E é militar, é a quarta força armada.

Vi muitos falando que, na Espanha, não pode ser militar. A Guarda Civil Espanhola é militar. Em Portugal, a GNR é militar e tem ciclo completo.

Um dos problemas do Brasil é a resolução de homicídios: de 5% a 8%, por conta desse nosso modelo. Nenhum país civilizado no mundo convive com uma resolução de homicídios de 5% a 8%. Desses 8%, metade a PM já leva em flagrante. Esse nosso modelo está falido. Aqui está uma das provas da violência, da letalidade e da morte de policiais.

A burocracia, Ministro, que estamos resolvendo, com termo circunstanciado, diminui a fase de atuação policial.

A renúncia fiscal causa perdas diretas de R$40 bilhões. São sonegados, R$550 bilhões. A corrupção desvia R$200 bilhões. Queria parar um pouco na fala da Ministra Cármen Lúcia, quando Presidente desta Corte, uma realidade não só do Rio de Janeiro:

> "A corrupção é crime. É um crime não apenas contra uma pessoa, mas contra toda sociedade. É um crime com consequências danosas e que mata. O dinheiro que foi para a corrupção não vai para a saúde. O dinheiro que foi para a corrupção de maneira criminosa não vai para a educação. Sem educação, nós não temos a transformação da sociedade."

Ministro, um dos males do Brasil é a corrupção. Ela gera todos os demais, é mãe de todos os outros crimes.

No Inq 4.327, o Procurador-Geral da República, na época, Janot, disse que a organização era composta por MDB, PP e PT, sem hierarquia, porém, houve, por parte dos integrantes do PT, o papel mais relevante na organização, no período de 2002 a 2016.

O Supremo Brasileiro, com mais de 92.000 processos, agora foi pra 30.000. A Corte Americana, com nove juízes, tem 82 processos.

Ministro, aqui está uma realidade do Rio de Janeiro: todos os ex-governadores presos, afastados ou processados. Dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de sete, cinco presos; entre os deputados, cinco presos foram tomar posse. Aqui está o retrato de onde está a origem de tudo.

O Brasil gasta R$1 trilhão por descaso e incompetência - esse dinheiro poderia ir para educação. Perde R$524 bilhões com acidentes e crime; fraudes, R$19,5 milhões. Quarenta mil pescadores em Brasília! Vossa Excelência está em Brasília, aqui não tem nem 40.000 carpas! Seis bilhões de reais em desvios do INSS.

O colega Defensor Público do Paraná falou que o problema está em que a PM investiga, e que não pode ir para o Tribunal do Júri, quando doloso contra a vida. O foro privilegiado não vai para júri popular. Se um juiz cometer um

crime de homicídio, ele é julgado no tribunal correspondente. Se um promotor cometer um crime de homicídio, ele não vai ao Tribunal do Júri. O Poder Judiciário apura o juiz que praticou o crime, aceita ou não a denúncia, e condena ou absolve. Se o juiz comete um crime de homicídio, o Judiciário faz tudo. Se é o promotor que pratica um crime, o Ministério Público faz tudo. Quando a Polícia Federal pratica um crime, a PF apura seus quadros. Quando a Polícia Civil pratica um crime, ela apura seus quadros. Agora, a PM, Ministro, é o patinho feio. O juiz que atua na jurisdição militar é um juiz de carreira normal. É um juiz de Direito de carreira, não é militar. Quer dizer, o promotor que atua é um promotor de carreira. Agora, porque eles atuam na jurisdição comum, são imparciais; mas, se for na jurisdição militar, eles não podem decidir.

O colega do Paraná que fez essa colocação não leu a EC nº 45. Quando um militar pratica um crime contra um civil, é o juiz de Direito, sozinho, que julga, seja qual crime for, lesão corporal, qualquer crime. Falta o conhecimento, e há esse viés de discriminação.

Ministro, é impossível progredir sem mudança e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Vossa Excelência tem feito isso neste debate. Ouvindo as partes, ouvindo as pessoas, a gente pode, de fato, conhecendo a outra realidade, procurar um caminho para o Brasil, porque vidas importam.

O povo de todas as raças e cor - e sou descendente de negro, de italiano, de escravo - da Nação brasileira precisa do Supremo, precisa de Vossa Excelência, dos policiais e suas famílias, inclusive, porque muito se fala na questão da letalidade policial, mas poucos falaram das pessoas mortas pelo crime. Ministro, das 51 mil mortes pelo crime ninguém falou.

Ministro, dentro do tempo, agradeço a Vossa Excelência e a Deus, e que Ele o ilumine para que possa tomar a melhor decisão, para salvar vidas, porque sua história é nesse sentido, Ministro.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Coronel Elias Miller da Silva, Presidente da Associação de Oficiais do Estado de São Paulo, que trouxe colaboração para esta audiência pública. Agradecemos o respeito ao tempo e a disponibilidade de Vossa Senhoria para estar presente nesta audiência pública.

Vamos prosseguir nossos trabalhos. Já nos estamos aproximando da conclusão dos nossos afazeres, mas ainda teremos algumas intervenções. Peço que todos tenham compreensão, o tema envolve, obviamente, toda a sensibilidade que se percebe, e vamos até a conclusão da audiência.

Ouviremos, agora, o Senhor Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, a quem concedo a palavra.

O SENHOR ELIZEU SOARES LOPES (OUVIDOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO) - Excelentíssimo Doutor Ministro Edson Fachin, que nesta audiência representa o Supremo Tribunal Federal; Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Doutor Carlos Alberto Vilhena.

Gostaria, em nome de todos os pesquisadores e pesquisadoras, igualmente, as entidades que procuram, em suas reflexões e pesquisas, tratar a temática da dignidade da pessoa humana, saudar a ilustre Doutora Deise Benedito, histórica pesquisadora dessa temática, membro do movimento negro em nosso País.

Senhor Ministro, não poderia deixar de consignar, nesta audiência, minha manifestação de pesar pelas 373 mil vidas ceifadas pela covid. Trago a essa arena minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos.

Esta audiência, por si só, é histórica. Não conclamo o Senhor por sua abnegação, isso já está claro, mas pelo seu respeito à Constituição da República do Brasil. Esse é o cumprimento que devo fazer ao Senhor e ao Supremo Tribunal Federal, representado pelo Senhor nesta audiência.

Nossa Constituição, em seu art. 1º, entre outras questões, quando se trata dos objetivos da República, pugna:

"Art. 1 (...)

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;"

A ADPF 635, Senhor Ministro, é uma atitude para salvaguardar as vidas ceifadas, nestes últimos anos, em função da intervenção policial. Ao registrar, Senhor Ministro, essas considerações, não posso, em hipótese alguma, deixar de fazer um contraponto, com toda a vênia, ao meu orador anterior.

Esta audiência, Senhor Ministro, Senhores e Senhoras que nos assistem, não se trata de uma contraposição entre a atividade policial e as pessoas que defendem os direitos humanos. A atividade policial só tem sentido, Senhor Ministro, se for para salvar vidas, se for para defender os prefeitos da democracia, portanto não vejo contradição entre esses dois importantes valores consignados em nossa Constituição.

Por essa razão, Senhor Ministro, gostaria de fazer, telegraficamente, uma consideração do ponto de vista histórico. A natureza da violência conceituada nas falas anteriores, inclusive pelo orador anterior, diz respeito a uma das chagas mais cruéis da história da humanidade: os 350 anos de Escravidão que assolaram o País.

Senhor Ministro, Cartola, em obra-prima, disse: "É necessária uma nova abolição". Infelizmente, Senhor Ministro, o nosso Estado Democrático de Direito, que se constituiu, sobretudo, com a Carta Política de 1988, infelizmente só trouxe os elementos da cidadania a partir de muitos anos.

Senhor Ministro, após o término da escravidão, as pessoas negras deste país foram vítimas do descalabro da desassistência do Estado no que diz respeito à educação, à moradia, a qualquer tipo de seguridade social.

É importante assinalar, Senhor Ministro, que o ambiente do Estado por políticas públicas, para prestar homenagem à cidadania, para prestar homenagem à população, só veio, infelizmente, a partir da Era Vargas. Mesmo assim, ainda continuam chagas profundas dessas assimetrias na construção histórica da nossa sociedade.

Com toda vênia, Senhor Ministro, basta ver o sistema de Justiça da nossa mais alta Corte. Com a máxima vênia, Senhor Ministro, como conceber que, em uma população majoritariamente negra, em nossa mais alta Corte, não tenhamos um negro assentado no Supremo Tribunal Federal? Como conceber que, no Poder Judiciário, entre os promotores, não exista nem 1% da população negra assentada nessas cadeiras? Se formos falar de racismo estrutural, Senhor Ministro, é preciso pensar e ressignificar o conceito de cidadania na sociedade brasileira.

Infelizmente essas anomalias, essas assimetrias da construção da nossa sociedade impactaram e impactam até hoje sobremaneira a consciência sobre a situação das vítimas, a situação de morte em nosso país.

Infelizmente, Senhor Ministro, é verdade os que assentaram que a violência e a mortes derivarem, sobretudo, das pessoas mais marginalizadas na

sociedade. Ao falar disso, faço-o com tristeza, falo como quem viveu e cresceu na periferia de São Paulo. Hoje, alçado ao posto de ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, confronto-me com uma realidade cruel.

Não dá para acentuar que o sistema de segurança pública do Estado de São Paulo, do ponto de vista institucional e estrutural, seja o único responsável por discriminar as pessoas. Enxerga-se isso no conjunto da sociedade: na educação, na cultura, nos meios televisivos, na difusão cultural, etc. Mas também, Senhor Ministro, cabe assentar que anomalias dessa natureza, persecutórias a um conjunto da população, impactam e criam uma repulsa indelével, como vimos no episódio de George Floyd, nos Estados Unidos.

Infelizmente, o Brasil se atentou para a morte da população pobre, das populações periféricas - infelizmente! - com a internacionalização desse problema. Não é possível, Senhor Ministro, nós compreendermos a situação do Estado brasileiro sem levarmos em conta essas questões.

O problema da violência policial, Senhor Ministro, não pode ser enxergado como um problema isolado, é necessário a interlocução com outras políticas: políticas de segurança pública, política urbana, política redistributivas, política de ações afirmativas.

Nós estamos no meio de uma pandemia. Não é possível que a sociedade brasileira não tenha um mínimo de dignidade para compreender que as

pessoas em situação de isolamento social, que estão sendo mortas, precisam de um auxílio decente por parte do Estado.

E é nessa questão que nós queríamos fazer um contraponto às falas que procuram, digamos assim, dissociar a atividade de direitos humanos, dissociar a atividade da política pública da atividade policial. Ela deve ser compreendida como uma só, porque nós estamos tratando de figuras humanas.

Também é verdade, Senhor Ministro, que nós precisamos reconhecer que, dentre as polícias, os alvos preferenciais da letalidade entre os policiais são também policiais negros advindos das periferias de São Paulo, de Salvador, do Rio de Janeiro. Compreende acentuar que, em sua grande parte, são negros.

Mas nós não estamos tratando aqui, Senhor Ministro, de uma questão pessoal; nós não estamos tratando de uma questão meramente intuitiva. Nós estamos tratando de políticas públicas que têm impacto sobre a vida das pessoas; estamos tratando de uma política pública que impacta sobre a possibilidade de um jovem sair de casa para ir para o trabalho e não voltar mais ou voltar, no outro dia, nos braços de um instrumento de corpos. É disso que nós estamos tratando.

Os dados da violência no Rio de Janeiro são estarrecedores, assim como os dados da violência nos outros estados. Nós não estamos em situação

de beligerância, nós não estamos em confronto de guerra como, por exemplo, o Oriente Médio. Intervenções sub-humanas, que nós estamos vivenciando. Mas os dados da violência no Brasil denotam um número extremamente superior, o número de mortes no nosso País.

Do ponto de vista geral, nós tivemos, em 2019, 41.730 mortes violentas. Em 2020, 43.892 mortes violentas. Não é possível, Senhor Ministro, que isso não comova as pessoas. Dentre essas mortes, estão populares, estão trabalhadores, estão filhos de marias e clarices, mortos por esta violência que, infelizmente, no nosso país, é vista com naturalidade. Estão, também, policiais.

A pergunta que se faz: as políticas de segurança pública, os sistemas de segurança pública têm sido eficazes no combate à violência, no combate à repressão do crime? É preciso fazer essa reflexão. Isto não significa se contrapor aos esforços que policiais, aos esforços que sistemas de polícias, tanto civil quanto militar, têm feito no combate a essa questão.

É verdade, o que nós estamos discutindo aqui é a eficiência dessa política, porque, na medida que mortes, que pessoas, que vidas são ceifadas a esmo, de forma a não se compreender o valor universal do Estado Democrático de Direito, que é o valor da vida, essa política tem que ser questionada, sim. E isso não é um problema, não é uma contraposição com as instituições nem com a instituição da polícia militar enquanto sistema. Não é uma contraposição ao

policial, não é uma contraposição a um ou outro oficial. É uma contraposição a um tipo de política pública que nós convencionamos, nos últimos anos, aqui, no Brasil, não ser suficiente para enfrentar os dramas sociais advindos da exclusão na sociedade brasileira.

A ADPF foi a última política importante, no Rio de Janeiro, para salvar vidas. E isso não é uma questão pessoal, isso é uma questão constitucional, portanto cabe a ADPF, por tratar de um preceito fundamental assinalado na nossa Constituição, na Carta Política de 1988, que é o direito à vida, Senhor Ministro.

Por esta razão, Senhor Ministro, eu gostaria aqui de trazer, humildemente, mas com muita esperança, algumas propostas:

- Formação e valorização do policial no Estado, não dá para o policial trabalhar com triplas jornadas de trabalho;

- Controle da atividade policial. Utilização de tecnologias do controle da atividade policial, através do que se convencionou, internacionalmente, Senhor Ministro, chamar de vídeomonitoramento;

- Formação e valorização do policial nos Estados. Formação permanente em Direitos Humanos, com enfoque em questões étnicos-raciais e de diversidade, para compreender a natureza da formação do Estado brasileiro; formação permanente em técnicas policiais, instruções de tiros, abordagem,

operações e etc., como, por exemplo, o Método Giraldi, um tipo de política já experimentado no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

- Política de cargos e salários adequada ao risco sofrido pelos policiais em sua atividade. Senhor Ministro, os nossos policiais, infelizmente, são mal remunerados. E o meu antecessor falou que uma das chagas do Brasil é a corrupção - e é verdade. A atividade de um policial mal remunerada, Senhor Ministro, é uma ponta de entrada à corrupção.

- Políticas de apoio às famílias de policiais mortos em serviços e dos civis mortos em decorrência da atividade policial. Aqui cabe ressaltar que é importante que as Polícia Militar do Estado São Paulo, ao enxergar erros atentatórios aos direitos humanos e à vida das pessoas, teria que fazer atos de desagravos aos seus familiares, como uma medida política de pedido de desculpa oficial.

- Apoio psicológico aos policiais, considerando os altos índices de estresse, vinculados às taxas de depressão e suicídio nesses grupos. Cabe salientar que os policiais morrem mais vítimas de suicídio. É preciso encontrar, na saúde, na ciência, o porquê disso.

- Senhor Ministro, para efeitos da construção do nosso país, do ponto de vista simbólico, é preciso estabelecer a lei de ações afirmativas no âmbito da Polícia Civil e da Polícia Militar, na sua composição entre os delegados de

polícia, na sua composição desde o soldado até os oficiais. Não é possível que os números destes sejam tão inferiores ao número de negros e afrodescendentes que existem na sociedade brasileira.

- Quero dizer, Senhor Ministro, que é importante ainda o fortalecimento da atividade das corregedorias, com políticas de combate ao corporativismo em tais órgãos, com apurações céleres e efetivas. Fortalecimento das atividades de ouvidoria das polícias, com ouvidores não policiais, indicados pela sociedade civil.

- Acompanhamento das atividades da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, com enfoque na celeridade processual, nos ditames da qualidade da prestação jurisdicional e preservação dos direitos dos réus.

- Política de combate à formação de milícias, que igualmente são uma chaga na corrupção policial e na corrupção do nosso sistema, com estruturação própria de plano de metas atrelado sempre à política de valorização da polícia e do seu controle.

- Criação de núcleos, nos órgãos policiais, de acompanhamento e implementação de medidas antidiscriminatórias internas e externas, a exemplo, Senhor Ministro, do que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, quando nós criamos o GT para discutir o racismo institucional e estrutural nas polícias.

Desses temas nós não precisamos ter medo, nós precisamos enfrentá-los para propor um Estado verdadeiramente democrático no que diz respeito a equidade étnico-racial, religiosa, diversidade sexual do gênero e pessoas com deficiência.

Por último, Senhor Ministro, já terminando, com o controle, o vídeo, o monitoramento da atividade policial, nos países onde foram implementados, houve uma diminuição acentuada da reclamação e da atividade não legal por parte dos agentes policiais. Nós vimos isso nos Estados Unidos, nos estados da Califórnia, nós vimos isso na Inglaterra, nós vimos aqui no Estado de São Paulo, do Paraná, Senhor Ministro, origem de Vossa Excelência, e de Santa Catarina.

O controle remoto ou o videomonitoramento da atividade policial tem o papel de proteger a polícia e de proteger o cidadão. Um exemplo: se aqueles guardas municipais em Santos não tivessem filmado a atividade tempestuosa, para dizer o mínimo, racista, por parte daquele desembargador, certamente hoje aqueles guardas estariam fora da sua atividade profissional porque valeria a palavra do desembargador contra a deles.

Permita-me um minuto para concluir mais três propostas que são importantes, Senhor Ministro.

- Fortalecimento da atividade de inteligência e planejamento com suporte de tecnologia;

- Comandos sensoriais nas viaturas, para controle de peso;

- Gravação das ocorrências nas delegacias de polícia;

- Controle de tempo para apresentação da ocorrência com prisão perante a autoridade da polícia judiciária;

- Utilização de armamento alternativo às armas de fogo - incapacitação neuromuscular, espargidor de gás de pimenta -, a serem utilizados dentro do uso proporcional, progressivo e necessário da força.

Por último mesmo, Senhor Ministro, 10 segundos, permita-me. Eu queria agradecer a Vossa Excelência, não como Ministro, mas como pai de família, como professor, como jurista, como cidadão brasileiro. E, ao agradecê-lo, eu gostaria de homenageá-lo, sim, pessoalmente desta vez, porque eu queria dizer aqui que o Brasil não vai ser democrático, o Brasil não vai ser misericordioso com as pessoas se nós não lembrarmos da Ágatha Félix, de 8 anos, assassinada com um fuzil, do Marcus Vinícius e de tantas outras crianças que padeceram.

Em especial, Senhor Ministro, agradeço ao Doutor André Lozano, ao Doutor Cláudio Aparecido da Silva, Coordenador de Juventude de São Paulo, ao Doutor Eduardo Valério, membro do Ministério Público de São Paulo, ao Doutor Gabriel Sampaio, do Conectas, ao Professor Doutor Juarez Tadeu de Paula

Xavier, da Unesp, à Doutora Talitha Camargo da Fonseca, pesquisadora da UFSCar, e aos membros do conselho, da ouvidoria e do GT sobre racismo pelo auxílio nas reflexões e aportes para esta apresentação.

Perdoe-me, Senhor Ministro, pelo tempo que excedi. Estou muito agradecido. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito agradecidos estamos nós pela intervenção que vem de fazer o Doutor Eliseu Lopes, Ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agradecemos a sua contribuição.

Agora, vamos receber a contribuição do Doutor Pedro Hartung, que representa o Instituto Alana.

O SENHOR PEDRO HARTUNG (INSTITUTO ALANA) - Boa noite a todas e todos! Boa noite, Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, pelo qual cumprimento todos os profissionais do STF e também meus colegas aqui na audiência pública.

Em nome do Instituto Alana, *amicus curiae* na ADPF 635, gostaríamos igualmente de parabenizá-lo e agradecer a abertura democrática, plural e representativa que esta audiência pública tem alcançado, Senhor Ministro Fachin, mostrando a importância e a urgência desse tema não só para o Rio de

Janeiro, mas para todo o País. Somente por meio de uma verdadeira participação social, ouvindo os moradores, as famílias e todos aqueles diretamente afetados, inclusive crianças e adolescentes, teremos uma solução abrangente e efetiva.

Muito já foi dito, apresentado, comprovado, e fica nítido um cenário incontestável da violência institucional massiva e sistemática do Estado por meio de um projeto equivocado e inconstitucional de segurança pública, que fere não só direitos humanos e fundamentais, mas também princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil inscritos na nossa Constituição de 1988, em especial, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que haja a defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos para todas e todos, também para as crianças e também sem nenhuma forma de discriminação para as crianças negras e periféricas.

O Instituto Alana, que é uma organização brasileira que tem a missão de proteger e promover os direitos de crianças no Brasil e no mundo, buscará, nesta exposição, trazer uma lupa ainda maior para o efeito das operações policiais nas crianças e nos adolescentes, no seu desenvolvimento, destacando três pontos centrais. Primeiro, o cenário de violação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes por meio dessas operações; segundo, a regra constitucional da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes e o seu melhor

interesse; e, por fim, a necessidade de protocolos e parâmetros da força policial para a garantia desses direitos com absoluta prioridade.

Nós organizamos a nossa fala por meio de uma apresentação, peço que possa passar, por favor.

Trazendo, então, uma fala que ainda não foi tão ouvida, mas foi dita por todos que por aqui passaram, trazendo todas as histórias cotidianas que, infelizmente, famílias e crianças passam, são as vozes das crianças. Esses são desenhos feitos e organizados, na verdade, feitos por crianças e organizados pela Rede da Maré, no Rio de Janeiro, que perguntou às crianças como elas se sentem durante essas operações. E aqui uma delas disse: "O ruim das operações nas favelas é porque não dá para brincar muito e também ficam morrendo muitos moradores nas comunidades, e também tem muita violência." Mostrando que as crianças sabem, elas estão atentas, e, em verdade, são as maiores vítimas dessa violência do Estado.

E essa realidade triste, inadmissível, porque mostra como o nosso País tem tratado crianças e adolescentes, aponta que sim, as crianças e os adolescentes são as maiores vítimas dessa violência institucional.

Em três anos, de 2017 a 2019, policiais mataram, ao menos, 2.215 crianças e adolescentes no Brasil. E o Rio de Janeiro ocupa o primeiro lugar no ranking da letalidade policial nessa faixa etária. Mesmo com o isolamento social, 99

crianças e adolescentes foram mortos por policiais em 2020, 27% na capital do Rio de Janeiro e 73% em outros municípios do Estado. No Município do Rio, desde o início de 2020, vinte e duas crianças foram baleadas em decorrência de operações policiais, doze delas morreram. O Estado do Rio de Janeiro responde por quase 40% das mortes de crianças e adolescentes decorrentes de intervenção policial no País, percentual que mais que dobrou nos últimos dois anos. Se a gente comparar a média nacional e a do Rio de Janeiro, fica evidente, nacional, 3 a cada cem mil habitantes morrem por intervenção policial, enquanto no Rio, 10,5 a cada cem mil.

E esse cenário de violações, de letalidade de crianças e adolescentes também possui cor e possui CEP, são as crianças negras que são as mais afetadas e periféricas, como já foi muito dito aqui nesta audiência, mas eu gostaria de reforçar esse ponto, porque não todas as crianças, mas especialmente as crianças negras e periféricas que são afetadas diretamente.

Hoje, quase todos os dias, mas hoje tivemos mais uma triste notícia de uma criança que veio a falecer, porque estava na sua sacada realizando os deveres de casa e foi atingida por uma bala perdida em uma das comunidades aqui do Rio de Janeiro. E essa é uma situação que nós não podemos deixar mais. É inadmissível que, um país como o Brasil possa permitir que a ação do Estado, dos agentes do Estado em comunidades, em espaços comunitários de cidadania, possa resultar em morte de crianças e adolescentes que estavam realizando o que elas

devem fazer: brincar, estudar, percorrer os espaços de suas comunidades, exercer os seus direitos fundamentais de forma livre e de forma pacífica.

Nos últimos anos, infelizmente, tivemos uma escalada dessa violência, apontando que o homicídio de crianças e adolescentes por armas de fogo aumentou 103,7%. Tivemos, de 1980 a 2018, cerca de 265 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram vítimas de homicídio, e 179 mil crianças e adolescentes foram alvejados por munição de arma de fogo.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada um minuto, ou seja, nesses 20 minutos da minha fala aqui na audiência pública, cerca de 20 crianças, uma criança por minuto, morre em decorrência de ferimentos por arma de fogo no Brasil.

Não é só o direito fundamental à vida que é impactado na sua consequência maior, que é a morte, mas também o direito à educação. Nós sabemos, por dados muito expostos também já nesta audiência pública, que crianças, adolescentes e suas famílias têm todo o seu calendário escolar impactado por meio das operações policiais. Levantamento da própria Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro revelou que, em março de 2017, escolas tiveram que fechar as portas 65 vezes devido a tiroteios entre pessoas de facções rivais e operações policiais. Foram 65 vezes em que crianças não tiveram acesso a conteúdo, à escola, a crescimento e a desenvolvimento social e cognitivo. Pelo menos 12 mil

alunos perderam aulas por causa dos fechamentos das unidades na cidade. No Brasil, 85,2% dos jovens, entre 15 e 19 anos, consideraram a segurança como o atributo mais relevante em uma escola de ensino médio, e 29,6% dos estudantes classificam a segurança como insatisfatória nas unidades de ensino, demonstrando que, para além da preocupação da sala de aula, de informações do estudo, o estudante, em condições como aqueles que vivem aqui no Rio de Janeiro enfrentam, deve se preocupar ainda com toda a dimensão de segurança, de balas perdidas. Não é à toa que o próprio Secretário Municipal do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, em 22 de março agora desse ano, durante a pandemia, postou um vídeo que circulou também nas redes por muitas pessoas, apontando que crianças, durante a volta das aulas, tiveram que se socorrer e se esconder no corredor de uma escola. E ele diz, cito: Além dos grandes desafios educacionais, temos o problema crônico da violência no Rio. Não adianta insistir numa política de segurança pública ineficiente, do confronto pelo confronto, que prejudica os mais pobres, que não está integrada com outras áreas, especialmente educação.

Alunos de escolas com nove ou mais dias de conflito durante o ano letivo tiveram desempenho duas vezes pior. Como esperar de crianças e adolescentes que estão em áreas que têm essa guerra deflagrada por uma ação estatal ineficiente e descuidada, como esperar deles o estudo e o bom desempenho nos testes nacionais, que a gente tanto busca no Brasil, se eles estão colocados num

contexto de alto estresse, de constante interrupção por esse tipo de operação? Não é à toa que essas crianças, quando falam sobre isso, quando falam dessas operações, dizem o que eu acabo de trazer para os senhores hoje: "Toda hora que a gente vê a polícia, é medo de apanhar." "Não, eu passo normal, sei que não devo para ele, passo normal, só que o coração acelera um pouco, né, quando vejo aquelas fardas." "Tenho apenas 14 anos de idade e moro no Complexo da Maré, eu só quero pedir uma coisa a vocês: policiais e bandidos, por favor, parem de matar inocentes." "Acham que a gente está acostumado com os tiroteios, mas todos os dias de confrontos são uma nova aventura de terror." "Pra mim, que já apanhei, muitas vezes, eu não gosto da polícia." "Pra mim, a pior coisa é a polícia."

Infelizmente, agentes do Estado, que deveriam trazer a segurança e a paz, são vistos por crianças, muitas vezes, dessa forma, mostrando pra gente uma discussão sobre legitimidade social importante, que nós devemos buscar melhorar essa imagem e buscar por meio de ações concretas que levem realmente a segurança e a paz para todos, inclusive crianças e adolescentes.

Antes de entrar no nosso mais importante artigo da Constituição Federal, que é o art. 227, além da questão educacional, trago ainda a dimensão da saúde. Pesquisas de neurociência são incontestes em afirmar que crianças que estão num estado crônico de estresse, quando nosso sistema responsivo é acionado de forma crônica, nosso sistema estressor libera todas as substâncias para que a gente

possa reagir com rapidez, quando a criança está num estado crônico de estresse, ou seja, cotidianamente sujeita a situações de violência ou estresse, como, por exemplo, tiroteios de helicópteros ou nas suas áreas residenciais, na escola, pode ser desenvolvido um problema que a literatura de neurociência chama de estresse tóxico, especialmente durante a primeira infância. É um estresse tão violento para o corpo que, se feito de forma crônica na vida da criança, impacta a sua saúde, o seu desenvolvimento neuronal. Rompe a bainha de mielina dos nossos neurônios capazes de impactar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional desses indivíduos. Então é muito sério, para além de toda a dimensão da vida, da educação, o impacto na saúde.

Além disso, o direito que é protegido com absoluta prioridade nesse art. 227, a convivência familiar e comunitária, é extremamente prejudicado não só pelas crianças que perdem entes queridos de suas famílias, como pais e mães, ficando órfãs, muitas vezes, neste conflito deflagrado nessas comunidades, mas também a criança que não perde esse direito fundamental, a convivência com a sua família, perde também o direito, muitas vezes, da convivência comunitária. Há dificuldade de ir às ruas, de sentar na porta da sua casa, com medo dos tiros ou da bala perdida. Essas crianças possuem o direito constitucional fundamental de convivência comunitária sendo totalmente impactado por esse tipo de operação.

Por fim, um direito não menos relevante, porque, para a criança e para o seu desenvolvimento, talvez seja um dos mais importantes, o direito ao brincar. Crianças não estão tendo seu direito ao brincar respeitado por essas operações que invadem dia sim, dia não as suas comunidades, as suas escolas. O brincar, para a criança, que está expresso na Constituição no direito ao lazer e traduzido no ECA pelo direito ao brincar, é um dos direitos mais importantes para o seu desenvolvimento. É assim que ela apreende o mundo, que ela experimenta e pode se desenvolver. E isso, totalmente impactado.

E todos esses direitos fundamentais que eu citei agora estão protegidos pelo artigo mais importante da Constituição, que é o art. 227. Em nenhum outro lugar da Constituição há uma junção tão forte de palavras: "absoluta prioridade". E é dever da família, da sociedade e suas instituições, e do Estado, todas as instituições e agentes do Estado, inclusive as corporações de segurança pública. Os policiais têm o dever de garantir, com absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais de crianças, inclusive, o direito à vida, à educação, à saúde, à convivência familiar e comunitária e ao brincar.

Isso está expresso também no ECA, que prevê que nas políticas públicas, inclusive de segurança pública, essa prioridade seja contemplada.

Gostaria de ressaltar que, no Estado do Rio de Janeiro, nós já temos uma dimensão importante, que é justamente a Instrução

Normativa nº 3/2018, que prevê que, no horário de maior fluxo de entradas e saídas de creches e unidades de ensino, devem ser evitadas operações policiais, que haja um planejamento que possa observar o impacto disso inclusive em crianças. Contudo, existe uma flagrante inobservância das próprias instruções normativas que já existem. Por isso o STF tem uma oportunidade muito grande de fazer valer o que já existe não só no nível estadual e municipal, mas também o que já foi falado muitas vezes, a decisão da Favela Nova Brasília, a criação de um plano de redução de letalidade. E que esse acompanhamento possa ser feito de perto pelo STF por meio de estabelecimento, por exemplo, de um observatório judicial, como é feito em muitas outras ADPFs ou ADIs, que possam acompanhar o cumprimento da decisão de perto, justamente ligando e cobrando das instituições competentes o cumprimento da legislação, não só das instruções normativas, do ECA e da própria Constituição Federal.

Ainda importante serem lembradas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que recomenda justamente a necessidade de poupar cidadãos, especialmente crianças, em situação de conflitos armados, como a prática, necessidade que cesse imediatamente as práticas que impeçam o acesso de crianças a hospitais e escolas ou que violem seus direitos de alguma forma.

A importância dessa escuta da comunidade, das famílias e das crianças é fundamental para que a gente possa, portanto, buscar soluções efetivas e adequadas.

Quando uma criança foi perguntada do que ela pensa que poderia ser feito, olha o que ela nos respondeu: não atirarem em horário escolar; não invadir casas das pessoas sem um mandado de prisão; não apreender objetos das pessoas - muitas vezes, crianças são revistadas, crianças e adolescentes sendo revistados ao entrar na escola; não quebrar motos ou carros de moradores da favela; não pode pôr fogo em casas ou barracos da comunidade; e não revistar estudantes, idosos e crianças.

E, é nesse sentido, ouvindo a voz das crianças e adolescentes dessas comunidades que nós gostaríamos de, por fim, Ministro deixar uma sugestão importante de encaminhamento para essa importante necessidade de garantir os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, que é o estabelecimento de um protocolo de atuação abrangente, consistente, transparente e efetiva da força policial para garantir esses direitos, como, por exemplo: mapeamento georreferenciado de áreas de concentração de crianças e adolescentes; a criação de um comitê especializado para atendimento e acompanhamento de ações em áreas com alta concentração de crianças e adolescentes; formação e preparação da força policial para lidar com áreas e com pessoas e crianças e

adolescentes; presença obrigatória de socorristas e ambulâncias nas operações; uso de tecnologia, câmeras corporais e GPS para o policiamento mais seguro, mas respeitando os direitos, especialmente à privacidade e, obviamente, aos dados pessoais dessas pessoas; mecanismos de transparência para as operações policiais que envolvam crianças e adolescentes; diminuição do uso ostensivo de armas em áreas sensíveis; padrões para a abordagem e revista de crianças e adolescentes quando estritamente necessário; protocolos de segurança para alunos e escolas; e existência de um ouvidor e controle externo da polícia.

O que nós queremos aqui é ressaltar que são as crianças as maiores vítimas, porque não comprometem somente o seu presente, mas o seu futuro. Quando a gente permite que agentes do Estado continuem violentando os seus direitos à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, e ao brincar, nós estamos permitindo que crianças estejam sendo violadas no presente e comprometendo, tanto o seu futuro, como o futuro de todos nós como sociedade e como país.

O art. 227 é um verdadeiro projeto de sociedade de país. Colocar as crianças em primeiro lugar, inclusive na política de segurança pública e operações policiais, é algo imperativo para todos nós.

O que desejamos, hoje, é que o STF faça valer um projeto de segurança pública já desenhado na nossa Constituição Federal. E que todas as vidas

possam ser reconhecidas e valorizadas, e que as crianças e suas famílias possam viver e brincar em paz.

Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado ao Doutor Pedro Hartung pela tocante contribuição de trazer a essa audiência pública. Também agradeço o respeito rigoroso que fez ao tempo, além dos meus cumprimentos pelo conteúdo da exposição.

Teremos agora as duas últimas intervenções. Serão da Doutora Sandra Elias de Carvalho, Coordenadora Geral da Justiça Global, e da Doutora Munique de Carvalho Cruz, pesquisadora da mesma instituição.

Com a palavra a Doutora Sandra.

SENHORA SANDRA ELIAS DE CARVALHO (JUSTIÇA GLOBAL) - Boa noite, Excelentíssimo Ministro Edson Fachin.

Em nome da nossa organização, nós cumprimentamos Vossa Excelência, os excelentíssimos Ministros e Ministras deste Supremo Tribunal Federal, os expositores que nos antecederam, as senhoras e senhores presentes, bem como todos os funcionários do STF, que trabalharam intensamente durante estes dois dias para tornar possível este momento único para a sociedade civil fluminense no enfrentamento da violência institucional e do racismo sistêmico.

Vossa Excelência, Ministro Fachin, abriu a audiência, na manhã da última sexta-feira, enunciando uma tarefa da mais nobre importância: a de transformar os sentimentos que seriam ouvidos aqui em comportamentos.

E coube à Justiça Global a tarefa e a honra de fechar estes dois dias de audiência. Nesses dias, ouvimos e nos emocionamos com as falas pujantes de companheiras e companheiros que constroem, dia a dia, a luta contra a violência institucional no Estado do Rio de Janeiro. Ouvimos a dor e a indignação de Bruna, Claudia, Isilmar, Irone, Penha, de todas as mães que perderam seus filhos para a brutalidade de Estado. Ouvimos Dalva rememorar a perda de seu filho – e quis o destino que sua fala ocorresse justo no dia em que se completavam dezoito anos da Chacina do Borel. Ouvimos Patrícia e Luciano, e a emocionante história de luta da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. Ouvimos Renata e Eliene denunciarem os brutais efeitos da rotina de violência imposta a cada um dos moradores de nossas favelas. E através de cada relato, de cada luta, de cada dor, reconstruímos a própria história da Justiça Global.

Nossa missão institucional, Ministro Fachin, tem sido norteada pelo objetivo que o Senhor enunciou ao abrir este espaço. É preciso que cada sentimento, cada dor, cada luta vivida por todas as vítimas da violência do Estado seja convertida em comportamentos, em mudanças institucionais efetivas – ou, em outra palavra, em justiça.

Nos últimos 22 anos, temos, em parceria com movimentos e organizações, documentado, denunciado e produzido informações sobre a letalidade da polícia no Estado do Rio de Janeiro. Entre 2001 e 2019, publicamos 11 relatórios, construímos a plataforma Onde a Polícia Mata, encaminhamos centenas de informes sobre violência policial à ONU e contribuímos na organização de duas missões de Relatores Especiais para Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais ao Brasil, Asma Jahangir e Philip Alston. Além disso, somos peticionários de dois casos sobre violência policial no Rio de Janeiro ante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Todas essas ações visam evidenciar o quadro de extrema gravidade relacionado às violações de direitos humanos cometidas contra a população negra e moradora das favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro, em especial contra crianças e adolescentes vítimas da violência armada, demonstrando que persistem, ao longo de muitas décadas, as práticas de execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais e as mortes decorrentes das chamadas balas perdidas.

A guerra às drogas é o argumento central para a adoção de uma política altamente militarizada, com o uso de equipamentos de guerra. Chama a atenção também, que ao longo de décadas, os discursos de autoridades públicas têm se constituído em uma estratégia prático-discursiva para legitimar a política de

segurança baseada no enfrentamento ou confronto nas favelas e que tem resultado em um número alarmante de pessoas mortas durante essas operações.

Declarações como: "é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos" ou que as mães faveladas são uma "fábrica de produzir marginal" são as palavras de ordem da tropa para o massacre em curso no Rio de Janeiro.

Nos últimos 23 anos, segundo dados oficiais, a polícia matou mais de 20 mil pessoas, Ministro Fachin - 20 mil histórias, 20 mil mães órfãs de filhos, 20 mil sentenças de morte dadas pela polícia. Os morros, becos e vielas eternizados por Cartola, Zé Ketti e Jovelina Pérola Negra estão manchados de sangue. As favelas agonizam. Já faz tempo que a população negra fluminense clama por ar.

A cor da pele, na dinâmica social do Rio de Janeiro, é suficiente para decretar a morte de um jovem negro. Que a vítima seja declarada culpada no momento da sua execução. As mortes provocadas pela polícia, como os senhores sabem, são rotineiramente enquadradas como homicídios decorrentes de intervenção policial, para proteger os policiais de possíveis sanções porque pressupõem que a morte ocorreu em legítima defesa. É negra toda tristeza desta vida, como diz Cartola.

Os homicídios cometidos pela polícia apontam problemas além da ação policial. A desmilitarização, no sentido de interrupção da lógica bélica que

atravessa as políticas de segurança pública, deve também se refletir no sistema de Justiça Criminal. Os homicídios têm a anuência do Ministério Público e do Judiciário. Mais do que uma política de confronto, a proposta de segurança pública posta em prática no Rio de Janeiro evidenciou a ocorrência de ações de extermínio por parte do Estado, sem a devida investigação desses fatos.

Nessa caminhada, verificamos também outro fenômeno da violência armada contra os direitos de crianças e adolescentes, mascarando a participação do Estado na produção de conflitos e mortes em favelas: as balas perdidas. Não há estatísticas oficiais para esse tipo de morte. A maioria das contagens é feita pela imprensa ou por organizações da sociedade civil com base em notícias, mas há um padrão: na imensa maioria dos casos, são ações que envolvem a polícia. Todas as crianças vitimadas por balas perdidas no ano passado no Rio de Janeiro, Ministro Fachin, eram negras. Uma criança ou adolescente negro em uma favela em qualquer circunstância é alvo. Dentro de casa, na porta de casa, na escola, a caminho da escola, no carrinho de bebê, na barriga da mãe. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós?

O Rio de Janeiro pratica uma política de segurança pública racista e violadora de direitos, submetendo a população negra e moradora de favela à subalternidade, impedindo que desfrutem de uma cidadania plena. Milhares de

exemplos ilustram o ódio e desumanização das pessoas negras. Precisamos assumir um compromisso ético e político contra essa política eugenista em curso.

Para a Justiça Global é extremamente importante visibilizar e reafirmar o protagonismo dos movimentos de mães, familiares, de favelas, do movimento negro, na luta contra a violência do Estado, em especial contra a violência policial que dizima diariamente seus filhos e filhas, amigos, vizinhos e comunidades, que as vitimiza também. Vossa Excelência teve a oportunidade de ouvir muitas dessas vozes durante esses dois dias de audiência. Esperamos que elas possam ecoar e sensibilizar o STF em suas decisões, como uma oportunidade histórica para mudar a política de segurança bélica no Rio de Janeiro.

Passo a palavra agora para a Monique Cruz.

Muito obrigada.

A SENHORA MONIQUE DE CARVALHO CRUZ (JUSTIÇA GLOBAL) - Boa noite, Excelentíssimo Ministro.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vamos ouvi-la, Doutora Monique. Pois não. Boa noite.

A SENHORA MONIQUE DE CARVALHO CRUZ (JUSTIÇA GLOBAL) – Obrigada.

Eu sou Monique Cruz, e renovo, em nome da Justiça Global, os nossos cumprimentos a Vossa Excelência, aos Excelentíssimos Ministros e

Ministras, aos senhores e senhoras presentes. Renovo também nosso agradecimento aos funcionários do STF, sem os quais não poderíamos ter tido este encontro. Saúdo e peço licença a todas as mulheres negras que me antecederam, ressaltando que nossos passos vêm de longe.

A história da construção social e institucional brasileira é marcada por transições inconclusas. Quando a Coalizão Negra por Direitos lança a carta-manifesto *Enquanto houver racismo, não haverá Democracia*, ela põe justamente o dedo nesta chaga aberta da conformação da sociedade brasileira, que se estrutura sobre o passado escravocrata, racista, patriarcal, que constantemente reatualiza as suas formas de matar. É o genocídio negro do qual falamos.

Essa democracia inconclusa guarda uma série de promessas não cumpridas, sendo uma das mais notórias as práticas e o arranjo institucional das polícias em todo o país.

No Rio de Janeiro, como apontado nesses dois dias de audiência, temos a polícia que, a cada dia, bate os próprios recordes de letalidade. Sem falar das mortes por doenças geradas ou pioradas pelo terror de ver, ouvir ou ser informada de casos em que cabeças são explodidas por tiros, às 9h da manhã, ao lado de escolas, como aconteceu em Manguinhos há poucos anos.

Ouvir, aqui, tantas mães, familiares, tantos moradores de favelas e também pesquisadores reivindicarem esta ADPF 635 como uma ação que salvou

vidas, Senhor Ministro, é extremamente significativo. Vidas foram salvas quando o Senhor deferiu a liminar de suspensão das operações policiais durante a pandemia e as cautelares desta ação, impondo restrições ao uso do helicóptero, que espalham o terror nas nossas favelas.

Porém, mais vidas poderiam ter sido salvas se o Estado do Rio de Janeiro tivesse, de fato, cumprido esta decisão, se não dissesse, cinicamente, como as palavras do chefe de Polícia Civil, que a situação da segurança pública no Rio de Janeiro é, em si, uma grande excepcionalidade.

Mas o cinismo do Estado, Senhor Ministro, infelizmente já virou rotina. Ele vem desde o rearranjo das opressões, fruto da abolição inconclusa e do projeto incompleto de democracia que vivemos, que faz com que o Ministério Público, sem qualquer melindre, reafirme aqui que tem cumprido o seu papel constitucional de controle das polícias.

Enquanto estamos, aqui, discutindo parâmetros para a construção de um plano de redução da letalidade policial, nós também assistimos, Ministro Fachin, ao desmonte da experiência melhor estruturada de controle externo da atividade policial feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi o GAESP.

O MP aposta, agora, todas as suas fichas no controle difuso da atividade policial, reservando ao promotor natural essa atribuição. Mesmo que

saibamos que é também dever de cada promotor e promotora, que atua na ponta, realizar o controle dos atos policiais, não é por acaso que, durante décadas, a sociedade civil brasileira tem pautado a importância de o MP possuir órgãos específicos para este controle. Sabemos que não há avanço real e efetivo sem um órgão que possa responder e exercer o chamado controle concentrado da polícia.

Mas não precisamos nos ater a essas considerações mais abstratas sobre o desenho institucional do MP. Basta que se ouça qualquer mãe, qualquer familiar, dentre todos que falaram aqui ou outros, e todos eles vão responder sobre a dificuldade de contato com o promotor natural, sobre o arquivamento dos seus casos, sobre os dias que passaram em vigília na porta do Ministério Público, como, por anos, Zé Luís passou, implorando para que seus casos fossem levados com o mínimo de responsabilidade institucional.

Esta, Ministro, é a materialização do que Milton Santos chamou de cidadanias mutiladas. A Constituição jaz, nesta prática institucional, como mera folha de papel. E, aqui, não precisamos citar Lassalle. Podemos citar Dalva, Luciano, Irone, Eliene, podemos citar aqueles que veem, a cada dia, que os seus direitos constam no papel, mas são violados cotidianamente pelas forças do Estado e negados pelo sistema de Justiça.

Sem enfrentamento ao racismo não há democracia, Senhoras e Senhores Ministros. E sem controle externo, sem autonomia dos órgãos periciais,

sem mecanismos de responsabilização não apenas do agente que está na ponta, mas de toda a cadeia de comando, não há qualquer possibilidade de enfrentarmos as estruturas que perpetuam o racismo e o genocídio negro como política de Estado.

É se insurgindo contra esse modo permanente de violações de direitos pelo Estado Brasileiro que a Justiça Global, desde a sua fundação, tem como uma de suas principais estratégias a atuação nos sistemas internacionais de direitos humanos. Nossa organização foi peticionária de cinco das nove condenações contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana.

Neste longo período de atuação junto ao Sistema Interamericano, é manifesto o enorme fosso de descumprimento das recomendações da Comissão Interamericana e, até mesmo, das sentenças daquela honorável Corte, principalmente em relação às medidas de não repetição.

A determinação, pela Corte Interamericana, de que o Estado construa um plano de redução da letalidade no Rio de Janeiro é um exemplo nítido de medidas de não repetição que vem sendo notoriamente descumpridas pelo Estado nesses mais de quatro anos decorridos desde a sentença do caso de Nova Brasília.

Este é o mesmo cenário em outros casos de violência no Rio de Janeiro nos quais somos peticionários.

A exemplo, o caso Wallace de Almeida, que tramitamos na Comissão Interamericana. Wallace, um jovem negro, morador do Morro da Babilônia, foi morto, aos 18 anos, durante uma operação policial, em setembro de 1998. Um dos policiais que participaram da ação era conhecido na favela por ser arbitrário e truculento, mas, nessa terra em que gratificação por faroeste chegou a ser política de Estado, ele já havia sido condecorado na Assembleia Legislativa, em 1996.

No relatório de mérito, a CIDH recomendou ao Estado Brasileiro duas medidas de não repetição. A primeira consistia no respeito ao prazo de conclusão dos inquéritos, como prevê o art. 10 do Código Penal. A segunda correspondia à adoção de medidas para evitar a discriminação racial nas operações policiais, nas investigações e no processo. Nenhuma dessas medidas, Excelência, foi cumprida.

Talvez, os Senhores e Senhoras se lembrem da foto do menino que ficou fixada na transmissão da audiência, logo na primeira fala de sexta-feira. Essa foto, que emoldurou as falas de José Luiz e Penha, é do menino Maicon de Souza, assassinado aos dois anos de idade, durante uma troca de tiros entre policiais e supostos traficantes, em horário de ampla movimentação dos moradores da favela de Acari. Ele brincava na porta de casa com outro menino, Renato da

Paixão, que tinha então seis anos de idade. Renato foi ferido no rosto e permanece até hoje com sequelas.

A operação ocorreu em abril de 96 e nunca ninguém chegou a ser responsabilizado pela morte de Maicon e pelas lesões causadas em Renato. O caso foi arquivado pelo Ministério Público e, depois de sucessivos pedidos de desarquivamento, prescreveu.

A sequência de omissões do processo investigatório e da persecução criminal fez deste um processo fadado, desde início, à denegação da Justiça, como uma profecia que se cumpre em si mesma na amplíssima maioria dos casos de violência policial no Rio de Janeiro.

Como há falhas na coleta de depoimentos das testemunhas, na realização de perícia do local do crime, nos exames de necropsia, na perícia de balística; como não há independência dos órgãos dedicados à perícia; como o Protocolo de Minnesota é reduzido a uma mera fábula pelas nossas instituições; não há outra conclusão possível: o nosso sistema de Justiça lança as famílias das vítimas em um labirinto de expectativas que jamais se cumprem.

Hoje, o caso de Maicon e Renato segue na análise da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Em 2018, a ilustre Comissão esteve em missão no Brasil pela segunda vez na história. O relato da visita constata uma piora nos níveis de

violência em relação à primeira visita em 97. A CIDH demonstrou preocupação com a militarização da segurança pública, principalmente com o emprego das Forças Armadas em atividades típicas de segurança, e com o aumento da impunidade a partir de leis em discussão no Legislativo federal. A Comissão também mencionou o aumento nas mortes em operações policiais, sendo que as ações de integração e inteligência não resultaram em uma maior efetividade no combate ao crime organizado.

Vinte e um anos se passaram, Senhor Ministro, entre uma e outra visita; e os problemas só se aprofundaram.

É por essas histórias, Excelência, e por tantas outras que foram descritas aqui, que saudamos a sua iniciativa de promover esse espaço e, ao mesmo tempo, relembramos mães que morreram, demostrando que o genocídio está para além das balas, está nas feridas abertas na alma: Joselita de Souza, mãe de um dos meninos mortos com 111 tiros na Chacina de Costa Barros; Vera Lúcia, Mãe de Maio; e Janaína Soares, mãe de Cristian de Andrade, Mãe de Manguinhos. Todas mortas pela dor de terem tido seus filhos arrancados dos seus colos pelas forças militarizadas do Estado.

Nós estamos convencidas de que poderá haver efetivamente um plano de redução da letalidade no Estado do Rio de Janeiro se este plano vier da caneta e estiver sob o olhar desse Supremo Tribunal Federal.

O resto, Senhor Ministro, será mais uma história para ninar gente branca.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Nós é que agradecemos as intervenções tanto da pesquisadora Doutora Monique Cruz quanto da Coordenadora-Geral da Organização Justiça Global, pelo aporte que trazem já quase ao término desta audiência pública. Portanto, expresso os meus agradecimentos.

De acordo com o cronograma, agora está previsto um espaço dialogal para serem formuladas questões ou estimulados alguns debates adicionais.

Eu vou me permitir, seguindo o exemplo do que fizemos pela manhã, remeter as questões que tenho aos senhores participantes e às senhoras participantes, encarecendo que se dignem em responder no *e-mail* que seguirá. Nós temos um *e-mail* específico desta ADPF.

Eu solicitaria que aqueles que receberem algumas interrogações que tenho nos fizessem o obséquio de respondê-las, pois estarão contribuindo com alguns esclarecimentos desses questionamentos que têm procurado encontrar algumas questões mais diretamente envolvidas no conjunto de circunstâncias que

dizem respeito ao conteúdo do plano que aqui se almeja e, segundo a inicial, venha a ser indicado no julgamento desta ADPF.

Apenas para dar um ou dois exemplos das questões que formulei, ao Doutor César Muñoz, eu fiz referência àquela circunstância sobre os peritos independentes que examinaram as perícias realizadas no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um tema que tem sido citado desde o primeiro momento e o primeiro dia desta audiência e que diz respeito às perícias. Eu estou aqui citando um exemplo de questões que, a meu ver, são relevantes e que formulei ao Doutor César Muñoz.

Vou citar um outro exemplo de questões que formulei à Doutora Isabel - e creio que já chegaram tanto ao Doutor César como à Doutora Isabel, pedi ao corpo funcional que nos auxilia para transmitir as perguntas que tenho, pelo menos essas duas, e outras que eventualmente formularei. Toco no tema do apoio psicológico às vítimas e seus familiares, à estrutura, à responsabilidade ou à ausência da estrutura para esse trabalho, que pode e deve ser prestado às vítimas e aos seus familiares.

Portanto, essas questões e outras e alguns pontos que entendo que poderão ser verticalizados eu tomarei a liberdade de remetê-los e solicitar o diálogo nessa forma também com todos.

Dito isso, antes de concluir os nossos afazeres, eu queria também um pouco de sua atenção para algumas circunstâncias que vou procurar explicitar à guisa de encerramento desta atividade. Antes, porém, eu gostaria de convidar a usar a palavra o Doutor Carlos Vilhena, que aqui esteve, desde o primeiro momento, pela Procuradoria-Geral da República, como Procurador responsável pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão.

Doutor Carlos Vilhena, agradeço a sua presença. Já pedi que registrasse junto ao Doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, o meu reconhecimento no sentido de que esta audiência pública foi também objeto de um diálogo frutífero que mantive com a Procuradoria-Geral da República. Enfatizo a importância do Ministério Público Federal nesta demanda e do Ministério Público de um modo geral para as questões centrais que aqui estão colocadas.

Então, com o meu agradecimento, passo a palavra a Vossa Excelência.

O SENHOR CARLOS VILHENA (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Muito obrigado, Ministro Fachin.

Boa noite a todas e todos.

Chegamos ao fim de dois longos dias de intensos trabalhos. Muitas e importantes contribuições foram trazidas pelos mais diferentes participantes, representantes de entidades da sociedade civil, pesquisadores e

integrantes da academia, instituições de direitos humanos e de Estado, nacionais e internacionais. Todas elas serão consideradas pela Procuradoria-Geral da República quando chegar o momento de se manifestar por escrito nos autos da ADPF 635.

A realidade aqui revelada, pelo menos para mim, foi muito pior do que aquela que se poderia inicialmente imaginar. Eu diria que se trata de uma realidade cruel, desproporcional, injusta e até mesmo desumana.

O Estado do Rio de Janeiro, de fato, no tocante a sua segurança pública, parece enfrentar um problema cuja resposta está bem acima de sua capacidade para encontrá-la; e todo o Brasil precisa se unir e colaborar para a construção coletiva dessa solução.

Parabenizo Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin, Relator da ADPF 635 e presidente desta histórica 32ª Audiência Pública, pela serenidade, pela lhaneza, pela simpatia com que conduziu os exaustivos trabalhos aqui desenvolvidos, inclusive quando precisou intervir para zelar pela observância do tempo reservado aos expositores.

Parabenizo igualmente a competente equipe de servidoras e servidores do Supremo Tribunal Federal pela realização sem qualquer intercorrência relevante desta Audiência Pública, inteiramente no modo virtual. Estejam certos de que o trabalho realizado pelas senhoras e pelos senhores permitiu

colher a manifestação de um número bem maior de participantes do que seria possível fazer se o ato processual tivesse sido realizado na sua forma tradicional, ou seja, presencialmente.

Por fim, Ministro Fachin, em meu próprio nome e em nome do Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, gostaria de me solidarizar com todas as famílias enlutadas, as de ontem e as de hoje, pela perda de algum ente querido durante a realização de operações policiais em comunidades de periferia do Estado do Rio de Janeiro. Que seus corações encontrem a paz.

Muito obrigado, Ministro!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Carlos Vilhena, e senhoras e senhores!

Chegamos à última etapa deste segundo e também último dia da audiência pública convocada no âmbito da ADPF 635 e realizada, pela primeira vez, de modo totalmente virtual. Idealmente, as audiências devem ser realizadas pessoalmente, e tínhamos planejado fazê-la, inclusive desdobrando-a em momentos distintos para que pudéssemos ir fisicamente ao Estado do Rio de Janeiro. E, certamente, teria sido proveitoso, teria sido mais caloroso e fraterno que fosse assim pessoal e fisicamente, porque, nos momentos mais difíceis, como vimos na última sexta-feira, não deve nos faltar nunca a solidariedade do calor humano. A pandemia impediu que assim fosse fisicamente presente, impediu que

partilhássemos fisicamente de um mesmo espaço, mas não impediu que, como produto de um esforço, que quero elogiar, da equipe do cerimonial deste Tribunal e de todos os servidores desta Casa e da TV Justiça, se minimizasse a distância e não deixasse faltar o indispensável apoio a todos os participantes e também para que esta audiência não se convertesse num ato processual formal.

Creio até que houve alguns benefícios com a realização nessa forma totalmente virtual, como, aliás, alguns reconheceram em suas intervenções. A audiência permitiu que diversas organizações, inclusive professores estrangeiros, pudessem dela participar e, com isso, fizemos uma audiência quiçá ainda mais participativa.

Gostaria de agradecer, neste momento de encerramento, e o faço genuinamente, a participação de todas e de todos que participaram destes dois dias de audiência. Ao longo de dois longos dias de trabalho, ouvimos testemunhos, os relatos das famílias e dos movimentos da comunidade, a experiência do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, a opinião de grandes especialistas em segurança pública e violência policial. Ouvimos as forças policiais do Rio de Janeiro e, hoje, também ouvimos as organizações de direitos humanos que, de forma independente e corajosa, fiscalizam a atividade do Estado à luz dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e que, portanto, fazem parte

das normas internas da ordem jurídica brasileira e são vinculantes e exigíveis do ponto de vista da sua prestação.

Essas organizações, que hoje participam desta audiência, aprimoram e contribuem para o Estado de Direito Democrático, contribuem para uma sociedade aberta e plural e, portanto, para a própria democracia brasileira, e são aliadas de todas as instituições públicas. Entendo inadmissível que a mensagem qualificada que transmitem e que coincide com os próprios objetivos do país, insculpidos, escritos, na Constituição, seja irresponsavelmente desvirtuada. Por isso, a essas organizações de direitos humanos, a elas, o primeiro agradecimento e o reconhecimento que faço de sua relevante contribuição.

Como todo assunto complexo, a audiência pública, apesar de ter obtido a construção do caminho para resolver algumas dúvidas, também trouxe novas. Elas provocam inquietações e exigirão que aprofundemos as nossas percepções. Assim é a interpretação do Direito, é um canteiro de obras que não convive sem os sons desse canteiro, que emergem dos fatos sociais.

E, sem embargo de novas considerações, penso que a audiência deixou nítida a gravidade da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro. Crianças inocentes sendo vitimadas, número inaceitável de mortes como resultado dos confrontos com policiais, ineficiência na investigação dessas fatalidades, baixa efetividade da apuração de responsabilidades, tudo num ciclo nada virtuoso de

impunidade e de perpetuação de graves violações. Além disso, e o que reputo ainda mais grave, a violência tem cor, tanto nas vítimas dos policiais como as próprias vítimas policiais.

O Tribunal, oportunamente e por certo, se manifestará sobre a compatibilidade desse estado de coisas com a Constituição da República brasileira. E é fácil perceber que, nesse estado de coisas, nada há nele de constitucional. O desafio maior, contudo, é o de transcender a mera declaração de inconstitucionalidade e realizar o que meu eminente Colega, Ministro Gilmar Mendes, na sua intervenção inicial, quando abrimos sexta-feira última, pela manhã, esta audiência pública, denominou de mudança institucional.

É preciso, com urgência, não apenas que o Estado do Rio de Janeiro adote as medidas exigidas, cujo cumprimento é reclamado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também que a perícia criminal possa realizar sua tarefa de forma independente, que o Ministério Público possa investigar profundamente cada um dos casos de letalidade com transparência, para que o Conselho Nacional do Ministério Público possa acompanhar a investigação e, finalmente, ter a certeza de que o Poder Judiciário, por meio do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, julgue, de forma célere, os casos a ele submetidos.

Os debates realizados na presente audiência foram extremamente proveitosos. Não tenho dúvidas de que eles apontarão o caminho para a sinergia necessária entre as diversas instituições que precisam dialogar, que precisam funcionar melhor, que precisam ser mais responsivas às obrigações que o Estado brasileiro assumiu e que a Constituição reclama. Sem a união de todas as instituições, sem o apoio e a compreensão de todas e de cada uma delas, a tarefa que se espera pode não ser alcançada.

É preciso ainda - e, assim, renovando meus agradecimentos, concluo - ter a humildade institucional, espírito público para apreender com os erros que certamente serão inevitáveis, mas é do diálogo, como tivemos ao longo desses dias, e das percepções distintas e dos dissensos que é possível construir a compreensão para cada um dos papéis institucionais que se mostram devam se desempenhados para que a segurança pública seja feita de forma mais harmoniosa com a Constituição.

Agradeço também a presença dos representantes da polícia militar e das forças de segurança, especialmente do Estado do Rio de Janeiro, com as quais devem ser encontradas, o quanto possível, a comunhão institucional imprescindível à política de segurança pública, e que aqui vieram e apresentaram aspectos que reputo centrais de sua atuação. Reconheço a honra e o valor da corporação, reconheço a todos e a todas, oficiais e praças, que apresentam em

oblação suas vidas para ajudar o próximo. Se é pelo exemplo que devemos liderar, que seja pelo exemplo dos bons policiais.

Agradeço de modo especial a coragem e o exemplo das mães e familiares que, apesar de suas perdas, trouxeram aqui seu testemunho e tiveram a coragem, ou ousio, a força para partilharem sua dor. Este Tribunal deve estar à altura dessa coragem.

Desejando a todos um boa-noite, declaro encerrada a presente audiência pública.

Muito obrigado a todas e a todos.

****